



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS
NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022
MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003
Versión: 6
Fecha: OCTUBRE 2026
Página 1 de 329

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS



REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA VIGENCIA OCTUBRE 2026 - 2027



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 2 de 329

Aviso de reorganización estructural: El presente documento constituye la versión oficial completa y reestructurada del Manual de Convivencia de la Institución Educativa Antonio Lenis para el período 2026-2027. En cumplimiento de los acuerdos institucionales, se ha dividido el contenido en dos grandes bloques: **BLOQUE 1:** el documento principal consensuado, operativo y pedagógico (Capítulos I a VIII), que contiene todas las normas cotidianas, derechos, deberes, gobierno escolar, convivencia y SIEE; y **BLOQUE 2:** el anexo normativo y jurisprudencial (Secciones A, B y C), donde se compila la totalidad de los soportes constitucionales, legales, sentencias de la Corte Constitucional, Corte Suprema y formatos jurídicos que respaldan la autonomía institucional. Por tanto, el presente Manual y el Contrato de Matrícula se fundamentan en el exordio Constitucional sobre Autonomía Escolar (Art. 77 Ley 115/94 y Art. 68 C.P.), cuyo texto taxativo y alegato jurídico ante autoridades judiciales reposa en la Sección A.1 del Bloque 2.

NOTA JURÍDICA

El presente Manual de Convivencia Escolar constituye el marco pedagógico, normativo y de autorregulación que rige la vida institucional de la Institución Educativa Antonio Lenis. De conformidad con el Artículo 87 de la Ley 115 de 1994 y el Artículo 1602 del Código Civil Colombiano, el acto voluntario de matrícula formaliza un Contrato Civil de prestación del Servicio Educativo (*Pacta Sunt Servanda*), vinculante y de obligatorio cumplimiento para estudiantes, padres de familia y acudientes.

Para garantizar una convivencia justa, pacífica y con excelencia académica, la institución aplica estrictamente los siguientes tres (3) principios operativos:

1. La educación como Derecho-Deber (Art. 67 C.P.): La educación es un derecho fundamental que exige el cumplimiento recíproco de deberes. El seguimiento a las normas disciplinarias y académicas no constituye vulneración de derechos, sino la garantía constitucional para la formación integral del educando.
2. Igualdad material y proscripción de 'Supraderechos' (Art. 13 C.P.): Todos los miembros de la comunidad educativa son iguales ante el reglamento. Se proscribe formalmente la existencia de fueros, privilegios o 'supraderechos' que pretendan eximir a un educando del cumplimiento de sus obligaciones o del sometimiento al debido proceso disciplinario.
3. Corresponsabilidad parental obligatoria (Ley 1098 de 2006 y Decreto 0459 de 2024): Los padres de familia y acudientes son los primeros garantes en el proceso formativo de sus hijos y responden solidaria, pedagógica y patrimonialmente por las conductas y daños causados por sus acudidos en el establecimiento.

NOTA DE REMISIÓN FORMAL PARA AUTORIDADES JUDICIALES Y JUECES DE TUTELA: El exordio constitucional completo, la defensa dogmática de la autonomía escolar, la fundamentación del Imperio de la Ley, la doctrina constitucional probable de las Altas Cortes (Sentencias T-002/92, T-612/92, T-341/93, T-397/97, T-565/13, T-478/15 y T-004/24) y la matriz de límites a la intromisión judicial reposan de manera taxativa e íntegra en la SECCIÓN A (Numerales A.0.3 y A.1) del BLOQUE 2 (Anexo Normativo y Jurisprudencial) de este Manual de Convivencia



TABLA DE CONTENIDO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS	1
NOTA JURÍDICA.....	2
BLOQUE 1: CONSENSUADO, OPERATIVO Y PEDAGÓGICO.....	7
CAPÍTULO I: IDENTIFICACIÓN, IDENTIDAD, HORIZONTE INSTITUCIONAL Y PERFILES DE LOS ACTORES	7
1.1 Identificación institucional	7
1.2 Reseña histórica	8
1.3 Símbolos e himno institucional	13
1.4 Horizonte e identidad institucional	14
1.5 Perfiles de los actores de la comunidad educativa	18
CAPITULO II. GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	21
2.1 Organigrama estructural de la institución	21
2.2 Estructura del Gobierno Escolar	22
2.3 Estamentos e instancias de participación y control	23
CAPÍTULO III: DE LOS ESTUDIANTES (VIDA ESCOLAR, DERECHOS Y DEBERES)	26
3.1. Proceso de inscripción, asignación de cupo y matrícula; traslados y reingresos	26
3.2 Reglas de higiene, presentación personal y uniforme institucional.	30
3.3 Jornadas escolares, horarios, retardos y manejo de inasistencia	37
3.4 Derechos y sistema de estímulos de los estudiantes	41
3.5. Deberes y compromisos del estudiante Lenista.....	44
3.6 Regulaciones especiales institucionales	48
CAPÍTULO IV: GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, DEBIDO PROCESO Y RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL	53
4.1 Componentes estructurales de la Ruta de Atención Integral (Ley 1620 de 2013)	53
4.2 Clasificación de situaciones, faltas disciplinarias y garantías del debido proceso	57



4.3 Protocolos específicos para el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo (Lineamientos MEN)	81
CAPÍTULO V: DE LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	104
5.1 Clasificación y perfil del personal docente	104
5.2 Derechos de los docentes Lenistas	104
5.3 Deberes y obligaciones de los docentes	105
5.4 Prohibiciones explícitas a los docentes	106
5.5 Funciones específicas del director(a) de grupo	108
5.6 Funciones de los directivos docentes y equipo de apoyo especializado	109
5.7 Del personal administrativo y de servicios generales	113
CAPÍTULO VI: DE LOS PADRES, MADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES Y ALIANZA FAMILIA-ESCUELA	115
6.1 Derechos de los padres, madres de familia y acudientes	116
6.2 Deberes y obligaciones de los padres, madres de familia y acudientes	116
6.3 Marco de la Alianza Familia-Escuela (Decreto 0459 de 2024)	118
6.4 Programa Institucional de Escuela de Padres y Madres de Familia	119
6.5 Responsabilidad civil extracontractual e indemnizatoria de los padres	120
6.6 Horario de atención a padres de familia	120
6.7 Regulaciones de salida, permisos, retardos en recogida y procedimiento PQRS	121
CAPÍTULO VII: SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES (SIEE)	122
7.1 Concepto, características y objetivos de la evaluación	122
7.2 Medios e instrumentos evaluativos	123
7.3 Criterios de evaluación y ponderaciones porcentuales de áreas	123
7.4 Escala de valoración institucional y equivalencia nacional	125
7.5 Criterios de promoción escolar y causales de no promoción	127
7.6 Promoción anticipada de grado	127
7.7 Requisitos para la graduación y proclamación de bachilleres	128
7.8 Garantías del debido proceso evaluativo y segundo evaluador	129



7.9 Estrategias de apoyo: refuerzos escolares y nivelaciones periódicas	129
7.10 Educación inclusiva, ajustes razonables (PIAR/DUA) y capacidades excepcionales	130
7.11 Criterios de Flexibilización Curricular, Gradualidad y Evaluación Formativa Socioemocional (Leyes 2382/24 y 1290/09).....	130
CAPÍTULO VIII: SERVICIOS INSTITUCIONALES Y NORMAS DE USO DE ESPACIOS	133
8.1 Servicio de orientación escolar.	133
8.2 Servicios de biblioteca escolar y material bibliográfico	133
8.3 Salas de tecnología, informática y medios audiovisuales.	134
8.4 Laboratorios de ciencias naturales (física, química, biología)	134
8.5 Tienda escolar y comedor escolar (Programa de Alimentación Escolar - PAE)	135
8.6 Medios de comunicación institucional y canales digitales	135
8.7 Normas generales de comportamiento en aulas, sanitarios y espacios comunes	136
8.8 Regulaciones de seguridad en salidas pedagógicas, actividades extracurriculares y eventos cívicos.....	136
8.9 Uso de salones, sillas e instalaciones en general y responsabilidad patrimonial sobre bienes personales y reposición de daños	137
BLOQUE 2 - NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE RESPALDO INSTITUCIONAL	140
SECCIÓN A: FUNDAMENTACIÓN DOGMÁTICA Y MARCO LEGISLATIVO	140
A.0 FUNDAMENTOS LEGALES.....	140
A.1. EXORDIO CONSTITUCIONAL Y DECLARACIÓN DE AUTONOMÍA ESCOLAR:	181
A.2 DECONSTRUCCIÓN Y DELIMITACIÓN HERMENÉUTICA DE LAS SENTENCIAS T-565/13 Y T-478/15	198
A.3 DOCTRINA DE PROTECCIÓN AL NASCITURUS Y PONDERACIÓN DE DERECHOS (VIDA VS. PRESENCIALIDAD).....	229
A.4. Estatutos y regímenes disciplinarios de los estamentos institucionales (docentes, padres y administrativos)	232
A.5. Compilación marco Constitucional Colombiano (Carta Política de 1991)	272



A.6 Compilación marco Legal Nacional (Leyes de la República)	273
A.7 Compilación marco reglamentario ejecutivo y decretos especiales	275
A.8 Principios rectores del derecho sancionador escolar	276
SECCIÓN B: COMPENDIO JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINA CONSTITUCIONAL VINCULANTE	277
B.1 Debido proceso y conducto regular:	280
B.2 Protocolo estructural y vinculante del debido proceso y conducto regular escolar:	289
B.3. Jurisprudencia vinculante	301
B.4 DIRECTIVA INSTITUCIONAL, DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA, A LA VIDA, LA MATERNIDAD Y EL NASCITURUS. CONSIDERANDOS DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL:	311
B.5. Doctrina sobre el libre desarrollo de la personalidad, autonomía escolar y sus límites	312
B.6 doctrina sobre responsabilidad parental, intangibilidad sexual e indemnización por acoso escolar	313
SECCIÓN C: ESTRUCTURA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, FORMATOS OFICIALES Y MINUTAS DE RESPALDO	313
C.1 Acto administrativo de adopción oficial: Resolución Rectoral N° xx de 2026	313
C.2 MODELOS DE ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA, COMPENDIO DE FORMATOS INSTITUCIONALES	316
C.4 Declaratoria Pública de Aceptación y Cláusula de Firma de Matrícula	329
C.5 Nota de vigencia y actualización reglamentaria	329
C.6 Nota de derechos de autor y propiedad intelectual	329

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180 Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022 MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.		Código: MC-GD-003
			Versión: 6
			Fecha: OCTUBRE 2026
			Página 7 de 329

BLOQUE 1: CONSENSUADO, OPERATIVO Y PEDAGÓGICO

CAPÍTULO I: IDENTIFICACIÓN, IDENTIDAD, HORIZONTE INSTITUCIONAL Y PERFILES DE LOS ACTORES

1.1 Identificación institucional

Nombre oficial	Institución Educativa Antonio Lenis
	NIT: 892200156-5
NIT / códigos DANE	Sede Principal (Majagual): 170001000180
	Sede Carrenales: 170001000210
Rector (representante legal)	Sede Mercedes Ábrego: 170001000341 Ubaldo José Buelvas Solórzano (C.C. 92.026.543 De Sincé, Escalafón 14)
Correos electrónicos	Ubaldo.buelvas43@sincelejoaprende.edu.co ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co
Sitio web oficial	www.antoniolenis.edu.co
Resolución de aprobación	No. 1085 del 25 de mayo de 2022 (secretaría de educación municipal de Sincelejo)
Aprobación y PEI	Resolución de Aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022 Principal (Secundaria/Media): Carrera 16B N° 28-36, Barrio Majagual
Ubicación de Sedes	• Carrenales (Primaria): Calle 30 N° 13-105, Barrio Nuevo México
	• Mercedes Ábrego (Primaria): Carrera 27 N° 22-79, Barrio Palermo (Traslado Temporal) Oficial, Urbano, Mixto, Calendario A.
Carácter y Jornadas	Inicial – básica y media - Sabatina
Población Escolar	2.790 estudiantes regulados en 3 sedes y 118 docentes vinculados.

1.1.1 Marco legal y sustento normativo del PEI

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) y la prestación del servicio público educativo en la Institución Educativa Antonio Lenis se fundamentan en los principios de la Constitución Política

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antoniolenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 8 de 329

de Colombia (Arts. 1, 2, 5, 7, 27, 67, 68, 311 y 366), la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), el Sistema Nacional de Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013) y la legislación especial vigente (Leyes de Salud Mental 2383/24, 2491/25 y 2503/25, Código Dorado Res. 0347/26, Ley 2359/24 de Vapeadores, Ley 2564/26 de Ciberseguridad y Directiva 01/26 del MEN).

Nota de remisión taxativa al bloque 2: Los fundamentos y conceptos legales que sustentan la autonomía escolar, la naturaleza contractual de la matrícula y la compilación detallada del articulado constitucional y legislativo se encuentran taxativos, detallados, codificados y desarrollados de manera exhaustiva en la SECCIÓN A (Numeral A.1.0 y A.2) del BLOQUE 2 de este Manual de Convivencia.

La Institución Educativa Antonio Lenis mantiene una misión incluyente que forma educandos integrales competentemente en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica. Su filosofía axiológica se cimenta en la tríada de Integridad, Valor y Responsabilidad, promoviendo el acato estricto a las leyes de la República y la convivencia pacífica.

Se ratifica la Veeduría de Diversidad e Inclusión (VDI) dentro del Consejo de Estudiantes como vocería especializada elegida democráticamente para garantizar el liderazgo de estudiantes con identidades diversas y canalizar iniciativas ante el Comité Escolar de Convivencia.

1.2 Reseña histórica

“Desde 1963 defendiendo la educación pública”

CREACIÓN: Debido a una necesidad regional en materia educativa, nace El Colegio Antonio Lenis el 20 de febrero de 1963, producto del crecimiento de la población en edad escolar y a la gran carencia de centros educativos en el municipio de Sincelejo (Hoy capital del departamento de Sucre) que para la década del 60 era un territorio alejado de la ciudad de Cartagena, capital del departamento de Bolívar, al cual pertenecía, en esa época, geográfica y políticamente. sin sospechar que se convertiría en una de las instituciones educativas más emblemática, controversial e influyente en la región.

El colegio emerge de manera espontánea, con la clara misión de ampliar la oferta académica, convirtiéndose con el tiempo en una de las instituciones educativas más emblemática, controversial e influyente de la región, por su circulación de ideas, expresiones culturales y acciones para defender la educación pública, siempre en la búsqueda del cambio estructural que demanda el país.

Fueron sus impulsores entre otros, Rafael Vergara Támara, Nicanor Manotas López (hijos ilustres de Sincelejo, que ocuparon posiciones destacadas en el ámbito nacional) y Martín Alonso Pinzón, Gobernador, secretario de Obras Públicas y secretario de Educación respectivamente del Departamento de Bolívar.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 9 de 329

El Congreso de Gobierno en su sesión celebrada el día 14 de febrero de 1.963 aprobó la proposición número 3 presentada por el secretario de Obras Públicas doctor Nicanor Manotas López, que a la letra dice:

“Destínese el edificio que el Gobierno Departamental compró al señor Jesús Torres Delgado, para establecer un Colegio de Segunda Enseñanza que se llamará Escuela De Bachillerato “Antonio María Lenis”. Por conducto de la secretaria de Educación Pública, se dará cumplimiento a esta proposición dictando el Decreto respectivo.

Fue dictado entonces el Decreto número 0178 del 20 de febrero de 1.963 creado al Colegio Departamental de Bachillerato “Antonio Lenis”, que actualmente se denomina Institución Educativa Antonio Lenis.

RAZÓN DEL NOMBRE: Le fue dado el nombre de “Antonio Lenis” en honor a un maestro Payanés que se distinguió por sus dotes intelectuales y morales, como buen pedagogo dedicado al cultivo y formación de la juventud sincelejana; precisamente fue maestro de Rafael Vergara Támara, y por iniciativa suya da éste nombre a nuestro prestigiosa Institución.

PROFESORES: En el mismo decreto de creación del colegio, fueron nombrados los profesores de tiempo completo y cátedra externa, Primitivo Medina Licon, (quien después de desempeñarse como profesor, ocupó la Rectoría hasta el 20 de enero de 1.986) y Pedro Ortega González, quien se mantuvo como profesor de la Institución hasta su retiro, goce de su jubilación.

Para completar la nómina fueron nombrados los siguientes catedráticos: Emiro Díaz Vergara, Guido Buelvas Arrieta, Manuel Lozano Ortiz y Efraín Acosta; fue encargado para la organización y todo lo relativo a funcionamiento del plantel, el Inspector Departamental Santiago Caballero Paternina ((Q.E.P.D)).

PERSONAL ADMINISTRATIVO: La primera secretaria que tuvo el plantel fue María Ramona Herrera De Alviz, (Q.E.P.D.) esposa de quien también fuera docente de la Institución, Marino Alviz. Para completar la nómina de empleados se nombraron las siguientes personas:

Lisandro Pastor, (Q.E.P.D.) portero, Marcos Flórez, mensajero, Sara Salón Oviedo (Q.E.P.D) Aseadora, Israel Guzmán, Celador, (Q.E.P.D).

INICIACIÓN DE LABORES: Las labores académicas se iniciaron el día 6 de marzo de 1.963, con 60 alumnos divididos en dos (2) grupos: primero bachillerato (1º “A” y 1º “B”). El colegio perteneció al departamento de Bolívar hasta febrero de 1.967: al darse la creación del Departamento de Sucre (Ley 47 del 18 de agosto 1.966), por consiguiente, la institución, sus profesores y empleados fueron incorporados al nuevo departamento, mediante decreto 002 del 3 de marzo de 1.967.

RECTORES:

EL “ANTONIO LENIS”, hasta esta vigencia, ha tenido diez (12) rectores:

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



1. Santiago Caballero Paternina (Fallecido)
2. Antonio Córdoba Reyes (Fallecido).
3. José Elías Cury Lambraño, (Fallecido)
4. Alfredo Rua Bolaños.
5. Carlos Prada Bourdet
6. Arturo Seba Rodríguez. (Fallecido)
7. Ismael Santis Flórez.
8. Rafael Mercado González.
9. Primitivo Medina Liconá.
10. Fernando González Bilbao.
11. Hugo Paternina Ruíz
12. Ubaldo Buelvas Solórzano (Actual rector)

PRIMERA PROMOCIÓN DE BACHILLERES 1.968

1. Servio Tulio Ríos Sierra
2. Nel Darío Lara Romero, (Q.E.P.D.)
3. Álvaro del Valle
4. Luciano Ruiz
5. Isaac Hernández
6. Santiago Ruiz
7. Luis Meza, (Q.E.P.D.)
8. Norma Collantes.
9. Mariano Salgado
10. Manuel Revollo
11. Aurelio Monterroza
12. Jaime Díaz
13. Gregorio González
14. Edgardo Támara
15. Germán Montes
16. Ciro Peñate
17. Abel Ríos
18. Álvaro Peña

PRIMEROS PROFESORES

1. Alfredo Rua Bolaños
2. Germán Pérez
3. Carlos Granadillo
4. Jairo Calderón
5. Porfirio Zapata
6. Victoriano González
7. Pedro Ortega González



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 11 de 329

8. Rafael Vides de la Hoz
9. Alberto Alviz
10. Primitivo Medina Licona
11. Rafael Brito, (Q.E.P.D.)
12. Luis Hernández Acuña

El desarrollo de las actividades formativas de la institución educativa Antonio Lenis, es paralela con el surgimiento de hechos y acciones que marcan el quehacer político, social y económico del país. En el ámbito educativo, cabe señalar que en la vida académica de la institución educativa Antonio Lenis pueden diferenciarse dos importantes etapas las cuales determinan y caracterizan el presente Proyecto Educativo.

La primera se enmarca a inicios de la década de los 70; esta etapa se distinguió por un fuerte predominio de la lucha política sobre lo académico-pedagógico; la consigna “POR LA VINCULACIÓN DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL A LAS LUCHAS POPULARES” se convirtió en el eje central de la actividad Lenista. La lucha por la educación pública, ya por el nombramiento de docentes, construcción de aulas para cubrir la demanda de cupos, dotación de laboratorios, mejoramiento de instalaciones, material didáctico e implementos deportivos provocaban movilizaciones estudiantiles, tomas de parques y pedreas callejeras, bloqueos. Fue una etapa en la que se vivieron los enfrentamientos callejeros contra la fuerza pública así mismo el florecimiento del arte popular expresado a través de la semana cultural considerada como el máximo de la comunidad educativa de esta Institución. Era un acontecimiento esperado anualmente, de otras ciudades de la costa llegaban visitantes que permanecían siete (7) días compartiendo de los debates, de las obras de teatro, conferencias, poetas, declamadores, danzas, cantantes y oradores. Por el Lenis pasaron artistas y músicos populares como el gran Alejo Durán, Máximo Jiménez, Pablus Gallinazus, y otros conjuntos de acordeón locales.

El apoyo y promoción de invasiones urbanas en solidaridad con los destechados, fue otro campo de acción, se tuvo presencia en la invasión del barrio Bogotá en el sur de la ciudad, Pablo VI en el occidente y la organizada en el año 73 desde el Circulo de Estudios Lenista, CEL, del barrio Camilo Torres Restrepo al oeste de la ciudad. Al interior del Lenis, surgieron grupos de teatro y artistas propios. Con los recursos artísticos propios se llevaron actos culturales a las veredas, calles y barrios de Sincelejo a través del grupo de teatro “El Socavón”, el cual se paseó por diferentes partes del país, ganando premios y reconocimientos.

La segunda etapa podemos ubicarla desde la segunda mitad de la década de los 80 hasta hoy. Este período inicia con la pérdida del control, por parte de las organizaciones políticas del movimiento estudiantil y sin muestras evidentes de un renacer en lo pedagógico; los primeros años de esta etapa constituyeron lo que bien podríamos llamar un período de transición hacia el Lenis del siglo XXI en el que entrada la década de los 90 presenta grandes y acelerados cambios entre los cuales pueden resaltarse:



- ✓ Reconocimiento de la necesidad de elaborar un Planeamiento Institucional oportuno y participativo.
- ✓ Se redacta la filosofía del colegio y el reglamento estudiantil.
- ✓ Se establecen objetivos y políticas Institucionales.
- ✓ Los procesos organizativos y administrativos del Plantel muestran avances notorios.
- ✓ Se introduce, de manera gradual, iniciando en 1991 con los SEXTOS (6º) GRADOS, la reforma curricular implementado hasta entonces por el Gobierno Nacional solo en el nivel de Básica Primaria.

El último de los hechos anteriormente señalado, constituyó un factor altamente determinante para la construcción del actual Proyecto Educativo Institucional por cuanto el paso de la evaluación cuantitativa a la evaluación cualitativa, representó cuatro (4) años de discusiones permanentes a nivel del cuerpo docente, de modo que para el momento en que fue emitida la Ley 115 y su Decreto reglamentario, en 1860, había sido acumulada una considerable experiencia que facilitó la interpretación de la misma y la adopción de formas organizativas con docentes a posibilitar la realización del trabajo.

Cabe destacar que en:

- ✓ 1986, se establece la Asamblea General de Estamentos conformado por todo el profesorado y representaciones significativas de la Asociación de Padres de Familia, del Personal Administrativo y Estudiantes. Esta Asamblea tiene carácter consultivo de fundamental importancia.
- ✓ En la jornada nocturna se abre la Media Vocacional, con la autorización de funcionamiento de DECIMO (10º) GRADO.
- ✓ 1987. Gradúa la primera promoción de bachilleres de la Jornada Nocturna
- ✓ 1989. Inicia el bachillerato diversificado con las siguientes modalidades: académica, comercial, (secretariado y contabilidad), salud y nutrición y ciencias naturales.

Actualmente la Institución cuenta con 2790 estudiantes, 118 docentes, divididos en tres sedes

SEDE PRINCIPAL: Ubicada en la Plaza de Majagual: Carrera 16B No 28-36, cuenta con tres jornadas: matinal, vespertina y sabatina, con niveles de educación Básica secundaria y media.

SEDE HIJOS DE TRABAJADORES DE CARRETERAS NACIONALES (CARRENALES): Ubicada en el Barrio Nuevo Méjico, Carrera 14 No 29 D-16, cuenta con dos jornadas: matinal y vespertina, con niveles de transición y educación básica primaria.

SEDE MERCEDES ÁBREGO: Ubicada en el Barrio Mochila, Calle 22 No 14-40 cuenta con una jornada: matinal con niveles de transición y educación básica primaria. Esta sede por situación de infraestructura tuvo que trasladarse temporalmente al barrio Palermo donde se encuentra en la actualidad.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 13 de 329

Hoy la Institución Educativa se posiciona en lo académico como una de las mejores a nivel municipal, departamental y nacional, resaltando el papel que ha jugado como ente educativo durante más de 60 años generando transformaciones en la sociedad local y regional desde la educación, como mediadora de los procesos sociales y que al internalizarla cambia a las personas que recrean, reconstruyen transforman contextos en el cual les toca interactuar. El sueño por una verdadera democracia y una sociedad más justa e igualitaria, continúa.

1.3 Símbolos e himno institucional

La Institución Educativa Antonio Lenis se encuentra representada por los siguientes símbolos institucionales que dan cuenta de nuestro direccionamiento estratégico y horizonte institucional, enmarcados dentro del componente teleológico del PEI en su gestión directiva.

1.3.1 El himno Lenista.

Autoría del maestro Marco Saúl Herrera Aguas (Q.E.P.D.), exalta la vocación formadora de juventudes, la libertad, la lucha por la educación popular y la lealtad a los principios democráticos. La bandera y el escudo representan la luz de la ciencia, la superación de la ignorancia y el compromiso cívico de la comunidad escolar.

1.3.2 El escudo y la bandera institucional

Colores oficiales: Rojo (simboliza la pasión por el conocimiento, la fuerza democratizadora y el espíritu luchador del pueblo) y Verde (simboliza la esperanza en las juventudes, la vida y el desarrollo armónico).

- Divisa Superior: Lleva inscrito el lema unificador 'UNIDOS VENCEREMOS', como blasón de solidaridad y trabajo colaborativo comunitario.
- Símbolos Internos del Escudo: Integrado por el libro abierto y la pluma (emblema de la ciencia, la lectura crítica y la investigación), junto con la antorcha encendida guiada por la mano formadora (luz de la enseñanza que derrota la ignorancia) y las iniciales estilizadas 'AL' de la institución.



BANDERA



HIMNO

Colegio Lenis centro formador
de juventudes con tesón
tus experiencias en la educación
la recibimos con honor.

Llevas el nombre de un gran educador
que a Sincelejo su talento dio
Antonio Lenis maestro de gran valor
con su experiencia la niñez guio.

Eres la voz de un pueblo luchador
que con esfuerzo has logrado encauzar
y la ignorancia has derrotado,
guardas la ciencia en tus
claustros queridos
pues la enseñanza ha sido tu misión.

Compañero Lenista, adelante,
avancemos con fe y lealtad
demostramos que somos capaces,
de nuestras metas conquistar.

Victorioso será nuestro grito,
como emblema de libertad
debemos todos cantar este coro
la educación sea popular.

Autor:
Marco Saúl Herrera Aguas (Q.E.P.D)

1.4 Horizonte e identidad institucional

Lema: *"DEMOCRACIA, GESTIÓN, TRABAJO Y HUMANISMO"*

Misión: La misión de la Institución Educativa "Antonio Lenis" es la formación integral del educando, fundamentada en el compromiso con la educación inclusiva y la atención a la diversidad como principios rectores. Este quehacer formativo se manifiesta a través de un alto y equilibrado desarrollo de sus competencias cognitivas, socioemocionales y praxiológicas, orientado al mejoramiento de la calidad de vida de su núcleo familiar y su entorno.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 15 de 329

Visión: Para el año 2036, la Institución Educativa “Antonio Lenis” se posicionará a nivel municipal, departamental y nacional como una institución líder en la formación de estudiantes íntegros y competitivos. Mediante un modelo de educación inclusiva que garantice el acceso, la permanencia y oportunidades educativas para todos los estudiantes, desarrollando competencias cognitivas, socioemocionales y praxiológicas desde preescolar hasta undécimo grado, promoviendo la empatía, la resiliencia, la autorregulación y la responsabilidad.

Política de calidad: La Institución Educativa Antonio Lenis busca, a través de sus procesos de gestión, lograr altos niveles de competitividad, siguiendo los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad. Ofrece una educación integral mediante una pedagogía que es vivencial, participativa y transformadora. Esta metodología se basa en la experiencia como un elemento fundamental para la construcción tanto de la familia como de la sociedad. Además, fomenta el desarrollo de competencias socioemocionales tales como la empatía, resiliencia, autorregulación, colaboración y responsabilidad, lo cual permite a los estudiantes gestionar sus emociones, relaciones y aprendizajes de manera integrada.

Objetivos de calidad:

- Mejorar continuamente los procesos establecidos en la institución.
- Verificar el cumplimiento de las competencias requeridas por el personal de la Institución.
- Velar por el cumplimiento de las directrices institucionales y los planes de mejoramiento.
- Formar a nuestros estudiantes ofreciendo un servicio educativo de calidad.
- Satisfacer las necesidades de la comunidad educativa.
- Propender por el sostenimiento de la institución educativa.

Filosofía institucional

La filosofía de La Institución Educativa Antonio Lenis se enmarca en la política de la Educación Colombiana, artículo 67 de la Constitución, y con el artículo Primero y Quinto de la ley 115 de 1.994 y en la definición de Educación contenida en el mismo y particularmente con los fines 9,11 y 13 de la educación en Colombia.

Es de anotar, que la educación es un proceso formativo de construcción política, social y económica permanente, de crecimiento personal y cultural, que se fundamenta en la concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. La comunidad educativa de la Institución Educativa Antonio Lenis de la ciudad de Sincelejo ofrece en sus niveles de Transición, Básica y Media la formación de un ser humano integral, apoyado en la Constitución Política, fines y principios de la educación colombiana, teniendo en cuenta a su vez los elementos formadores de su cultura, el desarrollo histórico y científico, su proyección en la calidad de vida para atender las difíciles condiciones socio económicas y culturales del contexto social.

Desde la perspectiva pedagógica la labor se orienta a contribuir en la formación de un ciudadano capaz de gestionar sus derechos frente a un estado garante de los mismos; reconocedor de la práctica del trabajo, socialmente organizado, con el fundamento para

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas y alcanzar los niveles de desarrollo deseados tanto individual como colectivamente; productivo en lo económico, respetuoso y defensor de los derechos humanos con elevado sentido de la responsabilidad social, fraternal comprensivo y tolerante en sus relaciones con los demás, amante y orgulloso de su región y su cultura, consiente del deber de participar responsablemente en las decisiones que afectaran y transformaran su contexto, conocedor del valor de la naturaleza y por tanto protector del medio ambiente.

1.4.1 Principios Institucionales

Responsabilidad: el ser humano es capaz de asumir y cumplir con lo que se ha comprometido. es capaz de aceptar la responsabilidad por las decisiones que toma libremente como ser autónomo y crítico.

Respeto: todo ser humano está dotado de una dignidad esencial, la cual debe ser reconocida

Solidaridad: el bien común es superior al bien particular y los miembros de la comunidad liceísta tienen una deuda social con quienes no poseen las mismas oportunidades.

Democracia. Entendida como la participación de la comunidad educativa, en la toma de decisiones de interés institucional, esta se hace a través de los representantes de cada estamento, previa consulta a las bases respectivas.

Inclusión: Disponibilidad de la institución para brindarle a todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, la oportunidad de acceder al servicio educativo y el derecho de gozar de todos los recursos con los que con la misma cuenta.

Autonomía: Potestad de la Institución para decidir sobre sus propios intereses enmarcadas en el estado de derecho que rige al país.

Justicia: Toda situación debe dirimirse teniendo en cuenta la igualdad y equidad, de manera clara, y ajustada a las normas vigentes.

Libertad: Capacidad de decidirse y auto determinarse dentro de la normatividad legal.

Pluralismo: Respeto por las ideas del otro, sin distingo de clase, etnia, sexo, filiación política, creencia religiosa, etc.

Identidad: Grado de compromiso que asumen con la filosofía, objetivos y propósitos institucionales.

Investigación. Actitud asociada a la manera de abordar y gestionar el conocimiento para aplicarlo en la resolución de problemas y generación de nuevos paradigmas que mejoren la calidad de vida de los individuos.

Racionalidad Comunicativa. Entendida como el ejercicio constante del diálogo respetuoso, franco y tolerante entre los diferentes actores, de manera que éste se constituya en



herramienta eficaz de interacción en todo proceso y toma de decisiones en pro de una convivencia pacífica.

Interculturalidad. Respeto por las creencias y costumbres de todas las culturas que tienen presencia en la institución.

Valores institucionales:

La I.E. Antonio Lenis, basara su actividad pedagógica enfocados en dos (2) tipos de valores: Institucionales y personales.

1.4.2 Valores institucionales

Caracterizan la gestión de la organización escolar como establecimiento público y de sus organismos de dirección y administración; son estos:

LIDERAZGO: Se entiende como la capacidad institucional para motivar a la comunidad educativa con la construcción de una identidad y una visión común en todas sus sedes.

GESTIÓN: Práctica institucional a través de la cual integra la planeación estratégica en un conjunto de procesos continuos de decisiones que modela el desempeño de la organización escolar, teniendo en cuenta las oportunidades y las amenazas que encuentra en su propio contexto, además de las fortalezas y debilidades de la organización misma.

TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad para lograr la misión, visión y metas institucionales a partir del aporte y colaboración de grupos de trabajo, teniendo en cuenta la armonía y las buenas relaciones entre los miembros de dichos grupos.

TRANSPARENCIA: Se refiere a que la institución comunica con claridad y precisión, sin ocultar nada o presentarlo con dobles sentidos, las situaciones que en un momento determinado estén ocurriendo y obrar consecuentemente con sus principios.

CONVIVENCIA: Alude a la unidad en medio de la diversidad; es la consideración por el otro como ser humano, teniendo como ejes el respeto por la diferencia, la participación y la responsabilidad democrática, orientadas a la toma de decisiones sin detrimento de los derechos fundamentales de los demás, la Constitución y demás normas vigentes.

SERVICIO: En virtud de este principio, la Institución Educativa Antonio Lenis, está al servicio de la comunidad educativa, sin más interés que el de atender de manera eficaz y eficiente las demandas de todos sus usuarios en el ámbito de sus competencias.

VALORES PERSONALES: Propios de cada una de las personas que conforman la Comunidad Educativa de la Institución; son estos:

AMOR: Considerado fundamental por ser la fuerza espiritual que guía hacia la valoración personal y la de los demás, en busca del bienestar colectivo.



RESPETO: Es la aceptación de la individualidad y diversidad existente en el ser humano que permite entender que cada cual es un ser diferente, único, poseedor de derechos y valores. El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los miembros de una sociedad.

RESPONSABILIDAD: Es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás.

TOLERANCIA: Es la actitud abierta frente a la decisión. Tiene que ver con el reconocimiento de otras visiones del mundo en los demás, entiéndalas como opciones para enriquecer los procesos de interacción humana.

SOLIDARIDAD: Identificación con la necesidad ajena. Unión y cooperación con el semejante, procurando participar en iniciativas que ofrezcan alternativas de solución a su problema.

HONESTIDAD: Es la congruencia entre el pensamiento, la palabra y la práctica.

COMPAÑERISMO: Cooperación que incrementa el entusiasmo por cumplir las tareas trazadas por el grupo, se basa en el respeto y la responsabilidad.

AMISTAD: Afecto personal, puro y desinteresado, ordinariamente recíproco que nace y se fortalece con el buen trato.

PERSEVERANCIA: Es el aliento o la fuerza interior que nos permite llevar a buen término las cosas que emprendemos, superando las dificultades que se presenten.

LABORIOSIDAD: Acepta el trabajo como condición propia de la naturaleza humana, lo asume con alegría, como medio de realización personal.

1.4.3 Horizonte ético del cuidado y las cuatro dimensiones de la relación

La Institución Educativa Antonio Lenis asume el cuidado como un principio pedagógico y humano transversal que cimienta todo proceso de aprendizaje (estrategia 'Volver a Encontrarnos'). Se desarrolla a través de cuatro dimensiones indisolubles: (1) Yo conmigo (autocuidado, regulación emocional y autoestima); (2) Yo con los otros (empatía, comunicación no violenta y relaciones de reciprocidad); (3) Yo con la sociedad (responsabilidad ciudadana y solidaridad); y (4) Yo con el mundo (cuidado de la naturaleza y del entorno escolar).

1.5 Perfiles de los actores de la comunidad educativa

Los perfiles de los actores representan la concreción humana del horizonte, principios y valores de la Institución Educativa Antonio Lenis. Definen las características y compromisos esperados en cada uno de los integrantes de la comunidad escolar:



1.5.1 Perfil del estudiante Lenista

El educando Lenista en su proceso de formación se caracteriza por desarrollar de manera equilibrada valores sociales como: identidad propia, buen ciudadano, disciplinado, ético, comunicativo, participativo, solidario, productivo, ambientalista y analítico. Asimismo, se define por las siguientes cualidades esenciales:

- Comprometido con la identidad institucional, demostrando respeto, disciplina, dignidad y amistad fraterna.
- Líder dinamizador de su comunidad y grupo social, buscando la cooperación, concertación y desarrollo de iniciativas.
- Autónomo en lo intelectual y moral, capaz de administrar su aprendizaje con responsabilidad y asumir las consecuencias de sus actos.
- Introspectivo e íntegro, empleando su autoconocimiento en beneficio de la transformación de su entorno social.
- Comunitario, capaz de amar, compartir y construir democracia y ciudadanía con sus pares.
- Buscador constante de la verdad, la auto superación y el crecimiento integral.
- Creativo, innovador, investigativo y transformador de su realidad.
- Único e irrepetible, alejado de la imitación irracional, modas vacías e inmaduras, y coherente con su edad y saberes.

1.5.2 Perfil del personero o personera estudiantil

El Personero o Personera Estudiantil debe ser un(a) líder con gran calidad humana, comprometido(a) activamente con la defensa de los derechos y deberes de los estudiantes, y con el mejoramiento continuo de la convivencia y la calidad de vida de toda la comunidad educativa.

1.5.3 Perfil del docente Lenista

El docente de la Institución Educativa Antonio Lenis se distingue por las siguientes características profesionales y humanas:

- Conocedor del modelo pedagógico institucional, teorías de aprendizaje y enfoques pertinentes.
- Especializado en la disciplina académica a su cargo y comprometido con la calidad educativa.
- Amable en su trato comunicativo, pero firme y coherente en sus convicciones y criterios pedagógicos.



- Activo e innovador en la construcción y ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
- Líder que educa con el buen ejemplo, dando testimonio de autogestión, laboriosidad y creatividad.
- Poseedor de un alto sentido de pertenencia, amante y facilitador de la paz y la convivencia pacífica.
- Generador del desarrollo cognitivo, pensamiento crítico y actitudes de modelo en sus estudiantes.

1.5.4 Perfil del padre de familia, madre y/o acudiente Lenista

El padre, madre de familia y/o acudiente de la Institución Educativa Antonio Lenis se reconoce como el primer e insustituible educador de sus hijos, constituyendo el soporte ético y afectivo del proceso formativo. El acudiente Lenista se distingue por:

- Ser el primer educador y garante: Ser el primer responsable de la formación en valores morales, cívicos y espirituales de sus hijos, brindando un entorno familiar protector y libre de violencias.
- Conocedor del Proyecto Educativo: Conocer, respaldar y facilitar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del Manual de Convivencia como carta de navegación acordada.
- Proveedor Oportuno: Proveer de manera oportuna los uniformes reglamentarios, útiles escolares, Seguro Estudiantil obligatorio y elementos necesarios para el normal desempeño académico.
- Participante Activo en la Escuela de Padres: Asistir con puntualidad y compromiso a los talleres del Programa de Escuela de Padres (Ley 2025 de 2020) y a las citaciones institucionales.
- Lealtad y Sentido de Pertenencia: Mantener una actitud de diálogo respetuoso, lealtad y corresponsabilidad con las directivas y docentes, defendiendo el buen nombre del plantel.

1.5.5 Perfil del egresado Lenista

El egresado de la Institución Educativa Antonio Lenis es un ciudadano formado de manera integral que se distingue por:

- Respetuoso defensor de los derechos humanos y protector activo del medio ambiente.
- Poseedor de altas capacidades analíticas, críticas, reflexivas, comunicativas y laboriosas.
- Con un firme sentido de superación, progreso y liderazgo mediante el trabajo honesto.
- Amante y defensor de la cultura local, regional, nacional y universal.
- Líder en la participación ciudadana democrática y gestor de desarrollo familiar y comunitario.

CAPITULO II. GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

2.1 Organigrama estructural de la institución

La estructura orgánica y jerárquica de la Institución Educativa Antonio Lenis articula las instancias de dirección, orientación académica, apoyo especializado, participación democrática y ejecución operativa, asegurando el direccionamiento participativo del servicio educativo:

Nivel Jerárquico / Instancia	Órganos, Estamentos y responsables Institucionales
1. Nivel Superior de Dirección y Gobierno Escolar	• Consejo Directivo (Máxima instancia de dirección estratégica y administrativa) • Rectoría (Representación legal, dirección ejecutiva y administración) • Consejo Académico (Instancia superior de orientación pedagógica y curricular)
2. Órganos Consultivos y de Apoyo Especializado	• Comité Escolar de Convivencia (Líder de la Ruta de Atención Integral y mediación) • Comisiones de Evaluación y Promoción (Análisis y seguimiento del rendimiento por grado) • Orientación Escolar
3. Estamentos de Participación Democrática y Control Estudiantil	• Personero(a) Estudiantil (Promoción y defensa de derechos y deberes) • Contralor(a) Estudiantil y Comité de Control Social • Consejo de Estudiantes (Voceros de grupo de cada grado)
4. Estamentos de Participación Familiar y Comunidad	• Asamblea General y Consejo de Padres de Familia (Representación de acudientes) • Asociación de Padres de Familia (Entidad privada de apoyo a la gestión) • Asociación de Exalumnos y Representante del Sector Productivo
5. Nivel Operativo Académico y Convivencial	• Coordinación Académica (Sede Principal y Coordinadores de Sedes de Primaria) • Coordinación de Convivencia y formación (Gestión del clima escolar y disciplinario) • Jefes de Departamento / Área
6. Nivel Ejecutor y de Apoyo Logístico	• Docentes de Aula y directores de Grupo (Ejecución curricular y acompañamiento) • Personal Administrativo (Pagaduría, Secretaría, Biblioteca) • Personal de Servicios Generales y Seguridad (Mantenimiento y custodia)



2.2 Estructura del Gobierno Escolar

El Gobierno Escolar de la I.E. Antonio Lenis garantiza la participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa conforme a los artículos 142 a 145 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015. Está constituido por las siguientes instancias:

2.2.2 El Rector (representante legal y ejecutor)

El Rector es el representante legal de la institución y ejecutor de las decisiones del Gobierno Escolar. Entre sus funciones principales destacan:

- Dirigir la preparación, ejecución y evaluación continua del Proyecto Educativo Institucional (PEI) con la participación de la comunidad educativa.
- Presidir el Consejo Directivo, el Consejo Académico y el Comité Escolar de Convivencia.
- Administrar el talento humano asignado, distribuir la asignación académica, evaluar el desempeño docente y ejercer la potestad disciplinaria interna de acuerdo con el debido proceso.
- Administrar el Fondo de Servicios Educativos y rendir informes semestrales de gestión de cuentas ante el Consejo Directivo.

2.2.2 El Consejo Directivo (Instancia superior de dirección)

Es el órgano colegiado de máxima dirección estratégica, administrativa y participativa del establecimiento. Está integrado por:

1. El Rector, quien lo preside y convoca.
2. Dos (2) representantes de los docentes elegidos en asamblea de profesores.
3. Un (1) representante de los estudiantes que curse el grado 11º, elegido por el Consejo de Estudiantes.
4. Un (1) representante de los exalumnos designado por la junta directiva de su asociación o terna.
5. Un (1) representante del sector productivo local.

Parágrafo 1. Dado que la institución ofrece tres (3) jornadas, dos (2) diurnas de Primera infancia a undécimo (11º) grado y una (1) sabatina para adultos y sus sedes se encuentran físicamente distantes, lo que constituye un factor que amenaza la participación del estamento estudiantil, cada jornada elige un estudiante del grado undécimo como representante al Consejo Directivo los cuales tendrán voz, pero sólo uno tendrá además voto. Este estudiante será designado mediante concertación entre los tres (3) representantes elegidos por las respectivas jornadas.



Entre las funciones operativas están: Adoptar y actualizar el Manual de Convivencia, aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos, fijar los criterios para la asignación de cupos, resolver en última instancia interna los conflictos disciplinarios y reglamentar la política de estímulos y sanciones.

2.2.3 El Consejo Académico (Instancia superior pedagógica)

Es el órgano encargado de la constante orientación, revisión y mejoramiento del currículo y del plan de estudios. Está integrado por el Rector, los directivos docentes y un docente representante por cada departamento de área definida en el plan de estudios y un docente representante de cada una de las sedes de la institución.

Funciones Operativas: Organizar la ejecución del plan de estudios, orientar la evaluación del aprendizaje, supervisar el trabajo de las Comisiones de Evaluación y Promoción, y resolver las reclamaciones pedagógicas presentadas por los estudiantes en tercera instancia interna.

2.3 Estamentos e instancias de participación y control

Para garantizar la democracia participativa, el control social y el acompañamiento formativo, la institución organiza los siguientes estamentos:

2.3.1. Consejo de Estudiantes y Veeduría de Diversidad e Inclusión (VDI):

Máximo órgano colegiado estudiantil, integrado por un vocero electo de cada grado (con asamblea conjunta para los niveles de preescolar a 3º). Encargado de canalizar las iniciativas de los alumnos y elegir a su representante ante el Consejo Directivo

Se crea la **Veeduría de Diversidad e Inclusión (VDI)** como una vocería especializada elegida democráticamente dentro del Consejo de Estudiantes, encargada de promover el respeto al libre desarrollo de la personalidad, garantizar el liderazgo de estudiantes con identidades y orientaciones diversas, y canalizar iniciativas de inclusión ante el Comité Escolar de Convivencia.

Talleres de Liderazgo Democrático Pluralista: La Orientación Escolar impartirá de manera obligatoria durante los primeros sesenta (60) días del año lectivo un taller formativo sobre enfoque diferencial de género y derechos humanos, dirigido a candidatos e integrantes del Gobierno Escolar, garantizando la no discriminación electoral y el trato respetuoso.

2.3.2. Personero(a) estudiantil.

Estudiante del último grado que ofrezca la institución (11º en diurna o CLEI 5 en sabatina) elegido por voto secreto dentro de los primeros 30 días del calendario lectivo. Su función es



promover y defender el ejercicio de los derechos y deberes estudiantiles contemplados en la Constitución y el Manual de Convivencia.

La Institución Educativa Antonio Lenis, en cada una de las jornadas que ofrece la institución (Matinal, Vespertina y Sabatina) elegirá un (1) Personero Estudiantil quien deberá reunir los siguientes requisitos:

Requisitos para la inscripción del personero en nuestra institución:

1. Ser educando regular y legalmente matriculado.
2. Estar cursando el grado undécimo (11º) si su matrícula corresponde a la jornada matinal o vespertina o el quinto Clei (Grado 25º) si su matrícula corresponde a la jornada sabatina.
3. Tener como mínimo dos (2) años de antigüedad en la institución al momento de su postulación.
4. Tener cualidades de líder en la comunidad, como: ser dinámico, participativo, comprometido, responsable, respetuoso y sociable.
5. Observar en todo momento, dentro y fuera de la Institución, buena disciplina y conducta.
6. Tener excelente convivencia y sentido de pertenencia con la Institución.
7. No haber sido sancionado(a) disciplinariamente en el año inmediatamente anterior.
8. Evidenciar un buen rendimiento académico.

2.3.3. Contralor(a) Estudiantil.

Estudiante encargado de ejercer el control social y velar por la transparencia, la correcta ejecución de los recursos públicos y la protección de los bienes institucionales. Se apoya en el Comité Estudiantil de Control Social, conformado por un vocero de cada grado entre 6º y 11º

2.3.4 Comité escolar de convivencia.

Órgano encargado de liderar las acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento en el marco de la Ruta de Atención Integral (Ley 1620/2013). Integrado por el Rector, Coordinador de Convivencia, Personero estudiantil, Presidente del Consejo de Padres, un docente orientador y representantes de docentes y estudiantes.

2.3.4. Comisiones de Evaluación y Promoción

Conformadas por grado con hasta tres docentes, un padre de familia, el Rector o su delegado y el orientador escolar. Se reúnen al cierre de cada periodo para analizar los casos de rendimiento bajo o superior, prescribir planes de nivelación y definir la promoción al finalizar el año.



2.3.5. Consejo de Padres de Familia.

Órgano de participación de los acudientes (un vocero electo por grado) coordinado con la Rectoría para asegurar la continua colaboración familiar en el proceso pedagógico y apoyar el Plan de Mejoramiento Institucional

2.3.6. Asociación de Padres de Familia.

Entidad privada y sin ánimo de lucro destinada a promover el clima de convivencia, respaldar la ejecución del PEI y canalizar el apoyo a las familias.

2.3.7. Asociación de exalumnos y sector productivo.

Conformada por los exalumnos(as) egresados de nuestra Institución educativa, su Junta Directiva nombrará un representante al Consejo Directivo. El proceso de vinculación se realiza a través del Servicio de Orientación de Nuestra Institución. El sector productivo se convocará una asamblea de los representantes del sector productivo del sector de influencia de nuestra Institución educativa.



CAPÍTULO III: DE LOS ESTUDIANTES (VIDA ESCOLAR, DERECHOS Y DEBERES)

3.1. Proceso de inscripción, asignación de cupo y matrícula; traslados y reingresos

Para adquirir, la calidad de educando matriculado formalmente, en nuestra institución OFICIAL: I.E. ANTONIO LENIS, MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; es necesario haber sido oficialmente aceptado, previo cumplimiento de los requisitos y haber legalizado el acto de matrícula según la Constitución, la ley Civil Colombiana y la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y renovar el Acto de Matrícula, en las fechas establecidas por nuestra Institución educativa oficial.

La matrícula es un contrato civil contractual de prestación del servicio educativo celebrado entre el representante legal de la institución y los padres de familia o acudientes en beneficio del estudiante. Al firmar la matrícula, el estudiante y sus acudientes aceptan expresamente el contenido total del Manual de Convivencia y se obligan a cumplir sus normas (Art. 87 Ley 115 de 1994). La renovación es anual y requiere estar a paz y salvo.

3.1.1 Orientaciones claves del proceso

Educación inclusiva: En cumplimiento del Decreto 1421 de 2017, la Ley 2216 de 2022 y las Sentencias T-205 de 2019 y T-532 de 2020, la institución atiende progresivamente a estudiantes con barreras para el aprendizaje mediante la formulación del PIAR y la aplicación del DUA. Se aclara que la institución presta servicios pedagógicos y no centros médicos o terapéuticos, coordinando las necesidades de salud con las EPS de los educandos.

Proceso digital: Inscripción, admisión, matrícula y reingresos son totalmente virtuales a través de la plataforma web institucional (www.antoniolenis.edu.co), donde se cargan los documentos en PDF, y se firma de manera digital el Acta de Aceptación y Exención de Responsabilidad Parental para mayores de 14 años y el acta conexas a la matrícula., los cuales llegan al correo de los acudientes.

Protocolo pedagógico para población víctima del conflicto armado (Ley 1448 de 2011): Se garantiza la admisión prioritaria en cualquier época del año lectivo, otorgando un plazo flexible de hasta seis (6) meses para la entrega completa de la documentación escolar mediante la presentación del Registro Único de Víctimas (RUV) o declaración juramentada familiar. Para evitar que la interrupción de la escolaridad o la reubicación geográfica impida la promoción del educando, la Coordinación Académica y el director de grupo formularán un Plan Individual de Nivelación Curricular (PINC) y la Orientación Escolar brindará acompañamiento psicosocial de acogida (resiliencia, manejo de duelo y adaptación al entorno urbano).



3.1.2 Pérdida del carácter de educando por la matriz de 7 niveles de lesividad.

La condición de estudiante de la Institución Educativa Antonio Lenis, se pierde por cualquiera de las siguientes circunstancias:

- ✓ Obtención del título de BACHILLER.
- ✓ Cancelación voluntaria de la matrícula por parte del padre de familia o acudiente autorizado.
- ✓ Cancelación de matrícula: El Consejo Directivo, convocado por el Rector, analiza la situación particular para cada caso individual, y se levanta un acta en la cual, se autoriza, y se decide, la cancelación de la matrícula del educando, cumpliendo con el conducto regular, y estrictamente el debido proceso, en todos sus pasos y desglose técnico, y acto seguido se elabora la resolución Rectoral respectiva, que legitima la cancelación de la matrícula, con todo el acceso de ley a sus recursos de reposición (tres días hábiles que se inician al día siguiente de la notificación) y del recurso de apelación, (cinco días hábiles, que se inician al día siguiente de la notificación).

NOTA DE REMISIÓN TAXATIVA AL BLOQUE 2

La fundamentación exhaustiva y dogmática completa de los Siete (7) Niveles de Lesividad para la pérdida del cupo escolar reposan de manera taxativa e íntegra en la SECCIÓN A (Numeral A.4.4). En estricto acato del Artículo 209 del Código Penal y la doctrina vinculante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (Rad. 17.168/2003, Rad. 30.305/2008, SP564-2022 y SP-287 de 2026), la Institución Educativa Antonio Lenis declara que el consentimiento en menores de 14 años es absoluta y radicalmente inexistente en el ordenamiento jurídico colombiano. Quedan prohibidas las manifestaciones erótico-sexuales y relaciones de noviazgo que involucren a menores de 14 años.

3.1.3 Proceso de inscripción.

Proyección de cupos: la institución bajo las directrices de la Secretaría de Educación, registrarán en el sistema, el cálculo del número de cupos y grupos que están en capacidad de ofrecer para el siguiente año escolar, en cada una de las sedes, jornadas, grados y modelos educativos; teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos humanos, infraestructura física y la caracterización de la demanda de cupos. Posteriormente, la Secretaría de Educación revisará, ajustará y aprobará la proyección de cupos de cada establecimiento educativo.

La inscripción para los diferentes grados en nuestra institución educativa es un proceso que se realiza en línea, a través de la página web institucional www.antoniolenis.edu.co siguiendo los siguientes pasos:

1. Ingresar en la pagina al modulo portal matricula y a la pestaña inscripción
2. Diligenciar el formulario de inscripción con todos los datos solicitados
3. Cargar o subir los documentos solicitados en formato PDF. Como son:



- ✓ Registro civil de nacimiento del aspirante (menores de 7 años)
- ✓ Documento de identidad del estudiante (aspirante) (tarjeta de identidad para mayores de 7 años y cédula de ciudadanía para mayores de 18 años)
- ✓ Documento de identificación para extranjeros (visa o cédula de extranjería o Permiso especial de permanencia para el sector educación, permiso especial de permanencia para la formación y reconociendo de aprendizajes previos, Tarjeta de movilidad fronteriza, permiso de protección especial (PPT))
- ✓ Documento de identidad padre y/o madre
- ✓ Documento de identidad acudiente si es diferente al padre y/o madre
- ✓ Observador del estudiante o certificación de comportamiento y disciplina (Es opcional y no aplica para transición)
- ✓ Informe o notas de los periodos académicos cursados a la fecha o el boletín final (no aplica transición)
- ✓ Carnet de salud o certificado de afiliación a salud
- ✓ carnet de vacunación (solo para transición)
- ✓ Documento de Crecimiento y desarrollo (solo para transición)

3.1.4 Proceso de asignación de cupos.

El proceso de asignación de cupos es aquel mediante el cual, la institución gestiona de la población estudiantil que solicita ingreso por traslado o inscripción para los diferentes grados, a quienes podrán ser matriculados. En ningún caso la asignación de cupos de estudiantes estará sujeta a consideraciones de etnia, filiación política, religión, sexo, condición social o económica sobre el aspirante.

3.1.5 Proceso de matrícula o renovación de matrícula

Naturaleza jurídica de la matrícula: La matrícula es un contrato civil de prestación de servicios educativos y un compromiso bilateral mediante el cual el estudiante y sus acudientes aceptan expresamente el Manual de Convivencia (Ley 115 de 1994, Art. 95; Sentencias T-612/1992, T-366/1997, T-240/2018). Se renueva anualmente en el cronograma oficial; el no cumplimiento de las fechas sin justificación faculta a la institución para disponer libremente del cupo.

Para la matrícula o su renovación, es indispensable que la realice el padre de familia o acudiente autorizado; en la jornada sabatina este requisito se exigirá a todo educando menor de edad; para el mismo fin es necesario estar a paz y salvo con la institución por todo concepto. Para la matrícula o su renovación, se realizará a través de la página web www.antoniolenis.edu.co

Los estudiantes nuevos diligenciarán el formulario de matrícula y aceptarán las condiciones institucionales contempladas en el presente Manual de Convivencia, a través de una ventana emergente que aparecerá durante el proceso al momento de legalizar, generando dos documentos automáticos como son el ACTA CONEXA A LA MATRICULA



Tanto para la matrícula como para la renovación, el acudiente descargará el formulario respectivo, lo imprimirá, lo firmará y deberá presentarse a la institución con el estudiante para legalizar la matrícula en las fechas y horario estipulados por la institución. En ese momento deberá tomar el seguro de accidentes escolares. El seguro de accidentes escolares constituye un requisito obligatorio en el momento de la legalización de la matrícula, amparando al educando durante todas las actividades curriculares y extracurriculares (Ley 1098 de 2006, Arts. 10, 14, 17, 18 y 20).

Para finalizar deberá terminar de cargar en formato PDF en el módulo correspondiente:

- Certificados estudios cursados
- Carnet de salud o certificado de afiliación a salud
- Liberación del SIMAT (Opcional)

Para la renovación de matrícula los estudiantes antiguos actualizarán en la plataforma la información personal y familiar y los documentos que haya lugar si hay cambio en el documento de identificación y/o afiliación a salud.

Parágrafo 3: Los estudiantes que tengan certificación, diagnóstico o concepto médico emitido por el sector salud que determine la existencia de una discapacidad, trastorno específico del aprendizaje escolar o del comportamiento, o una condición de enfermedad (en los casos en los que aplique), deberá suministrarlo a la institución el día de la matrícula con el fin de realizar el reporte oportuno a SIMAT.

3.1.6 Proceso de traslados de matrícula interno

Se entiende por traslado de matrícula cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Cambio de un estudiante de la jornada matinal a la vespertina o viceversa en la misma sede o el cambio de un estudiante de una a otra sede dentro de la institución.
2. Cambio de énfasis, en el primer nivel de media, de un estudiante en la misma jornada o hacia otra jornada.
3. Cambio de un estudiante de un grupo a otro dentro del mismo grado y jornada.

Los traslados, son competencia del coordinador (académico en la sede principal) otorgarlos o negarlos, previa consulta con la respectiva coordinación de convivencia y orientación escolar, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- a. La aprobación de traslados de énfasis únicamente podrá autorizarse durante el primer semestre del primer año del nivel de educación media (grado décimo), de conformidad con el cronograma y los criterios institucionales vigentes
- b. La aprobación de traslados entre sedes y jornadas estará estrictamente sujeta a la disponibilidad de la capacidad instalada y a la oferta de cupos en la jornada o sede receptora, de conformidad con la normatividad educativa vigente y los criterios de gestión de la cobertura.



- c. No se autorizarán traslado de la jornada sabatina a la diurna. El traslado de la jornada diurna a la sabatina, sólo procederá cuando el aspirante se encuentre en una de las siguientes situaciones:
- ✓ Habiendo cumplido QUINCE (15) años de edad, demuestre haber permanecido mínimo dos (2) años fuera del sistema educativo.
 - ✓ Cuando habiendo cumplido QUINCE (15) años de edad y aprobado el año inmediatamente anterior, se encuentre vinculado al campo laboral en horario incompatible con el de la jornada escolar.

Momentos para la presentación de solicitudes de traslados de matrícula:

Las solicitudes de traslado de matrícula de que trata el numeral 2, se recibirán sólo dentro de las dos (2) primeras semanas de iniciación de las labores académicas, en consecuencia, los aspirantes se matricularán en la jornada respectiva y posteriormente tramitarán la transferencia a partir de la fecha antes señalada. Los traslados en mención pueden también ser solicitadas por mutuo acuerdo entre dos (2) estudiantes del plantel matriculados en el mismo grado y énfasis.

Los traslados de jornada o sede se solicitarán durante el periodo de inscripción (mes de septiembre o lo estipulado por la SEM), se podrá solicitar el traslado de jornada o sedes de primaria. Este se hará por escrito ante el coordinador (académico de la sede principal o de sede). Estos traslados estarán sujetos a la disponibilidad de cupos.

3.1.7 Reingreso de estudiantes.

Se entiende por reingreso la solicitud de matrícula formalizada por aquellos estudiantes que se retiraron de la institución y fueron desvinculados del sistema de información (SIMAT), y que aspiran a retomar sus estudios en el plantel dentro del mismo año lectivo o en periodos posteriores.

La aprobación del reingreso, son competencia del coordinador (académico en la sede principal) otorgarlos o negarlos, previa consulta con la respectiva coordinación de convivencia y orientación escolar y estará estrictamente sujeta a la disponibilidad real de cupos en la sede, jornada y grado solicitados, y únicamente podrá autorizarse dentro del plazo fijado por el cronograma institucional y la normatividad educativa vigente.

3.2 Reglas de higiene, presentación personal y uniforme institucional.

3.2.1. Pautas de higiene y riesgo epidemiológico.

Son base fundamental en la presentación y autoestima que contribuyen poderosamente a la conservación de la salud física, mental y del medio ambiente, además revelan hábitos de orden y responsabilidad en todos los actos de la vida. Para lograrlo debemos practicar entre otras, las siguientes:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 31 de 329

- Hábitos de autocuidado: Desarrollar hábitos de higiene personal y asimilar conductas orientadas al autocuidado integral.
- Presentación pulcra: Asistir a la institución con impecable aseo personal, portando el uniforme y los tenis blancos debidamente limpios.
- Prevención de contagios: Evitar la propagación de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias, observando las medidas preventivas apropiadas y garantizando el tratamiento médico pertinente bajo la responsabilidad del estudiante y de su representante legal.
- Respeto e identidad: Generar una conciencia clara del respeto hacia sí mismo y hacia los demás integrantes de la comunidad educativa.

Asimismo, teniendo en cuenta que en toda comunidad existe el riesgo de contagio epidemiológico, se exige a los padres de familia y/o acudientes el cumplimiento estricto de las siguientes medidas:

- Sintomatología febril: No se permitirá el ingreso de estudiantes que presenten fiebre, independientemente de la causa. El director de grupo o docente a cargo reportará la situación de inmediato a la coordinación para citar al acudiente y realizar la entrega formal del educando para su traslado al hogar.
- Aislamiento preventivo y excusa médica: El acudiente se abstendrá de enviar a la institución a estudiantes con sintomatología infectocontagiosa (cuadros virales, gripales, eruptivos o alérgicos agudos) que pongan en riesgo el bienestar colectivo. Ante síntomas gripales, el estudiante permanecerá en casa por un período mínimo de tres (3) días para su recuperación. Al reintegrarse a clases, deberá presentar la certificación o alta médica correspondiente.
- Atención y retiro oportuno: El acudiente acudirá a la institución a la mayor brevedad posible tan pronto se le comunique el estado de enfermedad de su acudido, garantizando la consulta médica y remitiendo el certificado correspondiente en caso de incapacidad.
- Notificación a autoridades de salud: Todo caso confirmado de enfermedad infectocontagiosa de impacto epidemiológico será reportado por la institución a la Secretaría de Salud del Municipio de Sincelejo para el control sanitario correspondiente.
- Control de pediculosis: Se realizarán revisiones periódicas durante el año escolar para prevenir y controlar la pediculosis (piojos), acompañadas de charlas formativas para los acudientes. Todo caso detectado será notificado al acudiente y el estudiante permanecerá en aislamiento preventivo hasta tanto se le brinde el tratamiento adecuado.
- Campañas de vacunación: En articulación con la Secretaría de Salud del Municipio de Sincelejo, se llevarán a cabo esquemas y campañas de vacunación. Se exigirá el carné de vacunación actualizado a la totalidad de los estudiantes, de manera especial a los menores de cinco (5) años durante el proceso de matrícula.



3.2.2. Marco de autonomía y presentación personal

La Institución Educativa Antonio Lenis reconoce y respeta el derecho fundamental al Libre Desarrollo de la Personalidad (Art. 16 C.P.). No obstante, en el entorno escolar y durante el porte del Uniforme Oficial Único, este derecho se armoniza con el deber de orden, disciplina, higiene y la protección especial reforzada a los estudiantes menores de 14 años (Arts. 13 y 44 C.P. y Ley 1098 de 2006). Las manifestaciones de la estética personal se permiten sujetas a la medida, la urbanidad y el decoro, prohibiéndose su uso como herramientas de coerción, inducción, constreñimiento o desorientación sobre la población infantil del plantel (menores de 14 años)

- **Maquillaje y estética personal:** SI, se permite el uso de maquillaje, bajo criterios estrictos, de moderación, decoro y sobriedad, acordes con la naturaleza formativa, y pedagógica, del entorno escolar.
- **Accesorios y prevención de accidentes:** Por motivos de seguridad, prevención de riesgos y protección de la integridad física de los estudiantes, no se permite, el uso de aretes largos, colgantes o extravagantes que puedan generar enganches, desgarros o lesiones, durante las actividades pedagógicas y lúdicas. Asimismo, queda prohibido, el porte de pulseras o aditamentos cortopunzantes, metálicos con puntas, clavos o bordes afilados. En concordancia con los colores y diseño institucional, los accesorios permitidos, deberán armonizar, con la escala cromática del uniforme oficial.
- **Corporalidad y modificaciones estéticas:** En observancia de los fines de cohesión, disciplina e identidad comunitaria, se exhorta, a minimizar en lo posible, la exhibición ostentosa, o llamativa de tatuajes, perforaciones (*piercings*), esmaltes o tinturas capilares de tonos estridentes, que desfiguren, el carácter igualitario, e institucional del uniforme escolar, lo ideal, es respeto por sí mismo y por los demás.

SI, si se permitirán, por acato a su libre desarrollo de la personalidad, pero sujetos a la medida, decoro y urbanidad y NO sujetos a la anarquía, el desorden o la indisciplina, y mucho menos como herramientas o artilugios para inducir, coercitar, constreñir, manipular o disuadir a los menores de 14 años de edad, escolarizados en nuestro colegio, pues el Gobierno Escolar, impone normas, disciplina y exige respeto por los menores de 14 años de edad, en estricto acato a los artículos 13 superior constitucional, 44 numerales 4 y 5 de ley 1098 de 2006, vigentes.

- **Presentación masculina:** preferiblemente portarán y usarán, el cabello corto (clásico), y aunque **SÍ**, se permitirá, el cabello largo en su extensión, obedeciendo al estricto acato y respeto por su libre desarrollo de la personalidad. También es menester, aclarar, que, debe el alumno o educando, *-reiteramos-*, debe llevar su cabello, debidamente peinado y recogido, de manera decorosa, mantenerlo aseado y digno, sin importar, el largo de su extensión; dado que, como estudiante de nuestra institución educativa pública, y



oficial, es ejemplo de decoro y de buenas costumbres, especialmente, --*como ejemplo y figura de imitación irracional*-- de parte de los niños menores de 14 años de edad escolarizados, que le ven como un supuesto “ejemplo a imitar y seguir”.

Se aclara y se reitera, Sí, se permite el cabello largo en su extensión, pero sujeto a las condiciones, expresadas en taxativo.

SI, si se permitirá el cabello largo, por estricto acato a su libre desarrollo de la personalidad, pero sujetos a la mesura, decoro y urbanidad y NO sujetos a la anarquía, el desorden o la indisciplina, y mucho menos como herramientas o artilugios para inducir, coercitar, constreñir, manipular o disuadir a los menores de 14 años de edad, escolarizados en nuestro colegio, pues el Gobierno Escolar, impone normas, disciplina y exige respeto por los menores de 14 años de edad, en estricto acato a los artículos 13 superior constitucional, 44 numerales 4 y 5 de ley 1098 de 2006, vigentes.

- **Simbología de grupos o tribus:** Se prohíbe el porte de símbolos, insignias o prendas asociadas a grupos radicales, tribus urbanas, ciber-tribus o barras bravas que atenten contra el clima de convivencia y la seguridad colectiva.

Parágrafo 4: NO está permitido el uso de accesorios diferentes a los fijados por nuestra Institución educativa dentro del presente Manual de Convivencia, NO serán decomisados; sin embargo, si se hará reconvención y llamado al orden al estudiante, una segunda ocasión y en la tercera se citará y llamará al acudiente a voces del artículo 87 de ley 115 de 1994 y artículo 2.3.4.3 literal C del decreto 1075 de 2015 y artículo 22 numeral 06 de ley 1620 de 2013.

3.2.3. Regulación del uniforme oficial, prendas opcionales e indumentaria para actividades especiales:

La Institución Educativa Antonio Lenis establece el marco normativo que rige el uso del uniforme escolar, asegurando la identidad institucional, la equidad entre los educandos y la flexibilidad necesaria para actividades pedagógicas o comunitarias particulares:

3.2.3.1. Uniforme oficial único y obligatorio:

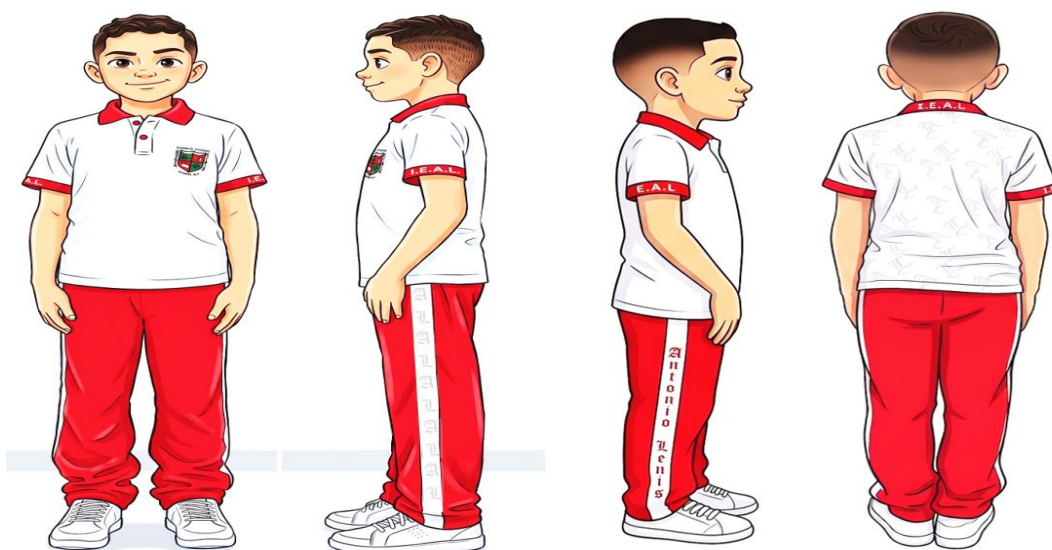
Existe un único modelo de uniforme institucional de uso obligatorio para todos los niveles educativos (Primera Infancia, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media). Su portación debe ser impecable, limpia y completa durante todas las jornadas académicas ordinarias. Como estamos en el segundo año de transitoriedad solo aplica para el nivel de la media (undécimo).

Está conformado por:

- Camisúéter polo blanco: En tela cole plus de alta transpirabilidad y secado rápido, con marca de agua 'A' y 'L' en tipo old english modificada, dispuestas en orientación diagonal / ladeada a lo largo del tejido. Cuello rojo con las siglas 'IEAL' en blanco en la parte

trasera, puños rojos con siglas 'IEAL', dos botones rojos y escudo bordado del lado izquierdo.

- Sudadera pantalón roja: Corte recto holgado de color rojo vivo (tela vioto) con bolsillos laterales, pretina gruesa con elástico y cordón interno. Franjas laterales verticales blancas de 3 cm de ancho (derecha con 'Antonio Lenis' en marca de agua, izquierda con 'A' y 'L' dispuestas en orientación diagonal / ladeada a lo largo del tejido).
- Calzado y Medias: Zapatos deportivos colegiales completamente blancos (sin vivos de color) y medias blancas. Puede usarse encajado o desencajado.



➤ Imagen 1. Uniforme institucional visto por los 4 frentes

Parágrafo 5. La responsabilidad de cumplir con el modelo oficial del uniforme se extiende de manera directa a los padres de familia y acudientes. En caso de que adquieran prendas que no se ciñan estrictamente a la reglamentación taxativa del Uniforme Oficial Único estipulada en este Manual, tendrán la obligación de adquirir la indumentaria reglamentaria en el plazo máximo fijado por la institución (27 de febrero para estudiantes nuevos o 30 días hábiles tras la matrícula), en estricto cumplimiento del Artículo 2.3.4.3, literal C, del Decreto 1075 de 2015

Parágrafo especial - vestuario en estudiantes gestantes: Se autoriza el uso de prendas maternas cómodas y adecuadas que reemplacen el uniforme oficial reglamentario durante la etapa de gestación, previa notificación a la Coordinación de Convivencia y presentación del certificado médico

NOTA: El mal uso del uniforme en forma reiterada, hasta por tres (3) ocasiones, genera la citación del padre de familia o acudiente, para firmar compromiso. El padre o acudiente, debe acercarse a firmar, la respectiva acta de compromiso pedagógico, si no se acerca, se remite



el caso por abandono, ante la comisaria de familia, a voces del artículo 18 y artículo 20 numeral 1 de la ley 1098 de 2006. De continuar, la reincidencia en su infracción respecto del uso inadecuado del uniforme, el educando, no será admitido el año siguiente, y NO se renovará el cupo educativo, lo cual se dejará en acta del consejo directivo en la vigencia del año lectivo de cierre, pues la educación debe ser integra e integral y no solamente en lo académico, cognitivo y curricular.

3.2.3.2. Buzo Institucional (Prenda opcional de abrigo):

Este no será de carácter obligatorio. El estudiante Lenista podrá portarlo según su necesidad dadas las condiciones de la temperatura. El buzo institucional es una prenda de abrigo de una sola pieza, con capucha, que cubre todo excepto la cara y las manos.

Está diseñado con mangas largas y capucha de color rojo, el cuerpo blanco con sierre de cremallera del mismo color. Lleva la bandera institucional en la orilla de las mangas, cuello y la parte baja del cuerpo de buzo. Tiene bolsillos laterales con bis color rojo y para su identificación las iniciales "IEAL" bordadas en blanco del lado derecho de la manga, al frente bordados el escudo institucional del lado izquierdo y las letras "AL" del lado derecho en color rojo.



Imagen 2. Buzo institucional

3.2.3.3. Indumentaria de promoción para el grado undécimo (11°):

- La institución podrá autorizar, para los estudiantes del grado undécimo, la confección y porte, en fechas oportunamente concertadas, del suéter de promoción siempre que se observen las siguientes condiciones:

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 36 de 329

- No será de carácter obligatorio, es decir su uso es discrecional por parte de los estudiantes.
- En ningún momento dará lugar a discriminación alguna para quienes opten por no acogerlo.
- Deberá llevar impreso el escudo y nombre de la institución en parte visible.
- Es un Camisúéter, el cual deberá llevar cuello y mangas y el largo por debajo de la cintura; cuyo diseño y color deberá ser elegido por los estudiantes de grado undécimo.
- El complemento del Camisúéter puede ser sudadera o jean, si este último deberá ser clásico, de un solo color (no desteñido) y sin roturas
- El proceso contractual para la confección de los uniformes, estará a cargo de los padres y madres de familia y cuidadores que sean designados en reunión conjunta de los padres del grado en comento en la cual se discuta y apruebe, por parte de éstos.
- La Institución NO se encargará del recaudo de los dineros. Estos estarán bajo los términos y condiciones estipuladas por la reunión de los padres y madres de familia y cuidadores del grado undécimo.
- Los días para portar el suéter de la promoción serán los concertados entre la coordinación de convivencia y una comisión representativa de los cursos del grado undécimo.

3.2.3.4. Indumentaria para actividades curriculares, cívicas o especiales

Cuando la institución o los docentes programen jornadas culturales, salidas pedagógicas, actos cívicos o actividades deportivas especiales (ej. día de la afrocolombianidad, fechas patrias, partidos o proyectos transversales), se podrá solicitar el uso de prendas distintas, tales como suéter de Colombia o camisetas temáticas alegóricas, combinación de jean clásico con el suéter oficial del colegio, o ropa particular adecuada y decorosa para salidas de campo o convivencias.

Parágrafo 6: Toda solicitud del uso de esta indumentaria para actividades especiales deberá ser informada con antelación por el docente a cargo y contar con el visto bueno de la coordinación correspondiente. En ningún caso la no posesión de prendas temáticas opcionales impedirá el ingreso o participación del estudiante en la jornada académica.

Parágrafo 7: De la armonización entre el libre desarrollo de la personalidad, la identidad institucional y la especial protección de la infancia. Nuestra I.E. ANTONIO LENIS, reconoce y respeta plenamente, el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 de la Constitución Política) de todos sus educandos. En virtud de ello, se comprende que la adopción de estilos, accesorios particulares, modificaciones corporales, tendencias estéticas y modas individuales constituye una manifestación legítima de la autonomía personal de los estudiantes, la cual goza de amparo en sus espacios de vida privada, familiar y cotidiana, en coordinación con la orientación de sus padres de familia y acudientes. No obstante, en el marco de la jornada escolar y durante el porte del uniforme oficial, rige el principio de armonización de derechos y el deber de sujeción a las pautas institucionales. Esta directriz se fundamenta en la corresponsabilidad formativa y la protección integral de los niños, niñas y estudiantes de

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelajoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 37 de 329

básica primaria y primera infancia (artículo 44 constitucional y Ley 1098 de 2006), quienes se encuentran en una etapa crucial de estructuración de su carácter, autoestima y criterio reflexivo. Con el fin de salvaguardar un entorno pedagógico equilibrado y prevenir dinámicas de presión social, influencia asimétrica o confrontación de modelos de conducta en los educandos de menor edad, la comunidad educativa preserva la sobriedad y neutralidad del espacio escolar, garantizando que el ejercicio de la individualidad no interfiera con el bienestar ni con el proceso formativo de los demás integrantes del plantel.

Parágrafo 8: Del uniforme institucional como símbolo de equidad, identidad y observancia del régimen escolar. El uniforme de nuestra Institución Educativa, constituye un símbolo de identidad colectiva, equidad social y sentido de pertenencia, estructurado en coherencia con los fines de la educación (artículo 5, numeral 4 de la Ley 115 de 1994). Su propósito esencial, es promover, la igualdad material, entre los educandos, y evitar distinciones socioeconómicas, o estéticas particulares, durante el proceso formativo. En consecuencia, el uniforme institucional, debe portarse en condiciones de pulcritud, dignidad y estricto apego, a los modelos adoptados oficialmente por el Consejo Directivo, sin alteraciones, aditamentos ajenos, intervenciones estilísticas, ni mixturas con indumentarias asociadas a tendencias externas, o culturas urbanas. Esta disposición responde, a la necesidad de mantener un clima escolar propicio, para el aprendizaje, el orden civilizado y la seguridad, en las prácticas académicas y técnicas del plantel (artículo 44, numeral 4 de la Ley 1098 de 2006). El derecho fundamental a la educación, ostenta un carácter inalienable, pero de conformidad con la doctrina constitucional reiterada, no es un derecho absoluto, sino un derecho-deber de doble vía, cuyo goce demanda el acatamiento de deberes correlativos (artículo 95 de la Constitución Política). La suscripción voluntaria, de la matrícula y el contrato educativo, perfecciona, un vínculo formal entre la familia y nuestra institución, que compromete, a estudiantes y acudientes, a respetar integralmente, el presente Manual de Convivencia. Quienes opten por este proyecto educativo, asumen formalmente, sus preceptos orientadores; en caso de discrepar sustancialmente, de la filosofía y normatividad del plantel, los padres de familia y/o acudientes, conservan intacta, su libertad, de elegir el modelo educativo y el establecimiento, que mejor responda, a sus convicciones formativas.

NOTA: El sustento jurisprudencial y la doctrina constitucional sobre la modulación del Libre Desarrollo de la Personalidad en entornos escolares (Art. 16 y 44 C.P.) y la fuerza binding del Contrato de Matrícula (Pacta Sunt Servanda) reposan de manera taxativa en la Sección A.1 del Bloque 2 de este Manual.

3.3 Jornadas escolares, horarios, retardos y manejo de inasistencia

Teniendo en cuenta los elementos básicos del pleno derecho a la educación y considerando que se presentan dificultades reincidentes en cuanto a inasistencias e incumplimiento del horario de clases, impidiendo que se favorezca de esta manera el normal desarrollo de las actividades en pro del avance en la formación cognitiva e integral de los educandos.



La institución espera, la asistencia puntual de los educandos, a sus respectivas clases, y a todas y cada una de las actividades académicas y extracurriculares de acuerdo con el calendario y los horarios académicos establecidos. Se define como falta de asistencia, la ausencia de un educando a las clases correspondientes a una jornada completa, o a una hora de clase, o a la actividad académica o extracurricular que se programe en el desarrollo de una asignatura. Se ha decidido establecer las siguientes normas al respecto:

- Asistir puntualmente a la Institución según horario correspondiente;
- Permanecer en todas las clases y participar, presentándose oportunamente, en todos los actos de la comunidad; salvo que el educando, haya sido excusado, citado o remitido a otras dependencias. En cualquier caso, contar con el permiso escrito de la respectiva coordinación o área a la que se remita.

3.3.1 Intensidad horaria y horarios oficiales:

TRANSICIÓN: Cuatro (4) horas de cincuenta y cinco (55) minutos cada una y un período de descanso de veinte (20) minutos. Matinal de 7:00 a 11:00 a.m. Vespertina de 1:00 a 5:00 p.m.
BÁSICA PRIMARIA: Cinco (5) horas de cincuenta y cinco (55) minutos cada una y un período de descanso de veinticinco (25) minutos. Matinal de 7:00 a 12:00 m. Vespertina de 1:00 a 6:00 p.m.

MEDIA ACADÉMICA CON ENFASIS: Siete (7) horas de cincuenta y cinco (55) minutos cada una y dos (2) períodos de descansos de quince (15) minutos cada uno. Matinal de 6:00 a 12:45 p.m. Vespertina de 1:00 a 7:45 p.m.

JORNADA ESCOLAR SABATINA (educación para adultos) se desarrollará en diez (10) horas de cuarenta y cinco (45) minutos cada una. En la mañana seis periodos con un descanso de 15 minutos y en la tarde cuatro (4) periodos y un intermedio de una hora entre las dos jornadas para almuerzo.

Parágrafo 9. Las labores académicas iniciarán según el horario establecido en cada una de las jornadas matinal, vespertina y sabatina respectivamente; para tal fin, diez (10) minutos antes de las horas estipuladas, se dará la entrada de estudiantes. Se dará un tiempo adicional de diez (10) minutos después de iniciada la jornada, cumplido este tiempo se cierra la puerta. A la salida la puerta se abrirá a la hora correspondiente en que finaliza el horario escolar. Para las primarias como los menores de 14 años no se van solos estos deben ser recogidos por su acudiente en un tiempo máximo de 15 minutos de finalizada la jornada seria 12 y 15 para la matinal y 6 y 15 para la vespertina. En ambos casos se hará seguimiento y reporte por parte del coordinador o docente director de grupo en el observador del estudiante (plataforma institucional)



3.3.2. Retardos.

Se considera retardo todo ingreso posterior a 10 minutos después de la hora estipulada de inicio de clases o recogida de un menor después de 15 min de transcurrido el horario de salida (sedes de primaria). La coordinación de convivencia realizará seguimiento de los retardos de los educandos, que incurran en más de tres (3) veces en esta falta; los acudientes serán citados para generar compromiso de cumplimiento del horario institucional.

- En educación preescolar y básica primaria (Sedes Carrenales y Mercedes Ábrego): En estricta prevalencia de los derechos fundamentales de los niños y niñas y para garantizar el deber de custodia, cuidado e integridad física (Art. 44 C.P. y Ley 1098/06), los educandos que ingresen con retardo no permanecerán en patios ni zonas comunes sin supervisión. Se registrará la novedad en portería o Coordinación e ingresarán de manera inmediata al salón de clases. El docente registrará la falta en la planilla y el acudiente presentará la justificación correspondiente.
- En educación básica secundaria y media (Sede Principal): Los estudiantes que arriben con posterioridad al tiempo de tolerancia realizarán el registro formal de la novedad en la Coordinación de Convivencia e ingresarán al aula a la segunda hora pedagógica.
- Justificación y seguimiento: Acumular más de tres (3) retardos injustificados en un mes genera citación presencial del acudiente e informe en la plataforma digital. Las llegadas tardes por fuerza mayor, citas médicas o calamidad familiar deberán justificarse por escrito ante Coordinación, respaldadas con la presencia o certificación del acudiente.

3.3.3. Manejo de inasistencias, justificaciones y trámites

Toda inasistencia de un estudiante a las actividades escolares programadas por la institución deberá comunicarse de manera oportuna al padre de familia y/o acudiente. Para su seguimiento y control, se establece el siguiente procedimiento:

- a. Notificación y citación por inasistencia continuada: Cuando un estudiante acumule dos (2) faltas, continuas o discontinuas, en un mismo mes sin la debida justificación, el director de grupo procederá de forma inmediata a citar al padre de familia o acudiente para informarle de la situación y acordar los correctivos del caso. De esta actuación deberá quedar evidencia escrita en el observador del estudiante.
- b. Responsabilidad del padre de familia o acudiente: Si se establece que el responsable de las ausencias del estudiante es el padre de familia o acudiente, la Coordinación de Convivencia informará a la Rectoría para dar traslado del caso a la autoridad competente (Comisaría de Familia o ICBF), con el fin de que se apliquen las medidas o correctivos legales correspondientes (Ley 1098 de 2006, Arts. 18 y 20).
- c. Responsabilidad del estudiante: Si el responsable de las ausencias fuere el estudiante, se le amonestará de conformidad con el régimen disciplinario establecido en este Manual. En



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 40 de 329

caso de reincidencia, la Orientación Escolar activará la Ruta de Atención Integral con el objeto de adelantar las medidas de protección e intervención inmediatas.

- d. Justificación de inasistencias: Toda inasistencia debe justificarse por escrito ante la Coordinación de Convivencia dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la ausencia, mediante incapacidad médica expedida por la EPS o prueba de caso fortuito, fuerza mayor o calamidad doméstica debidamente comprobada.
- e. Trámite de excusa e incapacidad médica:
 - ✓ El acudiente entregará en físico la incapacidad médica o la excusa debidamente soportada en la Coordinación de Convivencia (o Coordinación de Sede).
 - ✓ La Coordinación refrendará el documento con su firma y lo notificará al aula para informar a los docentes sobre la justificación de la falta.
 - ✓ Una vez refrendada la excusa, el estudiante deberá ponerse al día con las clases y actividades realizadas el día de su ausencia, y dispondrá de un plazo de hasta tres (3) días hábiles para acordar con los docentes la reprogramación de evaluaciones o entregas pendientes.
- f. Efecto de las ausencias no justificadas: En caso de ausencia no justificada, el estudiante perderá el derecho a que se le practiquen las evaluaciones llevadas a cabo en esas fechas. Si asiste a las fechas programadas para las actividades de nivelación periódica, podrá presentarlas debidamente conforme a lo estipulado en el SIEE.
- g. Límite máximo de inasistencia para la promoción: De conformidad con el Decreto 1075 de 2015 y el SIEE institucional, el estudiante que acumule un número de inasistencias justificadas o injustificadas igual o superior al veinte por ciento (20%) de la intensidad horaria total del año escolar reprobará el área o grado correspondiente.
- h. Permisos especiales y responsabilidad del educando: Los acudientes podrán solicitar permisos de ausencia por causas justificadas o fuerza mayor mediante comunicación escrita con firma y cedula dirigida a la Coordinación Académica o de Convivencia. En estos casos, el cumplimiento de los procesos académicos será de entera responsabilidad del educando, quien deberá ponerse al día con los temas tratados y presentar los trabajos y evaluaciones en las fechas asignadas por los docentes.

3.3.4 Solicitud y trámite de permisos de salida de estudiantes:

El retiro de estudiantes durante la jornada escolar se registrará estrictamente por las siguientes pautas institucionales y de seguridad:

- a. Legitimación exclusiva del acudiente: Solamente el padre, madre de familia y/o acudiente legal debidamente registrado podrá solicitar el permiso de salida del educando. Por ningún motivo se aceptarán solicitudes realizadas directamente por los estudiantes ni por terceros no autorizados.
- b. Prohibición de permisos telefónicos: Por razones de seguridad, custodia y prevención del riesgo, bajo ningún concepto se otorgarán ni autorizarán permisos de salida mediante llamadas telefónicas.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 41 de 329

- c. Trámite presencial y diligenciamiento de formato: La solicitud deberá realizarse de forma presencial ante la coordinación (Coordinación de Convivencia en la Sede Principal o Coordinación de Sede), diligenciando el Formato de Salida donde conste la fecha, la hora, el motivo justificado y la firma de la acudiente acompañada de su número de cédula de ciudadanía.
- d. Autorización previa para el retiro por terceros: Si el educando va a ser recogido por una persona diferente a los padres o acudiente registrado, este último deberá remitir previamente una autorización escrita con firma y número de cédula, adjuntando copia del documento de identidad del adulto autorizado.
- e. Procedimiento interno y control de portería: La Coordinación de convivencia gestionará la autorización oficial mediante el formato institucional, el cual se enviará al aula de clase respectiva y entregará la correspondiente orden de salida para el control del personal de portería.
- f. Límite máximo anual de permisos: Con el propósito de no entorpecer el normal desarrollo del proceso pedagógico, se autorizará un máximo de cinco (5) permisos de salida anuales por estudiante, salvo situaciones de salud debidamente comprobadas mediante soporte médico.
- g. Permanencia en Coordinación y prohibición de ingreso a salones: Los padres de familia o acudientes que acudan al colegio a retirar a sus hijos deberán dirigirse a la oficina de Coordinación (Convivencia en la Sede Principal) y esperar allí a que el estudiante sea llamado. Por ningún motivo los padres de familia o acudientes podrán ingresar a las aulas de clase durante el desarrollo de la jornada escolar.
- h. Restricción absoluta para el retiro autónomo en primaria (Deber de Cuidado y Custodia Reforzada): En estricto cumplimiento del deber de cuidado, custodia y protección de la infancia (Art. 2347 del Código Civil, Art. 18 de la Ley 1098 de 2006 y jurisprudencia del Consejo de Estado), ningún estudiante de los niveles de educación inicial y básica primaria (Sedes Carrenales y Mercedes Ábrego) será autorizado para retirarse o salir solo de la institución, ni al finalizar la jornada académica ni durante el desarrollo de la misma. Esta prohibición es de carácter absoluto, por lo que no se admitirán autorizaciones verbales ni escritas otorgadas por los padres de familia y/o acudientes para permitir la salida del menor sin la compañía presencial de un adulto responsable debidamente acreditado.

3.4 Derechos y sistema de estímulos de los estudiantes

Los derechos de los educandos, están reconocidos dentro del ámbito Constitucional, fundamentalmente en su preámbulo y en los derechos fundamentales, sociales, culturales, económicos y psicológicos, además de los ecológicos, cuyos principios se fundamentan en el respeto a la dignidad humana.

Resaltando, que nuestro COLEGIO OFICIAL, NO cuenta con estudiantes, que tengan supra – derechos o que tengan más derechos que los demás, nosotros rendimos culto al artículo 13

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antoniolenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



de la carta política, y todos somos iguales ante la ley. Lo que traduce que, todos los estudiantes tienen los mismos derechos, pero también, los mismos deberes, prevalecerá, el interés general por encima de un particular.

Cuando el educando se matricula en nuestro institución; al legalizar el contrato civil contractual de la matrícula, a voces del artículo 87 de la ley 115 de 1994; adquiere los siguientes derechos:

3.4.1 Derechos de los estudiantes Lenistas

- Información y publicidad del manual:** Obtener el día de la matrícula o al inicio del año lectivo la información completa y copia digital del Manual de Convivencia como carta de navegación institucional.
- Dignidad, respeto e identidad:**
 - Ser respetado(a) en su dignidad e integridad personal y ser llamado(a) siempre por sus nombres y apellidos, quedando proscrito el uso de números de lista, apodos o términos deshumanizantes.
 - No ser objeto de discriminación por razones de raza, etnia, credo, limitaciones físicas, condición socioeconómica, orientación e identidad sexual o diversidad de género
 - Ser protegido(a) eficazmente contra toda forma de agresión, intimidación, humillación, matoneo (bullying) o ciberacoso (ciberbullying)
- Debido proceso y garantías disciplinarias:** Seguir el conducto regular y ser objeto de la aplicación estricta del debido proceso en todas las actuaciones académicas, convivenciales o administrativas, garantizando el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia
- Derechos académicos y evaluativos:**
 - Conocer al inicio del año escolar los objetivos, indicadores de desempeño, metodologías y criterios del sistema de evaluación de cada asignatura.
 - Ser evaluado(a) de forma continua, integral, cualitativa y cuantitativa en la escala numérica oficial (1.0 a 5.0) con equidad y justicia.
 - No ser obligado(a) a presentar más de dos (2) evaluaciones o trabajos escritos individuales en un mismo día.
 - Conocer los resultados de las evaluaciones y trabajos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación y antes de ser reportados a la plataforma virtual.
 - Presentar evaluaciones o entregas extemporáneas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su reintegro, cuando la ausencia esté debidamente justificada.
 - Solicitar la asignación de un segundo evaluador en caso de controversia fundada en la valoración académica, conforme a los procedimientos del SIEE.
- Participación democrática y expresión:**
 - Elegir y ser elegido(a) en las instancias de representación del Gobierno Escolar (Consejo de Estudiantes, Personería Estudiantil, Contraloría Estudiantil y representación al Consejo Directivo).
 - Participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, formular preguntas, solicitar aclaraciones y expresar sus opiniones de forma respetuosa.



f. Uso de instalaciones, bienes y bienestar:

- Disfrutar de una planta física, mobiliario, laboratorios, salas de informática y biblioteca en condiciones higiénicas y funcionales adecuadas.
- Disfrutar de espacios de descanso, recreación y deporte acordes a su nivel educativo, bajo la protección reforzada hacia la primera infancia.
- Recibir atención oportuna de primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad durante la jornada escolar (sin suministro de medicamentos no autorizados por escrito).
- Portar el carné estudiantil que lo(a) acredite formalmente como estudiante de la institución

Parágrafo de autonomía progresiva y límites constitucionales:

Los niños, niñas y adolescentes desarrollan una autonomía progresiva en el ejercicio de sus derechos y deberes, acorde con la evolución de sus facultades. La crianza y la educación se deben orientar hacia el logro de esta autonomía progresiva. **Los educandos, deben reconocer y respetar a los demás, y brindar con respeto, los mismos derechos que exigen para sí, en armonía con lo señalado por la Jurisprudencia.¹ Ya que el libre desarrollo de la personalidad, NO es un derecho absoluto.**

3.4.2 Sistema de estímulos y reconocimientos institucionales

El mayor de los estímulos, será la satisfacción propia del cumplimiento de sus propios deberes, para convertirse en iconos y ejemplo de la identidad Institucional, frente a la comunidad en general, que ve en el educando, el presente y el futuro de toda una nación y una sociedad que espera verdaderos líderes y reales ciudadanos(as) de bien, que sean testimonio de una vida integral de fruto y de carácter positivista y constructivista, en todos sus aspectos. La institución, otorgará estímulos y distinciones a los educandos que se destaquen por su identidad y promoción de los valores y en su excelente comportamiento curricular, tales como el rendimiento académico, excelente comportamiento y cumplimiento estricto y ejemplar del presente Manual de Convivencia Escolar, así como los educandos, que representen con gallardía y orgullo a nuestra institución; en las diferentes actividades, sociales, lúdicas y recreativas-deportivas; dentro de esos estímulos, resaltan, los siguientes::

- ✓ Matrícula de honor: Concedida al cierre del año lectivo a estudiantes de 1° a 10° con desempeño ALTO o SUPERIOR en todos los periodos y distinguidos por su comportamiento ejemplar.

¹ "La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho – deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte su subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas...". Corte Constitucional, Sentencia T-519 de 1992.



- ✓ Reconocimiento público y medallas: otorgado a estudiantes que representen con éxito a la institución, municipio o departamento en certámenes académicos, culturales, científicos o deportivos.
- ✓ Premio al resultado saber 11: entregado en la graduación a los estudiantes de 11° que obtengan puntajes destacados en las pruebas SABER o se ubiquen en los primeros puestos institucionales.
- ✓ Izada de bandera: Distinción periódica para los estudiantes que destaquen por su rendimiento académico, liderazgo o valores de convivencia.
- ✓ Reconocimiento por puesto grupal e individual: Entrega de diplomas al final de cada periodo para los tres primeros puestos por curso y estímulos para las aulas que alcancen estándares grupales superiores de rendimiento y disciplina
- ✓ Anotaciones positivas en el observador del estudiante: Registro formal en la plataforma institucional de elogios, felicitaciones escritas y méritos por excelente comportamiento, compañerismo, actitud colaborativa, civismo y superación personal, las cuales se reflejarán cronológicamente en los informes periódicos entregados a los acudientes.
- ✓ Estímulos por participación en Centros de Interés: Otorgamiento de menciones de honor, valoraciones académicas favorables en áreas afines y reconocimientos de liderazgo por la participación destacada en muestras, fanzines, torneos y proyectos de los Centros de Interés.

3.5. Deberes y compromisos del estudiante Lenista

En consonancia con el marco constitucional del derecho-deber y los acuerdos de convivencia institucional, los deberes del estudiante se clasifican en cinco ámbitos de actuación:

3.5.1 Compromisos Académicos:

Cada estudiante tiene el compromiso de:

- a. Asumir la condición de primer responsable de su propia autoformación, autodisciplina y desarrollo integral.
- b. Asistir diaria y puntualmente a clases, jornada escolar y a todas las actividades pedagógicas programadas por la institución.
- c. Cumplir y entregar oportunamente los trabajos, tareas, investigaciones, nivelaciones y servicio social en las fechas asignadas por los docentes.
- d. Contar desde el primer día con sus propios libros, útiles e implementos necesarios para el normal desarrollo escolar.
- e. Prestar atención activa a las explicaciones pedagógicas, tomar apuntes claros y participar respetuosamente en el aula de clase.
- f. Preparar adecuadamente sus evaluaciones según los criterios evaluativos de cada área y actuar con estricta honestidad académica, evitando cualquier forma de fraude, copia o plagio.
- g. Reclamar y ejecutar oportunamente los planes, horarios de nivelación y apoyo docente.
- h. Respetar las notas y observaciones consignadas en sus cuadernos de trabajo, talleres, evaluaciones y documentos docentes.



- i. Presentar dentro de las 24 horas hábiles las excusas, incapacidades médicas o justificaciones de inasistencia o retardos ante la Coordinación de Convivencia.
- j. Ponerse al día con los temas y presentar las evaluaciones pendientes en un plazo máximo de tres (3) días hábiles tras su reintegro.
- k. Permanecer en el aula de clase durante las sesiones académicas con una actitud de interés y constancia.
- l. Portar diariamente carné estudiantil y documento de afiliación a la EPS.

3.5.2 Compromisos convivenciales y de relaciones interpersonales:

Cada estudiante tiene el compromiso de:

- a. Tratar con respeto, cordialidad, amabilidad y lenguaje decoroso a docentes, directivos, compañeros, administrativos y personal de servicios.
- b. Respetar las opiniones, creencias, credo e identidad de todos los integrantes de la comunidad educativa, sin promover discriminaciones.
- c. Esperar al docente dentro del aula de clase guardando el orden y la compostura.
- d. Observar un comportamiento decoroso y ejemplar tanto dentro del plantel como en la calle, medios de transporte y lugares públicos al portar el uniforme.
- e. Informar de carácter inmediato ante docentes o directivos cualquier situación anómala, daño o riesgo que amenace a la comunidad.
- f. Abstenerse de participar en bromas, burlas, apodos, calumnias, injurias u hostigamientos que constituyan acoso escolar (bullying o cyberbullying).
- g. Enaltecer los valores culturales, nacionales e institucionales y entonar los himnos con la postura correcta.
- h. Decir estrictamente la verdad en sus descargos, declaraciones y actuaciones procesales.
- i. Representar dignamente a la institución en eventos culturales, sociales y deportivos, preservando su buen nombre.
- j. Respetar las normas específicas de uso de la biblioteca, laboratorios, salas de informática, tienda escolar, comedor, baños y áreas comunes.
- k. Ser solidarios ante calamidades, dificultades o accidentes que afecten a cualquier integrante de la comunidad.

3.5.3. Compromisos sobre cuidado de bienes, instalaciones y entorno:

Cada estudiante tiene el compromiso de:

- a. Cuidar y preservar las sillas, mesas, aulas, laboratorios, biblioteca, equipos de cómputo y demás bienes muebles e inmuebles del colegio.
- b. Responder y reparar los daños que cause intencional o culposamente en la planta física, mobiliario o material didáctico.
- c. Mantener el orden y aseo de las aulas, patios y dependencias, depositando las basuras en las canecas destinadas para tal fin.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 46 de 329

- d. No escribir grafitis, leyendas o mensajes obscenos en muros, paredes, puertas, tableros, sillas o pupitres.
- e. Usar adecuadamente los recursos naturales y sanitarios (agua y energía) sin desperdiciarlos.
- f. Respetar y cuidar los bienes ajenos de compañeros, docentes y funcionarios.

3.5.4 Compromisos institucionales, de autocuidado y cumplimiento legal:

Cada estudiante tiene el compromiso de:

- a. Cuidar el buen nombre de la Institución Educativa Antonio Lenis y representarla con dignidad.
- b. No utilizar teléfonos celulares ni dispositivos móviles durante las horas de clase, salvo autorización pedagógica expresa del docente (Ley 2170 de 2021).
- c. No portar, consumir, distribuir ni comercializar cigarrillos, vapeadores (cigarrillo electrónico - Ley 2359 de 2024), bebidas alcohólicas ni sustancias psicoactivas o estupefacientes dentro o en los alrededores del colegio.
- d. No ingresar ni portar armas de fuego, armas blancas, elementos cortopunzantes, artefactos pirotécnicos o sustancias peligrosas.
- e. No participar, mantener ni promover actos erótico-sexuales explícitos, obscenos o abusivos dentro del plantel o portando el uniforme.
- f. Abstenerse de portar o difundir material pornográfico físico, digital o virtual, ni realizar grabaciones o uso no autorizado de Inteligencia Artificial que lesionen la dignidad de las personas.
- g. No cometer fraudes, falsificación de firmas, ni adulteración de boletines, excusas o el observador del estudiante.
- h. No traer objetos de valor (Ipad, cámaras, reproductores, patinetas) no solicitados pedagógicamente.
- i. Abstenerse de comprar alimentos a vendedores ambulantes o en sitios aledaños no autorizados por razones de salud pública.
- j. Someterse a las medidas pedagógicas, compromisos convivenciales o pérdida de cupo contemplados en la Matriz de Pérdida de Cupo según los 7 Niveles de Lesividad (Numeral A.4.4 del Bloque 2) ante la reincidencia o comisión de faltas graves o gravísimas.

NOTA DE REMISIÓN TAXATIVA AL BLOQUE 2

La transcripción literal, detallada y la codificación taxativa de los deberes del educando, la matriz de pérdida del cupo según 7 niveles de lesividad y la fundamentación constitucional y legal de la educación como Derecho-Deber reposan de manera taxativa e íntegra en la SECCIÓN A (Numerales A.2 y A.4.4) del BLOQUE 2 de este Manual de Convivencia.



3.5.5 Términos y definiciones operativas de convivencia escolar (Decreto 1075 de 2015, Art. 2.3.5.4.2.5 y Decreto 1965 de 2013, Art. 39):

Para comprender el compromiso que vamos a contraer y el dinamismo de este Manual de Convivencia Escolar, es necesario identificar y aplicar las siguientes definiciones legales de la Ruta de Atención Integral:

1. Conflictos: Situaciones caracterizadas por una incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
2. Conflictos manejados inadecuadamente: Situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar (altercados, enfrentamientos o riñas entre miembros de la comunidad donde al menos uno es estudiante y siempre que no exista afectación al cuerpo o a la salud).
3. Agresión escolar: Toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros. Se clasifica en:
 - a) Agresión física: Toda acción con la finalidad de causar daño al cuerpo o a la salud (puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, jalón de pelo).
 - b) Agresión verbal: Toda acción que busque con palabras degradar, humillar, atemorizar o descalificar (insultos, apodosos ofensivos, burlas, amenazas).
 - c) Agresión gestual: Toda acción con gestos que busque degradar, humillar, atemorizar o descalificar.
 - d) Agresión relacional: Toda acción que busque afectar negativamente las relaciones de otros (excluir de grupos, aislar deliberadamente, difundir rumores o secretos).
 - e) Agresión electrónica: Toda acción que busque afectar negativamente a través de medios electrónicos (divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, comentarios insultantes en redes sociales, mensajes de texto u correos ofensivos).
4. Acoso escolar (bullying): Conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción o aislamiento deliberado contra un niño, niña o adolescente (Ley 1620 de 2013, Art. 2).
5. Ciberacoso escolar (ciberbullying): Forma de acoso escolar ejecutada a través del uso activo de tecnologías de la información y la comunicación (redes sociales, mensajería instantánea, plataformas virtuales).
6. Violencia sexual: Todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un menor mediante coerción, intimidación, fuerza o abuso de poder (Ley 1146 de 2007, Art. 2).
7. Vulneración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: Toda situación de daño, lesión o amenaza que impida el ejercicio pleno de los derechos garantizados por la Constitución y la Ley 1098 de 2006.
8. Restablecimiento de los Derechos: Conjunto de actuaciones administrativas, pedagógicas e intersectoriales orientadas a la restauración de la dignidad e integridad de los educandos.

NOTA DE REMISIÓN TAXATIVA AL BLOQUE 2

La transcripción decretal literal y el desarrollo normativo de estas definiciones reposan de manera taxativa e íntegra en la SECCIÓN A (Numeral A.2.4) del BLOQUE 2 de este Manual de Convivencia.



3.6 Regulaciones especiales institucionales

De conformidad con el bloque de constitucionalidad, la legislación nacional vigente y la autonomía escolar, la Institución Educativa Antonio Lenis establece los siguientes protocolos y regulaciones especiales de obligatorio cumplimiento para toda la comunidad educativa:

3.6.1 De los celulares

3.6.1.1 Marco regulatorio de entornos seguros de aprendizaje (Ley 2170/21 y Directiva 01/26 MEN):

En cumplimiento de la Ley 2170 de 2021 y las pautas perentorias de la Directiva Ministerial 01 del 5 de marzo de 2026 del Ministerio de Educación Nacional, la Institución Educativa Antonio Lenis por decisión concertada y consensuada en la Asamblea General de Padres de Familia, ratificada por el Consejo Directivo en ejercicio de la autonomía escolar, adopta el modelo de Entornos Seguros de Aprendizaje (ESA), fijando las condiciones de uso de dispositivos móviles bajo criterios estrictos de modo, tiempo y lugar:

- Criterio de modo:** Se prohíbe de manera general el uso activo, manipulación o exhibición de celulares, auriculares y dispositivos inteligentes (llamadas, mensajes, redes sociales, videojuegos, reproducción de audio o grabaciones). Se exceptúan únicamente las actividades pedagógicas concertadas previamente en el plan de aula con el docente titular o situaciones de emergencia médica familiar notificada a Coordinación.
- Criterio de tiempo:** La prohibición rige durante la totalidad de la jornada escolar (horas de clase, cambios de periodo, recesos/descansos, asambleas cívicas, actividades extracurriculares y salidas pedagógicas).
- Criterio de lugar:** Aplica en todas las aulas, laboratorios, biblioteca, auditorio, zonas deportivas y pasillos de las sedes. Aplica con carácter de Prohibición Absoluta e Inquebrantable dentro de baños, y zonas privadas del colegio, donde la captura de imágenes, audios o videos constituye una Situación Tipo III y presunto delito contra la intimidad (Art. 269F C.P.).

Esta norma busca salvaguardar la salud mental, prevenir los riesgos del ciberacoso (ciberbullying), eliminar factores de distracción en el aula y fortalecer los procesos de aprendizaje y socialización presencial.

3.6.1.2 Alcance de la prohibición por sedes y niveles:

- Sedes de Primaria (Carrenales y Mercedes Ábrego): Se ratifica de manera absoluta la prohibición de ingreso y uso de celulares por parte de los niños y niñas de educación inicial y básica primaria.
- Sede Principal (Básica Secundaria y Media): Se prohíbe el uso, encendido o manipulación de teléfonos celulares durante toda la jornada escolar (horas de clase, cambios de clase,

formaciones, actos cívicos y descansos). Los equipos deberán permanecer apagados y guardados en los bolsos.

3.6.1.3 Protocolo devolutivo gradual en tres (3) fases:

- * 1ª Infracción: El equipo se resguarda en Coordinación de Convivencia y se devuelve al estudiante al finalizar la jornada escolar.
- * 2ª Infracción: Retención temporal del dispositivo y entrega presencial exclusiva al acudiente registrado con firma de Acta de Compromiso en el Observador.
- * 3ª Infracción o Reincidencia: Tipificación como Falta Grave (Situación Tipo II), remisión al Comité Escolar de Convivencia y aplicación de la prohibición de ingreso del celular a la institución por el resto del año lectivo.

3.6.1.3.1 Protocolo de embalaje, resguardo y protección de Habeas Data (Art. 15 C.P.):

En toda actuación preventiva o sancionatoria que implique el resguardo temporal de un teléfono celular o dispositivo electrónico por uso no autorizado, se aplicará de manera estricta el siguiente procedimiento:

1. Apagado en presencia del docente: El educando procederá a apagar personalmente el equipo en presencia del docente o directivo, antes de entregarlo para custodia.
2. Embalaje en bolsa plástica transparente: El dispositivo apagado será introducido de inmediato en una bolsa plástica transparente o sobre individualizado, el cual se sellará y rotulará con la fecha, hora, nombre completo del estudiante, grado y firma del funcionario receptor.
3. Prohibición absoluta de manipulación o revisión de contenido: Queda estrictamente prohibido a cualquier docente, directivo o administrativo desbloquear, revisar, manipular, inspeccionar chats, fotografías, redes sociales o archivos privados almacenados en el dispositivo resguardado, en estricto acato del derecho fundamental a la intimidad, la reserva documental y el Habeas Data (Artículo 15 C.P.). La ruptura no autorizada del empaque o la revisión indebida del teléfono por parte de un funcionario constituirá una falta gravísima en el ejercicio de la función docente o administrativa.

3.6.1.4 Excepciones expresas:

- Uso Pedagógico autorizado: Únicamente se permitirá el uso del dispositivo dentro del aula cuando el docente de la asignatura lo solicite y autorice expresamente para una actividad académica o de investigación previamente planificada en la guía de clase.
- Fuerza mayor o salud: Casos excepcionales por razones de salud o emergencias familiares deberán ser notificados previamente por el acudiente ante la Coordinación de Convivencia, instancia que gestionará la comunicación con el educando.

3.6.1.5 Uso indebido, protección a la intimidad y delitos digitales.

Queda estrictamente prohibido fotografiar, grabar audio o video, o realizar transmisiones en vivo (streaming) dentro del colegio o portando el uniforme sin autorización previa. El uso de celulares para crear o difundir memes, contenidos difamatorios, o ejecutar acoso escolar

(ciberbullying) constituirá Situación Tipo II o Tipo III, activando la Ruta de Atención Integral y las denuncias legales ante la Policía de Infancia y Adolescencia o Fiscalía.

3.6.1.6 Exoneración de responsabilidad institucional.

La institución no se hace responsable por la pérdida, extravío, hurto o daño de teléfonos celulares ni dispositivos tecnológicos de valor traídos al plantel por iniciativa propia del estudiante o acudiente.

3.6.2 De vapeadores

Prohibición absoluta de Vapeadores, Cigarrillos Electrónicos, Alcohol y Sustancias Psicoactivas (Ley 2359 de 2024 y Normativa Nacional):

En cumplimiento de la Ley 2359 de 2024, la Ley 1335 de 2009, la Ley 124 de 1994, la Ley 2000 de 2019 y el Decreto 120 de 2010, la Institución Educativa Antonio Lenis declara todas sus sedes como espacios 100% libres de humo, alcohol y drogas:

3.6.2.1. Prohibición de porte, consumo y distribución: Está estrictamente prohibido portar, consumir, vapear, distribuir o comercializar cigarrillos tradicionales, vapeadores (sistemas electrónicos de administración de nicotina - SEAN), bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas (SPA) dentro del colegio, en sus alrededores o en actividades externas donde se porte el uniforme institucional.

3.6.2.2. Protocolo ante sospecha o consumo comprobado:

En caso de sospecha, consumo comprobado, porte o comercialización de sustancias psicoactivas, vapeadores o alcohol, se activará de inmediato el protocolo pedagógico e intersectorial detallado en el numeral 4.2.1 del Capítulo IV de este Manual (Ruta de Atención Integral para SPA)

3.6.3 Del principio de intangibilidad e indemnidad sexual de la infancia

Protección reforzada a menores de 14 años e intangibilidad sexual (Art. 209 del Código Penal):

En estricto acato del artículo 209 del Código Penal, la Ley 1098 de 2006 y la doctrina de las Altas Cortes, se fija el principio de intangibilidad e indemnidad sexual de la infancia:

- Presunción de incapacidad volitiva:** La ley presume que los menores de 14 años no cuentan con la madurez psicológica para disponer libremente de su sexualidad sin consecuencias para el desarrollo de su personalidad.
- Prohibición de conductas erótico-sexuales en el ámbito escolar:** Se prohíben las relaciones de noviazgo, caricias lúbricas o manifestaciones erótico-sexuales explícitas con menores de 14 años o en presencia de ellos dentro del plantel o portando el uniforme.



- c. Responsabilidad legal y denuncias obligatorias: Las conductas que vulneren la esfera sexual de menores de 14 años se tipifican como Actos Sexuales Abusivos (Situación Tipo III). Los docentes y directivos tienen la obligación legal de denunciar el caso dentro de las 24 horas siguientes ante la Fiscalía o Policía de Infancia y Adolescencia. Los estudiantes mayores de 14 años responderán bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Ley 1098 de 2006, Art. 139) y sus padres responderán civilmente por los daños y perjuicios ocasionados (Arts. 2347 y 2348 del Código Civil).

3.6.4 Del acoso escolar

Prevención y erradicación del acoso escolar y responsabilidad reparatoria:

La institución mantiene una política de cero tolerancias frente al acoso escolar (bullying), ciberacoso (cyberbullying), intimidación o vejámenes físicos y verbales:

- Ruta de Atención Integral: Toda conducta de intimidación sistemática se abordará mediante los protocolos de las Situaciones Tipo II o Tipo III, según la gravedad o comisión de delitos conexos (injuria, calumnia, lesiones, amenazas).
- Indemnización por daños y perjuicios: De conformidad con la Sentencia T-252 de 2023 y los artículos 2347 y 2348 del Código Civil, los padres de familia y/o acudientes del estudiante declarado como agresor en un proceso disciplinario en firme deberán indemnizar económicamente a la familia del estudiante víctima por los daños materiales y morales causados, sin perjuicio de las sanciones formativas e institucionales impuestas al agresor.

3.6.5 Servicio social estudiantil obligatorio:

El servicio social pretende que el educando se integre a la comunidad, contribuyendo a su mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollando en él, el valor de solidaridad y el conocimiento frente a su entorno social (artículo 39 Decreto 1860 de 1994). En consonancia con lo expuesto en el artículo 97 de la Ley 115 de 1994 y su Decreto Reglamentario 1860 de 1994 y Resolución 4210 de 1996, que persigue la formación integral del educando, por ello, emerge lo que está enmarcado y definido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y es ejecutado por Nuestra Institución educativa oficial, en forma conjunta y sistemática con entidades gubernamentales y no gubernamentales, especializadas en la atención a las familias y comunidades.

El MEN, mediante la Resolución 4210 de 1996, estableció las reglas generales para la organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio, disponiendo en su artículo 3º, los objetivos principales del servicio social:

Objetivos del servicio social

- ✓ Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades de la comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación con su mejoramiento.
- ✓ Contribuir al desarrollo de la solidaridad, tolerancia, cooperación, respeto a los demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno social.



- ✓ Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio para el mejoramiento permanente de la comunidad y a la prevención integral de problemas socialmente relevantes.
- ✓ Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas obligatorias y optativas definidas en el plan de estudios que favorezcan el desarrollo social y cultural de las comunidades
- ✓ Fomentar, la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, como derechos que permiten la dignificación de la persona y el mejoramiento de su nivel de vida

Parágrafo: Los educandos, deberán prestar su Servicio Social en el desarrollo de los diferentes proyectos concertados para tal fin, dentro de nuestra Institución educativa y en los demás proyectos transversales, que se determinen mediante convenios con las diferentes autoridades o entes públicos, previo acuerdo con nuestra Institución educativa.

Nota: Si el educando falta a sus deberes de trabajo social, mediante engaño o inducción mintiendo y, señalando que se encuentra en dichas actividades cuando en verdad se evade y se encuentra en otras actuaciones diferentes, el colegio NO tendrá responsabilidad alguna, civil, penal, disciplinaria o contractual. El educando se ha puesto en riesgo a sí mismo, y ha mentido. Será tipificada como falta grave o muy grave según criterio de la coordinación de convivencia.

El educando desde grado noveno (9), puede desarrollar su servicio social, realizando sus 80 horas, en elaborar material de prevención del abuso sexual infantil (artículo 5 parágrafo de ley 2025 de 2020), elaborando material para prevención del consumo de drogas, material para prevenir el embarazo adolescente, material para prevenir el acoso y matoneo escolar, material para prevenir el suicidio y la depresión; material para el tema de orientación sexual. Entiéndase, material: pdfs, power point, presentaciones animadas, videos, filminutos, canciones, poemas, videografías, cuñas radiales, comerciales, u otro material visual, audiovisual o similar.

3.6.6 Decomiso de bienes ajenos o prohibidos y reposición de daños:

- a. Procedimiento de decomiso: Los objetos distractores, juguetes, juegos de azar o elementos no autorizados en clase serán retenidos por los docentes o coordinadores y entregados en la Coordinación de Convivencia para su posterior devolución al acudiente.
- b. Responsabilidad por daños a la planta física: Todo daño o deterioro causado intencional o culposamente sobre sillas, mesas, pupitres, paredes, equipos de cómputo o laboratorios constituirá Situación Tipo II o Tipo III (daño en bien ajeno). El estudiante y su acudiente deberán reparar o reponer el bien afectado en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.

3.6.7 Alianza Familia-Escuela

Obligatoriedad de las Escuelas de Padres (Ley 2025 de 2020 y Decreto 0459 de 2024):



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 53 de 329

- Obligatoriedad de asistencia:** La asistencia de los padres de familia y/o acudientes a las jornadas de Escuela de Padres y talleres de formación es de carácter obligatorio.
- Sanciones pedagógicas por inasistencia:** La falta no justificada a un taller dará lugar a la asignación de una sanción pedagógica consistente en la elaboración manuscrita de un trabajo reflexivo sobre pautas de crianza y responsabilidad parental.
- Consecuencia por inasistencia reiterada:** La inasistencia injustificada a tres (3) convocatorias consecutivas o discontinuas durante el año escolar se tipificará como abandono y trato negligente (Arts. 18 y 20 de la Ley 1098 de 2006), procediendo el reporte formal ante la Comisaría de Familia o el ICBF y la no renovación del contrato de matrícula para el siguiente año lectivo.

CAPÍTULO IV: GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, DEBIDO PROCESO Y RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL

El presente capítulo reglamenta el régimen disciplinario, el debido proceso y la ruta de atención integral para la convivencia escolar en la Institución Educativa Antonio Lenis. Se fundamenta en la Constitución Política (Arts. 1, 13, 29 y 44), la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), la Ley 1620 de 2013, el Decreto 1075 de 2015, la Directiva Ministerial 01 de 2022, los lineamientos oficiales del Ministerio de Educación Nacional para el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo y la doctrina constitucional sobre el debido proceso.

4.1 Componentes estructurales de la Ruta de Atención Integral (Ley 1620 de 2013)

De conformidad con la Ley 1620 de 2013, el Decreto 1075 de 2015 y los acuerdos institucionales, la Ruta de Atención Integral en la Institución Educativa Antonio Lenis se desarrolla a través de cuatro componentes interconectados, articulando como estrategia pilar de los componentes de Promoción y Prevención la celebración anual de la "Semana de la Dignidad":

4.1.1 Componentes de la Ruta de Atención Integral:

1. Componente de Promoción: Fomenta el clima escolar positivo, el desarrollo socioemocional y ciudadano, la participación estudiantil activa, los estilos de vida saludables, la educación integral en sexualidad, el reconocimiento y valoración de la diversidad y el fortalecimiento de la Alianza Familia-Escuela.

2. Componente de Prevención: Interviene de manera temprana sobre los factores de riesgo individuales, familiares y sociales que puedan afectar los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, mediante estrategias pedagógicas continuas de sensibilización y formación comunitaria.

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



3. Componente de Atención: Asiste de manera inmediata, confidencial y pedagógica a las personas involucradas en situaciones de convivencia, coordinando la atención en salud, protección y restablecimiento de derechos con la red intersectorial (ICBF, Comisaría de Familia, Policía de Infancia, Fiscalía, EPS).

4. Componente de Seguimiento: Evalúa periódicamente la efectividad de las medidas adoptadas, garantiza la permanencia y trayectoria educativa completa del estudiante y realiza el reporte oficial en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE).

4.1.1.1 Constitución e instalación oficial del comité de Convivencia Escolar (Resolución rectoral n° ____ de 202_) y del comité especializado en análisis de casos para situaciones de salud mental.

El Comité de Convivencia Escolar de la institución educativa Antonio Lenis se encuentra oficialmente constituido y reglamentado mediante la Resolución Rectoral N° ____ de 202_. Está integrado de manera taxativa por el rector(a) (quien lo preside), el Personero(a) Estudiantil, el Docente Orientador(a), el presidente del Consejo de Padres de Familia, el Presidente del Consejo de Estudiantes, un Docente Líder de convivencia y el Coordinador(a) de Convivencia. Sesiona ordinariamente de forma mensual y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan, contando con el soporte técnico del **Comité Especializado en Análisis de Casos para situaciones complejas de salud mental o vulneración** (Ley 2491 de 2025).

Creación del comité especializado en análisis y revisión de casos (Ley 2491 de 2025):

Confórmese el Comité Especializado en Análisis y Revisión de Casos como órgano técnico-asesor de apoyo a la convivencia escolar, integrado por:

- a) El Rector(a) o su delegado formal,
- b) El Docente Orientador(a) o Psicólogo(a) Institucional,
- c) El director(a) de Grupo del educando involucrado.

Funciones específicas del comité especializado:

- 1) Análisis de situaciones de vulneración emocional o riesgo psicopatológico;
- 2) Emisión de recomendaciones técnicas para flexibilizaciones curriculares y evaluaciones adaptadas (SIEE Numeral 7.11);
- 3) Articulación con redes externas de salud (EPS/IPS) bajo el protocolo de Código Dorado (Res. 0347/26); y
- 4) Seguimiento a la adherencia de compromisos y acompañamiento familiar.

4.1.2 Estrategia Institucional la "Semana de la Dignidad" (Prevención y Sensibilización):

Como la máxima estrategia pedagógica e institucional de prevención, formación en valores y socialización de la Ruta de Atención Integral, la I.E. Antonio Lenis desarrolla anualmente la Semana de la Dignidad (en consonancia con la Ley 2025 de 2020 y la Ley 1620 de 2013),



convocando a estudiantes de todas las sedes y jornadas, docentes, directivos, padres de familia e instituciones aliadas.

a) Ejes Temáticos Centrales:

- Prevención del acoso escolar (bullying) y ciberacoso (cyberbullying).
- Ejercicio activo y vivencial de los Derechos Humanos.
- Educación Integral para la Sexualidad (EIS) y orientación sexual respetuosa.
- Mitigación y erradicación de las violencias escolares.
- Prevención del Abuso Sexual Infantil (ASI) y violencias basadas en género.

b) Expresiones Artísticas, Culturales y Concursos:

La comunidad educativa participa activamente a través de creaciones guiadas por los docentes de humanidades, artes y directores de grupo en las siguientes modalidades:

- Concursos de expresión escrita y plástica: Caricatura, cuento, dibujo/pintura, poesía, declamación y carteleras informativas.
- Artes escénicas y musicales: Obras de teatro, declamaciones, canciones inéditas y muestras culturales.
- Producción audiovisual y medios institucionales: Creación de micro-mensajes en video, filminutos, crónicas de prevención y piezas digitales para ser transmitidas por el Sistema de Comunicación Interno (SICI), redes sociales (YouTube, Facebook, Twitter) y medios de comunicación locales.

c) Participación Comunitaria e Intersectorial:

Cuenta con la presencia activa de las familias (Escuela de Padres) y la articulación con entidades del Sistema Nacional de Convivencia Escolar (Comisaría de Familia, ICBF, Personería Municipal, Secretaría de Educación, Alcaldía y Policía de Infancia y Adolescencia), así como delegados de otros establecimientos educativos y medios de comunicación.

d) Estímulos y Reconocimientos:

Todas las muestras pedagógicas reciben valoración académica favorable en las áreas correspondientes (logros/desempeños). Además, el Consejo Directivo y el Comité de Convivencia otorgan distinciones, menciones de honor y premios especiales a los primeros puestos por modalidad, promoviendo la réplica comunitaria y la transmisión de los mejores mensajes preventivos.

4.1.3 Estrategia pilar de formación integral y tiempo escolar de calidad: los centros de interés institucionales

De conformidad con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para la Formación Integral, el Tiempo Escolar de Calidad y la Estrategia CRESE (Educación Socioemocional, Ciudadana y para la Paz), la Institución Educativa Antonio Lenis institucionaliza los Centros de Interés (CI) como escenarios pedagógicos intencionados, interdisciplinarios, participativos y flexibles. Se conciben como la estrategia pilar del



Componente de Promoción de la Ruta de Atención Integral (Ley 1620 de 2013) y como factores protectores esenciales frente al acoso escolar, el consumo de sustancias psicoactivas, las violencias basadas en género y la deserción escolar. Su desarrollo es financiado a través de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP - Gratuidad y Calidad / Formación Integral - CRESE).

a) Caracterización de los Tres (3) Centros de Interés Oficiales de la I.E. Antonio Lenis:

1. Centro de Interés: Lectura, Escritura y Oralidad Conectada con la Empatía (Plan LEO / Empatía):

- Propósito e Integración: Potenciar las habilidades comunicativas (lectura crítica, escritura creativa y expresión oral en círculos de palabra) como vehículos de autoexpresión, empatía, regulación emocional y escucha sensible en un ambiente seguro.
- Cobertura y Sedes: Estudiantes de Preescolar, Básica Primaria (Sedes Carrenales y Mercedes Ábrego) y Educación Media (Sede Principal Majagual).
- Articulación Interdisciplinar: Vincula Lengua Castellana, Ética, Ciencias Sociales, Educación Artística, CRESE y Matemáticas (registro estadístico de emociones).
- Evaluación y Evidencias: Valoración formativa respaldada en el Portafolio Emocional y Literario, fanzines, diarios de aprendizaje, fomento del diálogo, autoevaluación y coevaluación.

2. Centro de Interés: Tejedores de Paz — Creando Ambientes de Convivencia Escolar:

- Propósito e Integración: Crear entornos pacíficos e inclusivos mediante el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), interviniendo problemáticas de convivencia como peleas, acoso escolar y lenguaje violento. Se fundamenta en la Cátedra de la Paz, los CONPES 3673 de 2010 y 173 (Educación Inclusiva), los ODS y las cartillas Justamente.
- Población e Instancias: Estudiantes desde 1° de primaria hasta secundaria y media, involucrando a docentes, directivos, tutores y familias.
- Estrategias Operativas: Círculos de diálogo, talleres de negociación y mediación escolar, campañas comunitarias de inclusión y diarios narrativos.
- Evaluación y Evidencias: Portafolio de Aprendizaje, conversaciones de aprendizaje, rúbricas de desempeño y seguimiento a proyectos de paz.

3. Centro de Interés: Jaque al Pensamiento y a la Resiliencia (Ajedrez Pedagógico Integral):

- Propósito e Integración: Utilizar la práctica del ajedrez (en tableros físicos, gigantes o vivientes) como herramienta transversal para potenciar el pensamiento lógico, la planificación estratégica y la toma de decisiones, articuladas con la resiliencia emocional, la tolerancia a la frustración y la valoración del error como oportunidad de aprendizaje.
- Población y Enfoque Inclusivo: Estudiantes de 8 a 16 años (Básica Primaria y Secundaria), garantizando la participación de estudiantes con discapacidad, barreras de aprendizaje (PIAR/DUA) y apertura a pares de otras instituciones de Sincelejo.
- Estrategias Operativas: Trabajo cooperativo en parejas (decisiones consensuadas antes de mover una pieza), dinámicas del Semáforo Emocional, cómics de jugadas y torneos escolares.

- Evaluación y Evidencias: Portafolio del Pensador (bitácoras escritas o dibujadas), rúbricas de análisis de jugadas, círculos de realimentación oral y autoevaluación guiada.

b) Articulación con el SIEE, el observador y la evaluación formativa:

La participación activa de la persona educanda en los Centros de Interés se reconoce formalmente en el SIEE (Capítulo VII) dentro de los criterios de evaluación cualitativa formativa. Asimismo, genera Anotaciones Positivas y Reconocimientos por Liderazgo y Trabajo Colaborativo en la plataforma del Observador del Estudiante (Modelo 2), fortaleciendo la motivación, la permanencia escolar y el desarrollo de competencias ciudadanas.

4.2 Clasificación de situaciones, faltas disciplinarias y garantías del debido proceso

De conformidad con la Ley 1620 de 2013, el Decreto 1075 de 2015 (Art. 2.3.5.4.2.6), el Decreto 1965 de 2013 y la constante jurisprudencia constitucional (Sentencias T-565/13, T-240/18, T-076/23, T-252/23 y T-004/24), la Institución Educativa Antonio Lenis reglamenta la clasificación de las situaciones que afectan la convivencia escolar, los protocolos de atención paso a paso para Situaciones Tipo I, Tipo II y Tipo III, y las etapas del debido proceso disciplinario.

4.2.1 Definición y clasificación de las situaciones (Decreto 1075 de 2015)

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos se clasifican en tres tipos de conformidad con el artículo 2.3.5.4.2.6 del Decreto 1075 de 2015:

1. Situaciones Tipo I: Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.

2. Situaciones Tipo II: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (Bullying) y ciberacoso (cyberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: a) Que se presenten de manera repetida o sistemática; b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad médica para cualquiera de los involucrados.

3. Situaciones Tipo III: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual (Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000), lesiones personales con incapacidad, porte/comercialización de sustancias psicoactivas, porte de armas u otros delitos establecidos en la ley penal colombiana vigente.



4.2.2 Ruta de atención y protocolo específico para Situaciones Tipo I

Para la atención inmediata y pedagógica de las Situaciones Tipo I, la institución aplica el siguiente procedimiento estandarizado en cinco (5) pasos:

Paso 1. Intervención e interrupción inmediata: El docente, director de grupo o primer respondiente que presencie o tenga conocimiento del conflicto o agresión esporádica intervendrá de manera inmediata para detener la situación y evitar el escalamiento de la agresión.

Paso 2. Mediación pedagógica y diálogo reflexivo: Se reúne a las partes involucradas en un espacio tranquilo y confidencial para escuchar sus versiones, facilitando un diálogo reflexivo sobre las causas del conflicto, el reconocimiento del error y el respeto mutuo.

Paso 3. Concertación de acuerdos de convivencia y reparación: Se concilian alternativas de solución equitativas e imparciales, estableciendo compromisos por escrito de no reincidencia y medidas restaurativas de aula o pedagógicas (ej. disculpas privadas o públicas, reflexiones escritas o reparación simbólica del daño).

Paso 4. Registro de evidencia en la plataforma: Se consigna el llamado de atención, la descripción de los hechos y el compromiso firmado por los estudiantes en el observador del estudiante (plataforma institucional).

Paso 5. Seguimiento y verificación: El docente o director de grupo realizará un seguimiento periódico para verificar el cumplimiento de los acuerdos y el restablecimiento del clima de convivencia en el aula.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS
FLUJOGRAMA: RUTA DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO ESPECÍFICO
PARA SITUACIONES TIPO I



PASO 1. INTERVENCIÓN E INTERRUPCIÓN INMEDIATA

- Intervención inmediata del docente o primer respondiente.
- Detener la situación y evitar el escalamiento de la agresión.



PASO 2. MEDIACIÓN PEDAGÓGICA Y DIÁLOGO REFLEXIVO

- Espacio tranquilo y confidencial para escuchar a las partes.
- Diálogo reflexivo sobre causas, error y respeto mutuo.



PASO 3. CONCERTACIÓN DE ACUERDOS Y REPARACIÓN

- Alternativas de solución equitativas e imparciales.
- Compromisos por escrito de no reincidencia.
 - Medidas restaurativas de aula o pedagógicas.



PASO 4. REGISTRO DE EVIDENCIA EN PLATAFORMA

- Consignación de llamado de atención y descripción de los hechos.
- Registro de compromiso firmado en la plataforma institucional (observador).



PASO 5. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

- Seguimiento periódico por docente o director de grupo.
- Verificación del cumplimiento de acuerdos y clima de convivencia.

Parte del Manual de Convivencia Institucional

4.2.3 Ruta de atención y protocolo Específico para Situaciones Tipo II

Frente a casos de agresión escolar recurrente, bullying o ciberbullying que no constituyan delito, la Institución Educativa Antonio Lenis ejecuta la siguiente ruta en siete (7) pasos:

Paso 1. Atención médica y contención emocional inicial: Si la agresión causa daño físico o alteración emocional (sin incapacidad médica), se brindarán de inmediato los primeros auxilios o se remitirá al servicio de salud (EPS/IPS), garantizando el acompañamiento permanente de Orientación Escolar.

Paso 2. Versión libre por escrito y recopilación de información: Se reúne a los involucrados y testigos para reconstruir los hechos. Los estudiantes redactarán sus descargos de su puño y letra en versión libre (queda expresamente prohibido a los docentes realizar interrogatorios directos a voces del Art. 150 de la Ley 1098 de 2006). Se adoptarán medidas inmediatas de protección a los involucrados para evitar nuevas agresiones.

Paso 3. Notificación inmediata a las familias: La Coordinación de Convivencia citará presencial e inmediatamente a los padres de familia y/o acudientes de todos los estudiantes involucrados para informar de la situación de manera objetiva.

Paso 4. Mediación, diálogo restaurativo y compromisos: Se lidera un espacio de reunión con los padres de familia y estudiantes para analizar las causas, aplicar medidas restaurativas y firmar actas de compromiso pedagógico y de reparación de daños en la Coordinación de Convivencia.

Paso 5. Reporte obligatorio en el SIUCE: El Rector (Presidente del Comité Escolar de Convivencia) reportará la situación de manera obligatoria en la plataforma del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE).

Paso 6. Definición de medidas pedagógicas y disciplinarias: El Comité Escolar de Convivencia sugerirá las medidas pedagógicas restaurativas o las sanciones proporcionales correspondientes (tales como la suspensión temporal con trabajo pedagógico en biblioteca escolar hasta por 5 días o matrícula en observación).

Paso 7. Seguimiento y evaluación del Comité: El Comité Escolar de Convivencia y Orientación Escolar realizarán un seguimiento periódico al caso para verificar la efectividad de los acuerdos, garantizar la no repetición y proteger el clima escolar.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS
FLUJOGRAMA: RUTA DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO ESPECÍFICO
PARA SITUACIONES TIPO II



PASO 1. ATENCIÓN MÉDICA Y CONTENCIÓN EMOCIONAL INICIAL

- Primeros auxilios o remisión a EPS/IPS si hay daño físico o emocional.
- Acompañamiento permanente de Orientación Escolar.



PASO 2. VERSIÓN LIBRE Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

- Descargos por escrito de puño y letra (Prohibido interrogatorios - Ley 1098/06 Art. 150).
- Medidas inmediatas de protección a involucrados.



PASO 3. NOTIFICACIÓN INMEDIATA A LAS FAMILIAS

- Citación presencial e inmediata a acudientes por Coordinación de Convivencia.



PASO 4. MEDIACIÓN, DIÁLOGO RESTAURATIVO Y COMPROMISOS

- Reunión con acudientes y estudiantes.
- Firma de actas de compromiso pedagógico y reparación de daños.



PASO 5. REPORTE OBLIGATORIO EN EL SIUCE

- Registro obligatorio por Rectoría en la plataforma del SIUCE.



PASO 6. MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y DISCIPLINARIAS

- Definición por el Comité de Convivencia (suspensión temporal pedagógica o matrícula en observación).



PASO 7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL COMITÉ

- Seguimiento periódico por Comité de Convivencia y Orientación Escolar.

Parte del Manual de Convivencia Institucional

4.2.4 Ruta de atención y protocolo Específico para Situaciones Tipo III

Frente a agresiones constitutivas de presuntos delitos (delitos sexuales, lesiones personales con incapacidad, porte/comercialización de SPA, porte de armas, extorsión digital, entre otros), la institución ejecuta de forma inmediata y obligatoria la siguiente ruta en ocho (8) pasos:

Paso 1. Atención médica de urgencia en salud: Remisión inmediata de la víctima a la red hospitalaria o servicio de urgencias de la EPS/IPS (o llamada a la Línea 123) para la atención física y mental. Un adulto escolar acompañará de forma permanente a la persona afectada.

Paso 2. Recepción de versión libre por escrito: Se recibirán los descargos redactados de puño y letra por los educandos involucrados. Queda estrictamente prohibido realizar interrogatorios directos por parte de los docentes.

Paso 3. Denuncia e informe penal obligatorio en 24 horas: En cumplimiento de la Ley 1146 de 2007 (Arts. 12 y 15) y la Ley 1620 de 2013 (Arts. 18 y 19), la institución denunciará el hecho ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Comisaría de Familia o el ICBF dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del caso.

Paso 4. Notificación presencial inmediata a acudientes: Se citará de forma urgente a los padres de familia o acudientes para informarle de las acciones legales e intersectoriales adoptadas en el marco del restablecimiento de derechos.

Paso 5. Reporte inmediato en la plataforma SIUCE: El Rector registrará obligatoriamente la situación Tipo III en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE).

Paso 6. Adopción de medidas de protección e intangibilidad para la víctima: Implementación inmediata de flexibilizaciones académicas, cambio de grupo o jornada (si se requiere) y medidas administrativas que garanticen que la víctima no sea confrontada ni revictimizada con el presunto agresor.

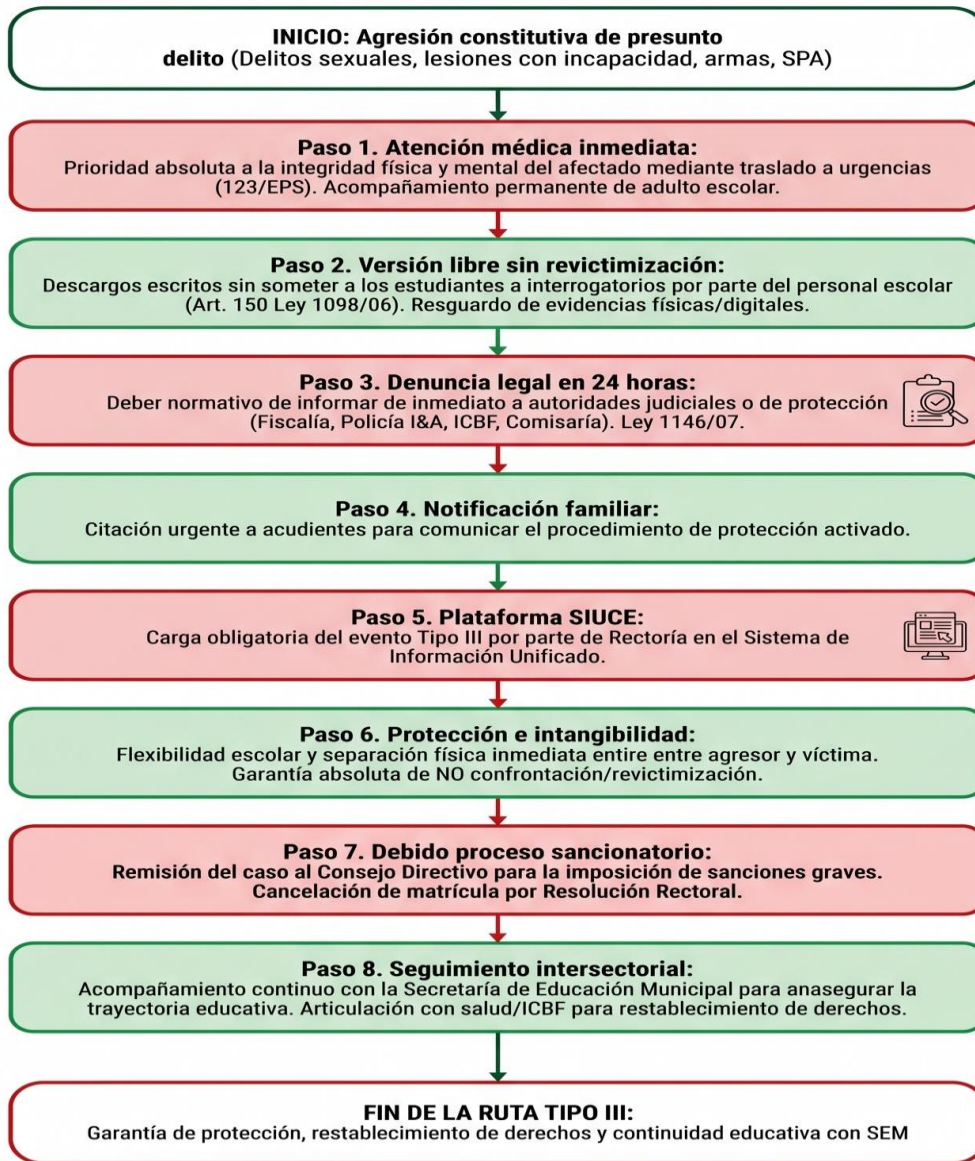
Paso 7. Sesión del Comité y juzgamiento en el Consejo Directivo: Convocatoria extraordinaria del Comité Escolar de Convivencia para analizar el caso y remitir el expediente al Consejo Directivo, autoridad competente para tramitar el debido proceso disciplinario sancionatorio (imposición de matrícula en observación o cancelación unilateral del contrato de matrícula mediante Resolución Rectoral motivada).

Paso 8. Seguimiento intersectorial y garantía de trayectoria educativa: Seguimiento continuo en articulación con las autoridades administrativas y de salud para verificar el restablecimiento total de derechos de la víctima y coordinar con la Secretaría de Educación Municipal la continuidad de la trayectoria educativa de los estudiantes.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES TIPO III (PRESUNTOS DELITOS / SPA / VIOLENCIAS)





4.2.5 De las faltas: Sistema convivencial y formativo, clasificación de faltas, procedimientos y medidas pedagógicas

Para nuestro Manual de Convivencia escolar, el concepto de falta, se entiende, como toda violación, desatención, inaplicación y omisión a los deberes taxativos, y exigencias que, reposan, en el acápite de deberes de los estudiantes, lo que, “constituye una falta al manual de convivencia escolar”. se definirá y determinará, si es leve, grave o muy grave o excesivamente grave, de acuerdo al criterio de los educadores y del consejo directivo.

De conformidad con los artículos 87 y 96 de la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, las Sentencias T-565 de 2013, T-478 de 2015, T-240 de 2018 y T-076 de 2023 de la Corte Constitucional, y la Resolución Oficial del Manual de Convivencia de la Institución Educativa Antonio Lenis, las faltas disciplinarias se tipifican y califican en tres categorías según el principio de legalidad, taxatividad y proporcionalidad:

4.2.5.1 Faltas leves

Catálogo, procedimiento y sanciones pedagógicas

Definición: Se consideran faltas leves aquellos incumplimientos menores a los deberes académicos o convivenciales estipulados en el presente Manual, cometidos por primera o única vez, que no alteran de forma grave el desarrollo de las actividades pedagógicas ni generan daños a la salud física, mental o moral de los integrantes de la comunidad educativa.

Catálogo de faltas leves (19 conductas)

Además de las anteriores citadas como compromisos, deberes, obligaciones y sujeciones que el educando viole, vulnere, desconozca o desatienda; y que el primer respondiente, el comité de convivencia y el consejo directivo de nuestra Institución educativa oficial, a su criterio determinen como faltas leves, se asignará tal concepto a las siguientes, actuaciones disciplinables, que constituyen faltas leves cuando se presenten por primera o única vez:

1. Ausentarse de las actividades pedagógicas o de aula sin causa justificada o sin autorización previa de la Coordinación.
2. Inasistencia intencional o retardo a la primera hora de clase o a la hora del énfasis.
3. Asumir actitudes o comportamientos inapropiados durante las clases que interrumpan la dinámica pedagógica.
4. Asistir a clases sin el uniforme correspondiente o portando prendas o accesorios no autorizados (gorras, bufandas, buzos particulares, pañoletas, viseras o adornos extravagantes).
5. Modificar el modelo oficial del uniforme único (entubar la sudadera, alterar el suéter o usar prendas distintas a las reglamentarias).
6. Salir del aula de clase sin permiso del docente o durante los cambios de hora.



7. Impuntualidad en el ingreso a la jornada escolar, en los cambios de clase o al finalizar los recesos.
8. Ingerir alimentos o golosinas durante las horas de clase, formaciones o actos de comunidad.
9. Inasistencia injustificada a un periodo específico de clase estando dentro del plantel.
10. Fomentar el desaseo en el aula de clase, pasillos, patios o dependencias de la institución.
11. No portar con respeto los elementos didácticos o el uniforme en eventos institucionales dentro o fuera del colegio.
12. Incumplir de forma esporádica con las tareas, trabajos o materiales escolares requeridos.
13. Presentarse al colegio con calzado abierto, chanclas, crocs o sandalias sin excusa médica justificada ante Coordinación.
14. Practicar actividades deportivas en pasillos o frentes de salones durante las horas de clase.
15. Jugar en áreas comunes con balones u objetos lanzados que puedan causar incomodidad o riesgos menores.
16. Hacer uso indebido o tener comportamientos inadecuados en parques o zonas recreativas públicas durante salidas.
17. Arrojar basuras o desechos fuera de las canecas destinadas para tal fin.
18. Permanecer en el colegio en jornadas o áreas no correspondientes a su horario sin autorización.
19. Traer al colegio juguetes, elementos de juego de azar o distractores no solicitados pedagógicamente.

Procedimiento de atención y sanciones pedagógicas para faltas leves:

- Amonestación verbal en privado y diálogo reflexivo entre el docente conocedor y el estudiante.
- Registro en el observador del estudiante (plataforma) y diligenciamiento del acta respectiva firmado por el estudiante y el docente.
- Trabajo escrito reflexivo y manuscrito de dos (2) páginas sobre el reconocimiento del error y la importancia de la norma.
- Acciones restaurativas de aula (reparación del daño, aseo del salón o disculpas privadas).

4.2.5.2 Faltas Graves:

Catálogo, procedimiento y sanciones restaurativas

Definición: Se consideran faltas graves las transgresiones sistemáticas a los deberes, la reincidencia en faltas leves, o aquellas conductas que alteren de forma significativa el orden institucional, el ambiente escolar, los derechos de terceros o el buen nombre de la Institución Educativa Antonio Lenis.

Regla de Acumulación: La reincidencia en tres (3) faltas leves consecutivas o discontinuas se tipificará y sancionará automáticamente como una FALTA GRAVE.

Catálogo de Faltas Graves (32 conductas):



Además de las anteriores citadas como compromisos, deberes, obligaciones y sujeciones que el educando viole, vulnere, desconozca o desatienda; y que el primer respondiente, el comité de convivencia y el consejo directivo de Nuestra Institución educativa oficial, a su criterio puedan determinar cómo faltas graves, se asignará tal concepto a las siguientes, actuaciones disciplinables, que constituyen faltas graves, cuando se presenten por primera o única vez:

1. Reincidencia en tres (3) o más faltas leves durante el año lectivo.
2. Presentarse de forma continua con el uniforme en mal estado, incompleto o alterado.
3. No comunicar o esconder a los padres de familia las citaciones, circulares o reportes institucionales.
4. Perturbar e impedir sistemáticamente el normal desarrollo de las clases o actividades comunitarias.
5. Portar el uniforme institucional en casas de juego, casas de lenocinio, discotecas o sitios de dudosa reputación.
6. Promover o realizar ventas, rifas o negocios informales dentro del colegio sin autorización del Consejo Directivo.
7. Faltar al respeto, desacatar o mostrar indiferencia reiterada ante las orientaciones de docentes o directivos.
8. Utilizar la biblioteca u otras dependencias para evadirse de las clases asignadas.
9. Fraude académico comprobado (copia en evaluaciones, plagio de trabajos, suplantación, alteración de documentos o uso no autorizado de Inteligencia Artificial).
10. Propiciar o participar en escándalos públicos dentro o fuera de la institución portando el uniforme.
11. Apropiarse o esconder pertenencias, útiles o materiales de compañeros o de la institución.
12. Traer a la institución a un tercero para hacerse pasar por su acudiente sin autorización.
13. Faltar al respeto verbal o gestual a cualquier miembro de la comunidad educativa o vecinos del sector.
14. Emplear útiles de trabajo escolar (tijeras, compases, reglas) como elementos de agresión o amenaza.
15. Ingresar o salir del plantel por lugares no autorizados (brincar paredes o cerramientos).
16. Retardos reiterados al inicio de la jornada escolar (más de 3 veces en un mes).
17. Manifestaciones erótico-sexuales explícitas o exageradas en el colegio o portando el uniforme.
18. Permitir el ingreso de personas ajenas al colegio para entorpecer la jornada escolar.
19. Hacer mal uso o causar deterioro a los muebles, pupitres, equipos de cómputo o comedor escolar.
20. Dañar, rayar o escribir grafitis u ofensas en paredes, puertas, tableros o baños del colegio.
21. Recolectar dineros a nombre del colegio sin autorización escrita de Rectoría.
22. Confabularse para intimidar, amenazar, insultar o acosar a cualquier miembro de la comunidad de forma presencial o virtual.
23. Portar, consumir o inducir al consumo de cigarrillos tradicionales o VAPEADORES (cigarrillos electrónicos - Ley 2359 de 2024) dentro del colegio o en sus alrededores.
24. Portar o difundir material pornográfico físico o digital dentro del colegio.



25. Portar armas blancas, de fogeo, de aire comprimido, sprays de pimienta o elementos cortopunzantes.
26. Portar, manipular o usar pólvora, artefactos pirotécnicos o sustancias peligrosas.
27. Participar o promover juegos de azar o apuestas dentro del plantel.
28. Cualquier acto de discriminación o maltrato por motivos de etnia, género, credo, orientación sexual o discapacidad.
29. Grabar o difundir videos obscenos, bailes eróticos o contenidos denigrantes con el uniforme en redes sociales (TikTok, Instagram, Facebook).
30. Fugarse de la institución durante el desarrollo de la jornada escolar.
31. Organizar o participar en retos virales (*challenges*) de redes sociales que pongan en riesgo la integridad física o la salud.
32. Utilizar o manipular teléfonos celulares o dispositivos móviles durante las clases o actos de comunidad sin autorización del docente.

Procedimiento de atención y sanciones restaurativas para faltas graves:

- Citación presencial e inmediata del padre de familia o acudiente (con denuncia al ICBF/Comisaría en caso de inasistencia sin excusa).
- Anotación formal en el observador del estudiante y firma de Acta de Compromiso Pedagógico y Convivencial.
- Trabajo escrito de investigación de cinco (5) páginas manuscritas con elaboración de cartelera preventiva y exposición ante el grupo.
- Reparación económica o restitución del bien dañado en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.
- Suspensión e interrupción académica temporal de 1 a 5 días hábiles con desarrollo de trabajo pedagógico restaurativo dentro de la biblioteca escolar.
- Imposición de Matrícula en Observación por parte de la Coordinación de Convivencia o el Comité Escolar de Convivencia.

4.2.5.3 Faltas gravísimas o muy graves:

Catálogo, procedimiento e infracciones de ley

Definición: Se consideran faltas gravísimas o muy graves aquellas conductas de extrema gravedad que vulneren los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad educativa, constituyan presuntos delitos tipificados en el Código Penal Colombiano (Situaciones Tipo III) o comprometan la seguridad, la libertad e integridad sexual y la vida dentro o fuera del colegio.

Catálogo de Faltas Gravísimas (16 categorías de infracciones de ley):

A. Atentados contra la vida, integridad física y seguridad colectiva.

1. Porte, tenencia, suministro, uso o intimidación con armas o artefactos peligrosos:

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



Portar, ingresar, exhibir, suministrar, o utilizar armas de fuego (reales o de fogeo/gas comprimido), armas blancas, o elementos cortopunzantes, sustancias explosivas, incendiarias o químicas, así como objetos de trabajo, o herramientas pedagógicas, con el fin de amenazar, coaccionar, lesionar o atentar contra la vida o integridad de cualquier miembro de la comunidad educativa.

(Concurrencia penal/protección: Ley 599 de 2000, arts. 365 y 367; Ley 1098 de 2006, art. 18; Decreto 1965 de 2013, art. 40).

2. Lesiones personales o tentativa de homicidio:

Incurrir, en agresiones físicas directas, o instigar a terceros, a causarlas, dentro de nuestra institución, en sus inmediaciones, o durante actividades institucionales, ocasionando, daño a la salud corporal, incapacidad médica o deformidad, a compañeros, directivos, docentes o funcionarios u otros padres de familia, acudientes o sus familias.

(Concurrencia penal/protección: Ley 599 de 2000, arts. 103, 104 y 111 y ss.; Ley 1098 de 2006, art. 18).

3. Pánico colectivo o provocación, de falsas alarmas, que comprometan la seguridad:

Activar injustificadamente, alarmas de emergencia, detonar artefactos fulminantes, o pirotécnicos, provocar quemaduras, emanación intencional, de sustancias tóxicas o asfixiantes, o emitir falsas alertas, de bomba o atentados, o graffitis o mensajes escritos o verbales o digitales, que generen caos, estampidas y pongan en riesgo, la salud física y psicológica, de nuestra comunidad.

(Concurrencia penal/protección: Ley 599 de 2000, art. 353; Ley 1801 de 2016, art. 35; Ley 2564 de 2026).

4. Realización clandestina, de perforaciones corporales, incisiones invasivas, o mutilaciones, sin asepsia:

Practicar, forzar, o facilitar en dependencias del plantel, incisiones, mutilaciones, tatuajes o perforaciones corporales invasivas, (piercings) en compañeros, o en sí mismo, mediante el empleo de agujas, clips u objetos punzantes, violando protocolos sanitarios, y generando grave riesgo de bioseguridad, infección y lesiones personales.

(Límite constitucional: Se penaliza, la práctica clandestina riesgosa, en el espacio escolar, y no el uso o porte de adornos corporales preexistentes, tutelados parcialmente, por el Art. 16 superior).

5. Inducción o facilitación de conductas autolesivas o contra la salud mental:

Independiente de la edad del infractor, acudir a promover, instigar, presionar, o coordinar en terceros, la realización de cortes en la piel (cutting), prácticas de autoagresión, o retos lesivos, que induzcan o precipiten ideas o intentos de suicidio.

(Concurrencia protectora: Ley 1098 de 2006, art. 18, 44 numerales 4 y 5; Ley 1616 de 2013 - Ley de Salud Mental; Decreto 1965 de 2013, art. 40; Ley 2503 de 2025 y Ley 2564 de 2026).

B. Vulneración de la libertad, integridad y formación sexual:

6. Actos de violencia, abuso, asedio o acoso sexual escolar:

Cometer, facilitar, o participar, en actos sexuales abusivos, tocamientos libidinosos, NO consentidos, exhibicionismo obsceno, delante de menores de 14 años de edad, o acoso



sexual, en contra de niños, niñas o adolescentes, o aprovechar cualquier circunstancia de asimetría, o indefensión de la víctima.

(Concurrencia penal/protección: Ley 599 de 2000, arts. 208, 209 y 210-A; Ley 1098 de 2006, arts. 18 y 20 y 44 numerales 4 y 5; Decreto 1965 de 2013, arts. 40 al 45).

7. Producción, posesión, distribución o difusión de pornografía de menores, y vulneración de la intimidad sexual:

Almacenar, captar, publicar, compartir o difundir, a través de redes sociales, plataformas digitales, o cualquier medio físico, impreso, fotografías, grabaciones o material con contenido sexual explícito, erótico, o que involucre a menores de edad del plantel, (o que emplee el uniforme institucional), así como comercializar, o instigar a la explotación de menores.

(Concurrencia penal/protección: Ley 599 de 2000, arts. 217 y 218; Ley 679 de 2001; Ley 1098 de 2006, art. 18, 20 y 44 numerales 4 y 5).

C. Estupefacientes, Sustancias Psicoactivas y Bebidas Embriagantes

8. Tráfico, microtráfico, suministro o expendio o distribución de sustancias psicoactivas o fármacos controlados:

Vender, suministrar, distribuir, ocultar, intermediar o comercializar estupefacientes, narcóticos, drogas sintéticas, inhalantes o medicamentos de prescripción psiquiátrica NO formulados, dentro del plantel o en sus alrededores. Violando el artículo 376, 378 y 381 del código penal, y el artículo 34 de la Ley 1801 de 2016.

(Concurrencia penal/protección: Ley 599 de 2000, arts. 376 y 381; Ley 1801 de 2016, arts. 34 y 38).

9. Inducción coactiva, al consumo o intoxicación, de terceros, con sustancias psicotrópicas o alcohol:

Coaccionar, engañar, suministrar de manera subrepticia, mediante engaño o supuesta broma, o reto viral, o inducir forzosamente, a compañeros, al consumo de sustancias prohibidas, medicamentos controlados, medicamentos NO formulados, o bebidas embriagantes, legales o ilegales, dentro de la sede o en eventos escolares oficiales. Violando de tajo el artículo 34 de ley 1801 de 2016.

10. Ingreso o permanencia en estado de embriaguez o bajo el influjo ostensible, de sustancias ilícitas:

Presentarse, ingresar o permanecer, en las instalaciones del colegio, o en actividades pedagógicas externas, oficiales, en estado evidente de alteración psicomotora, producto del consumo de alcohol o sustancias alucinógenas, alterando el orden y la seguridad del grupo escolar.

(Límite de enfoque de salud: Si se acredita clínicamente, una patología de adicción/consumo problemático, se aplicará preferentemente, la remisión a la Ruta de Salud Mental –Ley 1616 de 2013–, reservando la vía sancionatoria disciplinaria, para la distribución, agresión o porte ilícito).

D. Delitos contra el patrimonio, fe pública y seguridad institucional:

11. Apoderamiento violento, intimidatorio o fraudulento de bienes (Sustracción /



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 70 de 329

Hurto):

Apropiarse deliberadamente, de dinero, dispositivos tecnológicos, pertenencias o elementos de compañeros, docentes o de la institución educativa, mediante destreza, fuerza sobre las cosas, o violencia moral/física, agravándose, si se perpetra contra educandos de menor edad. Incluida la disuasión mediante engaño y sin uso de la fuerza. (Concurrencia penal/protección: Ley 599 de 2000, arts. 239 y 240).

12. Extorsión, amenazas coactivas o soborno (Exigencias económicas ilegales):

Exigir sumas de dinero, prendas, útiles escolares o beneficios, bajo amenazas de daño físico, moral o desprestigio público a cualquier miembro de la comunidad educativa. (Concurrencia penal/protección: Ley 599 de 2000, art. 244).

13. Falsedad material o ideológica en documentos y suplantación de identidad:

Falsificar, enmendar o adulterar, certificados de notas, boletines escolares, firmas de docentes, o acudientes, el observador del estudiante, o registros institucionales, así como suplantar, la identidad de acudientes, para evadir responsabilidades, o alterar trámites oficiales, o imitar la firma del acudiente o cuidador. (Concurrencia penal/protección: Ley 599 de 2000, arts. 289 y 296).

14. Destrucción o daño doloso calificado a infraestructura y transporte escolar:

Causar destrozos premeditados, en aulas, laboratorios, equipos tecnológicos, oficinas directivas, o en la silletería y mecanismos de los buses de transporte escolar oficial. (Responsabilidad civil: Arts. 2346, 2347 Y 2348 Código Civil. Obligación de reparación integral del daño patrimonial a cargo de los acudientes).

15. Violación no autorizada de dependencias reservadas (Violación de recinto institucional):

Ingresar de forma subrepticia, violenta, o forzando cerraduras, a rectoría, secretaría, coordinación, salas de cómputo o bodegas del colegio, en horarios no académicos. Ver artículo 189 del Código Penal Colombiano.

E. Acoso escolar sistemático y daño a la imagen institucional.

16. Matoneo, Bullying o Ciberacoso grave, que amenace, la vida o salud física, emocional, psicología o psíquica de la víctima:

Someter a cualquier miembro de la comunidad, a hostigamiento sistemático, humillación reiterada, o linchamiento digital (ciberbullying) mediante mensajes, montajes o videos lesivos que menoscaben, la dignidad o empujen a la víctima a la deserción, autolesión o colapso emocional.

(Concurrencia con Ley 1620 de 2013 y Decreto 1965 de 2013; artículo 44 numerales 4 y 5 de ley 1098 de 2006, en maltrato infantil y Leyes 2503 de 2025 y 2564 de 2026).

17. Instrumentalización del uniforme, y nombre del colegio, para materializar ilícitos o conductas denigrantes:

Concurrir, portando el uniforme, a casas de lenocinio, casas de citas, o participar en actos delictivos, o grabaciones de contenido obsceno, portando para ello, distintivos de nuestro colegio oficial, vulnerando los deberes de representación social, del educando. Artículos 2346 y 2348 del código civil.

18. Evasión colectiva planificada, e inducción al abandono de jornada, para la comisión de faltas:

Organizar, liderar o inducir en menores de edad, la evasión clandestina masiva, de los

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antoniolenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



estudiantes del plantel, para desplazarse a zonas de riesgo, donde se incurra en infracciones de ley. O en situaciones en las que se pone en peligro la vida, salud e integridad de los menores de edad; será castigado severamente, el hecho punible, cuando el agravante emerge de padres de familia o acudientes que instrumentalizan a menores para sus fines personales y corruptos. Artículo 188 D del código penal.

Procedimiento y sanciones para faltas gravísimas:

- Atención médica inmediata de urgencia (EPS/IPS o Línea 123) si hay afección a la salud o integridad.
- Incautación de elementos o sustancias bajo estricta cadena de custodia en bolsa plástica transparente sellada.
- Denuncia e informe penal obligatorio ante la Fiscalía General de la Nación, Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia o ICBF dentro de las 24 horas siguientes (Ley 1146 de 2007, Arts. 12 y 15).
- Citación urgente de acudientes y reporte inmediato en la plataforma SIUCE.
- Adopción de medidas de protección e intangibilidad para la víctima (flexibilización académica, cambio de grupo y no confrontación con el agresor).
- Imposición de suspensión e interrupción académica temporal de hasta 5 días hábiles en biblioteca escolar.
- Juzgamiento disciplinario en el Consejo Directivo y expedición de Resolución Rectoral motivada de CANCELACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE MATRÍCULA.
- Garantía de trayectoria educativa completa en articulación con la Secretaría de Educación Municipal.
- Responsabilidad patrimonial e indemnizatoria de los padres de familia del estudiante agresor para reparar económicamente los daños causados a la víctima (Sentencia T-252 de 2023 y Arts. 2347 y 2348 del Código Civil).

4.2.6 Garantías del debido proceso convivencial y etapas procesales

De conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, la Ley 1098 de 2006 (Art. 26) y la doctrina jurisprudencial de la Corte Constitucional (Sentencias T-565/13, T-240/18, T-076/23, T-252/23 y T-004/24), todo procedimiento disciplinario sancionatorio en la Institución Educativa Antonio Lenis observará de forma estricta los principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, favorabilidad, publicidad, imparcialidad y proporcionalidad, estructurado en cuatro (4) etapas procesales obligatorias:

1. Etapa informativa / apertura y notificación formal: Comunicación escrita expedida por la autoridad competente (Coordinación de Convivencia o Rectoría) notificando al estudiante y a su acudiente la apertura formal del proceso disciplinario.
2. Etapa analítica / formulación de cargos y traslado probatorio: Notificación clara y precisa de los hechos imputados, las faltas disciplinarias a que darían lugar con indicación taxativa de las normas del Manual vulneradas, la calificación provisional de la falta (leve, grave o gravísima)



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 72 de 329

y el traslado de todas las pruebas practicadas. Se otorga un plazo garantizado de tres (3) días hábiles para que el estudiante formule sus descargos por escrito o verbalmente, controvierta las pruebas e invoque las que considere necesarias.

3. Etapa decisoria / acto motivado y proporcional: Emisión de la decisión definitiva de fondo mediante acto administrativo o Resolución Rectoral motivada y congruente, dictada por el Rector o el Consejo Directivo, imponiendo una medida pedagógica o sanción proporcional a la gravedad de los hechos y la madurez psicológica del educando.

4. Etapa de impugnación / recursos legalmente establecidos: Posibilidad de controvertir la decisión mediante el recurso de Reposición ante el Consejo Directivo (interpuesto dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación) y en subsidio el recurso de Apelación ante la Rectoría (interpuesto dentro de los 5 días hábiles siguientes). De no interponerse recursos, la decisión adquirirá firmeza y ejecutoria.

Régimen sancionatorio, para faltas disciplinarias gravísimas, o especialmente graves, y debido proceso constitucional.

(Fundamento: Arts. 87 y 96 de la Ley 115 de 1994; Art. 29 de la Constitución Política; Arts. 40 al 45 del Decreto 1965 de 2013; Ley 1098 de 2006; Sentencias T-917 de 2006, T-478 de 2015, T-240 de 2018 y T-076 de 2023 y T – 004 de 2024 y T - 124 de 2024)

Catálogo graduado de sanciones para faltas gravísimas

Comprobada, la responsabilidad subjetiva del estudiante, en la comisión de una falta disciplinaria gravísima, o especialmente grave, mediante el agotamiento formal, del debido proceso disciplinario escolar (Art. 87 de la Ley 115 de 1994 y Art. 29 Superior, y artículo 26 de ley 1098 de 2006), EL RECTOR impondrá la sanción en primera instancia, (artículo 132 de ley 115 de 1994) que será revisada en apelación en segunda instancia, por parte del Consejo Directivo, atendiendo a la gravedad, lesividad y reiteración de la conducta, una de las siguientes sanciones:

1. Cancelación unilateral del contrato de matrícula (exclusión definitiva del plantel).

Procedencia y competencia: Es la máxima sanción disciplinaria escolar. Procede, a voces del artículo 96 de la ley 115 de 1994, frente a conductas, que fracturen de forma insalvable, la convivencia escolar, pongan en peligro inminente la vida, la integridad física o la libertad, integridad y formación sexual, de los miembros de la comunidad educativa, o cuando se trate de infracciones graves a la ley penal (Situaciones Tipo III).

Competencia decisoria privativa: Su imposición corresponde, de manera exclusiva al Rector en primera instancia (Artículo 132 de ley 115 de 1994) y en segunda instancia, en el **Consejo Directivo**, mediante Resolución motivada, en ambos casos, como máximo órgano de gobierno escolar (Art. 96 de la Ley 115 de 1994).

Deslinde competencial del Comité Escolar de Convivencia: El Comité Escolar de Convivencia, NO ostenta naturaleza jurisdiccional, ni punitiva (Art. 13 de la Ley 1620 de 2013); por tanto, no sanciona, ni emite fallos de culpabilidad. Su intervención se circunscribe al seguimiento de la Ruta de Atención Integral, la activación de medidas protectoras, y el reporte ante las autoridades externas. Es un mero órgano consultor.



2. Matrícula en observación con suspensión preventiva de la presencialidad y trabajo académico en la biblioteca.

Procedencia: Procede, cuando el Consejo Directivo, determine que, en razón a la edad, condición sociofamiliar o ausencia de antecedentes, es viable otorgar, una última oportunidad formativa, condicionada, y transitoria, en lugar de la exclusión definitiva y final; es una medida pedagógica de última oportunidad.

Término y alcance: La sanción, implicará, el ingreso formal al régimen de **Matrícula Condicionada en modalidad de Observación**, y la suspensión temporal, de la asistencia al aula presencial, de **tres (3) hasta cinco (5) días hábiles curriculares hábiles**.

Continuidad del servicio educativo: Durante este lapso, la institución educativa, garantizará, el derecho a la educación del estudiante sancionado, suministrándole talleres, módulos curriculares y guías pedagógicas para su desarrollo en la biblioteca del colegio, debiendo ser evaluado, bajo los mismos estándares académicos, institucionales previstos en el SIEE.

3. Acción formativa y pedagógica restaurativa (Prohibición de escarnio y separación de espacios)

Contenido formativo: Concomitantemente con la Matrícula en Observación, el estudiante infractor desarrollará, un proyecto pedagógico reflexivo, consistente en una investigación y ensayo analítico, guiado (orientado por el área de Orientación Escolar o Ciencias Sociales) sobre la afectación, del valor ético quebrantado, los límites legales y jurídicos de la conducta cometida, (si existen) y su impacto, en la convivencia comunitaria.

Proscripción absoluta de escarnio público y careos: En cumplimiento estricto del artículo 43 numeral 3 de la Ley 1098 de 2006, de la jurisprudencia constitucional, y del precedente vinculante de la Sentencia T-124 de 2024 (parágrafo 197):

Queda prohibida toda interacción, socialización o contacto visual, o presencial, entre el agresor y la víctima o los pares de esta. La sustentación, o entrega del trabajo restaurativo, se efectuará, en audiencia privada y bajo reserva ante el Orientador Escolar y el Coordinador de Convivencia.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y CIVIL SOLIDARIA, DE LOS ACUDIENTES Y MARCO PENAL APLICABLE.

- **Menores de catorce (14) años (Inimputabilidad penal y responsabilidad civil):** Los estudiantes menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal y no son judicializables, ante el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Art. 142 de la Ley 1098 de 2006); frente a ellos operan exclusivamente medidas de protección y restablecimiento de derechos ante el ICBF y Comisarías de Familia.
Responsabilidad patrimonial solidaria: Los daños materiales, destrozos a la infraestructura, muebles, transportes o perjuicios directos ocasionados a víctimas o al colegio serán asumidos de forma **civil, económica y solidariamente por sus padres de familia o acudientes**, a voces de la presunción legal de culpa *in vigilando* y del deber de custodia consagrados en los **artículos 2346, 2347 y 2348 del Código Civil Colombiano**, en conexidad con los artículos 10, 14, 18 y 39 de la Ley 1098 de 2006.



- **Mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años:** Asumen responsabilidad penal individual, y personalísima, bajo el **Sistema de Responsabilidad Penal, para Adolescentes (SRPA)** (Art. 139 y ss. de la Ley 1098 de 2006), con remisión inmediata a la Fiscalía General de la Nación (CESPA). Sus padres de familia o acudientes, continuarán respondiendo patrimonialmente, en calidad de terceros civilmente responsables, por los perjuicios económicos, y morales causados (Arts. 2347 y 2348 del Código Civil).

Vigencia y oponibilidad de deberes en modelos educativos flexibles o virtuales.

Las directrices institucionales, pautas de convivencia, asistencia, respeto mutuo, entrega oportuna de evidencias evaluativas, y cumplimiento comportamental, aplican con idéntica obligatoriedad jurídica en las modalidades, de educación presencial, semipresencial, flexible, virtual, telemática o de trabajo en la biblioteca. El uso de plataformas digitales o la instrucción desescolarizada, NO disminuye, atenúa ni exonera al educando, de sus deberes contractuales, derivados de la matrícula (Art. 87 de la Ley 115 de 1994). Las conductas lesivas ejecutadas, a través de redes sociales, canales telemáticos o entornos virtuales institucionales, contra miembros del plantel, serán sancionadas con el mismo rigor disciplinario, aplicable, a las faltas cometidas físicamente, dentro del campus escolar. Artículo 96 de ley 115 de 1994; Ley 2503 de 2025 y Ley 2564 de 2026.

El bloque constitucional del debido proceso disciplinario escolar.

Conforme a la doctrina de la Corte Constitucional, fijada en las Sentencias T-323 de 1994, T-859 de 2002, T-917 de 2006, T – 565 de 2013, T-478 de 2015, T-240 de 2018 y T – 076 de 2023 y T – 004 de 2024 y T-124 de 2024, la potestad disciplinaria de la institución, se someterá de forma irrestricta, a las siguientes etapas procesales y garantías fundamentales:

LAS SIETE (7) ETAPAS PROCESALES OBLIGATORIAS:

Comunicación formal de apertura: Notificación por escrito al estudiante y a sus acudientes del inicio formal del proceso disciplinario.

Formulación precisa de cargos: Pliego escrito donde conste de manera clara y fáctica la conducta investigada, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las normas del Manual de Convivencia presuntamente infringidas y la calificación provisional de la falta (leve, grave o gravísima).

Traslado probatorio: Puesta a disposición del investigado y de sus representantes de todas y cada una de las pruebas que obran en el expediente, garantizando su examen técnico.

Término para descargos y controversia: Concesión de un término prudencial no inferior a tres (3) días hábiles para que el estudiante rinda sus descargos (escritos o verbales asistido por su acudiente), solicite y aporte pruebas, y controvierta las existentes.

Decisión motivada y congruente: Pronunciamiento formal del órgano competente (Rectoría o Consejo Directivo) mediante acto administrativo motivado que valore integralmente los descargos y las pruebas obrantes, guardando estricta congruencia con los cargos formulados.



Imposición de sanción proporcional: Aplicación de una medida correctiva prevista taxativamente en el manual, dosificada según las circunstancias atenuantes o agravantes.

Garantía de contradicción y doble instancia: Notificación formal del acto sancionatorio informando expresamente la procedencia del **Recurso de Reposición** (ante la autoridad emisora EL RECTOR) y el **Recurso de Apelación** (ante el Consejo Directivo), los cuales, deberán interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación.

CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN Y JUICIO DE PROPORCIONALIDAD.

Para la imposición de la sanción disciplinaria, por faltas graves o gravísimas, la autoridad escolar competente, ponderará de manera obligatoria, los siguientes seis (6) criterios de dosificación (Sentencia T-917 de 2006 y T-240 de 2018):

- 1- La edad cronológica del infractor y su grado de madurez psicológica y cognitiva.
- 2- El contexto situacional, social y familiar que rodeó la comisión de la infracción.
- 3- Las condiciones personales, socioeconómicas y los antecedentes formativos del estudiante.
- 4- La existencia previa o ausencia de medidas de orientación pedagógica o psicosocial adoptadas por el colegio.
- 5- Los efectos pedagógicos y la trascendencia que la sanción traerá para el proyecto formativo y el futuro del estudiante.
- 6- La obligación que asiste al Estado y a la institución de propender por la permanencia del menor en el sistema educativo, límite que únicamente cede ante la necesidad constitucional prevalente de proteger la vida, la integridad física o la libertad sexual de las víctimas y de los demás miembros de la comunidad escolar (Art. 44 Superior).

REGLA ESPECIAL DE PREVALENCIA, Y PROHIBICIÓN DE RETENCIÓN JUDICIAL.

(SITUACIONES TIPO III). Cuando la falta gravísima investigada, configure concomitantemente, una presunta conducta delictiva (Situación Tipo III), la instrucción disciplinaria escolar, NO podrá suspender, obstaculizar, ni sustituir la inmediata denuncia penal. NO podrá usurpar funciones de policía judicial, incurrir en encubrimiento o retraso de las acciones inmediatas y remisiones a las autoridades con la competencia de cada caso y cada asunto a abordar.

Término perentorio de reporte: EL RECTOR, trasladará, la noticia criminal o denuncia, en un lapso, NUNCA superior a veinticuatro (24) horas, ante la Fiscalía General de la Nación y al ICBF/Comisaría de Familia.

Prohibición de autotutela judicial: El colegio, se abstendrá, de practicar actos propios de policía judicial o valoraciones médico-legales, en extralimitación de funciones.

Garantía de NO revictimización: En ningún momento, del trámite disciplinario interno, se llamará a declarar o confrontar, a la presunta víctima, frente al estudiante investigado, ni se promoverán mecanismos, de mediación escolar, so pena de incurrir en nulidad procesal absoluta, y responsabilidad penal directa, del funcionario responsable (Arts. 25, 414 y 417 del Código Penal; Sentencia T-124 de 2024).



DEL DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO, LA DOBLE INSTANCIA Y LA DOSIMETRÍA DISCIPLINARIA.

LA GARANTÍA INALIENABLE DEL DERECHO, A LA DOBLE INSTANCIA, Y DERECHO A LA DEFENSA DEL EDUCANDO. Nuestra Institución Educativa Oficial, garantiza a todos, y cada uno de los educandos, sin discriminación alguna, el respeto irrestricto, por las garantías consagradas en el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia; sin importar la gravedad de la falta. Todo proceso disciplinario escolar, que ostente, la virtualidad de culminar con sanciones restrictivas de derechos, tales como la suspensión de la jornada académica, la matrícula en observación, o la cancelación unilateral de la matrícula, deberán tramitarse, bajo el rigor del principio de legalidad, tipicidad, contradicción, presunción de inocencia y la arquitectura de la doble instancia. Para asegurar, la imparcialidad del juzgador, y el principio procesal de separación de roles, el diseño sancionatorio escolar, se estructura de la siguiente manera:

Etapas de Indagación y Formulación de Cargos: Estará a cargo de la Coordinación de Convivencia, quien, tras recibir la queja o el reporte, recaudará, el material probatorio pertinente, escuchará la versión libre y espontánea del educando (siempre inexcusablemente, en presencia de su acudiente) y, de encontrar mérito, formulará, los cargos disciplinarios, de manera clara, precisa y circunstanciada, (modo, tiempo y lugar), indicando, la norma exacta o aproximada del manual de convivencia escolar, presuntamente vulnerada, violada o desatendida.

Etapas de Concepto Consultivo: El expediente, será remitido al Comité Escolar de Convivencia, el cual actuará, como órgano asesor y consultor. El Comité de Convivencia Escolar, analizará los hechos, bajo el enfoque de justicia restaurativa, y emitirá un concepto técnico-pedagógico, NO vinculante, pero de obligatorio recaudo, sugiriendo, y aconsejando, la medida correctiva proporcional, ante EL RECTOR (artículo 132 de ley 115 de 1994).

Fallo de Primera Instancia (A quo): El conocimiento, y la emisión del fallo sancionatorio, de primera instancia recaerá, de manera exclusiva, en la Rectoría de la Institución Educativa. (artículo 132 de ley 115 de 1994). La decisión, deberá ser motivada en derecho, y en pedagogía, valorando las pruebas recaudadas, y los descargos presentados por el estudiante, y su familia. El fallo, será notificado personalmente, por escrito y en documento de resolución foliado, indicando los recursos que proceden en su contra. (Reposición ante EL RECTOR, en 3 días hábiles y apelación ante el Consejo Directivo, en 5 días hábiles de la contestación de la reposición por parte de EL RECTOR)

Fallo de Segunda Instancia (Ad quem): Contra la decisión sancionatoria de la Rectoría, procederá el recurso de apelación, el cual deberá ser interpuesto, y sustentado por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la respuesta de la reposición de parte de EL RECTOR. El recurso de alzada en segunda instancia, será conocido, tramitado y resuelto de fondo por el Consejo Directivo de nuestra Institución Educativa. Para garantizar, la imparcialidad objetiva y subjetiva, EL RECTOR, habiendo fallado en primera instancia, se



declarará impedido y se abstendrá de participar, deliberar o votar en la sesión del Consejo Directivo, que resuelva la apelación, ya que, EL RECTOR, NO puede ser Juez y parte. La interposición del recurso, suspenderá, los efectos de la sanción, hasta que se profiera la decisión definitiva, garantizando el principio, de que ninguna sanción, se ejecuta hasta no encontrarse en firme.

4.2.7. Conducto regular

Conducto regular institucional y canales de atención (Convivencial, Académico y PQRS)

De conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, la Ley 115 de 1994 (Art. 87), la Ley 1620 de 2013 (Art. 22 núm. 7), el Decreto 1075 de 2015 (Art. 2.3.4.3 lit. e) y las Sentencias T-366/97, T-240/18 y T-076/23 de la Corte Constitucional, la Institución Educativa Antonio Lenis reglamenta el Conducto Regular Institucional como la secuencia obligatoria, jerárquica y lógica de instancias que deben agotar los estudiantes, padres de familia, acudientes y docentes para la mediación de conflictos, la reclamación de evaluaciones o la radicación de peticiones y quejas, garantizando el respeto al debido proceso, la lealtad procesal y la eficacia administrativa.

4.2.7.1 Conducto Regular para la mediación convivencial y manejo de conflictos:

Para la atención, mediación pedagógica y solución de situaciones o conflictos que afecten la convivencia escolar (Situaciones Tipo I, Tipo II y Tipo III), los integrantes de la comunidad educativa deberán seguir estrictamente el siguiente orden jerárquico de siete (7) instancias de atención:

- Primera Instancia — Docente de aula o primer respondiente: Profesor que presencie, reciba la alerta o tenga conocimiento inicial del conflicto o agresión. Realizará la intervención pedagógica inmediata y el diálogo reflexivo inicial,
- Segunda Instancia — director(a) de Grupo / Grado: Docente encargado del acompañamiento del curso. Liderará la mediación pedagógica de Situaciones Tipo I o faltas leves, notificará a la familia y consignará el seguimiento en el Observador del Estudiante,
- Tercera Instancia — Coordinación de Convivencia (o Coordinación de Sede): Instancia competente para tramitar Situaciones Tipo I reincidentes y Situaciones Tipo II (agresión escolar, bullying, cyberbullying), suscribir actas de compromiso con acudientes e imponer medidas restaurativas de biblioteca escolar o Matrícula en Observación.
- Cuarta Instancia — Orientación Escolar / Consejería Escolar: Dependencia encargada de brindar contención psicosocial inicial, acompañamiento a víctimas y agresores, y realizar remisiones intersectoriales de apoyo (EPS/IPS, ICBF, Comisaría de Familia).
- Quinta Instancia — Comité Escolar de Convivencia: Órgano colegiado encargado de analizar las Situaciones Tipo II y Tipo III, sugerir al Consejo Directivo las sanciones o medidas de protección, evaluar el clima escolar y coordinar la Ruta de Atención Integral.



- Sexta Instancia — Consejo Directivo: Máxima instancia directiva colegiada encargada de juzgar en última instancia las faltas gravísimas o Situaciones Tipo III, evaluar el expediente disciplinario y determinar la cancelación unilateral del contrato de matrícula o la imposición de Matrícula en Observación.
- Séptima Instancia — Rectoría: Representante legal e instancia ejecutiva que emite la Resolución Rectoral motivada de fondo, efectúa las denuncias obligatorias en 24 horas ante las autoridades penales/policivas y realiza los reportes oficiales en la plataforma SIUCE.

4.2.7.2 Conducto regular para reclamaciones académicas y evaluativas (SIEE):

Toda inconformidad, solicitud de revisión de notas, evaluaciones extemporáneas o controversias académicas formuladas por los estudiantes o acudientes se tramitarán por escrito en las siguientes cuatro (4) instancias preestablecidas:

Primera Instancia — Docente titular del área o asignatura: Reclamación escrita u oral presentada respetuosamente ante el profesor de la materia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la nota.

Segunda Instancia — Comisión de Evaluación y Promoción / Coordinación Académica: Instancia competente en caso de persistir el desacuerdo o de solicitar la designación de un Segundo Evaluador conforme a los procedimientos del SIEE.

Tercera Instancia — Consejo Académico: Órgano superior pedagógico encargado de estudiar en apelación las controversias evaluativas, criterios de nivelación o casos de promoción anticipada y recomendar lo pertinente al Consejo Directivo.

Cuarta Instancia — Consejo Directivo y Rectoría: Instancia final para resolver los recursos de reposición (ante el Consejo Directivo en 3 días hábiles) y apelación (ante la Rectoría en 5 días hábiles), emitiendo el fallo definitivo e inmodificable.

4.2.7.3 Conducto regular para Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS - Ley 1755 de 2015):

Todo trámite administrativo, solicitud formal de certificados o reclamo comunitario radicado por padres de familia o terceros observará el procedimiento de PQRS:

- Radicación Formal: Toda PQRS escrita deberá radicarse en la oficina específica si es académica o convivencia, las demás en la Secretaría General de la institución de manera física.
- Trámite por Competencia: La Secretaría asignará el trámite según el asunto (Docente titular → Coordinación → Rectoría).
- Términos Legales de Respuesta: Se resolverán de fondo e informará al peticionario en los siguientes plazos máximos:
 1. Quejas y reclamos convivenciales: Ocho (8) días hábiles.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180 Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022 MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.		Código: MC-GD-003
			Versión: 6
			Fecha: OCTUBRE 2026
			Página 79 de 329

2. Derechos de petición de información o certificaciones: Quince (15) días hábiles.
3. Consultas complejas o del Archivo Institucional: Veinticinco (25) días hábiles.

4.2.7.4 Prohibición de injerencias exógenas y salto del conducto regular:

En consonancia con la autonomía escolar (Arts. 77 y 87 Ley 115/94; Art. 2.3.4.3 lit. e Decreto 1075/15; Sentencias T-366/97 y T-240/18), queda categóricamente prohibido a los estudiantes, padres de familia y acudientes saltarse o violentar el conducto regular acudiendo de forma extemporánea, temeraria o mediante presiones exógenas a autoridades externas (Secretaría de Educación, entidades de control o vías judiciales) sin antes haber agotado de manera completa e intachable todas las instancias internas de la institución. La Institución Educativa Antonio Lenis no aceptará injerencias indebidas ni tráfico de influencias que atenten contra el debido proceso y la independencia de sus órganos colegiados.

4.2.7.5 Excepción justificada al primer nivel del conducto regular y protocolo de atención a quejas directas contra docentes por parte de coordinación:

De conformidad con la obligación constitucional y legal de la institución de garantizar la recepción oportuna, escucha empática y protección de los derechos de los educandos y sus familias (Arts. 67 y 68 C.P.; Ley 1098 de 2006, Art. 11; Ley 1620 de 2013; Ley 1755 de 2015), cuando un padre, madre de familia, acudiente o estudiante acuda directamente ante la Coordinación (de Convivencia, Académica o de Sede) manifestando una queja o inconformidad respecto a la labor de un docente y exprese explícitamente su negativa de dirigirse en primera instancia a dicho docente, la Coordinación no podrá rechazar la atención ni desatender a la persona.

Parágrafo especial: Causales justificadas para la excepción del abordaje directo con el docente.

Se consideran causales justificadas para omitir el primer nivel del conducto regular y activar directamente la atención por parte de coordinación las siguientes situaciones:

1. Antecedentes de falta de respuesta o escucha: Cuando el acudiente manifieste haber intentado previamente el diálogo con el docente sin haber obtenido solución, respuesta o sin haberse sentido escuchado.
2. Alta tensión emocional o estado de prevención/enojo: Cuando el acudiente se presente en un estado de alteración emocional, enojo o prevención que dificulte un diálogo sereno, directo y respetuoso de tú a tú con el docente en ese momento.
3. Temor fundado a represalias o prevención: Cuando el estudiante o acudiente exprese temor de que el reclamo directo pueda desencadenar actitudes preventivas o consecuencias negativas en la valoración o trato hacia el educando.
4. Ruptura de canales de comunicación: Cuando exista un bloqueo total en la relación interpersonal entre las partes que imposibilite la concertación informal.



5. Gravedad de los hechos imputados: Cuando la queja verse sobre presuntos tratos desobligantes, discriminación, acoso escolar, maltrato verbal o físico, o faltas que por su impacto requieran la intervención formal del directivo docente.

4.2.7.5.1 Protocolo específico de atención, mediación y garantías del debido proceso docente (paso a paso):

Paso 1. Recepción, contención emocional y registro objetivo de la queja:

El Coordinador(a) recibirá al acudiente o estudiante en un espacio privado y reservado, brindando contención emocional y escucha atenta sin interrumpir. Se le solicitará al peticionario radicar su versión por escrito de manera clara y objetiva (Formato de PQRS / Reporte Convivencial) detallando hechos, fechas y evidencias. La Coordinación se abstendrá en esta etapa de emitir juicios de valor o validar acusaciones contra el docente sin antes haberlo escuchado.

Paso 2. Notificación formal y traslado de la queja al docente (Plazo de 24 a 48 horas hábiles): Dentro de las 24 a 48 horas hábiles siguientes a la recepción de la queja, el Coordinador(a) notificará formalmente al docente involucrado mediante comunicación escrita o reunión privada, entregándole copia del escrito de queja o un resumen detallado de los hechos reportados. Esta actuación garantiza el principio de publicidad, la lealtad procesal y la presunción de inocencia del educador.

Paso 3. Recepción de versión libre y descargos del docente (Plazo de 3 días hábiles):

Se otorga al docente un término de tres (3) días hábiles para presentar su versión libre por escrito, contextualización pedagógica, aclaraciones o aportar las evidencias probatorias a que haya lugar (registros del observador del estudiante, planillas de notas, citaciones previas, etc.). Queda categóricamente prohibida la imposición de amonestaciones o llamados de atención al docente sin haber valorado previamente sus descargos.

Paso 4. Citación a mesa de mediación y concertación tripartita:

Una vez conocidos los descargos del docente, la Coordinación citará a una reunión presencial de mediación en la que participarán el Coordinador(a) (quien actuará como moderador e imparcial), el Docente involucrado y el Padre de Familia/Acudiente (con el acompañamiento de Orientación Escolar si la situación lo amerita). En esta mesa se expondrán con respeto los puntos de vista, se resolverán los malentendidos y se concertarán alternativas de solución de beneficio mutuo.

Paso 5. Suscripción de compromisos y plan de seguimiento:

De la reunión se levantará un Acta de Mediación Convivencial/Académica donde consten los acuerdos suscritos entre el docente y la familia (ej. canales formales de comunicación, pautas de evaluación, seguimiento pedagógico). La Coordinación realizará un seguimiento a los 15 y 30 días posteriores para verificar la efectividad de los acuerdos y la restauración del clima de confianza.



Paso 6. Trámite ante falta disciplinaria o impasse irresoluble (escalamiento Institucional):
En caso de que las partes se nieguen a conciliar, o si de la indagación inicial se evidencia la presunta comisión de una falta disciplinaria laboral de acuerdo con el Estatuto Docente (Decretos Ley 2277/79 y 1278/02) o el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), la Coordinación se abstendrá de imponer sanciones de propia mano y remitirá el expediente documentado a la Rectoría, instancia que determinará la remisión a la Secretaría de Educación Municipal (Control Interno Disciplinario) o la adopción de las medidas administrativas correspondientes.

4.2.7.6 Obligatoriedad de evidencia escrita y registro documental en actuaciones convivenciales:

De conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política (Debido Proceso), el principio de publicidad y trazabilidad procesal, todo procedimiento, atención, mediación, citación, descargos, acuerdos restaurativos, sanción o intervención realizada en el marco de la aplicación de los protocolos de atención, las rutas de atención integral (Situaciones Tipo I, Tipo II y Tipo III), los protocolos específicos de riesgo (SPA, ideación suicida, VBG, ciberacoso) y las etapas del conducto regular (convivencial, académico o PQRS) DEBERÁ CONTAR DE MANERA OBLIGATORIA CON EVIDENCIA ESCRITA Y REGISTRO DOCUMENTAL COMPLETO.

Dicha evidencia se consolidará mediante actas de reunión firmadas por los intervinientes, descargos redactados de puño y letra por los educandos (versión libre), formatos institucionales de citación, anotaciones refrendadas en el Observador del Estudiante (plataforma institucional), informes técnicos de Orientación Escolar, remisiones oficiales intersectoriales (EPS/IPS, ICBF, Comisaría de Familia, Fiscalía), actas de compromisos y/o Resoluciones Rectorales motivadas. Queda categóricamente prohibido a directivos, docentes y comités adelantar, decidir o dar por cerrado cualquier procedimiento de manera verbal sin dejar la correspondiente constancia escrita y física o digital en el expediente e historia convivencial del estudiante.

CLÁUSULA DE REMISIÓN

El desarrollo dogmático, las sentencias jurisprudenciales de soporte (T-366/97, T-565/13, T-240/18, T-004/24) y el sustento normativo del presente conducto regular se encuentran compilados de forma taxativa en las Secciones A y B del Bloque 2 de este Manual, constituyendo matriz de interpretación obligatoria para toda actuación convivencial y académica

4.3 Protocolos específicos para el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo (Lineamientos MEN)



4.3.1 SPA, Vapeadores y Alcohol

Protocolo y Ruta de Atención para Consumo, Porte, Tenencia y Comercialización de Sustancias Psicoactivas (SPA), Vapeadores y Alcohol.

De acuerdo con los lineamientos oficiales del Ministerio de Educación Nacional (MEN), la Ley 1620 de 2013, la Ley 2359 de 2024 (vapeadores), la Ley 2000 de 2019, la Ley 1335 de 2009 y la regulación institucional, el abordaje pedagógico y la atención de casos de consumo, porte, tenencia o comercialización de sustancias psicoactivas (SPA) se ejecutará bajo el siguiente procedimiento estandarizado en doce (12) pasos:

Paso 1. Identificación y recepción de alertas: Se inicia cuando un estudiante presenta señales físicas/conductuales de presunto consumo, cuando otra persona reporta el hecho, o cuando el estudiante es sorprendido en flagrancia.

Paso 2. Abordaje inicial, conversación empática y descargos: El docente, directivo o docente orientador abordará al estudiante con serenidad, garantizando la estricta confidencialidad. Queda expresamente prohibido juzgar, rotular, etiquetar o estigmatizar al educando. Se recibirán los descargos del estudiante redactados de su puño y letra (está prohibido realizar interrogatorios directos por parte de los docentes a voces del Art. 150 de la Ley 1098 de 2006).

Paso 3. Atención de urgencia en salud (en caso de consumo o crisis): Si el estudiante es hallado consumiendo, bajo los efectos de sustancias o en estado de alteración/crisis de salud, se solicitará ayuda inmediata de urgencias (Línea 123 o red hospitalaria local). Un adulto escolar acompañará de forma permanente al educando, notificando de inmediato a la familia hasta que haga presencia el acudiente o el Defensor de Familia.

Paso 4. Remisión intersectorial, incautación y cadena de custodia:

- Si hay consumo o sospecha de vulneración familiar: Se remite a la entidad de salud (EPS/IPS) y al ICBF si se detecta negligencia o riesgo en el hogar.

- Si hay posesión, tenencia o comercialización (microtráfico): Se incauta la sustancia o dispositivo, colocándolo en una bolsa plástica transparente sellada con cinta (cadena de custodia) y elaborando el acta respectiva. Se aplica de inmediato el protocolo para Situación Tipo III, remitiendo el caso a la Policía de Infancia y Adolescencia o Comisaría de Familia si es mayor de 14 años (judicializable bajo el SRPA, Arts. 376 y 381 del Código Penal) o al ICBF si es menor de 14 años.

Paso 5. Citación a la familia y solicitud de examen toxicológico: La Coordinación de Convivencia citará presencialmente a los padres o acudientes. En virtud del deber de protección e interés superior del menor (Arts. 11, 18 y 19 de la Ley 1098 de 2006), se exigirá a la familia la práctica de un examen toxicológico certificado mediante su EPS. Cuando no haya flagrancia, pero sí sospecha fundada, se otorgará un plazo de hasta quince (15) días hábiles para presentar el resultado.

Paso 6. Establecimiento de compromisos y tratamiento especializado: Se suscribirá un acta de compromiso pedagógico y terapéutico con el estudiante y su acudiente. Si se confirma el consumo o adicción, el educando se vinculará a un tratamiento médico y terapéutico



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 83 de 329

(ambulatorio o internado) en la EPS o ICBF, prevaleciendo su derecho a la salud y resocialización sobre la escolaridad presencial.

Paso 7. Reporte oficial en el SIUCE: El Rector (Presidente del Comité Escolar de Convivencia) reportará el caso de manera obligatoria en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE).

Paso 8. Evaluación de Cumplimiento e Intervención del ICBF:

- Si la familia y el estudiante cumplen los compromisos: Se continúa con el seguimiento pedagógico interno.
- Si la familia incumple los compromisos o se niega al tratamiento/examen: Se notificará formalmente al ICBF y a la Comisaría de Familia por presunta omisión, descuido y trato negligente (Art. 18 de la Ley 1098 de 2006 y Ley 2025 de 2020).

Paso 9. Acciones preventivas con familias (casos descartados): Si no se confirman indicios de consumo, se firman acuerdos de prevención y pautas de crianza con los acudientes.

Paso 10. Seguimiento pedagógico y acompañamiento: orientación escolar mantendrá la información actualizada sobre la evolución del estudiante y el acompañamiento del núcleo familiar.

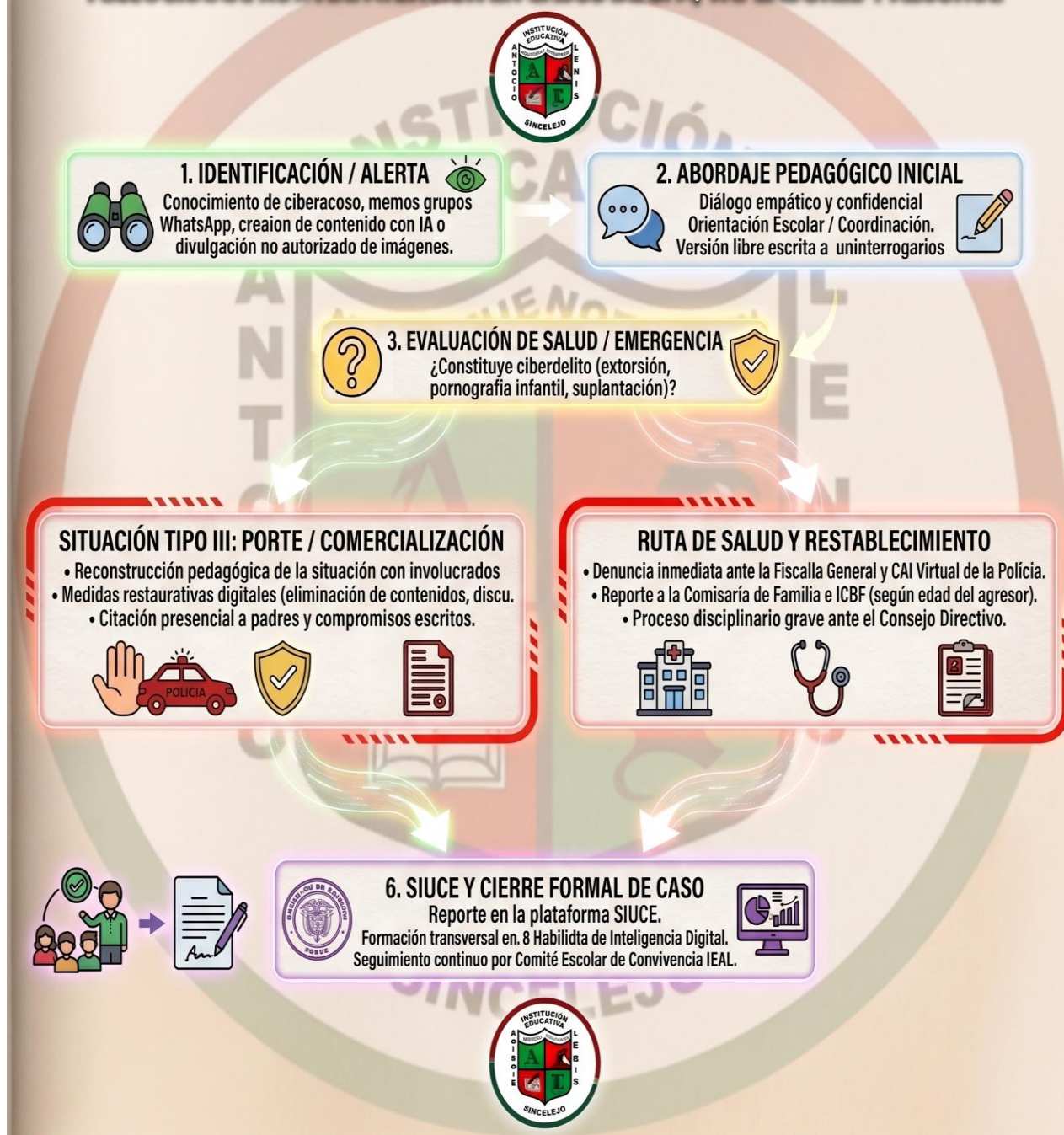
Paso 11. Fortalecimiento de la prevención institucional: Se profundizarán las estrategias de prevención universal, selectiva e indicada en el aula de clase y en los talleres de Escuela de Padres.

Paso 12. Cierre formal del caso en el SIUCE: Una vez superada la situación de riesgo y verificado el restablecimiento de derechos del educando, se formalizará el cierre de la bitácora en la plataforma SIUCE.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

FLUJOGRAMA: RUTA DE ATENCIÓN EN CASOS DE SPA, VAPEADORES Y ALCOHOL





4.3.2 Dorado

Protocolo salud mental, autolesiones, ideación suicida y protocolo nacional 'CÓDIGO DORADO' (Resolución 000347 de 26 de febrero 2026):

De conformidad con las Leyes 2383 de 2024, 2491 de 2025, 2503 de 2025 y en estricto acato de la Resolución 000347 de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social / Ministerio de Educación Nacional, la Institución Educativa Antonio Lenis formaliza el fomento de competencias socioemocionales y la atención inmediata de emergencias en salud mental bajo el protocolo nacional código dorado.

I. Clasificación técnica de la conducta suicida (art. 3, res. 0347 de 2026):

- Ideación suicida pasiva: Pensamiento o deseo de poner fin a la vida sin método, medios ni plan concreto.
- Ideación Suicida Activa: Pensamientos persistentes con planificación detallada, selección de medios o intencionalidad estructurada.
- Intento de Suicidio: Conducta no habitual con resultado no letal iniciada deliberadamente para causarse autolesión o ingesta de medicamentos/sustancias en dosis superiores a las terapéuticas.
- Suicidio Consumado: Acto deliberado de quitarse la vida con expectativa de desenlace fatal.

II. Protocolo de activación y ruta operativa del 'código dorado' en el entorno escolar (arts. 5, 6, 8 y 10, res. 0347/2026):

Ante cualquier señal de alerta, conducta de automutilación (cutting), ideación activa o intento de suicidio, los docentes, directivos y el Orientador Escolar (como primeros respondientes entrenados en Primeros Auxilios Psicológicos - PAP) ejecutarán el siguiente procedimiento ineludible:

1. Activación comunitaria e institucional inmediata: Notificación de urgencia a la Línea de Emergencia Territorial (123 / Línea de Salud Mental 24/7 / Teleorientación) y a la red prestadora de la EPS/IPS del estudiante. Prohibición de dilaciones o trámites administrativos internos.

2. Clasificación de triage y tiempos de atención sanitaria (Art. 6, Res. 0347/26):

- Triage I (Emergencia Vital / Intento de Suicidio): Remisión e ingreso inmediato al servicio de urgencias hospitalarias para intervención clínica y psiquiátrica.

- Triage II (Urgencia de Salud Mental / Ideación Activa con plan estructurado o autolesiones agudas): Atención e ingreso prioritario en urgencias psiquiátricas.

- Consulta externa prioritaria (Máximo 48 Horas): Para ideación suicida pasiva/específica sin plan inmediato, la EPS debe garantizar cita prioritaria por psicología/psiquiatría en un plazo no mayor a 48 horas.

3. Cero barreras administrativas y estabilización somática orgánica (Arts. 6 y 11, Res. 0347/26): La atención médica en urgencias se brindará de forma gratuita, inmediata y SIN



requerimiento de autorizaciones previas ni copagos. Previo o simultáneo al abordaje psiquiátrico, se garantizará la evaluación clínico-somática para descartar o tratar afectaciones orgánicas (intoxicaciones o traumas).

4. Herramientas de tamizaje y diagnóstico clínico: Aplicación de pruebas validadas (Escala Columbia C-SSRS, Escala Plutchik, SAD PERSONS, SRQ/RQC) y registro en la historia clínica bajo los códigos CIE-10 (R45.8 - Ideación suicida; Z91.5 - Historia personal de lesión autoinfligida).

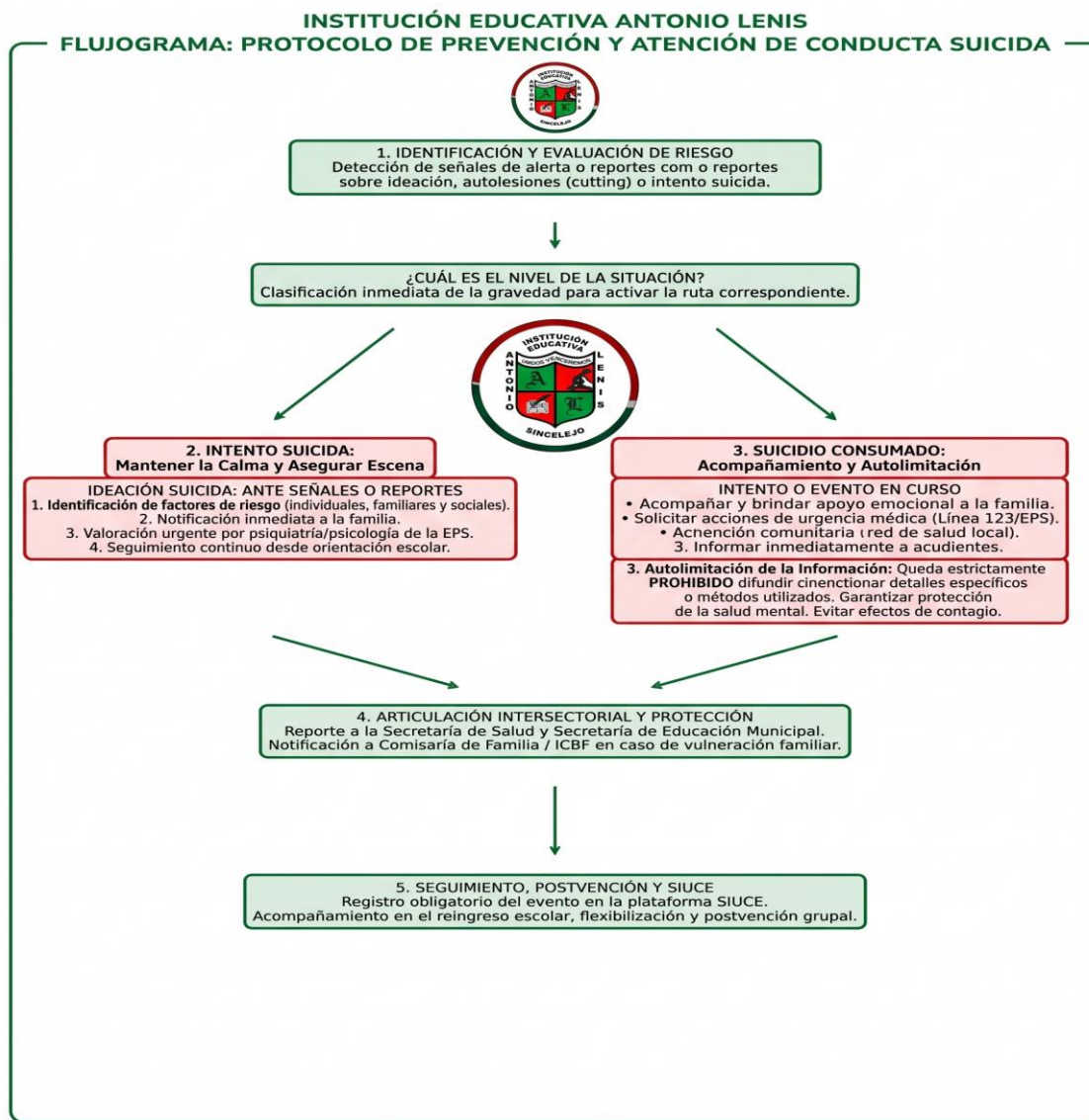
5. Trazabilidad, notificación obligatoria y SIUCE: Reporte diario obligatorio en la Ficha SIVIGILA 356 (Intento de Suicidio) ante el Instituto Nacional de Salud (INS) y cargue inmediato en la plataforma SIUCE de la institución.

6. Acompañamiento escolar y red de apoyo familiar: Acompañamiento permanente de un adulto escolar hasta la entrega formal al acudiente. Si existe negligencia o renuencia parental para asistir a las rutas clínicas de salud mental, se denunciará inmediatamente ante la Comisaría de Familia o el ICBF para la apertura del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD - Art. 18, Ley 1098 de 2006).

7. Seguimiento por el comité especializado de salud mental (Ley 2491 de 2025): Adaptaciones curriculares (PIAR), guía de estudio en casa/biblioteca y monitoreo socioemocional sin estigmatización ni afectación de notas académicas.

III. prevención del efecto contagio y manejo responsable de la información:

- Prohibición de ritos de romantización: Queda prohibido erigir altares, oratorios masivos o conmemoraciones que idealicen la conducta o desencadenen el 'efecto contagio' (efecto Werther).
- Reserva probatoria y vocería única: la comunicación oficial corresponderá en exclusiva a la rectoría, manteniendo estricta reserva sobre métodos, cartas o datos íntimos del educando.



Parte del Manual de Convivencia Institucional

PARAGRAFO 4. El educando, sin excepción que presenten cortes y/o mutilaciones propias o resultado de estas modas o fenómenos, o intentos de suicidio, o episodios de depresión; siempre que se le compruebe mediante el debido proceso su participación en dichas conductas y/o que induzca o haya promovido en otros educandos, alumnos o alumnas de nuestra institución, la participación en dichas conductas, será remitido de manera “inmediata” al orientador u orientadora escolar, quien brindará parte, al Consejo Directivo, para ponderar y regular, la prevaencia de sus derechos frente a su grave proceder, y de probarse que indujo, coerció, constriñó o alentó a otro u otra menor de edad a tales acciones, se estudiará el caso, como una situación Tipo III; y se llevará a cabo el conducto regular, que definirá su permanencia en nuestra institución, como exige el artículo 96 de la ley 115 de 1994; pues se



considera situación TIPO III; igualmente, de ser necesario, y agotada la ruta de atención y el debido proceso, sin hallar manifestaciones de cambio positivas, se remitirá al educando a la Comisaría de familia, para que a través de una acción de restablecimiento de derechos, se conduzca al educando, a un internamiento dentro de una institución de resocialización o tratamiento psicológico adecuado y pertinente, siguiendo el debido proceso y la ruta de atención y en estricta armonía y en obediencia expresa al Artículo 18 y Artículo 19 de la Ley 1098 de 2006 y artículo 20 literal 1 y 39 literal 1 de la ley 1098 de 2006.

Además, cuando él o la alumna(a) sea menor de 14 años, establecido y comprobada su participación dentro del hecho, a través de la ruta de atención y el debido proceso, sus padres serán denunciados para que respondan jurídico - legalmente por sus acciones u omisiones.

4.3.3 VBG

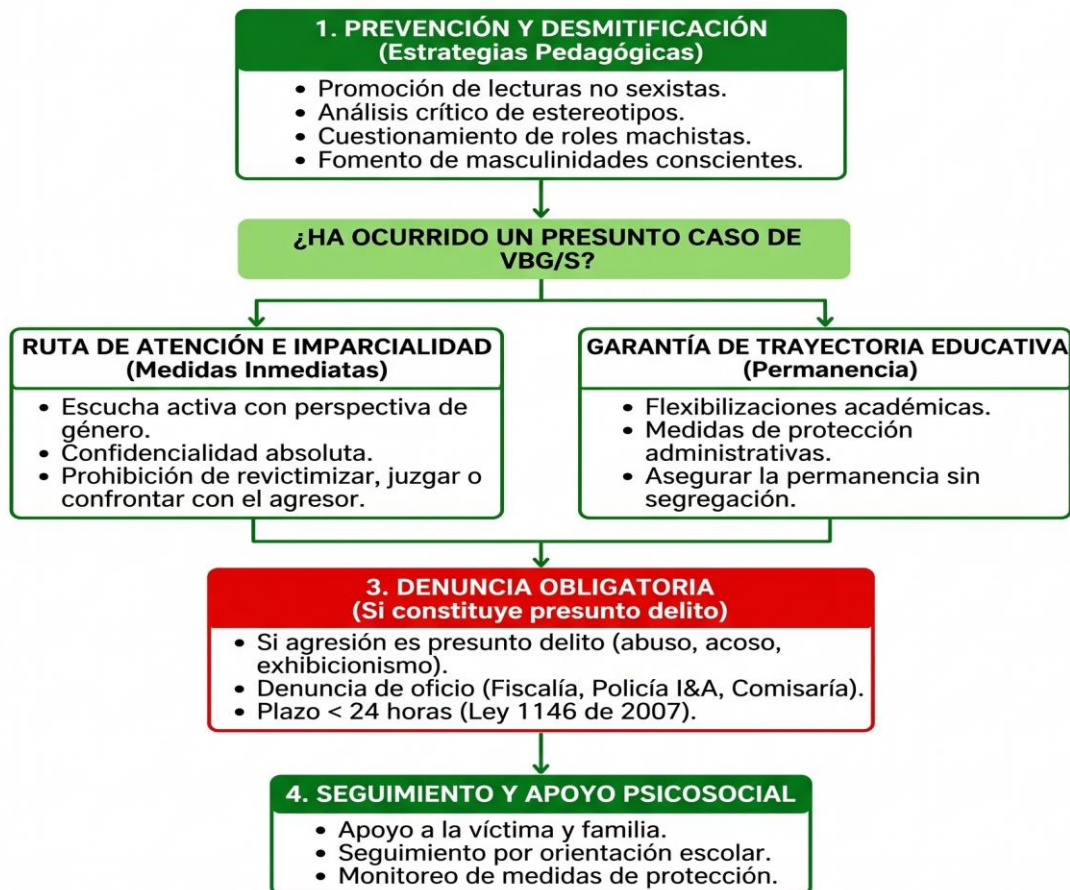
Protocolo para la prevención y atención de violencias basadas en género (VBG)

En cumplimiento de la Ley 1257 de 2008, la Ley 1620 de 2013 y la Sentencia T-124 de 2024 de la Corte Constitucional:

1. Prevención y desmitificación: Promoción de lecturas no sexistas, análisis crítico de estereotipos, cuestionamiento de roles machistas y fomento de masculinidades conscientes.
2. Ruta de atención e imparcialidad: escucha activa con perspectiva de género, confidencialidad absoluta y estricta prohibición de revictimizar, juzgar o confrontar directamente a la víctima con el agresor.
3. Denuncia obligatoria: Si la agresión constituye presunto delito (abuso sexual, acoso, exhibicionismo), se denunciará de oficio ante la Fiscalía General de la Nación, Policía de Infancia y Adolescencia o Comisaría de Familia en un plazo no mayor a 24 horas (Ley 1146 de 2007).
4. Garantía de trayectoria educativa: Aplicación de flexibilizaciones académicas y medidas de protección administrativas para asegurar la permanencia de la estudiante en el sistema sin segregación.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS
FLUJOGRAMA: RUTA DE ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA
BASADA EN GÉNERO Y SEXUAL (VBG/S)



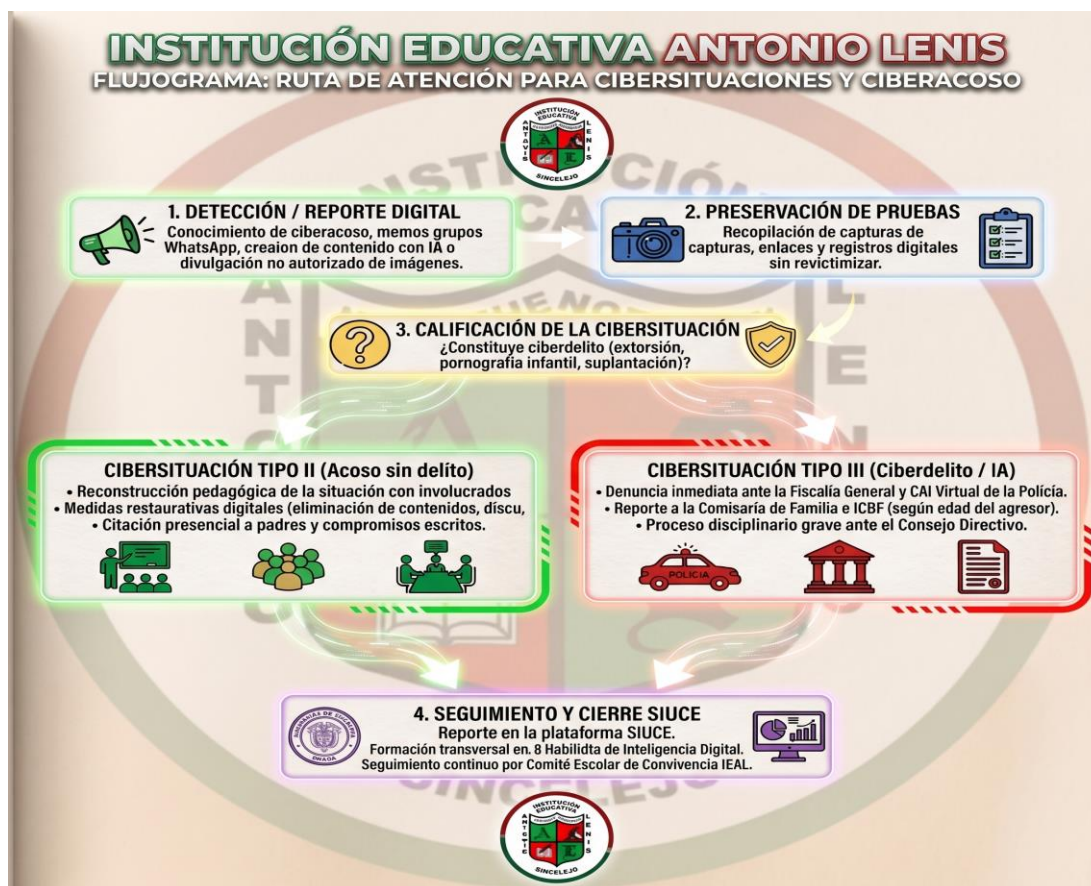
4.3.4 Cipersituaciones

a. Protocolo de Cipersituaciones y ciberacoso

En consonancia con la Ley 2170 de 2021 y los lineamientos de Ciudadanía Digital:

1. Inteligencia Digital: Formación transversal en las 8 habilidades digitales (identidad digital, respeto a derechos digitales, gestión de la privacidad, autocontrol del tiempo en pantalla y resiliencia ante riesgos).
2. Cipersituaciones Tipo II (Ciberacoso recurrente sin comisión de delito): Reconstrucción de la situación, aplicación de medidas restaurativas (eliminación de contenidos, disculpas privadas), acuerdos con las familias y reporte en SIUCE.

3. Cipersituaciones Tipo III (Ciberdelitos, suplantación, pornografía infantil, extorsión digital): Denuncia penal inmediata ante la fiscalía general de la Nación / CAI Virtual de la Policía Nacional, citación presencial a acudientes y reporte en SIUCE.



b. Aseguramiento de evidencia digital (Ley 2564 de 2026):

La tipificación de nuevas conductas derivadas de la Ley 2564 de 2026 (violencia del entorno digital, tales como el Grooming, la Sextorsión, Sexting, Stalking, Happy Slapping o la Difusión no consentida de material íntimo), requiere el aseguramiento inmediato, y riguroso, de las pruebas tecnológicas. Si bien los directivos y docentes, NO ostentan calidades, investiduras ni funciones de policía judicial, el ordenamiento jurídico, los instituye como primeros respondientes, ante el hallazgo de un elemento material probatorio, en el entorno escolar. Su deber imperativo, es evitar, la destrucción, alteración, ocultamiento o pérdida de la evidencia digital, garantizando su mismidad e indemnidad. El procedimiento técnico de aseguramiento, que los docentes y directivos, deberán seguir de manera irrestricta, se compone, de los siguientes pasos:



- Inmovilización del acto y principio de no intervención: Al tener conocimiento, en flagrancia, de un dispositivo tecnológico, (celular, computadora, tableta) que se encuentre siendo utilizado, para la comisión o almacenamiento de material relacionado, con violencia sexual digital, sextorsión, pornografía infantil, o ciberacoso grave, el docente o directivo, requerirá al estudiante, que suspenda inmediatamente, toda interacción táctil o remota con el equipo.
- Prohibición absoluta de alteración y respeto a la intimidad: Queda terminantemente prohibido, a los rectores, coordinadores, orientadores y docentes, manipular el contenido interno del dispositivo.
- Bajo ninguna circunstancia podrán abrir aplicaciones, leer mensajes, explorar galerías fotográficas, reenviar archivos o intentar descubrir contraseñas. Esta prohibición es doble: primero, para evitar, la contaminación de la prueba digital (modificación de metadatos, alteración del hash o escritura de nuevos registros); y segundo, para prevenir, la comisión del delito de violación ilícita, de comunicaciones o la vulneración del derecho fundamental a la intimidad personal, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política.
- Aislamiento y fijación tecnológica: El dispositivo tecnológico, deberá ser aislado inmediatamente, para evitar borrados remotos, ordenados por terceros (wiping) o la alteración a través de redes inalámbricas. El equipo será apagado, o en su defecto, colocado en "Modo Avión", si la pantalla se encuentra desbloqueada.
- Embalaje y rotulado: El dispositivo, será introducido inmediatamente, en una bolsa plástica transparente, de seguridad (preferiblemente bolsas antiestáticas o tipo Faraday si se dispone de ellas), la cual será sellada, de manera inviolable con cinta o precinto de seguridad, impidiendo su apertura, sin dejar rastro de fractura física.
- Registro documental de cadena de custodia (Acta de Primer Respondiente): Conjuntamente con el embalaje, se diligenciará, un formulario institucional estandarizado, de primer respondiente, que deberá indicar con precisión milimétrica: (i) Fecha y hora exacta de la retención del dispositivo; (ii) Lugar específico de los hechos dentro del plantel; (iii) Descripción física exhaustiva del dispositivo (marca aparente, modelo, color, signos de desgaste, forro protector, número de IMEI si fuere visible externamente); (iv) Identificación plena del estudiante portador o propietario aparente; y (v) Nombre, cargo y firma del docente o directivo que asume la custodia inicial.
- Traslado a autoridad competente: El dispositivo sellado, junto con el registro documental de la cadena de custodia, será resguardado en la Rectoría, y entregado única y exclusivamente, a los investigadores de la Policía de Infancia y Adolescencia, o al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación (URPI), previa obtención de constancia firmada de recibido, y traslado de custodia. Nunca se



entregará, el dispositivo a los padres de familia, si este contiene presunta evidencia, de un delito tipificado en la Ley Penal.

c. Violencia digital y salud mental (ley 2564 de 2026)

De conformidad con el Artículo 21 de la Ley 2564 de 2026, y la Directiva 01 de 2026, la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, debe ser adaptada y activada de manera prioritaria, y especializada, ante incidentes digitales, focalizando los esfuerzos en la preservación, atención y mitigación del daño, a la salud mental, de los menores involucrados. El protocolo de abordaje, se estructura, de la siguiente manera:

Paso 1 (Detección, Identificación y Reporte Inmediato): Ante la detección, denuncia o sospecha fundada de una conducta de violencia digital (Ciberbullying; Grooming, Sextorsión, Ciberacoso persistente o Stalking, Happy Slapping, Sexting - Ley 2564 de 2026), cualquier miembro de la comunidad educativa, informará a la Coordinación de Convivencia. Se realizará el reporte inmediato, al Comité Escolar de Convivencia Escolar, y se procederá, al cargue obligatorio, e inmediato del caso, en la plataforma del SIUCE (Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar).

Paso 2 (Priorización y Atención Urgente en Salud Mental): Constituye el eje central, de la nueva legislación. Se activará sin dilaciones, la ruta intersectorial de salud. Nuestra institución educativa oficial, generará, la remisión inmediata y prioritaria de la víctima (y del presunto agresor, si la evaluación psico-orientadora lo sugiere) a la Entidad Promotora de Salud (EPS) respectiva, o al servicio de urgencias médicas, y psicológicas. Nuestra institución educativa, exigirá el cumplimiento de las directrices del Ministerio de Salud (Plan Decenal de Salud Pública) para la valoración clínica, y la mitigación del trauma emocional, y las posibles ideaciones suicidas, derivadas de la violencia digital. Cumpliendo de inmediato, con el CÓDIGO DORADO: (Colombia: nueva ruta para conducta suicida – Resolución 0347 de 2026).

Paso 3 (Notificación Familiar y Restablecimiento de Derechos): Se convocará, de carácter urgente, y presencial, a los padres de familia, o representantes legales, de todas las partes involucradas, garantizando, la confidencialidad. De manera paralela, se comunicará la situación, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la apertura del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), en caso de menores de 14 años, o a la Policía de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía General de la Nación, en caso de adolescentes mayores de 14 años, sujetos al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) por la presunta comisión de delitos virtuales.

Paso 4 (Medidas de Contención Pedagógica y No Revictimización): El Comité de Convivencia Escolar, adoptará medidas de separación provisional, para proteger a la víctima del escarnio público, y cortar el ciclo de ciberviolencia, garantizando que no comparta espacios físicos, o virtuales, no supervisados con el presunto agresor.



Estas medidas se adoptarán, sin afectar el derecho a la educación del investigado (ejemplo, se realizará, una asignación temporal del agresor, a modalidades de estudio remoto, guías de trabajo dirigido en biblioteca) mientras se adelanta, el debido proceso y se profiere fallo disciplinario de fondo, (máximo 15 días hábiles) actuando siempre bajo el manto del principio de presunción de inocencia, y el interés superior del menor.

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DOGMÁTICA DE LA VIOLENCIA DEL ENTORNO DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD ESCOLAR (LEY 2564 DE 2026)

Conducta / Delito Virtual Tipificado (Ley 2564 de 2026)	Definición Dogmática y Tipicidad Objetiva (Verbo Rector y Acción)	Clasificación Disciplinaria Escolar	Agravantes o Atenuantes y Tipicidad Subjetiva (Dolo)
1. Ciberacoso Escolar (Cyberbullying)	Verbo Rector: Intimidar, humillar, hostigar, excluir o difamar. Acción: Ejercer violencia psicológica de forma reiterada, metódica y sistemática contra un par mediante el uso deliberado de redes sociales, mensajería instantánea, videojuegos en línea u otros medios telemáticos, generando asimetría de poder.	SITUACIÓN TIPO II (Escalable a Tipo III si compromete, la salud mental gravemente o genera ideación suicida; Se tipifica de inmediato, el MALTRATO INFANTIL PSICOLOGICO).	Agravantes: Pluralidad de agresores (efecto jauría digital); ocultamiento de la identidad bajo perfiles falsos o anónimos; vulneración prolongada en el tiempo; publicación en horas de alta afluencia digital. Dolo: Directo.
2. Stalking Digital (Acecho Cibernético)	Verbo Rector: Vigilar, rastrear, monitorear o perseguir. Acción: Realizar un seguimiento obsesivo, continuo y no consensuado de la huella digital, ubicación, estados o perfiles de redes de un miembro de la comunidad educativa, generando un estado fundado de temor, zozobra o alteración de la tranquilidad personal.	SITUACIÓN TIPO II (Escalable a Tipo III si compromete, la salud mental gravemente o genera ideación suicida; Se tipifica de inmediato, el MALTRATO INFANTIL PSICOLOGICO).	Atenuante: Reparación inmediata, asunción de responsabilidad y cese definitivo de la conducta tras el primer llamado de atención. Agravante: Empleo de software espía (spyware), interceptación de datos o infiltración ilícita de credenciales ajenas.
3. Happy Slapping (Difusión de Agresiones)	Verbo Rector: Grabar, filmar, publicar y difundir. Acción: Registrar audiovisualmente una agresión (física, psicológica o verbal, riña) contra un miembro de la comunidad escolar y, posteriormente, compartir, alojar o viralizar dicho material en redes sociales o grupos de mensajería para prolongar, la humillación.	SITUACIÓN TIPO III (Presunción de complicidad o coautoría en lesiones personales).	Agravantes: El dolo específico de viralización para someter a la víctima al escarnio público permanente. Grabar, instigar o celebrar el acto violento portando el uniforme oficial de la institución educativa.
4. Grooming (Ciberengaño Sexual)	Verbo Rector: Contactar, engañar, coaccionar o seducir. Acción: Accionar de un individuo (generalmente mayor de 14 años frente a un menor) para acercarse, ganar la confianza y entablar vínculos afectivos mediante plataformas digitales, bajo engaño, manipulación o perfiles falsos, con la	SITUACIÓN TIPO III (Delito autónomo contra la libertad, integridad y formación sexual).	Agravante Máximo: Diferencia etaria marcada entre agresor y víctima; aprovechamiento de una posición de poder, liderazgo o superioridad; constreñimiento. Conducta inmodificable sujeta a judicialización inmediata y apartamiento del agresor.



	intención inequívoca de obtener material íntimo, favores de connotación sexual o concertar encuentros físicos.		
5. Sextorsión (Chantaj Sexual Digital)	Verbo Rector: Amenazar, coaccionar, exigir o extorsionar. Acción: Conminar a una persona con la amenaza directa de publicar, difundir o viralizar material audiovisual de naturaleza íntima (fotografías o videos de contenido erótico/sexual) a cambio de obtener dádivas, dinero, recargas, tareas académicas o la exigencia de nuevos actos o favores sexuales.	SITUACIÓN TIPO III (Concurso aparente de delitos con Extorsión y Violación de Datos Personales).	Agravantes: La materialización efectiva de la amenaza (la publicación o envío del material a terceros). Configura dolo directo y responsabilidad penal plena y objetiva para adolescentes mayores de 14 años infractores.
6. Porno Venganza (Difusión No Consentida de Material Íntimo) ⁹	Verbo Rector: Compartir, retransmitir, almacenar, alojar o exhibir. Acción: Difundir a través de dispositivos móviles, redes sociales, chats, foros o plataformas digitales, contenido íntimo, sexual, erótico o desnudos de un tercero, sin contar con el consentimiento explícito, inequívoco, libre y actual de la persona expuesta, independientemente de cómo se haya obtenido el material original.	FALTA TIPO III (Violación flagrante a la intimidad, honra y buen nombre).	Agravantes: Redirección deliberada del material a grupos masivos institucionales; afectación irreparable a la salud mental y psicológica de la víctima; derivación clínica en ideación suicida documentada.

Nuestro manual de convivencia escolar, acude a relacionar explícitamente, y declarar de manera taxativa, que:

“Los delitos virtuales tipificados en la Ley 2564 de 2026 (especialmente el Cyberbullying, Sexting, Grooming, la difusión no consentida de imágenes íntimas o Sextorsión, Happy Slapping y Stalking o asedio en redes sociales) configuran materialmente, nuevas modalidades de comisión, para la vulneración del bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexual y conexos, que generan daños y maltrato infantil agravado.

Concordancia y Responsabilidad: Debe establecerse, la conexidad directa, de que todo educando, que haya cumplido catorce (14) años y sea menor de dieciocho (18), y que incurra en la comisión, instigación o difusión de estos delitos virtuales (Situaciones Tipo III, asociadas a violencia digital sexual), se constituye, como sujeto pleno y responsable, ante el Sistema de Responsabilidad Penal, para Adolescentes (SRPA), a la luz del Artículo 139 de la Ley 1098 de 2006.

Límites de la Institución (Garantía de No Inquisición): Incorporamos, además, la relación taxativa, de los límites competenciales. Nuestra institución educativa y nuestros docentes, actúan como agentes de primera línea para la denuncia, garantes de la contención pedagógica, protectores de la cadena de custodia probatoria, y activadores de la ruta en el



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 95 de 329

SIUCE. No obstante, bajo ninguna circunstancia EL RECTOR, el Orientador o el Comité de Convivencia Escolar, pueden arrogarse facultades investigativas punitivas, de policía judicial, ni someter a los menores a "interrogatorios" exhaustivos, o confrontaciones o careos con las víctimas, toda vez que dichas prácticas, revictimizan al menor, lesionan el derecho a la no autoincriminación (Artículo 33 de la Constitución) y contaminan la investigación penal, la cual es competencia exclusiva, de la Fiscalía y la Defensoría de Familia.

Relación Integradora con la Ley 1620 de 2013 y la Protección Integral de la Salud Mental (Ley 2564 de 2026). La prevención del Ciberacoso y del Happy Slapping (difusión de agresiones o riñas) en el entorno escolar, debe relacionarse de manera umbilical y directa, con el mandato del Ministerio de Salud, ordenado en la Ley 2564 de 2026. Esta nueva legislación, eleva la preservación de la Salud Mental, en el ámbito digital, a la categoría de derecho fundamental explícito, asunto prioritario de salud pública y bien de interés público, modificando para ello el Artículo 3 de la Ley 1616 de 2013.

Conexidad Operativa: Nuestro Manual de Convivencia, acude a abandonar, la visión punitiva decimonónica, y acudimos a señalar e indicar, que la violencia del entorno digital, NO es meramente una contravención disciplinaria, que afecta el "orden" (Ley 1620 de 2013), sino que se trata de un vector patológico grave, que atenta contra la salud pública, y el desarrollo neurológico, y emocional del adolescente (Ley 2564 de 2026). Por lo tanto, el tratamiento de las Situaciones Tipo II y Tipo III derivadas del espectro digital, obliga a nuestra institución educativa, no solo a sancionar, sino a garantizar, exigir y documentar, la remisión clínica y el acompañamiento psicológico, y psiquiátrico, de la víctima (y del victimario) mediante su respectiva EPS, exigiendo, la aplicación de los protocolos, del Plan Decenal de Salud Pública, para la mitigación del daño emocional. Y exigiendo, la aplicación del CÓDIGO DORADO, cuando fuere necesario: (Colombia: nueva ruta para conducta suicida – Resolución 0347 de 2026).

En ese aspecto, estos programas, así como el texto taxativo de la forma como deben comportarse los mayores de 14 años de edad, en punto de la vulneración a los menores de 14 años de edad, en materia de su libertad, integridad y formación sexuales, como bien jurídico, especialmente protegido, se presenta como anexo al presente Manual de Convivencia de manera taxativa, así:

NOTA DE ENLACE Y REMISIÓN TAXATIVA AL BLOQUE 2 (ANEXO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL):

El texto completo, literal e íntegro que regula la doctrina sobre orientación sexual, los límites constitucionales a las manifestaciones erótico-sexuales (Sentencia T-143 de 2016 - Numeral 80), la aplicación estricta del Artículo 209 del Código Penal frente a menores de 14 años, la prohibición de inducción o coerción (Parágrafo 1) y la regla de corresponsabilidad parental con la autorización escrita para noviazgos en mayores de 14 años (Parágrafo 2), se encuentra transcrito y codificado de manera taxativa en la SECCIÓN A.2 DEL BLOQUE 2 de este Manual de Convivencia (Anexo Normativo, Jurisprudencial y Formatos de Respaldo).

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



De conformidad con la Resolución Rectoral N° xx de 2026, el Bloque 1 (Cuerpo Operativo) y el Bloque 2 (Anexo Normativo) constituyen una unidad jurídica e indivisible de obligatorio cumplimiento para toda la comunidad educativa Lenista.

4.3.5 ASI

Protocolo para la prevención, detección temprana y atención de la presunción de Abuso Sexual Infantil (ASI)

En estricto cumplimiento de la Ley 1146 de 2007 (Arts. 11, 12 y 15), la Ley 1620 de 2013 (Arts. 18 y 19), la Ley 2025 de 2020, la Directiva Ministerial 01 de 2022 y el principio constitucional de la primacía del interés superior del menor y la intangibilidad e indemnidad sexual (Art. 209 del Código Penal, Sentencias T-478/15, T-076/23, T-252/23 y T-124/24), la Institución Educativa Antonio Lenis ejecuta la siguiente ruta estandarizada en siete (7) pasos para el abordaje de presunciones o indicios de abuso o violencia sexual infantil:

Paso 1. Identificación temprana y recepción de alertas en aula (Ley 1146/07 Art. 11): Se activa cuando un docente, directivo, orientador o funcionario detecte señales físicas o actitudinales atípicas, o cuando el educando realice una revelación o reporte directo. Se actuará con serenidad, reserva y empatía. Queda categóricamente prohibido dudar, juzgar, estigmatizar o desestimar el relato de la persona menor de edad.

Paso 2. Contención emocional y versión libre por escrito (Prohibición de Interrogatorios): Se brinda un espacio seguro e individual. Se recibirá la versión libre redactada de puño y letra por el educando. Queda **ESTRICTAMENTE PROHIBIDO** a docentes y directivos realizar interrogatorios directos, indagaciones inculpativas o confrontaciones que puedan provocar la revictimización del estudiante (Art. 150 de la Ley 1098 de 2006).

Paso 3. Atención médica inmediata de urgencia en salud (24/7): Si se presentan afectaciones recientes a la salud física, signos de agresión o crisis emocionales agudas, se remitirá de forma inmediata al servicio de urgencias de la IPS/Hospital de la red pública o EPS (Línea 123), garantizando la atención médica y la contención psicosocial previa sin costo ni barrera alguna. Un adulto escolar acompañará de forma permanente al estudiante hasta la llegada del acudiente o del Defensor de Familia del ICBF.

Paso 4. Notificación presencial inmediata a acudientes (o ICBF si la agresión es intrafamiliar): La Coordinación de Convivencia o Rectoría citará de forma urgente y presencial a la familia o acudientes para informarle de las acciones adoptadas. **EXCEPCIÓN IMPERATIVA:** Si existen indicios de que el presunto agresor pertenece al núcleo familiar del menor, se omitirá la citación parental y se notificará de manera directa al ICBF o Comisaría de Familia para evitar riesgos adicionales o presiones al educando.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

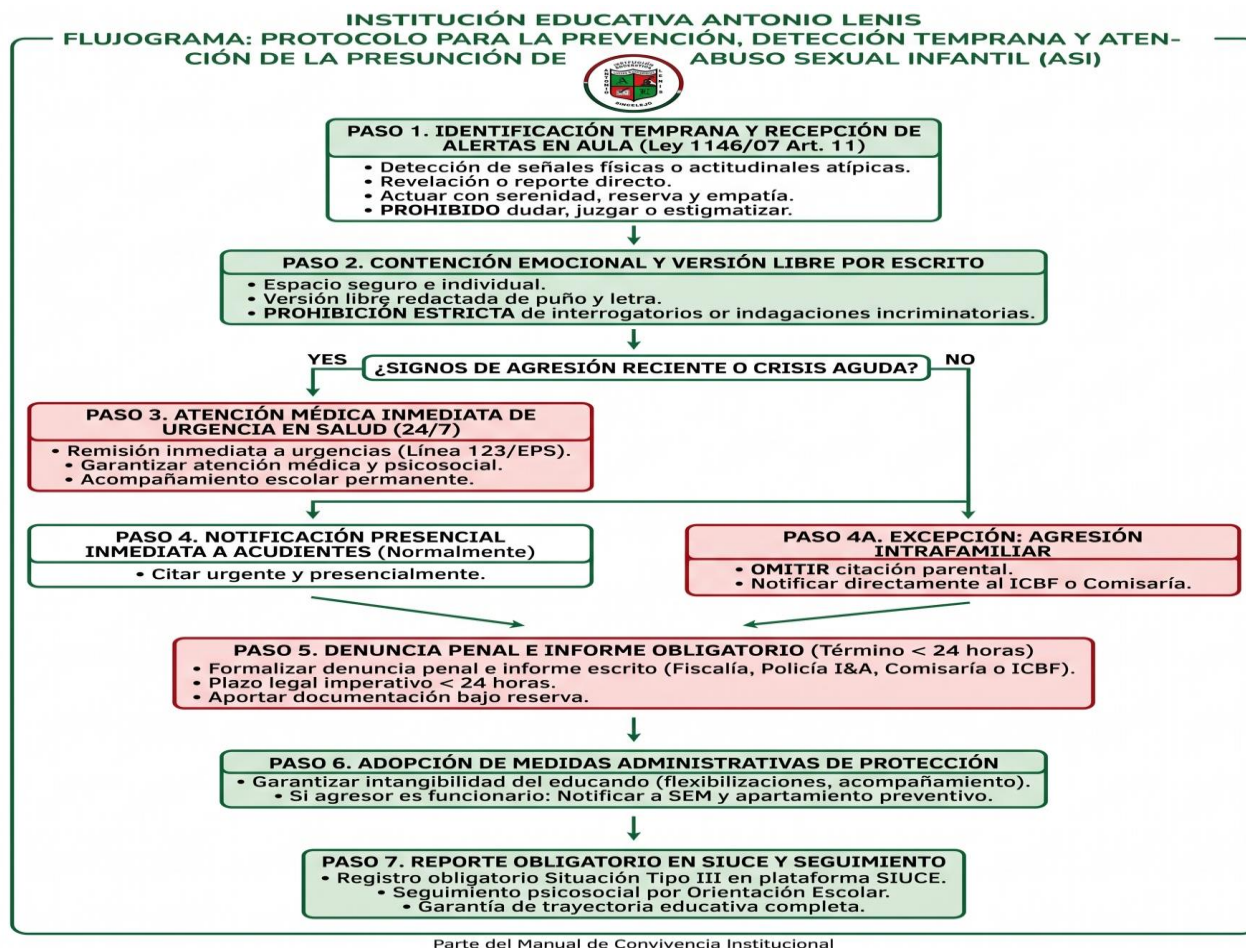
Fecha: OCTUBRE 2026

Página 97 de 329

Paso 5. Denuncia penal e informe obligatorio en un término menor a 24 horas: En ejercicio del deber legal imperativo (Arts. 12 y 15 de la Ley 1146 de 2007 y Art. 417 del Código Penal), el Rector (o el docente/orientador conocedor) formalizará la denuncia penal e informe escrito ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Comisaría de Familia o el ICBF dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento de los hechos, aportando la documentación bajo estricta reserva probatoria.

Paso 6. Adopción de medidas administrativas de protección e intangibilidad (Directiva 01/2022): La institución garantizará la intangibilidad del educando mediante flexibilizaciones académicas, acompañamiento socioemocional y no confrontación con el agresor. Si el presunto agresor es un docente, directivo o funcionario del colegio, se notificará de inmediato a la Secretaría de Educación Municipal (Control Interno Disciplinario) y se aplicará el apartamiento preventivo transitorio de las actividades que impliquen interacción directa con estudiantes mientras se surte el debido proceso.

Paso 7. Reporte obligatorio en SIUCE y seguimiento intersectorial: El Rector registrará obligatoriamente la Situación Tipo III en la plataforma del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE). La Orientación Escolar mantendrá el seguimiento psicosocial personalizado y coordinará con las autoridades administrativas las acciones requeridas para el restablecimiento total de derechos y la garantía indisoluble de la trayectoria educativa completa del educando.



4.3.6 Gestantes y lactantes

Protocolo operativo integral para la garantía de permanencia escolar, protección al *nasciturus*, autocuidado, adaptación curricular y seguimiento intersectorial de adolescentes embarazadas, gestantes y lactantes

En cumplimiento de la Constitución Política (Arts. 11, 13, 43, 44 y 67), el Código Penal (Art. 25 — Posición de Garante), la Ley 1098 de 2006 (Arts. 10, 14, 18, 39 y 42), el Decreto 0459 de 2024 (Alianza Familia-Escuela) y la jurisprudencia constitucional vinculante (Sentencias T-1101 de 2000, T-688 de 2005, T-240 de 2018 y T-076 de 2023), la Institución Educativa Antonio Lenis ejecuta la siguiente ruta unificada de atención, autocuidado, adaptación curricular y protección al *nasciturus*:

- Garantía de presencialidad, no discriminación y protección reforzada:** La estudiante gestante tiene el derecho inalienable a continuar su proceso formativo en el aula, en su jornada y grupo habitual. Queda proscrita cualquier medida sancionatoria, segregación o

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelajoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



desescolarización arbitraria motivada por el estado de embarazo (Sentencia T-688 de 2005). La presencialidad se mantendrá como regla general, salvo que exista concepto médico expreso de la EPS/IPS que prescriba reposo o califique el embarazo como de alto riesgo obstétrico.

2. Certificación médica oficial EPS/IPS y evaluación de riesgo al cuarto (4°) Mes (Semana 16):

- **Notificación y certificado inicial:** Desde el momento en que se conozca el estado de gestación, el acudiente y la estudiante deberán aportar ante la Orientación Escolar o Coordinación de Convivencia el certificado expedido por el médico tratante de su EPS/IPS, indicando las semanas de gestación, fecha probable de parto y recomendaciones de autocuidado.
- **Corte de control e informe de riesgo (Semana 16 / 4° Mes):** Alcanzado el 4° mes de gestación, se activará el mecanismo de protección al *nasciturus*. El acudiente radicará obligatoriamente un concepto médico actualizado.
 - ✓ **Embarazo de bajo riesgo:** La estudiante continuará en modalidad presencial con la aplicación estricta de ajustes razonables de infraestructura y desplazamiento
 - ✓ **Embarazo de alto riesgo u orden de reposo:** Se activará inmediatamente el Plan de Apoyo Académico Individualizado (PAA) en modalidad flexible/asincrónica (trabajo guiado en casa mediante módulos y guías), garantizando el derecho a la educación sin exponer la integridad del binomio madre-hijo ni comprometer la Posición de Garante de la institución (Art. 25 C.P.)
 - ✓ **Notificación y certificado inicial:** Desde el momento en que se conozca el estado de gestación, el acudiente y la estudiante deberán aportar ante la Orientación Escolar o Coordinación de Convivencia el certificado expedido por el médico tratante de su EPS/IPS, indicando las semanas de gestación, fecha probable de parto y recomendaciones de autocuidado.

3. Suscripción obligatoria del acta tripartita de corresponsabilidad (Modelo 7):

Para formalizar las garantías y compromisos, se suscribirá de manera imperativa el **Modelo 7** (Acta Oficial Preimpresión de Consentimiento Informado, Compromiso de Autocuidado y Protección a Estudiantes Gestantes y Lactantes) entre la estudiante, su acudiente, la Coordinación de Convivencia y la Orientación Escolar.

4. Adaptación curricular y exención de riesgos en educación física (Sentencia T-688/05):

- **Exención de actividades de impacto:** Se expedirá un acta pedagógica interna para eximir a la estudiante de deportes de contacto, juegos con balón, ejercicios de fuerza, carreras o actividades que impliquen riesgo de caídas o traumatismos abdominales.
- **Evaluación alternativa teórica:** La asignatura de Educación Física se evaluará mediante guías teóricas, proyectos de hábitos saludables, investigación en nutrición o actividades adaptadas de bajo impacto avaladas por su EPS/IPS.

5. Ajustes razonables de infraestructura y prevención institucional:



- **Ubicación de aula en primer piso:** La Coordinación reubicará el grupo de clases de la estudiante en el primer nivel de la sede para eliminar el uso de escaleras y prevenir caídas.
- **Desplazamiento seguro:** Permiso especial de 5 minutos de flexibilidad al ingreso y salida de la jornada y recesos para evitar aglomeraciones en pasillos y puertas.
- **Verificación de cobertura de salud:** Comprobación del estado activo en la EPS y en la Póliza de Seguro de Accidentes Escolares del plantel.

6. Bitácora de salud, licencia de maternidad y lactancia materna:

- **Atención de emergencias:** Ante cualquier malestar (mareos, caídas), se prestará auxilio primario, se notificará inmediatamente al acudiente y a la EPS para traslado si se requiere, registrando la novedad en la bitácora convivencial
- **Receso por maternidad:** Disfrute de receso académico equivalente al periodo de licencia médica posparto (40 días o prescripción médica) con retorno mediante Plan de Apoyo Académico Individualizado (PAA), sin pérdidas automáticas por inasistencias médicas justificadas.
- **Espacio digno de lactancia:** Acondicionamiento de un espacio higiénico y privado en la sede principal para la lactancia o extracción de leche materna, concediendo los permisos de jornada correspondientes.

**PROTOCOLO DE PERMANENCIA ESCOLAR
Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES
GESTANTES Y LACTANTES (4.3.6)**

INICIO: Detección del estado de gestación.
Garantía del derecho a la educación.

PASO 1: Presencialidad garantizada en aula.
Modalidad asincrónica solo voluntaria con
certificado médico.

PASO 2: Certificado médico EPS/IPS y Firma
del Acta de Corresponsabilidad tripartita.

PASO 3: Adaptación curricular en Ed. Física
(Sentencia T-688/05) con evaluaciones teóricas.

PASO 4: Ajustes de infraestructura: aula en 1er
piso, flexibilidad horaria y zona de descanso.

PASO 5: Verificación de póliza de accidentes
escolares y afiliación a EPS.

PASO 6: Licencia académica posparto con PAA,
registro en bitácora y espacio de lactancia.

FIN: Protección integral y permanencia escolar plena.

NOTA: El texto resolutivo completo sobre la flexibilización de indumentaria y el mecanismo de protección absoluta al nasciturus al 4° mes reposa de manera taxativa en la **sección C.4** del Bloque 2 del presente Manual.

4.3.7 Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)

Protocolo institucional de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), Comunicación Empática y Estrategia de Acogida "Volver a Encontrarnos" (Leyes 2382/24, 1616/13 y 2388/24)

En cumplimiento de la Ley 2382 de 2024 (Educación Socioemocional), la Ley 1616 de 2013 (Salud Mental), la Ley 2388 de 2024 (Ley de la Empatía) y las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional ("Aprender desde lo Emocional"), la Institución Educativa Antonio Lenis establece las siguientes pautas de cuidado, contención psicoafectiva y primeros auxilios emocionales:

4.3.7.1 Definición y alcance no clínico de los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP):

Concepto: Los PAP constituyen una respuesta humana práctica, humanizada y no clínica prestada inmediatamente por docentes, directivos u orientadores escolares a integrantes de la comunidad en momentos de crisis o sufrimiento emocional agudo.

Propósito: Brindar contención inmediata, escuchar activamente, evaluar necesidades básicas y transmitir sensación de seguridad y calma, sin realizar análisis clínicos, diagnósticos ni presionar al estudiante a narrar o detallar lo sucedido.

4.3.7.2 Pasos para la atención con comunicación empática y escucha activa

1. Escucha sensible sin juzgar: Ofrecer un espacio seguro y tranquilo, usar un tono de voz pausado, controlar impulsos y acallar la voz interna para centrar la atención en la persona afectada.
2. Validación emocional y apoyo: Reconocer y validar los sentimientos sin descalificarlos (prohibido usar frases como "no deberías sentirte así" o "hay que ser fuertes"). Si el educando presenta alta alteración, guiarlo en ejercicios de respiración consciente.
3. Proscripción de interrogatorios: Queda estrictamente prohibido interrogar, buscar culpables, calificar emociones o exponer públicamente la intimidad del estudiante o docente.

4.3.7.3 Adecuación de zonas de calma y espacios de autorregulación

Creación de zonas de calma: Cada sede del plantel dispondrá de una Zona de Calma física adecuada para que los estudiantes que experimenten abrumamiento emocional puedan hacer una pausa activa de autorregulación y recuperar la tranquilidad antes de reincorporarse al aula.



Previsibilidad y rutinas: Facilitar información clara y estructurar rutinas predecibles para reducir los niveles de ansiedad en el entorno escolar.

4.3.7.4 Acompañamiento gradual en tres (3) niveles de afectación

- ✓ Nivel Crítico (Recuperar y Sostener): Prioriza proteger la vida, sostener vínculos afectivos y brindar contención emocional con actividades cortas y flexibles en caso de emergencias o duelo agudo.
- ✓ Nivel Moderado (Recuperar y Fortalecer): Promueve la reconstrucción paulatina de rutinas, proyectos integrados y el trabajo colaborativo en el aula.
- ✓ Alerta Preventiva (Profundizar y Preparar): Enfocado en la gestión del riesgo socioemocional, la educación ciudadana y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria.

4.3.7.5. Guía práctica de 'Qué Hacer' y 'Qué NO Hacer' en la entrevista en crisis y primeros auxilios psicológicos (Fuente PEQ/MEN):

Todo docente o directivo que atienda una situación de crisis emocional o vulneración aplicará las siguientes pautas de conducta:

a) Qué HACER:

1. Controle sus impulsos, acalle la voz interna y busque un espacio tranquilo y confidencial.
2. Escuche activamente hasta que la persona exprese lo que desea decir; emplee un tono de voz pausado y suave.
3. Brinde apoyo emocional y valide las emociones sin descalificarlas ('entiendo que te sientas así').
4. Mantenga un contacto visual respetuoso y recuerde al educando que se encuentra en un espacio seguro.
5. Si la persona está muy alterada, guíela en ejercicios de respiración consciente (tres respiraciones profundas).
6. Enfoque la conversación en las fortalezas, habilidades y recursos positivos de la persona.

b) Qué NO HACER:

1. NO interrumpa ni apresure a la persona mientras relata lo que siente.
2. NO dé consejos personales simplistas ni frases contundentes ('todo va a estar bien', 'tienes que ser fuerte').
3. NO juzgue, regañe, culpe ni cuestione lo que la persona hizo o dejó de hacer.
4. NO cuente historias de su vida personal para intentar tranquilizar al estudiante.
5. NO prometa cosas inviables ni deje solo a un menor de edad en estado de crisis.

Parágrafo especial: Cuidado docente, autocuidado y remisión prioritaria por afectación emocional (Fuentes PEQ/MEN y Ley 1616 de 2013):

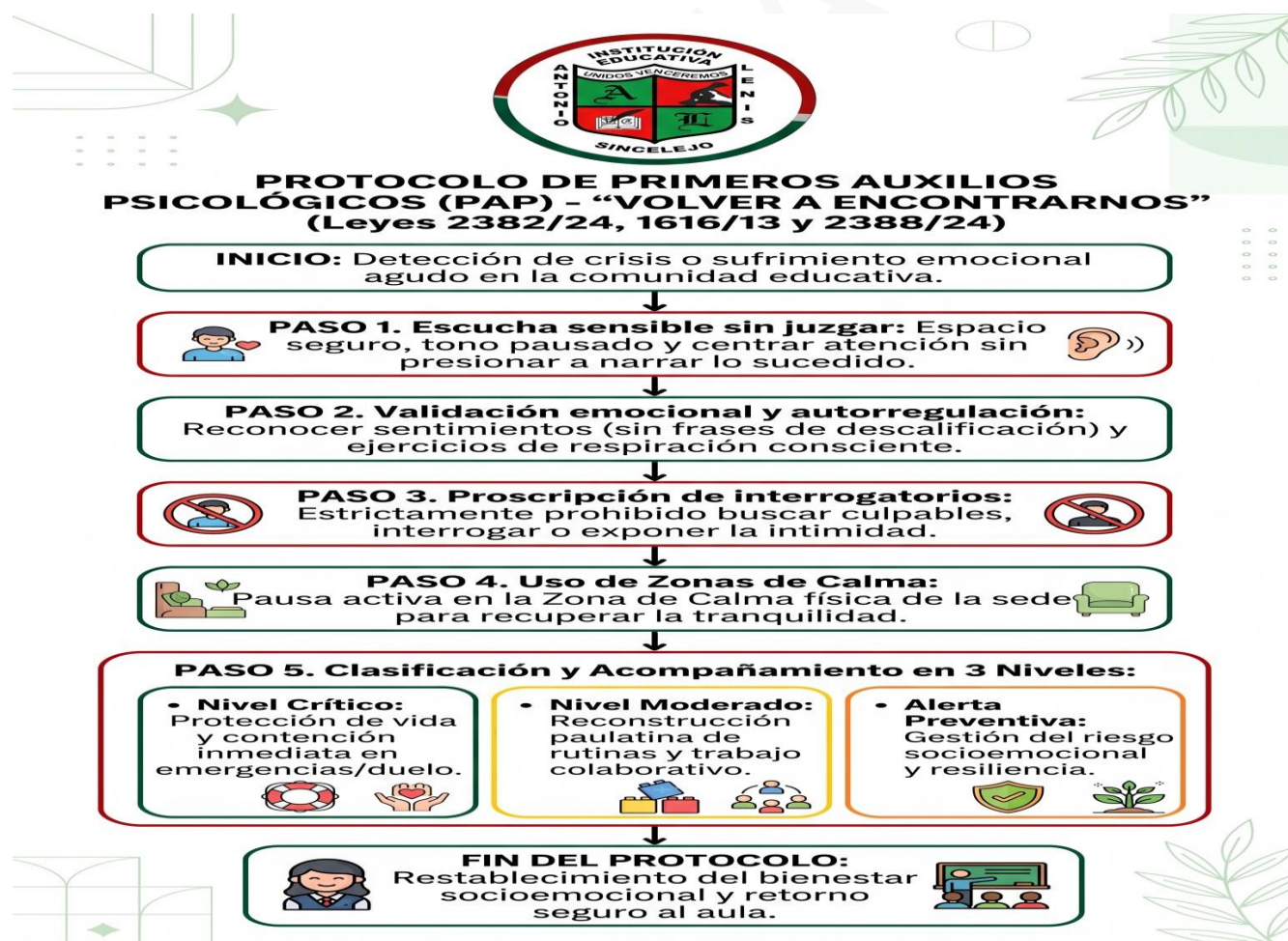
De conformidad con las orientaciones técnicas del Ministerio de Educación Nacional (PEQ, Pág. 113 y "Aprender desde lo Emocional"), la Ley 1616 de 2013 (Salud Mental) y el principio ético de "Cuidar a los que Cuidan", la aplicación de los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) y



la contención inicial en crisis requieren disposición afectiva, serenidad y equilibrio emocional por parte del servidor educativo. **En consecuencia, ningún docente o directivo docente podrá ser obligado a asumir la intervención directa de primeros auxilios psicológicos si manifiesta o reconoce en sí mismo una afectación emocional, sobrecarga de estrés, duelo o falta de preparación en ese momento.** En tales circunstancias, para salvaguardar la salud mental del educador y prevenir la revictimización o atención inadecuada del estudiante, el docente activará la **remisión prioritaria e inmediata**, entregando la atención del caso de manera urgente al docente Orientador Escolar, asegurando que el educando permanezca acompañado por un adulto escolar hasta que la dependencia especializada asuma la contención.

NOTA DE REMISIÓN TAXATIVA AL BLOQUE 2 (NUMERAL A.4.4, SECCIÓN B Y SECCIÓN C.1):

El texto completo de la resolución rectoral de constitución del Comité Escolar de Convivencia, la tipificación dogmática de faltas, la fundamentación jurisprudencial y el procedimiento del Debido Proceso en 7 Etapas reposan taxativamente en el BLOQUE 2.





CAPÍTULO V: DE LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

El presente capítulo reglamenta el marco normativo, ético, profesional y disciplinario que rige el ejercicio de la función docente y del personal administrativo en la Institución Educativa Antonio Lenis. Se fundamenta en la Constitución Política (Arts. 67 y 68), la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), la Ley de Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013), el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación (Decreto 1075 de 2015), los Estatutos Docentes (Decretos Ley 2277 de 1979 y 1278 de 2002), el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y las directrices oficiales del Ministerio de Educación Nacional.

5.1 Clasificación y perfil del personal docente

De conformidad con la estructura orgánica de la institución y la normatividad nacional vigente, el personal docente y directivo docente de la Institución Educativa Antonio Lenis se clasifica en las siguientes categorías:

- Docentes de Aula / Área: Profesionales pedagógicos encargados de orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas asignadas del plan de estudios en los niveles de Educación Inicial, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media y Jornada Sabatina.
- Docentes directores de grupo: Profesionales asignados por la Rectoría para liderar la orientación acompañante, el seguimiento convivencial y el vínculo directo con las familias de un curso específico.
- Jefes de Departamento / Área: Docentes encargados de coordinar la planeación curricular, la actualización de proyectos pedagógicos y la articulación de metodologías evaluativas en sus respectivas disciplinas.
- Docentes Orientadores / Consejería Escolar: Profesionales especializados en psicología o psicopedagogía encargados del acompañamiento socioemocional, la prevención de riesgos, la formulación de ajustes PIAR/DUA (Decreto 1421 de 2017) y la articulación intersectorial de la Ruta de Atención Integral.
- Directivos Docentes: Integrados por el Rector (Representante Legal y Director Ejecutivo) y los Coordinadores (Académicos y de Convivencia de la Sede Principal y Sedes de Primaria Carrenales y Mercedes Ábrego), responsables de la dirección académica, administrativa y convivencial del establecimiento.

5.2 Derechos de los docentes Lenistas

En consonancia con la Constitución Política, el Estatuto Docente y el Código General Disciplinario, los docentes de la institución gozan de los siguientes derechos fundamentales e institucionales:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 105 de 329

1. Dignidad, Respeto e Idoneidad: Recibir un trato respetuoso, cortés e imparcial de parte de directivos, estudiantes, padres de familia, administrativos y miembros de la comunidad educativa.
2. Autonomía Pedagógica y Libertad de Cátedra: Ejercer la libertad de cátedra e innovación pedagógica dentro del marco del Modelo Pedagógico Institucional y el PEI.
3. Debido Proceso y Protección frente a Anónimos: Ser informado oportunamente sobre reclamos o investigaciones en su contra, garantizando el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. No se dará trámite a acusaciones secretas, anónimas o verbales no sustentadas.
4. Formación y Cualificación Continua: Participar en los programas de capacitación pedagógica, actualización curricular y desarrollo profesional organizados por la institución o la Secretaría de Educación Municipal.
5. Licencias, Permisos y Excusas: Solicitar y obtener permisos, licencias y comisiones de estudio de conformidad con el conducto regular y las disposiciones legales vigentes.
6. Participación Democrática y Gobierno Escolar: Elegir y ser elegido como representante docente ante el Consejo Directivo, Consejo Académico, Comité Escolar de Convivencia y Comisiones de Evaluación.
7. Bienestar Social y Estímulos: Disfrutar de los programas de bienestar institucional, reconocimientos por producción de material didáctico (Decreto 1075/15 Art. 2.3.3.1.6.8) e investigación educativa.
8. Protección contra el Acoso Laboral: Desempeñar sus labores en un ambiente de trabajo sano, digno y libre de acoso laboral, amparado en la Ley 1010 de 2006.
9. Evaluación Justa e Imparcial: Ser evaluado en su desempeño docente con equidad, criterios objetivos e instrumentos transparentes conforme a la ley.
10. Asociación y Representación: Ejercer libremente los derechos de asociación sindical y representación gremial.
11. Garantía de autocuidado y salud mental docente ("Cuidar a los que Cuidan"): De conformidad con la Ley 1616 de 2013 y la Ley 2191 de 2022, la institución reconoce que el bienestar emocional del personal docente y directivo es condición indispensable para sostener la calidad del servicio educativo. La Rectoría y la Orientación Escolar coordinarán espacios periódicos de contención, reflexión colegiada y herramientas para la gestión del estrés laboral.

5.3 Deberes y obligaciones de los docentes

En concordancia con la Ley 115 de 1994, la Ley 1620 de 2013 (Art. 19), la Ley 1146 de 2007 y el Decreto 1075 de 2015, los docentes Lenistas tienen los siguientes deberes imperativos:

5.3.1. Deberes de protección, convivencia y reporte obligatorio

1. Identificación y reporte inmediato: Identificar, reportar y hacer seguimiento a los casos de agresión escolar, bullying, cyberbullying y vulneración de derechos en el aula (Ley 1620/13 Art. 19).



2. Obligación de denuncia en 24 horas: Denunciar ante la Fiscalía, Policía de Infancia, Comisaría de Familia o ICBF cualquier indicio o caso de abuso o violencia sexual contra niños, niñas o adolescentes en un término no mayor a 24 horas (Ley 1146/07 Arts. 11, 12 y 15; Directiva Ministerial 01 de 2022).
3. Cuidado y custodia reforzada: Ejercer el deber de cuidado y vigilancia sobre la integridad de los educandos durante las horas de clase, descansos, salidas pedagógicas y eventos institucionales (Art. 2347 Código Civil).
4. No revictimización y confidencialidad: Escuchar a los educandos sin juzgar, rotular, estigmatizar ni realizar interrogatorios directos (Art. 150 Ley 1098/06), garantizando la estricta reserva de la información.

5.3.2 Deberes académicos y pedagógicos:

1. Preparación y planeación: Preparar con rigor profesional las clases, guías de aprendizaje, talleres y evaluaciones de acuerdo con el plan de estudios y los DBA.
2. Cumplimiento de asignación y horario: Cumplir estrictamente la jornada laboral y la intensidad horaria académica asignada por la Rectoría.
3. Registro y evaluación oportuna: Dar a conocer las valoraciones a los estudiantes dentro de los 5 días hábiles siguientes y registrar oportunamente las notas e inasistencias en la plataforma virtual.
4. Apoyo a la nivelación e inclusión: Programar y ejecutar las estrategias de nivelación periódica y aplicar los ajustes razonables (PIAR/DUA) para estudiantes con barreras para el aprendizaje.

5.3.3 Deberes de ética, ejemplo e integridad institucional:

1. Ejemplo de conducta: Mantener una conducta pública y privada intachable que sirva de modelo ético para los educandos.
2. Cuidado de bienes institucionales: Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de las aulas, laboratorios, equipos de cómputo y materiales asignados.
3. Asistencia a convocatorias: Asistir puntualmente a reuniones de profesores, comisiones de evaluación, capacitaciones y turnos de disciplina asignados.
4. Respeto al descanso familiar y desconexión: Canalizar la información y los comunicados pedagógicos con las familias exclusivamente dentro de la jornada laboral e institucional, absteniéndose de enviar mensajes en horario nocturno o fines de semana, salvo avisos urgentes sobre alteraciones de la jornada o suspensión de clases.

5.4 Prohibiciones explícitas a los docentes

Con el propósito de salvaguardar la intangibilidad de la infancia, la transparencia administrativa y el clima institucional, queda estrictamente prohibido a los docentes:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 107 de 329

1. Relaciones sentimentales o erótico-sexuales con estudiantes: Prohibición absoluta de sostener, propiciar, participar o promover cualquier tipo de relación sexual, emocional, sentimental, galanteo o de pareja con los alumnos o alumnas del plantel, independientemente de su edad o grado. El incumplimiento dará lugar a destitución e investigación penal por delitos sexuales o acoso (Art. 210A del Código Penal).
2. Porte de armas: Ingresar o portar cualquier tipo de armas de fuego, armas blancas, elementos cortopunzantes o artefactos peligrosos dentro de las instalaciones de la institución.
3. Rifas y eventos no autorizados: Promover, organizar o vender rifas, bonos, bailes, minitecas, fiestas, promos o eventos lucrativos con los educandos sin la autorización previa y por escrito de la Rectoría.
4. Envío de mensajes y comunicaciones fuera de la jornada laboral y fines de semana: Queda estrictamente prohibido a los docentes enviar mensajes de texto, comunicados, tareas o notificaciones a los padres de familia y acudientes a través de WhatsApp, correo electrónico o redes sociales durante las noches, fines de semana o días festivos, en garantía del derecho a la desconexión laboral e intimidad familiar (Ley 2191 de 2022). Se exceptúan únicamente aquellas comunicaciones de extrema urgencia e inaplazables relativas a modificaciones imprevistas del tiempo escolar (tales como la suspensión extemporánea de clases o emergencias de fuerza mayor decretadas por la Rectoría).
5. Cobros no autorizados: Exigir cuotas monetarias a los estudiantes o acudientes para material didáctico, guías o evaluaciones sin la debida aprobación del docente Coordinador correspondiente y el Consejo Directivo.
6. Uso indebido de equipos y laboratorios: Sacar elementos, mobiliario o emplear los equipos de cómputo, laboratorios y material didáctico del plantel para el servicio o beneficio de personas o entidades ajenas a la institución.
7. Proselitismo político: Hacer proselitismo político-partidista o promover campañas electorales dentro del plantel.
8. Proselitismo religioso o ideológico: Hacer proselitismo religioso, imponer dogmas de culto o interferir en la libertad de conciencia de los educandos.
9. Discriminación de cualquier índole: Ejercer cualquier forma de discriminación hacia estudiantes, acudientes o compañeros de trabajo por motivos de etnia, sexo, color, creencias religiosas, orientación sexual o condición socioeconómica.
10. Divulgación no autorizada de información: Proporcionar noticias, informes o documentos reservados sobre asuntos internos de la institución cuando no esté expresamente facultado para hacerlo.
11. Abandono del cargo y de funciones: Abandonar el cargo o apartarse de sus funciones pedagógicas durante la jornada laboral sin la debida autorización de su superior inmediato.
12. Consumo de tabaco o vapeadores: Fumar o vapear (sistemas electrónicos de nicotina - SEAN) dentro del colegio o en actividades pedagógicas programadas (Ley 2359 de 2024 y Ley 1335 de 2009).
13. Alcohol y sustancias psicoactivas: Presentarse a la institución bajo los efectos del alcohol, sustancias alucinógenas o estupefacientes, o ingresar, consumir, distribuir o comercializar las mismas dentro o en los alrededores del plantel.



14. Tráfico de evaluaciones o favores académicos: Sacar ventajas personales, económicas o de cualquier índole mediante la manipulación o tráfico de evaluaciones o calificaciones.
15. Retiro no autorizado de estudiantes del aula de clase: Retirar o sacar a los educandos del aula de clase sin la correspondiente remisión o entrega formal y presencial a la Coordinación de Convivencia o a la Orientación Escolar. Queda categóricamente prohibido dejar a los estudiantes de pie en los pasillos o fuera del salón sin supervisión, así como someterlos a castigos físicos, psicológicos, morales o degradantes.
16. Permanencia de familiares en jornada laboral: Mantener la permanencia de hijos o familiares menores de edad en el aula de clase o dependencias del colegio cuando ello obstaculice el normal desarrollo de la labor docente.
17. Personal no autorizado en funciones del cargo: Tener a su servicio, en forma temporal o permanente, a personas ajenas a la institución para el desempeño de las funciones propias de su cargo docente.
18. Solicitud de dádivas o regalos: Solicitar o recibir, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o beneficios a cambio de notas o decisiones pedagógicas.
19. Asignación de trabajos en grupo fuera de la institución: Asignar o exigir la realización de trabajos en grupo por fuera de la institución que requieran que los estudiantes se trasladen de un sitio a otro para reunirse en casas particulares, bibliotecas u otros espacios que pongan en riesgo la seguridad e integridad de los educandos. Para tal fin, el docente debe promover e incentivar el uso de reuniones virtuales mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
20. Uso indebido de instalaciones: Ocupar o utilizar indebidamente oficinas, aulas, espacios deportivos o instalaciones de la institución para fines particulares o ajenos al servicio educativo.
21. Incompatibilidad con la Asociación de Padres: Hacer parte de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia.
22. Otras prohibiciones legales: Las demás prohibiciones contempladas en el Estatuto Docente (Decretos Ley 2277 de 1979 y 1278 de 2002), el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y la normatividad educativa vigente.

5.5 Funciones específicas del director(a) de grupo

El director de grupo es el articulador inmediato de la acción formativa y el enlace directo con la familia. Le corresponden las siguientes funciones:

1. Inducción y acompañamiento: Orientar el proceso de adaptación de los estudiantes al inicio del año lectivo y socializar el Manual de Convivencia.
2. Diligenciamiento del Observador: Mantener al día la ficha de seguimiento u Observador del Estudiante en la plataforma institucional, registrando citas, compromisos y reconocimientos.



3. Control de Asistencia y Citación Parental: Realizar seguimiento diario a las inasistencias y retardos; citar presencialmente al acudiente al acumular dos (2) ausencias injustificadas en un mes.
4. Mediación de Conflictos: Liderar el abordaje pedagógico inicial de las Situaciones Tipo I que se presenten en el grupo.
5. Informe a Comisiones: Presentar el informe académico y convivencial del curso ante las Comisiones de Evaluación y Promoción al cierre de cada periodo.

5.6 Funciones de los directivos docentes y equipo de apoyo especializado

5.6.1 Funciones de El Rector

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 715 de 2001, el artículo 2.3.3.1.5.8 del Decreto 1075 de 2015, el artículo 18 de la Ley 1620 de 2013, la Ley 1146 de 2007, la Directiva Ministerial 01 de 2022 y el PEI institucional, corresponde a El Rector ejercer la primera autoridad ejecutiva y pedagógica del plantel, con las siguientes funciones imperativas:

1. Dirección y Ejecución del PEI: Orientar y liderar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación continua del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en articulación con el Gobierno Escolar.
2. Presidencia de Órganos Colegiados: Presidir y convocar las sesiones del Consejo Directivo, Consejo Académico y Comité Escolar de Convivencia.
3. Representación Legal e Institucional: Representar legalmente a la Institución Educativa Antonio Lenis ante las autoridades educativas, administrativas, judiciales, policivas y la comunidad en general.
4. Gestión del Talento Humano: Distribuir la asignación académica, organizar la jornada laboral, asignar funciones directivas y docentes, evaluar anualmente el desempeño laboral y ejercer la potestad disciplinaria interna.
5. Ordenación del Gasto y Fondo FSE: Administrar los recursos del Fondo de Servicios Educativos (FSE), elaborar el presupuesto anual con el Consejo Directivo, ordenar el gasto y rendir cuentas públicas semestralmente.
6. Liderazgo de la Ruta de Atención Integral: Presidir el Sistema Nacional de Convivencia Escolar al interior del colegio y realizar los reportes obligatorios e inmediatos en la plataforma SIUCE sobre Situaciones Tipo II y Tipo III (Ley 1620/13 Art. 18).
7. Obligación de Denuncia Penal en 24 Horas: Instaurar de forma obligatoria la denuncia penal e informe ante la Fiscalía General de la Nación, Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia o ICBF dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de indicios o casos de abuso sexual o violencias basadas en género (Ley 1146/07 Arts. 11, 12, 15 y Directiva 01/22).
8. Sanción Disciplinaria y Cancelación de Matrícula: Tramitar el debido proceso convivencial y expedir las Resoluciones Rectorales motivadas para imponer sanciones proporcionales,



Matrícula en Observación o la Cancelación Unilateral de la Matrícula previa recomendación del Comité de Convivencia y fallo del Consejo Directivo.

9. Gestión de la Calidad y Cobertura: Garantizar la prestación eficiente del servicio educativo, liderar el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), promover la capacitación docente y gestionar la proyección de cupos con la Secretaría de Educación Municipal (SEM).
10. Garantía de Trayectoria Educativa: Articular con la Secretaría de Educación Municipal la reubicación y continuidad en el sistema escolar de aquellos educandos que deban ser trasladados o excluidos por faltas gravísimas.

5.6.2 Funciones de la Coordinación Académica

De conformidad con el Decreto 1860 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015, el Coordinador Académico depende directamente de la Rectoría y tiene a su cargo la administración y supervisión pedagógica del plantel, con las siguientes funciones:

1. Planeación y administración curricular: Dirigir y supervisar la formulación, actualización y ejecución de los planes de área, asignaturas, proyectos pedagógicos transversales y mallas curriculares según los DBA.
2. Presidencia de las Comisiones de Evaluación y Promoción: Convocar y presidir las Comisiones de Evaluación y Promoción de cada grado, analizando casos de desempeño bajo o superior y coordinando las actividades de nivelación.
3. Elaboración de horarios y carga académica: Diseñar el horario general de clases por grupo, jornada y sede, así como la asignación académica docente en colaboración con la Rectoría y la Coordinación de Convivencia.
4. Dirección del proceso de matrícula y admisiones: Liderar el proceso técnico pedagógico de admisión, asignación de cupos y traslados internos de grupos, jornadas o sedes.
5. Coordinación del Equipo de Gestión Académica: Liderar el trabajo unificado de los Jefes de Departamento / Área para asegurar la coherencia en las evaluaciones cualitativas y cuantitativas (escala 1.0 a 5.0).
6. Acompañamiento a la Educación Inclusiva (PIAR/DUA): Coordinar con la Orientación Escolar el diseño de los Ajustes Razonables (PIAR) y la implementación del DUA para estudiantes con barreras para el aprendizaje (Decreto 1421/17, Ley 2216/22).
7. Trámite de reclamaciones evaluativas y evaluaciones extemporáneas: Resolver en segunda instancia las solicitudes o reclamos pedagógicos de acudientes y autorizar la presentación de pruebas extemporáneas justificadas dentro de los 3 días hábiles.
8. Estrategias de retención y rendimiento escolar: Evaluar periódicamente los índices de reprobación e inasistencia académica, formulando planes de contingencia para elevar los resultados en las Pruebas Saber 11.

5.6.3 Funciones de la Coordinación de Convivencia



El Coordinador de Convivencia depende de la Rectoría y le corresponde la dirección del régimen convivencial, la administración disciplinaria de los estudiantes y el seguimiento a la jornada escolar, con las siguientes funciones:

1. Administración del clima escolar y disciplina: Garantizar un ambiente seguro, respetuoso y armónico entre estudiantes, docentes y personal administrativo en la sede a su cargo.
2. Ejecución del Protocolo de Celulares y Dispositivos (Ley 2170 de 2021): Liderar el protocolo formativo y devolutivo gradual por uso no autorizado de celulares (resguardo el mismo día la 1ª vez; entrega presencial al acudiente la 2ª vez; retención por el año lectivo en la 3ª vez).
3. Operacionalización de la Ruta de Atención Integral: Coordinar el abordaje de Situaciones Tipo I, Tipo II y Tipo III, garantizando la toma de descargos por escrito en versión libre (Art. 150 Ley 1098/06) sin realizar interrogatorios directos.
4. Control de asistencia, retardos y permisos de salida: Supervisar el registro diario de asistencia, expedir las órdenes oficiales de salida para la portería y citar presencialmente a acudientes por retardos repetidos (más de 3) o inasistencias injustificadas (más de 2 en un mes).
5. Supervisión de direcciones de grupo: Asignar y controlar las funciones de los directores de grupo, garantizando el registro oportuno de citaciones y compromisos en el observador del estudiante.
6. Organización de Turnos de Disciplina: Elaborar y supervisar los cuadrantes y turnos de vigilancia docente durante las horas de descanso, formaciones, actos cívicos y salidas pedagógicas.
7. Decomisos y reposición patrimonial de daños: Gestionar la retención de elementos no autorizados/distractores y citar al acudiente para suscribir compromisos de reparación económica de daños a la planta física en un plazo de 10 días hábiles.
8. Enlace de protección e intersectorialidad: Remitir casos de afectación socioemocional a la Orientación Escolar y articular acciones inmediatas con Comisaría de Familia, ICBF y Policía de Infancia.

5.6.4 Funciones específicas de las coordinaciones de sedes de primaria

En las sedes de Primera Infancia y Básica Primaria, la Coordinación ejerce la dirección unificada académica y convivencial, con las siguientes funciones reforzadas de protección:

1. Dirección integrada de primaria: Ejecutar conjuntamente las funciones de administración curricular y gestión convivencial para los niveles de Transición a Quinto Grado.
2. Custodia reforzada y restricción de salida autónoma: Aplicar la prohibición absoluta del retiro o salida sola de niños menores de 14 años, entregándolos únicamente de forma presencial a su acudiente acreditado.



3. Control estricto de la prohibición de celulares: Velar por el cumplimiento de la restricción total de ingreso y uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles en niños y niñas de primaria.
4. Vigilancia epidemiológica y hábitos de higiene: Liderar junto con los directores de grupo las revisiones periódicas de higiene, control de pediculosis (piojos), verificación de carnés de vacunación y reporte epidemiológico a la Secretaría de Salud Municipal.

5.6.5 Funciones de los jefes de Departamento / Coordinadores de Área

Los jefes de Departamento o Coordinadores de Área dependen funcionalmente de la Coordinación Académica y lideran el desarrollo pedagógico y metodológico de su respectiva especialidad:

1. Dirección Pedagógica del Área: Liderar la planeación, actualización y unificación de mallas curriculares, planes de asignatura y criterios de evaluación de su disciplina en todas las sedes y jornadas.
2. Representación ante el Consejo Académico: Actuar como vocero oficial del departamento académico ante el Consejo Académico, proponiendo ajustes curriculares y proyectos pedagógicos.
3. Fomento de la Investigación (IEP) y Semilleros: Impulsar la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), la conformación de semilleros escolares y la producción de materiales didácticos (Decreto 1075/15 Art. 2.3.3.1.6.8).
4. Administración de laboratorios y recursos especializados: Responder por el inventario, uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los laboratorios de ciencias, salas de informática, biblioteca y materiales didácticos de su departamento.
5. Asesoría en asignación académica: Colaborar con la Coordinación Académica en la distribución de asignaturas e intensidad horaria según los perfiles profesionales de los docentes.

5.6.6 Funciones del Docente Orientador

El Docente Orientador depende de la Rectoría y lidera el Servicio de Consejería Escolar y Bienestar Estudiantil, brindando apoyo psicosocial e intersectorial a toda la comunidad educativa:

1. Atención y contención psicosocial inicial: Brindar primeros auxilios psicológicos, contención emocional y orientación psicosocial individual o grupal a educandos y familias que atraviesen situaciones de crisis o vulnerabilidad.
2. Liderazgo de Proyectos Pedagógicos Transversales: Diseñar, ejecutar y evaluar los proyectos de prevención del consumo de SPA/Vapeadores/Alcohol, prevención de la conducta suicida e ideación, Educación Integral en Sexualidad (EIS/PESCC), prevención de Violencias Basadas en Género (VBG) y prevención del Abuso Sexual Infantil (ASI).



3. Formulación y acompañamiento de ajustes PIAR/DUA: Liderar la caracterización pedagógica, el diseño de los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR) y la aplicación del DUA para estudiantes con barreras para el aprendizaje (Decreto 1421/17, Ley 2216/22).
4. Orientación vocacional (Grado 9° a 11°): Diseñar e implementar el programa de exploración vocacional para orientar a los educandos en la elección de énfasis de educación media y la construcción de su proyecto de vida universitario o laboral.
5. Dirección del Programa Escuela de Padres y Alianza Familia-Escuela: Organizar y dictar los talleres obligatorios para acudientes (mínimo 3 anuales) en cumplimiento de la Ley 2025 de 2020 y Decreto 0459 de 2024, abordando pautas de crianza amorosa, herramientas digitales y prevención de violencia intrafamiliar.
6. Remisión y articulación intersectorial: Efectuar las remisiones oficiales e informes técnicos ante la red hospitalaria (EPS/IPS - atención en salud mental 24/7), ICBF, Comisaría de Familia, Policía de Infancia y Secretaría de Salud Municipal.
7. Diagnóstico familiar: Realizar el seguimiento a las condiciones sociofamiliares de los educandos mediante entrevistas, cuestionarios y visitas domiciliarias en casos de presunta vulneración de derechos o abandono.
8. Asesoría a docentes y comisiones de evaluación: Orientar a los profesores de aula y participar con voz en las Comisiones de Evaluación para prescribir pautas de manejo pedagógico e intervenciones grupales.
9. Garantía de confidencialidad y secreto profesional: Mantener la estricta reserva, secreto profesional y protección de datos sensibles en las historias escolares y registros de atención psicosocial (Art. 15 C.P., Ley 1581/12).

5.7 Del personal administrativo y de servicios generales

El personal administrativo (Profesional Universitario, Secretarios, Auxiliares de Pagaduría, Almacén, Biblioteca) y de servicios generales (Aseadores, celadores, porteros) constituye el soporte logístico e institucional del servicio educativo:

DERECHOS:

1. Recibir un trato respetuoso y cordial por parte de los miembros de la Comunidad Educativa.
2. Conocer las funciones y competencias de su cargo y a ser exigidos únicamente sobre ellas.
3. Ser evaluados en su desempeño de manera oportuna, justa y equitativa de acuerdo a las disposiciones vigentes en la materia.
4. A desempeñarse en un ambiente de armonía, respeto y solidaridad.
5. Participar de los servicios y actividades del bienestar social que se desarrollan en la Institución.
6. Participar en la evaluación institucional y en la elaboración del presente Manual, conociendo, aceptando y cumpliendo todas las normas establecidas en el manual de funciones según su cargo y normas vigentes.



DEBERES:

1. Conocer, acatar e inexcusablemente respetar el debido proceso y la ruta de atención que se debe aplicar a los educandos. En primer lugar y especialmente conocer de las actas de debido proceso, acatando lo pertinente a la Ley 1098 de 2006, ley 1146 de 2007, artículo 25 del Código Penal, ley 1335 de 2009, decreto 860 de 2010, y demás normativa aplicable a los menores de edad.
2. Ser puntuales en la llegada a la Institución y cumplir con la jornada laboral establecida para los funcionarios de la Administración municipal o Distrital, y cumplir con el horario asignado por EL RECTOR, de acuerdo con las necesidades de nuestra institución.
3. Brindar buen trato de palabra y de obra tanto a directivos, docentes y padres de familia, como a estudiantes y a personas que soliciten o requieran de algún servicio relacionado con sus funciones.
4. Prestar un servicio adecuado, diligente y oportuno, de manera concurrente con los principios organizacionales y el alcance de los objetivos misionales de nuestra institución.
5. Responder cortésmente a las sugerencias y observaciones que reciban por parte de las directivas de nuestra institución.
6. Mantener el sigilo profesional evitando que por su causa se divulgue información o se hagan afirmaciones y/o imputaciones que perjudiquen el buen nombre de otras personas o el funcionamiento institucional y se cause de alguna manera desmedro en el alcance de los objetivos institucionales o deterioro del clima institucional.
7. De acuerdo con la competencia de la dependencia a la cual han sido asignados, aportar de manera oportuna la información requerida por las directivas o cualquier miembro de la Comunidad Educativa, así como por las dependencias de la Administración municipal que, administran y controlan la ejecución del servicio educativo público.

FALTAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

1. Abandonar o suspender sus actividades, durante la jornada de trabajo sin autorización previa.
2. Realizar propaganda y proselitismo político o religioso dentro del plantel.
3. Portar armas dentro de las instalaciones de nuestra institución.
4. Someter a los educandos o a cualquier compañero al maltrato físico o psicológico que atente contra la dignidad humana, integridad personal o el libre desarrollo de su personalidad.
5. Utilizar las instalaciones o el nombre de nuestra institución, para actividades ilícitas.
6. Vender objetos o mercancías a los educandos.
7. Comprar objetos o mercancías a los educandos o padres de familia dentro de las instalaciones de Nuestra Institución educativa oficial.
8. Asistir a la Institución, en estado de embriaguez o bajo el influjo de alucinógenos o sustancias prohibidas.
9. Pedir préstamos de dinero a los educandos, o a los padres de familia.
10. El uso de documentos e información falsa para obtener, los nombramientos.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 115 de 329

11. Desconocer, incumplir y desobedecer el debido proceso y la ruta de atención que se debe aplicar a los educandos. En primer lugar y especialmente desconocer las actas de debido proceso, desacatando lo pertinente a la Ley 1098 de 2006, ley 1146 de 2007, artículo 25 del Código Penal, ley 1335 de 2009, decreto 860 de 2010, y demás normativa aplicable a los menores de edad.

SANCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.

- Amonestación verbal.
- Amonestación escrita con anotación a la hoja de vida.
- De conformidad con el artículo 51 de la Ley 734 de 2002, cuando un funcionario administrativo incurra en falta constitutiva de hechos que contraríen en menor grado el orden administrativo o académico al interior de la institución sin afectar sustancialmente los deberes funcionales o comportamentales el Rector, previo cumplimiento del debido proceso, hará un llamado de atención por escrito al autor del hecho sin necesidad de acudir a formalismo procesal alguno. Este llamado de atención se remitirá mediante oficio a las Oficinas de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Municipal para efectos de anotación en la respectiva hoja de vida.
- En el evento que el funcionario administrativo incurra en la reiteración de tales hechos o en faltas graves o gravísimas, de acuerdo con los criterios establecidos por el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, el Rector, mediante oficio, comunicará el caso a las Oficinas de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Municipal de Sincelejo, adjuntando los soportes allegados, para dar inicio formal a la acción disciplinaria.

NOTA DE REMISIÓN TAXATIVA AL BLOQUE 2 (NUMERAL A.4.3): La codificación literal de las funciones, prohibiciones, faltas y el procedimiento sancionatorio con remisión formal a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Municipal de Sincelejo (Ley 1952 de 2019) se encuentran desarrollados de manera taxativa en el Numeral A.4.3 de la Sección A del Bloque 2.

CAPÍTULO VI: DE LOS PADRES, MADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES Y ALIANZA FAMILIA-ESCUELA

El presente capítulo reglamenta los derechos, deberes, compromisos, responsabilidades legales y el marco de participación de los padres de familia, madres y acudientes en la Institución Educativa Antonio Lenis (en consonancia con el perfil del acudiente Lenista consignado en el numeral 1.5.4 de este Manual). Se fundamenta en los artículos 67 y 68 de la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994, Arts. 7 y 87), el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006, Arts. 10, 14, 18, 39 y 42), la Ley de Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013, Art. 22), la Ley de Escuelas de Padres (Ley 2025 de 2020), el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación (Decreto 1075 de 2015, Arts. 2.3.4.2 y 2.3.4.3), el Decreto 0459 del 10 de abril de 2024 sobre la Alianza Familia-Escuela y la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional (Sentencia T-252 de 2023).

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antoniolenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo

6.1 Derechos de los padres, madres de familia y acudientes

De conformidad con el Decreto 1075 de 2015 (Art. 2.3.4.2), la Ley 1620 de 2013 (Art. 22) y la Ley 2025 de 2020, la condición de padre de familia o acudiente registrado en la matrícula otorga los siguientes derechos fundamentales e institucionales:

1. Elección de la educación: Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones éticas y morales, procure el desarrollo integral de sus hijos (Art. 68 Constitución Política).
2. Publicidad del Manual y SIEE: Conocer con anticipación o en el acto de matrícula el Manual de Convivencia, el PEI, el plan de estudios, el Sistema Institucional de Evaluación (SIEE) y el plan de mejoramiento.
3. Información periódica: Recibir información veraz, suficiente y periódica sobre el rendimiento académico y el comportamiento convivencial de su acudido al finalizar cada periodo lectivo.
4. Expresión respetuosa y conducto regular: Expresar de manera respetuosa y por el conducto regular sus opiniones o reclamos sobre el proceso formativo de sus hijos y la labor docente.
5. Participación en órganos colegiados: Elegir y ser elegido representante de los padres ante el Consejo de Padres, Asamblea General, Junta Directiva de la Asociación de Padres, Consejo Directivo y Comisiones de Evaluación.
6. Participación en la actualización normativa: Participar en la revisión, evaluación y actualización anual del PEI y del Manual de Convivencia a través de las instancias de participación.
7. Derecho de asociación: Ejercer libremente el derecho de asociación para constituir la Asociación de Padres de Familia (Decreto 1286 de 2005) con el fin de apoyar el servicio educativo.
8. Respuesta a PQRS: Recibir respuesta oportuna, clara y de fondo a sus peticiones, quejas y reclamos dentro de los términos establecidos en este Manual y la ley.
9. Asignación de segundo evaluador: Solicitar la asignación de un segundo evaluador en caso de controversia académica debidamente comprobada, conforme a los procedimientos del SIEE.
10. Debido proceso e impugnación: Controvertir las decisiones convivenciales o académicas que afecten a su acudido, mediante los recursos de Reposición (ante Consejo Directivo) y Apelación (ante Rectoría).

6.2 Deberes y obligaciones de los padres, madres de familia y acudientes

En consonancia con el principio de corresponsabilidad (Art. 67 C.P.), la Ley 115 de 1994 (Art. 87), el Decreto 1075 de 2015 (Art. 2.3.4.3), la Ley 1098 de 2006 (Arts. 10, 14, 18, 39 y 42), la Ley 1620 de 2013 (Art. 22) y la Ley 2025 de 2020, corresponden a los padres de familia y acudientes las siguientes obligaciones imperativas:

1. Perfil axiológico: Las madres y padres de familia, acudientes y cuidadores deben ser activos, dinamizadores y comprometidos con el aprendizaje de sus acudidos, solidarios,

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelajoaprende.edu.co

Web: www.antoniolenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



responsables, afectivos, personas decorosas, con urbanidad, valores y principios irrefutables. **NO se admitirá un proceder** que vulnere la misión, visión, filosofía, imagen o buen nombre de la institución.

2. Cero tolerancias a la violencia y chismes difamatorios: NO se toleran acudientes o cuidadores que acudan a la violencia física, psicológica, emocional, verbal, amenazas, hostigamiento, injurias, calumnias o chismes difamatorios contra la rectoría, planta docente, directivos o educandos. Cualquier asomo de agresión será denunciado de inmediato como VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO (Art. 429 Código Penal, 4 a 8 años de prisión) y OBSTRUCCIÓN A LA FUNCIÓN PÚBLICA (Art. 429D C.P., 36 a 60 meses de prisión).
3. Matrícula oportuna y permanencia: Matricular a sus hijos en las fechas fijadas por el cronograma institucional y asegurar su asistencia diaria y permanencia durante el año escolar.
4. Cumplimiento del contrato de matrícula: Cumplir estrictamente con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y aceptar la totalidad de las normas del Manual de Convivencia (Art. 87 Ley 115/94).
5. Suministro de uniforme y materiales: Dotar a sus acudidos del uniforme único oficial completo, textos, útiles y el Seguro Estudiantil obligatorio de accidentes desde el primer día de clases (plazo máximo al 27 de febrero para estudiantes nuevos).
6. Acompañamiento en el hogar: Acompañar de forma permanente el proceso de aprendizaje en casa, supervisar la realización de tareas, controlar el horario de estudio y promover hábitos de vida saludable.
7. Clima de respeto y lenguaje decoroso: Mantener un trato comedido, respetuoso y cortés con directivos, docentes, compañeros, administrativos y guardas de seguridad, estando proscrito todo lenguaje vulgar, gritos o agresiones.
8. Deber de reporte e información temprana: Comunicar de inmediato a las autoridades del colegio cualquier irregularidad, síntoma de enfermedad o riesgo que afecte a los menores (maltrato infantil, abuso sexual, consumo/tráfico de SPA - Art. 44 Ley 1098/06).
9. Asistencia obligatoria a convocatorias: Asistir puntualmente a las entregas de informes académicos, citaciones individuales de Coordinación/Docentes y a los talleres de Escuela de Padres (Ley 2025 de 2020).
10. Responsabilidad patrimonial por daños: Responder económicamente y reparar/reponer en un plazo máximo de diez (10) días hábiles cualquier daño o deterioro causado por su acudido a la planta física, muebles o equipos del plantel.
11. Control del tiempo libre, redes sociales y tecnologías: Supervisar el uso de redes sociales, internet y dispositivos móviles fuera del colegio, evitando que sus hijos incurran en ciberacoso (ciberbullying), publicación de videos obscenos, uso indebido de IA o retos virales de riesgo.
12. Responsabilidad reparatoria e indemnizatoria por acoso escolar: Indemnizar económicamente a la familia de la víctima en caso de que su acudido sea hallado responsable de acoso escolar (bullying/ciberbullying) o lesiones en un proceso disciplinario en firme (Sentencia T-252/23 de la Corte Constitucional y Arts. 2347/2348 del Código Civil).



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 118 de 329

13. Garantía de desconexión laboral y respeto al tiempo de descanso docente (Ley 2191 de 2022): Respetar estrictamente la jornada laboral y los horarios oficiales de atención institucionales, absteniéndose de enviar mensajes, realizar llamadas o exigir atención de docentes y directivos docentes por canales personales fuera del horario escolar, durante las noches, fines de semana o periodos de receso escolar, en garantía del derecho a la desconexión laboral, el descanso y la intimidad personal y familiar del cuerpo docente (Ley 2191 de 2022).
14. Corresponsabilidad en educación inclusiva y ajustes razonables (PIAR/DUA): Suministrar el día de la matrícula la certificación médica o diagnóstico especializado en caso de discapacidad o trastornos específicos del aprendizaje, aportar la información para el SIMAT, y cumplir los compromisos fijados en el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) y DUA (Decreto 1421 de 2017 y Ley 2216 de 2022).
15. Actualización permanente de datos e información de contacto: Informar de manera inmediata a la Secretaría de la institución o al director de Grupo cualquier cambio en la dirección de residencia, número telefónico, celular o correo electrónico, garantizando canales de comunicación abiertos para emergencias o citaciones.
16. Control epidemiológico, salud preventiva y esquemas de vacunación: Abstenerse de enviar al estudiante a la institución si presenta fiebre, sintomatologías virales infectocontagiosas, cuadros gripales o pediculosis; presentar el carné de vacunación actualizado y entregar las certificaciones o altas médicas al reintegrarse a clases.
17. Cumplimiento de horarios de ingreso y recogida presencial en primaria: Asegurar la llegada puntual del estudiante al inicio de la jornada y cumplir estrictamente con la recogida presencial en las Sedes de Primaria (Carrenales y Mercedes Ábrego) dentro de un margen máximo de 15 minutos tras finalizar las clases, comprendiendo que la inasistencia o retardo reiterado dará lugar a reporte ante la Comisaría de Familia/ICBF.
18. Prohibición de agresiones, litigiosidad temeraria y respeto al conducto regular: Canalizar toda inquietud, reclamo o inconformidad por el conducto regular institucional (Docente → Coordinación → Consejo Académico → Consejo Directivo), absteniéndose de incurrir en agresiones físicas o verbales contra servidores públicos (servidores educativos - Art. 429 del Código Penal) o litigar de forma temeraria contra la autonomía del colegio.
19. Acompañamiento en salidas pedagógicas y proyectos transversales: Otorgar oportunamente los permisos escritos firmados para la participación de sus acudidos en salidas pedagógicas, brigadas o actividades de la Semana de la Dignidad, informando prevenciones de salud y asegurando el acompañamiento familiar.
20. Participación en procesos de autoevaluación y gobierno escolar: Participar activamente en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo (Art. 2.3.4.3 lit. h Decreto 1075/15), en las asambleas del Consejo de Padres y en la formulación del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).

6.3 Marco de la Alianza Familia-Escuela (Decreto 0459 de 2024)

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antoniolenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



En cumplimiento del Decreto 0459 del 10 de abril de 2024, la Institución Educativa Antonio Lenis formaliza la Alianza Familia-Escuela como una estrategia transversal para fortalecer las capacidades de cuidado, crianza humanizada y acompañamiento educativo:

- **Caracterización Familiar:** La institución adelantará anualmente la caracterización de las familias para comprender sus dinámicas socioeconómicas, fortalezas y necesidades del contexto en cada sede.
- **Articulación en el PEI:** El Consejo Directivo articulará las herramientas de la Alianza Familia-Escuela dentro del PEI y del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).
- **Enfoque Restaurativo e Inclusivo:** Todas las acciones de la alianza promoverán la mediación, la cultura de paz y la inclusión de estudiantes con barreras para el aprendizaje (Ley 1618 de 2013).
- **Alianzas Intersectoriales:** La Rectoría podrá gestionar el apoyo de entidades públicas y privadas (ICBF, Comisaría de Familia, Secretaría de Salud, Policía de Infancia) para la ejecución de talleres comunitarios.

6.4 Programa Institucional de Escuela de Padres y Madres de Familia

De conformidad con la Ley 2025 del 23 de julio de 2020 y el Decreto 0459 de 2024, el Programa de Escuela de Padres y Cuidadores se constituye en un espacio de formación obligatoria para los acudientes Lenistas:

- **Periodicidad y Modalidad:** Se realizarán mínimo tres (3) encuentros presenciales o virtuales al año, programados desde el inicio del año lectivo en el cronograma escolar.
- **Taller Exclusivo Obligatorio sobre Prevención de Abuso Sexual Infantil (ASI):** De acuerdo con el parágrafo del artículo 5° de la Ley 2025 de 2020, se dictará de forma imperativa un taller anual dedicado exclusivamente a la prevención y detección temprana de la violencia y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes desde el interior de las familias.
- **Obligatoriedad de Asistencia:** Al firmar la matrícula, los padres suscriben el compromiso de asistencia obligatoria a la totalidad de los talleres programados.
- **Justas Causas de Inasistencia:** Se aceptarán únicamente como excusas válidas el caso fortuito, la fuerza mayor, incapacidad médica o la certificación de negación del permiso por parte del empleador (Ley 1857 de 2017).

6.4.1 Ruta de alternativas restaurativas

(Decreto 0459/24 Art. 2.3.4.1.1.11):

1. Primera Inasistencia: Diálogo empático con el orientador/director de grupo y compromiso pedagógico práctico en el hogar con el educando.
2. Segunda Inasistencia: Taller de nivelación flexible de competencias parentales (presencial o TIC) y apoyo colaborativo en material o logística escolar.
3. Tercera Inasistencia o ausencia total: Mesa de concertación con el Rector y Comité de Convivencia para suscribir un Plan de Compromiso Familiar Solidario (Manuscrito conjunto de

7 páginas entre padres y acudientes y el estudiante, apadrinamiento formativo de zonas verdes, apoyo en comedor o animación de juegos recreativos en asocio con su hijo/a).

Parágrafo: En estricto acato a los principios de justicia restaurativa, mediación y diálogo estipulados en el Decreto 0459 de 2024 (Art. 2.3.4.1.1.11), la inasistencia injustificada de los padres, madres o cuidadores a las convocatorias de la Escuela de Padres generará el establecimiento conjunto de 'compromisos adicionales' de naturaleza pedagógica. Estos compromisos consistirán en el desarrollo de actividades colaborativas entre la familia y el estudiante, orientadas a fortalecer pautas de crianza positiva (Manuscrito conjunto de 7 páginas entre padres y acudientes y el estudiante, apadrinamiento formativo de zonas verdes, apoyo en comedor o animación de juegos recreativos en asocio con su hijo/a). En ningún escenario normativo, el incumplimiento de estas convocatorias acarreará sanciones de índole pecuniaria, o multas. Adicionalmente, de conformidad con el parágrafo 2° del artículo citado, el incumplimiento parental, jamás podrá asociarse ni catalogarse como situación Tipo I, II o III en el expediente del estudiante o referenciado como observador del alumno.

Nueve (9) Condiciones de Legitimidad (Decreto 0459/24): Los compromisos restaurativos deben ser: (1) Pedagógicos, (2) Razonables, (3) Respetuosos de la dignidad humana, (4) Reflexivos, (5) Solidarios, (6) Coherentes con el PEI, (7) Participativos con NNA, (8) Restaurativos y de mediación, y (9) Prohibición absoluta de erogaciones monetarias.

6.5 Responsabilidad civil extracontractual e indemnizatoria de los padres

De conformidad con la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional (Sentencia T-252 del 10 de julio de 2023) y los artículos 2346, 2347 y 2348 del Código Civil Colombiano, los padres de familia y/o acudientes son legal y patrimonialmente responsables por las actuaciones u omisiones de sus acudidos menores de edad:

Responsabilidad por agresión y acoso escolar: Una vez culminado el debido proceso disciplinario e impuesta una sanción en firme por faltas graves o gravísimas relacionadas con acoso escolar (bullying/ciberbullying), lesiones o agresiones a la dignidad, los padres del estudiante declarado como agresor responderán solidariamente.

6.6 Horario de atención a padres de familia

A inicio del año escolar se entrega a los padres de familia y/o acudientes el horario de atención a padres del año lectivo, con el fin de establecer canales de comunicación eficaces entre el hogar y la institución educativa. A este espacio se accede a través de tres formas formales:

1. Citación por parte del docente: El docente, teniendo en cuenta la situación académica o convivencial del estudiante, envía citación al padre de familia, a través del mismo estudiante o medio institucional oficial, para atención en los espacios que la institución ha destinado para tal fin.



2. Solicitud de cita por parte del padre de familia: El padre de familia y/o acudiente, a través del estudiante y/o mediante comunicación escrita, puede solicitar al docente la posibilidad de reunirse en los espacios destinados, previa disponibilidad del docente y de las citaciones que se hayan realizado previamente.

3. Asistencia en los espacios asignados sin cita previa: El padre de familia y/o acudiente puede acercarse a dialogar con el docente en los horarios establecidos por la institución para tal fin; cuenta con esta posibilidad (NO obligatoria) de hablar con el educador, sujeto a la necesidad y a la disponibilidad de las citaciones que previamente el docente haya organizado en su horario de atención.

Parágrafo 11. Atención exclusiva en horario establecido: Los docentes no atenderán padres de familia fuera del horario establecido por la institución para tal fin, debido a que se encuentran orientando las clases correspondientes según su asignación académica o ejerciendo otras funciones pedagógicas o de organización institucional.

Parágrafo 12. Atención por directivos docentes: Los padres de familia y/o acudientes tienen la posibilidad de reunirse con docentes directivos (Rector o Coordinadores) mediante comunicación escrita previa, o en su efecto ser citados por los mismos según sus horarios institucionales.

6.7 Regulaciones de salida, permisos, retardos en recogida y procedimiento PQRS

1. Margen de tolerancia para recogida en primaria: Para los estudiantes de educación inicial y básica primaria (Sedes Carrenales y Mercedes Ábrego), los acudientes disponen de un plazo máximo de quince (15) minutos tras finalizar la jornada (12:15 p.m. matinal / 6:15 p.m. vespertina) para la recogida presencial. Incurrir en más de tres (3) retardos generará citación a coordinación e informe al observador. Todo retardo es reportado en la plataforma institucional
2. Prohibición de ingreso a las aulas de clase: Por razones de seguridad y desarrollo pedagógico, los padres de familia que acudan al colegio esperarán en las oficinas de Coordinación. Queda categóricamente prohibido el ingreso de acudientes a los salones durante la jornada escolar.
3. Límite y trámite de permisos de salida: Se otorgarán máximo cinco (5) permisos especiales de salida al año por estudiante. Toda solicitud debe realizarse presencialmente con firma y cédula del acudiente en Coordinación. No se autorizarán salidas mediante llamadas telefónicas.
4. Procedimiento para Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS): Todo reclamo académico o convivencial se radicará en la oficina correspondiente en lenguaje respetuoso. Se atenderán en primera instancia con el docente titular, segunda instancia Coordinación, tercera instancia Consejo Académico y cuarta instancia Consejo Directivo, en un plazo de respuesta de hasta 8 días para quejas, 15 días para derechos de petición y 25 días para consultas (Ley 1755 de 2015).



Nota de remisión taxativa al bloque 2 (numeral A.4):

El desarrollo normativo, doctrinario y jurisprudencial completo del Contrato de Matrícula (Pacta Sunt Servanda), la caracterización de la Corresponsabilidad Parental, las sanciones por inasistencia a Escuela de Padres (Ley 2025/20 y Dto. 0459/24), la Responsabilidad Civil Extracontractual en 10 días, la tipificación penal de Violencia contra Servidor Público (Art. 429 C.P.) y Obstrucción (Art. 429D C.P.), y los términos legales de PQRS reposan de manera taxativa en la SECCIÓN A (Numeral A.4.) del BLOQUE 2 de este Manual.

CAPÍTULO VII: SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES (SIEE)

El presente capítulo reglamenta el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) de la Institución Educativa Antonio Lenis para todos sus niveles (Educación Inicial/Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Académica y Jornada Sabatina para Adultos). Se fundamenta en el artículo 77 de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), el Decreto 1290 de 2009, el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación (Decreto 1075 de 2015, Arts. 2.3.3.3.3.1 y ss.), el Decreto 2247 de 1997 (Preescolar), el Decreto 1421 de 2017 (Educación Inclusiva - PIAR/DUA), la Ley 2216 de 2022 y las orientaciones del Proyecto Educativo Institucional (PEI).

7.1 Concepto, características y objetivos de la evaluación

7.1.1. Concepto de evaluación del aprendizaje:

La evaluación en la Institución Educativa Antonio Lenis es un proceso sistemático, continuo, participativo y complejo mediante el cual se recauda información relevante y significativa referida a los indicadores de desempeño propuestos en el currículo, permitiendo la emisión de juicios valorativos fundamentados sobre el nivel de formación integral alcanzado por el educando.

7.1.2 Características de la evaluación Lenista:

- Continua: Observación y seguimiento permanente a los avances y dificultades en cada clase, tema, unidad y periodo.
- Integral: Evalúa las dimensiones cognitiva, actitudinal y procedimental, considerando el contexto del aula, el hogar y el entorno social.
- Coherente: Correspondencia estricta entre los estándares de calidad institucionales, lo realmente enseñado y lo evaluado.
- Objetiva: Valoración basada en datos, hechos e indicadores de desempeño preestablecidos y verificables.
- Participativa: Involucra activamente la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de docentes, estudiantes y familias.



- **Formativa:** Reorienta los métodos pedagógicos y apoya al estudiante cuando los resultados evidencian vacíos de aprendizaje.
- **Flexible:** Respeta los ritmos, estilos de aprendizaje, capacidades, intereses y barreras específicas de cada educando.
- **Sistemática:** Organizada según el plan de estudios, el direccionamiento estratégico del PEI y los DBA del MEN.

7.1.3. Objetivos del SIEE:

- Identificar características personales, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje para valorar los avances continuos.
- Proporcionar información básica al docente para consolidar, ajustar o reorientar sus prácticas pedagógicas.
- Implementar estrategias de apoyo pedagógico para estudiantes con Desempeño Bajo o fortalezas en Desempeño Superior.
- Suministrar insumos reales para la formulación del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).
- Determinar objetivamente la promoción escolar o la expedición del título de Bachiller.

7.2 Medios e instrumentos evaluativos

La evaluación de los aprendizajes se llevará a cabo a través de diversos medios pedagógicos acordados entre docentes y estudiantes:

1. Pruebas orales y escritas por competencias (comprensión, interpretación, análisis y solución de problemas), posibilitando el acceso a textos o notas de consulta.
2. Sustentación individual o en equipo de trabajos de investigación e indagación guiada.
3. Prácticas de laboratorio, talleres aplicados y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
4. Exposiciones, debates, conversatorios e incorporación de la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP) y semilleros escolares.
5. Observación y seguimiento al cumplimiento de tareas, puntualidad, asistencia, comportamiento y sentido de pertenencia.
6. Pruebas bimestrales integrales al cierre de cada periodo y simulacros tipo Pruebas SABER.

7.3 Criterios de evaluación y ponderaciones porcentuales de áreas

La evaluación del educando en cada uno de los cuatro (4) periodos académicos se estructurará sobre tres (3) criterios fundamentales:



- Criterio Cognitivo: Evalúa la apropiación de conocimientos, capacidad de análisis, síntesis, representación de problemas y producción de textos.
- Criterio Actitudinal: Evalúa la motivación, participación activa, responsabilidad en la entrega oportuna de tareas, respeto a los valores ciudadanos, asistencia y convivencia en el aula.
- Criterio Procedimental: Evalúa el saber hacer, el desempeño en competencias laborales/ciudadanas, la manipulación de instrumentos y la aplicación de saberes en la solución de problemas del contexto.

7.3.1. Ponderaciones Porcentuales Específicas en Educación Media (Grados 10° y 11°)

De conformidad con las disposiciones aprobadas por el Consejo Académico y el SIEE institucional, la nota definitiva de cada área en el periodo resulta de la sumatoria ponderada de sus asignaturas constitutivas. A continuación se presentan las tablas con las ponderaciones porcentuales oficiales:

Tabla 7.1: Ponderaciones Porcentuales Específicas en Matemáticas y Humanidades (Educación Media)

Área del Conocimiento	Modalidad / Énfasis del Grupo	Asignatura 1 (Ponderación)	Asignatura 2 (Ponderación)
Matemáticas	Media (Grados 10° y 11°)	Trigonometría / Cálculo (80%)	Investigación / Estadística (20%)
Humanidades	Cursos Regulares / General	Lengua Castellana (60%)	Idioma Extranjero - Inglés (40%)
Humanidades	Énfasis en Inglés (Media)	Idioma Extranjero - Inglés (60%)	Lengua Castellana (40%)

Tabla 7.2: Ponderaciones Porcentuales en Ciencias Naturales según Énfasis del Grupo (Educación Media)

Énfasis del Grupo en Media	Química (%)	Física (%)	Biología (%)	Ecología (%)	Total (%)
Énfasis en Matemáticas	40%	50%	10%	No aplica	100%
Énfasis en Ciencias Sociales	45%	45%	10%	No aplica	100%
Énfasis en Ciencias Naturales	40%	35%	15%	10%	100%



Énfasis del Grupo en Media	Química (%)	Física (%)	Biología (%)	Ecología (%)	Total (%)
Énfasis en Castellano	45%	45%	10%	No aplica	100%
Énfasis en inglés	45%	45%	10%	No aplica	100%

Parágrafo 13. Inicio de periodo: Al iniciar cada periodo académico todo estudiante parte con una valoración de Desempeño Alto, estimulándose a quienes sobresalgan hacia el Desempeño Superior y reorientando a quienes presenten dificultades hacia Básico o Bajo.

Parágrafo 14. Plan de acompañamiento en desempeño bajo: En caso de obtener Desempeño Bajo en un periodo, el docente citará formalmente al acudiente para firmar un Acta de Compromiso Académico anexa al Observador del Estudiante.

7.4 Escala de valoración institucional y equivalencia nacional

7.4.1. Evaluación en educación inicial / preescolar (jardín y transición):

En la primera infancia (jardín y transición) la evaluación no se realiza mediante escalas numéricas, sino a través de procesos de observación sistemática, seguimiento continuo y valoración cualitativa, en estricto cumplimiento de las Bases Curriculares y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). La estructura de valoración en preescolar se fundamenta en los siguientes componentes pedagógicos:

- ✓ Propósitos de Desarrollo y Aprendizaje: Constituyen el horizonte integrador de la organización curricular y pedagógica de la primera infancia.
- ✓ Referentes de Desarrollo y Aprendizaje: Organizados a partir de los tres (3) propósitos fundamentales de la educación inicial para brindar una visión amplia, dinámica e integral del desarrollo del niño y la niña.
- ✓ Indicadores de Desarrollo y Aprendizaje: Descriptores pedagógicos que permiten identificar los aprendizajes y saberes que los niños y las niñas han construido al interactuar activamente con su medio ambiente, facilitando la representación de sus pensamientos, emociones y experiencias cotidianas.
- ✓ Criterios de Valoración e Instrumentos Pedagógicos: Para proyectar los aprendizajes periódicos, la institución diseña instrumentos que organizan los saberes según los propósitos y referentes de desarrollo. Como fundamento teórico científico-pedagógico, se adopta la Taxonomía de Bloom para la formulación de los indicadores de desarrollo y aprendizaje, evaluando los avances acumulados desde una escala cognitiva de menor complejidad hasta procesos de mayor complejidad cognitiva.

7.4.2. Escala numérica oficial (básica primaria, secundaria y media - 1.0 a 5.0):



Las instituciones educativas del municipio de Sincelejo expresan sus resultados académicos numéricamente en la escala de 1.0 a 5.0 con equivalencia en la Escala Nacional de Desempeños:

Tabla 7.3: Escala de Valoración Numérica Institucional y Equivalencia Nacional (SIEE)

Desempeño Nacional	Rango Porcentual	Escala Numérica	Descriptor y Criterios Evaluativos Institucionales
DESEMPEÑO SUPERIOR	95% – 100%	4.6 – 5.0	Trasciende los indicadores propuestos, demuestra liderazgo pedagógico, alta capacidad analítica e investigativa, excelente convivencia e inasistencias únicamente justificadas.
DESEMPEÑO ALTO	80% – 94.9%	4.0 – 4.5	Alcanza todos los indicadores de desempeño sin dificultades, demuestra responsabilidad constante, excelente comportamiento social y participación activa.
DESEMPEÑO BÁSICO	60% – 79.9%	3.0 – 3.9	Alcanza los indicadores mínimos requeridos con algunas dificultades o tras cumplir las nivelaciones periódicas. Límite de aprobación institucional.
DESEMPEÑO BAJO	20% – 59.9%	1.0 – 2.9	No alcanza los indicadores mínimos del área aún después de agotar las actividades de nivelación, presenta ausentismo injustificado o incumplimiento de deberes.

Parágrafo 15. Reporte de convivencia, anotaciones positivas y seguimiento formativo en el informe periódico: En los informes periódicos de evaluación no se utilizará una escala cualitativa abstracta (como Excelente, Buena o Aceptable) para calificar la disciplina. En su lugar, el Observador del Estudiante se constituye en un instrumento formativo integral y bidireccional, destinado a registrar tanto las anotaciones positivas, reconocimientos por buen comportamiento, vivencia ejemplar de valores, liderazgo, espíritu de colaboración y superación personal, como los llamados de atención, acuerdos y compromisos convivenciales. De forma posterior al reporte de valoraciones académicas en el boletín periódico, se consolidarán y relacionarán en estricto orden cronológico la totalidad de las situaciones convivenciales y las anotaciones positivas registradas y subidas a la plataforma institucional durante el periodo escolar correspondiente, garantizando la fidelidad, equilibrio y transparencia del proceso formativo para los estudiantes, padres de familia y acudientes.



7.5 Criterios de promoción escolar y causales de no promoción

Promoción en Preescolar: De conformidad con el Decreto 2247 de 1997 (Arts. 10 y 14), los grados de preescolar no se reprueban. Los niños avanzan continuamente en su desarrollo integral sin ceremonia de graduación.

Criterios de Promoción en básica y media: Será promovido al grado siguiente el estudiante que obtenga valoración final en Desempeño Básico, Alto o Superior en la totalidad de las áreas y asignaturas del plan de estudios y en convivencia escolar.

7.5.1. Causales taxativas para la no promoción (reprobación del grado):

- Causal 1 (Rendimiento académico insuficiente): Obtener valoración final en Desempeño Bajo (1.0 a 2.9) en una (1) o más áreas/asignaturas del plan de estudios al finalizar el año lectivo, tras haber agotado las nivelaciones ordinarias y especiales.
- Causal 2 (Ausentismo injustificado): Acumular inasistencias injustificadas iguales o superiores al veinte por ciento (20%) de la intensidad horaria total del año escolar en una o más áreas/asignaturas.
- Causal 3 (Ausentismo justificado no nivelado): Acumular el 20% o más de inasistencias justificadas sin haber presentado o aprobado las actividades de nivelación y trabajos de nivelación prescritos.

Parágrafo especial. Para estudiantes repitentes: Los estudiantes que inicien actividades especiales con tres (3) o más áreas reprobadas (año no promovido) podrán asistir a las jornadas de nivelación de fin de año como reforzamiento pedagógico para preparar el reinicio del grado y optar a la promoción anticipada por repitencia al cierre del primer periodo del año siguiente.

7.6 Promoción anticipada de grado

La institución reglamenta la promoción anticipada de grado en el primer periodo académico para dos situaciones específicas:

7.6.1. Promoción Anticipada por Desempeño excepcional (Estudiantes Regulares):

- Solicitud escrita del acudiente al director de grupo durante las primeras semanas del año escolar.
- Evaluación del equipo docente del grado y de Orientación Escolar.
- Exigencia de Desempeño Superior en todas las áreas y asignaturas, excelente convivencia y ausencia de anotaciones en el observador.
- Presentación y aprobación de pruebas de suficiencia integrales sobre todas las temáticas del grado cursado.



- Recomendación de las Comisiones de Evaluación y Consejo Académico al Consejo Directivo, quien aprobará mediante Resolución Rectoral motivada.

7.6.2. Promoción Anticipada por reprobación el año anterior (Estudiantes con reinicio de grado):

- Solicitud escrita del acudiente al finalizar el primer periodo del año de repitencia.
- Obtener Desempeño Superior de manera indispensable en las asignaturas o áreas que causaron la reprobación el año anterior, sin procesos de recuperación, y mínimo Desempeño Alto en las demás áreas, más excelente convivencia.
- Aprobar la prueba de suficiencia académica en las áreas reprobadas del año anterior con Desempeño Alto o Superior.
- Restricción de Ley: No aplica para estudiantes que estén reiniciando los grados 5° de Básica Primaria o 9° de Básica Secundaria.

Parágrafo 16. Exención de pruebas memorísticas: Si la totalidad de los docentes certifica que las competencias y la estructura mental del estudiante trascienden los contenidos de memorización, el Consejo Directivo podrá eximirlo de las pruebas escritas y autorizar su promoción directa.

7.7 Requisitos para la graduación y proclamación de bachilleres

Para obtener el título de Bachiller (Académico o Técnico) y participar en la ceremonia solemne de graduación, los estudiantes del Grado Undécimo (11°) deberán acreditar los siguientes requisitos cumplidos e innegociables:

1. Aprobación académica formal de la totalidad de los grados de Educación Básica (1° a 9°) y Media (10° y 11°).
2. Cumplimiento a satisfacción de las ochenta (80) horas del Servicio Social Estudiantil Obligatorio (Decreto 1860/94 Art. 39; Res. 4210/96).
3. Estar a paz y salvo por todo concepto académico, administrativo, bibliotecario y de reposición de bienes con la institución.
4. Inscripción formal y presentación efectiva de las Pruebas Estado SABER 11° (ICFES).
5. Asistencia y participación en el Curso Institucional Obligatorio de Pre-ICFES programado para los grados 10° y 11°.

Parágrafo 17. Reserva del derecho de proclamación en ceremonia solemne: Las directivas institucionales y el Consejo Directivo se reservan el derecho de autorizar la participación en la ceremonia solemne de graduación a aquellos estudiantes que al finalizar el año lectivo atenten contra la filosofía institucional, incurran en faltas graves/gravísimas o desvirtúen el Manual de Convivencia. En tales casos, el estudiante recibirá su título de Bachiller por ventanilla en la Secretaría Académica.



7.8 Garantías del debido proceso evaluativo y segundo evaluador

7.8.1 Horario institucional de atención a padres y seguimiento académico

En consonancia con lo estipulado en el numeral 6.6 del Capítulo VI, al inicio del año lectivo se entregará a los padres de familia y/o acudientes el Horario Oficial de Atención a Padres para realizar el seguimiento periódico del rendimiento académico de los educandos. La atención se canalizará por: (1) citación del docente, (2) solicitud escrita del acudiente o (3) asistencia en los horarios asignados sin cita previa (sujeto a disponibilidad). Se reitera que los docentes no atenderán acudientes en horas de clase para no interrumpir el proceso pedagógico de los demás estudiantes

7.8.2 Designación de segundo evaluador

Cuando por razones debidamente probadas (animadversión, persecución, discriminación, hostigamiento o diferencias personales graves) un docente repruebe a un estudiante en un periodo o examen final, el Rector ordenará la designación de un Segundo Evaluador (docente de la misma área). Si la institución cuenta con un solo docente en dicha materia, la Rectoría solicitará formalmente la designación o acompañamiento del Segundo Evaluador ante la Secretaría de Educación Municipal (SEM). La nota definitiva será la otorgada por el segundo evaluador.

7.8.3 Conducto regular e instancias para reclamaciones evaluativas:

Toda reclamación evaluativa, revisión de notas o controversia de promoción se tramitará estrictamente a través de las cuatro (4) instancias del Conducto Regular Académico y Evaluativo contemplado en el numeral 4.3.7.2 del Capítulo IV de este Manual (Docente Cada una de las instancias dispondrá de un plazo máximo de respuesta de ocho (8) días hábiles para resolver de fondo.

7.9 Estrategias de apoyo: refuerzos escolares y nivelaciones periódicas

1. Refuerzos escolares (durante el periodo académico):

Refuerzo inmediato de aula: Asignación inmediata de ejercicios, guías o tutorías entre pares durante la clase tan pronto se detecte la dificultad.

Refuerzo permanente (hora de acompañamiento): Espacio semanal agendado en el cronograma escolar donde el docente atiende de forma personalizada en grupos pequeños a estudiantes con vacíos pedagógicos.

2. Evaluaciones bimestrales: Pruebas aplicadas al finalizar cada periodo lectivo para medir la apropiación de competencias antes de la semana de nivelación.

3. Estrategia para superar dificultades académicas (nivelaciones periódicas):

- ✓ Semana de nivelación ordinaria: Programada al finalizar cada uno de los cuatro periodos académicos. Se entregan planes de apoyo escritos que deben ser sustentados mediante pruebas orales, escritas o proyectos prácticos.
- ✓ Nota máxima de nivelación: La calificación máxima que se asignará al aprobar una nivelación será de Desempeño Básico (3.0), nota que reemplazará el Desempeño Bajo previo.
- ✓ Nivelaciones Especiales de Fin de Año: Se realizan durante la última semana del calendario escolar para aquellos estudiantes que al cierre del cuarto periodo persistan con Desempeño Bajo en una (1) o dos (2) áreas.

7.10 Educación inclusiva, ajustes razonables (PIAR/DUA) y capacidades excepcionales

7.10.1 Estudiantes con Discapacidad o Barreras para el Aprendizaje (Decreto 1421 de 2017 y Ley 2216 de 2022):

La evaluación de educandos vinculados al programa de Inclusión Educativa se fundamenta en los Ajustes Razonables registrados en su Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) y la aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

Los criterios evaluativos se adaptarán a las capacidades individuales, valorando sus avances con flexibilización curricular.

La promoción será determinada por la Comisión de Evaluación y Promoción analizando los logros frente al PIAR. La inasistencia injustificada igual o superior al 25% del año se constituye en causal de no promoción.

7.10.2 Estudiantes con talentos o capacidades excepcionales:

Se diseñarán enriquecimientos curriculares en el PIAR, evaluando mediante métodos alternativos (rúbricas especializadas, portafolios de proyectos o aceleración parcial).

La Comisión de Evaluación analizará sus productos de profundización para determinar su promoción o avances de grado.

7.11 Criterios de Flexibilización Curricular, Gradualidad y Evaluación Formativa Socioemocional (Leyes 2382/24 y 1290/09)

En consonancia con la Ley 2382 de 2024, el Decreto 1290 de 2009 y las orientaciones pedagógicas del MEN ("Aprender desde lo Pedagógico"), el SIEE de la Institución Educativa Antonio Lenis incorpora criterios de flexibilización y evaluación formativa para contextos de contingencia o afectación socioemocional:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 131 de 329

A. Priorización de aprendizajes esenciales e integración curricular:

1. Concentración en Aprendizajes Clave: Los equipos docentes priorizarán las competencias cognitivas, ciudadanas y socioemocionales esenciales, integrando áreas a través de Problemas Socialmente Relevantes (PSR) o proyectos de aula.
2. Reducción de sobrecarga: Se evitará la saturación de tareas, guías o evaluaciones acumulativas que generen estrés desproporcionado en los educandos o sus familias.

B. Valoración cualitativa formativa y diversidad de evidencias (DUA):

3. Privilegio de la retroalimentación cualitativa: La evaluación se concentrará en señalar los avances y brindar orientaciones claras para mejorar, por encima de la simple asignación de notas sumativas punitivas.
4. Diversificación de fuentes de evidencia: Se valorarán portafolios físicos o digitales, diarios de campo, bitácoras, audios, producciones artísticas, proyectos prácticos y exposiciones verbales, evitando que la conectividad o la entrega física de un único formato sea barrera de evaluación.

C. Inexistencia de punición por falta temporal de evidencias:

5. No Interpretación automática como negligencia: La falta fortuita de evidencias derivadas de situaciones emocionales, de salud o fuerza mayor no se calificará automáticamente como nota 1.0 o desinterés. Activará una lectura pedagógica del grupo para ofrecer alternativas de acompañamiento y reprogramación.

D. Fomento de la autoevaluación y coevaluación participativa:

6. Espacios de autorreflexión: Las guías e instrumentos incorporarán preguntas sencillas de autoevaluación ("¿qué aprendí hoy?", "¿qué fue fácil?", "¿qué ayuda necesité?") para que el estudiante reconozca activamente sus propios logros y áreas de mejora.
7. Valoración formativa del aprendizaje en centros de interés: Integración evaluativa: Las evidencias de desempeño, proyectos, portafolios (Portafolio Emocional y Literario, Portafolio de Aprendizaje, Portafolio del Pensador) y producciones desarrolladas por los estudiantes en los Centros de Interés institucionales (Plan LEO / Empatía, Tejedores de Paz, Jaque al Pensamiento y a la Resiliencia) se valorarán de forma cualitativa e integrada en las asignaturas afines (Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ética, Artística, Educación Física y Cátedra de Paz), sirviendo como criterio de nivelación y superación de dificultades académicas.

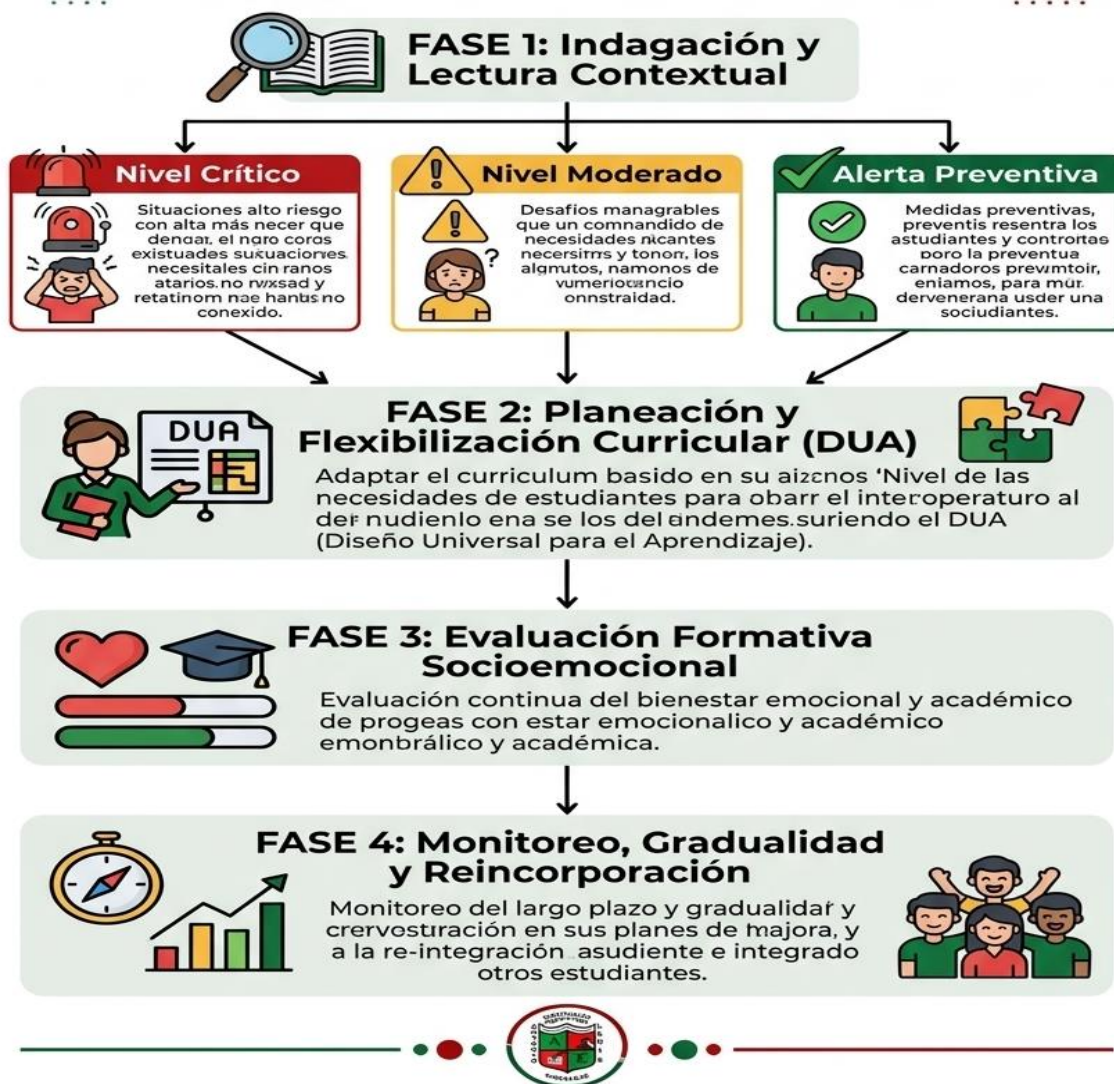
NOTA DE REMISIÓN TAXATIVA AL BLOQUE 2 (NUMERAL A.5):

La regulación, escalas numéricas, criterios de promoción, asignación de segundo evaluador y transcripción literal del SIEE reposan de manera taxativa e íntegra en la SECCIÓN A (Numeral A.5) del BLOQUE 2 de este Manual de Convivencia.



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ANTONIO LENIS
SINCELEJO**

ruta de atención y flexibilización curricular / socioemocional





CAPÍTULO VIII: SERVICIOS INSTITUCIONALES Y NORMAS DE USO DE ESPACIOS

El presente Capítulo reglamenta la prestación, acceso, normas de conducta, protocolos de seguridad y responsabilidades patrimoniales para el uso adecuado de los servicios pedagógicos, dependencias especializadas, recursos tecnológicos, espacios comunitarios e infraestructura de la Institución Educativa Antonio Lenis en sus tres sedes (Sede Principal Majagual, Sede Carrenales y Sede Mercedes Ábrego). Todos los integrantes de la comunidad educativa están obligados a preservar el patrimonio público y cuidar los bienes destinados al servicio de la formación escolar.

8.1 Servicio de orientación escolar.

De conformidad con la Ley 115 de 1994, la Ley 1620 de 2013 y el PEI institucional, el Servicio de Orientación Escolar es una dependencia pedagógica y psicosocial transversal destinada al acompañamiento integral de los educandos, el fortalecimiento del bienestar socioemocional y la asesoría a familias y docentes:

- Ámbitos de atención: Acompañamiento en el desarrollo socioemocional, prevención de riesgos sociales (consumo de SPA, ideación suicida, VBG, acoso escolar), orientación vocacional e investigativa para estudiantes de grados 9°, 10° y 11°, mediación en conflictos convivenciales y seguimiento al proceso de educación inclusiva (PIAR/DUA).
- Secreto profesional y confidencialidad: Las consultas y atenciones individuales brindadas por el Docente Orientador gozan del amparo de la reserva y confidencialidad profesional. La información recabada sólo podrá ser compartida con las instancias directivas, comités o autoridades administrativas/penales cuando exista un riesgo inminente para la vida, salud e integridad del estudiante o de terceros.
- Procedimiento de remisión y acceso: Los estudiantes podrán acceder al servicio mediante remisión escrita del docente de aula, director de grupo o coordinador (utilizando el formato institucional de remisión), o por solicitud voluntaria directa. En todo caso, el Orientador(a) expedirá una constancia escrita de asistencia para el retorno al aula de clase.

8.2 Servicios de biblioteca escolar y material bibliográfico

La Biblioteca Escolar es el centro de recursos para el aprendizaje y la investigación formativa de la institución, abierto a docentes, estudiantes, directivos, administrativos y exalumnos formalmente acreditados:

- Usuarios y requisitos: La atención presencial exige la presentación del carné estudiantil e institucional actualizado. Los exalumnos requerirán autorización escrita expedida por la Rectoría.
- Reglas de préstamo y consulta: Las obras generales, enciclopedias y diccionarios son de consulta interna exclusiva en sala. El préstamo externo de textos de consulta y guías se



otorgará hasta por dos (2) días hábiles, mientras que las obras literarias se prestarán por un plazo de hasta cinco (5) días hábiles, renovables previa presentación física del material. El cupo máximo por usuario es de tres (3) libros simultáneos.

- Sanciones por deterioro, mutilación o pérdida: Todo usuario es responsable del cuidado del material asignado. En caso de extravío o deterioro grave, el usuario deberá reponer una copia idéntica del mismo título (no se acepta dinero en efectivo). La mutilación intencional o el intento de sustracción no autorizada dará lugar a la suspensión del servicio por un (1) semestre escolar, sin perjuicio de la sanción convivencial correspondiente (falta grave / Situación Tipo II).
- Explotitud de paz y salvo de biblioteca: La emisión del Paz y Salvo de Biblioteca es un requisito indispensable para la renovación de matrícula, trámite de traslados, entrega de certificados y la proclamación de graduación de Bachilleres.

8.3 Salas de tecnología, informática y medios audiovisuales.

Las salas de informática y recursos digitales están destinadas exclusivamente al desarrollo de competencias digitales, investigación académica e incorporación de TICs en el aula:

- a. Reserva e ingreso: Las salas serán solicitadas únicamente por los docentes con un mínimo de tres (3) días hábiles de anticipación, contando con el visto bueno del docente encargado de la sala y la Coordinación Académica.
- b. Pautas de manejo y responsabilidad: Al ingresar, cada estudiante ocupará el equipo asignado por el docente y verificará su estado inicial. Se prohíbe retirar, cambiar o alterar componentes (mouse, teclados, filtros o cables). Toda memoria USB debe ser escaneada previamente. Los archivos personales deben guardarse en dispositivos propios, ya que los discos duros locales son limpiados periódicamente.
- c. Restricciones y faltas específicas: Queda categóricamente prohibido el ingreso o consumo de alimentos o bebidas dentro de las salas. El acceso no autorizado a redes sociales, salas de chat, páginas pornográficas, juegos en línea o la instalación de software no pedagógico durante las horas de clase será sancionado como falta grave / Situación Tipo II y afectará la valoración cualitativa y cuantitativa en la asignatura.

8.4 Laboratorios de ciencias naturales (física, química, biología)

Los laboratorios son espacios especializados de experimentación científica que exigen el cumplimiento riguroso de bioseguridad, orden y autocuidado:

- Indumentaria obligatoria y seguridad: Es obligatorio el uso de bata blanca de laboratorio durante las prácticas. Por razones de seguridad, los estudiantes con cabello largo deberán llevarlo debidamente peinado y recogido. Queda prohibido el uso de prendas sueltas o accesorios colgantes (aretes largos, pulseras, collares, bufandas o pañuelos) que representen riesgo de atrapamiento o contacto con reactivos.



- Prohibición de alimentos y humo: Se prohíbe de forma absoluta ingerir alimentos, bebidas, mascar chicle, fumar o vapear dentro de los laboratorios por riesgo de contaminación química o intoxicación.
- Manipulación y reposición de cristalería/equipos: La manipulación de mecheros, sustancias químicas, microscopios e instrumentos se realizará bajo la instrucción directa y supervisión permanente del docente del área. Cualquier daño, rotura de cristalería o avería de equipos causada por negligencia, juego o desobediencia de instrucciones deberá ser repuesta en su totalidad (100% del valor) por el estudiante y su acudiente en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.

8.5 Tienda escolar y comedor escolar (Programa de Alimentación Escolar - PAE)

El servicio de tienda y comedor escolar brinda soporte nutricional a la comunidad educativa bajo estándares de calidad e higiene:

Contratación e higiene: La concesión de la tienda escolar se realiza mediante licitación pública institucional, exigiendo el cumplimiento de normas de manipulación de alimentos, precios justos y oferta de productos saludables.

Normas de conducta y turnos: Los estudiantes acudirán a la tienda y comedor escolar únicamente durante los períodos oficiales de descanso o receso. Se exige mantener filas ordenadas sin empujones, trato cortés al personal de atención, consumo higiénico de alimentos y depositar los desechos en las canecas de reciclaje correspondientes, dejando mesas y sillas limpias.

Prohibición de venta ambulante externa y exoneración de responsabilidad: Queda prohibida la compra de alimentos a vendedores ambulantes a través de cerramientos o mallas de la institución. Por razones de salud pública y control epidemiológico, la institución se exime de cualquier responsabilidad por brotes de intoxicación derivados del consumo de alimentos adquiridos a proveedores externos no autorizados.

8.6 Medios de comunicación institucional y canales digitales

La institución dispone de canales de comunicación oficiales para la divulgación de información académica, convivencial y cultural:

- Periódico mural y carteleras: Espacios destinados a la divulgación de trabajos artísticos, proyectos transversales y avisos cívicos. Su renovación es quincenal y estará bajo la coordinación del Departamento de Humanidades.
- Sistema de Comunicación Interno (SICI): Administrado por la Coordinación de cada jornada para avisos comunitarios e himnos. Queda estrictamente prohibida la emisión de música o contenidos que promuevan lenguaje obsceno, violencia, discriminación o degraden a la mujer.



- Sitio Web Oficial (www.antoniolenis.edu.co): Portal institucional para consultas de información, descarga del Manual, boletines y procesos de inscripción y matrícula en línea.
- Comunidades oficiales de WhatsApp Institucional: Los grupos de WhatsApp creados por los directores de grupo con los acudientes serán de carácter exclusivo e institucional, configurados en modo restringido (unidireccional) para el envío de información, citaciones y comunicados oficiales, estando proscrito su uso para discusiones particulares o cadenas no pedagógicas.

8.7 Normas generales de comportamiento en aulas, sanitarios y espacios comunes

La convivencia armónica y el cuidado del ambiente escolar se rigen por las siguientes pautas de conducta cotidiana:

- Aulas de clase: Ingreso puntual, postura corporal adecuada, respeto al turno de palabra, conservación del orden y aseo. Al inicio del año escolar, cada director de grupo asignará un silla a cada estudiante mediante inventario escrito, siendo el estudiante responsable de devolverlo en perfecto estado al final del año. En las aulas con aire acondicionado, las puertas y ventanas permanecerán cerradas durante las clases y la unidad se apagará al salir.
- Servicios sanitarios (Baños): Su uso se realizará preferentemente durante los descansos. Se exige el uso racional del agua, vaciado de sanitarios y depósito de papel en las canecas. Queda estrictamente prohibido utilizar los baños para juegos, reuniones no autorizadas o escribir grafitis, leyendas u ofensas en paredes o puertas (conducta tipificada como falta grave / Situación Tipo II con obligación de reparación física de la pintura).
- Patios y zonas comunes: Desplazamientos en calma, prohibición de juegos bruscos o de balones en pasillos, jardineras o frentes de aulas.

8.8 Regulaciones de seguridad en salidas pedagógicas, actividades extracurriculares y eventos cívicos

Las salidas pedagógicas, actividades fuera del aula, extracurriculares, eventos cívicos, culturales e Inter cursos son extensiones del proceso formativo que exigen el cumplimiento de la Directiva Ministerial 55 de 2014 y los protocolos de seguridad:

- Planeación y permiso escrito: Toda salida pedagógica se planificará con un mínimo de ocho (8) días hábiles de anticipación. Es requisito obligatorio presentar el formato institucional de autorización (**modelo 8**) firmado y huellado por el acudiente con número de cédula, incluyendo la declaración de condiciones de salud, medicamentos y alergias del estudiante.



- Medidas de seguridad y pólizas: Toda salida contará con póliza de accidentes escolares activa, botiquín portátil de primeros auxilios, asignación de adultos acompañantes por grupo de estudiantes y acompañamiento de un representante de Coordinación o Docente a cargo. En ningún caso la no posesión de indumentarias opcionales impedirá la participación académica del educando.

8.9 Uso de salones, sillas e instalaciones en general y responsabilidad patrimonial sobre bienes personales y reposición de daños

Según lo estipulado por el contrato de matrícula y el Código Civil Colombiano, la institución educativa, sus instalaciones, linderos y bienes tanto inmuebles como muebles **son instalaciones de carácter PÚBLICO, y OFICIAL**, del cual la comunidad educativa hace uso y goce; por lo tanto, los enseres de disfrute de la comunidad educativa están obligados a inventario; es decir que los funcionarios y los educandos en conjunto, son responsables por el cuidado y reposición de los bienes que dañen por negligencia, mal uso o descuido.²

La responsabilidad civil establece, que cuando un adulto presencie el daño a un bien material o inmaterial, debe tomar las medidas necesarias para evitarlo, ya que el adulto mayor de edad, es el directamente responsable como primer garante. Artículo 2348 del código civil. En este orden de ideas el primer responsable por la reposición del daño será el docente asignado a la zona según el horario de acompañamiento de no demostrarse daño fortuito. Cuando se demuestre, que el educando, fue quien realizó un daño a los bienes o instalaciones del colegio, de manera intencional, o culposa, éste deberá reponer en todo caso, lo dañado, asumiendo el 100% de su costo.

PROCEDIMIENTO PARA REPOSICIÓN DE DAÑOS.

Los miembros de la comunidad educativa, que causen algún daño, en las instalaciones o bienes de Nuestra Institución educativa, deberán reponer el bien dañado o reparar, la planta física dañada. Pues constituye en algunos casos, **daños a propiedad DEL ESTADO, lo que se asimila a una situación Tipo III; como daño en bien ajeno, agravado por nuestra condición de establecimiento, oficial y público.**

Código Penal. Artículo 265. Daño en bienes del estado

El daño en bienes del estado se refiere a la destrucción, alteración o desaparición de bienes que pertenecen al Estado o a instituciones en las que este tiene parte. Este delito está regulado por el artículo 265 del Código Penal, que establece penas de prisión de dieciséis (16) a noventa (90) meses y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena puede ser reducida si el daño se resarce antes de la sentencia.

² Artículos 7°; 8°; 10°; 19°; 35°; de ley 1801 del 29 de julio de 2016.



Cuando un miembro de la comunidad educativa incurra en daño de algún bien, el director de grupo, informará a coordinación de convivencia y acudientes, acerca del hecho sucedido, posteriormente la coordinación de convivencia, enviará, cotización a padres y **se les brindará una semana para reponer el daño.**

Si al finalizar la semana, no se ha realizado la reposición del daño, el educando, será citado junto con sus acudientes a reunión con la Rectoría, con el fin de notificarles la denuncia que se radica en fiscalía general de la nación. Cuando un miembro de la comunidad educativa, cause daño en bien ajeno, de otro miembro de la comunidad, deberá efectuarse un acuerdo de reposición entre las partes, con mediación de las Directivas de nuestra Institución educativa oficial. Para obtener, el **PAZ y SALVO** administrativo, los miembros de la comunidad educativa, deben haber repuesto y haber reparado, los daños causados en su totalidad, en el año de vigencia del daño ocasionado, y nunca para el siguiente año, el termino máximo de la reposición y reparación del daño, será de **20 días hábiles.**

Exoneración sobre bienes personales: La institución cuenta con cámaras de vigilancia en pasillos, salones y zonas comunes para la custodia del patrimonio público oficial. No obstante, la institución NO se hace responsable por la pérdida, extravío, daño o hurto de objetos personales de valor (teléfonos celulares, joyas, dinero en efectivo, juguetes o dispositivos electrónicos) traídos al plantel por iniciativa propia del estudiante o su familia.

En caso de que un educando, note la pérdida o hurto de un bien personal, debe informar de manera inmediata a su director de grupo, quien se encargará de activar, el respectivo protocolo de revisión y verificación del hecho, de la mano del Personero o Personera Estudiantil; con el fin de encontrar el bien perdido, se revisarán las cámaras de seguridad, si el perímetro así lo permite, y se dará aviso al Comité de Convivencia, cuando sea necesaria la solución de conflictos generados por esta situación. Cuando no se tenga la certeza del causante del daño, según cada caso en particular, **se estudiará para cada caso, de manera particular, la posibilidad real**, de que el grupo entero aporte en cuotas iguales, la totalidad del dinero suficiente para reparar el daño causado

Reposición de daños al patrimonio institucional: De conformidad con los artículos 2347 y 2348 del Código Civil, todo daño, deterioro, rayado o destrucción causados intencional o culposamente por un estudiante sobre pupitres, paredes, equipos de cómputo, laboratorios o planta física de la institución constituirá Situación Tipo II o Tipo III (daño en bien ajeno del Estado). El estudiante y su padre de familia/acudiente deberán reparar o reponer el bien afectado en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles como condición indispensable para la expedición del Paz y Salvo administrativo de fin de año.

8.9.1 Protocolo institucional de revisión de cámaras de seguridad (CCTV) y veeduría de la personería estudiantil ante pérdida o hurto de bienes:



1. Reporte e indagación inicial: El educando afectado por la pérdida o presunto hurto de un bien personal informará de inmediato al director de grupo o a la coordinación de convivencia para activar el protocolo de búsqueda.

2. Veeduría garantista de la personería estudiantil: En desarrollo del mandato marco de promoción y defensa de los derechos de los educandos (Art. 94 Ley 115/94, Art. 2.3.3.1.5.11 Dto. 1075/15 y Ley 1620/13), el Personero o Personera estudiantil acompañará la verificación técnica en calidad de VEEDOR INSTITUCIONAL NEUTRAL, garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia, la imparcialidad y la transparencia probatoria.

3. Visualización técnica restringida del CCTV y reserva probatoria (Ley 1581/12 y Ley 1098/06): La revisión de imágenes se realizará de manera estrictamente confidencial en la Rectoría o Coordinación de Convivencia únicamente en presencia de los directivos y la Personería Estudiantil. Queda rotundamente prohibido fotografiar, grabar con celulares o difundir imágenes en redes sociales. Las copias físicas del registro audiovisual solo se entregarán ante requerimiento escrito formal de autoridades judiciales o de la Policía de Infancia y Adolescencia / CTI.

4. Restitución del bien:

- Si se identifica al responsable: Se iniciará la Ruta de Atención Convivencial (Situación Tipo II o Tipo III por apoderamiento/hurto), citando al acudiente para la restitución del bien o acuerdo de indemnización en un término no mayor a cinco (5) días hábiles.

- Si no se logra identificar al autor: El caso se elevará al Comité Escolar de Convivencia para la mediación y formulación de acuerdos restaurativos y pedagógicos de solidaridad grupal.

5. Exoneración patrimonial institucional: La institución educativa brinda el soporte técnico del CCTV y la veeduría garantista de la Personería, pero no asume responsabilidad económica por objetos de valor de uso personal traídos al establecimiento bajo la autonomía de los educandos y familias.

8.9.1 Prohibición taxativa de difusión, exhibición y reserva de imágenes de cámaras de videovigilancia (CCTV):

De conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales / Habeas Data), el Decreto 1377 de 2013 (compilado en el Decreto 1074 de 2015), la Guía de Tratamiento de Datos en Videovigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el artículo 33 de la Ley 1098 de 2006 (Derecho a la Intimidad e Imagen de Niños, Niñas y Adolescentes) y la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias T-634 de 2013, T-090 de 2018 y T-124 de 2024), las imágenes, audios, videos y grabaciones captadas por las cámaras del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) e infraestructura de videovigilancia de la Institución Educativa Antonio Lenis constituyen datos personales sensibles de carácter privado, exclusivo y estrictamente reservado.

En consecuencia, QUEDA CATEGÓRICA Y TAXATIVAMENTE PROHIBIDO A CUALQUIER DIRECTIVO, DOCENTE, PERSONAL ADMINISTRATIVO, ESTUDIANTE, PADRE DE FAMILIA, ACUDIENTE O TERCERO MOSTRAR, REPRODUCIR, EXHIBIR, COMPARTIR, CEDER, COPIAR O DIFUNDIR IMÁGENES, VIDEOS O REGISTROS FÍLMICOS DEL



SISTEMA DE CCTV DE LA INSTITUCIÓN CON NINGUNA PERSONA PARTE O EXTRAÑA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, bien sea de forma presencial, mediante capturas de pantalla, grabaciones realizadas con teléfonos celulares a las pantallas de monitoreo, o a través de redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram), páginas web o medios de comunicación masiva.

Las grabaciones del CCTV están bajo la custodia de la Rectoría y la Coordinación de Convivencia únicamente para fines de seguridad de la planta física y soporte probatorio interno. Únicamente se exhibirán o entregarán copias de las grabaciones previa solicitud formal escrita emitida por autoridad judicial o administrativa competente (fiscalía general de la Nación, Policía Judicial CTI/SIJIN, Jueces de la República, Comisaría de Familia, ICBF o Inspectores de Policía en ejercicio de sus funciones). La vulneración de este parágrafo se tipificará como falta gravísima disciplinaria en el Manual de Convivencia y dará lugar a la radicación de la denuncia penal correspondiente por el delito de violación de datos personales y vulneración a la intimidad de menores de edad (Art. 269F del Código Penal Colombiano).

NOTA DE REMISIÓN TAXATIVA AL BLOQUE 2

La codificación literal y taxativa sobre la responsabilidad civil (Art. 2348 C.C.), la tipificación penal por daño en bienes del Estado (Art. 265 C.P.) y el régimen sancionatorio por afectación a la infraestructura pública reposan en la SECCIÓN A (Numeral A.4.4).

BLOQUE 2 - NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE RESPALDO INSTITUCIONAL

El presente BLOQUE 2 constituye el Anexo Normativo, Jurisprudencial y Documental de la Institución Educativa Antonio Lenis para la vigencia 2026-2027; de conformidad con el acuerdo de reorganización estructural, este bloque compila de manera exhaustiva el respaldo constitucional, legal, reglamentario y la doctrina vinculante de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, así como los formatos jurídicos oficiales y el acto administrativo de adopción que garantizan la legalidad, el debido proceso y la autonomía escolar que soportan legalmente las normas operativas del Bloque 1.

SECCIÓN A: FUNDAMENTACIÓN DOGMÁTICA Y MARCO LEGISLATIVO

A.0 FUNDAMENTOS LEGALES.

La Comunidad Educativa de nuestro: COLEGIO OFICIAL, I.E. ANTONIO LENIS, MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; conformada por los Directivos Docentes, Educandos, Personal Administrativo, Padres de Familia y/o Acudientes y Educandos de Primaria y Secundaria, así como los Ex alumnos y la asociación de padres de familia, dan a conocer a través de éste presente documento, los servicios que presta Nuestra Institución educativa oficial, los requisitos para pertenecer a ella, la Misión, los Principios, los Fines y las Normas que definen los Derechos y Compromisos de los educandos, en punto de sus relaciones con los demás estamentos de la Comunidad Educativa, las directrices de



evaluación, para de ésta manera, participar y comprometernos decididamente en el mejoramiento continuo de nuestra Institución educativa oficial.

A.0.1 Conceptos legales.

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de nuestro Institución oficial ANTONIO LENIS, MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; encuentra su principal fundamento en nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA, específicamente en sus artículos 1, 2, 5 y 7 como la identificación de los principios de la educación, el artículo 27 sobre libertad de enseñanza; artículos 67 y 68 sobre la función social de la educación; artículo 311 sobre responsabilidades del Estado Social de Derecho, en materia de Educación, Participación social y Cultura; artículo 366 sobre la educación como finalidad social del Estado.

Todos estos artículos constitucionales, trazan unas directrices en cuanto a derechos y obligaciones por parte del Estado. La Ley 115 de 1994, en su artículo 1º determina que la educación:

“Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes”.

Esta es la educación, que ofrece nuestra Institución educativa oficial, a quienes cumplen con los requisitos del Manual de convivencia y solicitan el servicio educativo, educación, que, permite el desarrollo de la personalidad, capacitándolo para la vida en el aspecto social, histórico biológico y filosófico.

La siguiente es la fundamentación legal de la acción educativa dentro del marco formativo de Institución oficial ANTONIO LENIS, MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; estricto orden cronológico, preservando la integridad material de los textos originales conforme a los principios de jerarquía temporal y hermenéutica constitucional.

- Decreto 2277 de 1979. Estatuto Docente.
- Ley 115 de 1994. Ley General de Educación.
- Decreto 1108 de 1994. Que en su capítulo 3 prohíbe en todos los procedimientos educativos del país, independientemente de su naturaleza estatal o privada, el porte, consumo y/o tráfico de estupefacientes y de sustancias psicoactivas.
- Decreto 1860 de 1994. Reglamentario de la Ley 115 de 1994.
- Resolución 4210 de 1996. Describe como desarrollan el servicio social los y las estudiantes en la institución.
- Ley 375 de 1997 o Ley de la juventud.
- Decreto 3011 de diciembre 19 de 1997. por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos.
- Ley 715 de 2001. Sistema General de Participaciones.
- Decreto 1850 de 2002. Reglamenta calendario escolar y jornadas escolares.
- Decreto 3020 de 2002. Determina la asignación académica y jornadas académicas y laborales.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 142 de 329

- Decreto 1278 de 2003. Nuevo Estatuto Docente.
- Decreto 1286 de 2005. sobre la participación de los padres de familia en los procesos educativos de las instituciones educativas.
- Decreto 1286 de mayo de 2005. Que establece normas acerca de la participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos. Ley 2025 de 2020, en talleres obligatorios para los padres y acudientes.
- Ley 1098 de 2006 Ley de Infancia y Adolescencia.
- Decreto 228 de 2008. sobre modelos flexibles para la atención educativa.
- Decreto 366 del 9 de febrero de 2009. Sobre servicios de apoyo pedagógico en Programas de educación inclusiva, para estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales.
- Decreto 1290 de 2009. sobre evaluación del aprendizaje y promoción.
- Resolución 961 MAYO 22 de 2009. En la cual, se establecen los deberes y el derecho de los padres y madres de familia, acudientes y beneficiarios del proyecto educativo.
- Decreto 289 del 10 de julio de 2009. Que tiene como objeto establecer criterios administrativos para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de los niños, las niñas y los y las adolescentes, con la participación de la familia, la sociedad, y de las instituciones educativas.
- Resolución 1740 del 15 de julio de 2009. Mediante la cual se establecen las medidas y procedimientos para el acceso y permanencia en el sistema educativo y se definieron las acciones que deberán ser realizadas de forma coordinada y conjunta por el nivel central de la sed, las direcciones locales de educación y las instituciones educativas.
- Ley 1346 de 2009, Ley de inclusión educativa.
- Ley 1404 de 2010. por el cual se crea el programa escuela para padres en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país.
- Ley 1453 de junio 2011, art 44. Que establece las sanciones para quienes inciten, dirijan, constriñan o proporcionen los medios para la obstrucción de las vías públicas.
- Ley 1581 de 2012, Por la cual se reglamenta la protección de datos personales.
- Ley 1620 de 2013. por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Y su decreto reglamentario 1965 de 2013.
- Decreto 1377 de 2013. Reglamentaria de la ley 1581 de 2012. protección de datos personales.
- Decreto 1075 de 2015. Único Reglamentario de educación.
- Ley 1801 del 29 de Julio de 2016 o Código Nacional de Policía, en sus articulados así: Art. 7º; 8º; 10º; 19º; 26º; 27º; 33º; 34º; 35º; 36º; 37º; 38º; 39º; 40º; 43º; 73º; 84º; 92º; 140º; 146º; 155º; 159º; 162º; 174º; 175º; 180º; 181º.
- Corte Constitucional, Sentencia: T-679 de 2016. Tema: *DERECHO A LA EDUCACION INCLUSIVA DE NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD. CASO EN QUE INSTITUCION EDUCATIVA NO TIENE INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA PARA EL ACCESO A MENOR EN SILLA DE RUEDAS. La conducta que el actor le censura a la Secretaría de Educación Distrital es la de no asignarle un cupo académico a su hijo menor de edad que se encuentra en situación de discapacidad, en una institución educativa que*

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



ofrezca un programa de inclusión escolar con flexibilización curricular, que satisfaga las necesidades cognitivas y físicas del menor. Aduce, que, a pesar de otorgarle cupo en distintas instituciones escolares, éstas no han resultado aptas para el joven, bien sea porque no cuenta con la infraestructura física requerida para la movilidad de personas en condición de discapacidad o, porque no cuenta con los docentes y demás personal requerido para atenderlo. Se analiza temática relacionada con la protección a los menores en el ámbito del derecho y el derecho a la educación. Se CONCEDE.

- Decreto 1421 de 2017. Inclusión Educativa.
- Ley 1952 de 2019; Código Disciplinario Único.
- Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019.
- Ley 2025 del 23 de julio de 2020.
- Corte Constitucional, Sentencia T – 532 del 18 de diciembre de 2020.
- Ley 2170 del 29 de diciembre de 2021.
- Directiva 01 del 04 de marzo de 2022.
- Ley 2205 de mayo 10 de 2022.
- Ley 2216 del 23 de junio de 2022.
- Decreto 1411 del 29 de julio de 2022.
- T – 076 de 2023.
- Corte Constitucional, T – 076 de marzo de 2023.
- T – 252 de 2023.
- Corte Constitucional, T – 252 de julio de 2023.
- SP – 198 de 2023. Corte Suprema de Justicia.
- Corte Suprema de Justicia, SP 198 de 2023.
- Toda la legislación que en materia educativa promulgue el Estado.

Listado de 18 sentencias nuevas:

A continuación, se detalla el listado de las ultimas 18 sentencias nuevas, que afectan el ámbito escolar, el debido proceso, el conducto regular y los protocolos, así, como la ruta de atención escolar.

Se ratifica la secuencia temporal exacta, manteniendo inalterado el contenido material, dogmático y vinculante de cada fallo:

1. Sentencia T-076 del 22 de marzo de 2023
2. Sentencia T-232 del 23 de junio de 2023
3. Sentencia T-252 del 10 de julio de 2023
4. Sentencia T-004 del 19 de enero de 2024
5. Sentencia T-082 del 15 de marzo de 2024
6. Sentencia T-124 del 17 de abril de 2024
7. Sentencia T-141 del 29 de abril de 2024
8. Sentencia T-154 del 06 de mayo de 2024
9. Sentencia T-176 del 15 de mayo de 2024
10. Sentencia T-249 del 26 de junio de 2024
11. Sentencia T-261 del 04 de julio de 2024



12. Sentencia T-303 del 25 de julio de 2024
13. Sentencia T-330 del 09 de agosto de 2024
14. Sentencia T-040 del 05 de febrero de 2025
15. Sentencia T-049 del 12 de febrero de 2025
16. Sentencia T-056 de 2026
17. Sentencia T-076 de 2026
18. Sentencia T- 053 de 2026. Agosto 14 de 2026.

LEYES NUEVAS 2025 – 2026.

Ley 2354 del 09 de mayo de 2024. - vapeadores

Decreto 0459 del 10 de abril de 2024. - familia y escuela

Ley 2365 del 20 de junio de 2024 - prevención y protección contra el acoso sexual

Ley 2383 de 19 de julio de 2024. - educación socioemocional

Ley 2491 de 23 de julio de 2025. – educación socioemocional

Ley 2503 del 28 de julio de 2025. – que, emerge 5 días después. vigente pero no en eficacia.

Ley 2564 del 08 de enero de 2026. – que, contiene seis (6) nuevos delitos virtuales, que deben ser indexados en el manual de convivencia para 2026, con sus protocolos, tipicidad de la falta, tipicidad de la sanción, taxatividad, y legalidad, publicidad y segunda instancia.

Ley 2170 de 2021. debe estar en el manual desde enero de 2022. celulares.

directiva 01 del 05 de marzo de 2026. reglamentación en 2026, de los celulares.

Y, sobre todo, especialmente, brindando estricto cumplimiento a las sentencias de la Honorable Corte Constitucional como corresponde, de manera que se acude a los fragmentos jurisprudenciales, **para cumplir con el Principio Constitucional de Publicidad.**³

Avanzamos, en un constante cambio y ponderante ejercicio del lenguaje plural, y educativo, y con ello, rebasando una nueva era y discurso, valioso en la vida Nacional. Muestra de ello y tal vez, fruto de ello fueron los lineamientos que emergen taxativos, desde la Carta Política, que determina y rige nuestros senderos y nuestras opciones actuales.

La Constitución Política de Colombia, norma superior, establece unos paradigmas sobre la base del respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la inclusión y la convivencia y la

³ “La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber, que genera para el Educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo”. (Sentencia de Corte Constitucional T- 527 de 1995). Subraya fuera de texto.

“Que la exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno, resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el manual de convivencia que él y sus acudientes, firman al momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en Vigor. en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión. (Sentencia de Corte Constitucional T – 366 DE 1997). Subraya fuera de texto.



participación como fuentes de educación y de la democracia para la paz (*Constitución Política de 1991, art. 18, 19, 27, 67 y 68*).

Por su parte la Ley General de Educación, 115° de 1994, brindando respuesta a la nueva Carta Magna que es el ordenamiento superior, Nuestra Institución educativa oficial, propende y hace una propuesta educativa que parta de la autonomía y la participación de todos los que conforman y hacen parte de los procesos educativos en una institución (*Ley 115 de 1994, artículos 73° y 87°*). De acuerdo con esta propuesta, **el decreto 1860° del 3 de agosto de 1994, reglamenta en el artículo 17°, todo lo concerniente a la construcción de los Manuales de Convivencia para los centros educativos**, a los que considera como columna vertebral del Proyecto Educativo Institucional, del mismo modo que las sentencias de la Corte Constitucional le brindan obligación y pertinencia a dicho documento en el área jurídica, así como el asertivo referente y soporte jurídico – legal, al Debido Proceso.

De otro lado, las reglamentaciones y directrices establecidas en el decreto 1290° del 16 de mayo de 2009, por el cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los alumnos y alumnas.

En este caso, se trata de los alumnos y las alumnas matriculados(as) en nuestra institución, en CALENDARIO A; y su correspondiente evaluación institucional, favoreciendo la calidad, continuidad y universalidad de la educación, así como el desarrollo del proceso de formación de los educandos adolescentes matriculados en nuestra institución. **Reiterando y resaltando, que para la elaboración del presente Manual se han tenido en cuenta los pronunciamientos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para permitirles a los lectores, entender que las disposiciones aquí presentadas no solo se ajustan a las normas educativas, legales y reglamentarias, sino también a los fallos de tutela, para proteger, a los niños, niñas y adolescentes matriculados, especialmente, proteger a los menores de 14 años de edad.**

Decreto 1075 de 2015. Artículo 2.3.3.1.4.4. Reglamento o manual de convivencia. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento o manual de convivencia.

El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa.

En particular debe contemplar los siguientes aspectos:

1. Las reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas.



2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos.
3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar.
4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben incluir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos al respecto.
5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de diálogo y de conciliación.
6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la discriminación por razones de apariencia.
7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el derecho a la defensa.
8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de voceros en los demás consejos previstos en el presente Capítulo. Debe incluir el proceso de elección del personero de los estudiantes.
9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación dirigida y demás conexos con el servicio de educación que ofrezca la institución a los alumnos.
10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión.
11. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de material didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud.
12. Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar.

(Decreto 1860 de 1994, artículos 17).

Se acude, además, a obedecer, lo exigido por el decreto único reglamentario 1075 de 2015, cuando señala:

Decreto 1075 de 2015. ARTÍCULO 2.3.5.3.2. Lineamientos generales para la actualización del Manual de Convivencia. Los establecimientos educativos oficiales y no oficiales deberán asegurarse de que, en el Manual de Convivencia, y respecto del manejo de los conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y para la participación de la familia de que trata el artículo 22 de la Ley 1620 de 2013, se incluyan como mínimo los siguientes aspectos:

1. Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, las cuales deben ser identificadas y valoradas dentro del contexto propio del establecimiento educativo.

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antoniolenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



2. Las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la comunidad educativa para garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
3. La clasificación de las situaciones consagradas el artículo 2.3.5.4.2.6 del presente Decreto.
4. Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar de que tratan los artículos 2.3.5.4.2.8, 2.3.5.4.2.9 y 2.3.5.4.2.10, del presente Decreto.
5. Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia escolar, a la prevención de las situaciones que la afectan y a la reconciliación, la reparación de los daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo cuando estas situaciones ocurran.
6. Las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y socialización de los contenidos del Manual de Convivencia a la comunidad educativa, haciendo énfasis en acciones dirigidas a los padres y madres de familia o acudientes.

PARÁGRAFO 1. Acorde con lo establecido en la Ley 115 de 1994, en el artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Decreto 1860 de 1994, en la manera en que queda compilado en el presente Decreto, los establecimientos educativos en el marco del proyecto educativo institucional deberán revisar y ajustar el manual de convivencia y dar plena aplicación a los principios de participación, corresponsabilidad, autonomía, diversidad e integralidad que establece la Ley 1620 de 2013.

PARÁGRAFO 2. El Manual de Convivencia deberá ser construido, evaluado y ajustado por la comunidad educativa integrada por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes y directivos docentes, bajo la coordinación del Comité Escolar de Convivencia. (Decreto 1965 de 2013, artículo 29).

Adicional a lo anterior, se incorporan los apartes necesarios y pertinentes de las normas así:

1. Ley 190 de 1995. Función Pública (anticorrupción).
2. Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único.
3. Decreto 2277 de 1979. Profesores antiguos.
4. Código Sustantivo del Trabajo.
5. Ley 115 de 1994, artículos 196, 197, 198.
6. Ley 50 de 1990, artículo 34, Trabajadoras embarazadas.
7. Resolución 03353 de 1993. Sobre educación sexual.
8. Resolución 4210 de 1996. Sobre servicio social.
9. Ley 494 de 1999. Clubes deportivos en colegios
10. Decreto 1278 de junio 19 de 2002. Sobre profesionalización docente.
11. Decreto 1286 de 2005, que establece las normas sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos Privados u oficiales.
12. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben tener como parte integrante del manual de convivencia, un Proyecto Educativo Institucional, el cual debe tener una definición de los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 148 de 329

13. El presente Manual de Convivencia atiende a las disposiciones contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de Colombia de 1991 que contemplan entre otros los siguientes principios:

1. *Nadie podrá ser sometido a torturas, penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.*
2. *Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.*
3. *Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento o expresión, a no ser molestado a causa de sus opiniones.*
4. *Todo individuo tiene derecho a la educación gratuita, obligatoria, igual para todos y al acceso a los estudios superiores.*

Así mismo, serán referentes ineludibles para regular las relaciones comunitarias en nuestra institución educativa oficial ANTONIO LENIS, MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; los siguientes principios de la Constitución Política del país, promulgada en el año 1991:

1. *En todas las instituciones de educación, Privadas u oficiales y públicas, será obligatorio el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y los valores de la participación ciudadana.*
2. *Son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud y seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre, nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión (Artículo 44 Constitución Política de Colombia).*
3. *El adolescente tiene derecho a la protección y la formación integral.*
4. *La educación es un derecho de la persona y un servicio público. Tiene una función social, en busca del acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, para protección del medio ambiente (Artículo 67 Constitución Política de Colombia).*
5. *El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica.⁴*
6. *La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad, ética y pedagogía.*
7. *Los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos. Artículo 68 superior constitucional.*

⁴ A este respecto el Consejo de Estado en Sentencia del 27 de enero de 2011, Expediente núm. 2005-00086, conceptuó que, bajo un criterio incluyente, los menores de cinco años podrán ingresar al grado de transición (o preescolar) de las instituciones educativas privadas u oficiales siempre y cuando los cumplan durante el transcurso del respectivo año lectivo.



A.0.2 Observancia de la ley de infancia y adolescencia.

En consonancia con las normas generales mencionadas en el artículo anterior, se observarán las disposiciones consagradas en la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006, y los principios que se definen a continuación:

1. Los directivos de establecimientos educativos están obligados a velar por la permanente asistencia del menor al establecimiento evitando la deserción.
2. Citar a los padres del menor, después de dos ausencias injustificadas en el mes.
3. Cada institución educativa, tendrá una asociación de padres de familia para facilitar la solución de problemas del menor y mejorar la formación integral.
4. Los directivos de las instituciones educativas organizarán programas extracurriculares con el objeto de recreación, desarrollo de actividades deportivas y uso creativo del tiempo libre por medio de programaciones juveniles.
5. Los directivos de las instituciones educativas Privadas u oficiales, no podrán imponer sanciones que propicien escarnio (vergüenza), para el menor que de alguna manera lo afecten en su dignidad.

A.0.3 De la observancia de otras disposiciones.

Concurrentes a las normas anteriores, este manual de convivencia se ajustará en todo a lo dispuesto en: Ley 30 de 1986, Decreto 3788 de 1986, Decreto 1108 de 1994, Artículo 24 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, Ley 734 de 2002, Decreto 1860 de 1994, Decreto 1290 de 2009, Ley 1010 de 2006, Decreto 4807 de 2011 y la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1095 de 2013, y demás normatividad educativa vigente.

Parágrafo: En general la conducta y actuación de los miembros de la Comunidad Educativa deben ajustarse a lo contemplado en los cánones constitucionales legales (disciplinario, penal y policivo) y en todas las normas conducentes al normal desarrollo de la comunidad que pretende el mantenimiento del orden público, la convivencia pacífica, la práctica de la democracia y la paz.

Marco Conceptual de la Reforma Escolar Obligatoria

Las instituciones educativas en Colombia enfrentan hoy un imperativo legal categórico. Las prácticas tradicionales de resolución de conflictos escolares, tales como careos, descargos cruzados y mesas de conciliación, *han sido declaradas formalmente nulas y violatorias de los derechos fundamentales de los menores de edad cuando median denuncias por violencia de género, acoso escolar o violencia sexual. Bajo la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-124 de 2024) y las instrucciones perentorias de la Procuraduría General de la Nación (Circular Externa 006 de 2025), todo Manual de Convivencia en el territorio nacional debe ser purgado de estas figuras arcaicas para prevenir la violencia institucional y la revictimización.*



FUNDAMENTACIÓN DOGMÁTICA: LA DUALIDAD PROCESAL INSTITUCIONAL.

Para blindar de forma irrefutable, nuestro Manual de Convivencia, y las actuaciones de nuestras directivas escolares, se consagra con rigor técnico, la bifurcación funcional, de la intervención institucional:

Regla de Articulación y Prevalencia:

Ambos trámites, se integran en una actuación unificada institucional, sin anularse recíprocamente: la sustanciación disciplinaria y sancionatoria, contra el presunto infractor, corre por cuerda separada, y NO puede contaminar, subordinar, ni postergar, la activación urgente, de las medidas cautelares de protección, y restablecimiento de derechos, en favor de la víctima.

BLOQUE INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD JURÍDICA DEL RECTOR, Y DEMÁS DIRECTIVOS DOCENTES.

Bajo el ordenamiento jurídico colombiano, EL RECTOR y el equipo directivo docente, ejercen una **posición de garante cualificada**, respecto de la indemnidad física, psicológica y sexual de los estudiantes (Art. 44 Superior; Art. 25 del Código Penal; Arts. 18 y 44 de la Ley 1098 de 2006).

La inobservancia de la prohibición de careos, (enfrentar al menor de edad con su agresor en situaciones TIPO III) la dilación u omisión, en la activación de la Ruta de Atención Integral, o la retención interna de conductas, con relevancia penal, generan, las siguientes responsabilidades individuales y patrimoniales, gravosas en complicidad por omisión o comisión por omisión:

Comisión por Omisión en Delitos contra la Integridad Personal (Art. 25 del Código Penal - Ley 599 de 2000): Al asumir, el deber legal de custodia y protección, si EL RECTOR propicia, tolera u ordena careos, interrogatorios cruzados, o declaraciones reiteradas a la víctima, genera, una lesión psíquica, autónoma, imputable penalmente, a título de comisión por omisión dolosa, o culposa, por vulneración de la posición de garante.

Abuso de Autoridad por Omisión de Denuncia (Art. 417 del Código Penal):

Se configura, cuando el servidor público docente, teniendo conocimiento, de la comisión de una conducta punible, cuya averiguación, deba adelantarse de oficio, omite o retarda, dar noticia, a la autoridad judicial, competente (Fiscalía General de la Nación; Policía de Infancia).

Omisión de Denuncia de Delitos contra la Libertad Sexual e Integridad de Menores (Art. 441 del Código Penal): Sanciona, de manera agravada, la omisión de denunciar delitos, contra la libertad, integridad y formación sexual, violencia intrafamiliar, o lesiones personales, cuando la víctima sea menor de edad. La pena privativa de la libertad, se incrementa sustancialmente, para los garantes institucionales o funcionarios oficiales.

Prevaricato por Omisión (Art. 414 del Código Penal):



Se estructura cuando EL RECTOR omite, retarda, rehúsa o deniega un acto propio de sus funciones, específicamente, la activación inmediata, de los protocolos del Decreto 1965 de 2013 (Arts. 40 al 45) o la imposición de medidas cautelares de protección.

Responsabilidad Disciplinaria

Falta Gravísima por Extralimitación u Omisión (Código General Disciplinario - Ley 1952 de 2019 / Ley 2094 de 2021):

Someter a careos, enfrentando al menor agresor, con su víctima, en “supuestas conciliaciones” entre menores de edad (cuando se trata de Situaciones Tipo III o derivadas de Ley 2503 de 2025 o de la Ley 2564 de 2026; cuando emergen los menores de edad, como víctimas de violencia sexual o física o psicológica grave, o pretender, “resolver internamente tales conductas”, eludiendo a las autoridades judiciales, constituye, falta gravísima, por extralimitación de funciones e incumplimiento de deberes esenciales, sancionada con destitución del cargo, e inhabilidad general para ejercer funciones públicas. Artículos 38 y 39 de ley 1952 de 2019.

Competencia Preferente del Ministerio Público (Circular Externa 006 del 10 de septiembre de 2025 de la Procuraduría General de la Nación):

Tratándose de conductas, de acoso o violencia sexual, presuntamente, cometidas por servidores públicos docentes o administrativos, EL RECTOR, está impedido, para adelantar arreglos, o mediaciones pedagógicas; su único deber, es remitir, el expediente dentro del término improrrogable de 24 horas, con dirección al Ministerio Público y a la Fiscalía General de la Nación.

Responsabilidad Patrimonial del Estado y Solidaria Civil.

Falla del Servicio y Daño Antijurídico (Art. 90 de la Constitución Política):

El Consejo de Estado, condena patrimonialmente, a las entidades territoriales certificadas, en educación, por el daño moral, psíquico y a la vida de relación, ocasionado, a menores revictimizados, en careos institucionales, facultando al Estado, para iniciar, la **Acción de Repetición**, en contra del RECTOR o directivo causante del daño, con dolo, o culpa grave (Ley 678 de 2001).

Responsabilidad Civil Extracontractual, al interior de las Instituciones semi – y Privadas (Arts. 2341 y 2347 del Código Civil):

Las instituciones educativas privadas y semi privadas o en convenio, responden solidariamente, por los perjuicios, que sus directivas, causen a los menores bajo su cuidado, mediante, la práctica de procedimientos invasivos, careos o negligencia protectora.

MATRIZ NORMATIVA Y JERÁRQUICA DEL DEBER DE NO REVICTIMIZACIÓN:

Dimensión Jerárquica	Instrumento / Disposición	Obligación Fundamental Extraída y Alcance Jurídico
----------------------	---------------------------	--



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 152 de 329

Bloque de Constitucionalidad (Art. 93 C.P.)	Convención sobre los Derechos del Niño (Arts. 3, 19 y 39); Convención de Belém do Pará (Arts. 7 y 8).	Obligación estatal y social de garantizar, la recuperación física, y psicológica, de las víctimas, en un ambiente que fomente su salud y dignidad. Prohibición de prácticas procesales, que exacerbén, la asimetría de poder, o causen victimización secundaria.
Constitución Política	Artículo 44 (Principio <i>Pro Infans</i> y Prevalencia de Derechos).	Los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre cualquier otro interés. Mandato incondicional de amparo contra el maltrato físico, moral y el abuso sexual.
Código de la Infancia y la Adolescencia	Ley 1098 de 2006 (Artículos 06, 07, 08, 09, 10, 14, 18, 43 y 44).	Consagración de la corresponsabilidad y de la integridad personal. Establece la obligación directiva perentoria de detectar, reportar y atender de forma inmediata los casos de violencia física o sexual, erradicando cualquier trato negligente.
Jurisprudencia Constitucional Vinculante	Sentencia T-124 de 2024 (M.P. Diana Fajardo Rivera) - Pág. 42, §197, lit. (iii).	Subregla constitucional expresa que proscribe de manera taxativa realizar careos ("cualquier confrontación con el agresor") , prohíbe cuestionar la credibilidad o moralidad de la víctima, e impide, obligarla a reiterar, su testimonio, en múltiples instancias.
Directivas del Ministerio Público	Circular 006 del 10 de Septiembre de 2025 , de la Procuraduría General de la Nación.	Reserva y unificación de la competencia, en el Ministerio Público, respecto de servidores públicos, docentes, involucrados en acoso o violencia sexual. Prohibición absoluta de mediación escolar, conciliación o amigable composición.

MINUTAS LEGALES LISTAS PARA EJECUTAR, CONEXAS AL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR:

PROTOCOLOS ESPECIALES DE PROTECCIÓN, GARANTIA DEL DEBIDO PROCESO Y REVICTIMIZACIÓN.

MINUTA 1: Prohibición Absoluta de Careos, Confrontación y Mediación en Conductas Graves
ARTÍCULO. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE CAREOS, CONFRONTACIÓN Y MEDIACIÓN, EN SITUACIONES TIPO III Y VIOLENCIAS GRAVES.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 153 de 329

Queda terminantemente prohibida, en todas las etapas procesales, instancias de investigación, o actuaciones informales, de nuestra institución educativa, la práctica de careos, confrontaciones físicas, visuales o virtuales, interrogatorios cruzados, audiencias conjuntas, o mesas de diálogo, entre estudiantes menores de edad, presuntas víctimas de conductas, que puedan tipificarse como delitos (Situaciones Tipo III), violencia sexual, acoso escolar sistemático (*bullying/ciberbullying*), maltrato físico grave o violencias basadas en género (VBG), y su presunto agresor (sea este un docente, directivo, servidor administrativo o un par estudiantil).

PARÁGRAFO PRIMERO. INADMISIBILIDAD DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN: En concordancia vinculante, con la **Sentencia T-124 de 2024, de la Corte Constitucional**, y la **Circular Externa 006 de 2025 de la Procuraduría General de la Nación**, en estas conductas, NO opera bajo ninguna circunstancia, la conciliación escolar, la mediación pedagógica, ni la suscripción de compromisos bilaterales, o actas de perdón recíproco. La tentativa, insinuación, exigencia, o práctica de careos o mediaciones forzadas, por parte de cualquier servidor del colegio, se tipificará, como: “violencia institucional, constituirá falta disciplinaria gravísima funcional” y acarreará, la nulidad de pleno derecho, de la actuación disciplinaria, que de ella derive, sin perjuicio de las denuncias penales, correspondientes, por maltrato infantil y revictimización de menores.

Nota de Aplicación Técnica (Minuta 1):

Ubicación: Capítulo de Debido Proceso y Protocolo de Situaciones Tipo III.

Efecto procesal: Desactiva la posibilidad, de que directivos o docentes, pretendan mediar, en delitos sexuales o agresiones violentas (Situaciones Tipo III). Erige un blindaje jurídico, para EL RECTOR, quien queda legalmente relevado, de convocar audiencias conjuntas, bajo pretextos pedagógicos.

MINUTA 2: Naturaleza Exclusiva de los Descargos y Principio de Declaración Única.

ARTÍCULO. NATURALEZA EXCLUSIVA, DE LOS DESCARGOS, Y PRINCIPIO DE NO REITERACIÓN, DE LA DECLARACIÓN.

La diligencia de recepción de "descargos", constituye una institución jurídica, privativa del derecho de defensa, y contradicción material (Art. 29 Superior y Art. 87 de la Ley 115 de 1994) aplicable con exclusividad, al estudiante presunto infractor, de los deberes reglamentarios.

En ningún caso, se someterá a la víctima menor de edad, a la figura de descargos reiterados o duplicidades, y mucho menos, se le formularán preguntas, orientadas, a interrogar su conducta, indagar su vida privada, reprochar su actuar, o cuestionar, las razones que motivaron, el momento o la dilación de la queja.

PARÁGRAFO PRIMERO. PROTOCOLO DE DECLARACIÓN ÚNICA: Con el objeto de evitar, la victimización secundaria o revictimización en el ámbito escolar, el relato de la presunta víctima menor de edad, se recibirá, por una sola vez, de forma estrictamente voluntaria, confidencial, en ambiente de empatía, escucha activa, y con enfoque diferencial y de género;



por parte de educadores idóneos en el asunto, a voces del artículo 15 y 150 de la ley 1098 de 2006.

PARÁGRAFO SEGUNDO. PROHIBICIÓN DE REITERACIÓN: Levantada el acta preliminar sumaria, queda estrictamente prohibido, someter a la víctima, o víctimas, a nuevas comparecencias sucesivas, o entrevistas repetitivas, ante directores de grupo, docentes, orientadores escolares, coordinadores, rectores, o el pleno del Comité de Convivencia. El colegio, no cumple funciones de policía judicial forense; la ampliación probatoria del hecho punible, es competencia exclusiva, de la Fiscalía General de la Nación y del ICBF.

Con ello, se busca a toda costa, evitar alterar y contaminar, el testimonio de la víctima, impidiendo fallos de tutela, por revictimización, bajo la égida de la Sentencia T-124 de 2024.

MINUTA 3: Régimen de Medidas Cautelares de Protección Inmediata

ARTÍCULO. FACULTADES CAUTELARES PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN INMEDIATA Y SEPARACIÓN DE ESPACIOS.

Conocida formal o informalmente, la noticia, queja o denuncia, por la presunta comisión, de una Situación Tipo III, violencia sexual, acoso escolar agravado, o agresión física grave, la Rectoría de la institución educativa, en uso de su posición y rol de garante (artículo 25 del código penal) y sin supeditar su actuación, a la previa deliberación del Comité Escolar de Convivencia, ni a los resultados finales, de la investigación disciplinaria o penal, ordenará, de forma inmediata, sumaria y preferente, las medidas cautelares indispensables, para salvaguardar, la salud mental, seguridad e indemnidad física, de la presunta víctima.

PARÁGRAFO PRIMERO. CATÁLOGO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Las medidas preventivas comprenderán, entre otras: (i) Separación física inmediata y definitiva, de aulas de clase, corredores, áreas de descanso, transportes escolares y actividades institucionales comunes, entre el presunto agresor y la víctima. (ii) Traslado preventivo de jornada escolar, grado o curso del presunto infractor, investigado. (iii) Prohibición estricta de acercamiento físico, visual o de interacción telemática, (redes sociales, mensajería instantánea) del investigado, hacia, la presunta víctima. (iv) Suspensión provisional de actividades *co-curriculares*, eventos deportivos, o ceremoniales, compartidos entre víctima y victimario o agresor. (v) Flexibilización curricular, académica, y evaluativa, total y prioritaria, en favor de la víctima, garantizando, su permanencia en el sistema educativo, y facilitando su asistencia a diligencias psicosociales o médicas externas. Sentencia T – 249 de 2024.

PARÁGRAFO SEGUNDO. NATURALEZA NO PUNITIVA: Las medidas cautelares, aquí descritas, son providencias de carácter preventivo, y tutelar, NO constituyen sanción disciplinaria, anticipada, ni prejuizgamiento, sobre la culpabilidad del investigado. En consecuencia, el estudiante investigado, mantendrá su derecho a la continuidad del servicio formativo, a través de tutorías académicas, o estrategias pedagógicas alternativas, que NO impliquen, proximidad, con la presunta víctima, mientras, se resuelve su situación jurídica, sustancial.



Efecto procesal: Concede respaldo normativo reglamentario al Rector para separar de inmediato al agresor sin que prospere una acción de tutela por presunta vulneración del derecho al debido proceso o a la presunción de inocencia, salvaguardando la salud mental de la víctima conforme a la subregla vinculante de la **Sentencia T-124 de 2024**.

ARTICULACIÓN PROCESAL INSTITUCIONAL.

La intervención, ante conductas de extrema gravedad, en el contexto educativo, opera bajo dos carriles jurídicos concurrentes, autónomos e inescindibles:

- **Carril Sancionatorio Disciplinario (Art. 87, Ley 115 de 1994):** Se activa frente al quebrantamiento, vulneración o sustracción de los deberes reglamentarios asumidos contractualmente en la matrícula. Su finalidad sustancial, es **determinar la responsabilidad del estudiante presunto infractor, e imponer la sanción correctivo-pedagógica, o de exclusión**, bajo la observancia del debido proceso sustantivo y adjetivo (Art. 29 Superior y Art. 96 de la Ley 115 de 1994).
- **Carril de Protección Integral y Restablecimiento (Arts. 40 al 45, Decreto 1965 de 2013):** Se activa oficiosamente, cuando la conducta, reviste la entidad objetiva, de un presunto delito penal (**Situación Tipo III**). Su finalidad **no es sancionatoria**, sino la **salvaguarda inmediata, la cesación de la vulneración, la atención integral médica/psicosocial, la no revictimización y el restablecimiento de los derechos de la víctima**, imponiendo la remisión inaplazable, a la autoridad judicial, y administrativa, competentes.

PROTOCOLO INSTITUCIONAL: RUTA EXTERNA OBLIGATORIA.

(SITUACIONES TIPO III) Y SUSTANCIACIÓN DISCIPLINARIA (ART. 87, LEY 115 de 1994).

Nuestro establecimiento educativo, NO constituye, un tribunal jurisdiccional, ni goza de facultades de policía judicial forense. Por tanto, ante hechos que comprometan la libertad, integridad o formación sexual o la vida de los educandos, nuestra institución educativa, activará de inmediato, el protocolo de **Situaciones Tipo III** (Decreto 1965 de 2013, arts. 40 al 45) para la protección de la víctima, y tramitará, por cuerda separada, la investigación disciplinaria interna, (actos administrativos) contra el presunto infractor (Ley 115 de 1994, art. 87 y 96):

Paso 1: Recepción Noticiosa y Registro Protegido (Declaración Única).



El directivo, docente u orientador, que reciba la queja, o noticia de los hechos, diligenciará el **Formato Único de Noticia de Convivencia**. Se acogerá, el relato del menor, presunta víctima, bajo el **estándar de especial credibilidad** (Corte Constitucional, Sentencias T-341 de 2023 y T-076 de 2023), en un entorno confidencial, y de escucha activa, absteniéndose, de formular juicios de valor, repreguntas descalificadoras, o exigencias probatorias.

Prohibición expresa: Queda vedada, absolutamente, la reiteración testimonial, ante otros actores escolares. Dicha acta inicial, de carácter sumaria, será la única versión verbal, (descargos) tomada por el colegio, para efectos, de remitir, la noticia a las autoridades judiciales.

Paso 2: Inmediación Cautelar de Protección Escolar (Naturaleza No Punitiva).

Dentro de un término perentorio que no excederá, de doce (12) horas, a partir del conocimiento del hecho, la Rectoría, dictará de oficio, y de forma motivada, las **Medidas Cautelares de Protección Inmediata**.

Fundamento Constitucional: Estas providencias emanan del mandato de prevalencia incondicional de los derechos de los niños (Art. 44 Superior) y de la posición de garante (Art. 25 Código Penal). Comprenden, la separación física de espacios escolares, el cambio preventivo de aula o jornada del investigado y la flexibilización curricular, para la víctima.

Blindaje contra nulidades: Se consagra expresamente, que estas medidas, son de carácter estrictamente cautelar, tutelar y provisional; no constituyen prejuzgamiento, ni sanción disciplinaria anticipada, salvaguardando el derecho a la educación del estudiante investigado, mediante el suministro de guías formativas, desescolarizadas, o entornos virtuales, que impidan cualquier proximidad, con la presunta víctima.

Paso 3: Traslado y Reporte Inmediato a Entidades Externas (Término de 24 Horas)

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la noticia de los hechos, la Rectoría, formalizará la denuncia y los reportes institucionales ante:

1. **Fiscalía General de la Nación (URI o CESPAN):** Para el inicio de la acción penal correspondiente. Si el presunto infractor es menor de 14 años, se informará su condición de inimputable penal (Art. 142 de la Ley 1098 de 2006); si es mayor de 14 y menor de 18 años, se remitirá para la actuación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA, Art. 139 de la Ley 1098 de 2006).
2. **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) / Comisaría de Familia:** Para la apertura oficiosa, del Proceso Administrativo, de Restablecimiento de Derechos (PARD)



en favor de la víctima (Arts. 51 y 52 de la Ley 1098 de 2006).

3. **Procuraduría General de la Nación / Personería Municipal:** En virtud de la **Circular 006 de 2025 de la PGN**, si el presunto agresor, es un servidor público, docente o directivo, con pérdida automática, de competencia investigativa interna, de fondo para la institución.
4. **Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE):** Registro obligatorio del evento, conforme al Decreto 1965 de 2013.

Paso 4: Trámite Disciplinario Interno, por Infracción de Deberes (Art. 87, Ley 115 de 1994) sin Confrontación. La sustanciación del proceso disciplinario para sancionar al presunto infractor por la infracción sustancial de los deberes del Manual de Convivencia se desarrollará con plena observancia del artículo 29 constitucional (notificación de pliego de cargos, término para descargos, decreto de pruebas y recursos de ley **en reposición**, ante Rectoría y **en apelación ante el** Consejo Directivo), bajo los siguientes límites procesales:

- **Separación procesal:** El contradictorio, se ejercerá, de forma estrictamente documental, técnica o a través de representante legal, (presencia de los padres o acudientes) o apoderado, garantizando, la presunción de inocencia.
- **Proscripción absoluta de careos:** Queda prohibido, citar a la víctima, para ser interrogada, o confrontada por el investigado, sus acudientes o directivos docentes (Sentencia T-124 de 2024).
- **Inadmisibilidad de mediación:** Está vedado todo acuerdo conciliatorio, mesa de amigable composición o transacción sobre hechos constitutivos de violencia sexual o física grave.

CUADRO OPERATIVO DE REMISIÓN OBLIGATORIA EN SITUACIONES TIPO III

Sujeto Presunto Agresor	Entidad Receptora Obligatoria	Marco Legal y Plazo Máximo	Implicación Jurídica para EL RECTOR
Servidor Público Docente o Directivo (Colegio Oficial)	Procuraduría General de la Nación / Personería Municipal y Fiscalía General de la Nación.	24 Horas. Circular 006 de 2025 PGN; Ley 1952 de 2019; Ley 599 de 2000.	Pérdida inmediata de competencia interna disciplinaria. Retener, mediar u ocultar el caso configura <i>Prevaricato por Omisión</i> (Art. 414 C.P.), <i>Abuso de Autoridad</i> (Art.



			417 C.P.) y destitución disciplinaria.
Estudiante Menor de 14 Años (<i>Oficial o Privado</i>)	Comisaría de Familia / ICBF (Defensoría de Familia) y Fiscalía General de la Nación.	24 Horas. Ley 1098 de 2006 (Arts. 18, 44 y 142); Arts. 40 al 45 Decreto 1965 de 2013.	Inimputabilidad penal del infractor; activación del PARD de protección. La omisión directiva activa responsabilidad penal por omisión de denuncia (Art. 441 C.P.) y falla del servicio (Art. 90 C.P.).
Estudiante Mayor de 14 y Menor de 18 Años (<i>SRPA</i>)	Fiscalía General de la Nación (Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes – CESPA) e ICBF / Comisaría.	24 Horas. Ley 1098 de 2006 (Arts. 139 y ss.); Ley 599 de 2000.	Sujeción penal del agresor al SRPA y trámite simultáneo de la falta disciplinaria gravísima escolar (Art. 87 Ley 115/94). La omisión de reporte acarrea responsabilidad civil y penal al directivo.
Terceros, Contratistas o Personal de Concesiones	Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y Empresa Contratista / Empleadora.	Inmediato. Art. 25 y 441 C.P.; Ley 1098 de 2006; Normas de Contratación Pública/Privada.	Desvinculación y veto de acceso inmediato a las sedes institucionales. Traslado penal prioritario para la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

GLOSARIO TÉCNICO-JURÍDICO Y BLOQUE NORMATIVO INSTITUCIONAL

Para la defensa procesal, de lo anteriormente citado, ante las Secretarías de Educación, la comunidad escolar, y la jurisdicción constitucional, en sede de tutela, se consagran, las siguientes definiciones técnico-jurídicas vinculantes:

- **Falta Disciplinaria Escolar (Art. 87, Ley 115 de 1994):** Transgresión, violación o sustracción de los deberes académicos, normativos o comportamentales asumidos por el educando al firmar la



matrícula. Habilita, a nuestra institución, para instruir un proceso administrativo sancionatorio, orientado, a determinar la responsabilidad subjetiva, del estudiante, e imponer sanciones pedagógicas, o de desvinculación (Art. 96 de la Ley 115 de 1994).

- **Situación Tipo III (Arts. 40 al 45, Decreto 1965 de 2013):** Acontecimientos escolares, que revisten las características objetivas, de la comisión de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, la vida o la salud pública (Ley 599 de 2000). Su tramitación es oficiosa y prioritaria, dirigida al restablecimiento de derechos, protección inmediata de las víctimas y remisión a la justicia penal.
- **Revictimización (Victimización Secundaria):** Daño psicológico, moral o a la intimidad ocasionado, a la víctima menor de edad, por los propios operadores o directivos del sistema educativo, al someterla a careos, interrogatorios reiterativos, audiencias conjuntas, cuestionamientos sobre su vida personal o descreimiento de su relato. La jurisprudencia constitucional, califica el careo escolar, en casos de Situaciones Tipo III, como una modalidad, de violencia institucional, inadmisible.
- **Posición de Garante Directiva (Art. 25 del Código Penal Colombiano):** Situación jurídica en la cual EL RECTOR, directivos y docentes, asumen contractualmente, el rol de garante, la custodia, guarda y protección real, de los menores, durante la jornada escolar ordinaria y complementaria. El incumplimiento del deber de protección oportuna, que facilite o agrave la vulneración de la víctima, hace imputable, al rector, el resultado lesivo a título de comisión, por omisión.
- **Principio Pro Infans y Prevalencia de Derechos (Art. 44 de la Constitución Política):** Mandato constitucional categórico, que ordena que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, primen de manera absoluta, e incondicional, sobre los derechos de los demás integrantes, de la comunidad. En materia procesal, funda la procedencia, de medidas cautelares, NO punitivas, pero SI inmediatas, de separación física, frente al investigado, para salvaguardar, la salud mental de la víctima. Ley 2503 de 2025 y Ley 2564 de 2026.
- **Estándar de Especial Credibilidad del Testimonio (Sentencias T-341 de 2023 y T-076 de 2023):** Regla probatoria constitucional, aplicable en escenarios, de presunta violencia sexual o de género, en contra de menores de edad, según la cual, el relato preliminar, de la víctima, goza de presunción de veracidad y mérito de credibilidad reforzada, prohibiendo, exigir corroboraciones directas, o pruebas plenas, en sede escolar, para proceder, a la adopción de medidas cautelares y remisión externa.
- **Sentencia T-124 de 2024 de la Corte Constitucional (M.P. Diana Fajardo Rivera):** Precedente constitucional vinculante que, proscribe expresamente, en su parágrafo (Pág. 42, literal iii) cualquier confrontación material, careo o contacto visual, entre la víctima y el presunto agresor, en entornos educativos, consagrando el derecho, a NO ser obligada, a reiterar, los hechos, ante múltiples autoridades escolares:

Verificación Textual y Topográfica Exacta: En el parágrafo (Página 44, literal iii) de la providencia oficial, la Corte Constitucional, determinó textualmente:

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



197. Como se mencionó en los fundamentos normativos de esta providencia, el Estado, la sociedad y las instituciones educativas tienen un deber reforzado de diligencia en la identificación y abordaje de las conductas de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes en entornos educativos. Esto incluye, entre otras cosas:

- (i) analizar los casos con perspectiva de género, entendiendo el contexto de la víctima, los factores de riesgo, las asimetrías de poder, los estereotipos de género y la intersección de características de vulnerabilidad;
- (ii) actuar de manera oportuna para tomar medidas de atención a la víctima -en concurso con las demás autoridades competentes- y para prevenir otros escenarios de violencias; y
- (iii) **evitar medidas o actuaciones que generen una revictimización a la estudiante, por ejemplo, cualquier confrontación con el agresor, cuestionar el comportamiento de la denunciante u obligarla a reiterar los mismos hechos en distintos escenarios.»**

- **Circular Externa 006 de 2025 de la Procuraduría General de la Nación:** Acto administrativo de carácter vinculante que fija la competencia disciplinaria preferente en el Ministerio Público respecto de conductas de acoso sexual o violencia basada en género ejecutadas por servidores públicos docentes, y reitera la prohibición taxativa de conciliaciones, arreglos amistosos o mediaciones escolares en tales eventos.

A.0.4 Complemento a fundamentación legal

La fundamentación legal, en lo pertinente, se complementa con algunos fragmentos de Sentencias de la Corte Constitucional que a continuación se relacionan, como soporte de nuestro debido proceso interno y la ruta de atención que exige la ley 1620 de 2013, para tal articulación, se presentan los fragmentos, **al tenor del principio Constitucional de publicidad.**⁵

⁵ **CORTE CONSTITUCIONAL, TUTELA T – 101 DE 2016.** Al respeto, en la sentencia SU-642 de 1998, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz, se dijo que “Para la Sala, no existe duda alguna de que todo colombiano, sin distingo alguno de edad, es titular del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, el cual, como lo ha manifestado la Corte, constituye emanación directa y principal del principio de dignidad humana. **Sin embargo, el hecho de que el libre desarrollo de la personalidad sea uno de los derechos personalísimos más importantes del individuo, no implica que su alcance y efectividad no puedan ser ponderados frente a otros bienes y derechos constitucionales o que existan ámbitos en los cuales este derecho fundamental ostente una eficacia más reducida que en otros.”**

Y en sentencia C-481 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, la Sala Plena indicó que “del reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, se desprende un verdadero derecho a la identidad personal, que, en estrecha relación con la autonomía, identifica a la persona como un ser que se autodetermina, se autoposee, se autogobierna, es decir que es dueña de sí, de sus actos y de su entorno”. En igual sentido pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-124 de 1998, M.P. T-015 de 1999, T-618 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-435 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-473 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-491 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-355 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández, A.V. Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Araujo Rentería, S.V. Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur Galvis; T-839 de 2007 y C-336

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



De la misma manera, una observancia obligatoria del debido proceso, por todas las partes en sus diferentes roles de protección y deber.⁶

de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y más recientemente la sentencia T-562 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo, S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

SENTENCIA C-481 DE 1998. Al tenor del artículo 16 de la Constitución que consagra el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, la corte constitucional y la doctrina han entendido que: "ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas para auto determinarse, **esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros**". (Negrilla fuera de texto).

⁶ **SENTENCIA T- 715 DE 2014. DEBIDO PROCESO-**

Actuación administrativa contractual. En las actuaciones contractuales debe observarse el debido proceso, en aras de respetar los derechos a la contradicción y a la defensa de los contratistas. Lo anterior con la finalidad de que las actuaciones contractuales estén ceñidas por el respeto de las normas legales establecidas entre los contratantes, ello sin perjuicio de vulnerar los derechos fundamentales de la parte contratante. En esta medida, el debido proceso ha sido establecido como una garantía a favor de los contratantes, para evitar que su derecho a la defensa se vea obstaculizado por el hecho de que exista un contrato que regule las actuaciones a seguir entre las partes.

En el entendido de que, aunque existe una finalidad que fue estipulada en el acuerdo, en caso de existir controversia entre las partes se deben emplear todos los medios legítimos y adecuados para la preparación de su defensa, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las personas que intervienen en el proceso.

SENTENCIA T – 625 DE 2013. DOCENTE EN PROCESO EDUCATIVO- Misión y deber. El papel que juega el docente en el proceso educativo integral de los estudiantes es trascendental, debido a que (i) es un guía que imparte conocimientos sobre diversas disciplinas, (ii) utiliza herramientas didácticas y pedagógicas para impartir el conocimiento y las habilidades a los estudiantes acorde a sus capacidades y aptitudes, (iii) basa su método pedagógico en la observancia de valores y principios, con el fin de formar personas útiles para la sociedad. De tal suerte, la jurisprudencia constitucional ha considerado que los educadores deben ser personas idóneas, estos es que deben contar con una preparación integral a nivel académico, espiritual y ético-moral que garantice una adecuada prestación del servicio público de educación a los estudiantes.

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T-316 DE 1994.

"La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y, si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su propia causa.

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA DE TUTELA, T – 143 DE 2016.

80. Sin embargo, ha destacado la Corte, que la exteriorización de la identidad sexual encuentra su límite en situaciones generadoras de perjuicio social, sosteniendo que "las manifestaciones de la diversidad sexual solo pueden ser reprimidas o limitadas cuando lleguen a lesionar derechos de otras personas, alteren el orden público y social, afecten los estándares generales de decencia pública⁶ o se "conviertan en piedra de escándalo, principalmente para la niñez y la adolescencia⁶".

Así lo ha considerado la Corte Constitucional frente a específicos supuestos en los que, con la conducta homosexual, objetivamente, se han transgredido derechos de terceros⁶ o se ha abusado de los derechos personales en detrimento de la colectividad⁶.

Hay consenso en cuanto a que dichas limitaciones no deben basarse en una posición discriminatoria, que reconduce a una que se sustenta exclusivamente en el carácter diverso de la expresión para censurarla. Así, se reconoce que, frente a exteriorizaciones de la opción sexual, los estándares mínimos requeridos corresponden a aquellos "exigidos en el desarrollo de cualquier orientación sexual"⁶, de modo que "se debe establecer y verificar por el juez constitucional, si la conducta desplegada hubiese sido objeto del mismo reproche en caso de que quien la hubiera practicado fuera una pareja heterosexual en contextos similares.

Si del estudio se concluye que es tolerada en parejas heterosexuales y no en homosexuales se constituye en un criterio abiertamente trasgresor y discriminatorio que amerita medidas judiciales tendientes a evitarlo⁶.



SENTENCIA DE CORTE CONSTITUCIONAL, T- 478 DE 2015. Así, en la presente providencia se endilgó dicha responsabilidad solamente a la institución educativa, por lo que debió indicarse, de manera expresa, que las familias de los alumnos se encuentran igualmente llamadas a participar activamente en el acompañamiento del cual requieren sus hijos menores de edad y adolescentes, pues dejar dicho deber sólo a los establecimientos de educación, no permite que el apoyo requerido, sea logrado de manera satisfactoria.

CORTE CONSTITUCIONAL, TUTELA T – 071 DE 2016. Al respecto, la sentencia T-098 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández), sostuvo que: “Fácil es entender que lo aprendido en el hogar se proyecta necesariamente en las etapas posteriores de la vida del individuo, cuyos comportamientos y actitudes serán siempre el reflejo del conjunto de influencias por él recibidas desde la más tierna infancia. El ambiente en medio del cual se levanta el ser humano incide de modo determinante en la estructuración de su personalidad y en la formación de su carácter. (...) [l]os valores, que dan sentido y razón a la existencia y a la actividad de la persona, no germinan espontáneamente. Se requiere que los padres los inculquen y cultiven en sus hijos, que dirijan sus actuaciones hacia ellos y que estimulen de manera”.

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA DE TUTELA T – 077 DE 2016. “En lo relativo a la orientación sexual como criterio de discriminación, esta Corporación ha especificado que el Estado como garante de la pluralidad de derechos, debe proteger la coexistencia las distintas manifestaciones humanas, por lo que no puede vulnerar la esfera pública, a menos que con el ejercicio del derecho se desconozcan ilegítimamente los derechos de los demás o el orden jurídico. Por tanto, se debe propugnar tanto por las autoridades públicas como por parte de los particulares que las actitudes ante las expresiones sexuales diversas propias de la comunidad LGBTI, se abstengan de imponer criterios o cánones específicos basados en esquemas heterosexistas. Es lo que la doctrina autorizada ha denominado “la coexistencia de una constelación plural de valores, a veces tendencialmente contradictorios, en lugar de homogeneidad ideológica en torno a un puñado de principios coherentes entre sí y en torno, sobre todo, a las sucesivas opciones legislativas.” 6

De lo anteriormente expuesto se tiene que, si bien es claro que la Corte Constitucional ha estudiado mayoritariamente reclamos efectuados para la protección y defensa de derechos de las personas con orientación sexual diversa, particularmente frente a situaciones de personas gais, sería un error afirmar que la protección se extiende solo a este segmento de la comunidad, ya que no son los únicos que ejercen su sexualidad de forma distinta a la heterosexual”.

SENTENCIA DE TUTELA, CORTE CONSTITUCIONAL T- 478 DE 2015.

74. En consecuencia, no resulta válido que los colegios pretendan intervenir a través de sus manuales y posteriormente con procedimientos y sanciones, en la libre escogencia a que tienen derecho los estudiantes, de inclinarse por la orientación sexual o la identidad de género de su preferencia. Así las autoridades de los colegios, deben mantenerse al margen de intervenir, en estos aspectos intrínsecos de las personas, pues los mismos, escapan del dominio que forma el fuero educativo. **En todo caso, todo trámite sancionatorio, debe seguir, las reglas estrictas del debido proceso, que garantice a los estudiantes (y a sus padres en dado caso) que puedan participar activamente del mismo,** fomentando un escenario de deliberación y conciliación de acuerdo a los principios generales del manual de convivencia escolar, y los derechos a la dignidad, igualdad, y libre desarrollo de la personalidad.

⁷ Al respecto, resulta pertinente referirse a lo señalado en la intervención de la Universidad Tecnológica de MIRAFLORES, en la Sentencia T-905 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, en la cual, respecto del “matoneo” en los colegios, se establecieron diez actividades que podrían implementarse en las instituciones educativas para hacer frente a estas prácticas:

“ / . Adaptar la educación a los cambios sociales, desarrollando la intervención a diferentes niveles y estableciendo nuevos esquemas de colaboración, con la participación de las familias y la administración.

2. Mejorar la calidad del vínculo entre profesores y alumnos, mediante la emisión de una imagen del educador como modelo de referencia y ayudar a los chicos a que desarrollen proyectos académicos gracias al esfuerzo.

3. Desarrollar opciones a la violencia.

4. Ayudar a romper con la tendencia a la reproducción de la violencia.

5. Condenar, y enseñar a condenar, toda forma de violencia.

6. Prevenir ser víctimas. Ayudar a que los chicos no se sientan víctimas

7. Desarrollar la empatía y los Derechos Humanos.

8. Prevenir la intolerancia, el sexismo, la xenofobia. Salvaguardar las minorías étnicas y a los niños que no se ajustan a los patrones de sexo preconcebidos.

9. Romper la conspiración del silencio: no mirar hacia otro lado. Hay que afrontar el problema y ayudar a víctimas y agresores.

10. Educar en la ciudadanía democrática y predicar con el ejemplo.

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



SENTENCIA C – 496 DE 2015.

3.7.2. No vulneración del debido proceso. La accionante expresa que el inciso 3° del artículo 277 de la Ley 906 de 2004 vulnera el artículo 29 de la Constitución, pues permite que se presenten pruebas con violación del debido proceso, el cual tiene cinco (5) elementos en relación con las pruebas: (i) el derecho a presentarlas y solicitarlas, (ii) el derecho a controvertir las pruebas que se presenten en su contra, (iii) el derecho a la publicidad de la prueba, (iv) el derecho a la regularidad de la prueba, (v) el derecho a que se decreten y practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos y (vi) el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso⁸.

La cadena de custodia es uno de los medios para acreditar la autenticidad de la evidencia o elemento material probatorio, es decir, para asegurar su credibilidad mérito probatorio, por lo cual tiene relación con la valoración de las pruebas⁹ y no con la legalidad de su presentación, decreto y práctica:

“La cadena de custodia no puede ser tomada como un requisito de legalidad, por lo tanto, no condiciona la admisibilidad de la prueba, su decreto o práctica.

Por lo tanto, cuando hay un incumplimiento de los requisitos de la cadena de custodia la prueba no deviene ilegal, sino que esta debe ser cuestionada en su mérito o fuerza de convicción”¹⁰.

TUTELA CORTE CONSTITUCIONAL T – 478 DE 2015. Los procedimientos disciplinarios de las instituciones educativas, deben garantizar, el derecho a la defensa del estudiante, a quien se le impute, la comisión de una determinada falta, razón por la cual, los manuales de convivencia escolar, deben contener como mínimo: (i) la determinación de las faltas disciplinarias y de las sanciones respectivas; y (ii) el procedimiento a seguir, previo a la imposición de cualquier sanción.

Con respecto a lo primero, es decir, a la determinación de las faltas, y de las sanciones, este tribunal, (Corte Constitucional), **ha establecido que la garantía del debido proceso, exige que los manuales de convivencia escolar, describan con precisión razonable, los elementos generales de la falta, distingan claramente su calificación (esto es, si se trata de una falta grave o leve) y determinen también con claridad la sanción que se desprende de la misma.**

En la sentencia T – 944 DE 2000, la Corte Constitucional, decidió una tutela, acerca de una menor, a la que no se le permitió, matricularse al curso siguiente, para el año lectivo que seguía, porque manifestaba en su observador de la alumna, continuas faltas de indisciplina. En este caso, la Corte Constitucional, manifestó, que NO era suficiente que una conducta apareciera claramente determinada como una falta, para concluir de manera inmediata que con eso se respetaba el principio de legalidad implícito en las garantías del debido proceso, sin que apareciera

Este centro educativo insiste en que los colegios no tienen la capacidad para "controlar" a sus alumnos y relacionó un conjunto de sugerencias, dirigidas a las posibles víctimas del "matoneo", y que tienen como objetivo minimizar los efectos del hostigamiento y evitar que ellas se aislen. Por último, advirtió lo siguiente: "Todo este proceso debe estar acompañado de acciones formativas para padre de familia, estudiantes, administrativos, profesores y toda persona que tenga una función en la institución educativa. (...)" (Énfasis fuera del texto.)

⁸ Sentencia de la Corte Constitucional C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle

⁹ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, EYDER PATIÑO CABRERA. Magistrado ponente SP10303-2014, Radicación N° 43.691. (Aprobado Acta N° 254), BOGOTÁ, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014).

¹⁰ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 27 de febrero de 2013, Radicación: 40643, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández.

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 164 de 329

taxativo dentro del manual de convivencia escolar, que ello era causal de NO matrícula al año siguiente, y sin ameritar, ni acreditar, el debido proceso respectivo.

Adicionalmente, el Tribunal (Corte Constitucional), ha señalado estrictos límites, sobre la potestad sancionatoria, considerando que la misma, se restringe a escenarios determinados.

Así la **Sentencia T – 918 DE 2005**, recordó, que, si bien hay ciertos ámbitos en los cuales un colegio no sólo tiene la potestad, sino el deber de sancionar el comportamiento de los miembros de la comunidad educativa, también existen otros, en donde esa facultad, se ve restringida e incluso anulada por completo. De esta manera, la Corte Constitucional, distinguió tres (3) posibles foros: (i) los educativos, (ii) los que tengan proyección académica e institucional; y (iii) los estrictamente privados.

Los primeros, están conformados por las mismas sedes de las instituciones donde las conductas de los alumnos y alumnas están sujetas a un control riguroso de la comunidad educativa, pues son en éstas, donde se desarrolla gran parte de su proceso formativo. El segundo foro, lo constituyen escenarios de interacción educativa, como actividades culturales y deportivas, que se realizan por fuera del colegio. En estos casos, la Corte Constitucional, ha aceptado que la conducta de los estudiantes compromete no sólo el nombre de una institución, sino que también refleja, la formación impartida a sus alumnos, por lo que es razonable, exigir, la observancia de ciertas reglas de conducta, y llegado el caso, imponer sanciones, ante el incumplimiento de tales reglas. Finalmente, en los foros estrictamente privados, como lo explicó, la **Sentencia T – 491 DE 2003**, la conducta de los miembros de la comunidad educativa no entorpece, ni interfiere la actividad académica, ni compromete el nombre de una institución. Por esa razón, las conductas allí desplegadas no pueden ser objeto de ninguna clase de sanciones disciplinarias, por la sencilla razón, de que hacen parte del desarrollo privado y autónomo del individuo. **TUTELA CORTE CONSTITUCIONAL T – 478 DE 2015.**

SENTENCIA C-491 DE 2012. EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO: Sostiene que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, por lo tanto, no puede ser invocado para desconocer los derechos de los otros, ni los derechos colectivos, ni para limitar la capacidad punitiva del Estado frente a comportamientos que pongan en peligro el orden social o económico o el ejercicio de los demás derechos que se reconocen a todos los ciudadanos. (Negrilla fuera de texto).

SENTENCIA C-491 DE 2012. LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA. Invocando apartes de los salvamentos de voto a la sentencia C-221 de 1994, **sostiene que la garantía del libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto**, pues está afectada por dos tipos de limitaciones, los derechos de los demás y el orden jurídico “que son limitaciones que se le imponen al sujeto que lo ejerce por el hecho de vivir en sociedad y por ser esa sociedad una organización jurídica, es decir, exigencias de suyo exteriores al sujeto, y la limitación intrínseca a la libertad misma, que debe estar ordenada al desarrollo de la personalidad de un ser que puede buscarlo precisamente por razón de su naturaleza perfectible”. (Negrilla fuera de texto).¹¹

¹¹ **SENTENCIA T- 612 DE 1992.**

Contrato de Matrícula: Que “Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra por ese acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones”.

SENTENCIA T – 366 DE 1997.

Que “La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el Manual de Convivencia que él y sus acudientes, firman al momento de establecer la vinculación educativa.

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



SENTENCIA T-967 DE 2007. Las instituciones educativas pueden regular el uso del teléfono celular dentro de las instalaciones, incluyendo la reglamentación correspondiente en el Manual de Convivencia, el cual establecerá en forma clara su utilización, sin llegar a prohibirlo, así como sanciones y el procedimiento a aplicar en caso de infracciones.

SENTENCIA T- 235 DE 1997. "La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matricula en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que NO puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra".¹²

SENTENCIA T- 002 DE 1992. "La Educación surge como un derecho - deber que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural respecto a los derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras personas, sino también deberes de la misma persona para consigo misma, pues la persona no sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también ella debe respetar su propio ser".

SENTENCIA T- 316 DE 1994. "La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su propia causa". Subraya fuera de texto.

SENTENCIA T- 519 DE 1992. "La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias

Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, pero concedida la oportunidad de estudio, si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión.

SENTENCIA T- 527 DE 1995.

"La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho - deber que genera para el educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo".

¹² **SENTENCIA T - 397 DE AGOSTO 19 DE 1997.**

"El hombre, considera la Corte Constitucional, debe estar preparado para vivir en armonía con sus congéneres, para someterse a la disciplina que toda comunidad supone, para ejercer la libertad dentro de las normas que estructuran el orden social, así pues, de ninguna manera ha de entenderse completo ni verdadero un derecho a la educación al que se despoja de estos elementos esenciales ... **de lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante respuestas en materia académica, disciplinaria, moral o física, o cuando demanda de él unas responsabilidades propias de su estado, así como cuando impone sanciones proporcionales a las faltas que comete, no está violando los derechos fundamentales del educando sino, por el contrario, entregando a éste la calidad de educación que la Constitución desea.**" Negrilla fuera de texto.

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelajoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelajo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 166 de 329

o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de nuestra institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del establecimiento educativo".¹³

SENTENCIA T-341 DE 1993. "Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra, en cuya virtud no se permite en quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando, pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de este".

SENTENCIA T – 435 DE 2002. DERECHO A LA EDUCACION- Imposición de sanciones deben ser razonables. Las conductas susceptibles de sanción deben estar tipificadas en el manual de convivencia. A su vez, las sanciones deben ser razonables, esto es, deben perseguir un fin constitucionalmente legítimo, proporcionales, es decir, acordes a la conducta que se reprime teniendo en cuenta los bienes jurídico-constitucionales que están de por medio, y necesarias frente a las faltas que se cometen, esto es, que la conducta del estudiante fuera tal que impidiera la convivencia, de modo que no admitiera otra respuesta que la sanción impuesta. Si se cumplen estas condiciones, no hay vulneración del derecho a la educación.

SENTENCIA T – 435 DE 2002. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD- NO ES ABSOLUTO. El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, pues debe armonizarse con el normal funcionamiento de las instituciones y con el ejercicio pacífico de las libertades. Ciertamente, esta Corporación ha sostenido que la escogencia de la opción de vida no puede ser entendida como un mecanismo para eludir las obligaciones sociales o de solidaridad colectiva, pues esto constituiría un abuso de los derechos propios. Se trata más bien de una potestad que permite al individuo desarrollar las alternativas propias de su identidad, la cual debe ser respetada y tolerada por la sociedad. Negrilla fuera de texto.

SENTENCIA T – 435 DE 2002. DERECHO A LA LIBRE OPCION SEXUAL-

No la puede coartar el establecimiento educativo. La elección de la orientación sexual es una clara manifestación y materialización del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, de modo que el establecimiento educativo no puede coartar tal elección, so pretexto de pretender inculcar valores homogéneos a todos los estudiantes, no respetando sus diversas tendencias.

SENTENCIA T – 435 DE 2002. DERECHO A LA LIBRE OPCION SEXUAL- Alcance. "Concretamente, la sexualidad aparece como un elemento consustancial a la persona humana y a su naturaleza interior, el cual, necesariamente, hace parte de su entorno más íntimo. La prohijada protección constitucional del individuo, representada en los derechos al libre desarrollo de su personalidad e intimidad, incluye entonces, en su núcleo esencial, el proceso de autodeterminación en materia de preferencias sexuales.

En este sentido, la Corte ha considerado que, si la autodeterminación sexual del individuo constituye una manifestación de su libertad fundamental y de su autonomía, como en efecto lo es, ni el Estado ni la sociedad se encuentran habilitados para obstruir el libre proceso de formación de una específica identidad sexual, pues ello

¹³ **SENTENCIA T- 402 DE 1992.**

"La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema Educativo, salvo que existen elementos razonables - incumplimiento académico o graves faltas disciplinarias del estudiante - que lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer en una entidad educativa determinada".

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antoniolenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



conduciría “a aceptar como válido el extrañamiento y la negación de las personas respecto de ellas mismas por razones asociadas a una política estatal contingente.

SENTENCIA T – 625 DE 2013. DOCENTE EN PROCESO EDUCATIVO- MISIÓN Y DEBER. El papel que juega el docente en el proceso educativo integral de los estudiantes es trascendental, debido a que (i) es un guía que imparte conocimientos sobre diversas disciplinas, (ii) utiliza herramientas didácticas y pedagógicas para impartir el conocimiento y las habilidades a los estudiantes acorde a sus capacidades y aptitudes, (iii) basa su método pedagógico en la observancia de valores y principios, con el fin de formar personas útiles para la sociedad. De tal suerte, la jurisprudencia constitucional ha considerado que los educadores deben ser personas idóneas, esto es que deben contar con una preparación integral a nivel académico, espiritual y ético-moral que garantice una adecuada prestación del servicio público de educación, a los estudiantes.

SENTENCIA T – 625 DE 2013. MANUAL DE CONVIVENCIA.

Proporcionalidad, razonabilidad de las directrices implantadas en manuales de convivencia estudiantil. Es legítimo que las instituciones educativas regulen aspectos del servicio público que proporcionan a través de los manuales de convivencia estudiantiles, pero de cualquier modo no podrán imponer compromisos o medidas desproporcionadas o irracionales, que contraríen el ordenamiento superior, ni fijar pautas que atenten contra derechos fundamentales de rango individual, por ejemplo, la libertad, la autonomía, la intimidad, el desarrollo de la personalidad y el debido proceso, entre otros.

SENTENCIA T – 625 DE 2013. MANUAL DE CONVIVENCIA Y DEBER DE SOMETERSE A LAS REGLAS DEL DEBIDO PROCESO EN SU APLICACION- Las normas consignadas en los manuales de convivencia deben respetar las reglas constitucionales del debido proceso. La sanción que se le imputa a un estudiante por incurrir en faltas que comprometan la disciplina y el rendimiento académico del plantel educativo no infringe sus derechos fundamentales, siempre y cuando se tengan en cuenta las siguientes situaciones: (i) La observancia del derecho constitucional al debido proceso consagrada en el artículo 29 Superior, en cuanto a la aplicación de todas las sanciones y amonestaciones impuestas, sean de cualquier tipo, (ii) que se comprueben los cargos atribuidos al estudiante, (iii) que el manual de convivencia consagre la amonestación impuesta y (iv) que la sanción sea ajustada, razonable y proporcional en relación con la infracción cometida y con observancia del caso concreto del alumno.

SENTENCIA T – 625 DE 2013. MANUAL DE CONVIVENCIA- Finalidad. Con el fin de regular las relaciones entre los estudiantes y los planteles educativos, además para definir los deberes a los que se encuentran sometidos se creó la figura del manual de convivencia, el cual debe estar en consonancia con lo estipulado en la ley y en la Constitución Política, no puede transgredir derechos de carácter fundamental de los participantes de la comunidad educativa. Los estudiantes que incumplan las exigencias académicas y disciplinarias impuestas por el manual de convivencia, no podrán justificar su conducta invocando la protección de su derecho a la educación.

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA DE TUTELA; T – 240 DEL 26 DE JUNIO DE 2018.

4. Los manuales de convivencia y el derecho al debido proceso en los procedimientos disciplinarios adelantados por las instituciones educativas. Reiteración de jurisprudencia.

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antoniolenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 168 de 329

4.1. El derecho a la educación contempla la garantía de que el debido proceso debe ser guardado en los trámites disciplinarios en instituciones educativas. Desde el inicio de su jurisprudencia y a lo largo de la misma, la Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la educación, su estrecha relación con el debido proceso a propósito de los trámites que se adelanten en dicho contexto –en especial, si se trata de procesos sancionatorios– y la posibilidad de que la protección del goce efectivo del mismo pueda lograrse mediante la acción de tutela.

Entre los elementos esenciales del derecho al debido proceso, aplicables en materia educativa, se encuentran, entre otros, el derecho a la defensa, el derecho a un proceso público y el derecho a la independencia e imparcialidad de quien toma la decisión.

4.2. En reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional ha señalado que los manuales de convivencia de los establecimientos de educación tienen tres dimensiones. Así, en la Sentencia T-859 de 2002 la Sala Séptima de Revisión sostuvo que, primero, estos documentos ostentan las características propias de un contrato de adhesión; segundo, representan las reglas mínimas de convivencia escolar y, tercero, son la expresión formal de los valores, ideas y deseos de la comunidad educativa conformada por las directivas de nuestra institución, sus empleados, los estudiantes y sus padres de familia.

También, esta condición está reconocida expresamente por la ley general de educación en su artículo 87. Sin embargo, la misma norma señala que para que dichos manuales sean oponibles y exigibles, los mismos deben ser conocidos y aceptados expresamente por los padres de familia y los estudiantes. En repetidas ocasiones, la Corte ha amparado los derechos de estudiantes a los que les han impuesto sanciones a partir de cambios abruptos en dichos manuales. Por ejemplo, en la Sentencia T-688 de 2005 la Sala Quinta de Revisión amparó los derechos de una persona que fue enviada a la jornada nocturna de una institución educativa por el hecho de haber tenido un hijo. En esa oportunidad, indicó que cualquier cambio en el reglamento que no sea aprobado por la comunidad educativa es una imposición que no consulta los intereses, preocupaciones y visión de los llamados a cumplir con la normativa establecida en el manual, lo que resultaría incompatible con el debido proceso de los ciudadanos.

De acuerdo con lo anterior, los manuales de convivencia consagran derechos y obligaciones para los estudiantes por lo que son cartas de navegación que deben servir de guía ante la existencia de algún conflicto de cualquier índole. La Corte expresamente ha señalado que el reglamento es la base orientadora de la filosofía del Colegio. En la Sentencia T-694 de 2002, la Sala Novena de Revisión al analizar la regla de preservación de un cupo educativo por cursos aprobados, reconoció que sin este tipo de requisitos no sería posible mantener un nivel de excelencia, de disciplina y de convivencia como cometidos principales de la educación. Así, precisó que sus preceptos son de observancia obligatoria para la comunidad académica, los educandos, los profesores y los padres de familia, en cuanto fijan las condiciones para hacer efectivo el fin supremo de la calidad y de la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. La Corte ha reconocido también que a partir de una lectura integral del artículo 67 de la Carta, la educación no solo es un derecho fundamental y un derecho prestacional, sino que comporta deberes correlativos, por eso ha sido denominada como un derecho-deber. De esta manera, en la Sentencia T-323 de 1994, la Sala Tercera de Revisión al examinar una sanción impuesta a un estudiante por violar el manual de convivencia, recordó que, si bien es cierto que la educación es un derecho fundamental de los niños, las niñas y los adolescentes, también lo es que el alumno no está autorizado para violar los reglamentos de las instituciones educativas. En ese orden de ideas, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder a las obligaciones académicas y al comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a diversa suerte de sanciones.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 169 de 329

4.3. Sin embargo, la Corte también ha sido clara en señalar que toda imposición de sanciones debe observar el artículo 29 de la Constitución. En general, se puede afirmar que el derecho al debido proceso en todos los ámbitos, pero especialmente en el educativo, es una manifestación del principio de legalidad que busca garantizar la protección de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de los educandos. Como ejemplo se puede acudir a la Sentencia T-341 de 2003, que reconoció que una sanción impuesta a un estudiante solo es razonable si persigue un fin constitucionalmente legítimo.

Así las cosas, por una parte, la Corte Constitucional de manera reiterada ha insistido en que las sanciones que se impongan, por más justificadas o razonables que sean, deben adoptarse mediante un trámite que respete el derecho al debido proceso.

En la Sentencia T-917 de 2006 la Sala Tercera de Revisión recopiló las principales dimensiones del derecho al debido proceso en el ámbito disciplinario en las instituciones educativas [84] en los siguientes términos:

“Las instituciones educativas comprenden un escenario en donde se aplica el derecho sancionador. Dichas instituciones tienen por mandato legal [...] regir sus relaciones de acuerdo a reglamentos o manuales de convivencia. Esas normas deben respetar las garantías y principios del derecho al debido proceso. La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el derecho al debido proceso en el ámbito disciplinario en las instituciones educativas fijando los parámetros de su aplicación.

Las instituciones educativas tienen la autonomía para establecer las reglas que consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la comunidad educativa, lo que incluye el sentido o la orientación filosófica de las mismas. Sin embargo, tienen el mandato de regular dichas relaciones mediante reglas claras sobre el comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad educativa en aras de asegurar el debido proceso en el ámbito disciplinario. Dichas reglas, para respetar el derecho al debido proceso, han de otorgar las garantías que se desprenden del mismo, así las faltas sean graves.

Las instituciones educativas tienen un amplio margen de autorregulación en materia disciplinaria, pero sujeto a límites básicos como la previa determinación de las faltas y las sanciones respectivas, además del previo establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de cualquier sanción. Dicho procedimiento ha de contemplar: (1) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes. Adicionalmente [en] el trámite sancionatorio se debe tener en cuenta: (i) la edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica; (ii) el contexto que rodeó la comisión de la falta; (iii) las condiciones personales y familiares del alumno; (iv) la existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio; (v) los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante



para su futuro educativo y (vi) la obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su permanencia en el sistema educativo”.

OTRAS NORMAS – ADICIONES PARA 2026:

DECRETO 120 DEL 21 ENERO DE 2010.

ARTÍCULO 14. Cursos de prevención del alcoholismo. De conformidad con lo previsto en el artículo 2° de la Ley 124 de 1994, el menor de edad que sea hallado consumiendo bebidas embriagantes o en estado de ebriedad o beodez, deberá asistir con sus padres o acudientes a un curso sobre prevención del alcoholismo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a la entidad que haga sus veces.

DECRETO 1102 DE 2004, CAPÍTULO III, ART. 9:

"Portar, consumir, inducir y distribuir estupefacientes, sustancias psicotrópicas, alcohólicas, inhalantes dentro o fuera del plantel, si se comprueba se dará aviso a las autoridades competentes para recibir el apoyo a la Institución".

BAJO EL TÍTULO DE "ACCIÓN Y OMISIÓN", EL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO PENAL DE 2000 —LEY 599, Indica: "La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión" dice: Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevara a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley.

Código Penal Colombiano. ART. 209. —Actos sexuales con menor de catorce años. El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años. Negrilla y subrayado fuera de texto.

Que de conformidad con el decreto 1965 de 2013, los manuales de convivencia de los establecimientos educativos, se deben ajustar de acuerdo con la ley 1620 de 2013, y otros aspectos relacionados con incentivos y la participación de las entidades del orden nacional y territorial, establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. De otro lado, de estos fragmentos de las sentencias de la corte, ya convertidas en doctrina constitucional, y jurisprudencia, serán el soporte y marco de referente del presente Manual de convivencia de nuestra institución educativa oficial ANTONIO LENIS, se deduce, lo siguiente:

- La educación es un derecho fundamental, pero no es absoluto, sino limitado por los derechos de los demás.
- La educación es un derecho-deber, por cuanto otorga reconocimientos y derechos y a la vez, demanda el cumplimiento de deberes y obligaciones tanto a las instituciones como a los



educandos y a los padres de familia.

- Una de las obligaciones de los educandos, consiste en tener un rendimiento académico y comportamental, acorde con las exigencias de nuestra Institución educativa oficial.
- El respeto por la disciplina y el orden en nuestra Institución, es parte del derecho de los educandos a la educación. **El límite del derecho a la educación y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, como todo derecho, es el derecho de los demás.** Lo mismo sucede con la indisciplina que viola el derecho de los demás al orden y la disciplina, necesarios para permitir el buen rendimiento académico.
- Nuestra institución, tiene como fin primordial la educación integral de los alumnos y las alumnas para que sirvan a la sociedad, a la comunidad, a sus familias y a la patria, como seres integrales, líderes y de ejemplo.

El manual de Convivencia Escolar, es un componente del PEI que contiene dentro del marco legal, el conjunto de principios, acuerdos, procedimientos, ruta de atención integral, protocolos y demás aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de los miembros de nuestra institución.

Corte Constitucional, Sentencia: T-524 de 2017.

Tema: PRINCIPIO DE LAICIDAD Y DEBER DE NEUTRALIDAD EN MATERIA RELIGIOSA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES. La accionante es docente en la institución educativa demandada y profesa una religión diferente a la católica. Pretende con la acción de tutela que sus derechos fundamentales a la libertad de cultos y a la libertad de conciencia sean amparados y que, en consecuencia, se le ordene a la entidad no obligarla a asistir como directora de grupo a las ceremonias religiosas de corte católico que realiza. Se aborda temática relacionada con: 1°. El ámbito de protección de los derechos fundamentales a la libertad religiosa, de cultos y de conciencia y, 2°. El principio de laicidad y deber de neutralidad en materia religiosa de las instituciones educativas oficiales. Se CONCEDE el amparo constitucional solicitado.

Nota: El fundamento y soporte legal y jurídico del presente Manual de Convivencia, serán los anteriores conceptos jurídicos enumerados en los fragmentos taxativos de las Sentencias de la Corte Constitucional y sus énfasis pedagógicos, comportamentales y los demás que exija la Ley, igualmente, la identidad de nuestro COLEGIO OFICIAL: I.E. ANTONIO LENIS, MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Así mismo el presente documento constituye la versión oficial completa y reestructurada para el período 2026-2027. En cumplimiento de los acuerdos institucionales, se ha dividido el contenido en dos grandes bloques: BLOQUE 1: el documento principal consensuado, operativo y pedagógico (Capítulos I a VIII), que contiene todas las normas cotidianas, derechos, deberes, gobierno escolar, convivencia y SIEE; y BLOQUE 2: el anexo normativo y jurisprudencial (Secciones A, B y C), donde se compila la totalidad de los



soportes constitucionales, legales, sentencias de la Corte Constitucional, Corte Suprema y formatos jurídicos que respaldan la autonomía institucional. Por tanto, el presente Manual y el Contrato de Matrícula se fundamentan en el exordio Constitucional sobre Autonomía Escolar (Art. 77 Ley 115/94 y Art. 68 C.P.), cuyo texto taxativo y alegato jurídico ante autoridades judiciales reposa en la Sección A.1 del Bloque 2.

A.0.5 Crítica estructural. Cero supra – derechos.

Nuestro manual de convivencia escolar, inicia con una "Nota jurídica introductoria" de suma importancia, dado que NO existen supraderechos de parte de un particular, como tampoco existe el embuste de que existen estudiantes (particulares) que, tienen más derechos que, la comunidad en general.

En el ordenamiento jurídico colombiano, bajo los principios del **Estado Social de Derecho** consagrado en el **Artículo 1° de la Constitución Política de 1991**, no existe, ni puede existir, norma o mandato, que otorgue a un particular: "supra-derechos" o que establezca, *per se*, que los derechos de un individuo, prevalezcan, sobre los derechos de la comunidad en general.

Por el contrario, el paradigma constitucional colombiano, se fundamenta en un equilibrio dialéctico entre la autonomía individual y el interés general. A continuación, se presenta, el análisis jurídico forense, que desvirtúa la existencia de tal supremacía y supra derechos:

✓ El principio de primacía del interés general

El **Artículo 1°** de la Constitución, establece que Colombia, es un Estado Social de Derecho, fundado en el "predominio del interés general". Esto implica que los derechos individuales, no son absolutos; están sujetos a límites, para garantizar, la convivencia y el bienestar colectivo. Asimismo, el **Artículo 95, numeral 1**, de la Carta Política, establece como deber de toda persona:

"Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios".

La Corte Constitucional, ha reiterado de manera pacífica, y constante, que el ejercicio de los derechos, está sujeto a la función social y a los derechos de los demás.

La Inexistencia de "Supra-Derechos", en nuestro colegio.

No existe figura jurídica en el derecho positivo colombiano, que confiera a un particular una posición de superioridad normativa, sobre la colectividad. Cualquier interpretación, que pretenda otorgar a un individuo, derechos que prevalezcan de forma automática, sobre los de la comunidad, constituiría una **infracción directa al bloque de constitucionalidad**.

La noción de "derechos" en Colombia se rige por:

- 1. Principio de Igualdad (Artículo 13):** Todas las personas nacen libres e iguales, ante la ley.
- 2. Principio de Proporcionalidad y Razonabilidad:** Cuando existe un conflicto, entre un derecho individual, y el interés general, el juez, debe realizar un juicio de ponderación. No hay un "derecho" que gane siempre; se analiza cada caso concreto, por separado,



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 173 de 329

para determinar, cuál derecho, en esa situación concreta y particular, debe ceder, sin anular el núcleo esencial, del otro.

Cualquier alegato, que sostenga, que un particular, posee un estatus legal superior, a la comunidad, carece de sustento en la jerarquía normativa colombiana.

La Constitución Política de 1991, en su naturaleza de norma de normas (Artículo 4), prohíbe cualquier privilegio, que vulnere la igualdad fundamental, el manual es el mismo manual de convivencia, para todos y se matriculan de manera **VOLUNTARIA, OPTATIVA, Y AUTÓNOMA Y LIBRE EN MEDIO DE SU POTESTAD Y MANEJO VOLITIVO**. Se debe concluir, que el ordenamiento jurídico colombiano, opera bajo una lógica, de corresponsabilidad: los derechos del individuo (particular) se ejercen, hasta donde comienzan, los derechos de la comunidad, y es la función de la administración de justicia, mediante la ponderación judicial, resolver, las tensiones que surjan, siempre bajo el amparo del interés general y la dignidad humana.

Por lo anterior, nuestro colegio, está sometido como señala el artículo 228 y 230 de la carta política, sometido al imperio de la Ley y en segundo lugar a la jurisprudencia, como criterio auxiliar.

DECRETO 0459 DEL 10 DE ABRIL DE 2024. El cual, reglamenta la "Alianza Familia-Escuela", materializando un mandato de corresponsabilidad, que busca integrar a los padres, madres y cuidadores en el desarrollo integral de los educandos de manera constructiva.⁵ El legislador extraordinario, consciente de las tensiones derivadas de la inasistencia parental, a las convocatorias institucionales (como la Escuela de Padres, estipulada en la Ley 2025 de 2020), reguló de manera estricta, las consecuencias de tales omisiones. El Artículo 2.3.4.1.1.11 de este Decreto, es imperativo al establecer que: los "compromisos adicionales" frente al incumplimiento injustificado de asistencia deben cimentarse ineludiblemente en los principios de: justicia restaurativa, mediación, diálogo, reflexión y concertación. La norma estatuye condiciones infranqueables: estos compromisos, deben ser pedagógicos, razonables, respetuosos de la dignidad humana y, sobre todo, no pueden corresponder, a erogaciones monetarias, ni a actos que estigmaticen a la familia. De forma aún más restrictiva, el Parágrafo 2° de la citada disposición, dictamina que el incumplimiento de estos compromisos parentales, no puede asociarse ni constituirse en situaciones Tipo I, II o III, relacionadas con la convivencia escolar del estudiante. Nuestro Manual de Convivencia Escolar, exhibe en este punto, una alternativa pedagógica, en la cual, se establece que, la sanción por inasistencia parental, será, la imposición de un trabajo manuscrito de 07 páginas para la primera inasistencia, será de 10 páginas, para la segunda inasistencia, y consumada, la tercera inasistencia del acudiente y del padre de familia, se decreta la no renovación de la matrícula escolar para el siguiente año vigente.

Y, se acompaña de la denuncia ante el ICBF por abandono y maltrato infantil, en omisión, descuido y trato negligente, para la tercera inasistencia parental. Castigar, y sancionar al Padre de familia, por incurrir en abandono manifiesto, mediante la negativa de cupo para el siguiente año, por las tres (3) ausencias de su representante legal, acudiente y cuidador, demuestra protección de la infancia, respeto a la patria potestad, y conexidad con el artículo 18 y 20 numeral 1 de la ley 1098 de 2006.

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 174 de 329

LEY 2365 DEL 20 DE JUNIO DE 2024. Emerge y de inmediato, instaura un nuevo paradigma en el ordenamiento jurídico colombiano, al adoptar medidas drásticas, para la prevención, protección y atención integral contra el acoso sexual, en los ámbitos laborales y en las instituciones de educación en Colombia.

Esta ley exige, sin lugar a elusión, que los empleadores y las instituciones educativas, configuren una política interna de prevención, que debe reflejarse en los manuales de convivencia escolar, reglamentos internos de trabajo, y contratos, incorporando protocolos, y rutas de atención específicas, para prevenir y atacar, el acoso sexual. El texto normativo, consolida garantías de protección irrenunciables, a favor de las víctimas o denunciantes, entre las que destacan: trato libre de estereotipos de género, protección absoluta contra retaliaciones, prohibición de *re-victimización* y medidas inmediatas.

Especialmente, para evitar el contacto de la víctima con la persona investigada (tales como traslados de área o habilitación de teletrabajo). Asimismo, la ocurrencia de actos de acoso, obliga a la institución educativa, a implementar una campaña inmediata, de acción colectiva, orientada a la transformación del ambiente institucional. En el contexto de nuestro actual manual de convivencia escolar, las disposiciones de nuestro texto, abordan la violencia sexual (clasificándola, correctamente como Situaciones Tipo III) desde la óptica del derecho penal juvenil, y la protección contra el abuso sexual infantil (Ley 1146 de 2007 y Art. 209 del Código Penal) cuando los implicados son estudiantes.

Sin embargo, hay que hacer hincapié, en el marco protector integral y laboral, que impone la Ley 2365 de 2024. Deben existir protocolos definidos, para gestionar, las quejas por acoso sexual, que involucren a docentes, directivos, personal administrativo, o a estudiantes mayores, interactuando, en relaciones de subordinación.

Las directrices de la Procuraduría General de la Nación, a través de la Circular 006 de 2025, ratifican, que los colegios, carecen de competencia para sancionar disciplinariamente a su personal docente o administrativo, por estos hechos, debiendo remitir, toda la investigación inmediatamente al Ministerio Público, hecho que procedemos a indexar, en la ruta de atención de nuestro manual de convivencia escolar, a la hora del acoso sexual.

RASTREO Y EXTRACCIÓN JURISPRUDENCIAL FOCALIZADA

La hermenéutica forense del derecho educativo, no opera en un vacío estatuario; exige integrar de forma indisoluble, la ratio decidendi de la jurisprudencia consolidada, de la Corte Constitucional, con las directrices vinculantes de los órganos de control. Esta integración, es la única vía válida para delimitar, la potestad sancionatoria de la institución educativa, frente al derecho superior a la educación y al debido proceso.

Sobre el Debido Proceso Disciplinario y las Sanciones Preventivas (Sentencia T-004 de 2024 y T-257 de 2025).

El análisis reciente, de la Corte Constitucional, ha endurecido los estándares de legalidad, que deben observar, las instituciones educativas. Mediante la **Sentencia T-004 de 2024**, la Corte reiteró, que el debido proceso disciplinario escolar, es una manifestación ineludible del principio

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelajoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



de legalidad consagrado en el Artículo 29 de la Constitución. Todo procedimiento, debe contemplar, la comunicación formal de apertura, formulación clara de cargos, traslado de pruebas, término probatorio, acto definitivo motivado, proporcionalidad y posibilidad de controversia y segunda instancia.

Aún más determinante es la proscripción de las "sanciones preventivas", desproporcionadas. En casos de sospecha de consumo o porte de sustancias ilícitas, la Corte dictaminó, que la imposición de medidas como la "educación extramural" (desescolarización temporal) o la exigencia de exámenes toxicológicos bajo coerción directa de pérdida del cupo; sin haber agotado previamente, el proceso disciplinario en firme, vulnera gravemente, los derechos a la educación, a la presunción de inocencia y a la intimidad.

Este canon fue ratificado por la **Sentencia T-257 de 2025**, en la cual la Corte Constitucional, determinó que no es válido imponer sanciones preventivas, o generar "alertas tempranas" que estigmaticen a un menor, sin que existan suficientes elementos de juicio, y sin el respeto irrestricto del debido proceso, canalizado a través del Comité de Convivencia Escolar. Esta providencia consolida el mandato de que cualquier anotación en el observador del estudiante o activación de ruta de atención escolar, debe estar libre de prejuizgos arbitrarios por parte de directivos.

Sobre la Competencia Institucional frente a Delitos y Acoso Sexual (Sentencia T-124 de 2024 y Circular 006 de 2025 PGN)

La jurisdicción constitucional ha delimitado taxativamente hasta dónde llega la autonomía escolar frente a conductas que trascienden el plano disciplinario para adentrarse en la esfera penal. En la **Sentencia T-124 de 2024**, la Corte Constitucional fue concluyente al advertir que "la institución educativa no es el ente competente para investigar y determinar si la conducta se tipifica en un acoso o no".

El deber indelegable de la escuela, no es fungir como órgano instructor penal, sino activar inmediatamente la Ruta de Atención Integral (RAE), separar administrativamente y de manera preventiva, al presunto agresor de la presunta víctima (sin que ello implique prejuizgamiento), brindar contención emocional, y trasladar todo el acervo a las autoridades competentes (Fiscalía, ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia) en estricto cumplimiento de la Directiva 01 de 2022 del Ministerio de Educación Nacional.

Paralelamente, la Circular 006 del 10 de junio de 2025, de la Procuraduría General de la Nación, expedida en cumplimiento de la Ley 2365 de 2024, impone directrices de forzoso cumplimiento para la prevención y sanción del acoso sexual. El Ministerio Público, unifica la competencia disciplinaria, ordenando que los colegios deben remitir inmediatamente las quejas de acoso sexual, contra docentes o servidores públicos, a la Procuraduría (o a los jueces laborales en el sector privado), y estipula la obligación institucional, de remitir, antes del 31 de diciembre de cada año, un informe ejecutivo, sobre el avance en la implementación de los protocolos y rutas de atención del acoso sexual.

SOBRE EL ENFOQUE INTERSECCIONAL EN LA VIOLENCIA ESCOLAR (SENTENCIA T-082 DE 2025)



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 176 de 329

La Sentencia T-082 de 2025 aborda la figura del hostigamiento escolar ("matoneo" o bullying) introduciendo el mandato, de aplicar un enfoque de interseccionalidad. La Corte determinó, que las instituciones educativas no pueden tratar las agresiones de forma plana y genérica; deben identificar, cuando el acoso está motivado, o agravado por factores concurrentes de discriminación, tales como la orientación sexual, la identidad de género, la pertenencia étnica, o la condición de discapacidad de la víctima. Ignorar estas variables, en la categorización de las Situaciones Tipo II y III implica una omisión, en el deber de protección reforzada. Nuestro manual indexa, esta óptica interseccional, como agravante de la matriz disciplinaria.

Respecto de adiciones para 2026:

- Ley 2354 del 09 de mayo de 2024 (Regulación integral sobre Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, SSSN, PTC y Vapeadores).
- Decreto 0459 del 10 de abril de 2024 (Alianza Familia-Escuela y Corresponsabilidad parental).
- Ley 2365 del 20 de junio de 2024 (Prevención, protección y atención integral del acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación).
- Circular 006 del 10 de junio de 2025 de la Procuraduría General de la Nación (Sobre la atención del acoso sexual institucional). Principio de Publicidad y Legalidad (Art. 29 de la Constitución Política). Es ineludible que la comunidad educativa conozca el sustrato jurídico exacto que rige sus deberes y derechos.

Ley 2383 del 19 de julio de 2024.

Esta norma se erige como la piedra angular del nuevo modelo educativo. Su objeto, consagrado en su artículo primero, es promover de manera transversal la educación socioemocional de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas de preescolar, primaria, básica y media del país, enmarcándola en un concepto de desarrollo integral.

LA LEY 2383 DE 2025.

Define la educación socioemocional como el conjunto de competencias cognitivas, sociales, emocionales y habilidades no cognitivas que un individuo desarrolla para gestionar asertivamente sus emociones, favoreciendo su salud mental y física. La vigencia de esta ley es plena, absoluta y actual desde su promulgación. Esta condición temporal implica que la omisión de sus postulados dentro del manual de convivencia constituye un incumplimiento normativo continuado. La ley impone que la educación socioemocional abandone el terreno de lo optativo o accesorio para convertirse en un mandato estructural. Las instituciones, no pueden limitarse a castigar la disrupción (el efecto); están jurídicamente obligadas a intervenir sobre la carencia de habilidades emocionales (la causa), involucrando activamente al Comité



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 177 de 329

Nacional de Convivencia Escolar y sus equivalentes institucionales en las etapas de implementación.

LEY 2491 DEL 23 DE JULIO DE 2025.

Promulgada un año después, esta ley avanza de lo declarativo a lo programático e instrumental. Su propósito irrefutable es la incorporación imperativa del componente de competencias socioemocionales directamente en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de todo el país. Esta legislación consagra un enfoque altamente estructurado al estipular, en su parágrafo 5, **seis (6) competencias clave que deben desarrollarse de manera transversal, constante y acorde al ciclo de vida del estudiante: 1) Consciencia emocional, 2) Autonomía emocional, 3) Regulación emocional, 4) Habilidades sociales, 5) Habilidades para la vida y el bienestar, y 6) Cultura del autocuidado y prevención en salud mental.**

Asimismo, esta norma introduce dos mandatos procedimentales que impactan directamente el manual de convivencia evaluado. En primer lugar, exige que la implementación del componente socioemocional cuente con el consentimiento informado de los padres o acudientes, garantizando el respeto por la libertad de cultos y creencias. En segundo lugar, el artículo 7 (numeral 5) ordena la creación ineludible de un "comité especializado en análisis y revisión de casos" que debe establecer acuerdos entre la institución, las familias y los profesionales tratantes, garantizando la adherencia a procesos de salud mental y permitiendo flexibilizaciones académicas.

LEY 2503 DEL 28 DE JULIO DE 2025.

Concurre en este espectro normativo la Ley 2503 de 2025, cuyo objeto es la creación e implementación de la "Cátedra de Educación Emocional" en todos los niveles educativos (preescolar, básica y media), así como la constitución de la Comisión Nacional de Seguimiento de dicha cátedra.⁴ El legislador define aquí la educación emocional como un proceso continuo y permanente que complementa el desarrollo cognitivo para potencializar la personalidad y aumentar el bienestar personal y social, incluyendo la capacidad de reconocer emociones propias y ajenas (inteligencia emocional).⁴

Resulta de la mayor trascendencia dogmática realizar una precisión técnica sobre el estatus de esta ley. Si bien la Ley 2503 de 2025 se encuentra formalmente vigente desde su publicación en el Diario Oficial el 31 de julio de 2025⁴, su eficacia material y ejecutabilidad se encuentran supeditadas a una condición suspensiva (eficacia diferida). El artículo 12 de dicho estatuto establece una *vacatio legis* material al otorgar al Ministerio de Educación Nacional un plazo de doce (12) meses para expedir la reglamentación técnica que definirá los lineamientos curriculares exactos de la cátedra.⁴

Sin embargo, desde la perspectiva del blindaje legal preventivo, esta vigencia con eficacia suspendida no autoriza la inacción institucional. La jurisprudencia y la doctrina administrativa coinciden en que los periodos de transición exigen adecuaciones preparatorias.²⁰ El manual de convivencia debe adoptar, desde este mismo instante, una indexación programática. Esto significa que la institución debe disponer su andamiaje organizacional, alinear sus protocolos de atención integral y capacitar a su personal en primeros auxilios psicológicos¹¹, de modo que, cuando la eficacia de la ley se perfeccione tras la reglamentación ministerial, la institución

no incurra en fallas en la prestación del servicio que deriven en acciones de tutela por vulneración al libre desarrollo de la personalidad o a la salud integral de los educandos.

DEL COMPONENTE SOCIOEMOCIONAL Y LA SALUD MENTAL ESCOLAR.

Artículo Adicionado 1. Marco Teleológico de la Educación Socioemocional. En observancia irrestricta de la Ley 2383 de 2024, la Institución Educativa adopta la educación socioemocional como un eje estructurante y transversal de su Proyecto Educativo Institucional (PEI). La institución se erige como un ecosistema protector que promueve el desarrollo integral de competencias cognitivas, sociales y emocionales. Ningún proceso formativo, académico o disciplinario podrá desvincularse de la promoción de la salud mental, el autocuidado y la resiliencia de los niños, niñas y adolescentes.

Artículo Adicionado 2. Competencias Socioemocionales Clave. Dando cumplimiento al parágrafo 5 de la Ley 2491 de 2025, la comunidad educativa, a través de sus prácticas curriculares y formativas, garantizará el fomento sistemático, gradual y continuo de las siguientes seis (6) competencias:

1. *Consciencia emocional.*
2. *Autonomía emocional.*
3. *Regulación emocional.*
4. *Habilidades sociales.*
5. *Habilidades para la vida y el bienestar.*
6. *Cultura del autocuidado y prevención en salud mental.*

Artículo Adicionado 3. Comité Especializado en Análisis y Revisión de Casos. En estricto apego al artículo 7, numeral 5, de la Ley 2491 de 2025, confórmese el Comité Especializado en Análisis y Revisión de Casos. Este órgano técnico-asesor, complementario al Comité Escolar de Convivencia (Ley 1620 de 2013), estará integrado por la Rectoría o su delegado, el Orientador Escolar o Psicólogo Institucional, y el Director de Grupo respectivo.

Funciones Jurisdiccionales del Comité Especializado:

- a) Analizar, las situaciones disruptivas que revistan particular complejidad psicopatológica o vulnerabilidad socioemocional severa.
- b) Establecer acuerdos vinculantes, estructurados y razonables entre la institución, las familias y los profesionales externos de salud (psicología/psiquiatría clínica).
- c) Garantizar la adherencia a los procesos terapéuticos en salud mental.
- d) Dictaminar las flexibilizaciones académicas o curriculares transitorias necesarias para salvaguardar el equilibrio entre el rendimiento escolar y la recuperación psicoafectiva del estudiante, sin menoscabo del derecho a la educación.

Artículo Adicionado 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO Y CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR.



Con arreglo a las disposiciones de la **Ley 2491 de 2025**, la aplicación de evaluaciones de tamizaje psicoemocional profundo, la derivación a rutas clínicas y la implementación de planes individualizados de intervención socioemocional requerirán el consentimiento expreso, libre e informado de los padres o acudientes legales. Dicha intervención respetará en todo momento la libertad de cultos y de conciencia de la familia. No obstante, la negativa injustificada de los progenitores para acceder a rutas de salud mental cuando existan riesgos inminentes (ideación suicida, autolesiones, consumo agudo) obligará a la institución a reportar el caso ante las autoridades de protección (Defensoría/Comisaría de Familia) por presunta negligencia en el deber de cuidado (Art. 18, Ley 1098 de 2006).

La eficacia material de las normas transcritas demanda la construcción de herramientas procedimentales científicas. Se prohíbe mantener procedimientos disciplinarios desprovistos de un enfoque de contención psicológica. Por ello, se anexan, como parte integral y vinculante del presente Manual los siguientes protocolos operativos.

ANEXO INSTITUCIONAL I:

PROTOCOLO DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (PAP).

Toda actuación frente a desbordamientos emocionales (Situaciones Tipo I agravadas o Tipo II y III) activará los PAP por parte del docente o directivo presente, bajo los siguientes parámetros:

1. Aproximación y Escucha Empática: Retirar al estudiante del estímulo estresante hacia un entorno seguro, sin recriminación ni interrogatorios inquisitivos. Se privilegia la estabilización fisiológica y emocional.
2. Evaluación de Riesgo Primario: Identificar de forma no invasiva necesidades inmediatas de integridad física (heridas, signos de shock, consumo de sustancias).
3. Contención y Restablecimiento: Aplicación de técnicas de regulación emocional in situ (ej. anclaje al presente, respiración guiada).
4. Derivación Institucional: Enlace automático con el Orientador Escolar y, en caso de persistir el riesgo para la integridad vital, activación inmediata del Sistema de Emergencias Médicas y notificación a la familia. Se prohíbe obligar al estudiante en crisis a redactar actas manuscritas de descargos mientras subsista la alteración emocional.

ANEXO INSTITUCIONAL II:

MATRIZ DE TRAZABILIDAD PSICOPEDAGÓGICA.

Sustitúyase el uso estigmatizante del "Observador del Alumno", como un mero prontuario delictivo, (sin incurrir en complicidad por omisión, comisión por omisión, prevaricato por omisión, o generando culto a la impunidad, pues se trata de los derechos de menores de edad) para complementarlo, con una Matriz de Trazabilidad Psicopedagógica administrada y liderada, por el Orientador Escolar, la cual contendrá:

- *Identificación de la competencia emocional en déficit.*
- *Estrategias de aula implementadas (modificaciones ambientales o curriculares).*



- *Registro de derivaciones al sistema de salud mental (EPS/IPS).*
- *Avances en la recuperación psicoafectiva tras incidentes de agresión escolar.*
- *Se garantizará la estricta confidencialidad clínica en el manejo de esta matriz, sujeta a la Ley de Hábeas Data (Ley 1581 de 2012).*

Para dotar de coherencia interna al documento y resolver las colisiones normativas provocadas por la concurrencia temporal de leyes preexistentes (Ley 1620 de 2013) y la nueva constelación normativa (Leyes de 2024 y 2025), se establece la siguiente indexación hermenéutica:

Artículo Indexado A. Subsunción de la Ruta de Atención Integral (Ley 1620 de 2013) con la Educación Socioemocional.

Todos los componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar (Promoción, Prevención, Atención y Seguimiento) consagrados en la Ley 1620 de 2013 deberán interpretarse y aplicarse a la luz de los mandatos de la Ley 2491 de 2025. En consecuencia:

La *Clasificación de las Situaciones* (Tipo I, II y III) no solo activará el aparato disciplinario, sino que de manera concurrente e inescindible obligará a la institución a evaluar el estado de las habilidades para la vida y el bienestar del presunto infractor y de la víctima.

Bajo el principio de *lex specialis*, la recuperación psicoafectiva de los menores, contemplada en los lineamientos técnicos de las nuevas leyes ¹⁴, debe integrarse al "componente de seguimiento" de la Ley 1620 de 2013. No habrá cierre de caso convivencial, hasta que el Comité de Convivencia, y el Comité Especializado en Análisis de Casos, dictaminen que el tejido relacional, ha sido sanado o determinar su fracaso a pesar de las actuaciones y remisión a otro ambiente escolar, más apropiado o especializado para el alumno.

Artículo Indexado B. Indexación Programática de la Cátedra de Educación Emocional (Ley 2503 de 2025). Se reconoce que la exigibilidad material de la "Cátedra de Educación Emocional" NO se encuentra condicionada a la expedición de la reglamentación por parte del Ministerio de Educación Nacional, en virtud del plazo de doce (12) meses, conferidos por el artículo 12 de la Ley 2503 de 2025.⁴ No obstante, a fin de evitar un rezago pedagógico y prever la adaptación institucional, el PEI de la Institución Educativa Los Pozos indexa preventivamente este mandato. Durante el periodo de *vacatio legis* reglamentaria, las áreas obligatorias de Ética y Valores Humanos, Ciencias Sociales y Educación Artística, incorporarán de forma transitoria núcleos temáticos enfocados en la Inteligencia Emocional, preparando el diseño curricular definitivo que acogerá la cátedra como asignatura independiente o eje transversal articulado.



A.1. EXORDIO CONSTITUCIONAL Y DECLARACIÓN DE AUTONOMÍA ESCOLAR:

Naturaleza dogmática de la educación, como derecho-deber, la obligatoriedad del manual de convivencia escolar, y la función pedagógica del debido proceso sancionatorio.

DIRIGIDO A: JUECES DE LA REPÚBLICA (JUECES CONSTITUCIONALES DE TUTELA), PADRES DE FAMILIA, REPRESENTANTES LEGALES Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCATIVAS DEL TERRITORIO NACIONAL.

Declaración de Principios Constitucionales Vinculantes, para nuestro Manual de Convivencia Escolar, vigencia de 2026-2027.

Preámbulo Doctrinal.

La consolidación de un ordenamiento interno dentro de las instituciones educativas en Colombia, exige una fundamentación dogmática, constitucional y penal, que trascienda la mera enunciación de reglas disciplinarias. El ecosistema educativo, proyectado hacia la vigencia del año 2026, se erige, sobre un delicado equilibrio, entre la garantía inalienable de los derechos fundamentales y la exigibilidad perentoria de deberes inexcusables. En este contexto, nuestro Manual de Convivencia Escolar, deja de ser un documento administrativo subsidiario, para elevarse a la categoría de contrato civil vinculante, (acuerdo de voluntades) y marco de política preventiva del proceder delictivo adolescente, que emerge de estricto cumplimiento normativo. La presente nota inicial, y declaración de principios, se fundamenta en un escrutinio exhaustivo, y en la indexación de las fuentes oficiales del Estado colombiano, abarcando el Diario Oficial, la jurisprudencia en firme de la Corte Constitucional, las directrices casacionales de la Corte Suprema de Justicia, los pronunciamientos del Consejo de Estado y los conceptos técnicos del Ministerio de Educación Nacional y la Función Pública.

El objetivo ineludible de esta nota jurídica inicial, es blindar, la institucionalidad educativa contra interpretaciones laxas, relativismos jurídicos, y el activismo judicial desmedido que, a través de acciones de tutela infundadas, pretende subvertir, el orden escolar y la autonomía democrática de la comunidad educativa.

Esta nota inicial, establece, con carácter de mandato axiológico, las premisas inamovibles que regirán el contrato de matrícula y la convivencia escolar. Se instituye bajo la premisa irrefutable, de que las instituciones educativas, no son escenarios de anomia,¹⁴ ni de experimentación libertina, sino que son: microsociedades fundamentadas en el imperio de la ley, en las cuales, prevalece de manera absoluta, el interés general sobre el particular.

Toda actuación de los administrados (padres, acudientes y estudiantes) y de los operadores judiciales, debe someterse a este marco de juridicidad estricta, erradicando la falsa noción de que el ingreso al sistema educativo, otorga fueros de impunidad o exime de la

¹⁴ Ausencia de ley. Psicología y Sociología: Conjunto de situaciones, que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 182 de 329

corresponsabilidad civil y penal derivada de las propias acciones y omisiones; estamos sometidos al imperio de la Ley, ver artículos 228 y 230 de la carta política superior.

La Naturaleza Dogmática del Derecho a la Educación y la Impronta Contractual del Pacta Sunt Servanda. El Axioma del Derecho-Deber Educativo

La hermenéutica constitucional colombiana, reiterada pacíficamente, desde la promulgación de la Carta Política de 1991, ha sido concluyente, al dictaminar, que: **“el derecho a la educación NO es absoluto**. Su núcleo esencial está revestido, de una naturaleza dual, ontológicamente indisoluble, categorizada como un "derecho-deber".

Esta dualidad implica, que la materialización y la exigibilidad, de la prestación del servicio educativo por parte del Estado, o de las entidades privadas, están intrínseca y perentoriamente condicionadas al cumplimiento riguroso, continuo y verificable de los deberes académicos y disciplinarios por parte del educando matriculado.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional (verbigracia, las sentencias **T-022 de 2003** y concordantes) subraya que, cuando el estudiante, transgrede de manera flagrante, reiterada o grave el ordenamiento interno plasmado en el Manual de Convivencia Escolar, rompe el sinalagma funcional, que sustenta su permanencia en el plantel.¹ En consecuencia, la institución educativa que, obrando bajo el debido proceso, suspende, excluye o cancela la matrícula de un infractor, no vulnera el derecho a la educación, sino que aplica legítimamente la condición resolutoria tácita inherente a este derecho-deber; ver artículo 96 de Ley 115 de 1994.

El Contrato de Matrícula y el Sometimiento Contractual Incondicional. El ingreso formal a nuestra institución educativa, se perfecciona, única y exclusivamente, mediante la suscripción del contrato de matrícula. Este acto jurídico, genera obligaciones recíprocas de tracto sucesivo, y se encuentra regido, sin atenuantes, por el principio universal del *Pacta Sunt Servanda* ("lo pactado obliga").⁷ Al estampar su firma, en el documento de matrícula, los padres de familia, los acudientes legales y los estudiantes, manifiestan su consentimiento libre, expreso e informado de acatar de manera integral, irrestricta e incondicional todas las disposiciones del Manual de Convivencia Escolar.

Bajo ninguna circunstancia, ni argumentación sofística, se puede invertir esta jerarquía contractual. Es un axioma inquebrantable, que **los padres de familia y los acudientes se someten jurídicamente al Manual de Convivencia Escolar; y NUNCA el Manual de Convivencia Escolar se somete a los caprichos, conveniencias, ideologías particulares o demandas de los padres**. Nuestra institución educativa, ofrece un Proyecto Educativo Institucional (PEI) predefinido y estructurado.

Si las convicciones personales, de un núcleo familiar, entran en conflicto irreconciliable con el marco normativo de nuestro colegio, el ordenamiento jurídico, les otorga, la plena y absoluta libertad, “de buscar otra institución educativa, que se ajuste a sus preferencias, pero jamás, les otorga la facultad de exigir que la institución educativa, altere su esencia, su disciplina y sus reglas mayoritarias, para complacer intereses minoritarios o individuales, caprichosos y personales”.

Elemento estructural del vínculo educativo	Fundamentación constitucional y civil	Consecuencia jurídica de su inobservancia
--	---------------------------------------	---



Naturaleza del derecho	Dualidad "Derecho-Deber" (Art. 67 C.P.). ¹	La exigibilidad del derecho decae ante el incumplimiento sistemático del deber disciplinario. ³
Fuerza vinculante	<i>Pacta Sunt Servanda</i> (Art. 1602 Código Civil). ²⁰	Las normas del Manual son ley para las partes y no pueden ser eludidas bajo excusas de conveniencia personal.
Direccionalidad del sometimiento	Adhesión voluntaria al PEI y al Manual preexistente. ⁴	Los padres se adhieren al Manual; la exigencia de adaptación del Manual al padre es jurídicamente nula.
Efecto de la transgresión	Condición resolutoria por incumplimiento grave. ¹¹	Activación de protocolos de exclusión escolar sin que opere la figura de vulneración de derechos fundamentales. ¹

Fronteras taxativas al libre desarrollo de la personalidad y proscripción absoluta de los "supraderechos". La falsa premisa de la absolutidad del artículo 16 constitucional.

Una de las deformaciones interpretativas, más nocivas, que ha enfrentado la jurisdicción constitucional colombiana, es la elevación del derecho al libre desarrollo de la personalidad (Artículo 16 de la Constitución Política) a la categoría de un fuero inexpugnable e ilimitado.²³ Esta nota jurídica declara, con base en la jurisprudencia reiterada de las Altas Cortes, que **este derecho fundamental NO es absoluto**.²⁶ El propio texto constitucional, establece que su ejercicio está estrictamente limitado, por "los derechos de los demás y el orden jurídico". En el complejo entorno del ecosistema escolar, la expresión de la individualidad, la estética, las preferencias conductuales y las identidades particulares, deben ser ponderadas a la luz del orden comunitario.²⁴ El libre desarrollo de la personalidad de un adolescente debe ceder, ponderarse, restringirse y subordinarse de manera inexcusable ante los derechos prevalentes de los menores de catorce (14) años que cohabitan en el ámbito escolar.⁹ El Artículo 44 de la Constitución Política consagra que, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. En este sentido, la protección de la integridad moral, psicológica y física de los infantes, así como la garantía de un entorno libre de alteraciones conductuales graves, o de ejemplos nocivos, constituye un límite infranqueable para las libertades individuales de estudiantes mayores.

Inexistencia Jurídica de "Estudiantes con Supraderechos". Se instaure como premisa dogmática rectora, para la vigencia 2026, **que**, en nuestra institución educativa, NO existen, ni se tolerarán, estudiantes con "supra-derechos".⁹ La doctrina de los supraderechos, es una construcción falaz y antijurídica, mediante la cual ciertos individuos, pretenden ostentar, facultades exorbitantes, que los eximen de someterse al reglamento común, bajo el argumento de su excepcionalidad, identidad, neurodivergencia no tratada, bajo los cánones clínicos institucionales, o rebeldía estética personal.



Toda pretensión de otorgar un estatus de supraderechos, a un particular, desatiende flagrantemente los derechos de la comunidad en general, pisotea la estabilidad emocional de la infancia y desvertebra el principio constitucional primordial (Artículo 1 superior) que determina que **prevalece el interés general por encima del particular**. Cuando el capricho o la expresión de un estudiante, perturba el normal desarrollo académico de sus pares, genera zozobra, o desafía abiertamente la autoridad legítima delegada en el cuerpo docente y directivo, el interés de la colectividad por mantener el orden y la disciplina escolar, anula cualquier pretensión individualista. Todos somos iguales ante la ley, y el presente manual de convivencia escolar, es para acato de todos los educandos, no para unos pocos y para otros no; eso es violatorio del artículo 13 de la carta política. Las instituciones educativas, somos espacios de formación en ciudadanía, lo cual requiere, de manera imperativa, la internalización de la renuncia a parcelas de libertad absoluta en aras de la cohesión social pacífica, y en las cuales se aprende disciplina y acato a las normas, se aprende decoro, urbanidad y sometimiento a los derechos de los demás; ver artículo 05 numeral 04 de la Ley 115 de 1994.

Imperio de la Ley, Plena Vigencia Normativa y Subordinación Institucional.

La Vigencia Material y Plena de la Arquitectura Legal Educativa

El ordenamiento normativo, que dota de sustento legal a nuestro Manual de Convivencia Escolar, no es un compilado de sugerencias, sino un marco coercitivo y de forzoso cumplimiento. Se declara de manera perentoria y taxativa que el **artículo 87 de la Ley 115 de 1994**, el cual obliga a los establecimientos educativos a tener un reglamento y condiciona la matrícula a la aceptación del mismo, **sigue vigente y en plenitud de aplicación**.³ Asimismo, el **artículo 96 de la misma Ley 115 de 1994**, que faculta la exclusión de alumnos por causales disciplinarias y de rendimiento, mantiene su fuerza ejecutoria intacta.¹¹ De igual forma, el **artículo 22, numeral 6, de la Ley 1620 de 2013**, referente a las responsabilidades y obligaciones precisas de los acudientes, frente a las instituciones educativas y frente a la convivencia escolar, y el **artículo 2.3.4.3 del Decreto 1075 de 2015** (Decreto Único Reglamentario del Sector Educación), que señala, los deberes inexcusables de los padres y acudientes, siguen vigentes y en plena y rigurosa aplicación.

La concurrencia de estas normas, dota a nuestro colegio, de la competencia irrefutable, para administrar, nuestro régimen disciplinario sin que ello pueda ser tildado de persecución u hostigamiento, siendo meramente el ejercicio de la potestad reglamentaria y correctiva amparada por el legislador, a voces de la Sentencia T – 004 de 2024.³

El Imperio de la Ley Aplicable a los Jueces de la República

La Constitución Política, en su artículo 230, ordena categóricamente, que **los jueces de la República, en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley**. Ningún operador judicial, investido de la facultad transitoria de juez de tutela, posee la potestad metaconstitucional de ignorar, derogar de facto o inaplicar el marco normativo educativo general, mediante fallos que adolezcan de ligereza dogmática o activismo desproporcionado.⁸



El juez de tutela, debe salvaguardar derechos fundamentales, pero no está autorizado, para fungir como administrador educativo, pedagogo o legislador en materias, cuya competencia, ha sido delegada privativamente a la comunidad escolar.⁴ La prevalencia del interés general, y el respeto a los procedimientos estatutarios, son límites infranqueables que, incluso la jurisdicción de amparo, debe respetar escrupulosamente.

Autonomía Escolar y la Interdicción de las Vías de Hecho Judiciales por Ignorancia Supina.

La Soberanía Democrática de la Comunidad Educativa.

La redacción, estructuración, elaboración y reforma del Manual de Convivencia Escolar, NO es el producto de la arbitrariedad directiva, sino el resultado de un mandato legal de construcción democrática. Conforme al **artículo 6 de la Ley 115 de 1994** y la jurisprudencia constitucional consolidada⁴, el manual de convivencia escolar, es una construcción en conjunto, emanada de la deliberación pluralista de la comunidad escolar, debidamente representada en el Consejo Directivo (órgano colegiado que incluye a rector, docentes, padres de familia, estudiantes y exalumnos).³²

EL RECTOR de nuestra institución, actúa como representante legal y ejecutor de las directrices del Consejo Directivo, pero carece absolutamente, de facultades plenipotenciarias, para alterar unilateralmente el texto y contenido del Manual de Convivencia Escolar.³² Su rol es el de garante de la voluntad colectiva institucional.

Defecto Sustantivo, Ilegalidad y Nulidad de Órdenes Judiciales Arbitrarias.

Derivado de lo anterior, surge un axioma procesal defensivo de vital importancia: **TODA ORDEN proferida por un Juez de la República, habitualmente en sede de tutela, mediante la cual, se ordene a un Rector que (unilateralmente) cambie, adicione, derogue o reforme el Manual de Convivencia Escolar, es una orden flagrantemente ILEGAL E ILÍCITA.**

Dicha orden coercitiva, obliga a una sola persona (EL RECTOR), a suplantar ilegítimamente, la soberanía y la voluntad democrática de toda la comunidad educativa. Constituye una exigencia material y jurídicamente, de imposible cumplimiento lícito, dado que EL RECTOR, incurriría en exlimitación de funciones y abuso de autoridad, si modificara el documento del Manual, sin el concurso del Consejo Directivo. Por consiguiente, cualquier providencia judicial, que contenga semejante mandato, adolece de un defecto sustantivo y procedimental absoluto, revelando una **ignorancia supina**, por parte del juez de tutela, respecto a la estructura del gobierno escolar colombiano.

Ante este escenario de vía de hecho judicial, nuestra institución educativa, opondrá todos los recursos legales, incidentes de nulidad y acciones disciplinarias pertinentes, ante el Consejo Superior de la Judicatura, negándose a acatar órdenes viciadas de nulidad insanable, que fracturan la autonomía escolar y el Estado de Derecho.



Escenario de intromisión judicial	Naturaleza jurídica del manual (ley 115/94)	Calificación jurídica de la orden de tutela
Juez ordena al rector eliminar una norma de vestuario.	Manual de convivencia colectivo, aprobado por consejo directivo. Artículo 87 de ley 115 de 1994	Illegal e ilícita. Obliga al rector a prevaricar y usurpar, funciones colegiadas.
Juez exige la inaplicación de una sanción por "supraderechos".	Norma amparada en la prevalencia del interés general.	Defecto sustantivo y fáctico por ignorancia supina , del derecho disciplinario escolar.
Juez ordena reforma inmediata del pei y manual de convivencia escolar.	Documento de construcción participativa, paulatina.	Vía de hecho judicial. Suplanta, inconstitucionalmente, a la comunidad educativa.

La Doctrina Estricta de la Justicia Restaurativa y la Protección Quintuple a la Víctima

El ministerio de educación nacional, (de su propia cosecha) introdujo formalmente, los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y el enfoque de la Justicia Restaurativa, en los comités escolares de convivencia escolar. Sin embargo, se ha incubado una peligrosa desviación hermenéutica, que equipara la restauración, con la benevolencia, la abolición punitiva y la impunidad, frente a faltas gravísimas, que amenazan, la integridad de la comunidad.

Esta Declaración de Principios, erradica de tajo dicha distorsión. Para los efectos jurisdiccionales de este Manual de Convivencia con vigencia en 2026, **la premisa de la JUSTICIA RESTAURATIVA consiste, estricta y dogmáticamente, en garantizar, proteger, amparar y cuidar de manera absoluta y asimétrica —brindando un nivel de resguardo cinco (5) veces mayor y reforzado — a la VÍCTIMA.**³⁴ El núcleo teleológico, de la reparación restaurativa, gravita en torno al restablecimiento del derecho vulnerado del sujeto pasivo del daño, evitando a toda costa la revictimización, la exposición continuada al riesgo, y el trauma secundario, generado por la indiferencia institucional.

Bajo ninguna lectura, la justicia restaurativa, **traduce de ninguna manera aplaudir, justificar, victimizar, ni supra-proteger, al victimario o agresor, ello se considera violador de los derechos de las víctimas y emerge inconstitucional, e irrespetuoso de las normas legales vigentes, y estamos sometidos al imperio de la ley, antes que sometidos a discursos pedagógicos sin sustento jurídico.**

El ofensor, está en la obligación ineludible, de (i) reconocer su falla, (ii) entender el origen de su conducta reproachable y (iii) asumir las consecuencias integrales, de sus actos (respondiendo al escrutinio de "¿por qué lo hizo?" frente a la comunidad ofendida).³⁵ La restauración, NO es una patente de corso, para evadir el componente punitivo, del derecho sancionador escolar.

Aplicar medidas restaurativas, exige que el victimario, que el agresor, enfrente sanciones ejemplarizantes, que restituyan el equilibrio moral, de nuestra institución educativa. Fomentar, la impunidad del agresor, bajo el falso manto de la "pedagogía restaurativa", es una traición al mandato constitucional de protección de los menores, y una afrenta directa, a los derechos



humanos de las verdaderas víctimas, que deben ser el centro de gravedad, de cualquier intervención psicosocial y disciplinaria; reiteramos, nosotros somos, cero tolerancia con los agresores.

Tolerancia Cero y Nuevas Tipificaciones.

Cero Tolerancia frente al Matoneo, Ciberacoso y Delitos Penales

El entorno escolar contemporáneo, está asediado por dinámicas de violencia, que exceden las faltas disciplinarias tradicionales, adentrándose en la esfera del derecho penal. Nuestro colegio adopta y promulga una política de tolerancia cero al agresor y tolerancia cero al crimen escolar inquebrantable: **Nuestro colegio, establece tolerancia cero, cero es cero, con acciones de matoneo (Bullying), cyberbullying, acoso, y todas las conductas afines.**

Nuestra institución educativa, actuará de manera implacable, aplicando **sanciones drásticas y severas**, sin consideración a atenuantes subjetivos o excusas de inmadurez, frente a cualquier acto de intimidación física, exclusión sistemática, agresión psicológica prolongada o instrumentalización de tecnologías de la información (redes sociales, plataformas de mensajería, entornos virtuales) para destruir, la honra, el buen nombre o la tranquilidad de cualquier miembro de la comunidad educativa (docentes, directivos, alumnos, padres de familia).

De acuerdo con el Decreto 1965 de 2013, estas acciones, especialmente cuando tipifican conductas delictivas contra la libertad y formación sexual, lesiones personales o amenazas, se clasifican como Situaciones Tipo III y desencadenan, la activación inmediata de la ruta externa (Fiscalía General de la Nación, Policía de Infancia y Adolescencia).

Aplicabilidad de la Legislación Penal Vigente, para 2027

Adicionalmente, esta política de tolerancia cero, incorpora y reprende con la máxima severidad institucional, **los seis (6) nuevos delitos que trae consigo la ley 2564 de 2026**. El ordenamiento jurídico proyectado, exige que la comunidad escolar, blinde sus entornos físicos y digitales contra la injerencia de nuevas tipologías criminales, que atentan contra la integridad, los datos personales y el bienestar psicológico en el ciberespacio. La comisión de cualquiera de estos ilícitos o su tentativa por parte de un estudiante, resultará en la apertura sumaria del debido proceso e incluso de llegarse a la cancelación de matrícula, y la compulsión de copias a los entes de control penal, garantizando, la desinfección del entorno escolar, para garantizar, la protección del interés general.

Categoría de Falta / Conducta	Enfoque de Intervención (Política Criminal Escolar)	Sanción Institucional Vigente (Cero Tolerancia)
Matoneo / Bullying Físico y Psicológico	Situación Tipo III (Decreto 1965 de 2013).	Exclusión temporal perentoria y condicionalidad estricta.



Ciberbullying y Extorsión Digital	Violación concurrente a la Ley 1273 de 2009 y Decreto 1965 de 2013.	Incluso, hasta cancelación de matrícula. Activación ruta Fiscalía.
Nuevos Delitos (Ley 2564 de 2026)	Conductas punibles emergentes contra menores y entornos digitales.	Denuncia penal inmediata. Incluso hasta la expulsión sumaria, sujeta al debido proceso.
Violencia Sexual (Cualquier Modalidad)	Situación Tipo III. Protección prevalente a la víctima (Art 44 C.P.).	Compulsa inmediata al ICBF/Fiscalía. Suspensión precautelativa, inmediata, del ofensor.

Tratamiento Diferenciado por Ciclo Vital y Situaciones Especiales

La plena capacidad civil de los alumnos mayores de 18 años

El régimen de protección del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) establece garantías reforzadas, y un enfoque pedagógico-correctivo, para los menores de edad. Sin embargo, el tránsito a la mayoría de edad, transforma el estatus jurídico, civil y penal del individuo, frente al Estado y la sociedad. Para nuestro colegio, se instituye como mandato irrefutable, que **los alumnos mayores de 18 años, adquieren plena capacidad civil y, por tanto, serán tratados y recibirán trato de adultos a todo efecto disciplinario, académico y relacional**. Un estudiante mayor de edad que comete una falta grave, agrede a un compañero menor, distribuye sustancias psicoactivas o altera el orden escolar, no está sujeto a las prerrogativas de minoría de edad, será tratado y denunciado como adulto. Su responsabilidad es directa, personal y penalmente tasable como adulto. Nuestra institución educativa, no permitirá que la permanencia en el entorno escolar, sea utilizada como un escudo de impunidad, o un refugio, para evitar las consecuencias ordinarias de la ley civil y penal.

Nuestro colegio, les exigirá madurez, responderán, por sus propios actos sin necesidad de citación subsidiaria de acudientes, para efectos legales de notificación de faltas gravísimas (salvo el reporte financiero), y enfrentarán el rigor absoluto, del debido proceso, como ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos y deberes, como mayores de edad.

Protección absoluta y prevalente del nasciturus en estudiantes gestantes.

La Corte Constitucional, ha desarrollado una línea jurisprudencial profusa y garantista (**Sentencias T-1101 de 2000, T-290 de 1996, T-344 de 2022, C-055 de 2022**, entre otras) que prohíbe terminantemente, la discriminación, expulsión o sanción de alumnas, por motivos de embarazo.

Nuestra institución educativa, acata con absoluto respeto este mandato de protección especial a la mujer gestante, garantizando su derecho a la educación. No obstante, en armonía con el principio del interés superior, el derecho a la salud y el mandato constitucional de defensa de la vida, esta nota jurídica establece que: **“las alumnas embarazadas deben recibir un**



especial cuidado y un trato diferente, a partir del cuarto (4) mes de gestación, estructurado para la absoluta protección del *nasciturus* (el ser humano concebido y no nacido)”. A los acudientes, se les notificara debidamente del trato y proceso diferencial y proteccionista.

Después de **las 16 semanas de embarazo**, la asistencia presencial regular a una institución educativa —caracterizada por aglomeraciones en pasillos, desplazamientos bruscos en escaleras, riesgos de impactos incidentales en zonas de recreo y alta exposición a cuadros epidemiológicos virales propios de la población infantil y juvenil— constituye un riesgo desproporcionado, grave e inminente, para la estabilidad del embarazo y la integridad física y biológica del *nasciturus*.

En estricta observancia del principio de precaución, en salud pública escolar, y salvaguardando la vida en gestación como bien jurídico tutelado, nuestro Manual de Convivencia Escolar, aplicará un protocolo de flexibilización curricular obligatoria. A partir del cuarto mes, la estudiante gestante debe asistir a la rectoría con sus acudientes, y desarrollar un acta de exención de responsabilidad debidamente gestionada. Incluso para proteger su vida y la de su hijo no nacido, si es embarazo de riesgo, transitará, hacia modalidades de desescolarización tutelada, educación a distancia, trabajo virtual y módulos de aprendizaje autónomo. Esta medida no ostenta, bajo ninguna hermenéutica, un carácter sancionatorio ni discriminatorio; es una acción afirmativa de cuidado médico-preventivo, que evita la exposición a peligros traumatológicos, insalvables en el recinto escolar, garantizando la continuidad de su proceso formativo, mientras se preserva de manera absoluta, la intangibilidad del feto, hasta la culminación del puerperio.

Corresponsabilidad parental, unidad de hecho y régimen de responsabilidad solidaria

La falla estructural más recurrente, en el análisis del comportamiento disruptivo escolar, radica en focalizar, la potestad disciplinaria exclusivamente, en el estudiante, fragmentando, la responsabilidad, que recae sobre su núcleo familiar primario. La Constitución Nacional, determina que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y los padres, ostentan el mandato ineludible y primigenio del cuidado, la vigilancia, la crianza y la corrección de sus hijos.

La unidad de hecho y el nexa causal indisoluble.

Esta declaración inicial y jurídica, erige como axioma disciplinario y legal, que **existe una unidad de hecho probada e indisoluble, y un nexa causal directo, entre las acciones (transgresiones, agresiones, vulneraciones) de los estudiantes y las omisiones, negligencias o permisividades de sus padres y acudientes**. Un estudiante, no desarrolla patrones de agresión sistemática (matoneo), desobediencia crónica, porte de estupefacientes o violencia sexual, sin que exista una falla concurrente en el seno de su hogar, ya sea por abandono emocional, carencia de pautas de crianza, o negligencia en la supervisión; un estudiante NO aprende a desarrollar actividades criminales en las clases de sus docentes, o con el ejemplo de los educadores, lo aprende en casa.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 190 de 329

En consecuencia, el régimen disciplinario, de nuestra institución educativa, para 2026, decreta que **serán sancionados y vinculados solidariamente al proceso, también, los padres y acudientes, por sus acciones y omisiones.**

La patria potestad no es un mero título honorífico; conlleva cargas impositivas de estricto cumplimiento. Nuestra institución educativa, procederá legalmente, contra el binomio estudiante-padre/acudiente, cuando se acredite la vulneración del Manual de Convivencia Escolar.

Sustento taxativo en el código civil y la legislación de infancia.

La exigibilidad de esta corresponsabilidad y las sanciones conexas, no son una invención institucional de nuestra propia cosecha, no; sino que, son el acatamiento riguroso, de las leyes civiles y de protección de menores en Colombia:

1. **Artículo 288 del Código Civil:** Define, la patria potestad como el conjunto de derechos y deberes que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos, no emancipados, para facilitar a aquellos, el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone.¹³
2. **Artículos 2346, 2347 y 2348 del Código Civil:** Consagran el régimen de responsabilidad civil extracontractual derivada del hecho de terceros (responsabilidad por el hecho de los hijos). Establecen que "toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado". Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por sus hijos menores que habiten en su casa, derivados de los "malos hábitos" que han permitido. Si el hijo destruye infraestructura escolar o lesiona a un compañero, los padres responderán con su propio patrimonio.
3. **Artículos 10, 14, 17, 20 y 39 de la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia):** Estipulan el principio de corresponsabilidad (Estado, Sociedad y Familia) y consagran el derecho de los niños al buen trato, a la custodia y cuidado personal, y a un ambiente sano.¹³ Las omisiones de los padres frente al comportamiento escolar de sus hijos, configuran una vulneración a estos artículos, tipificando una causal de negligencia.

Cuando un padre de familia, rehúsa asistir a citaciones del comité de convivencia, incumple, los compromisos terapéuticos adquiridos, fomenta el desacato de su hijo, hacia los docentes, o se ausenta injustificadamente de los talleres de escuela para padres, contemplados en la Ley 2025 de 2020, nuestra institución educativa, tipificará dicha omisión, como un agravante insalvable.

La sanción a los padres, operará mediante la declaratoria de **incumplimiento sustancial del contrato de matrícula educativa**, generando sanciones, incluso la más grave: la pérdida inmediata del cupo escolar, para la vigencia siguiente o la terminación anticipada del mismo.¹⁴ De forma conexa y obligatoria, nuestra institución educativa, compulsará copias de la inasistencia y negligencia parental, ante la Defensoría de Familia del ICBF y la Comisaría de Familia respectiva, denunciando la *culpa in vigilando* y la *culpa in educando* que configuran, un escenario de riesgo, para el propio menor transgresor.



Conclusiones y promulgación vinculante

En mérito de la fundamentación constitucional, legal y jurisprudencial expuesta, esta Nota Jurídica Inicial y Declaración de Principios, se erige como la matriz hermenéutica infranqueable, que dota de sentido, legitimidad y fuerza ejecutoria, a cada uno de los artículos, acápites y párrafos que componen nuestro **Manual de Convivencia Escolar con vigencia para el año 2027**.

Las premisas aquí desarrolladas (la educación como derecho-deber sometido al *Pacta Sunt Servanda*, la subordinación del libre desarrollo de la personalidad frente al interés prevalente de la niñez y la inexistencia de supraderechos, la sujeción de la jurisdicción de amparo al imperio de la ley evitando vías de hecho que usurpen la autonomía democrática escolar, la auténtica justicia restaurativa enfocada asimétricamente en la reparación de la víctima sin aplaudir al agresor, la implacable tolerancia cero frente a conductas delictivas cibernéticas y físicas amparadas por las nuevas tipificaciones, el cuidado precautelativo absoluto del *nasciturus* en gestantes mayores de 4 meses, y la imputación inquebrantable de responsabilidad solidaria, a los padres por culpa *in educando*) no son directrices optativas, sino dogmas de orden público escolar.

El presente documento inicial, se anexa como cuerpo integral e inseparable del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del contrato de matrícula, dotando a las autoridades colegiadas, de nuestro colegio, de la coraza jurídica, doctrinaria y moral necesaria, para administrar justicia correctiva con firmeza, erradicando la anomia y garantizando un entorno formativo, donde el orden, el imperio de la norma y la excelencia ciudadana, primen indiscutiblemente sobre la laxitud, la individualidad desbordada y el menoscabo institucional; garantizando la educación de calidad que los padres y acudientes, esperan de nuestro colegio. Cierre: nuestro colegio, no abraza, no tolera y no apadrina al agresor o al victimario; nuestro colegio establece normas que garantizan, una comunidad respetuosa, fraterna, tolerante y cero permisiva con situaciones proclives al delito.

A.1.1 PROEMIO Y ALCANCE DEL PRESENTE EXORDIO.

En mi dignidad de presidente del Gobierno Escolar, emito el presente acápite, que NO constituye, una mera opinión doctrinal; se erige como un exordio constitucional exhaustivo, ineludible e irrefutable, fundamentado estrictamente, en el bloque de constitucionalidad, el ordenamiento jurídico estatutario, y la jurisprudencia en vigor.

El presente análisis doctrinal, surge como respuesta, a la apremiante necesidad de extirpar, tanto de la jurisdicción constitucional de tutela, como del ámbito escolar, una hermenéutica



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 192 de 329

falaz, permisiva y abiertamente antijurídica, que ha pretendido, mediante un activismo judicial desbordado, despojar, a nuestras instituciones educativas, de su autoridad legítima y de su autonomía escolar. Asistimos, en la actualidad a un fenómeno de degradación dogmática, en el que, mediante el abuso indiscriminado, de la acción de tutela, se busca elevar, el capricho individual de estudiantes infractores, y la negligencia de padres de familia, a la categoría supraconstitucional de "derecho absoluto", ignorando de tajo, las premisas básicas, del derecho – deber social, del ordenamiento jurídico colombiano. Es un imperativo categórico, emerge menester recordar, a los Jueces de la República, que su magna función, sometida inalienablemente, al imperio de la ley, (Artículos 228 y 230 de la carta superior) NO es la de coadministrar, los colegios, ni la de redactar a su arbitrio, los manuales de convivencia escolar (tarea de ley, de la comunidad en pleno, artículo 17, 18, 19, 21 y 22 de ley 1620 de 2013), ni mucho menos, la de vaciar de contenido, la potestad disciplinaria de los educadores. El Juez Constitucional, debe velar, por el equilibrio armónico, entre las garantías fundamentales y los deberes ineludibles que el ordenamiento exige. Al amparo de los artículos 228 y 230 de la Constitución Política de Colombia, la administración de justicia, se traduce en una función pública cuyas decisiones, son independientes, pero sus jueces, en sus providencias, están sometidos *exclusivamente al imperio de la ley*¹. La equidad, la jurisprudencia y los principios generales del derecho son criterios auxiliares, pero jamás excusas, para prevaricar, inaplicando mandatos legales expresos. Traduce que se aplica la ley vigente y como segundo criterio la jurisprudencia y no al revés. Por consiguiente, el presente exordio, desvertebra y sepulta, a través de una exégesis rigurosa, de la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1620 de 2013, el Decreto 1075 de 2015, la Resolución 003842 de 2022 y la jurisprudencia hito de la Corte Constitucional (Sentencias T-565/13, T-478/15, T-240/18, T-076/23 y T-004/24), el andamiaje sofisticado, de quienes sostienen que: "el Derecho a la Educación" o el "Libre Desarrollo de la Personalidad", operan, como patentes de corso, para la anarquía institucional, la indisciplina crónica o la comisión de conductas punibles en el claustro escolar.

La ley no se negocia; se acata. Artículo 05 numeral 04 de ley 115 de 1994. El interés general, prima inobjetablemente sobre el particular. Y la educación, en el marco del Estado Social de Derecho, es ontológicamente un *derecho-deber*.

A.1.2 LA POTESTAD DE ELECCIÓN Y LA ARQUITECTURA JURÍDICA, DE LA CORRESPONSABILIDAD VOLUNTARIA.

Usted acudiente y padre de familia, debe ineludiblemente, iniciar en la génesis del vínculo jurídico, y sinalagmático, que se establece entre la familia y la institución educativa entender sus derechos y cumplir con sus deberes. Es un error dogmático primario, (ignorancia supina) analizar, los conflictos escolares, sin retrotraerse, al momento de la manifestación de la voluntad, que dio origen a la relación educativa:



a. La Potestad de Elección y la Autonomía Familiar (Artículo 68 Constitucional).

El artículo 68 de la Constitución Política de Colombia, consagra de manera diáfana, en su inciso quinto, que "los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores". Esta máxima constitucional, alberga una premisa lógica, sociológica y jurídica incontrovertible: **el padre de familia elige a nuestra institución educativa; nuestra institución educativa, NO elige al padre de familia, ni tenemos, la obligación de mutar, nuestra esencia, misión, visión, filosofía, directrices y pautas, derechos y deberes, para adaptarnos, a los caprichos individuales de acudientes o de estudiantes.**

Cuando un padre de familia o representante legal, en el legítimo ejercicio, de su patria potestad y de su autonomía, selecciona a nuestro colegio, como el plantel educativo para su prohijado, lo hace (o debe hacerlo) bajo el entendido integral de que conoce, acepta y se somete incondicionalmente al Proyecto Educativo Institucional (PEI) y a la filosofía axiológica, moral y disciplinaria, que rige a dicho establecimiento. En Colombia, el Estado, garantiza la pluralidad de la oferta educativa, existiendo instituciones laicas, confesionales, de régimen militar, con pedagogías alternativas y tradicionales. (Sentencia T – 004 de 2024). No existe coacción alguna, por parte del Estado, ni de parte de nuestro colegio, para que un estudiante, ingrese a nuestra institución educativa, que cuenta con sus propias normas específicas. La decisión, es un acto libre, soberano y unilateral, de la familia y del educando.

Sin embargo, el derecho, se ejerce con responsabilidad. Una vez consumado, este poder de elección, la autonomía familiar, se entrelaza y subordina funcionalmente, a nuestro ordenamiento normativo interno, que pertenece a nuestra institución elegida. **Pretender que, tras haber elegido libremente, un establecimiento educativo, cuyas reglas eran conocidas ex ante, nuestra institución educativa, deba abrogar nuestra estructura normativa, desdibujar nuestros lineamientos disciplinarios, o alterar nuestro régimen de convivencia, para complacer, la indisciplina o la visión particular de una sola familia, constituye un exabrupto jurídico, que atenta directamente, contra los principios constitucionales de buena fe (Art. 83 Carta Política) y la confianza legítima, de nuestra comunidad escolar.**

b. La Suscripción del Contrato de Matrícula: Sometimiento Incondicional al Manual de Convivencia Escolar.

La materialización fáctica y jurídica, de la elección consagrada en el artículo 68 superior, se perfecciona, a través de la suscripción del contrato de matrícula. La jurisprudencia y la ley, son contundentes: la matrícula es un contrato civil, de naturaleza bilateral, onerosa (o gratuita en el sector oficial, pero igualmente vinculante en Derecho - Deber) y de tracto sucesivo, que genera obligaciones recíprocas, e inexcusables.

El artículo 87 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), decreta de manera imperativa, y sin ambages, esta orden de ley vigente:

*"Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes. **Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo**".*

c. Naturaleza del acto de matrícula:

Al dar consentimiento informado otorgado a través de ventanas emergentes en la plataforma institucional, en el contrato de matrícula, el acudiente y el estudiante, perfeccionan, un acto jurídico, UN ACTO ADMINISTRATIVO, de **sometimiento voluntario, incondicional y vinculante**, a las reglas de juego, previamente establecidas en el foro escolar. Es perentorio aclarar, a los Jueces de Tutela que el Manual de Convivencia Escolar, NO es un documento decorativo, ni un catálogo de sugerencias optativas, ni un pliego de aspiraciones utópicas; el Manual de Convivencia es la *lex specialis*, el estatuto de orden público que rige en el microsistema escolar, y goza de presunción de legalidad, además, nuestras decisiones en Gobierno Escolar, son ACTOS ADMINISTRATIVOS, por ende, el Juez de tutela, habrá de verificar su competencia en el caso.

Aclarando de tajo, que una jurisprudencia en sede de tutela, **NO DEROGA EL ARTÍCULO 68 DE LA CARTA POLITICA, NO DEROGA EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 115 DE 1994, NO DEROGA EL ARTÍCULO 22 NUMERAL 06 DE LA LEY 1620 DE 2013 Y NO DEROGA AL ARTÍCULO 2.3.4.3 DEL DECRETO 1075 DE 2015**, a menos que, el juzgado de tutela, demuestre con elementos constitucionales y jurídicos, que su competencia, incluye abordar en tutela: ACTOS ADMINISTRATIVOS y que su competencia en tutela, les otorga el poder constitucional y jurídico, para derogar normas y leyes vigentes, colocando en primer lugar de la Pirámide Kelseniana, a la Jurisprudencia, incluso por encima de la ley vigente, violando el artículo 228 de la carta política y violando el artículo 230 de la carta política.

A nivel reglamentario, el Decreto 1075 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Educación), blindo esta postura, en su Libro 2, Parte 3, Título 4. Específicamente, el artículo 2.3.4.3 enuncia en su literal C) y exige de forma preclusiva: *c) Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia, para facilitar el proceso de educativo;*

La exigencia normativa, de utilizar y materializar, el *conducto regular*, NO es un formalismo vacío; es un mandato reglamentario y constitucional.



Los padres de familia NO están facultados, para asaltar la autonomía escolar, mediante vías de hecho, descalificaciones públicas, tutelas temerarias o litigios infundados, sin antes, haber agotado de manera estricta, pacífica y respetuosa el conducto regular, consagrado en el presente Manual de Convivencia, como lo ordena el mismo Decreto 1075 de 2015: *artículo 2.3.4.3. Literal e) Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta, acudir a las autoridades competentes;*

El desacato a este deber de seguir el conducto regular, invalida la pretensión, de exigir derechos, cuando se omiten palmariamente, las obligaciones iniciales, correlativas.

A.1.3 LA DOCTRINA INFRANQUEABLE, DE LA CORRESPONSABILIDAD EDUCATIVA (LEY 1098 DE 2006 Y LEY 1620 DE 2013).

La estructura dogmática, del derecho educativo colombiano, descansa, sobre el principio rector de la Corresponsabilidad. Definido magistralmente en el artículo 10 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), este principio determina, que la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en la atención, cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes.

No es una carga optativa; es un deber constitucional, de concurrencia ineludible.

Esta corresponsabilidad, se traduce en obligaciones concretas, indelegables, y coercitivas, para la familia, estipuladas explícitamente en los artículos 10, 14, 17, 18, 20 y 39 de la Ley 1098 de 2006, tales como formar, orientar y estimular, a los hijos en el *ejercicio de sus responsabilidades* y acatar la autoridad legítima, como también lo ordena el artículo 05 numeral 04 de la ley 115 de 1994.

La familia, es el primer núcleo socializador, y la abdicación de esta tarea, NO puede ser trasladada, como una carga insoportable, a nuestro colegio.

Para dotar de mayor rigor técnico, este análisis, a continuación, se presenta, una matriz jurisprudencial y legal, que contrapone el ámbito competencial, de la corresponsabilidad:

Marco Legal / Jurisprudencial	Obligación Específica Invocada	Sujeto Pasivo del Deber	Consecuencia del Incumplimiento Contractual
Art. 10, Ley 1098 de 2006	Concurrencia ineludible en el proceso formativo, garantizando un entorno de respeto y legalidad.	Familia, Sociedad, Estado (Colegio).	Fractura del tejido formativo; legítima, la intervención disciplinaria



			institucional, frente al menor.
Art. 39, Ley 1098 de 2006 Artículo 05 numeral 04 de ley 115 de 1994	Formar, orientar y estimular al menor en el acatamiento de responsabilidades cívicas y normativas.	Padres de Familia y Representantes Legales.	Omisión parental que faculta el reporte a autoridades de bienestar familiar e imposición de correctivos.
Art. 22 (Num. 6), Ley 1620/2013	6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas.	Padres de Familia.	Tipifica una violación directa de los deberes del acudiente en el marco del Sistema Nacional de Convivencia.
Art. 2.3.4.3 (Lit D), D.1075/2015	Respetar el conducto regular y someterse a lo pactado en el contrato de matrícula (Manual). Cumplir, con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia, para facilitar el proceso de educativo	Acudientes y Estudiantes.	Extinción de la prerrogativa de permanencia académica si el incumplimiento reiterado, socava, la disciplina.

En perfecta armonía legislativa, el artículo 22 numeral 6 de la Ley 1620 de 2013, (Ley del Sistema Nacional de Convivencia Escolar) estatuye, como responsabilidad taxativa, de la familia:

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y responder, cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas.

Por consiguiente, cuando un estudiante, infringe gravemente, el Manual de Convivencia, la familia, NO actúa jurídicamente, como un mero espectador imparcial, ni como un defensor ciego, que acude irracionalmente, a la acción de tutela para encubrir, o solapar, la falta de su pupilo.

La familia, es corresponsable de la desviación conductual, del menor, y está obligada jurídicamente, por mandato legal expreso, artículos 139 y 142 de ley 1098 de 2006; y artículos 2346 y 2348 del código civil; además, está llamada la familia, a respaldar el proceso



disciplinario y correccional, del plantel educativo; artículo 05 numeral 04 de la ley 115 de 1994, y artículo 07:

ARTÍCULO 7.- La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde:

Negarse a ello, atacando a nuestra institución educativa o victimizando al infractor, configura, una omisión protuberante, en sus deberes parentales, constitucionales y contractuales.

A.1.4 LA ONTOLOGÍA, DE LA EDUCACIÓN, COMO DERECHO-DEBER, Y LA DESTRUCCIÓN DE LA FALACIA, DE LOS "DERECHOS ABSOLUTOS".

Uno de los yerros hermenéuticos más nocivos, destructivos y vergonzosos, que han sido perpetuados, por operadores jurídicos inexpertos —Motivados en ignorancia supina o motivados por un falso garantismo— es la consideración dogmática del "Derecho a la Educación" y del "Libre Desarrollo de la Personalidad" como prerrogativas absolutas e ilimitadas. Se reitera, de forma tajante: **En el constitucionalismo colombiano contemporáneo, y en la teoría general, de los derechos fundamentales, NO EXISTEN DERECHOS ABSOLUTOS.** Todo derecho subjetivo, encuentra su límite intrínseco, y extrínseco, en el orden público, el bien común, los imperativos categóricos de la ley y los derechos prevalentes de terceros.

La Consolidación Jurisprudencial del Derecho-Deber.

La Corte Constitucional, ha sido invariablemente enfática, desde sus sentencias hito (v.gr., T-341/93, T-569/94), al establecer pacíficamente, que la educación, tiene una innegable y constitutiva naturaleza, de: **DERECHO-DEBER**. La educación, otorga enormes prerrogativas, al educando, sí, pero simultáneamente, exige el cumplimiento estricto, de obligaciones académicas, y comportamentales.

El incumplimiento sistemático, contumaz y comprobado, de los deberes, por parte del estudiante, legitima absolutamente, a nuestra institución educativa, para aplicar, las sanciones correspondientes, inclusive, la cancelación de matrícula, sin que ello configure, en modo alguno, una vulneración de derechos fundamentales, dado que se encuentra legitimada en el artículo 96 de la ley 115 de 1994, vigente. Como ha establecido este Alto Tribunal, reiteradamente, "el derecho a la educación, lo viola el estudiante, que NO estudia, porque viola el derecho de los demás" a recibir instrucción en un ambiente propicio, y altera, la disciplina necesaria, para el normal desarrollo académico. La protección constitucional, ampara al estudiante diligente, frente a arbitrariedades institucionales, pero jamás, ampara la vagancia, la altanería, la delincuencia juvenil, o la anarquía, bajo el disfraz del derecho a la educación de calidad.



A.1.5 LA PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL Y LOS FINES DE LA EDUCACIÓN (Art. 5, Num. 4, Ley 115 de 1994)

La defensa a ultranza, del capricho individual, choca frontal y destructivamente, contra la dogmática de los fines de la educación. El artículo 5, numeral 4 de la Ley 115 de 1994 (el cual desarrolla el artículo 67 Constitucional) consagra, como uno de los fines supremos e inviolables de la educación colombiana:

"La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios"²².

El Juez de Tutela que, amparado en un sentimentalismo, mal entendido, o en una lectura epidérmica de la Constitución, ordena la inaplicación de un Manual de Convivencia, frente a faltas graves probadas (tales como el porte o tráfico de estupefacientes, el porte de armas blancas, el matoneo escolar físico o psicológico grave, o la insubordinación crónica), NO está protegiendo, ningún derecho fundamental; al contrario, emerge dinamitando el artículo 5, numeral 04 de la Ley General de Educación. Está impartiendo, una lección perversa, al menor infractor: *"que la autoridad legítima es irrelevante, que el contrato social, es una ficción, y que la ley, puede ser burlada, mediante artilugios judiciales, y lágrimas de impunidad descarada"*.

El interés superior de los niños, niñas y adolescentes (Art. 44 Carta Política) exige, un ambiente escolar sano y seguro. Si un estudiante, amparándose ilegítimamente, en su supuesto: "libre desarrollo de la personalidad", vende sustancias psicoactivas, o agrede violentamente a sus pares, acude al abuso sexual, a la extorsión, acude al maltrato infantil contra sus pares, (Matoneo Escolar) el interés superior, que debe primar para el Juez Constitucional, es el de la comunidad educativa agredida. El derecho de un individuo, a subvertir el orden, jamás podrá, ni deberá prevalecer, sobre el derecho de una colectividad de 300 o 1.000 estudiantes, a educarse, en un entorno libre de riesgos, pacífico y disciplinado. El interés general, es la piedra angular inamovible, sobre la que, descansa el Estado Social de Derecho (Art. 1 Carta Política).

A.2 DECONSTRUCCIÓN Y DELIMITACIÓN HERMENÉUTICA DE LAS SENTENCIAS T-565/13 Y T-478/15

Es imperativo, realizar una distinción técnica fundamental, pues la tergiversación, de ciertas providencias, ha originado el caos actual. La jurisprudencia constitucional, ha intervenido excepcionalmente, en la autonomía escolar, mediante sentencias específicas, como la T-565/13 y la T-478/15 (Caso Sergio Urrego).

En la Sentencia T-565/13, la Corte Constitucional, amparó, el Libre Desarrollo de la Personalidad, de un menor de edad, respecto a su decisión de portar el cabello largo, determinando, que decisiones puramente *estéticas*, que atañen, exclusivamente al fuero



interno de la identidad, no pueden ser objeto de coacción institucional. **No obstante, esta providencia, no avala la indisciplina y tampoco señala que sea legítimo, válido, legal o coherente inducir, coercitar, constreñir, manipular o disuadir a menores de 14 años de edad.** El libre desarrollo de la personalidad, encuentra su límite infranqueable, en "*los derechos de los demás y el orden jurídico*". Quienes esgrimen este derecho, para justificar, el uso de sustancias estupefacientes, la agresión verbal, o el desafío constante a la normatividad académica, incurren en una grosera falacia, de falsa equivalencia jurídica y falsa motivación, arraigada en la ignorancia supina.

Por su parte, la emblemática Sentencia T-478/15, ordenó, la erradicación de prácticas discriminatorias, basadas en la orientación sexual y la identidad de género, prohibiendo, que los manuales de convivencia escolar, funcionen como instrumentos de homofobia, transfobia o persecución sistemática. Sin embargo, la prohibición estricta, de la discriminación, NO equivale, bajo ninguna regla hermenéutica, a la abolición de la potestad disciplinaria general.

Línea Jurisprudencial	Objeto de Protección Constitucional	Límite Infranqueable (Lo que NO protege)
Sentencia T-341/93	Consolidación del Derecho-Deber a la educación.	No protege al estudiante que incumple sistemáticamente sus deberes académicos o de convivencia.
Sentencia T-565/13	Libre Desarrollo de la Personalidad en aspectos estrictamente estéticos (corte de cabello, uso de adornos); cuando NO violenta, los derechos de menores de 14 años de edad.	No autoriza, el quebrantamiento de normas de convivencia, seguridad, orden público, ni el consumo de sustancias bajo la excusa de la personalidad.
Sentencia T-478/15	Proscripción de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los manuales (Caso Sergio Urrego) ²⁷ .	No inmuniza al estudiante perteneciente a minorías de ser sancionado si comete faltas disciplinarias o académicas objetivas no relacionadas con su orientación.

Utilizar maliciosamente, la *ratio decidendi* de la T-478 de 2015 o de la T-565 de 2013, para intentar, escudar infracciones, de orden puramente disciplinario, académico o penal, es un ejercicio de litigio temerario, y un fraude a la hermenéutica constitucional. La autonomía



escolar, para definir, pautas de comportamiento, exigir puntualidad, demandar respeto irrestricto entre pares, prohibir el fraude académico, y establecer una estricta proscripción, del consumo o porte de drogas, y armas permanece incólume, inalterada, y debe ser celosamente custodiada, y avalada, por los Jueces de la República, que NO están autorizados para prevaricar.

A.2.1 El debido proceso escolar: la garantía constitucional y el derecho fundamental, a ser sancionado, pedagógicamente.

Habiendo cimentado, irrefutablemente, la obligatoriedad superior del Manual de Convivencia, y la subordinación incondicional al mismo, es vital abordar, el componente adjetivo procedimental: El Debido Proceso.

El artículo 29 de la Constitución Política, irradia con su fuerza normativa, todas las actuaciones administrativas y judiciales, incluidas, por supuesto, las disciplinarias en sede escolar. No obstante, el debido proceso escolar, ostenta una naturaleza dogmática, profundamente distintiva, respecto al derecho penal o administrativo sancionatorio adulto: su fin último, supremo e irrenunciable, no es la retribución vindicativa del Estado, sino la **función eminentemente pedagógica, formativa y restaurativa.**

A.3.1.1 La Doctrina Revolucionaria de la Sentencia T-076 de 2023: El Derecho a la Sanción.

En un desarrollo jurisprudencial magistral, brillante, y de profunda raigambre teleológica, la Corte Constitucional en Sentencia T-076 de 2023, determinó que, frente a la comisión comprobada, de una falta, el estudiante, no solo es un simple sujeto pasivo de investigación, sino que, en virtud de su interés superior, goza del **derecho fundamental a ser sancionado.**

¿Qué significa jurídicamente, este postulado, en apariencia contraintuitivo?

Significa que la sanción, cuando está debidamente tipificada, graduada en el Manual de Convivencia, y aplicada con rigor procedimental, es un instrumento psicopedagógico indispensable, para la correcta e integral formación de la psique, el carácter, la asimilación de los límites sociales, la estructuración de la empatía, y el entendimiento real, de las consecuencias de los propios actos. **Privar a un menor de edad, de la sanción proporcional, y pedagógica, que amerita su falta, dejándola en la impunidad, es, en sí mismo, un acto de negligencia, formativa institucional, y una clara vulneración, a su derecho al desarrollo armónico, en sociedad.**



La sentencia T-076 de 2023, procedió, a anular sanciones desproporcionadas (específicamente, expulsiones automáticas, dictaminadas por confesiones de uso de vapeadores, que carecían del cumplimiento, de las etapas del debido proceso), ordenando, la activación de rutas pedagógicas. Ello reafirma el postulado rector: la sanción debe existir, y debe aplicarse rigurosamente, pero NO puede ser el resultado de un proceso inquisitivo, sumario, secreto, o carente de las mínimas garantías defensivas.

El debido proceso escolar, para que sea invulnerable, frente a cualquier acción de tutela, exige inexorablemente, la confluencia secuencial, de los siguientes elementos, estructurales:

1. **Tipicidad Previa y Estricta:** La conducta reprochada debe estar previa, clara y expresamente tipificada como falta o como una situación, dentro del Manual de Convivencia, (clasificada como Situaciones Tipo I, Tipo II o Tipo III, en estricto apego, a los lineamientos del Decreto 1965 de 2013 y la Ley 1620 de 2013).
2. **Contradicción, Publicidad y Derecho a la Defensa:** El estudiante investigado, y sus padres, o representantes legales, deben ser debidamente notificados, escuchados en descargos, tener la oportunidad real, de aportar pruebas a su favor, y controvertir, los informes docentes, o quejas de terceros.
3. **Proporcionalidad y Razonabilidad:** La medida correctiva, formativa, o sanción pedagógica impuesta, debe ser estrictamente proporcional, a la gravedad probada, de la falta cometida, evaluando, atenuantes y agravantes.
4. **Conducto Regular:** La estricta sujeción, a las instancias preestablecidas, para la toma de decisiones (Docente, Director de Grupo, Coordinador, Comité Escolar de Convivencia y, finalmente, EL RECTOR sancionador y Consejo Directivo en segunda instancia, para faltas gravísimas y situaciones).

A.3.1.2 Los Límites a la Tolerancia Institucional: La Sentencia T-004 de 2024 y la Proscripción, de Sustancias Psicoactivas.

El exordio, alcanza su cénit interpretativo, al estudiar pormenorizadamente, la reciente y crucial Sentencia T-004 de 2024. En este fallo, originado, por un gravísimo caso de presunto tráfico o distribución de estupefacientes, en la modalidad de "brownies con marihuana", al interior, de un claustro escolar, la Corte Constitucional, reafirmó con contundencia, que la materialización, del interés superior del menor: *"se concreta, entre otros puntos, en el postulado de protección reforzada de los niños, niñas y adolescentes, ante riesgos prohibidos, es decir, ante circunstancias de nocividad, que ponen en grave riesgo sus garantías..."*.

"La materialización de los principios de interés superior de los niños, niñas y adolescentes y *pro infans* se concreta, entre otros puntos, en el postulado de protección reforzada de los niños,



niñas y adolescentes ante riesgos prohibidos, es decir, ante circunstancias de nocividad que ponen en grave riesgo sus garantías..."

Genealogía del extracto (Trazabilidad Precedencial): Es importante, advertirle que, esta fórmula gramatical, y jurídica, NO nace ex nihilo, en la Sentencia T-004 de 2024. Constituye, un injerto jurisprudencial, derivado directamente, de la **Sentencia C-127 de 2023**.

En dicha providencia (C-127/23), la Corte, evaluó, la constitucionalidad de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) frente a la prohibición, del consumo de sustancias psicoactivas, en parques y perímetros de centros educativos. **La Corte Constitucional acuñó allí, el concepto, de que: "la exposición a dichas sustancias constituye una circunstancia de nocividad" y un "riesgo prohibido", que activa la protección reforzada del Estado.**

La Sentencia T-004 de 2024, reitera este estándar, de forma taxativa, para aplicarlo, al ámbito del derecho disciplinario escolar.

Es imperativo recordar que, nosotros como instituciones educativas, tenemos, la **obligación legal especial e improrrogable** (emanada del Artículo 44 numerales 4 y 7 de la Ley 1098 de 2006) de proteger férreamente, a los menores contra el consumo, la inducción, y la oferta de estupefacientes y sustancias psicoactivas en los entornos escolares: 4. *Garantizar, a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar.*

(..) 7. *Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor de las instalaciones educativas.*

La Corte determinó en la **Sentencia T-004 de 2024**, que el colegio, vulneró, el debido proceso disciplinario, de la adolescente, al imponer una sanción súbita, y sumaria, de "educación extramural" (desescolarización virtual obligatoria). ¿La razón del fallo en contra de la institución? El colegio, omitió groseramente, el procedimiento: *no garantizó el derecho a la defensa previa, no permitió la presencia obligatoria, de los padres, en la recepción de testimonios de la menor, y sancionó, por una conducta que, aunque reprochable, no había sido individualizada, ni tipificada claramente, en una resolución formal, de formulación de cargos.*

Sin embargo, la ratio decidendi de la T-004 de 2024, es implacable, hermosísima y de doble filo dogmático: el colegio, falló torpemente, en la forma (el debido proceso procedimental adjetivo), pero la Corte Constitucional, reconoció y amparó inequívocamente, el deber sustantivo, y la competencia autónoma, irrenunciable, del colegio, para regular, investigar e



imponer medidas drásticas, ante la presencia de sustancias psicoactivas, siempre y cuando, dichas medidas y procedimientos, estén consagrados expresamente y taxativos, al interior del Manual de Convivencia Escolar, principios de legalidad, tipicidad, taxatividad, publicidad y doble instancia.

La lección jurídica, para rectores y jueces, es prístina y categórica: la potestad sancionatoria, frente a faltas gravísimas (como el porte o venta de drogas) existe, es legalmente necesaria, y es constitucionalmente imperativa, para proteger al colectivo escolar; pero su ejecución, debe ser procesalmente inmaculada. Un juez constitucional de la República, comete prevaricato, si acaso, torpemente, avala o tolera, la venta de drogas en un colegio, excusándose supinamente, en el "libre desarrollo de la personalidad"; su deber es, en cambio, exigir que la expulsión, o sanción máxima impuesta por el colegio de cancelación de la matrícula (*Pacta Sunt Servanda*) haya cumplido escrupulosamente, con los cánones de la legítima defensa procesal, y el conducto regular. Si el colegio cumple el procedimiento, el Juez no puede intervenir, el fondo de la sanción, pues incurre en grosero e ilegal prevaricato.

CONCLUSIONES CON EFECTOS DE PRECEDENTE CONSTITUCIONAL:

Con base en la hermenéutica dogmática, sistemática y teleológica, expuesta en los acápites precedentes, este exordio, emite las siguientes conclusiones irrefragables, que deben servir de derrotero obligatorio, para la resolución de conflictos escolares, en sede de tutela:

PRIMERO: La Autonomía Escolar, la Supremacía del Manual de Convivencia y el Vínculo Contractual. Al tenor literal del artículo 87 de la Ley 115 de 1994, y del artículo 22 numeral 06 de la ley 1620 de 2013, y del artículo 2.3.4.3 del Decreto 1075 de 2015, numeral C; nuestro presente y documentado Manual de Convivencia Escolar, NO es un cuerpo de recomendaciones; es el estatuto contractual y normativo superior, vinculante y coercitivo, dentro de nuestra Institución Educativa. Los padres de familia y los estudiantes que, haciendo uso soberano de su derecho de elección (Art. 68 Carta Política), firman el contrato de matrícula, **DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA**, al firmar, la matrícula, --inmediatamente—activan el (*Pacta Sunt Servanda*) y con ello, se subyugan voluntariamente, a sus preceptos dogmáticos, y disciplinarios. El desconocimiento de los mismos, por simple apatía, indisciplina contumaz, o la invocación temeraria, de falsos derechos absolutos, constituye un incumplimiento grave, del contrato civil educativo (efecto contractual de derecho VS deber, y legítima plenamente, las sanciones correspondientes).

SEGUNDO: La Corresponsabilidad Familiar, es un Mandato Indelegable. Se requiere imperativamente, a los padres de familia y acudientes, abandonar, la práctica socialmente nociva, e ilegal, de escudar, victimizar o justificar, las faltas disciplinarias y presuntamente delictuales, de sus hijos. Conforme a las obligaciones especiales y preclusivas, contempladas,



en el artículo 10 y 14, 17, 18 y 20 numeral 1 y artículo 39 de la Ley 1098 de 2006, la familia, es jurídicamente corresponsable, de participar en los procesos disciplinarios, desde un enfoque formativo, y restaurativo, no obstructor, ni litigioso. Utilizar, las acciones constitucionales, de manera temeraria, para evadir, las consecuencias legítimas, de los actos del menor, es violentar frontalmente, los fines de la educación consagrados en el artículo 5, numeral 4, de la Ley 115 de 1994 y su deber sagrado de constituirse en los primeros educadores de sus hijos: artículo 07 de ley 115 de 1994 y artículo 14 de ley 1098 de 2006.

TERCERO: El Inalienable Derecho Fundamental a ser Sancionado Pedagógicamente. El estudiante investigado, goza de garantías procesales plenas, según la jurisprudencia constitucional, pacífica (T-076 de 2023, T-004 de 2024, T – 076 de 2026). El debido proceso escolar (tipicidad, formulación de cargos, derecho de defensa, proporcionalidad, presencia de acudientes) es sagrado e inviolable.

Sin embargo, superada la validación estricta, de dicho debido proceso adjetivo, el estudiante, ostenta el *derecho sustantivo a ser sancionado* de forma proporcional. La consecuencia punitiva-pedagógica, NO es un atropello estatal; es una herramienta psicopedagógica indispensable, para la modelación de su carácter moral, la asunción de responsabilidades cívicas y la aprehensión del respeto, a la autoridad legítima y a las leyes y normas. Privarlo de la sanción, es negarle la educación integral de calidad.

CUARTO: Exhorto Pretoriano y Perentorio a los Jueces de la República. En nombre de la estricta sujeción al imperio de la ley, mandato irrenunciable consagrado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, se conmina, a los Jueces Constitucionales de Tutela, a cesar inmediatamente, la intervención indebida y arbitraria, en la legítima autonomía de las instituciones educativas. El Juez, no opera en la tutela como un supra-rector; no es un pedagogo; no es el redactor del Manual de Convivencia Escolar, y NO puede suplantar o usurpar, las funciones de la comunidad educativa. Si nuestro colegio, al ser investigado, demuestra probatoriamente, que ha garantizado, el debido proceso material y formal, ha activado las rutas exigidas por la Ley 1620 de 2013, y se ha apoyado, en los perfiles competenciales, definidos en la Resolución 003842 de 2022 (Docentes de Aula, Coordinadores, Orientadores, Rectores) y EL RECTOR ha sido proporcional para acudir a sancionar, (artículo 132 de ley 115 de 1994) y repele y repugna, el consumo de drogas, el matoneo escolar, la agresión física o la insubordinación crónica tipificada, y la violación de las leyes 2503 de 2025 o 2564 de 2026, inmediatamente, **el Juez Constitucional, tiene el deber insoslayable, de DENEGAR, el amparo constitucional.**

Fallar en sentido contrario, justificando la indisciplina, o abrazando la infracción, apadrinando el delito o cohonestado la violación de nuestro manual de convivencia escolar, bajo retóricas



falaces en torno al "libre desarrollo de la personalidad" o invocando, un ilusorio carácter absoluto, del "derecho a la educación" (olvidando premeditadamente que es un derecho-deber), configura un asomo manifiesto, a prevaricato por acción, promueve, la destrucción sistemática de la estructura axiológica de la Nación, y representa una afrenta directa, lesiva e imperdonable, a la supremacía del interés general de la comunidad educativa, la cual exige y merece estudiar en paz.

El garantismo constitucional NO es, ni podrá ser jamás, un sinónimo jurídico, de adoctrinar falsamente, a la comunidad educativa con mensajes de impunidad institucional. La formación integral, y ética de las generaciones venideras, exige rigor, justicia procedimental impecable e imparcial, límites innegociables y una obediencia irrestricta, a las normas de respeto común y aceptación en la diferencia, en la misma convivencia democrática; que les esperan reales y vigentes en la vida social, (*Código Penal, Código de Convivencia, Código Civil, Código Disciplinario, Código de la Infancia*); **apadrinar el delito y las malas costumbres de los educandos, desde los Juzgados de tutela, es un mensaje corrupto que NO tiene asidero jurídico, y mucho menos social, dado que se equipara a la pedagogía del delincuente que, prevarica, para deformar y validar a otros antisociales.**

A.2.2 Proscripción e Inexistencia Jurídica de "Estudiantes con Supraderechos" y garantía del Principio de Igualdad Material (Art. 13 C.P.)

DE LOS NOVIAZGOS, CON MENORES DE 14 AÑOS DE EDAD.

Del análisis Jurídico y constitucional, se emiten, las siguientes conclusiones perentorias, que nuestro establecimiento educativo, estima acatar, para blindar jurídicamente, a nuestro Manual de Convivencia Escolar.

La premisa inicial que desata aclaración, respecto de las "relaciones de noviazgo, con menores y entre menores de 14 años de edad", basándonos en el Art. 209 del Código Penal, es abiertamente constitucional, pese a algunas zonas oscuras, frente a la **Sentencia T-085 de 2020**, y constituye una premisa dogmática clara, de parte de nuestro colegio, equiparar: "noviazgo" con "acto sexual".

Lo anterior, como quiera que, en la dogmática penal colombiana y en el marco constitucional vigente, es un error inexcusable, escindir el concepto de "noviazgo", de las conductas físicas, que este conlleva, cuando los sujetos pasivos, son menores de 14 años. La jurisprudencia unificada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, es pacífica y perentoria: **el consentimiento en esta franja etaria es absoluta y radicalmente inexistente en el mundo jurídico. En consecuencia, legitimar o tolerar dichas conductas en el entorno escolar configura una apología a la comisión de un ilícito penal y una flagrante vulneración del ordenamiento jurídico.**



El texto aportado, a continuación, constituye la redacción jurídicamente perfecta, dogmáticamente intachable y constitucionalmente imperativa, para ser incorporada en nuestro Manual de Convivencia Escolar. A continuación, se desarrolla, su estricta legalidad, así:

*"En consonancia con la **Sentencia T-085 de 2020**, de la Corte Constitucional, nuestra Institución Educativa, por supuesto, que respeta el libre desarrollo de la personalidad de sus estudiantes. NO obstante, a la luz del artículo 209 del Código Penal (Ley 599 de 2000) y a voces de la jurisprudencia de la Sala Penal, de la Corte Suprema de Justicia, quedan estrictamente prohibidos dentro del establecimiento educativo y portando el uniforme de nuestro colegio, o en actividades extracurriculares programadas por el colegio (artículo 2347 del código civil y artículo 25 del código penal, como rol del garante) los tocamientos corporales, manifestaciones de connotación sexual explícita, y cualquier acto sexual, abusivo o presuntamente consentido, que involucre, a menores de 14 años. Nuestra institución educativa, activará inmediatamente, la ruta penal y de protección administrativa (ICBF), ante cualquier asomo, de las conductas descritas, en la ley penal, independientemente, de que los padres de familia o acudientes o los menores implicados, manifiesten, "sostener una relación de noviazgo, consentida", puesto que, el consentimiento sexual en menores de 14 años, es jurídicamente inexistente.*

Se les recuerda a los padres, a los acudientes, a los operadores judiciales y Jueces de tutela, que se debe primero estricto acato a la LEY VIGENTE, y posterior a ello, de manera secundaria, se debe acato a los "criterios de la jurisprudencia" y NO al revés, pervirtiendo y deformando la pirámide Kelseniana. Estamos sometidos al imperio de la Ley, y NO al imperio de la jurisprudencia en sede de tutela.

Código Penal Colombiano. ART. 209. —**Actos sexuales con menor de catorce años. El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales,** incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años. Negrilla y subrayado fuera de texto.

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, **Sala de Casación Penal, Radicado 17.168 del 04° de febrero de 2003**, Magistrado Ponente: Jorge Aníbal Gómez Gallego.

"No es que en esta clase de hechos la ley presuma violencia. Lo que en ellas se presume, es la incapacidad del menor de 14° años para determinarse y actuar libremente en el ejercicio de la sexualidad, pues ha sido valorado que las personas menores de esa edad, no se encuentran en condiciones de asumir sin consecuencias para el desarrollo de su personalidad, el acto sexual, debido al estadio de madurez que presentan sus esferas intelectivas, volitiva, y afectiva. La ley ha determinado que, hasta esa edad, el menor debe estar libre de interferencias en materia sexual. Y, por eso prohíbe las relaciones de esa índole con ellos, dentro de una Política de Estado encaminada a preservarle en el desarrollo de su sexualidad, que en términos normativos se traduce en el imperativo del deber absoluto de abstención y la indemnidad e



intangibilidad sexual del menor, en las cuales, se sustenta el Estado de las relaciones entre las generaciones en la sociedad contemporánea”.

Por lo anterior, --se reitera-- Están prohibidas, las relaciones de noviazgo con menores y entre menores de 14 años de edad, a voces del artículo 209 del código penal, vigente, y a voces también, de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en unificación:

De modo, que la Jurisprudencia, ha indicado en Colombia, a través de **Sentencia de unificación del 5 de noviembre de 2008, expediente 30.305. Magistrado Ponente: Augusto J. Ibáñez Guzmán,** en la cual, la Corte Suprema de Justicia, estableció que:

“los tocamientos corporales no consentidos, realizados sin violencia sobre personas capaces, configuran el delito de injuria por vías de hecho y que, por el contrario, tratándose de niños y de persona incapaz, el legislador penalizó la conducta de actos sexuales abusivos aun sin que fuera violenta, pudiéndose tipificar ese punible bajo cualquiera de estas tres conductas:

(i) Realizar actos sexuales diversos del acceso carnal con menor de 14 años; (ii) realizar esos mismos actos en presencia del menor, o (iii) inducir a este a prácticas sexuales.

La Corte indica que el legislador, al consagrar este tipo penal, quiso prohibir cualquier ejercicio de sexualidad en los menores de 14 años porque presume la incapacidad para la libre disposición sexual y que estos actos sexuales cometidos sobre ese grupo poblacional afectan el desarrollo de su personalidad y pueden producir alteraciones importantes que incidan luego en su vida y equilibrio futuro”.

La definición dogmática y jurisprudencial exacta, que conceptualiza y delimita el "acto sexual diverso al acceso carnal" contenido en el artículo 209 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), ha sido decantada con grado, absoluto de certeza, por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, fijando su precedente de cierre en la sentencia **SP564-2022 (Radicado 56994), doctrina que ha sido ratificada ininterrumpidamente hasta la reciente sentencia SP-287 de 2026.** Para la dogmática penal colombiana, la frontera jurídica que separa el acceso carnal del acto sexual diverso radica exclusiva y materialmente en la penetración. La Sala de Casación Penal, al interpretar la tipicidad objetiva del artículo 209 (modificado por la Ley 1236 de 2008), **define el acto sexual diverso de la siguiente manera literal y exacta:** *"Tiene lugar cuando el sujeto activo despliega, sobre la menor, acciones encaminadas a satisfacer sus deseos sexuales, tales como tocamientos en las zonas erógenas, besos o roces en esas partes de su cuerpo."* (**Corte Suprema de Justicia, SP564-2022, Rad. 56994, reiterada en SP-287 de 2026**).

Cualquier conducta física de connotación lasciva (manoseos, caricias, besos, frotamientos o tocamientos) que se ejecute con el propósito de excitación o satisfacción libidinosa, pero que



no alcance el grado, de invasión de cavidades corporales, se tipifica irrefutablemente como acto sexual diverso del acceso carnal.

A.2.3 De la orientación sexual, al interior de nuestra institución educativa Antonio Lenis

En estricto acato y obediencia a lo ordenado por la Corte Constitucional Colombiana.¹⁵

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA DE TUTELA, T – 143 DE 2016.

80. Sin embargo, ha destacado la Corte, que la exteriorización de la identidad sexual encuentra su límite en situaciones generadoras de perjuicio social, sosteniendo que:

“las manifestaciones de la diversidad sexual solo pueden ser reprimidas o limitadas cuando lleguen a lesionar derechos de otras personas, alteren el orden público y social, afecten los estándares generales de decencia pública¹⁶ o se “conviertan en piedra de escándalo, principalmente para la niñez y la adolescencia¹⁷”.

Así lo ha considerado la Corte Constitucional frente a específicos supuestos en los que, con la conducta homosexual, objetivamente, se han transgredidos derechos de terceros¹⁸ o se ha abusado de los derechos personales en detrimento de la colectividad¹⁹²⁰. Hay consenso en cuanto a que dichas limitaciones no deben basarse en una posición discriminatoria, que reconduce a una que se sustenta exclusivamente en el carácter diverso de la expresión para censurarla. Así, se reconoce que, frente a exteriorizaciones de la opción sexual, los estándares mínimos requeridos corresponden a aquellos “exigidos en el desarrollo de cualquier orientación sexual”²¹, de modo que “se debe establecer y verificar por el juez constitucional, si la conducta desplegada hubiese sido objeto del mismo reproche en caso de que quien la hubiera practicado fuera una pareja heterosexual en contextos similares. Si del estudio se concluye que es tolerada en parejas heterosexuales y no en homosexuales

¹⁵ SENTENCIA DE TUTELA, CORTE CONSTITUCIONAL T – 478 DE 2015.
RESUELVE. (...)

CUARTO. – ORDENAR, al Ministerio de Educación Nacional, que en un plazo máximo de un (1) año, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, (03° de agosto de 2016), implemente acciones tendientes a la creación definitiva del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de acuerdo a lo señalado por la Ley 1620° de 2013, y el decreto 1965° de 2013. Particularmente, **se ordena que en el plazo señalado (03° de agosto de 2016)**, se adopten, las siguientes medidas: (i) una revisión extensiva e integral de todos los manuales de convivencia en el país, para determinar, que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes, y para que incorporen nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer, la convivencia escolar, y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad, y dirimir, los conflictos de manera pacífica, así como que contribuyan a brindar posibles soluciones a situaciones y conductas internas, que atenten contra el ejercicio de los derechos; (ii) ordenar y verificar, que en todos los establecimientos de educación preescolar, básica y media, estén constituidos, los comités escolares de convivencia.

¹⁶ Corte Constitucional. Sentencia C-098 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

¹⁷ Corte Constitucional. Sentencia T-539 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

¹⁸ Corte Constitucional. Sentencia T-035 de 1995. M. P. Fabio Morón Díaz y T-569 de 1994. M. P. Hernando Herrera Vergara.

¹⁹ Corte Constitucional. Sentencia SU-476 de 1997. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

²⁰ Sentencia T-673 de 2013 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.

²¹ Ibid.



se constituye en un criterio abiertamente trasgresor y discriminador que amerita medidas judiciales tendientes a evitarlo”²².

SENTENCIA DE TUTELA, CORTE CONSTITUCIONAL, T- 478 DE 2015.

74. En consecuencia, no resulta válido que los colegios pretendan intervenir a través de sus manuales y posteriormente con procedimientos y sanciones, en la libre escogencia a que tienen derecho los estudiantes, de inclinarse por la orientación sexual o la identidad de género de su preferencia. Así las autoridades de los colegios, deben mantenerse al margen de intervenir, en estos aspectos intrínsecos de las personas, pues los mismos, escapan del dominio que forma el fuero educativo. En todo caso, todo trámite sancionatorio, debe seguir, las reglas estrictas del debido proceso, que garantice a los estudiantes (y a sus padres en dado caso) que puedan participar activamente del mismo, fomentando un escenario de deliberación y conciliación de acuerdo a los principios generales del manual de convivencia escolar, y los derechos a la dignidad, igualdad, y libre desarrollo de la personalidad.

SENTENCIA DE TUTELA CORTE CONSTITUCIONAL, T – 565 DE 2013.

DERECHO A LA IDENTIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO-Prohibición de discriminación en establecimientos educativos en razón de la opción sexual. Las decisiones que toma el sujeto respecto a su reconocimiento en la identidad y orientación sexual hacen parte del núcleo esencia de su dignidad, libertad y autonomía. Debe tenerse en cuenta la jurisprudencia de la Corte ha contemplado que la regla de prohibición de discriminación fundada en la opción sexual resulta aplicable, de manera específica, en el ámbito educativo.

Aquellos tópicos relativos a la decisión sobre la opción sexual, entendida en su doble condición de identidad u orientación, son asuntos que competen a la esfera íntima del individuo y que ejerce bajo su completa autonomía. Esto trae como consecuencia que resulten contrarios a la Constitución, particularmente a los derechos a la dignidad humana, el libre desarrollo personalidad y la igualdad, aquellos comportamientos de terceros que estén dirigidos a (i) privilegiar determinada identidad u orientación sexuales como preferibles o sujeto de promoción respecto de otras; (ii) imponer, sugerir o conducir a otros hacia determinada opción sexual; y (iii) disponer sanciones en razón que el individuo no siga un patrón mayoritario de identidad u orientación sexual.

Esta prohibición incluye la inconstitucionalidad de la fijación de sanciones que impidan que el sujeto ejerza acciones que le permitan autoidentificarse dentro de dicha identidad u orientación que ha determinado para sí, en ejercicio de su irrestricta libertad y autonomía para ello. Adicionalmente, estas reglas resultan particularmente aplicables al ámbito educativo, en la medida en que está concebido como un espacio que promueve el pluralismo, el respeto a la diferencia y, en particular, los valores democráticos que informan al Estado Constitucional. Esto implica que el hecho que los estudiantes opten, en ejercicio de su autonomía y con plena conciencia, por una opción sexual diversa, no puede constituir una falta disciplinaria, ni menos aún un fundamento constitucionalmente válido para la imposición de sanciones en el ámbito educativo, particularmente la suspensión.

ARMONIZANDO, los anteriores conceptos jurisprudenciales de la corte constitucional, y ampliando los mismos, tenemos que recordar y aclarar a los acudientes y a la comunidad escolar en pleno, que esta jurisprudencia, Sentencia 478 de 2015; únicamente aplica para los educandos **MAYORES DE 14º AÑOS DE EDAD**, como quiera que tal pronunciamiento, se

²² Ibíd.



refiere a un adolescente de identidad sexual diversa con quince (15) años de edad y a otro adolescente de identidad sexual diversa de diecisiete (17) años de edad.²³

En sentencia T – 804 DE 2014, la Corte Constitucional, examinó el caso de una estudiante transgénero.

En esa providencia, se reconoció de manera expresa que el núcleo esencial de la dignidad humana, supone que la persona sea tratada de acuerdo a su naturaleza humana. Y, el Estado, dentro de sus fines esenciales debe preservar, la libertad, la autonomía, y la integridad física y moral de estos ciudadanos, de orientación sexual diversa.

*Lo que NO significa en momento alguno, que se presente su orientación sexual diversa, como una excusa, para que los educandos mayores de catorce (14) años, que ya son judicializables, a través de restablecimiento de derechos, **incurren en actos sexuales abusivos al interior de la escuela**, puesto que el discurso de nuestra Institución educativa oficial en materia de orientación sexual, es bidireccional, eso traduce que los mayores de catorce (14) años de edad, tienen garantizado a plenitud, dentro de nuestra Institución educativa oficial, el goce de todos sus derechos como comunidad LGTBI o de orientación sexual diversa, **pero que de la mano de sus derechos, tienen la inexcusable e inaplazable e indelegable, obligación de cumplir con sus deberes penales, civiles, administrativos y disciplinarios, como los académicos y curriculares, al igual que la población heterosexual, en igualdad de condiciones.***

²³ La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que el tipo penal de acoso sexual no ha sido objeto de detenido examen en esta corporación dada su novedosa incorporación como delito. Con base en algunas legislaciones precisó que si bien no se posee una definición unívoca de acoso sexual sí es posible determinar un lugar común, referido a actitudes o comportamientos que por sí mismos causan mortificación o crean un clima hostil en ámbitos de trabajo o similares respecto de actos, gestos o palabras que en muchas ocasiones representan una pretensión, pero no la consumación de la misma. Regulación en la materia. En Colombia, este delito fue instaurado en la Ley 1257 del 2008, que dictó normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Al respecto, la Corporación aclaró que este delito opera generalmente en contra de la mujer. Sin embargo, nada impide que en determinados casos pueda materializarse respecto de víctimas de otro género o identidad sexual, independientemente de que el agresor sea otro hombre o una mujer y siempre y cuando se cubran los presupuestos modales, objetivos y subjetivos que diseñan el tipo penal en examen. En torno a lo anterior, la sala señaló que el artículo 210 A del Código Penal contiene una textura bastante abierta, a la espera de consignar allí todas las posibilidades de ejecución de la conducta e incluso de beneficiarios de la misma, pues se alude al “beneficio” propio o de un tercero. Aplicación del concepto. **También advierte que el bien jurídico tutelado, libertad, integridad y formación sexuales, puede verse afectado con un solo acto, manifestación o roce físico, pero se entiende que para evitar equívocos el legislador estimó prudente consagrar punibles solo los actos reiterados, persistentes o significativos en el tiempo, y así lo plasmó en la norma con la delimitación de dichos verbos rectores, compatibles con la noción de acoso.**

Finalmente, explicó la distinción entre la materialización de un delito de acceso carnal o actos sexuales violentos y uno de acoso sexual, indicando que estos se diferencian en los alcances de lo ejecutado por el agente. (M. P. Fernando León Bolaños Palacios). Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-1072018 (49.799), 07 de febrero de 2018.



Y que, en conexidad, con ello, el educando, tiene como compromiso dentro del presente Manual de Convivencia, que se obliga a cumplir, al suscribir su matrícula y acatarlo por convicción, en libre aceptación, en especial, el compromiso de:

*No participar, mantener, sostener, realizar, ni promover actitudes, comportamientos ni escenas obscenas, eróticas, o sexuales degradantes, explícitas e irrespetuosas, dentro de las instalaciones de nuestra institución, ni por fuera de la misma, cuando esté portando el uniforme de nuestra Institución educativa oficial, actuaciones y hechos, realizados por pares adolescentes heterosexuales, homosexuales, lesbianas o bisexuales, transexuales o intersexuales, o LGTBIQ+, **cuando sean mayores de catorce (14°) años**; mostrando con ello, su calidad y dignidad humana y sus valores morales y respeto por su propio cuerpo y respeto por su dignidad intrínseca, y su propia intimidad personal.*

Así como el respeto propio por la inviolabilidad de su derecho a la intimidad, en armonía con los derechos de la primera infancia y el debido respeto por los derechos de los demás, como limite a sus derechos y facultades. Igualmente velando por la integridad moral en su proceder y sus buenas prácticas, como un ejemplo hacia la primera infancia de nuestra institución, **y sobre todo la comprensión del hecho indiscutible del respeto por la intimidad, para las acciones y comportamientos de índole sexual y erótico – sexual en pareja.**

Entendiendo que la intimidad respecto de las manifestaciones erótico – sexuales en pareja, son la base de cualquier relación afectuosa sustentada en el respeto y la responsabilidad, que conlleva la madurez y el disfrute sexual.

SENTENCIA DE CORTE CONSTITUCIONAL, T- 478 DE 2015. Así, en la presente providencia se endilgó dicha responsabilidad solamente a la institución educativa, por lo que debió indicarse, de manera expresa, que las familias de los alumnos se encuentran igualmente llamadas a participar activamente en el acompañamiento del cual requieren sus hijos menores de edad y adolescentes, pues dejar dicho deber sólo a los establecimientos de educación, no permite que el apoyo requerido, sea logrado de manera satisfactoria²⁴.

²⁴ Al respecto, resulta pertinente referirse a lo señalado en la intervención de la Universidad Tecnológica de MIRAFLORES, en la Sentencia T-905 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, en la cual, respecto del "matoneo" en los colegios, se establecieron diez actividades que podrían implementarse en las instituciones educativas para hacer frente a estas prácticas:

"/. Adaptar la educación a los cambios sociales, desarrollando la intervención a diferentes niveles y estableciendo nuevos esquemas de colaboración, con la participación de las familias y la administración.

2. Mejorar la calidad del vínculo entre profesores y alumnos, mediante la emisión de una imagen del educador como modelo de referencia y ayudar a los chicos a que desarrollen proyectos académicos gracias al esfuerzo.

3. Desarrollar opciones a la violencia.

4. Ayudar a romper con la tendencia a la reproducción de la violencia.

5. Condenar, y enseñar a condenar, toda forma de violencia.

6. Prevenir ser víctimas. Ayudar a que los chicos no se sientan víctimas

7. Desarrollar la empatía y los Derechos Humanos.

8. Prevenir la intolerancia, el sexismo, la xenofobia. Salvaguardar las minorías étnicas y a los niños que no se ajustan a los patrones de sexo preconcebidos.

9. Romper la conspiración del silencio: no mirar hacia otro lado. Hay que afrontar el problema y ayudar a víctimas y agresores.

10. Educar en la ciudadanía democrática y predicar con el ejemplo.

Este centro educativo insiste en que los colegios no tienen la capacidad para "controlar" a sus alumnos y relacionó un conjunto de sugerencias, dirigidas a las posibles víctimas del "matoneo", y que tienen como objetivo minimizar los efectos del hostigamiento y evitar que ellas se aislen. Por último, advirtió lo siguiente:

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 212 de 329

A ese respecto, entre otras providencias, puede hacerse referencia a lo establecido en **Sentencia T-642 de 2001**²⁵, en la cual, con relación a la responsabilidad que tienen los padres en el proceso educativo de sus hijos, la Corte Constitucional, se pronunció.²⁶

En efecto, en virtud del ámbito de autonomía del que gozan los centros educativos²⁷, se encuentran en libertad de adoptar sus propias reglas internas y, en general, de tomar autónomamente las decisiones que afecten el desarrollo de sus funciones educativas.

2.3. De igual manera, esto también implica un respeto por la opción ideológica del Colegio, y muchas veces por su libertad religiosa. En este mismo orden de ideas, existe en la Constitución el derecho, primero, de las instituciones educativas por optar por un modelo religioso e ideológico en particular, situación que se refleja en las normas contenidas en el manual de convivencia. En segundo lugar, existe un derecho correlativo de los padres de optar por el tipo de educación que desean dar a su hijo.

"Todo este proceso debe estar acompañado de acciones formativas para padre de familia, estudiantes, administrativos, profesores y toda persona que tenga una función en la institución educativa. (...)" (Énfasis fuera del texto.)

²⁵ M.P. Jaime Triviño

²⁶ "El proceso de educación también **involucra y compromete a los padres de familia**. En este aspecto el artículo 7° de la Ley 115 de 1994 consagra, entre otras obligaciones de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, **el deber de informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos participar en las acciones de mejoramiento, así como contribuir solidariamente con nuestra institución educativa para la formación de sus hijos**". (Énfasis fuera del texto).

3. La facultad que tienen los establecimientos educativos de exigir el cumplimiento de los manuales de disciplina.

3.1. En este caso, es pertinente dejar claro en la sentencia que, aunque al iniciar, un proceso disciplinario en contra de Sergio Urrego, de la manera en que se hizo, sus derechos fundamentales fueron flagrantemente vulnerados por el colegio accionado, comportamiento que es evidentemente censurado por la Corte, ello no significa que las instituciones educativas no tengan en ningún momento la facultad de hacer exigibles las reglas establecidas en los manuales disciplinarios de tales establecimientos.

De ese modo, por un lado, las pautas de comportamiento deben ser seguidas por los estudiantes, y por otro, a los colegios les corresponde hacer que las mismas sean cumplidas, en tanto el respeto por los derechos fundamentales de los alumnos no implica que sea imposible corregir o velar por el mejoramiento de la conducta de los alumnos.

Por lo anterior, es necesario que los establecimientos educativos tengan manuales de convivencia, en los cuales se establezcan pautas de comportamiento en el ambiente escolar, como ocurre con las expresiones de cariño entre alumnos.

De tal forma, las mismas pueden ser controladas en dichos manuales, siempre y cuando se dirijan a muestras de afecto tanto entre parejas homosexuales, como heterosexuales, respetando así la opción sexual de los jóvenes, quienes por ningún motivo pueden ser discriminados en razón de su orientación sexual.

3.2. A ese respecto, vale indicar que, en reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que la educación:

*"tiene la doble naturaleza de derecho deber²⁶ que implica, tanto para' el educando como para la institución educativa, el cumplimiento de las obligaciones correlativas a las que se han comprometido como parte del proceso educativo. En particular, la Corte ha considerado que los estudiantes, desde el momento de su ingreso al establecimiento, tienen el deber de cumplir con las exigencias impuestas por las normas internas del respectivo centro, y, en particular, por lo dispuesto en el reglamento interno. De esta manera, la jurisprudencia ha considerado que los educandos no pueden invocar la protección de su derecho a la educación para justificar el incumplimiento de las exigencias académicas y administrativas."*²⁶

²⁷ Sentencias T-123 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-172 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-506 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía, T-137 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz, T-512 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-515 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-513 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía, T-138 de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía, T-310 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-974 de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-496 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 213 de 329

3. La corte constitucional no es competente para dar órdenes generales a los colegios, sobre el contenido de sus manuales de convivencia.

3.1. Es necesario recordar que la Corte no debió impartir órdenes generales a los Colegios respecto de los manuales de convivencia, pues cada establecimiento educativo, en virtud de la autonomía de la cual goza, tiene la facultad de decidir sobre el contenido de sus reglas disciplinarias y de comportamiento. SENTENCIA DE CORTE CONSTITUCIONAL, T- 478 DE 2015. Salvamento de Voto. Subraya y negrilla fuera de texto.

Aterrizando lo anterior, frente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando el alumno o alumna mayor de catorce (14º) años, de manera ininteligible, incurra en actos sexuales inapropiados con menores de catorce (14º) años de edad, o delante de ellos, o en presencia de los menores de catorce (14º) años, eso traduce (besos, caricias y masturbaciones con contenido lúbrico y erótico sexual explícito, conforme a lo consagrado en las normas penales y jurídicas vigentes, será objeto de remisión –inmediata– a las autoridades de Policía de Infancia y Adolescencia como corresponde al artículo 44º numerales 4, 5 y 9 de ley 1098 de 2006 y artículos 11, 12 y 15 de Ley 1146º de 2007, actuando en punto del artículo 209 del Código Penal Colombiano. Y de los artículos 18 literal 4 y 19 de la ley 1620 de 2013. Así como de la directiva 01 del 04 de marzo de 2022, emanada del M.E.N.

A ese respecto, debe recordarse, que el libre desarrollo de la personalidad **NO ES UN DERECHO ABSOLUTO**, y que debe al igual que los demás derechos, entrar en clara y absoluta ponderación de derechos, máxime dentro de un ámbito escolar que incluye la interacción con niños y niñas de primera infancia, es decir entre 0 y 6 años, y adolescentes entre 0 y 12 años; conforme a lo que señala, el artículo 03º de la Ley 1098º de 2006.²⁸ Veamos, lo que indica, el artículo 29º de la Ley 1098º de 2006:

Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. **Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código.** Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas.

Emerge entonces, claro, pertinente y lógico, señalar, que los adolescentes matriculados en nuestra Institución educativa oficial, indiferente de su orientación y condición sexual, sea esta heterosexual, homosexual, lésbica, o bisexual, transexual o intersexual, **NO ESTÁN**

²⁸ **Artículo 3º. Sujetos titulares de derechos.** Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, **se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años**, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. Subraya fuera de texto.

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



AUTORIZADOS y tampoco tienen vía libre para desarrollar, sus actuaciones erótico – sexuales, en frente de los menores de catorce (14) años, y mucho menos en frente de los niños y niñas de la primera infancia, (0 a 6 años de edad), reiterando que ello, sin importar si su condición sea heterosexual, homosexual, lésbica o bisexual, intersexual o transexual; pues ello se desprende del código penal colombiano.²⁹ Aclarando, de manera taxativa, tajante y específica, que lo reprochable, no es su condición o su orientación sexual, lo reprochable y delictual, obedece a lo consagrado en el artículo 209 del código penal vigente.

De modo, que la Jurisprudencia, ha indicado en Colombia, a través de Sentencia de unificación del 5 de noviembre de 2008, expediente 30.305. Magistrado Ponente: Augusto J. Ibáñez Guzmán, en la cual, la Corte Suprema de Justicia, estableció que:

“los tocamientos corporales no consentidos, realizados sin violencia sobre personas capaces, configuran el delito de injuria por vías de hecho y que, por el contrario, tratándose de niños y de persona incapaz, el legislador penalizó la conducta de actos sexuales abusivos aun sin que fuera violenta, pudiéndose tipificar ese punible bajo cualquiera de estas tres conductas:

(i) Realizar actos sexuales diversos del acceso carnal con menor de 14 años; (ii) realizar esos mismos actos en presencia del menor, o (iii) inducir a este a prácticas sexuales.

La Corte indica que el legislador, al consagrar este tipo penal, quiso prohibir cualquier ejercicio de sexualidad en los menores de 14 años porque presume la incapacidad para la libre disposición sexual y que estos actos sexuales cometidos sobre ese grupo poblacional afectan el desarrollo de su personalidad y pueden producir alteraciones importantes que incidan luego en su vida y equilibrio futuro”. Negrilla y subrayado fuera del texto.

Aclarando para el presente texto de manual de convivencia escolar, que NO se trata de salir a declarar, como abusadores sexuales, o como violadores a todos los educandos entre 14 y 18 años que se besen, acaricien y realicen sus actuaciones erótico-sexuales al interior, de las instalaciones de nuestra Institución educativa oficial, o portando el uniforme institucional, sea su condición heterosexual, homosexual, lésbica, o bisexual, transexual o intersexual. Ello es absurdo.

Pero de otro lado, tampoco, por el contrario, se trata de que se exprese de manera “absolutamente irresponsable y temeraria” que los adolescentes entre 14 y 18 años, heterosexuales, homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales o intersexuales, pueden hacer y deshacer con su cuerpo y sus manifestaciones sexuales de cariño, sin una ponderación proporcional, y una regulación específica, y una clara limitación parcial, en

²⁹ Código Penal, ART. 209. —**Actos sexuales con menor de catorce años. El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años.** Negrilla y subrayado fuera de texto.



aras de respetar, el derecho de los demás, especialmente de los menores de 14 años de edad. Artículo 209 del código penal.

Máxime dentro de un ámbito escolar que incluye la interacción con niños y niñas de primera infancia, es decir entre 0 y 6 años, y adolescentes entre 0 y 12 años, pues el acceso al libre desarrollo de la personalidad NO es un derecho absoluto y está condicionado a que no afecte derechos de terceros.

Además, porque la Jurisprudencia ha indicado que los ACTOS SEXUALES ABUSIVOS CON MENORES DE 14 AÑOS, se constituyen y traducen, como: ³⁰

Besos exagerados o lúbricos.
Caricias en partes íntimas en público.
Manoseos exagerados o lúbricos.
Masturbaciones por encima de la ropa en público.

De modo, que se incurre en este delito, por acción, cuando se desarrolla el acto sexual (1) con menor de catorce años, (2) en presencia de menores de catorce años, o (3) cuando se induce al menor de catorce años a realizar actos sexuales, pero también (4) cuando conociendo de estos hechos, se acude a ocultarlos o a omitir una acción que debía ser ejercida en favor y protección de los educandos.³¹

³⁰ DELITOS SEXUALES SE CONSUMAN CON UNA SOLA CONDUCTA LIBIDINOSA. 03 DE JULIO de 2012, 9:22 AM. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aclaró que los delitos sexuales diferentes al acceso carnal se consuman sin necesidad de que se incurra en una pluralidad de conductas libidinosas. Basta un solo acto lujurioso para que se tipifique este ilícito. Esta aclaración obedece a que en el Código Penal buena parte de estos delitos se definen como actos sexuales. Así las cosas, la Corte precisó el alcance gramatical y penal de la definición.

La Sala descartó el argumento de que la consumación de múltiples actos, y no solo uno, sea necesaria para tipificar el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Además, consideró que los tocamientos en las partes íntimas de un menor o actos similares no pueden tipificarse como injuria por vía de hecho, ya que el bien jurídico afectado es la integridad sexual de la víctima. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia 34.661, mayo 16 de 2012, Magistrado Ponente: Luis Guillermo Salazar.

³¹ DE LA OMISIÓN.

NOTAS: 1. Omisión. "La omisión será aquella clase de comportamiento pasivo que manifiesta un sujeto al que el ordenamiento jurídico le ha ordenado actuar en una situación determinada y respecto de un bien jurídico concreto". (FORERO RAMÍREZ, Juan Carlos. El delito de omisión en el nuevo Código Penal. Legis Editores, 2002, pág. 20).

(...)

3. Posición de garante, alcance del artículo 25. "Posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable.

Cuando quien tiene esa obligación la incumple, y con ello hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, abandona la posición de garante.

En sentido restringido, viola la posición de garante quien estando obligado específicamente por la Constitución y/o la ley a actuar se abstiene de hacerlo y con ello da lugar a un resultado ofensivo que podía ser impedido.

Es el concepto que vincula el fenómeno estudiado con los denominados delitos de comisión por omisión, impropios de omisión o impuros de omisión.

En sentido amplio, es la situación general en que se encuentra una persona que tiene el deber de conducirse de determinada manera, de acuerdo con el rol que desempeña dentro de la sociedad.



Por eso, con razón Günter Stratenwerth escribe:

“Además, el principio de confianza no puede regir en la medida en que el deber de cuidado está dirigido, precisamente, a la vigilancia, control o cuidado del comportamiento de otras personas (...).

El que obra descuidadamente no podrá invocar el principio de la confianza.

Y esto es así porque la elevación del peligro de la producción del resultado, fundamenta la responsabilidad cuando el peligro, cualesquiera sean las razones, se convierte en resultado.

El principio de la confianza caracteriza el límite del deber de cuidado, **pero no significa una autorización para obrar descuidadamente confiando en el cuidado de los otros**”.³²

CONCLUSIONES.

De los actos sexuales abusivos con menor de catorce (14°) años. Es claro y emerge del todo cristalino, que un, o una adolescente mayor de catorce (14°) años, que ya, es

Desde este punto de vista, es indiferente que obre por acción o por omisión, pues lo nuclear es que vulnera la posición de garante quien se comporta en contra de aquello que se espera de ella, porque defrauda las expectativas.

La legislación penal colombiana sigue el criterio restringido, en el entendido que, con fundamento principal en los artículos 1° y 95 numeral 2 de la Constitución Política, que construyen el principio de solidaridad, el artículo 25 del Código Penal dice expresa y taxativamente en cuáles casos es predicable la posición de garante, siempre con referencia a la omisión impropia o impura. (...).

Como se percibe con facilidad, el artículo consta de dos partes:

La primera —incisos. 1° y 2°—, obediente al primer paso en la evolución del tema, a la inicial y más tradicional posición de garante, se relaciona directamente con la persona a la que se puede imputar la realización de una conducta, cuando tiene el deber jurídico de impedir un resultado jurídico y no lo evita pudiendo hacerlo, es decir, apunta, como se dijo, a los delitos de comisión por omisión.

Esa fase primigenia quiere decir que la imputación solamente puede ser consecuencia del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Constitución o por la ley al autor del hecho que esta compelido a resguardar específicamente un bien jurídico. (Ver artículo 209° del Código Penal, Artículos 12° y 15° de Ley 1146° de 2007).

Así, cuando se tiene el deber jurídico de obrar y no se actúa, el autor rompe la posición de garante.

La segunda —inciso. 3° con sus cuatro numerales, y parágrafo, alude al ulterior desenvolvimiento del estudio del tema, si se quiere, cuando el análisis de la posición de garante comienza a separarse de lo estrictamente legal o jurídico y a ser penetrado por construcciones en general sociales, culturales y extralegales, tales como la “cercanía o proximidad social”, la “relación social especialmente estrecha”, las “relaciones de confianza”, la “tópica-analógica”, las “situaciones de compenetración social”, los “vínculos de solidaridad o de fidelidad”, la “creación previa del riesgo”, la “fusión de bien jurídico y rol social” o “teoría sociológica de los roles”, “el dominio sobre la causa del resultado”, los “deberes de aseguramiento en el tráfico”, etc. Por estas vías se abre espacio, entonces, a criterios como aquellos mencionados en los cuatro numerales del inciso 3° del artículo 25 del Código Penal. Y, desde luego, tal como lo dice el parágrafo del artículo, esos cuatro criterios operan exclusivamente **respecto de los bienes jurídicos vida e integridad personal, libertad individual, y libertad y formación sexuales.** Para decirlo de otra manera, **existe posición de garante en todos aquellos eventos en los cuales, frente a cualquier bien jurídico, la persona tiene la obligación constitucional o legal de actuar y no lo hace, pudiendo y debiendo hacerlo** (primera hipótesis); **y existe posición de garante en los casos en que, frente a los bienes jurídicos particularmente mencionados, (integridad personal, libertad y formación sexuales) la persona asume voluntariamente la protección real de otra o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio; mantiene una estrecha comunidad de vida con otras; emprende la realización de una actividad riesgosa con otros individuos; o crea con antelación una situación antijurídica de riesgo cercano para el bien jurídico correspondiente.** Corte Suprema de Justicia, Casación Penal, Sentencia de julio 27 de 2006, Radicado No 25.536. Magistrado Ponente: Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

³² Se desconoce al autor de la cita, pero se le otorgan los respectivos derechos de autor y se aclara qué, que NO corresponde a una cita del colegio.



absolutamente judicializable, en restablecimiento de derechos, artículo 139 de ley 1098 de 2006; puede incurrir en la comisión de un delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce años cuando:

1- Siendo mayor de catorce (14) años, sostiene o desarrolla manifestaciones de tocamientos, caricias, manoseos o besos con un o una menor de catorce (14) años, pues el menor de catorce años, a la luz de la Sentencia de unificación de la Corte Suprema de Justicia, **es una persona incapaz de entender, la relación sexual.**³³

2- Cuando siendo mayor de catorce (14) años, un o una adolescente, sostiene actuaciones erótico-sexuales **en presencia de menores de catorce (14) años.**³⁴

3- Cuando un mayor de catorce (14) años, induce a prácticas sexuales a un menor de catorce años.

4- *por omisión y complicidad, cuando conociendo de estos hechos, se acude a ocultarlos o a omitir una acción que debía ser ejercida en favor y protección de los educandos.*³⁵

Estas cuatro (4) circunstancias, **INDEPENDIENTE** DE SU CONDICIÓN U ORIENTACIÓN SEXUAL: HETEROSEXUAL, HOMOSEXUAL, LESBICA, TRANSEXUAL, INTERSEXUAL O TRANSEXUAL, TRANSGENERO O BISEXUAL, constituyen delito o infracción de ley; pues se violenta o vulnera el bien jurídico tutelado, que para el caso es la libertad, formación e integridad sexuales, puesto que, La Corte Suprema de Justicia, indica que el legislador, al consagrar este tipo penal, quiso prohibir cualquier ejercicio de sexualidad en los menores de Catorce (14) años, porque se presume la incapacidad para la libre disposición sexual, y **que estos actos sexuales cometidos sobre ese grupo poblacional; afectan el desarrollo de su personalidad, y pueden producir alteraciones importantes que incidan luego en su vida y equilibrio futuro.**

En otro pronunciamiento, de la Corte Suprema de Justicia, respecto del tema de la conducta sexual, se indicó respecto de la CONDUCTA SEXUAL ABUSIVA CON MENOR DE 14 AÑOS.³⁶

³³ Radicado expediente 30.305. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán, Corte Suprema de Justicia, 05 de noviembre de 2008.

³⁴ Verbo Rector del delito, en frente de o en presencia de.

³⁵ Ver artículos 11°; 12° y 15° de ley 1146 de 2007.

³⁶ **No es que en esta clase de hechos la ley presume violencia. Lo que en ellas se presume, es la incapacidad del menor de 14° años para determinarse y actuar libremente en el ejercicio de la sexualidad, pues ha sido valorado que las personas menores de esa edad, no se encuentran en condiciones de asumir sin consecuencias para el desarrollo de su personalidad, el acto sexual, debido al estadio de madurez que presentan sus esferas intelectivas, volitiva, y afectiva.**

La ley ha determinado que hasta esa edad, el menor debe estar libre de interferencias en materia sexual, y por eso prohíbe las relaciones de esa índole con ellos, dentro de una Política de Estado encaminada a preservarle en el desarrollo de su sexualidad, que en términos normativos se traduce en el imperativo del deber absoluto de abstención y la indemnidad e intangibilidad sexual del menor, en las cuales,



Todo lo anterior, nos dirige, a generar una minuciosa reflexión, abordaje, análisis y comparación, para lograr ponderar de manera asertiva, los derechos de unos y de otros, entre los educandos, y así mismo, desarrollar: una limitación que, sin ser prohibitoria o restrictiva del todo, si se dirija a **LIMITAR PARCIALMENTE**³⁷;

se sustenta el Estado de las relaciones entre las generaciones en la sociedad contemporánea. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicado 17.168 del 04° de febrero de 2003, Magistrado Ponente: Jorge Anibal Gómez Gallego.

³⁷ Corte Constitucional, Sentencia de Tutela: T- 240 del 26 de junio de 2018.

4. Los manuales de convivencia y el derecho al debido proceso en los procedimientos disciplinarios adelantados por las instituciones educativas. Reiteración de jurisprudencia

4.1. El derecho a la educación contempla la garantía de que el debido proceso debe ser guardado en los trámites disciplinarios en instituciones educativas.

Desde el inicio de su jurisprudencia y a lo largo de la misma, la Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la educación, su estrecha relación con el debido proceso a propósito de los trámites que se adelanten en dicho contexto –en especial, si se trata de procesos sancionatorios– y la posibilidad de que la protección del goce efectivo del mismo pueda lograrse mediante la acción de tutela.

Entre los elementos esenciales del derecho al debido proceso, aplicables en materia educativa, se encuentran, entre otros, el derecho a la defensa, el derecho a un proceso público y el derecho a la independencia e imparcialidad de quien toma la decisión.

4.2. En reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional ha señalado que los manuales de convivencia de los establecimientos de educación tienen tres dimensiones. Así, en la Sentencia T-859 de 2002 la Sala Séptima de Revisión sostuvo que, primero, estos documentos ostentan las características propias de un contrato de adhesión; segundo, representan las reglas mínimas de convivencia escolar y, tercero, son la expresión formal de los valores, ideas y deseos de la comunidad educativa conformada por las directivas de la institución, sus empleados, los estudiantes y sus padres de familia.

También, esta condición está reconocida expresamente por la ley general de educación en su artículo 87. Sin embargo, la misma norma señala que para que dichos manuales sean oponibles y exigibles, los mismos deben ser conocidos y aceptados expresamente por los padres de familia y los estudiantes. En repetidas casiones, la Corte ha amparado los derechos de estudiantes a los que les han impuesto sanciones a partir de cambios abruptos en dichos manuales. Por ejemplo, en la Sentencia T-688 de 2005 la Sala Quinta de Revisión amparó los derechos de una persona que fue enviada a la jornada nocturna de una institución educativa por el hecho de haber tenido un hijo. En esa oportunidad, indicó que cualquier cambio en el reglamento que no sea aprobado por la comunidad educativa es una imposición que no consulta los intereses, preocupaciones y visión de los llamados a cumplir con la normativa establecida en el manual, lo que resultaría incompatible con el debido proceso de los ciudadanos.

De acuerdo con lo anterior, los manuales de convivencia consagran derechos y obligaciones para los estudiantes por lo que son cartas de navegación que deben servir de guía ante la existencia de algún conflicto de cualquier índole. La Corte expresamente ha señalado que el reglamento es la base orientadora de la filosofía del Colegio. En la Sentencia T-694 de 2002, la Sala Novena de Revisión al analizar la regla de preservación de un cupo educativo por cursos aprobados, reconoció que sin este tipo de requisitos no sería posible mantener un nivel de excelencia, de disciplina y de convivencia como cometidos principales de la educación. Así, precisó que sus preceptos son de observancia obligatoria para la comunidad académica, los educandos, los profesores y los padres de familia, en cuanto fijan las condiciones para hacer efectivo el fin supremo de la calidad y de la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos.

La Corte ha reconocido también que a partir de una lectura integral del artículo 67 de la Carta, la educación no solo es un derecho fundamental y un derecho prestacional, sino que comporta deberes correlativos, por eso ha sido denominada como un derecho-deber.

De esta manera, en la Sentencia T-323 de 1994, la Sala Tercera de Revisión al examinar una sanción impuesta a un estudiante por violar el manual de convivencia, recordó que, si bien es cierto que la educación es un derecho fundamental de los niños, las niñas y los adolescentes, también lo es que el alumno no está autorizado para violar los reglamentos de las instituciones educativas. En ese orden de ideas, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder a las obligaciones académicas y al comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a diversa suerte de sanciones.

4.3. Sin embargo, la Corte también ha sido clara en señalar que toda imposición de sanciones debe observar el artículo 29 de la Constitución. En general, se puede afirmar que el derecho al debido proceso en todos los ámbitos, pero especialmente en el educativo, es una manifestación del principio de legalidad que busca garantizar la protección de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de los educandos. Como ejemplo se puede acudir a la Sentencia T-341 de 2003, que reconoció que una sanción impuesta a un estudiante solo es razonable si persigue un fin constitucionalmente legítimo. Así las cosas, por una parte, la Corte Constitucional de



Reiteramos, parcialmente, regular, las manifestaciones erótico-sexuales y afectivas de los educandos, de los alumnos y alumnas de nuestra Institución educativa oficial, armonizando especialmente, con el artículo 25° y artículo 209° del Código Penal Colombiano y los artículos 11, 12 y 15 de Ley 1146° de 2007, y demás normas afines de protección a la infancia y la adolescencia, así como de la Directiva 01 del 04 de marzo de 2022.

Protegiendo, con absoluto y especial énfasis en los niños y niñas de la Primera Infancia, y menores de 14 años de edad; que debe por principio Constitucional de Publicidad, reposar de manera taxativa, dentro del texto de los manuales de convivencia escolar en todo el país. Como ocurre para nuestro caso.

Por tal motivo, para el presente manual de convivencia escolar, se ha establecido por parte del Consejo Directivo de nuestra Institución educativa oficial a través de nuestra autonomía institucional; y ajustado a la jurisprudencia, que se ha citado previamente; que deben regularse y someter a una **limitación parcial**:

las manifestaciones erótico sexuales y muestras de cariño entre pares escolarizados, que se desarrolle entre mayores de 14 años de edad, **y aclarando tajantemente, que las relaciones**

manera reiterada ha insistido en que las sanciones que se impongan, por más justificadas o razonables que sean, deben adoptarse mediante un trámite que respete el derecho al debido proceso. En la Sentencia T-917 de 2006 la Sala Tercera de Revisión recopiló las principales dimensiones del derecho al debido proceso en el ámbito disciplinario en las instituciones educativas [84] en los siguientes términos:

“Las instituciones educativas comprenden un escenario en donde se aplica el derecho sancionador. Dichas instituciones tienen por mandato legal [...] regir sus relaciones de acuerdo a reglamentos o manuales de convivencia. Esas normas deben respetar las garantías y principios del derecho al debido proceso. La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el derecho al debido proceso en el ámbito disciplinario en las instituciones educativas fijando los parámetros de su aplicación. **Las instituciones educativas tienen la autonomía para establecer las reglas que consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la comunidad educativa, lo que incluye el sentido o la orientación filosófica de las mismas.** Sin embargo, tienen el mandato de regular dichas relaciones mediante reglas claras sobre el comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad educativa en aras de asegurar el debido proceso en el ámbito disciplinario. Dichas reglas, para respetar el derecho al debido proceso, han de otorgar las garantías que se desprenden del mismo, así las faltas sean graves.

Las instituciones educativas tienen un amplio margen de autorregulación en materia disciplinaria, pero sujeto a límites básicos como la previa determinación de las faltas y las sanciones respectivas, además del previo establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de cualquier sanción. Dicho procedimiento ha de contemplar: (1) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) [86] y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes. Adicionalmente [en] el trámite sancionatorio se debe tener en cuenta: (i) la edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica; (ii) el contexto que rodeó la comisión de la falta; (iii) las condiciones personales y familiares del alumno; (iv) la existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio; (v) los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro educativo y (vi) la obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su permanencia en el sistema educativo”.



emocionales y erótico sexuales de los mayores de 14 años con menores de 14 años, y aquellas que se realicen entre menores de 14 años y que, incluyan manifestaciones erotizadas y lubricas, en nuestra Institución educativa oficial, a voces del artículo 209 del código penal, NO PUEDEN EXISTIR.

Con el fin de amparar y proteger, a los educandos de la primera infancia, y a los adolescentes menores de catorce años; y por lo anterior, se determina el abordaje en esa materia, así:

De las manifestaciones erótico sexuales.

El educando, tienen como compromiso dentro del presente Manual de Convivencia escolar, que acepta y que se obliga a cumplir, al suscribir su matrícula y acatarlo por convicción, en libre aceptación, a voces del artículo 87 de ley 115 de 1994; en especial, el compromiso de comprender, que cuando el alumno o alumna mayor de catorce (14º) años, de manera ininteligible incurra en estos actos sexuales inapropiados, con menores de catorce (14º) años, o delante de o en presencia de los menores de catorce (14º) años, conforme a lo consagrado en las normas penales y jurídicas vigentes; será objeto de remisión a las autoridades de Policía de Infancia y Adolescencia como corresponde al artículo 44º numeral 9 de ley 1098 de 2006 y artículos 11, 12 y 15 de Ley 1146º de 2007, y artículos 18 literal 4 y artículo 19 de ley 1620 de 2013; para que acudan a responder, frente a su responsabilidad penal, bajo presunción de violación al artículo 209º del Código Penal.

Ello, independiente de su orientación sexual, o su condición sexual.³⁸ Además de que, de inmediato, se activa y se inicia el debido proceso, y se aplica la activación de la ruta de atención escolar, exigida por la ley 1620 de 2013, para las situaciones Tipo III; para que, sin dilación o complicidad, en cumplimiento del artículo 15 de ley 1146 de 2007, se inicien los actos del conducto regular y el debido proceso; y se procede a remitir el caso, a las autoridades policivas, al tenor de los artículos 11, 12 y 15 de ley 1146 de 2007; por supuesto en calidad de presunción en hechos de presunto caso de Actos Sexuales Abusivos con menor de 14 años, al consagrarse como un delito, y por lo cual, tales actuaciones, ameritan el respectivo conducto regular, para una situación TIPO III.

Por lo anterior, y de inmediato queda a discreción del Consejo Directivo, su accionar acatando el debido proceso, y emerge su inexcusable compromiso con Nuestra Institución educativa oficial; siguiendo el debido proceso y en cumplimiento al Artículo 44º numeral 4 de la Ley de Infancia 1098 de 2006, desarrollando la protección y restablecimiento de los derechos de la primera infancia, y de los menores de catorce (14º) años, frente a su bien jurídico tutelado y protegido, como lo es su desarrollo sexual, su libertad, integridad y formación sexuales.

³⁸ Pues lo reprochable NO es ese atributo de su libre desarrollo de la personalidad, sino que lo reprochable son sus actuaciones como besos, caricias, manoseos, o actos inadecuados con menores de 14 años o delante de o en presencia de menores de 14 años de edad, actuaciones prohibidas y penalizadas en el artículo 209 del Código penal.



Aclarando de manera taxativa y radical que la condición heterosexual, homosexual, lésbica o bisexual, transexual o intersexual o LGTBIQ+ de los educandos infractores, **NO constituye el objeto de la sanción; sino que lo sancionable, son las conductas y actuaciones erótico – sexuales, genitales y erógenas, tipificadas como delictuales, por el artículo 209° del Código Penal Colombiano.**

Obviamente, e inexcusablemente, su identidad y orientación, y su condición sexual, **les serán respetadas en integridad**, y sus procesos de acceso a la madurez y desarrollo sexual en su avance de pubertad **NO serán vulnerados tampoco**, sin embargo, la mesura, el respeto, la dignidad y el proceder responsable y maduro en punto de la intimidad de la pareja, para sus actuaciones erótico-sexuales debe ser una norma inquebrantable dentro del ámbito escolar. Con ello, en clara ponderación Constitucional, se busca proteger y salvaguardar dentro de nuestra Institución educativa oficial, la correcta apreciación sexual y erótica de la pareja, frente a la primera infancia, y los menores de 14 años, como lo solicita el artículo 20° numeral 4 de la ley 1098° de 2006 de infancia y adolescencia. También, como lo exige el interés Superior de la Primera Infancia, y armonizando con el estricto acato que se debe a la ley 1146° de 2007 y a los artículos 25° y 209° del código penal colombiano. Así como el debido respeto y la **limitación parcial** que contiene el libre desarrollo de la personalidad, bien entendido.

Frente al hecho, que el libre desarrollo de la Personalidad, NO ES ABSOLUTO, pues, se encuentra condicionado, a que NO vulnere los derechos de terceros, que, para el caso en cita, se trata de los derechos prevalentes, de menores de 14 años y alumnos y alumnas de primera infancia. Por lo anterior, las manifestaciones erótico-sexuales y de cariño, entre pares escolarizados(as) mayores de catorce (14°) años, estarán limitadas parcialmente; para que sean mesuradas, respetuosas y dignas, independientemente de que se desarrollen entre pares heterosexuales, homosexuales, lésbicas, transexuales, intersexuales o bisexuales u otros.

De lo contrario, se aplicará, lo contenido y relacionado en el Artículo 209° del Código Penal del 2000, en lo que respecta al delito de actos sexuales abusivos y artículo 44 numeral 9 de ley 1098 de 2006 y los artículos 11, 12 y 15 de ley 1146 de 2007. Y artículos 18 literal 4 y artículo 19 de ley 1620 de 2013.

PARÁGRAFO No 1. Para brindar estricto cumplimiento, a los artículos 17, 18, 20 en su numeral 1 y numeral 4; artículo 33, artículo 39 numerales 1,3,5,6; artículo 41 numeral 19, artículo 42 en su numeral 3, artículo 43, y artículo 44 numerales 2, 4, 6, y 10 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006, para el presente Manual de Convivencia Escolar, queda establecido que las manifestaciones erótico – sexuales entre los alumnos y las alumnas, **independiente de su condición sexual, estarán bajo la absoluta, total y entera responsabilidad penal, civil y disciplinaria de los padres de familia, como terceros civilmente responsables; y que NO están permitidas bajo ninguna circunstancia, las acciones o actuaciones que constituyan el delito de ACTOS SEXUALES ABUSIVOS CON MENOR DE CATORCE (14°) AÑOS;** dentro de nuestra Institución educativa oficial, ni portando el uniforme, de nuestro: COLEGIO OFICIAL, I.E. ANTONIO LENIS, MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; y que sean presunta autoría o presuntamente protagonizados, por alumnos o alumnas mayores de catorce



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 222 de 329

(14) años, escolarizados(as) dentro de Nuestra Institución educativa oficial, y que sus actuaciones y manifestaciones erótico- sexuales, se limitarán parcial, razonable y proporcionalmente; estas situaciones entre individuos heterosexuales, homosexuales, lésbicas o bisexuales, transexuales o intersexuales u otros, que por sus actuaciones u omisiones, vulneren la dignidad o que sean lascivos, o que promuevan actos sexuales o vulneraciones a la libertad, integridad y formación sexuales; **en sus compañeros menores o mayores, de 14 años de edad.**

Aclarando que, de llegar a existir estas manifestaciones y actos sexuales, su condición heterosexual, homosexual, lésbica o bisexual, transexual o intersexual u otra, será respetada y no será causal de ningún tipo de discriminación; sin embargo, para el presente manual de convivencia esta condición de heterosexualidad, homosexualidad, lésbica, o bisexual, transexual o intersexual, LGTBIQ+, u otra, **jamás podrá ser entendida como una excusa para ejercer, propiciar o fomentar la inducción, coerción, manipulación o presión para que otros alumnos o alumnas en calidad de menores de catorce (14) años de edad o menores entre 0 y 6 años en calidad de primera infancia, sean estimulados o inducidos o coercitados para que copien e imiten sus conductas sexuales, heterosexuales, homosexuales, lésbicas o bisexuales, transexuales o intersexuales u otras, sin el conocimiento pleno de sus actos, tal y como ordena la norma en lo penal y el ordenamiento jurídico en lo socio-jurídico y psicológico.**

Lo anterior, para proteger de cualquier tipo de inducción, coerción, manipulación y demás acciones nocivas que afecten o vulneren la integridad, formación y libertad sexuales de los menores de 14 años de edad, y de la primera infancia de nuestra institución, como bien jurídico especialmente protegido. ³⁹

Por ello, acudimos invitando y conminando a los padres de familia a abordar con minuciosidad y cautela, conocer y estudiar a fondo el concepto de “actos sexuales abusivos con menor de 14 años”, consagrado en el artículo 209° del Código Penal Colombiano y que hace penalmente responsables a los mayores de 14° años, como ciudadanos Judicializables en restablecimiento de derechos.

Parágrafo No 2. Serán los padres de los alumnos y alumnas de nuestro plantel, los directamente corresponsables de las actuaciones erótico – sexuales de sus hijos e hijas, en armonía con el artículo 14° y 142° de ley 1098 de 2006 y artículo 25° del Código Penal Colombiano. ⁴⁰

Además, entrado en vigor el presente manual de convivencia escolar, se obligan como acudientes, a certificar de manera escrita, que autorizan y conocen de las relaciones afectivas y de noviazgo de su hijo o hija con otro(a) de los o las alumnos(as), siempre que este educando, alumno o alumna; sea mayor de catorce (14) años, con el objeto de

³⁹ Corte Constitucional, Tutela T – 071 DE 2016. Al respecto, la sentencia T-098 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández), sostuvo que: “Fácil es entender que lo aprendido en el hogar se proyecta necesariamente en las etapas posteriores de la vida del individuo, **cuyos comportamientos y actitudes serán siempre el reflejo del conjunto de influencias por él recibidas desde la más tierna infancia. El ambiente en medio del cual se levanta el ser humano incide de modo determinante en la estructuración de su personalidad y en la formación de su carácter.** (...) [l]os valores, que dan sentido y razón a la existencia y a la actividad de la persona, no germinan espontáneamente. Se requiere que los padres los inculquen y cultiven en sus hijos, que dirijan sus actuaciones hacia ellos y que estimulen de manera positiva”. Negrilla fuera de texto.

⁴⁰ Ver también, Artículos 7°; 10°; 26°; 33°; 38°; 39°; 92°; 180°; 181°, de ley 1801 del 29 de Julio de 2016 o Código Nacional de Policía.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 223 de 329

certificar que su hijo o hija, NO se pueda ver presuntamente inmerso(a) en una responsabilidad penal del orden de actos sexuales abusivos con menor de catorce (14º) años.

Además, los padres de familia y acudientes, así como los mayores de 13 años de edad, por orden de la ley 2025 de 2020; se obligarán a asistir al taller de padres de familia, que tenga como tema principal el aparte consagrado a la responsabilidad penal adolescente por actos sexuales abusivos, y de orientación sexual y embarazo adolescente, y de prevención del abuso sexual infantil, talleres de prevención, y promoción, que serán programado por la Rectoría y el Consejo Directivo a la brevedad. Ello, también obedeciendo a la Corte Suprema de Justicia en su fallo de mayo de 2026.

Lo anterior, con el objeto de prevenir, todo tipo de caos o de presunta responsabilidad penal, en lo concerniente al título de los delitos sexuales, el libre desarrollo de la personalidad y su conexidad con el matoneo o acoso escolar.⁴¹

Al reconocer y tolerar las diferencias de cada persona, para que esta se sienta digna y libre, se afirma la virtud y la propia dignidad del individuo, fundamentado en el respeto a cualquier otro ser.

La dignidad es el resultado del buen equilibrio emocional. A su vez, un alumno digno puede sentirse orgulloso de asumir con madurez, las consecuencias de sus actos y de quienes se han visto afectados por ellos.

Un exceso de dignidad puede fomentar en el educando, el orgullo propio, pudiendo crearle una sensación errada de tener derechos inexistentes. La dignidad refuerza la personalidad, fomenta la sensación de plenitud y satisfacción. Es el valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano, independientemente de su situación económica, social y cultural, así como de sus creencias o formas de pensar. El ser humano posee dignidad por sí mismo, no viene dada por factores o individuos externos, se tiene desde el mismo instante de su concepción y es inalienable. Es constante en la historia de la humanidad, negar la dignidad humana para justificar y justificarse en los atentados contra ella.

La dignidad en las personas es muy importante porque tiene muchos valores que atañen a ella y son, por ejemplo: el respeto, la identidad, la autonomía, la moral, autoestima, "orgullo propio", etc.⁴²

La Corte Constitucional por su parte, también se pronuncia sobre la Dignidad.⁴³

⁴¹ Artículos 19º; 33º; 39º; 40º; 92º; 180º; 181º; de ley 1801 del 29 de Julio de 2016 o Código Nacional de Policía.

⁴² Cita de autor desconocido o NO aparecía el autor en internet, se respeta derecho de autor de la cita y se aclara que, NO pertenece al colegio.

⁴³ "La dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de que el ser humano es, en cuanto tal, único en relación con los otros seres vivos, dotado de la racionalidad como elemento propio, diferencial y específico, por lo cual excluye que se lo convierta en medio para lograr finalidades estatales o públicas, pues, como lo ha repetido la jurisprudencia, la persona es "un fin en sí misma". Pero, además,

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA C-876 DE NOVIEMBRE 22 DE 2011, M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. “Dada la protección penal otorgada a los menores de edad, inferior a catorce años, frente a conductas de abuso sexual, la Corte consideró que existen razones fundadas para que el legislador, en desarrollo de su potestad configurativa en materia penal, hubiera decidido concentrar la protección en este rango de personas menores.

A diferencia de los casos de violación de personas y delitos sexuales mediados por actos de coerción, el carácter abusivo de las conductas punibles tipificadas en los artículos 208 de 209, deriva de la circunstancia de ser realizados con persona que físicamente aún no ha llegado a la plenitud de su desarrollo corporal y especialmente, por tratarse de seres humanos que no han desarrollado su madurez volitiva y sexual, lo cual se presta para el aprovechamiento indebido de personas que los aventajan en lo corporal e intelectual y precipitándolos precozmente a unas experiencias para los que no están adecuadamente preparados, con consecuencias indeseadas como el embarazo prematuro y la asunción de responsabilidades que exceden sus capacidades de desempeño social.

Advirtió que es en el contexto social de la posibilidad de desarrollar la sexualidad, que esta Corporación ha reconocido los derechos sexuales y reproductivos, para mostrar que las personas que tienen la capacidad de desarrollar su sexualidad cuentan con unos derechos que deben ser respetados y no pueden ser constreñidos o vulnerados.

Por consiguiente, no hay razón para extrañar la protección específica de las normas demandadas para los menores de 14 años, ya que lo abusivo no son los actos en sí mismos –exentos de violencia en este caso- sino su realización en personas sexualmente menores. En consecuencia, no hay vulneración del artículo 44 de la Constitución, ya que no existe para las personas entre los 14 y los 18 años de edad un deber de protección especial en esta materia de idéntica manera a la que se predica de los menores de 14 años. (...) En efecto, la diferenciación realizada por el Congreso de la República entre menores de 14 años y los menores mayores de 14 años persigue fines constitucionalmente legítimos, pues es un instrumento legislativo que permite materializar la protección del artículo 44 superior en aquellos menores cuya capacidad volitiva y desarrollo sexual no está configurado plenamente.

A juicio de la Corte, la medida tomada resulta idónea y adecuada debido a que, aunque no medie coerción, lo cierto es que la capacidad de comprensión de una persona menor de 14 años y su valoración del acto sexual no es adecuada para su edad.

Por eso, la ley lo protege, aún de su propia decisión, con el fin de salvaguardar no sólo sus derechos sexuales y reproductivos, sino también su libre desarrollo de la personalidad.

De igual modo, la medida diferenciada sin duda, persigue un fin constitucional, por cuanto el artículo 44 de la Carta reconoce a los menores de edad no sólo como sujetos de especial protección, sino, además, como sujetos de una protección reforzada.

tal concepto, acogido por la Constitución, descarta toda actitud despectiva frente a sus necesidades corporales y espirituales, todas las cuales merecen atención en el Estado Social de Derecho, que reconoce en el ser humano la razón de su existencia y la base y justificación del sistema jurídico.” Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-556 del 6 de octubre de 1998.

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



Así, evitar que sobre menores de 14 años se ejerzan actos abusivos de tipo sexual cumple fielmente con los propósitos señalados por la Constitución para los niños, en este caso, los menores de 14 años. Negrilla fuera de texto.

Clarificando y expresado, para el presente Manual, el concepto de libre desarrollo de la personalidad, lo establecido por instancias pertinentes e idóneas en ese concepto entiéndase:

Libre: *que no ha sido coaccionado, inducido, manipulado, acción o decisión o estado autónomo. Adj. Propia. Este estado (LIBRE) define a quien no es esclavo, ni sujeto, ni impedido al deseo de otros de forma coercitiva.*

*En otras palabras, lo que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también **responsable de sus actos**. En caso de que no se cumpla esto último se estaría hablando de libertinaje.*

Desarrollo humano: *es la Consecución de capacidades que permitan a las instituciones y personas ser protagonistas de su bienestar. Desarrollo social, es la mejora de la calidad de vida y bienestar en la población.*

Personalidad: *es un constructo psicológico, con el que nos referimos a un conjunto dinámico de características de una persona.*

*También es conocida como un conjunto de características físicas, sociales y genéticas que determinan a un individuo y lo hacen **único e irrepetible**.⁴⁴*

A.2.4 Compendio taxativo de términos y definiciones legales de la ruta de atención integral (decreto 1075 de 2015, artículo 2.3.5.4.2.5 y decreto 1965 de 2013, artículo 39)

Para comprender el compromiso que vamos a contraer y el dinamismo de este manual de convivencia escolar; es necesario identificar y aclarar los siguientes términos.

Decreto 1075 de 2015. ARTÍCULO 2.3.5.4.2.5.

Definiciones. Para efectos del presente Título se entiende por:

1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.

⁴⁴ Concepto, tomado de www.wikipedia.org



3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.

a) Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras;

b) Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodosos ofensivos, burlas y amenazas;

c) Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros;

d) Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros;

e) Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.

4. Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.

5. Ciberacoso escolar (cyberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.

6. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma



de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor".

7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).

DERECHO: Es la facultad que tiene cada una de las personas de la comunidad de exigir aspectos por lo que le corresponde a cada uno de los estamentos.

DEBERES: Son las normas que deben cumplir las personas, para la sana convivencia dentro del marco de una sociedad.

COMPORTAMIENTO: Es el modo de actuar y la conducta que adopta los miembros de una comunidad y a su vez las manifestaciones de la persona en relación de convivencia.

DISCIPLINA: Es el orden de que se deben tener en la realización de las diferentes actividades de la comunidad.

Hacer las cosas a su debido tiempo en forma en que se asegure el logro de una meta.

CONDUCTA: Es la manera de comportarse las personas dentro de la comunidad. Comportamiento ajustado o no a criterios éticos y morales.

AUTORIDAD: Busca de bien común o sea el conjunto de valores y realizaciones sociales que presenta el bien para todos.

LIBERTAD: Facultad humana de determinar sus propios actos.

ESTIMULOS: Es la motivación que tiene las personas para realizar determinada actividad.

CORRECTIVOS: Son las sanciones que se le da a las personas que incurren en el incumplimiento de sus deberes.

RESPONSABILIDAD: Fiel cumplimiento de los deberes que corresponden como persona, capacidad exigente de todo sujeto activo. Desconocer y aceptar las consecuencias de un acto suyo, inteligente y libre.



SANCIÓN: Pena impuesta por la ley cuando se incumple una norma o reglamento.

NORMA: Principios o ideas fundamentales que rige el pensamiento o la conducta para una información integral, es necesario tener en cuenta ciertas normas disciplinarias o directrices que pretende orientar a todos los miembros de la comunidad Educativa.

REGLAMENTO: Conjunto ordenado de reglas o normas establecidas que regulan el régimen de una institución escolar.

VALORES: Conjunto de cualidades que tiene mérito, utilidad o aprecio.

AUTOESTIMA: Concepción y actitud de aceptación de sí mismo, de su propia personalidad, su apariencia, su capacidad y valoración de sí mismo.

CONVIVENCIA ESCOLAR: Es la capacidad de las personas de vivir en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca. La convivencia es a la vez un desafío y un aprendizaje, luego este supone una enseñanza que está íntimamente ligada con el proceso educativo de la persona y, como tal, en directa relación con el contexto, el medio social y familiar.

ACOSO ESCOLAR: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier otra forma de maltrato psicológico, verbal físico o por medios electrónicos, contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quien mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta en forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado.

El acoso escolar, también puede ocurrir por parte de docentes contra educandos, o por parte de educandos contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los educandos, y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo.

CIBERACOSO ESCOLAR: Forma de intimidación con uso deliberado de tecnología de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil o video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.

EDUCANDO: Persona que pertenece a un sistema o institución donde se desarrolla su proceso de aprendizaje y formación integral.

EDUCADOR: Profesional que tiene vocación de orientar y dirigir al joven en su superación personal, intelectual, técnica-cultural y moral dentro de un proceso formal de educación. Para que pueda servir a su comunidad como ciudadano capacitado.



A.3 DOCTRINA DE PROTECCIÓN AL NASCITURUS Y PONDERACIÓN DE DERECHOS (VIDA VS. PRESENCIALIDAD)

Fundamentación Doctrinal (Defensa ante eventuales controversias).

Para respaldar esta directiva, ante autoridades administrativas (Secretarías de Educación) o judiciales (jueces de tutela), nuestro colegio oficial, cuenta con la siguiente argumentación dogmática, basada en la norma superior y legal, vigente:

1. **Test de Proporcionalidad a favor de la Vida:** Todo juez constitucional, debe evaluar, si la medida (enviar a la estudiante a casa) busca un fin legítimo. En este caso, el fin, no solo es legítimo, es el fin supremo del Estado: **Proteger la vida (Art. 11 Superior)**. La medida es idónea, porque evita, los riesgos físicos (golpes, caídas, aborto) inherentes a un colegio con cientos de niños.
2. **Inexistencia de vulneración al Derecho a la Educación:** No se está negando el derecho a la educación, se está **modificando la didáctica** (de presencial a distancia). El núcleo esencial del derecho a aprender, se mantiene intacto. Exigir presencialidad, a costa de poner en riesgo, una vida en formación y la vida de una menor de edad, gestando, es una interpretación aberrante del derecho. Que indica que es más importante educarse, que estar con vida.
3. **Ruptura de la Imputación Objetiva (Derecho Penal):** Al exigir el documento extrajuicio, nuestro colegio oficial, está aplicando, la figura dogmática de la: "*Autopuesta en peligro de la víctima*" o "*Asunción del riesgo por un tercero*". Si los acudientes o padres, insisten en obligar a la menor, a asistir a un entorno riesgoso, para su embarazo, ellos asumen el rol de garantes, (artículo 25 del código penal) por creación, de un riesgo jurídicamente desaprobado, rompiendo, el nexo de causalidad, frente a la responsabilidad de la Rectoría.

En el ordenamiento constitucional colombiano, el artículo 67 (derecho a la educación) NO está, ni puede estar por encima de los artículos 11 (derecho a la vida), 43 (protección a la mujer embarazada) y 44 (derechos fundamentales de los menores). El artículo 11 Superior, consagra un principio absoluto: **la vida es inviolable**. Este es el derecho fundante, y el presupuesto ontológico indispensable para el ejercicio de cualquier otro derecho. Sin la garantía de la vida, no existe sujeto material, que pueda ejercer el derecho a la educación.

Por lo tanto, en un estricto juicio de ponderación, **la vida de una menor de edad en estado de gestación, y la expectativa de vida de su nasciturus importan y pesan más**, que el derecho a recibir educación, en una modalidad específica, como la presencialidad.

La estructura de la Carta Política, y la doctrina constitucional, establecen esta jerarquía operativa:

- **Supremacía del Artículo 11:** El derecho a la vida humana y la protección del que está por nacer, no pueden subordinarse, a derechos sociales o económicos (Art. 67). Ninguna norma puede exigir, a un individuo, mucho menos a sujetos de especial



protección, que asuman un riesgo, que amenace su existencia, o integridad física, para poder educarse.

- **Mandato de Protección Reforzada (Artículos 43 y 44 Carta Superior):** La Constitución, impone al Estado, a la sociedad y a las instituciones, el deber imperativo de asistir, y proteger a la mujer, durante el embarazo. Simultáneamente, ordena que los derechos de los niños, prevalecen sobre los derechos de los demás. Cuando el entorno físico escolar, presenta dinámicas, que configuran un riesgo material, para el embarazo, la institución educativa, en su **posición de garante**, (artículo 25 del código penal) está obligada, a neutralizar, dicho riesgo, priorizando la vida.
- **Adaptación del Artículo 67 Superior:** Proteger la vida, y la integridad física, trasladando a la estudiante, fuera de un entorno de riesgo, NO constituye, una negación del derecho a la educación. Es una modulación necesaria. El medio de entrega (educación en casa, módulos, virtualidad) debe adaptarse, para garantizar, el fin supremo de la vida, demostrando que el derecho a la educación, se supedita, a la supervivencia y bienestar físico, de la alumna, y su *nasciturus*, y no a la inversa.

Cuando existe un riesgo real, para la vida de la madre o del feto, las obligaciones, derivadas de los artículos 11, 43 y 44 Superiores, exigen medidas de precaución extremas, que se imponen legítimamente, sobre la presencialidad escolar.

OBLIGACIONES IMPERATIVAS BAJO LA LEY 1098 DE 2006 (CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA). El marco normativo de infancia y adolescencia impone responsabilidades ineludibles a los establecimientos educativos, las cuales operan como mandato superior para la toma de decisiones directivas:

Protección contra riesgos a la integridad (Artículo 18): Establece, el derecho de los menores, a ser protegidos contra toda acción que cause muerte, daño o sufrimiento físico. El entorno físico escolar —*caracterizado por la confluencia masiva de estudiantes, escaleras, áreas de recreo y dinámicas lúdicas imprevisibles*— representa un escenario de alto impacto físico. Frente a una menor gestante, la exposición, a este entorno, configura un riesgo objetivo, que nuestra institución educativa, está obligada a conjurar.

Deberes específicos de las instituciones educativas (Artículo 44): En su numeral 4, la norma ordena "proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica...". Un rector que, conociendo el estado avanzado de gestación, omite, tomar medidas de distanciamiento, frente a los riesgos inherentes de la planta física escolar, incumple directamente, este mandato legal protector.

2. La Posición de Garante y el Artículo 25 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal)

La teoría de la comisión por omisión, (omisión impropia) es el eje central, para blindar, la actuación de nuestra Rectoría. Nuestros directivos, asumimos, el deber objetivo de cuidado, sobre los estudiantes matriculados:



Creación de la Posición de Garante: El Artículo 25 del Código Penal, determina, que quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado, y no lo llevare a cabo, responderá como si lo hubiera producido. Nuestra Rectoría, ostenta esta posición, por la asunción voluntaria, de la custodia de la menor, dentro del horario escolar, (contrato de matrícula escolar).

Gestión del Riesgo Desaprobado: Permitir, la presencialidad de una estudiante en estado avanzado, de embarazo, en un ambiente, con dinámicas de impacto físico incontrolables, equivale, a permitir un riesgo jurídicamente desaprobado. Si ocurre un traumatismo, caída o choque fortuito, que afecte la vida del *nasciturus* o de la madre, la responsabilidad recae sobre la institución por no haber adoptado las medidas de evitación idóneas.

Acción de Evitación Legítima: Ordenar el traslado de la estudiante, al mecanismo de educación en casa, o mediante guías pedagógicas, no es un acto de exclusión, sino la materialización, de la acción de salvamento exigida por el Código Penal. Es el ejercicio legítimo, del deber de protección, para neutralizar, la amenaza y romper, cualquier nexo de causalidad, frente a resultados lesivos.

3. Armonización con el Decreto 1075 de 2015 (Sector Educación)

La decisión de priorizar la vida, no implica un abandono de la función misional, de nuestra institución educativa, sino una adaptación administrativa, y pedagógica, amparada en la reglamentación educativa:

Flexibilización Curricular y Administrativa: Las disposiciones del Decreto 1075 de 2015, otorgan, a las instituciones, la autonomía para estructurar metodologías flexibles. Al trasladar el servicio educativo, al hogar, mediante planes de trabajo autónomo, nuestro colegio, garantiza, la continuidad del proceso formativo (Art. 67 Superior) sin sacrificar, los bienes jurídicos de mayor jerarquía: la inviolabilidad de la vida, y la protección reforzada a la maternidad (Arts. 11 y 43 Superiores).

Prevalencia del Interés Superior: En caso de colisión aparente, entre el medio de entrega, de la educación (presencialidad) y el derecho a la vida, y la salud clínica integral, EL RECTOR, como autoridad administrativa, de la institución, debe aplicar, la excepción de inconstitucionalidad, a favor de los derechos inalienables, y el interés superior de los menores involucrados (la madre y el que está por nacer). Artículos 44 superior y artículos 06, 07, 08, 09, 10 y 18 de la ley 1098 de 2006.

PARÁGRAFO CUATRO: De las restricciones estéticas, el uso de accesorios y la obligatoriedad del uniforme escolar.

En estricta sujeción a nuestra autonomía institucional, **NO está permitido**, el uso de accesorios diferentes a los fijados por nuestra Institución Educativa Oficial, para acompañar el uniforme escolar. En garantía del derecho a la propiedad, dichos elementos no serán decomisados; sin embargo, su uso irregular, activará el debido proceso de la siguiente manera: a la primera inobservancia, se hará reconvención y llamado al orden al educando; si reincide,



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 232 de 329

se citará de inmediato al acudiente (a la luz del artículo 87 de la Ley 115 de 1994, el artículo 2.3.4.3 literal C del Decreto 1075 de 2015 y el artículo 22 numeral 06 de la Ley 1620 de 2013), debiendo suscribir, un manifiesto, de compromiso pedagógico.

El acatamiento del uniforme escolar, ha sido extensivamente definido, en este Manual de Convivencia. Al firmar la matrícula, el acudiente y el educando, aceptan de manera libre y manifiesta, su sujeción directa, a estas exigencias taxativas, y restricciones parciales, aprobadas por la Asamblea de Padres y el Consejo Directivo. Estas surgen como medidas de orden, uniformidad y decoro, dirigidas a todos los educandos, por igual, garantizando el principio de igualdad (Art. 13 de la Constitución Nacional) en nuestro colegio público, donde no existen personas, con "*supra-derechos*" o con privilegios sobre los demás.

El derecho, al libre desarrollo de la personalidad del educando, no se vulnera, pues se trata de una restricción parcial y exclusiva al entorno y horario escolar. El estudiante, conserva absoluta libertad, para portar y utilizar, los accesorios que desee, en sus quehaceres cotidianos, no escolares, espacios en los cuales, está bajo la tutela y patria potestad de sus acudientes, y en los que nuestra Institución Educativa, no asume rol de garante, responsabilidad civil, ni deber de cuidado (Artículos 2346 y 2348 del Código Civil Colombiano).

Es imperativo subrayar, que **nadie obliga al educando a pertenecer a nuestra Institución Educativa Oficial**. Si el estudiante y su acudiente, no desean acatar la norma estética del uniforme colegial, aquí exigida, están en absoluta y total libertad, de ejercer su derecho, a elegir el tipo de educación que desean (Artículo 68 de la Carta Política) y matricularse en otra institución, con normativas más flexibles, o que no exija uniforme.

Nuestra Institución Educativa, no puede someterse, al proceder caprichoso del educando, amparado equívocamente, en su libre desarrollo de la personalidad, desconociendo un reglamento lícito y formal. Como lo ordena el artículo 87 de ley 115 de 1994, pues estamos sometidos al imperio de la ley.

La obligatoriedad de estas normas, goza de plena presunción de legalidad, y acatamiento, bajo las leyes vigentes, y encuentra sustento directo, e inapelable en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual ha ratificado, que la exigencia de las pautas del manual, no constituye una vulneración de derechos, sino el cumplimiento de un deber contractual:

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-366 de 1997: *“La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno, resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el manual de convivencia que él y sus acudientes, firman al momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión”*. (Subrayado y negrilla fuera de texto original).

A.4. Estatutos y regímenes disciplinarios de los estamentos institucionales (docentes, padres y administrativos)

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo

A.4.1 Estatuto taxativo, marco garante y régimen de los docentes y directivos docentes

El ejercicio de la función docente y directiva docente en la Institución Educativa Antonio Lenis se rige por el principio de legalidad, la Posición de Garante Reforzada (Art. 25 C.P.), los Estatutos Docentes (Decretos Ley 2277/79 y 1278/02), la Ley General de Educación (Ley 115/94, Arts. 104 y ss.), el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098/06), el Sistema Nacional de Convivencia Escolar (Ley 1620/13, Art. 19), el DURSE (Decreto 1075/15) y el Código General Disciplinario (Ley 1952/19).

1. Derechos taxativos de los docentes Lenistas:

- Dignidad y respeto integral: Garantía incondicional de trato digno, equitativo y respetuoso por parte de todos los estamentos de la comunidad educativa (Arts. 1, 11 y 12 C.P.).
- Autonomía pedagógica y libertad de cátedra: Ejercicio de la innovación e investigación pedagógica dentro del marco del PEI y el modelo institucional (Art. 27 C.P., Art. 77 Ley 115/94).
- Debido proceso y proscripción de anónimos: Protección irrestricta al debido proceso y presunción de inocencia. Queda prohibido dar trámite a denuncias o acusaciones secretas, anónimas o verbales no respaldadas (Arts. 15, 21 y 29 C.P.).
- Propiedad intelectual: Titularidad exclusiva de derechos morales y patrimoniales sobre guías, proyectos e investigaciones académicas (Art. 61 C.P. y Ley 23 de 1982).
- Protección contra acoso laboral y persecución: Entorno laboral seguro, digno y libre de cualquier forma de acoso (Ley 1010 de 2006).
- Garantía de autocuidado, salud mental y desconexión laboral ("Cuidar a los que Cuidan"): Reconocimiento de la salud mental docente como pilar de calidad educativa (Ley 1616/13 y Ley 2191/22). Se prohíbe el envío de requerimientos laborales fuera de la jornada académica.

2. Deberes y obligaciones imperativas de los docentes:

- Reporte inmediato en SIUCE (24 Horas): Obligación de detectar, intervenir y registrar en el aplicativo SIUCE todo caso de agresión escolar, acoso o vulneración de derechos dentro de las 24 horas siguientes a su conocimiento (Ley 1620/13 Art. 19).
- Denuncia penal obligatoria por abuso sexual infantil: Deber ineludible de denunciar de inmediato ante Fiscalía, Policía de Infancia o ICBF cualquier indicio de agresión sexual contra menores (Ley 1146/07 Arts. 11 y 15; Directiva Ministerial 01 de 2022).
- Acompañamiento pedagógico y registro fidedigno: Nivelación curricular obligatoria para estudiantes con excusa válida y registro objetivo sin estigmatizaciones en el Observador digital.

3. Prohibiciones absolutas a los docentes:

- Incompatibilidad Afectivo-Sexual: Prohibición absoluta de relaciones erótico-afectivas o sexuales con educandos, conducta que configura falta gravísima disciplinaria y delito de acoso sexual o actos abusivos.
- Prohibición de vapeadores, alcohol y armas: Ingresar o portar armas, alcohol, vapeadores o cigarrillos electrónicos (Ley 2359 de 2024).



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 234 de 329

- Acoso sexual e infracciones afectivas (Ley 2365 de 2024 y Circular 006/25 PGN): Toda queja por acoso sexual se remitirá de forma inmediata e ineludible a la Procuraduría General de la Nación (Control Interno Disciplinario) con apartado preventivo del docente.

A.4.2 Estatuto, corresponsabilidad y régimen sancionatorio de padres de familia y acudientes.

Las madres y padres de familia deben ser: activos, dinamizadores y comprometidos con el alcance de los logros de aprendizaje de sus hijos, e hijas, solidarios, responsables, afectivos y buenos amigos. Personas decorosas, con urbanidad, con valores y principios irrefutables, ejemplo en su proceder y vida en sociedad, NO se admitirá de ninguna manera, un proceder que vulnera la misión, visión y filosofía, y el buen nombre e imagen de nuestra institución educativa, en nuestra condición como seres humanos espirituales, emocionales, jurídicos y fraternos, seres de ejemplo y guía para los demás, a través del ejemplar proceder social, emocional, y digno.

NO se toleran padres, madres de familia, acudientes, cuidadores, o respondientes de los educandos, que acudan a la violencia física, psicológica, emocional, verbal, o de amenazas, hostigamiento, injurias, calumnias o chismes difamatorios, en contra de la rectoría, planta docente o los demás educandos, NO toleramos ese tipo de perfiles y se dictamina y aclara TAXATIVO, no se tendrá tolerancia con ningún tipo de violencia, contra nuestros directivos, planta docente, rector o personal administrativo, cualquier asomo de violencia o agresión, será de inmediato, denunciada como VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO:

La violencia contra un servidor público, en Colombia, se configura, cuando se ejerce violencia física o psicológica, para obligarlo a actuar, omitir o contravenir sus funciones, con penas de 4 a 8 años de prisión, aumentables en ciertas circunstancias.

Definición del delito: El delito de violencia contra servidor público está tipificado en el artículo 429 del Código Penal colombiano. Se configura cuando una persona ejerce violencia —ya sea física o psicológica— sobre un servidor público por razón de sus funciones, con el objetivo de obligarlo a ejecutar u omitir un acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales. El bien jurídico protegido es la administración pública, buscando garantizar, la autonomía funcional de los servidores estatales investidos de autoridad (Corte Suprema de Justicia, auto del 15 de julio de 2008, rad. 28232, reiterado en SP1614-2025, rad. 58590)

Obstrucción a la función pública

El artículo 429D establece que quien mediante violencia o amenaza promueva u obstaculice la realización de cualquier función pública puede ser sancionado con 36 a 60 meses de prisión, con aumento de la pena si se impide la ejecución de órdenes de captura o procedimientos militares o de policía

Dentro de nuestro P.E.I., también incluimos, lo pertinente a la ley 2025 del 23 de julio de 2020.

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



Artículo 3°. Articulación de las Escuelas para Padres y Madres de Familia y cuidadores al Proyecto Educativo Institucional (PEI). Toda institución educativa pública y privada deberá tener un apartado especial en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Que defina cómo se desarrollarán las condiciones del Programa de las Escuelas para Padres y Madres de Familia y cuidadores. La cual estará alineada y articulada con su misión, visión, principios y valores como resultado del trabajo articulado con la familia, institución educativa y en respuesta a su contexto más inmediato. La implementación de las escuelas para padres y madres de familia y cuidadores. Se hará en el marco de su autonomía y el derecho que les asiste de elegir la educación que deseen para sus hijos. De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de Colombia y demás normas concordantes.

Artículo 4°. Obligatoriedad.

Desde el inicio del año académico, dentro del formato de matrícula, los padres y madres de familia y cuidadores firmarán su compromiso de participar en las escuelas de padres y madres de familia que programe la institución educativa pública o privada. Las instituciones educativas podrán implementar únicamente sanciones pedagógicas no pecuniarias. En caso de inasistencia de los padres o madres de familia o cuidadores, siempre y cuando, se encuentren estipuladas en el Manual de Convivencia. **Se respete el derecho de defensa y cuya incorporación se encuentre definida en su Proyecto Educativo Institucional (PEI).**

Parágrafo.

Serán justas causas de inasistencia a participar en las escuelas de padres y madres de familia y cuidadores, que programe la institución educativa pública o privada, el caso fortuito, la fuerza mayor o la negación del empleador del padre o la madre y/o cuidador, de dar permiso al trabajador de asistir a dicha reunión sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5A, de la Ley 1857 de 2017.

Artículo 5°. Contenido de la Escuela para Padres y Madres de Familia y Cuidadores. Las Instituciones educativas en asocio con el Consejo Directivo, en función del principio de autonomía que las cubre, definirán y diseñarán la propuesta de estructura de las escuelas para padres y madres y cuidadores: objetivos, contenidos, metodologías y periodicidad en la cual se desarrollarán las actividades, orientadas a fortalecer las capacidades de padres y madres y cuidadores.

Para el acompañamiento cercano afectivo y efectivo en la formación de los niños, niñas y adolescentes para aprobación y compromiso de la dirección de las Instituciones Educativas. Los contenidos del programa se soportarán entre otros aspectos en la caracterización de los estudiantes padres y madres y cuidadores, sus necesidades e intereses, el PEI, los principios y valores de la comunidad. Así como características del curso de vida de los estudiantes y los objetivos de cada uno de los niveles educativos.

Incluirá como mínimo los siguientes aspectos:

Conocimiento de la ley de infancia y adolescencia, el marco normativo y constitucional para la garantía de los derechos de los, niños, niñas y adolescentes;

Responsabilidades de los padres en la crianza de sus hijos, acompañamiento al proceso de aprendizaje y en la garantía de sus derechos;

Desarrollo de la autonomía y fomento del cuidado personal de los hijos;



Promoción de estilos de vida saludables, uso y aprovechamiento del tiempo libre y prevención de consumo de sustancias psicoactivas;
Formación en sexualidad con un lenguaje apropiado y acorde a su edad y su nivel de desarrollo;
Prohibición del maltrato físico y psicológico o los tratos degradantes o humillantes en su contexto familiar y escolar;
Entornos protectores, que garanticen su desarrollo integral;
Criterios básicos del funcionamiento del grupo familiar;
Instrumentos adecuados de técnicas de estudio;
Rutas de atención, promoción y prevención definidos en el manual de convivencia contenido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Promoción de programas, estrategias, políticas y directrices tendientes a incentivar, apoyar y fomentar la medicina preventiva en la práctica del deporte y los hábitos de alimentación sana y de vida saludable. Acorde al PEI de Nuestra Institución educativa oficial.

Parágrafo.

En todo caso, en desarrollo de los literales: C), E), G) Y J), el diseño y definición de la estructura de la escuela de padres, madres y cuidadores de la que habla el presente artículo. **Deberá contar con un taller exclusivo que permita prevenir y atender la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes desde el interior de las familias.**

Artículo 6°. Diseño e implementación de las escuelas para padres y madres de familia y cuidadores.

Las instituciones educativas públicas y privadas en coherencia con el análisis de las condiciones de viabilidad de su PEI y del Plan de Trabajo para fortalecer, la relación entre las Instituciones Educativas y las familias. Identificarán las oportunidades de articulación que tiene la iniciativa de escuela de padres y madres de familia y cuidadores. Con el conjunto de proyectos que se trabajan en la institución, e incluirá la participación de la comunidad educativa.

El Plan de Trabajo institucional que fortalezca la relación entre las Instituciones Educativas y los padres y madres y cuidadores. Definirá los contenidos de la escuela de padres y madres de familia y cuidadores. Como resultado de un trabajo de construcción conjunta entre familias e institución educativa, y establecerá niveles de avance semestral, y espacios de verificación y proyecciones del Plan en relación con el objetivo de promover el desarrollo de los estudiantes.

Para adelantar la verificación, la institución adoptará instrumentos acordes con su dinámica propia que permitan disponer de evidencias de las acciones y resultados de las escuelas de padres y madres de familia y cuidadores. El ejercicio de construcción conjunta propondrá criterios concretos de seguimiento basados en los acuerdos de trabajo pactados con los padres y madres de familia y cuidadores. Para esto, la institución educativa promoverá en sus acciones pedagógicas.

El reconocimiento de las características familiares y estimulará el establecimiento de ambientes de confianza que motiven la participación y el compromiso de la familia integrando sus fortalezas, saberes, intereses y capacidades.

Parágrafo 1°.

El mínimo deseable de momentos de encuentro durante el año escolar es de tres (3) momentos.

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



Parágrafo 2°.

La implementación de las escuelas para padres y madres de familia, y cuidadores se realizará así: a partir del primer año de vigencia de la presente ley será obligatorio para el sector urbano. Y, para el sector rural a partir del segundo año.

En materia del tema: Escuela – Familia, tenemos:

FAMILIA – ESCUELA

ARTÍCULO 2.3.4.1.1.7. ARTICULACIÓN CON EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. Las herramientas para la implementación de la Alianza Familias-Escuela, estarán alineadas y articuladas en cada establecimiento educativo con su misión, visión, principios y valores planteados en el Proyecto Educativo Institucional, como resultado del trabajo articulado entre las familias y el establecimiento educativo, y en respuesta a su contexto más inmediato.

Las herramientas de la Alianza Familias-Escuela se incluirán teniendo en cuenta, por lo menos, los siguientes aspectos para la definición y adopción del Proyecto Educativo Institucional:

- a) La caracterización de las familias de cada uno de los estudiantes, que permita comprender sus particularidades y las de sus contextos, sus expectativas e intereses teniendo en cuenta su diversidad.
- b) Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en el establecimiento.
- c) El análisis de la situación institucional que permita la identificación de sus potencialidades y recursos, así como las problemáticas y sus orígenes.
- d) Los objetivos trazados conjuntamente para atender las particularidades del entorno escolar y el horizonte institucional.
- e) Las estrategias pedagógicas y educativas que guían las labores de formación.
- f) La autoevaluación institucional y el plan de mejoramiento.
- g) El manual de convivencia y los reportes del comité escolar de convivencia.

ARTÍCULO 2.3.4.1.1.8. Contenidos. Para la organización y desarrollo de los contenidos mínimos del artículo 5° de la Ley 2025 de 2020, que se abordarán cada año escolar en las escuelas de padres, madres y cuidadores para desarrollar capacidades para el cuidado y la crianza amorosa y respetuosa, el Consejo Directivo del establecimiento educativo tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:

- a) Revisar las diferentes herramientas de la Alianza Familias-Escuela con las que cuenta y cualificar su uso.



- b) Reconocer la realidad y situación del territorio, así como a la población en la que viven las familias, con el fin de comprender las dinámicas sociales y culturales y conocer las características, necesidades e intereses de las familias.
- c) Priorizar los temas que respondan a las particularidades del contexto identificadas por la comunidad educativa en el plan de acción construido participativamente.
- d) Las propuestas deben estar acorde con el curso de vida de los estudiantes y los objetivos de cada uno de los niveles educativos.
- e) Incluir las propuestas de las familias de campañas para fortalecer la democracia y la solidaridad.
- f) Las estrategias de las jornadas de trabajo o de encuentro deberán ser apropiadas para la formación de adultos.
- g) El tiempo máximo que pueden destinar las familias para estos espacios y la flexibilidad horaria.
- h) Aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC para disminuir costos y tiempos de desplazamiento de las familias.
- i) En atención al objetivo esencial del desarrollo de capacidades de las familias, y de acuerdo con el principio de accesibilidad, las estrategias seleccionadas serán participativas, vivenciales, apoyadas con medios virtuales y en horarios de fácil acceso para las familias.
- j) Para la definición temática, con el propósito de abarcar las prioridades ordenadas por la ley y realizar como mínimo tres jornadas al año, se utilizarán las siguientes categorías que agrupan los literales definidos en el artículo 5° de la ley 2025 de 2020, así:

Directrices exigidas por la Ley 2025 de 2020.

Objetivo General: Desarrollar **mínimo tres (3) jornadas anuales** para la Alianza Familias-Escuela, abarcando las siguientes categorías temáticas:

Categoría Temática	Enfoque Principal	Contenidos Específicos a Desarrollar	Disposiciones Especiales / Articulación Legal
1. Garantía de Derechos	Marco normativo y corresponsabilidad protectora.	• Ley de infancia, adolescencia y marco constitucional. • Responsabilidades de los cuidadores en la crianza y aprendizaje. • Creación de entornos protectores.	Base fundamental para el conocimiento de los derechos de los menores.



		• Rutas de atención y prevención (según Manual de Convivencia y PEI).	
2. Educación de la Sexualidad	Formación sexual y protección contra el abuso.	• Formación en sexualidad con lenguaje adecuado a la edad y desarrollo. • Prevención de la violencia sexual infantil desde el entorno familiar.	Obligatorio (Parágrafo 1): Exige al menos una (1) actividad anual sobre prevención de violencia sexual intrafamiliar, articulada con la Ley 1620 de 2013 (entornos escuela-familia-comunidad).
3. Crianza Amorosa y Estilos de Vida Saludables	Bienestar integral, salud física/mental y buen trato.	• Fomento de la autonomía y cuidado personal. • Uso del tiempo libre y prevención de sustancias psicoactivas. • Prohibición estricta del maltrato físico, psicológico o humillante. • Medicina deportiva, alimentación sana y vida saludable.	Se articula y adapta según el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
4. Apoyo Educativo y Contención Familiar	Dinámica familiar y acompañamiento académico.	• Criterios de funcionamiento familiar para una crianza humanizada. • Técnicas de estudio e instrumentos de apoyo para el proceso educativo.	Complementa el trabajo de los docentes desde el hogar.
Eje Transversal (Aplica a todas)	Inclusión y Diversidad	• Adaptación de contenidos, metodologías y procesos bajo el respeto a las diferentes formas de ver el mundo.	Obligatorio (Parágrafo 2): Cumplimiento de la Ley 1618 de 2013 para garantizar el derecho a la educación de personas con discapacidad.

Puntos Clave del Esquema:

- **Integralidad:** Las categorías van desde el marco legal (1), pasando por la protección física/sexual (2 y 3), hasta el apoyo académico (4).
- **Mandatos Ineludibles:** Se debe realizar al menos una actividad sobre prevención de violencia sexual al año (relacionada con la categoría 2), y *todas* las actividades deben contar con un enfoque de inclusión y



discapacidad (Eje Transversal).

PARÁGRAFO 1º. De acuerdo con lo señalado en el párrafo del artículo 5º de la Ley 2025 de 2020, el establecimiento educativo deberá desarrollar, al menos una actividad anual, sobre prevención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes desde el interior de las familias, y la incorporará, a todas las demás actividades que considere pertinentes para aportar a la prevención de violencia y a las denuncias de las vulneraciones. Esta actividad se podrá articular con otras iniciativas de la alianza y tendrá relación con las temáticas asociadas con el desarrollo de la autonomía y fomento del cuidado personal; la educación en sexualidad; el fomento de entornos protectores; la ruta de atención, promoción y prevención definida en el manual de convivencia, en concordancia con la Ley 1620 de 2013, en los entornos escuela, familias y comunidad.

PARÁGRAFO 2º. En cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1618 de 2013 "Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad" y de las disposiciones reglamentarias, la implementación de la Alianza Familias-Escuela deberá fortalecer una comunidad educativa incluyente bajo el principio de diversidad, así como enfatizar en los contenidos, procesos, metodologías y demás aspectos que la desarrollan, para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. La inclusión considerará el respeto a la diversidad en general, en sus diferentes modos de ser, estar e interpretar el mundo.

ARTÍCULO 2.3.4.1.1.9. Actores e instancias en la implementación de la Alianza Familias-Escuela. La implementación de la Alianza Familias-Escuela involucra la participación de los siguientes actores e instancias, con las niñas, niños y adolescentes como centro de la acción:

a) Rector o director. EL RECTOR o director, en el marco de sus competencias y funciones específicas correspondientes para orientar y dirigir el establecimiento educativo en función del proyecto educativo institucional y las directrices de las autoridades del sector, promoverá la creación y fortalecimiento de la Alianza Familias-Escuela, generando las oportunidades y los espacios necesarios para la implementación de la respectiva ruta metodológica, así como favorecerá la participación de representantes de todos los miembros de la comunidad educativa en dichos espacios. Así mismo, conforme a sus competencias, adelantará gestión, junto con otros representantes de esta comunidad, ante entidades públicas y privadas y otros organismos ubicados en el territorio para la implementación y fortalecimiento de la alianza y las escuelas para padres, madres y cuidadores. También, entregará o informará sobre la programación de las actividades a las familias al momento de la matrícula y reiterará la invitación un mes antes de la fecha efectiva de su realización, e incluirá en los procesos de rendición de cuentas el desarrollo de la Alianza Familias-Escuela, sus resultados y compromisos.

b) Docentes y/o docentes orientadores. Conforme a la capacidad de Interactuar con la comunidad educativa, su relacionamiento con las familias y su papel en el logro de las metas institucionales, los docentes y/o docentes orientadores se constituirán como agentes claves en la definición y desarrollo de acciones de la Alianza Familias-Escuela, en coordinación con el Consejo Directivo del establecimiento educativo. Así mismo, en el marco de la comunicación institucional e interacción con la comunidad y el entorno, serán interlocutores directos de estudiantes, familias, acudientes y cuidadores en todos los momentos de trabajo pedagógico en el establecimiento educativo.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 241 de 329

c) Familia. De acuerdo con la ruta metodológica para la implementación de la Alianza Familias-Escuela, la familia de cada niña, niño, adolescente o joven compartirá con el establecimiento educativo, bajo el derecho a la intimidad y el manejo y protección de datos, la información relevante para la caracterización de sus contextos y necesidades. La familia participará en la priorización de necesidades y en la estructuración del plan de acción y contribuirá en la definición de los compromisos de participación y los adicionales que se aplicarán a las familias en caso de incumplimiento, sin justa causa, a las convocatorias para la escuela para padres, madres y cuidadores.

d) Comité de convivencia escolar. Como responsable de liderar los ajustes y modificaciones al manual de convivencia, esta instancia cualificará las estrategias definidas en los componentes de promoción y de prevención de la ruta de atención integral con las acciones de la Alianza Familias-Escuela; además, consolidará la propuesta de compromisos de participación que se acuerden con la comunidad educativa, la incluirá en el manual y velará por la garantía del debido proceso.

e) Consejo directivo. En el marco de sus funciones, el consejo directivo aprobará los instrumentos y estrategias que permitan caracterizar y fortalecer las capacidades de las familias del establecimiento educativo y del contexto para conocer las particularidades, necesidades e intereses de estas y brindará el apoyo correspondiente para su diseño. También, generará los espacios y escenarios para socializar la Alianza Familias-Escuela entre todos los integrantes de la comunidad educativa, así como apoyará la definición de sus objetivos, contenidos, metodologías y periodicidad, los compromisos adicionales y hará seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el plan de acción anual. Finalmente, el consejo directivo revisará el resultado de su implementación para priorizar los ajustes que debe realizar el establecimiento educativo.

PARÁGRAFO. La presencia y participación de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derecho y estudiantes de la institución educativa, deberá ser una condición básica que considerarán los actores e instancias en las diferentes estrategias que se desarrollen en la Alianza Familias-Escuela.

ARTÍCULO 2.3.4.1.10. Aliados para la ejecución de la Alianza Familias-Escuela. Los establecimientos educativos podrán contar con el apoyo intersectorial o de aliados externos para la conformación, consolidación y ejecución de las acciones de la Alianza Familias-Escuela, como actores públicos, privados, organizaciones de la sociedad civil, academia y entidades de cooperación internacional presentes en el territorio que, desde su interés por contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, y con su experticia en el mismo, puedan aportar conocimientos, experiencia, recursos humanos, económicos y logísticos, entre otros.

ARTÍCULO 2.3.4.1.11. Inclusión de los compromisos de participación en el manual de convivencia. Cada establecimiento educativo promoverá procesos de participación y vinculación de las familias, padres, madres y cuidadores para establecer de manera conjunta los compromisos y los compromisos adicionales como herramienta de la Alianza Familias-Escuela, en el marco de los principios de participación, justicia restaurativa, mediación, diálogo, reflexión y concertación, con base en las siguientes consideraciones:

a) Determinación de los compromisos. La manifestación expresa y firmada de la participación de las familias a las convocatorias anuales a las escuelas de padres y madres, quedará plasmada en un formato de compromiso con la agenda anual con las temáticas priorizadas para ese año escolar, que luego se reforzará con un plan de comunicaciones y motivación que asegure la participación de las familias.



Para el caso de las escuelas para padres, madres y cuidadores, EL RECTOR o director del establecimiento educativo convocará a la Asamblea de Padres de Familia para realizar una jornada de trabajo colectivo que permita construir, participativamente, la propuesta de compromisos que deberán asumir las familias en el marco de los procesos participativos y de la alianza, así como de los compromisos adicionales a los que se harán acreedores, en caso de no cumplirlos.

El incumplimiento de los compromisos de las partes, como la inasistencia reiterada y sin justificación a las escuelas de padres y madres de familia y cuidadores, programadas en el año, debe redundar en una alternativa restaurativa que se acuerde según caso.

Para garantizar la legitimidad de los compromisos en esta construcción colectiva se deberán cumplir las siguientes condiciones:

1. Ser pedagógicos, es decir, tener la intencionalidad educativa. Por lo tanto, deben apuntar a fortalecer las capacidades parentales para la crianza, el cuidado, la protección y el acompañamiento a niñas, niños, adolescentes o jóvenes que representan en el establecimiento educativo, a través de juegos o actividades en familia que fomenten la generación de espacios de intercambio, afecto, cuidado y recreación.
2. Ser razonables y guardar estrecha relación con el propósito de formación y desarrollo de capacidades de las familias, diferenciando cada situación de inasistencia presentada o la ausencia total de la familia durante el año escolar, en el marco del debido proceso, centrado en la escucha, al momento de tomar las decisiones atendiendo las particularidades de cada familia y de cada caso.
3. Ser respetuosos y asegurar la dignidad humana y de las familias, por lo cual no ridiculizarán o estigmatizarán a quienes los incumplan.
4. Ser reflexivos promoviendo la reflexión de las familias sobre la importancia de su participación en las diferentes instancias y estrategias y procurar el fortalecimiento de relaciones empáticas y solidarias entre las demás familias.
5. Ser solidarios aplicándolos a una familia o permitir acuerdos entre familias para cumplirlos de manera colaborativa.
6. Ser coherentes y articulados, lo que implica estar con procesos pedagógicos o proyectos propios que aporten al fortalecimiento de la comunidad educativa.
7. Ser participativos movilizándolos y generando estrategias para la participación genuina de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de manera que la construcción de alternativas considere sus intereses, expectativas con respecto a la participación de sus familias en la escuela y en su desarrollo integral.
8. En todos los casos, las medidas promovidas deben ser coherentes con los principios de mediación y restaurativas; medidas que deben estar orientadas a la reflexión y el desarrollo de las familias, de las niñas, niños



y adolescentes, y de las escuelas como epicentro de construcción de paz y responsabilidad con los procesos de formación integral.

9. En ningún caso podrán corresponder a erogaciones monetarias.

b) Incorporación en el manual de convivencia. Los compromisos acordados en la Asamblea de Padres de Familia deberán ser consignados en el manual de convivencia del establecimiento educativo con el liderazgo del Comité de Convivencia Escolar, de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos generales para la actualización del manual de convivencia. Deberá contener el proceso para su comunicación, verificación de cumplimiento y seguimiento.

PARÁGRAFO 1º. Además de las justas causas de incumplimiento que justifiquen la no participación en las escuelas para padres, madres y cuidadores programadas por la institución educativa como lo dispone el parágrafo del artículo 4 la Ley 2025 de 2020, como lo son el caso fortuito, fuerza mayor o en los casos en que el padre, madre o cuidador tenga una vinculación laboral formal y el empleador no conceda el permiso de asistir a dicha actividad, las instituciones educativas deberán tener en consideración la caracterización de las familias y del contexto en particular, relacionadas con trabajo informal, ruralidad extensa, costos y tiempos de desplazamiento de las familias, como justas causas de inasistencia a las escuelas y las cuales, se preverán en las diferentes acciones que se planeen anualmente.

PARÁGRAFO 2º. Los compromisos se incluirán en el manual de convivencia sin que se constituyan o asocien por ningún motivo en situaciones tipo I, II, III, relacionadas con violencia escolar o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.

ARTÍCULO 2.3.4.1.2.4. Responsabilidades de las familias. Son responsabilidades de la familia, en el marco de la Alianza Familias-Escuela, las siguientes:

a) Participar como protagonista en la construcción y fortalecimiento de la Alianza para favorecer el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

b) Proporcionar la información solicitada por el establecimiento educativo para llevar a cabo el proceso de caracterización que permite entender la realidad de las familias y su contexto, base para construir el plan de acción de la Alianza, respetando el principio de intimidad.

c) Firmar el compromiso al inicio del año escolar, así como asistir y participar en las actividades del plan de acción para familias que programe el establecimiento educativo.

d) Aportar en la definición de los compromisos de participación y los compromisos adicionales en caso de incumplimiento con las Escuelas para padres, madres y cuidadores y reportar las dificultades o inconvenientes que le impiden participar, de acuerdo con los plazos y condiciones que se acordaron con el establecimiento educativo.

e) Aportar y poner a disposición su saber propio, prácticas y capacidades que pueda compartir con los y las estudiantes o con otras familias, como aporte al desarrollo y formación integral de niñas, niños y adolescentes.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 244 de 329

ACÁPITE DE INASISTENCIA A TALLERES / ESCUELA DE PADRES).

Parágrafo: "En estricto acato a los principios de justicia restaurativa, mediación y diálogo estipulados en el Decreto 0459 de 2024 (Art. 2.3.4.1.1.11), la inasistencia injustificada de los padres, madres o cuidadores a las convocatorias de la Escuela de Padres generará el establecimiento conjunto de 'compromisos adicionales' de naturaleza pedagógica. Estos compromisos consistirán en el desarrollo de actividades colaborativas entre la familia y el estudiante, orientadas a fortalecer pautas de crianza positiva (Manuscrito conjunto de 7 páginas entre padres y acudientes y el estudiante). En ningún escenario normativo, el incumplimiento de estas convocatorias acarreará sanciones de índole pecuniaria, o multas. Adicionalmente, de conformidad con el parágrafo 2° del artículo citado, el incumplimiento parental, jamás podrá asociarse ni catalogarse como situación Tipo I, II o III en el expediente del estudiante o referenciado como observador del alumno."

Sin embargo, cabe resaltar, que un acudiente, un padre de familia, un cuidador que NO asiste a los talleres escuela de padres, o a las citaciones del colegio, está violando, la norma legislada vigente, así:

Viola el artículo 288 del código civil

Viola el artículo 10 de la ley 1098 de 2006

Viola el artículo 14 de la ley 1098 de 2006

Viola el artículo 17 de la ley 1098 de 2006

Viola el artículo 18 de la ley 1098 de 2006: Por descuido, omisión y trato negligente con su propio hijo

Viola el artículo 20 numeral 1 de la ley 1098 de 2006: Incurriendo en abandono físico y emocional.

Viola el artículo 39 de la ley 1098 de 2006

Viola el artículo 02 de la Ley 2025 de 2020

Viola el artículo 04 de la ley 2025 de 2020

Viola el artículo 87 de la Ley 115 de 1994

Viola el artículo 22 numeral 06 de la Ley 1620 de 2013

Viola el artículo 2.3.4.3 del Decreto 1075 de 2015.

Por todo lo anterior, y por la violación por acción o por omisión de 12 artículos de ley vigentes, cuando NO acude a los talleres escuela de padres, nuestro colegio oficial, sin distingo, debe ser implacable y diligente en la denuncia contra ese acudiente, padre de familia o cuidador, por violar, inaplicar, desatender y desacatar, 12 artículos de ley que le obligan. El agravante, es hacerlo en abandono, y hacerlo contra su propio hijo.

La escuela NO puede ser cómplice, y mucho menos coadyuvante de la violación de 12 artículos de ley vigentes.

El docente, está obligado a denunciar, a estos padres de familia, acudientes y cuidadores, sin demora y sin excusa, ante la Comisaria de Familia y ante el I.C.B.F.

Conclusión:

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antoniolenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 245 de 329

La inasistencia comprobada, reiterada o injustificada de los padres de familia, representantes legales o acudientes a las reuniones de entrega de informes académicos, citaciones disciplinarias o talleres de Escuela de Padres, constituirá causal para la activación de las rutas de protección institucional ante el ICBF o Comisaría de Familia por presunto abandono o negligencia parental (Ley 1098 de 2006, Art. 20 numeral 01). Adicional, a ello, y paralelo a la omisión de asistencia, dicha conducta omisiva del representante adulto, también, será causal válida, para la negativa a renovación de la matrícula del estudiante para el año lectivo siguiente. Nuestra institución educativa, NO puede hacerse cómplice por omisión o actuar indiferente, frente a las 17 normas legisladas vigentes, que violenta, inaplica y desatiende el padre de familia y acudiente, que NO asiste a las citaciones y a las escuelas de padres de familia.

Lo anterior, conexo con los artículos de ley que, corresponden al caso particular, como son:

Ley 1146 de 2007. Artículo 11. Identificación temprana en aula. Los establecimientos educativos oficiales y privados, que ofrezcan educación formal en los niveles de básica y media, deberán incluir elementos que contribuyan a la identificación temprana, prevención, autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual de que puedan ser víctima, los educandos, dentro y fuera de los establecimientos educativos.

Ley 1146 de 2007. Artículo 12. Obligación de denunciar. El docente está obligado a denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes, toda conducta o indicio de violencia o abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes del que tenga conocimiento.

Ley 1146 de 2007. Artículo 15. Deber de denunciar. En ejercicio del deber constitucional de protección de los niños, niñas y adolescentes, el Estado y la sociedad **tienen el deber de denunciar oportunamente a las autoridades competentes cualquier indicio o caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho.**

Ley 1620 de 2013. Artículo 18°. Responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y de la violencia escolar. Además de las que establece normatividad vigente y que le son propias, tendrá las siguientes responsabilidades:
(...)

4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos.

Ley 1620 de 2013. Artículo 19°. Responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrán las siguientes responsabilidades:

1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.

Ley 2025 de 2020. Artículo 05. Parágrafo. En todo caso, en desarrollo de los literales: C), E), G), y J), el diseño y definición de la estructura de la escuela de padres, madres y cuidadores

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



de la que habla el presente artículo. Deberá contar con un taller exclusivo que permita prevenir y atender la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes desde el interior de las familias.

A.4.3 Estatuto y régimen disciplinario del personal administrativo y de servicios generales

El personal administrativo y de servicios generales se rige por la Ley de la Función Pública, el Código General Disciplinario (Ley 1952/19) y las normas de la Alcaldía Municipal de Sincelejo.

1. Deberes y prohibiciones:

- Custodia del patrimonio institucional, sigilo profesional e indemnidad de expedientes.
- Prohibición de ausentarse sin permiso, realizar proselitismo político/religioso, comercializar productos con estudiantes o presentarse bajo efectos del alcohol o alucinógenos.

2. Procedimiento disciplinario y remisión externa:

- Llamados de atención escritos por faltas menores expedidos por Rectoría y remitidos a Recursos Humanos de la Alcaldía.
- Remisión formal e inmediata del expediente a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Municipal de Sincelejo para la investigación y sanción de faltas graves o gravísimas.

A.4.4 Estatuto disciplinario de los educandos y matriz de pérdida del cupo según siete (7) niveles de lesividad

A.4.4.1 De los deberes disciplinarios

Deberes académicos del o La Estudiante: Así como los educandos tienen derechos, los cuales han sido reconocidos en el presente Manual de Convivencia, correlativamente tienen obligaciones o deberes. En este sentido, directivas, profesores y padres de familia, desean inculcar a los educandos, la importancia de su cumplimiento, soportados en valores como el respeto, la honestidad, la afectividad, la responsabilidad y la lealtad a la institución. ⁴⁵ Fundamento de ley, Artículo 87 de la ley 115 de 1994.

Es menester, aclarar que, el presente manual de convivencia, rinde estricto acato a las normas y a las leyes, a lo legislado y a lo reglado por la constitución y las leyes, y al apego por la jurisprudencia, de las altas cortes y que, para el presente manual de convivencia, se entiende en estricto acato al artículo 87 de la ley 115 de 1994, que es el origen y la concepción de los deberes del educando, que va

⁴⁵ **CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T-002 DE 1992.** “Ahora bien, una característica de algunos de los derechos constitucionales fundamentales es la existencia de deberes correlativos. En el artículo 95° de la Constitución Política se encuentran los deberes y obligaciones de toda persona. La persona humana además de derechos tienen deberes; ello es como las dos caras de una moneda, pues es impensable la existencia de un derecho sin deber frente a sí mismo y frente a los demás”. Subraya fuera de texto.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 247 de 329

ligado en conexidad con el artículo 96 de ley 115 de 1994 y que materializa la potestad y autonomía escolar, para definir bajo qué criterios, a voces del artículo 96 de la ley 115 de 1994, se cancela una matrícula o se sanciona al educando con la pérdida del cupo para el año siguiente, es manifiesto que para nuestro manual de convivencia escolar, la interpretación supina, temeraria y equivocada, y por cierto ilícita, de que, las faltas han desaparecido de los manuales de convivencia, NO tiene un soporte o asidero jurídico, emerge inaceptable, nuestro manual, contiene taxativas, el listado de las faltas.

Puesto que los artículos 87 y 96 de ley 115 de 1994, artículo 139 de ley 1098 de 2006 y artículos 25 y 414 del código penal colombiano, y artículos 2346 y 2348 del código civil, siguen absoluta, total y completamente, vigentes.

De otro lado,

Esa interpretación errada y bizarra, que, -presuntamente- describe que el artículo 40 del decreto 1965 de 2013, ha “derogado”, la aplicación de las faltas, viola el derecho sancionador, viola el debido proceso, viola el principio de legalidad, viola la igualdad en armas, viola la lealtad procesal, viola el derecho a la defensa del educando, viola el principio de taxatividad de las normas, viola el principio de tipicidad de las faltas y de las sanciones, y desatiende los deberes y compromisos, obligaciones y sujeciones que ordena el artículo 87 de la ley 115 de 1994 que, sigue absolutamente vigente y por el contrario, esa afirmación bizarra de desaparecer, las faltas del texto del manual de convivencia, viola la autonomía escolar para sancionar, o para cancelar una matrícula, que emerge del artículo 96 de ley 115 de 1994 que sigue vigente; desconoce el conducto regular y violenta gravemente, el principio de taxatividad de las normas. Viola, además, la tipicidad de las faltas que, señalan las Sentencias T – 565 de 2013; T - 478 de 2015; la sentencia T – 240 DE 2018 y Sentencia T – 106 de 2019 y T – 004 de 2024 y T- 076 de 2023.

Se debe clarificar y aclarar que, para el presente manual de nuestro colegio, a voces del derecho sancionador, el debido proceso, el principio de legalidad, la taxatividad y tipicidad de las faltas, tipicidad de las sanciones, derecho a la publicidad de las normas, y el derecho a la defensa del educando, y en estricto acato a los artículos 87 y 96 de la ley 115 de 1994; las faltas leves, graves y muy graves, por autonomía escolar, y siguen siendo parte de nuestro manual de convivencia escolar, hasta que emerja taxativa y precisa una norma legislada, o sentencia de efecto erga omnes, que nos ordene o ratifique lo contrario; y para nuestro manual de convivencia, coexisten las faltas con las situaciones. Dado que las faltas son disciplinarias y las situaciones son conductuales o de conducta.

Lo anterior, como quiera que dentro de las obligaciones que los educandos se encuentra que, deben acatar, obedecer y cumplir, con todos sus compromisos y deberes que, disciplinariamente, los someten y que, deben cumplir en estricto apego a las normas, y que constituyen el consenso de la comunidad educativa; para fijar de manera taxativa y en



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 248 de 329

legalidad: los deberes y los compromisos de los educandos, deberes y compromisos, obligaciones y sujeciones, cuya vulneración, desconocimiento y omisión, determinan la materialización y existencia de los conceptos de las faltas al interior taxativo del manual de convivencia, existen normas y compromisos, que los educandos deben cumplir, a voces del artículo 87 de ley 115 de 1994 y a voces del artículo 05 numeral 04 de la Ley 115 de 1994; y que al NO ser acatadas y respetadas, según la gravedad de la falta; nos facultan incluso para materializar, la exclusión del educando. Art 96 de ley 115 de 1994. Siguiendo en apego al debido proceso, Sentencia T – 240 de 2018; Sentencia T – 076 de 2023, y Sentencia T – 004 de 2024. En materia de que, emerge bizarro, inconstitucional, ilegal y absurdo, declarar al derecho a la educación, como si acaso, ostentara, la calidad de derecho absoluto. Cuando se ha decantado de marras, que es un derecho condicionado o supeditado al deber; que emerge existente como derecho, si se sujeta al cumplimiento de deberes y compromisos, a menos que el acudiente o autoridad pertinente, suministre una norma legislada o constitucional, que indique que el derecho a la educación, es un derecho absoluto, y que por esa razón, entonces, NO se somete a deberes.

Mientras ello, no ocurra, para el presente manual de convivencia, nos regiremos por los artículos 87 y 96 de la ley 115 de 1994. Deberes y obligaciones taxativas, que debe cumplir el educando, al tenor de la misma jurisprudencia, así:

SENTENCIA DE CORTE CONSTITUCIONAL T – 565 DE 2013. *Los manuales de convivencia deben ser respetuosos de los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y las sanciones.*

En consecuencia, los estudiantes solo deben ser investigados y sancionados por faltas que hayan sido previstas con anterioridad a la comisión de la conducta y, de ser ello procedente, la sanción imponible también debió haber estado provista en el ordenamiento de la Institución educativa. Estos principios implican, de suyo, la obligatoriedad que el manual de convivencia sea puesto a disposición para el conocimiento de los estamentos que conforman la comunidad educativa. El ejercicio de la potestad disciplinaria debe basarse en los principios de contradicción y defensa, así como de presunción de inocencia.

El estudiante tiene derecho a que le sea comunicado el pliego de cargos relativo a las faltas que se le imputan, con el fin que pueda formular los descargos correspondientes, así como presentar las pruebas que considere pertinentes. Del mismo modo, las autoridades de Nuestra Institución educativa oficial tienen el deber de demostrar suficientemente la comisión de la conducta, a partir del material probatorio, como condición necesaria para la imposición de la sanción. Finalmente, el estudiante sancionado debe contar con recursos para la revisión de las decisiones adoptadas.

La Sala advierte que la jurisprudencia constitucional es unívoca en afirmar que el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de las autoridades de los establecimientos educativos debe:

(i) cumplir con los estándares mínimos del derecho sancionador; y (ii) actuar de forma armónica y coordinada con los propósitos formativos del servicio público educativo, por lo que no puede desligarse de un objetivo pedagógico definido.

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA DE TUTELA: T- 240 DEL 26 DE JUNIO DE 2018. 4. Los manuales de convivencia y el derecho al debido proceso en los procedimientos disciplinarios adelantados por las instituciones educativas. Reiteración de jurisprudencia.

4.1. El derecho a la educación contempla la garantía de que el debido proceso debe ser guardado en los trámites disciplinarios en instituciones educativas. Desde el inicio de su jurisprudencia y a lo largo de la misma, la Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la educación, su estrecha relación con el debido proceso a propósito de los trámites que se adelanten en dicho contexto –en especial, si se trata de procesos sancionatorios– y la posibilidad de que la protección del goce efectivo del mismo pueda lograrse mediante la acción de



tutela. Entre los elementos esenciales del derecho al debido proceso, aplicables en materia educativa, se encuentran, entre otros, el derecho a la defensa, el derecho a un proceso público y el derecho a la independencia e imparcialidad de quien toma la decisión.

4.2. En reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional ha señalado que los manuales de convivencia de los establecimientos de educación tienen tres dimensiones. Así, en la Sentencia T-859 de 2002 la Sala Séptima de Revisión sostuvo que, primero, estos documentos ostentan las características propias de un contrato de adhesión; **segundo, representan las reglas mínimas de convivencia escolar** y, tercero, son la expresión formal de los valores, ideas y deseos de la comunidad educativa conformada por las directivas de nuestra institución, sus empleados, los estudiantes y sus padres de familia. También, esta condición está reconocida expresamente por la ley general de educación en su artículo 87. Sin embargo, la misma norma señala que para que dichos manuales sean oponibles y exigibles, los mismos deben ser conocidos y aceptados expresamente por los padres de familia y los estudiantes.

Corolario de lo anterior,

TUTELA CORTE CONSTITUCIONAL T – 478 DE 2015.

Los procedimientos disciplinarios de las instituciones educativas, deben garantizar, el derecho a la defensa del estudiante, a quien se le impute, la comisión de una determinada falta, razón por la cual, los manuales de convivencia escolar, deben contener como mínimo: (i) la determinación de las faltas disciplinarias y de las sanciones respectivas; y (ii) el procedimiento a seguir, previo a la imposición de cualquier sanción. Con respecto a lo primero, es decir, a la determinación de las faltas, y de las sanciones, este tribunal, (Corte Constitucional), ha establecido que la garantía del debido proceso, exige que los manuales de convivencia escolar, describan con precisión razonable, los elementos generales de la falta, distingan claramente su calificación. (esto es, si se trata de una falta grave o leve) y determinen también con claridad la sanción que se desprende de la misma.

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T-713 DE 2010

El derecho a ser sancionada que tiene toda persona menor de edad, como parte del proceso de la formación, es un derecho constitucional fundamental. Afrontar esa restricción constituye una medida adecuada que propende por un fin legítimo que es educar a la estudiante; permitirle formarse integralmente, para que, en un futuro, la sociedad no le impida acceder a cargos de dirección pública, ya no en el contexto educativo, sino profesional y político. Impedirle la consecuencia sancionatoria a esa persona, sería pues, impedirle entender y comprender las dimensiones de sus actos y propiciar que, en el futuro, se insista, sea una persona excluida de la posibilidad de acceder a más altas dignidades. Toda sanción legítima y razonable en el contexto educativo, debe posibilitar el crecimiento y desarrollo como persona de todo individuo. M.P. Dra. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA. Bogotá, D.C., ocho (08) de septiembre de dos mil diez (2010).



CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T-076 DE 2023

Página 23. En el marco de estas consideraciones, la Corte ha advertido que,

“El derecho a ser sancionada que tiene toda persona menor de edad, como parte del proceso de formación, es un derecho constitucional fundamental. Afrontar esa restricción constituye una medida adecuada que propende por un fin legítimo que es educar a la estudiante; permitirle formarse integralmente [...]. Impedirle la consecuencia sancionatoria a esa persona, sería pues, impedirle entender y comprender las dimensiones de sus actos [...]. Toda sanción legítima y razonable en el contexto educativo, debe posibilitar el crecimiento y desarrollo como persona de todo individuo.” Sentencia T-713 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa.

Nuestro manual de convivencia escolar, NO acepta y NO tiene de recibo, sugerencias, recomendaciones o inducciones al error, que manifiesten que las faltas, han desaparecido del texto taxativo del manual de convivencia. Ver artículos 182, 183 y 184 del Código Penal Colombiano.

De manera especial, en consenso educativo, y de nuestra comunidad escolar, se fijan los siguientes deberes, compromisos, obligaciones y sujeciones a los educandos, armoniosos con el artículo 87 de ley 115 de 1994, absolutamente, vigente: contemplados en el bloque 1 artículo 3.5

Deberes de convivencia dentro y fuera de nuestra institución.

El educando tienen como obligación principal y compromiso conocer y acatar, los artículos de la ley de infancia y adolescencia, 1098 de 2006, Decreto 860° de 2010, Ley 1146° de 2007 y especialmente lo consagrado en La Ley 1620° de 2013 y su Decreto Reglamentario 1965° de 2013, además de lo que exige el nuevo Código Nacional de Policía, en sus artículos: Art. 7°; 8°; 10°; 19°; 26°; 27°; 33°; 34°; 35°; 36°; 37°; 38°; 39°; 40°; 43°; 73°; 84°; 92°; 140°; 146°; 155°; 159°; 162°; 174°; 175°; 180°; 181°. Y la ley 2000 del 14 de noviembre de 2019, ley 2025 de 2020, y decreto 1075 de 2015, y ley 2503 de 2025 y Ley 2564 de 2026.

Normas, que regulan su proceder, dentro de la sana convivencia en comunidad, y máxime cuando su desempeño en el ámbito escolar, lo comparte con la primera infancia de Nuestra Institución educativa oficial; que puede llegar a ser vulnerada, estimulada, inducida o coercitada a imitar, las conductas de los adolescentes más grandes que ellos; de igual forma, el o la estudiante, tienen el compromiso de acatar y obedecer, los pronunciamientos referentes a los fragmentos de las sentencias de la corte y los fallos de tutela, **comprendiendo que su libre desarrollo de la personalidad está limitado o condicionado a que no vulnere, agrede o afecte a los demás educandos, menores de 14 años de edad y en especial a la primera infancia.**



Toda vez que de ninguna manera sus derechos son absolutos; y mucho menos puede pretender un educando particular, que es el único educando, dentro del plantel educativo, que se constituye como depositario de derechos, sino que, por el contrario, los demás educandos y las demás personas, también son depositarios y beneficiarios de los mismos derechos, como exige el artículo 13 de la constitución cuando indica que, frente a la ley, todos somos iguales.

De manera, que ningún estudiante o educando de nuestro COLEGIO OFICIAL Y PÚBLICO, ostenta derechos absolutos o primacía o supra derechos sobre los demás, el manual de convivencia es el mismo, para todos.

Respeto que, se exige y se invoca, especialmente, frente a la primera infancia, prevaleciendo siempre los derechos de la comunidad sobre los derechos de un particular como lo consagra el artículo 01º de la Constitución Nacional, en todos los casos. También atendiendo a los fragmentos de las sentencias de la Corte Constitucional que se pronuncian al respecto así:

"La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que estén por fuera de la Constitución, de la ley y del ordenamiento interno del ente educativo (...) **El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres, y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación⁴⁶ establecidas por el Colegio,** así como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes de alumno. Corte Constitucional, Sentencia T-569 de 1994. Subraya y negrilla fuera del texto.

CORTE CONSTITUCIONAL, TUTELA T – 101 DE 2016. Al respecto, en la sentencia SU-642 de 1998, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz, se dijo que "Para la Sala, no existe duda alguna de que todo colombiano, sin distinción alguna de edad, es titular del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, el cual, como lo ha manifestado la Corte, constituye emanación directa y principal del principio de dignidad humana. Sin embargo, el hecho de que el libre desarrollo de la personalidad sea uno de los derechos personalísimos más importantes del individuo, no implica que su alcance y efectividad no puedan ser ponderados frente a otros bienes y derechos constitucionales o que existan ámbitos en los cuales este derecho fundamental ostente una eficacia más reducida que en otros." Y en sentencia C-481 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, la Sala Plena indicó que "del reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, se desprende un verdadero derecho a la identidad personal, que, en estrecha relación con la autonomía, identifica a la persona como un ser que se auto determina, se auto posee, se autogobierna, es decir que es dueña de sí, de sus actos y de su entorno".⁴⁷

⁴⁶ Obviamente, hace referencia al uso adecuado del uniforme.

⁴⁷ En igual sentido pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-124 de 1998, M.P. T-015 de 1999, T-618 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-435 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-473 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-491 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-355 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández, A.V. Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Araujo Rentería, S.V. Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur Galvis; T-839 de 2007 y C-336 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y más recientemente la sentencia T-562 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo, S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.



SENTENCIA T – 435 DE 2002. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD- NO ES ABSOLUTO. El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, pues debe armonizarse con el normal funcionamiento de las instituciones y con el ejercicio pacífico de las libertades.

Ciertamente, esta Corporación ha sostenido que la escogencia de la opción de vida no puede ser entendida como un mecanismo para eludir las obligaciones sociales o de solidaridad colectiva, pues esto constituiría un abuso de los derechos propios. Se trata más bien de una potestad que permite al individuo desarrollar las alternativas propias de su identidad, la cual debe ser respetada y tolerada por la sociedad. ⁴⁸ La Educación, sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo.

Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su propia causa. Corte Constitucional, Sentencia T- 316 de 1994. ⁴⁹

Explicación de los deberes de los y las estudiantes:

1. **Conocer, acatar y vivenciar el Manual de Convivencia Escolar:** Conocer, respetar y cumplir cabalmente las disposiciones, acuerdos y pautas consagradas en el presente Manual de Convivencia de la Institución Educativa MARIA MONTESSORI, MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; ejerciendo con responsabilidad los deberes cívicos, sociales y normativos inherentes a la condición de estudiante activo.⁵⁰

⁴⁸ La Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural respecto a los derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras personas, sino también deberes de la misma persona para consigo misma, pues la persona no sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también ella debe respetar su propio ser. Corte Constitucional, Sentencia T- 002 de 1992.

⁴⁹ “El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67 de la Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues “el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación”. **No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna -que en realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa.** Corte Constitucional, Sentencia T-366 de 1997. Negrilla fuera de texto.

⁵⁰ Corte Constitucional, Sentencia T-397 de 19 de agosto de 1997: «El hombre, considera la Corte Constitucional, debe estar preparado para vivir en armonía con sus congéneres, para someterse a la disciplina que toda comunidad supone, para ejercer la libertad dentro de las normas que estructuran el orden social, así pues, de ninguna manera ha de entenderse completo ni verdadero un derecho a la educación al que se despoja de estos elementos esenciales... de lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante respuestas en materia académica, disciplinaria, moral o física, o cuando demanda de él unas responsabilidades propias de su estado, así



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 253 de 329

2. **Observar una conducta digna, respetuosa y acorde al desarrollo evolutivo:** Evidenciar un comportamiento ejemplar, ético y coherente con su edad psicológica y cronológica en todos los espacios escolares, en armonía con lo preceptuado en los artículos 15, 18, 42 (numeral 3), 43 (numerales 2 y 3) y 44 (numerales 4, 6, 7 y 10) de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).
3. **Asumir el liderazgo de su autoformación y autodisciplina:** Reconocerse como el sujeto principal de su propio proceso formativo, actuando con autodisciplina, dignidad, madurez y coherencia ética en todas sus dimensiones personales y académicas.
4. **Preservar el buen nombre institucional y proteger la infraestructura y bienes del plantel:** Cuidar el prestigio de la institución dentro y fuera de sus instalaciones; velar por el aseo, conservación y adecuado uso de los muebles, enseres y recursos educativos; y portar con decoro y pulcritud el uniforme de diario, comprendiendo que el porte de las prendas institucionales en cualquier escenario refleja la formación ética compartida entre la familia y el colegio.
5. **Respetar la libertad de opinión, el pluralismo y la dignidad del prójimo:** Respetar los puntos de vista, opiniones y la libre expresión de los integrantes de la comunidad educativa, garantizando un trato digno e igualitario, en consonancia con los principios formativos del hogar y de la institución, y en estricto cumplimiento de los artículos 18 y 44 (numeral 4) de la Ley 1098 de 2006.⁵¹
6. **Emplear un trato cortés y un lenguaje decoroso con la comunidad educativa:** Relacionarse con cordialidad y consideración hacia directivos, docentes, compañeros, personal administrativo y de servicios generales, absteniéndose de recurrir a términos soeces, apodos, adjetivos peyorativos o expresiones denigrantes, en concordancia con los artículos 18, 42 (numeral 3), 43 (numerales 2 y 3) y 44 (numerales 5 y 6) de la Ley 1098 de 2006.
7. **Participar activamente en el ornato, aseo y embellecimiento institucional:** Fomentar y ejecutar acciones dirigidas al cuidado y embellecimiento de la planta física, articulándose activamente a los proyectos transversales lúdico-pedagógicos, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1620 de 2013.
8. **Guardar compostura y civismo en actos comunitarios e institucionales:** Demostrar respeto, disciplina y orden en actos cívicos, ceremonias públicas y actividades comunitarias o extracurriculares en las que se participe o se represente al colegio, en cumplimiento del artículo 15 de la Ley 1098 de 2006.
9. **Informar oportunamente hechos anómalos o situaciones de riesgo:** Reportar de manera inmediata ante los docentes o directivos las irregularidades, daños materiales o conductas que vulneren el bienestar y los derechos de los miembros de la comunidad educativa, cometidas dentro o fuera de la sede, en observancia del deber de protección y solidaridad consagrado en el artículo 18 de la Ley 1098 de 2006, el artículo 25 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) y normas concordantes.⁵²

como cuando impone sanciones proporcionales a las faltas que comete, no está violando los derechos fundamentales del educando sino, por el contrario, entregando a éste la calidad de educación que la Constitución desea».

⁵¹ Corte Constitucional, Sentencia T-071 de 2016 y Sentencia T-098 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo):

«Fácil es entender que lo aprendido en el hogar se proyecta necesariamente en las etapas posteriores de la vida del individuo, cuyos comportamientos y actitudes serán siempre el reflejo del conjunto de influencias por él recibidas desde la más tierna infancia. El ambiente en medio del cual se levanta el ser humano incide de modo determinante en la estructuración de su personalidad y en la formación de su carácter. (...) [L]os valores, que dan sentido y razón a la existencia y a la actividad de la persona, no germinan espontáneamente. Se requiere que los padres los inculquen y cultiven en sus hijos, que dirijan sus actuaciones hacia ellos y que estimulen de manera permanente su práctica».

⁵² Remisión normativa concordante: Artículos 7, 19, 27, 33, 35, 39, 40, 92 (numeral 11), 146 (numerales 7 y 12), 159, 180 y 181 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelajoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelajo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



10. **Permanecer en el aula de clase en espera del docente:** Permanecer de manera ordenada y respetuosa dentro del salón asignado al iniciar la jornada escolar o durante los cambios de clase mientras ingresa el docente correspondiente.
11. **Constituirse en modelo formativo positivo para la comunidad escolar:** Proyectar una conducta intachable, íntegra y de sano testimonio dentro y fuera de la institución, sirviendo de referente formativo y ético para los educandos de grados inferiores.
12. **Justificar oportunamente las inasistencias y retardos:** Radicar ante el Coordinador y el Director de Grupo las incapacidades médicas, permisos y justificaciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ausencia; la falta injustificada de justificación oportuna acarreará la pérdida de la oportunidad procesal para la reprogramación y valoración de las actividades académicas o evaluativas desarrolladas durante ese lapso.
13. **Representar dignamente a la institución en espacios presenciales y entornos digitales:** Asumir una representación ética y decorosa de la institución en certámenes culturales, sociales y deportivos, así como en plataformas virtuales, cibernéticas y redes sociales, absteniéndose de protagonizar conductas que lesionen la convivencia ciudadana, la dignidad de las personas o la imagen del colegio.⁵³
14. **Portar con rigor y pulcritud el modelo oficial del uniforme:** Asistir al colegio portando el uniforme respectivo completo, limpio y de acuerdo con el cronograma y las actividades programadas, ciñéndose estrictamente al diseño y especificaciones suministradas al momento de la matrícula. En virtud de la autonomía institucional, el uniforme constituye un símbolo que no está sujeto a alteraciones, modificaciones estéticas ni imposiciones de modas o subculturas urbanas.⁵⁴
15. **Cumplir con la asistencia puntual a la jornada escolar y a los procesos evaluativos:** Asistir diaria y puntualmente a las clases y eventos comunitarios programados por la institución, presentando oportunamente las evaluaciones y actividades académicas asignadas.
16. **Proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales:** Participar activamente en la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales de la región, en especial a través de los proyectos transversales y pedagógicos de la institución.
17. **Proceder con estricta veracidad en descargos y actuaciones disciplinarias:** Declarar la verdad en las diligencias de descargos, actas y procedimientos disciplinarios ante los comités o autoridades escolares correspondientes, firmándolos oportunamente y haciéndolos suscribir por sus padres o acudientes, en garantía del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 26 de la Ley 1098 de 2006.
18. **Asistir a las jornadas académicas extraordinarias concertadas:** Concurrir responsablemente a las clases o sesiones extraordinarias acordadas para la reposición, profundización o afianzamiento curricular en las diferentes áreas del conocimiento.
19. **Cumplir a cabalidad con los planes de apoyo y superación pedagógica:** Asistir y participar en la totalidad de las actividades de refuerzo, superación y nivelación programadas por la institución, con base en las directrices de las Comisiones de Evaluación y Promoción.

⁵³ Remisión normativa concordante: Artículos 19, 26, 35, 38, 175, 180 y 181 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).

⁵⁴ Nota técnica sobre el régimen del uniforme: El incumplimiento injustificado en el uso adecuado del uniforme en tres (3) ocasiones se tipificará como falta grave, conllevando la citación obligatoria del padre de familia o acudiente. Al formalizar la matrícula, la familia y el educando aceptan de manera voluntaria y vinculante el modelo oficial del uniforme y las normas estéticas y de presentación establecidas en el Manual de Convivencia de la institución educativa.



20. **Aportar oportunamente la documentación requerida por la institución:** Entregar dentro de los plazos establecidos los documentos, registros y autorizaciones exigidos para los trámites de ingreso, matrícula, salidas pedagógicas, citaciones o graduación.
21. **Gestionar oportunamente los planes de nivelación y recuperación curricular:** Solicitar y consultar de manera oportuna, conforme al cronograma académico institucional, los planes, fechas y horarios dispuestos para las nivelaciones y recuperaciones académicas. Respetar la libertad de cultos y convicciones religiosas o espirituales: Respetar la fe, credo, inclinación espiritual o religiosa de los pares y demás miembros de la comunidad educativa, exigiendo correlativamente igual trato y respeto hacia las convicciones propias, en garantía del pluralismo y la libertad de cultos consagrada en el artículo 19 de la Constitución Política.
22. **Abstenerse del uso no autorizado de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos:** No utilizar teléfonos celulares u otros aparatos electrónicos durante las horas de clase, actos de comunidad o actividades académicas, salvo autorización expresa del docente con fines pedagógicos o ante situaciones de emergencia comprobada. El uso indebido, facultará, al docente o coordinador, para realizar, la retención preventiva del equipo, durante la respectiva jornada escolar, con carácter estrictamente pedagógico y devolutivo, garantizando su custodia, y entrega, en perfecto estado, al finalizar la jornada, o a los padres de familia, conforme a la jurisprudencia constitucional.⁵⁵
23. **Salvaguardar la intimidad, la dignidad humana y abstenerse de conductas erótico-sexuales explícitas:** Abstenerse de incurrir, promover o participar en conductas, escenas o manifestaciones de carácter erótico, pornográfico o sexual explícito, denigrante o irrespetuoso, tanto al interior del plantel como fuera de él mientras se porte el uniforme institucional. El libre desarrollo de la personalidad y la orientación sexual de los educandos serán plenamente respetados; no obstante, su ejercicio encuentra límites constitucionales en los derechos de terceros, la reserva de la intimidad y la prevalencia del interés superior de los niños y niñas de primera infancia (artículo 20, numeral 4, y artículo 44, numeral 4, de la Ley 1098 de 2006; artículos 25, 208 y 209 de la Ley 599 de 2000).⁵⁶
24. **Consecuencia y Ruta de Atención:** Cuando un estudiante mayor de catorce (14) años presuntamente incurra en actos de connotación sexual punibles, se activará de forma inmediata la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar en concordancia con los artículos 11, 12 y 15 de la Ley 1146 de 2007, y los artículos 18 (numeral 4) y 19 de la Ley 1620 de 2013. Dichas conductas se tipificarán como Situación Tipo III y serán puestas en conocimiento del Consejo Directivo y de las autoridades de protección y justicia competentes, observando en todo momento las garantías del debido proceso.⁵⁷
25. **Observar un comportamiento cívico y decoroso en la comunidad,** transporte y espacios públicos: Mantener una conducta intachable, respetuosa y cívica en la vía pública, medios de transporte escolar o

⁵⁵ Corte Constitucional, Sentencia T-967 de 2007: Las instituciones educativas pueden regular el uso del teléfono celular dentro de las instalaciones, incluyendo la reglamentación correspondiente en el manual de convivencia, el cual establecerá en forma clara su utilización, sin llegar a prohibirlo, así como las sanciones y el procedimiento a aplicar en caso de infracciones.

⁵⁶ Corte Constitucional, Sentencia T-071 de 2016 y Sentencia T-098 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo): “Fácil es entender, que lo aprendido en el hogar, se proyecta necesariamente en las etapas posteriores de la vida del individuo, cuyos comportamientos y actitudes, serán siempre el reflejo del conjunto de influencias, por él recibidas, desde la más tierna infancia. El ambiente en medio del cual se levanta el ser humano incide de modo determinante en la estructuración de su personalidad y en la formación de su carácter. (...) [L]os valores, que dan sentido y razón a la existencia y a la actividad de la persona, no germinan espontáneamente. Se requiere que los padres los inculquen y cultiven en sus hijos, que dirijan sus actuaciones hacia ellos y que estimulen de manera permanente su práctica”.

⁵⁷ Remisión penal concordante: Artículos 25, 208 y 209 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), en lo relativo a actos sexuales abusivos y responsabilidad penal, en armonía con el acápite institucional, sobre diversidad y orientación sexual.



público, vecindarios y demás lugares públicos, tanto al portar el uniforme oficial como sin él. Las conductas protagonizadas por los educandos fuera del establecimiento que atenten gravemente contra la convivencia ciudadana o la imagen y principios del colegio portando el uniforme institucional serán remitidas al Consejo Directivo para determinar su tipificación (Situaciones Tipo I, II o III) e imponer, las medidas formativas y disciplinarias pertinentes con apego al debido proceso.⁵⁸

26. **Contribuir al aseo, conservación y embellecimiento de la planta física y el entorno natural:** Cuidar, mantener y preservar en óptimas condiciones la infraestructura, muebles, equipos, zonas verdes y áreas comunes del colegio, participando en el aseo y mejora continua del medio ambiente institucional y regional.
27. **Hacer uso responsable y ordenado de las dependencias e instalaciones escolares:** Utilizar adecuadamente y conforme a sus reglamentos internos los espacios y servicios institucionales, tales como biblioteca, salas de informática y tecnología, laboratorios, enfermería, fotocopiadora, tienda escolar y baterías sanitarias.
28. **Abstenerse de inducir, cometer, promover o encubrir infracciones legales y faltas disciplinarias graves:** Abstenerse estrictamente de participar, constreñir, inducir, facilitar, ser cómplice, encubrir o dirigir a compañeros en la comisión de faltas disciplinarias, delitos o contravenciones. Queda expresamente prohibido dentro de la institución o fuera de ella portando el uniforme: a) Fumar, utilizar vapeadores o cigarrillos electrónicos (Ley 1335 de 2009 y Ley 2354 de 2024).
b) Portar, consumir, suministrar, distribuir o comercializar bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, estupefacientes, psicotrópicas, drogas sintéticas o medicamentos psiquiátricos no prescritos médicamente, vapeadores y sus derivados, están prohibidos por ley.⁵⁹
c) Participar en actos de violencia, asalto, pandillismo, confrontaciones de barras bravas, acoso escolar (*Bullying o cyberbullying en todas sus modalidades*), hurto o sustracción de bienes ajenos.

Tipificación y Procedimiento: Estas conductas se calificarán como Situaciones Tipo III. Surtido el conducto regular y el debido proceso disciplinario, de comprobarse la responsabilidad del estudiante, este será remitido a la Comisaría de Familia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o a la Policía de Infancia y Adolescencia para el restablecimiento de sus derechos (artículo 19 de la Ley 1098 de 2006 y artículo 25 de la Ley 599 de 2000).⁶⁰

Régimen de Responsabilidad: Si el infractor es menor de 14 años, sus padres o acudientes responderán legal y civilmente como garantes y terceros civilmente responsables (artículo 2348 del Código Civil, artículo 381 del Código Penal y Ley 745 de 2002). Si el educando es mayor de 14 años, quedará sujeto al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) por las conductas punibles tipificadas en el Código Penal Colombiano (artículos 376, 378 y 381 de la Ley 599 de 2000, y artículo 139 de la Ley 1098 de 2006), sin perjuicio de la corresponsabilidad parental consagrada en el Decreto 860 de 2010.

Atención de Casos de Consumo: En los casos confirmados clínicamente de adicción, o consumo, de sustancias psicoactivas —previo debido proceso—,⁶¹ el educando será canalizado mediante la Comisaría

⁵⁸ Remisión normativa concordante: Artículos 7, 19, 26, 33, 35, 43, 146 (numerales 7 y 12), 155, 159, 180 y 181 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).

⁵⁹ Régimen contra el consumo de sustancias y vapeo: Artículos 26, 27, 34, 38, 180 y 181 de la Ley 1801 de 2016; Ley 1335 de 2009; artículo 381 de la Ley 599 de 2000; y Ley 2354 de 2024 (que prohíbe el uso y comercialización de cigarrillos electrónicos y vapeadores a menores de edad).

⁶⁰ Principio de rehabilitación y resocialización: Artículo 19 de la Ley 1098 de 2006. Los niños, niñas y adolescentes, que incurran en infracciones a la ley gozan de la garantía de programas asistenciales del Estado para su rehabilitación integral.

⁶¹ Marco penal aplicable: Artículos 376, 378 y 381 del Código Penal Colombiano.



de Familia o el sector salud a programas ambulatorios o de internado para su rehabilitación y resocialización integral.⁶²

Nota Procedimental: Durante la investigación disciplinaria por presunción de consumo, el educando mantendrá su presunción de inocencia y continuidad académica. Una vez probada la infracción, o ratificado el dictamen positivo, el Consejo Directivo, adoptará, las medidas de desvinculación o traslado asistido, para salvaguardar, a la comunidad escolar y garantizar el derecho prevalente, a la salud y la vida del educando y garantizar, la adecuada rehabilitación del estudiante, derecho a la salud, la vida y la rehabilitación clínica, que prima en ponderación constitucional, sobre la permanencia escolar ordinaria (artículo 19 y artículo 44, numerales 4 y 7, de la Ley 1098 de 2006).

Parágrafo 1: Los padres de familia o representantes legales, o acudientes, que se nieguen a acatar la orden de remisión a centros especializados para el tratamiento y resocialización de sus hijos, serán –inmediatamente—reportados, ante las autoridades competentes, por presunta vulneración a los deberes de patria potestad, trato negligente, descuido y abandono (artículo 288 del Código Civil; artículos 10, 14, 17, 18, 20 numeral 1, y 44 numerales 7 y 9 de la Ley 1098 de 2006).⁶³

Parágrafo 2: Ante indicios fundados, de consumo, y con el propósito de proteger integralmente, al menor, nuestra institución requerirá a los padres o acudientes la práctica de los exámenes clínicos o toxicológicos pertinentes ante laboratorios autorizados.

La renuencia u omisión injustificada de los acudientes se considerará indicio grave de negligencia parental (artículo 18, Ley 1098 de 2006); en tal evento, el Consejo Directivo suspenderá la presencialidad del alumno hasta tanto la Defensoría o Comisaría de Familia adopte las medidas de restablecimiento de derechos indispensables para su reintegro.⁶⁴

Nota de Obligatoriedad: Las sanciones y determinaciones, adoptadas por EL RECTOR y en segunda instancia, por el Consejo Directivo, bajo este régimen, constituyen mandatos de orden público, no sujetos a discrecionalidad o consensos particulares, siendo socializadas ante la Asamblea General de Padres para su pleno acatamiento.

Corte Constitucional, Sentencia T-235 de 1997: «Quien se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra».

⁶² Concurrencia de sanciones pecuniarias y de policía: Artículos 7, 26, 27, 34 y 38 de la Ley 1801 de 2016; y Ley 745 de 2002 (artículos 2, 4, 6 y 9), que prevé sanciones de multa por porte y consumo de estupefacientes aplicables a padres como terceros civilmente responsables (menores de 14 años) y adolescentes vinculados (mayores de 14 años).

⁶³ Protección contra la negligencia parental: Artículos 10, 14, 17, 18, 20 (numeral 1), 39 y 44 (numerales 7 y 9) de la Ley 1098 de 2006; y artículo 288 del Código Civil.

⁶⁴ Concurrencia de sanciones pecuniarias y de policía: Artículos 7, 26, 27, 34 y 38 de la Ley 1801 de 2016; y Ley 745 de 2002 (artículos 2, 4, 6 y 9), que prevé sanciones de multa, por porte, y consumo de estupefacientes, aplicables a padres, como terceros civilmente responsables (menores de 14 años) y adolescentes vinculados (mayores de 14 años).



Corte Constitucional, Sentencia T-002 de 1992: «La educación surge como un derecho-deber que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural (...) no sólo son derechos en relación a otras personas, sino también deberes de la misma persona para consigo misma».

Corte Constitucional, Sentencia T-366 de 1997: «La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el manual de convivencia (...). Concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión».

Corte Constitucional, Sentencia T-366 de 1997: «El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes (...). No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna —que en realidad significa cohonestar sus faltas—, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen».

Corte Constitucional, Sentencia T-341 de 1993: «Es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las autoridades del centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar una decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de éste».

29. **Abstenerse de portar, custodiar o utilizar armas, artefactos explosivos u objetos contundentes:** No ingresar, portar, manipular, ni conservar dentro del plantel escolar, sus inmediaciones o eventos institucionales, armas de fuego, armas blancas, materiales explosivos, sustancias incendiarias, u objetos cortopunzantes, o contundentes, que pongan en riesgo la vida y seguridad de la comunidad. Dicha conducta constituye Situación Tipo III y acarreará, agotado el debido proceso, si es decisión del RECTOR (artículo 132 de ley 115 de 1994) la pérdida del cupo escolar y la exclusión de la institución, procediendo simultáneamente, a la denuncia penal y puesta a disposición, ante las autoridades judiciales, y policiales competentes (artículo 18, numeral 4, de la Ley 1620 de 2013).⁶⁵
30. **Permanecer en las aulas y cumplir integralmente la jornada escolar sin incurrir en evasiones:** Asistir puntualmente, a la totalidad de las clases y actividades curriculares programadas. La permanencia fuera del aula de clase, sin el debido permiso escrito del docente, constituirá evasión injustificada de jornada o de clase, acarreando, registro en el observador, y citación inmediata, de los acudientes.
31. **Cumplir oportunamente y con calidad las actividades académicas y formativas:** Desarrollar y presentar oportunamente, con pulcritud y rigor, las tareas, investigaciones, talleres, evaluaciones, lecturas, proyectos y compromisos correspondientes a las áreas del plan de estudios y al servicio social obligatorio. El incumplimiento culposo, y reiterado, de las obligaciones académicas, facultará a nuestra institución educativa, para aplicar, los procedimientos del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes

⁶⁵ Artículo 44 (numerales 4 y 9) de la Ley 1098 de 2006; Decreto 860 de 2010; artículo 25 del Código Penal; y artículos 7, 10, 26, 27, 34, 38, 39, 180 y 181 de la Ley 1801 de 2016.



(SIEE) y el régimen disciplinario, conforme a las directrices de la Corte Constitucional en materia del derecho-deber a la educación.

Corte Constitucional, Sentencia T-316 de 1994: «La educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede, respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento educativo. Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada».

Corte Constitucional, Sentencia T-519 de 1992: «La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber (...). Quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del establecimiento educativo».

32. **Cuidar la presentación personal y el aseo con decoro y respeto por el propio cuerpo:** Asistir a la institución con una presentación personal pulcra, sobria y acorde a las exigencias pedagógicas y formativas institucionales, reflejando hábitos de autocuidado, dignidad y autoestima personal, con el acompañamiento activo e inexcusable de los padres de familia o acudientes.⁶⁶
33. **Dar uso adecuado a las instalaciones y abstenerse de realizar grafitis o letreros lesivos:** Cuidar y utilizar responsablemente aulas, patios, pasillos y baterías sanitarias, absteniéndose de pintar grafitis, rayar o fijar mensajes obscenos o vulgares en puertas, paredes o mobiliario escolar. La comprobación de esta infracción obligará a los padres de familia o acudientes a resarcir de inmediato el daño mediante la reposición de pintura y materiales requeridos para su refacción.
34. **Hacer uso racional de los servicios y recursos sanitarios:** Utilizar de manera adecuada, higiénica y solidaria el agua y demás recursos sanitarios dispuestos por la institución para la preservación de la salud y el bienestar colectivo.
35. **Disfrutar pacíficamente de las zonas de descanso y recreación:** Compartir los espacios recreativos y de descanso en un ambiente de sana convivencia, trato digno y respeto recíproco, proscribiendo cualquier manifestación de agresión física o verbal.
36. **Garantizar trato digno, solidario e incluyente a las personas con discapacidad o necesidades específicas:** Brindar consideración, apoyo y total respeto a los miembros de la comunidad educativa que presenten alguna discapacidad, condición médica o dificultad particular, promoviendo una cultura de inclusión y no discriminación, en acatamiento del artículo 44 (numeral 5) de la Ley 1098 de 2006.⁶⁷

⁶⁶ Protección integral y deber de custodia: Artículos 18 y 20 (numeral 1) de la Ley 1098 de 2006.

⁶⁷ Garantía de no discriminación y protección a personas con discapacidad:

Artículos 7, 19 y 26 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



37. **Abstenerse de adquirir alimentos y productos a vendedores ambulantes o no autorizados:** No comprar, ni recibir comestibles, bebidas u objetos, comercializados por vendedores informales, en los perímetros o rejas del colegio, con el fin de prevenir riesgos de intoxicación alimentaria, o afectaciones a la salud; secuestros, daños a la salud, u otras acciones proclives al delito, exonerándose, nuestra institución de responsabilidad civil o médica, ante eventos, derivados de la desatención a esta prohibición.⁶⁸
38. **Observar una conducta ejemplar en actividades institucionales internas y externas:** Acatar las directrices del Manual de Convivencia en cualquier evento, salida pedagógica, convivencia, encuentro deportivo, cultural o certamen municipal, nacional o internacional, en el cual se actúe, bajo la tutela institucional, o en representación oficial del colegio.⁶⁹
39. **Honrar los valores cívicos, institucionales y los símbolos patrios:** Enaltecer los valores culturales, la identidad nacional y la filosofía institucional, guardando el debido respeto y reverencia hacia los símbolos patrios y los emblemas del colegio.
40. **Entonar con respeto y postura solemne los himnos en actos cívicos:** Asumir una postura firme, solemne y respetuosa durante las izadas de bandera y actos protocolarios, entonando con fervor los himnos nacional, departamental, municipal e institucional.
41. **Defender el prestigio, honra e integridad material del colegio:** Actuar con lealtad y sentido de pertenencia hacia la institución, cuidando su buen nombre, expresándose con respeto de sus integrantes y velando por la salvaguarda de su patrimonio material e inmaterial.
42. **Cumplir los criterios del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE):** Satisfacer oportunamente los requisitos de evaluación y promoción previstos en el Decreto 1290 de 2009 y en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), absteniéndose estrictamente de incurrir en cualquier modalidad de fraude académico.
43. **Ejercer con honor y dignidad la representación institucional:** Desempeñar con decoro, ética, disciplina y compromiso las representaciones académicas, culturales, científicas o deportivas para las cuales sea designado o seleccionado.
44. **Justificar oportunamente las inasistencias mediante la comparecencia del acudiente:** Presentarse junto con el padre de familia o acudiente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a una ausencia injustificada para legalizar la inasistencia; advirtiéndose que el establecimiento educativo queda eximido de cualquier responsabilidad derivada de actos o hechos acaecidos por fuera de sus instalaciones durante el lapso de dicha ausencia.
45. **Gestionar la nivelación y sustentación de actividades curriculares pendientes:** Solicitar, desarrollar y sustentar dentro de los términos reglamentarios las tareas, talleres o evaluaciones dejadas de presentar con ocasión de inasistencias debidamente justificadas.
46. **Tramitar formalmente los permisos especiales ante la Coordinación de Convivencia:** Radicar a primera hora o durante el primer descanso la autorización escrita suscrita por los padres de familia o acudientes para legalizar salidas anticipadas, citas médicas u otras contingencias excepcionales.
47. **Portar autorización escrita para permanecer fuera del aula en horario de clases:** Solicitar y portar el respectivo permiso suscrito por el docente para ausentarse justificadamente del aula durante el desarrollo de la sesión académica.

⁶⁸ Seguridad alimentaria, salubridad y espacio público: Artículos 19, 38, 39, 84, 140 (numerales 4, 6, 7 y 8), 180 y 181 de la Ley 1801 de 2016.

⁶⁹ Comportamiento en actividades y espacios públicos: Artículos 27 y 33 de la Ley 1801 de 2016.



48. **Respetar la libre expresión, evitando conductas de burla, desprecio o discriminación:** Escuchar y valorar la palabra y los puntos de vista de compañeros, docentes y directivos, proscribiendo cualquier manifestación de mofa, burla, humillación o menoscabo fundada en razones de género, credo, raza u origen, en cumplimiento del artículo 43 (numeral 1) de la Ley 1098 de 2006 y los criterios jurisprudenciales sobre convivencia.⁷⁰
49. **Custodiar las pertenencias individuales y velar por los recursos comunes:** Responder por el cuidado y seguridad de sus útiles y pertenencias personales, haciendo un uso racional, prudente y responsable de los bienes puestos a su servicio por la institución.
50. **Abstenerse de ingresar, portar o divulgar material pornográfico o acceder a contenidos restringidos:** No ingresar, portar, exhibir, almacenar ni transferir revistas, impresos, archivos, videos o juegos de contenido erótico o pornográfico, ni utilizar la red de internet o equipos institucionales para acceder a plataformas o sitios web no autorizados; tipificándose estas conductas como Situaciones Tipo III.⁷¹
51. **Preservar el ambiente propicio para el aprendizaje sin perturbar el orden de las clases:** Abstenerse de generar interrupciones, gritos, ruidos molestos, silbidos o actos de indisciplina que alteren la concentración, el trabajo pedagógico y el normal desarrollo de las clases.
52. **Proteger la honra y dignidad de la comunidad escolar y abstenerse de conductas de acoso escolar (bullying/ciberbullying):** Dirigirse con respeto y consideración hacia docentes, directivos, compañeros y personal del colegio, absteniéndose del uso de calumnias, injurias, amenazas, hostigamientos o expresiones denigrantes que lesionen el derecho al buen nombre.
- Tipificación y Debido Proceso:** Los actos constitutivos de acoso escolar (bullying y ciberbullying), hostigamiento sistemático, amenazas o discriminación se tipificarán como Situaciones Tipo III y ameritarán, previo debido proceso administrativo y garantizando, la presunción de inocencia (artículo 15, Ley 1098 de 2006), la aplicación de sanciones proporcionales, que pueden conllevar, incluso hasta a la cancelación de la matrícula institucional.⁷²
- Responsabilidad Civil e Indemnización:** Al configurarse la responsabilidad disciplinaria en casos de acoso escolar comprobado, y en virtud de la política institucional de cero tolerancia avalada por el Consejo Directivo y la Asamblea de Padres de Familia, los padres o acudientes del infractor concurrirán civilmente al resarcimiento e indemnización de los perjuicios ocasionados a la víctima conforme a lo tasado por las instancias competentes y el marco legal civil (artículos 2346, 2347 y 2348 del Código Civil; artículos 10, 14, 17, 18, 39, 44 numerales 4 y 5, 139 y 142 de la Ley 1098 de 2006; Ley 1620 de 2013 y Resoluciones internas concordantes).
53. **Emplear los medios de comunicación, y plataformas virtuales, exclusivamente, con fines formativos:** Utilizar, los canales institucionales, redes de datos, correo electrónico institucional, y aulas virtuales, con fines estrictamente académicos, manteniendo un lenguaje decoroso, y exento de ofensas, apodos o agravios, hacia cualquier integrante, de la comunidad educativa. Ley 2564 de 2026.

⁷⁰ Respeto a la dignidad y proscripción del hostigamiento escolar:

Artículo 43 (numeral 1) de la Ley 1098 de 2006; y Corte Constitucional, Sentencia T-252 de 2023. Sentencia T – 249 de 2024.

⁷¹ Protección contra la pornografía, y uso ilícito de tecnologías: Artículos 33, 39, 43 (numerales 6, 7 y 8) y 92 (numeral 11) de la Ley 1801 de 2016.

⁷² Marco legal contra la violencia escolar e injuria/calumnia: Artículos 39 y 40 de la Ley 1801 de 2016; y Ley 1620 de 2013 (Sistema Nacional de Convivencia Escolar). Artículos 220 y 221 y 222 del código penal.



54. **Contribuir a la limpieza institucional mediante el depósito clasificado de residuos:** Participar en el orden y pulcritud de los espacios escolares, disponiendo adecuadamente la basura y residuos en las canecas y recipientes destinados para el reciclaje y manejo ambiental.
55. **Respetar la propiedad ajena y abstenerse de incurrir en conductas de sustracción o hurto:** Proteger y respetar, el derecho de propiedad sobre los bienes institucionales, y las pertenencias de compañeros, docentes y funcionarios. La sustracción, o apoderamiento de bienes ajenos, en flagrancia, acarreará la apertura de investigación disciplinaria, por Situación Tipo III, aseguramiento probatorio, bajo cadena de custodia, y la remisión inmediata, ante la Policía de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía General de la Nación, en observancia del Código de la Infancia y la Adolescencia, el Código Penal y el Decreto 860 de 2010.⁷³
56. **Entregar oportunamente a los padres o acudientes las comunicaciones oficiales:** Poner en conocimiento del padre de familia o acudiente, de manera oportuna e íntegra, las circulares, citaciones, reportes evaluativos y notificaciones expedidas por la institución, absteniéndose de ocultarlas o retenerlas.
57. **Promover un clima de convivencia cimentado en la dignidad intrínseca de la persona:** Tratar a cada integrante de la comunidad con consideración y deferencia, colaborando proactivamente en la construcción de relaciones interpersonales basadas en el respeto, la tolerancia y el diálogo constructivo.
58. **Respetar la formación axiológica y las expresiones espirituales institucionales:** Acompañar con reverencia y adecuado comportamiento los actos religiosos, celebraciones espirituales o eventos comunitarios organizados por el colegio. Los educandos amparados por libertad de cultos que opten válidamente por no participar en los oficios confesionales deberán permanecer en la biblioteca escolar desarrollando las labores formativas o investigativas concertadas sobre su propia fe o credo.
59. **Portar desde el inicio escolar los materiales y útiles indispensables para el aprendizaje:** Disponer y acudir diariamente a clases con los textos, cuadernos, útiles y elementos pedagógicos requeridos para el normal desarrollo de las áreas curriculares, de acuerdo con los horarios asignados.
60. **Asistir con puntualidad y cumplir el porcentaje mínimo de asistencia para la aprobación académica:** Asistir puntual y cotidianamente a las asignaturas del plan de estudios. La inasistencia injustificada igual o superior al veinte por ciento (20%) de las horas de clase de una asignatura causará su reprobación automática, sin que pueda alegarse la protección del derecho a la educación frente a la desatención de las cargas normativas inherentes a la condición de educando, conforme a la jurisprudencia constitucional vinculante.⁷⁴

⁷³ Trámite en flagrancia, y garantías procesales, para adolescentes: Corte Constitucional, Sentencia C-684 de 2009 (Expediente D-7681, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). La Corte declaró inexecutable, el término sumario del artículo 191 de la Ley 1098 de 2006, en lo atinente a la flagrancia, disponiendo la estricta observancia, de las etapas del procedimiento penal, con las reglas especiales de protección, para adolescentes.

⁷⁴ Línea jurisprudencial, sobre la naturaleza del derecho-deber de la educación: Corte Constitucional: Sentencias T-002 de 1992, T-612 de 1992, T-341 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-092 de 1994, T-056 de 1994, T-515 de 1995, T-527 de 1995, T-573 de 1995, T-259 de 1998, T-310 de 1999 y SU-624 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). Exigibilidad de las normas internas del centro educativo:

Corte Constitucional, Sentencia T-341 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). Deber de sometimiento, a las cargas académicas, y disciplinarias del educando: Corte Constitucional, Sentencia T-1084 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz): «Los educandos no pueden invocar la protección de su derecho a la educación para justificar, el incumplimiento de las exigencias académicas, y administrativas».

Corte Constitucional, Sentencia T-478 de 2015: «La educación tiene la doble naturaleza de derecho-deber que implica, tanto para el educando como para la institución educativa, el cumplimiento de las obligaciones correlativas a las que se han comprometido como parte



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 263 de 329

61. **Radical formalmente las excusas por fuerza mayor, salud o calamidad doméstica:** Aportar por escrito ante la Coordinación de Convivencia los soportes de incapacidad médica o los documentos que acrediten circunstancias de calamidad doméstica dentro de los términos procesales reglamentarios.
62. **Mantener una postura reflexiva, atenta y participativa en el aula:** Permanecer dentro del aula durante la hora de clase asumiendo una actitud receptiva, propositiva y crítica constructiva orientada a la consolidación del aprendizaje significativo en el marco de su zona de desarrollo próximo.
63. **Portar el uniforme con arreglo a las pautas de diseño y decoro institucional:** Mantener una rigurosa higiene personal y usar cada prenda del uniforme oficial de acuerdo con las especificaciones de diseño, condiciones climáticas y la actividad académica programada (diario o educación física).
64. **Reparar y resarcir integralmente los daños causados al patrimonio escolar:** Responder material y pecuniariamente, de manera directa y solidaria a través de los padres o acudientes, por el deterioro, daño o destrucción ocasionado por culpa o dolo a la planta física, mobiliario, laboratorios o recursos didácticos del colegio.
65. **Conservar en óptimas condiciones la infraestructura física y deportiva común:** Cuidar y preservar en perfecto estado puertas, ventanas, muros, jardines, escenarios recreativos, canchas deportivas y mobiliario del plantel escolar.
66. **Ejercer con responsabilidad los cargos de representación escolar o monitorias:** Conocer y desempeñar con dedicación, ética y compromiso las labores asignadas al ser designado monitor de área, representante de grupo o integrante de los diferentes comités escolares.
67. **Abstenerse de toda modalidad de fraude o engaño académico y disciplinario:** No incurrir en conductas fraudulentas, suplantación, plagio, adulteración de valoraciones, engaño en evaluaciones o encubrimiento de irregularidades; infracciones que podrán ser tipificadas como faltas graves o Situaciones Tipo III según su gravedad y trascendencia.
68. **Abstenerse de falsificar firmas o adulterar documentos oficiales:** No suplantar firmas ni alterar el contenido de permisos, excusas médicas, citaciones, observadores, circulares o documentos institucionales.
69. **Abstenerse de ingresar aparatos electrónicos o distractores ajenos a la labor escolar:** No llevar a la institución reproductores de música, consolas de videojuegos, patinetas, cámaras fotográficas u objetos de valor que no respondan a una finalidad pedagógica debidamente programada; quedando el establecimiento educativo, completamente exonerado de responsabilidad patrimonial ante el extravío, deterioro o pérdida de dichos elementos, de acuerdo con la Ley 2170 de 2021.
70. **Ingresar implementos deportivos o artísticos previa concertación curricular:** Traer al colegio artículos deportivos o instrumentos artísticos exclusivamente cuando formen parte de actividades pedagógicas autorizadas por el docente del área, asumiendo el estudiante la responsabilidad directa de su custodia.
71. **Ejecutar con rigor y puntualidad los deberes y compromisos curriculares:** Entregar con puntualidad, calidad técnica y presentación adecuada las tareas, investigaciones, talleres, exposiciones y labores asignadas por el cuerpo docente.
72. **Respetar el clima de estudio y la concentración de los compañeros en el aula:** Regular el tono de voz y mantener una conducta respetuosa que no vulnere el derecho a la concentración, al trabajo colaborativo y a la participación académica de los demás estudiantes.

del proceso formativo». Corte Constitucional, Sentencia T-235 de 1997: «Quien se matricula en un centro educativo, con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra».

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 264 de 329

73. **Acatar los reglamentos técnicos de laboratorios y dependencias especializadas:** Conocer y dar cumplimiento estricto a los protocolos de seguridad, bioseguridad y uso interno de la biblioteca, salas de sistemas, laboratorios de ciencias, talleres agrícolas, áreas de transporte escolar y comedores institucionales.
74. **Portar permanentemente el documento de identidad, carné estudiantil y carné de salud:** Llevar consigo a diario el carné estudiantil, la agenda escolar y el documento de afiliación al sistema de salud (EPS/SISBÉN) en óptimo estado de conservación; gestionando el respectivo duplicado ante Secretaría Académica en caso de deterioro o pérdida.
75. **Consumir alimentos exclusivamente en los horarios y zonas habilitadas:** Respetar los espacios de cafetería, comedor escolar o áreas recreativas y los horarios oficiales de receso para la ingesta de alimentos, absteniéndose de comer dentro de las aulas o laboratorios.
76. **Respetar la reserva de la sala de docentes y dependencias administrativas:** No ingresar a la sala de profesores, oficinas de coordinación o dependencias administrativas, salvo citación expresa, invitación o acompañamiento de un docente o directivo.
77. **Ejercer el principio de solidaridad frente a emergencias y contingencias escolares:** Prestar auxilio oportuno y solidario a cualquier integrante de la comunidad que sufra un accidente, percance de salud o calamidad, dando aviso inmediato y prioritario al personal docente o directivo más cercano.
78. **Proyectar un testimonio de vida ético y coherente con el perfil del educando:** Evidenciar a través de las acciones cotidianas los principios, valores cívicos y la excelencia formativa que identifican a los estudiantes de nuestra Institución Educativa oficial.
79. **Rechazar y mantenerse al margen, de conductas que vulneren el orden legal y la convivencia:** Apartarse de cualquier manifestación, reto, confrontación o circunstancia, que atente, contra las normas constitucionales, los principios legales de convivencia, y la dignidad humana.
80. **Asumir un compromiso permanente de ejemplaridad y corresponsabilidad ciudadana:** Reconocer que, la conducta del estudiante, constituye un referente formativo, para los educandos de menor edad (menores de 14 años de edad) y constituye, un reflejo de la formación compartida entre la familia y la escuela. Artículo 07 de ley 115 de 1994.

Régimen Sancionatorio: El incumplimiento comprobado de los presentes deberes y obligaciones acarreará la aplicación del régimen sancionatorio institucional, graduando las faltas en leves, graves y gravísimas (Situaciones Tipo I, II y III) conforme a criterios de proporcionalidad, necesidad y justicia, bajo la dirección del docente responsable, el acompañamiento del Comité Escolar de Convivencia y las determinaciones formales del Consejo Directivo. Respecto de los menores de 14 años, su sometimiento al régimen penal de adolescentes no enerva la procedencia de medidas pedagógico-disciplinarias de máxima gravedad ni la responsabilidad solidaria, civil y legal que corresponde a sus padres o acudientes como garantes de su formación (artículos 10, 14, 18, 19, 20 numerales 1 y 4, 39 y 142 de la Ley 1098 de 2006; artículos 2346, 2347 y 2348 del Código Civil).

PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE EDUCANDO.

Al finalizar el año escolar el Consejo Directivo, a solicitud del COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR, estudiará, los informes y situación particular del educando, de cada grado, con parámetros de evaluación de incumplimiento de los requerimientos estipulados en el contrato de matrícula y el Manual de Convivencia con el fin de determinar casos graves de incumplimiento de los reglamentos de nuestra Institución educativa oficial.

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antoniolenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



Posteriormente cada caso será evaluado, analizado y se determinarán aquellos educandos que, por incumplimiento a los lineamientos internos, pierden el carácter de educandos de nuestra Institución oficial ANTONIO LENIS; en ese caso, la no renovación del Contrato de Matrícula será informada por correo certificado a los padres o acudientes del educando, junto con sus causales y argumentos claros.

A.4.4.2 Matriz de pérdida del cupo y niveles de lesividad:

MOTIVOS PARA LA PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE EDUCANDO DE NUESTRO: COLEGIO OFICIAL, I.E. ANTONIO LENIS, MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; Una persona pierde el carácter de educando de nuestra Institución educativa oficial, y por tanto todos los derechos como tal, cuando el Consejo Directivo lo determine por:

Nivel de Lesividad	Bien Jurídico Afectado / Razón	Tipificación en el Manual Actual
Nivel I: Nula (Atípica)	Autonomía de la voluntad y trámites administrativos.	Retiro voluntario y no perfeccionamiento del contrato.
Nivel II: Leve	Continuidad del proceso académico e integral.	Inasistencia habitual e insuficiencia académica reiterada.
Nivel III: Moderada	Orden interno, disciplina y cumplimiento de deberes.	Incumplimiento sistemático del Manual y compromisos previos.
Nivel IV: Alta	Corresponsabilidad familiar y derechos de la niñez.	Abandono del deber de cuidado y asistencia parental.
Nivel V: Gravísima	Fe pública, administración de justicia y rectitud.	Falsedad documental en el proceso de matrícula.
Nivel VI: Máxima	Integridad personal, administración pública (Art. 429 Código Penal).	Violencia, amenazas u obstrucción por parte del núcleo familiar.
Nivel VII: Extrema	Salud pública, seguridad pública (Art. 381 Código Penal).	Porte/consumo de estupefacientes y porte de armas.

CANCELACION DE MATRICULA: El Consejo Directivo, convocado por EL RECTOR, analiza, la situación particular para cada caso individual, y se levanta un acta en la cual, se autoriza, y se decide, la cancelación de la matrícula del educando, cumpliendo con el conducto regular, y



estrictamente el debido proceso, en todos sus pasos y desglose técnico, y acto seguido se elabora la resolución Rectoral respectiva, que legitima la cancelación de la matrícula. La firma en primera instancia EL RECTOR (artículo 132 de ley 115 de 1994) y se repone ante EL RECTOR, y se apela e impugna ante el consejo directivo. **Con todo el acceso de ley a sus recursos de reposición (tres días hábiles que se inician al día siguiente de la notificación) y del recurso de apelación, (cinco días hábiles, que se inician al día siguiente de la notificación).**

TAXATIVIDAD DISCIPLINARIA: MOTIVOS PARA LA PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE EDUCANDO. *(Ordenados de menor a mayor gravedad)*

Una persona pierde el carácter de educando de nuestra Institución educativa oficial, y por tanto todos los derechos como tal, cuando el Consejo Directivo lo determine mediante el agotamiento estricto del debido proceso, por las siguientes causales:

NIVEL I: CAUSALES ADMINISTRATIVAS Y DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD (Sin antijuridicidad disciplinaria)

Cancelación voluntaria y retiro por mutuo acuerdo: Retiro voluntario por parte de la familia, presentando carta a rectoría especificando las causas del mismo, y garantizando estar a paz y salvo por todo concepto con la Institución.

Falta de perfeccionamiento del vínculo jurídico: No firmar el Contrato de Cooperación educativa o matrícula dentro de las fechas estipuladas para tales fines, y con el lleno de los requisitos establecidos por la institución.

NIVEL II: CAUSALES DE LESIVIDAD LEVE (Fallas en el proceso académico e inasistencia)

Ausencia material al proceso formativo: Inasistencia habitual injustificada según el Artículo 6 del Decreto 1290 del 16 de mayo de 2009.

Insuficiencia académica crónica: Cuando el educando repruebe un año **académico por tercera vez**.

NIVEL III: CAUSALES DE LESIVIDAD MODERADA (Afectación al orden convivencial y desacato sistemático).

Incumplimiento reiterativo del régimen normativo: Incumplimiento reincidente y constante de las normas, deberes y acuerdos que aparecen taxativos en el presente Manual de Convivencia y que se acogen a lo pactado en el Contrato de Cooperación Educativa. En concordancia con los artículos 87 y 96 de la Ley 115 de 1994 (El reglamento interno establecerá las condiciones de permanencia y el procedimiento de exclusión).



Inobservancia de compromisos disciplinarios o académicos previos: Cuando se configure un perfil inadecuado del educando en el área disciplinaria o actitudinal, y este haya firmado carta de compromiso comportamental o por bajo rendimiento académico durante dos años consecutivos, incumpliendo reiteradamente las concertaciones de apoyo.

Cancelación institucional fundamentada: Cuando al finalizar el año escolar, la Institución no entrega al educando la orden de renovación de matrícula por razones académicas, actitudinales, convivenciales o de incumplimiento de compromisos, previo mandato del Consejo Directivo, estricto cumplimiento del conducto regular y agotamiento del debido proceso.

NIVEL IV: CAUSALES DE LESIVIDAD ALTA (Omisión de la corresponsabilidad legal parental)

Abandono de los deberes de acompañamiento y asistencia parental: Cuando los padres de familia, acudientes y cuidadores violen, inapliquen, incumplan y desatendan reiterativa y sistemáticamente el proceso de familia-escuela. Esto incluye la inasistencia sin motivación real y coherente a tres (3) de las reuniones programadas, así como a los Talleres de Padres de carácter obligatorio. *(Unificación de originales 5, 6, 18 y 20 por identidad material. Fundamento normativo: Ley 2025 de 2020 arts. 2 y 4; Ley 1098 de 2006 arts. 18 y 20 núm. 1; Decreto 1075 de 2015 art. 2.3.4.3; Decreto 0459 de 2024).*

NIVEL V: CAUSALES DE LESIVIDAD GRAVÍSIMA (Tipicidad penal contra la fe pública)

Falsedad documental y fraude: Cuando la Institución educativa oficial compruebe falsedad u omisión probatoria en la documentación presentada para el ingreso del educando. En tal caso, se declarará la nulidad insubsanable de dicha matrícula.

NIVEL VI: CAUSALES DE LESIVIDAD MÁXIMA (Agresiones y violencia contra la administración pública y la comunidad)

Vías de hecho, violencia y obstrucción por parte de acudientes y estudiantes: Cuando los padres de familia, acudientes, familiares (hasta el tercer grado de consanguinidad) o cercanos o los estudiantes, ejerzan cualquier tipo de irrespeto verbal o físico, amenazas o agresiones contra la vida, honra, buen nombre, dignidad humana, salud e integridad de cualquier miembro de la comunidad educativa (físico objetivo o virtual o cibernético). Asimismo, cuando acudan de manera reiterativa, grotesca o grosera, convirtiéndose en un obstáculo, frente al proceso de formación integral. Lo anterior, sin perjuicio de la denuncia por el presunto delito de Violencia contra Servidor Público (Código Penal, Art. 429: *El que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones... incurrirá en prisión de 4 a 8 años*)

NIVEL VII: CAUSALES DE LESIVIDAD EXTREMA Y PELIGRO COMÚN (Tipicidad penal contra la salud y seguridad pública).

Tráfico, porte de estupefacientes y armas: Según el artículo 9 del Decreto No. 3788 de 1986, los artículos 34 y 39 de la Ley 1801 de 2016, y el artículo 19 de la Ley 1098 de 2006, se prohíbe



de manera absoluta el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como el uso o porte indebido de armas u objetos intimidatorios.

Tras el agotamiento del debido proceso, si se halla culpable de expendio o suministro, se excluirá de forma inmediata al infractor. Dará lugar a compulsas de copias penales, bajo el artículo 381 del Código Penal (Suministro a menor), si llegare a aplicar para el suministro de sustancias a otros educandos.

NIVEL DE LESIVIDAD EXTREMA: DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y LA DIGNIDAD

- Conductas constitutivas de presuntos delitos sexuales y actos abusivos: Cuando el educando incurra, promueva, o participe en actos de acoso sexual, tocamientos, manoseos, besos forzados o cualquier conducta de connotación sexual no consentida frente a sus pares u otros miembros de la comunidad. Esta exclusión es inmediata, dado que la ley penal y la jurisprudencia prohíben y sancionan drásticamente cualquier acto de naturaleza sexual con menores de 14 años, considerándolos ilícitos y viciados de nulidad absoluta por ausencia de capacidad de consentimiento. Su inobservancia institucional o tolerancia configura complicidad y omisión de denuncia. (*Fundamento: Ley 1098 de 2006, Ley 115 de 1994, Artículos 44 de la Constitución Política y Código Penal*).

NIVEL DE LESIVIDAD MÁXIMA: ACOSO ESCOLAR, DISCRIMINACIÓN Y PREVARICATO INSTITUCIONAL

- Hostigamiento sistemático, discriminación agravada y acoso escolar (Bullying): Cuando se compruebe la ejecución de actos sistemáticos de intimidación, violencia física o psicológica, o discriminación por orientación sexual, raza, religión o identidad, que sometan a un par a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La expulsión opera como mecanismo de protección a la víctima. La omisión, dilación o inacción de la Institución frente a estos hechos activa la responsabilidad penal y disciplinaria (prevaricato por omisión) de los directivos y funcionarios de la Secretaría de Educación, al desconocer el bloque de constitucionalidad y permitir la consumación de un daño irreparable. (*Fundamento: Sentencia T-478 de 2015, Ley 1620 de 2013, Decreto 1075 de 2015*).

NIVEL DE LESIVIDAD ALTA: CIBERACOSO Y DELITOS INFORMÁTICOS CONTRA LA HONRA

- Vulneración digital, ciberacoso y difusión de material íntimo: Cuando el educando utilice medios tecnológicos, redes sociales, o plataformas digitales para difamar, injuriar, calumniar, o difundir material audiovisual íntimo (Sexting no consentido) de cualquier miembro de la comunidad educativa, causando una afectación grave a la salud mental, el buen nombre y el derecho a la intimidad. (*Fundamento: Sentencia T-076 de 2023, Sentencia T-004 de 2024, Ley 2503 de 2025*).



NIVEL DE LESIVIDAD GRAVÍSIMA: OBSTRUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESCOLAR

- Entorpecimiento doloso del debido proceso y fraude procesal escolar: Cuando el educando, de forma directa o a través de terceros, coaccione a testigos, altere material probatorio, o rinda falsos testimonios dentro de las actuaciones disciplinarias adelantadas por el Comité de Convivencia Escolar o la Rectoría, vulnerando el principio de legalidad y el derecho a la defensa de los demás implicados. (*Fundamento: Sentencia T-240 de 2018, Artículos 228 y 230 de la Constitución Política*).

NIVEL DE LESIVIDAD ALTA: NEGLIGENCIA PARENTAL FRENTE A RUTAS DE ATENCIÓN

- Desacato parental a los protocolos de atención integral y salud mental: Cuando, ante situaciones de riesgo psicosocial, trastornos de comportamiento o ideación autolítica del educando, la familia o acudientes se nieguen sistemáticamente a activar, cumplir y allegar los soportes de las rutas externas de atención (Psicología clínica, Psiquiatría, ICBF, EPS). La pérdida del cupo procede por la imposibilidad jurídica y material del colegio para asumir responsabilidades clínicas, salvaguardando a la institución de demandas por negligencia frente a deberes de cuidado que son competencia exclusiva de la familia y el Estado. (*Fundamento: Resolución 003842 de 2022, Ley 1098 de 2006, Ley 2564 de 2026*).

NIVEL DE LESIVIDAD GRAVÍSIMA: AFECTACIÓN AL LIBRE DESARROLLO MEDIANTE COACCIÓN

- Restricción violenta de la autonomía y libertades de terceros: Cuando el educando, mediante el uso de la fuerza, intimidación o conformación de grupos o pandillas al interior de la Institución, coarte el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de locomoción o la autonomía de otros estudiantes, imponiendo "leyes del silencio", extorsiones menores o adoctrinamiento forzado, desnaturalizando el objeto y fin de la educación pública. (*Fundamento: Sentencia T-565 de 2013, Sentencia T-053 de 2026*).

A.4.4.3 Regulación taxativa y escala gradual de celulares y dispositivos móviles (ley 2170/21 y directiva 01/26 MEN):

Ante el uso inadecuado, no autorizado, disruptivo, irregular o ilícito de cualquier dispositivo móvil, o tecnológico de comunicación, que altere el orden académico o contravenga nuestro Manual de Convivencia Escolar, se ejecutará, de manera ineludible, el siguiente flujograma procedimental:

FASE 1:

Aprehensión material y protección de derechos fundamentales (Habeas Data)

1. Requerimiento Inmediato: El docente o directivo, requerirá al educando, la entrega del dispositivo tecnológico. Avisará de inmediato a los padres del infractor, acudientes o cuidador.



2. Salvaguarda de la Intimidad: Para garantizar, la protección absoluta del derecho a la intimidad, las comunicaciones privadas y el Habeas Data (Art. 15 de la Constitución Política), el educando, deberá apagar el dispositivo, en frente del educador, y entregarlo con sus respectivos bloqueos de seguridad o claves activadas. Ningún funcionario, está autorizado para vulnerar, inspeccionar o acceder a los datos, contenidos en el dispositivo.
3. Cadena de Custodia Inicial: El educador receptor, introducirá el dispositivo apagado, en una bolsa plástica transparente, garantizando su aislamiento y preservación física, mitigando cualquier riesgo de alteración o daño.

FASE 2: Custodia Institucional Segura

1. Traslado y Entrega: El educador, entregará inmediatamente el dispositivo, debidamente embalado en la bolsa transparente, al Coordinador de Convivencia o al directivo delegado, con funciones jurisdiccionales dentro del plantel educativo.
2. Asunción de Responsabilidad: A partir de la recepción por parte de la Coordinación, la Institución Educativa asume, de manera irrenunciable, la responsabilidad civil y administrativa, por la guarda, integridad física y custodia segura del bien mueble retenido.

FASE 3: Tasación de la Infracción y Mecanismos de Devolución.

La restitución del dispositivo se someterá al siguiente sistema gradual de tasación disciplinaria:

- ITER I - Primera Ocasión (Falta Leve): La medida tendrá un carácter estrictamente formativo. La devolución del equipo móvil se efectuará, de manera ineludible y perentoria, al estudiante, al finalizar la respectiva jornada académica del mismo día. Se dejará la correspondiente anotación pedagógica, en el registro u observador del alumno, como llamado de atención básico e inicial.
- ITER II - Segunda y Tercera Ocasión (Reincidencia - Falta Grave): Si el educando incurre en una reincidencia sistemática, en el uso inadecuado del dispositivo, la falta se tipificará y documentará como una falta Grave. El dispositivo, quedará bajo custodia segura, y solo será devuelto de manera exclusiva y excluyente, al padre de familia, acudiente o representante legal del menor, al finalizar la jornada académica. Para perfeccionar la entrega, será requisito sine qua non, la suscripción de un Acta de Compromiso de Corresponsabilidad Familiar, frente al uso adecuado de las TIC, en estricta consonancia con los postulados de la Ley 2170 de 2021 y la Directiva 01 del 04 de marzo de 2026.
- ITER III - Cuarta Ocasión y Subsiguientes (Desacato Reiterado - Falta Gravísima): La concurrencia de un cuarto evento documentado, o eventos posteriores, mutará la naturaleza de la infracción a una Falta Gravísima, por desacato sistemático a la norma institucional. El dispositivo será retenido preventivamente para su entrega exclusiva a los padres, y el caso será remitido con carácter de urgencia, al Comité de Convivencia Escolar, quien sugerirá al rector, como desenlace de sanción indefectible, tras el estudio del caso, (conducto regular y debido proceso) se aplicará, la medida de: Matrícula en Observación.

GARANTÍAS PROCESALES Y PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD PARENTAL



Para blindar jurídicamente, el actuar institucional, y evitar, la configuración de vías de hecho o vulneraciones al debido proceso (Art. 29 de la Constitución Política), se establecen, las siguientes garantías rectoras:

1. **Garantía de Contradicción y Defensa:** En absolutamente todos los escenarios descritos, el estudiante o educando, gozará del derecho inalienable, a presentar sus descargos, rendir explicaciones y agotar, el conducto regular. Asimismo, le asisten las acciones procesales de reposición y, en subsidio, apelación frente a las sanciones disciplinarias a imponer por EL RECTOR: artículo 132 de ley 115 de 1994.
2. **Obligatoriedad de Comparecencia Parental:** Los padres de familia o representantes legales, carecen de facultades jurídicas, para eximirse, rehuir o evadir, el llamado formal de las directivas del plantel. Su inasistencia será reportada como abandono a la Comisaría de Familia.
3. **Notificación por Abandono (Art. 20 Numeral 1, Ley 1098 de 2006):** En el evento en que los padres o acudientes omitan, ignoren o desatiendan el requerimiento institucional para la suscripción de compromisos o notificaciones de faltas disciplinarias, nuestra institución educativa oficial, colegirá la configuración preliminar de un presunto estado de Abandono o negligencia. En consecuencia, se procederá inmediatamente a emitir la respectiva notificación formal ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y copia ante la Comisaría de Familia con jurisdicción y competencia, para el restablecimiento de derechos del menor.

TRASGRESIONES DE RELEVANCIA PENAL Y AFECTACIÓN AL BIEN JURÍDICO TUTELADO

El presente acápite, regula el uso instrumental del dispositivo tecnológico, para la consumación de ilícitos o conductas punibles, que trascienden la esfera disciplinaria escolar, y se adentran en la órbita del Derecho Penal y la Responsabilidad Civil Extracontractual. (Situación Tipo III).

Cuando existan elementos materiales probatorios o evidencia física que infiera razonablemente que el dispositivo móvil, fue utilizado para:

- Delinquir bajo cualquier modalidad tipificada en el Código Penal.
- Confeccionar o distribuir material digital (memes, fotografías, videos) con fines de acoso escolar severo, Bullying, ciberacoso o matoneo; Sexting; Sextorsión; Happy Slapping; Stalking o Cibermatoneo.
- Producir, almacenar o distribuir material audiovisual obsceno o constitutivo de pornografía infantil.
- Realizar grabaciones, transmisiones en directo (streaming) o fijaciones audiovisuales desde las instalaciones del plantel escolar, y dirigidas a redes sociales, SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA, del docente responsable, afectando directamente el buen nombre, la honra y la imagen institucional de nuestro ente educativo de carácter Oficial y Público.

El procedimiento técnico-jurídico será inexorable y radical:



1. Sanción Disciplinaria Inmediata: La medida institucional punitiva, de carácter indefectible, cursado el debido proceso, el conducto regular, será la declaratoria de Matrícula en Observación, sin perjuicio de la expulsión directa, si la gravedad del acto, afecta de manera insubsanable, la convivencia escolar, previo agotamiento del debido proceso.

2. Acción Penal (Denuncia): La Rectoría o su delegado jurídico, procederá, a la instauración inmediata de la respectiva denuncia penal, ante la Fiscalía General de la Nación. Si el estudiante infractor, es mayor de 14 años, responderá bajo los parámetros del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Ley 1098 de 2006; artículo 139). Si es menor de 14 años, responden sus padres y acudientes (Ley 1098 de 2006, artículo 142; artículos 2346 y 2348 del Código Civil, vigente).

4. Acción Civil (Responsabilidad Solidaria): Se incoará, la correspondiente demanda, de Responsabilidad Civil Extracontractual, en contra de los padres de familia o acudientes legales (por el hecho de los hijos menores), buscando el resarcimiento integral de los perjuicios morales y materiales causados a nuestra institución educativa en nuestra imagen, dignidad y honra institucional. Para el caso de estudiantes menores de 14 años, la acción civil y patrimonial, recaerá de forma directa, solidaria y exclusiva, sobre sus padres o representantes legales, por la materialización, de un deber objetivo de cuidado fallido (culpa in vigilando).

5.

A.5. Compilación marco Constitucional Colombiano (Carta Política de 1991)

- ✓ Artículo 1° C.P. (Prevalencia del Interés General): Prevalece el interés general de la comunidad sobre el interés particular, definiendo a Colombia como un Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana y la solidaridad.
- ✓ Artículo 2° C.P. (Fines del Estado): Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales.
- ✓ Artículo 5° C.P. (Primacía de Derechos e Inviolabilidad de la Familia): El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.
- ✓ Artículo 13 C.P. (Principio de Igualdad y No Discriminación): Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Para la institución no existen educandos con 'supraderechos' ni con 'infraderechos'; todos los actores están sujetos a los mismos derechos y deberes.
- ✓ Artículo 16 C.P. (Libre Desarrollo de la Personalidad y sus Límites): Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico escolar.
- ✓ Artículos 18 y 19 C.P. (Libertad de Conciencia y Cultos): Garantía fundamental de la libertad de conciencia y de religión en el aula, asegurando la laicidad y neutralidad en instituciones educativas oficiales.



- ✓ Artículo 29 C.P. (Debido Proceso Administrativo y Disciplinario): El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones antes de la imposición de cualquier medida pedagógica o sanción disciplinaria, garantizando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
- ✓ Artículo 44 C.P. (Derechos Fundamentales de los Niños y Prevalencia): Los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistirlos y protegerlos.
- ✓ Artículo 45 C.P. (Protección y Formación Integral del Adolescente): El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados.
- ✓ Artículo 67 C.P. (La Educación como Derecho-Deber y Servicio Público): La educación es un derecho de la persona y un servicio público que cumple una función social. Es un DERECHO-DEBER que exige el cumplimiento de obligaciones correlativas para su permanencia.
- ✓ Artículo 68 C.P. (Derecho de los Padres a Elegir la Educación y Autonomía): Los padres de familia tienen el derecho constitucional de escoger el tipo de educación para sus hijos menores, y al matricularlos se sujetan a la propuesta pedagógica y reglamentaria del colegio.

A.6 Compilación marco Legal Nacional (Leyes de la República)

- ✓ Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación): Define los fines de la educación (Art. 5°), el PEI (Art. 73°), la obligatoriedad del Manual de Convivencia y la sujeción contractual mediante la firma de la matrícula (Art. 87°), la matrícula (Art. 95°), las condiciones de permanencia y exclusión (Art. 96°), el servicio social (Art. 97°) y los órganos del Gobierno Escolar (Arts. 142 a 145°).
- ✓ Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia): Establece los principios de protección integral, interés superior del menor, la corresponsabilidad de la familia y la escuela (Arts. 10 y 14°), la calidad de sujeto de derechos y deberes (Arts. 15 y 26°), el deber de custodia y vigilancia (Arts. 18 y 20°), la prohibición de interrogatorios directos por parte de docentes (Art. 150°) y la responsabilidad penal adolescente para mayores de 14 años (Art. 139°).
- ✓ Ley 1620 de 2013 (Ley de Convivencia Escolar): Crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, define las funciones del Comité Escolar de Convivencia, la Clasificación de Situaciones (Tipo I, II y III), los cuatro componentes de la Ruta de Atención Integral (Promoción, Prevención, Atención y Seguimiento) y las responsabilidades imperativas del Rector (Art. 18°) y los Docentes (Art. 19°).
- ✓ Ley 1755 de 2015 (Derecho Fundamental de Petición y PQRS): Reglamenta el ejercicio del Derecho Fundamental de Petición, fijando los plazos legales imperativos de respuesta de fondo para la institución: 8 días hábiles para quejas y reclamos convivenciales, 15 días para peticiones e información, y 25 días para consultas complejas o del archivo.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 274 de 329

- ✓ Ley 2025 de 2020 (Escuelas de Padres y Cuidadores): Establece la obligatoriedad de la asistencia de los padres de familia y cuidadores a los talleres del Programa de Escuela de Padres (mínimo 3 al año), incluyendo el taller exclusivo de prevención del abuso sexual intrafamiliar (Art. 5° parágrafo) y las sanciones pedagógicas por inasistencia no justificada (Art. 4°).
- ✓ Ley 2170 de 2021 (Regulación de Dispositivos Móviles en Colegios): Faculta a las instituciones educativas para regular el uso, restricción y prohibición del porte activo de teléfonos celulares y dispositivos móviles inteligentes en aulas de clase y jornadas escolares para proteger el ambiente de aprendizaje y prevenir el ciberacoso.
- ✓ Ley 2191 de 2022 (Garantía de Desconexión Laboral Docente): Garantiza el derecho a la desconexión laboral del cuerpo docente y directivo, restringiendo el envío de comunicados pedagógicos y mensajes institucionales a las familias en horario nocturno o fines de semana.
- ✓ Ley 2216 de 2022 (Educación Inclusiva y Diagnósticos de Aprendizaje): Promueve la educación inclusiva y la atención integral a estudiantes con trastornos específicos del aprendizaje o barreras para el aprendizaje en articulación con el Decreto 1421 de 2017.
- ✓ Ley 2359 de 2024 (Prohibición de Vapeadores y SEAN a Menores): Prohíbe de manera categórica el expendio, porte, consumo y comercialización de vapeadores, sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), cigarrillos electrónicos y derivados del tabaco o alcohol a menores de edad en entornos escolares.
- ✓ Ley 1146 de 2007 (Prevención y Denuncia del Abuso Sexual Infantil): Dispone la identificación temprana del abuso sexual infantil en el aula (Art. 11°) y la OBLIGATORIEDAD IMPERATIVA de radicar la denuncia penal ante Fiscalía o Policía de Infancia dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho (Arts. 12 y 15°).
- ✓ Ley 1257 de 2008 (Prevención de Violencias Basadas en Género): Reglamenta la sensibilización, prevención y sanción de las Violencias Basadas en Género (VBG) en los entornos educativos.
- ✓ Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales / Habeas Data): Regula el tratamiento de datos personales sensibles. Las grabaciones, fotos y videos del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) del colegio son de carácter reservado y confidencial, quedando prohibida su difusión a terceros o redes sociales.
- ✓ Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario): Establece la responsabilidad disciplinaria para docentes y directivos oficiales ante omisiones o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
- ✓ Ley 2205 de 2022 (Priorización Penal en Delitos Sexuales contra Menores): Prioriza la investigación y juzgamiento de delitos contra la libertad e integridad sexual cometidos contra menores de edad (término máximo de 8 meses para imputación por parte de la Fiscalía).
- ✓ Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano): Delito de Actos Sexuales con menor de 14 años o en su presencia (Art. 209°), Delito de Violación de Datos Personales por difusión no autorizada de imágenes de CCTV (Art. 269F°), Porte y Tráfico de SPA (Art. 376°), Suministro a Menores (Art. 381°) y Omisión de Denuncia de Servidor Público (Art. 417°).

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



- ✓ Código Civil Colombiano (Responsabilidad Parental y Extracontractual): Facultad de corrección moderada (Art. 262°), Patria Potestad (Art. 288°), Responsabilidad por daños causados por menores de edad y responsabilidad civil extracontractual de los padres por actos de sus hijos (Arts. 2346, 2347 y 2348°)
- ✓ Ley 1732 de 2014 y Decreto 1038 de 2015 (Cátedra de la Paz): Establece la obligatoriedad de la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país, orientada a fortalecer la cultura de paz, la memoria histórica, la resolución pacífica de conflictos, la reconstrucción del tejido social y el ejercicio activo de la ciudadanía democrática.
- ✓ Ley 70 de 1993 y Decreto 1122 de 1998 (Cátedra de Estudios Afrocolombianos): Reglamenta la obligatoriedad de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todos los establecimientos educativos del país, promoviendo el reconocimiento, protección y valoración de la diversidad étnica y cultural de la nación, la erradicación del racismo, la discriminación racial y la segregación, así como el aporte histórico, social y cultural de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras.
- ✓ Ley 2382 de 2024 (Promoción de la Educación Socioemocional) & Ley 1616 de 2013 (Salud Mental): Institucionaliza la incorporación transversal de la educación socioemocional y la promoción de la salud mental en el sistema educativo, obligando a los colegios a desarrollar competencias de autocontrol, regulación afectiva, resiliencia y detección temprana de factores de riesgo psicológico.
- ✓ Ley 2388 de 2024 (Ley de la Empatía y Erradicación del Acoso Escolar): Dispone la pedagogía de la empatía como estrategia obligatoria de prevención y mitigación del acoso escolar (bullying) y ciberacoso, promoviendo la comprensión del otro, la solidaridad y la erradicación de conductas de estigmatización o humillación en el entorno educativo.
- ✓ Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras): Garantiza la atención educativa prioritaria, la admisión en cualquier época del año lectivo, el plazo flexible de hasta seis (6) meses para la entrega de documentación académica, y el acompañamiento pedagógico (PINC) y psicosocial de acogida para los educandos víctimas del conflicto armado.

A.7 Compilación marco reglamentario ejecutivo y decretos especiales

- ✓ Decreto 1075 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Educación - DURSE): Compila la reglamentación del Sector Educación, incluyendo los deberes de los padres de familia (Art. 2.3.4.3°), lineamientos para la actualización anual del Manual (Art. 2.3.5.3.2°), la clasificación de situaciones (Art. 2.3.5.4.2.6°) y los contenidos del SIEE.
- ✓ Decreto 0459 del 10 de abril de 2024 (Alianza Familia-Escuela): Reglamenta la Alianza Familia-Escuela, exigiendo la caracterización sociofamiliar, la inclusión de compromisos de participación en el Manual de Convivencia y el trabajo colaborativo en pautas de crianza amorosa.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 276 de 329

- ✓ Decreto 1860 de 1994 (Reglamentario de la Ley 115/94): Reglamenta el Proyecto Educativo Institucional (PEI), las funciones del Consejo Directivo (Art. 23°), el contenido del Manual (Art. 17°) y el reglamento de órganos colegiados.
- ✓ Decreto 2247 de 1997 (Reglamentación de Preescolar): Establece la evaluación cualitativa en preescolar (Arts. 10 y 14°), prohibiendo la reprobación de grados en la educación inicial.
- ✓ Decreto 1290 de 2009 (Evaluación y Promoción Escolar): Reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes en educación básica y media, otorgando autonomía escolar para definir el SIEE.
- ✓ Decreto 1421 de 2017 (Educación Inclusiva, PIAR y DUA): Reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, exigiendo el diseño e implementación del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) y el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) bajo el principio de progresividad.
- ✓ Decreto 753 de 2019 (Inhabilidades para Trabajar con Menores de Edad): Reglamenta el registro de inhabilidades por delitos sexuales contra menores para la selección y contratación de personal docente y administrativo en colegios.
- ✓ Directiva Ministerial 01 del 4 de marzo de 2022 (Instrucciones sobre Violencia Sexual): Imparte orientaciones obligatorias para la prevención, atención y reporte en SIUCE de casos de violencia sexual en colegios, ordenando el apartamiento preventivo del personal investigado de la interacción directa con estudiantes.

A.8 Principios rectores del derecho sancionador escolar

Toda actuación disciplinaria se ceñirá estrictamente a los siguientes once (11) principios generales de rango constitucional:

- ✓ Debido Proceso: Garantía de secuencia lógica, razonable y oportuna de etapas antes de imponer cualquier sanción (Art. 29 C.P.).
- ✓ Presunción de Inocencia: Todo educando se presume inocente en todas las etapas procesales mientras no se demuestre lo contrario mediante pruebas válidas.
- ✓ Presunción de Buena Fe: Las actuaciones de las autoridades escolares se presumen ajustadas a la honestidad y buena fe.
- ✓ Presunción de Veracidad: Las afirmaciones suscritas por el estudiante o sus acudientes se presumen ciertas salvo prueba en contrario.
- ✓ Principio de Legalidad y Taxatividad: Nadie puede ser sancionado sino por conductas previamente definidas como faltas de forma taxativa en el Manual.
- ✓ Principio de Favorabilidad: En caso de duda sobre la aplicación de dos o más normas, se aplicará preferentemente la norma más favorable al estudiante.
- ✓ Principio de Impugnación: Toda decisión de fondo es susceptible de ser impugnada mediante los recursos de Reposición y Apelación.
- ✓ Non Bis in Idem: Nadie puede ser juzgado o sancionado dos veces por la misma causa o hecho.

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antoniolenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 277 de 329

- ✓ Publicidad Procesal: Todas las actuaciones procesales deben ser transparentes y notificadas formalmente. Se prohíben acusaciones secretas o anónimas.
- ✓ Solidaridad Interna y No Autoincriminación: Ningún estudiante está obligado a declarar contra sí mismo o contra sus familiares dentro del proceso.
- ✓ In Dubio Pro Educando: Toda duda probatoria insuperable se resolverá de la manera más favorable al estudiante disciplinado.
- ✓ Principio de la Regla de Oro y Reciprocidad Convivencial (Ley Oro del Buen Trato): Todo integrante de la comunidad educativa Lenista se rige bajo la premisa de trato digno y reciprocidad: 'trata a los demás con el respeto, la empatía y la consideración con que deseas ser tratado'. Queda proscrita toda conducta de menosprecio, humillación o trato desigual.

SECCIÓN B: COMPENDIO JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINA CONSTITUCIONAL VINCULANTE

Adicional a lo anterior,

Nuestro manual de convivencia escolar, se ajusta en estricto acato y obediencia a lo señalado por el órgano de cierre en lo Constitucional, cuando señala:

Corte Constitucional, Sentencia T – 076 DE 2023. Página 23.

En el marco de estas consideraciones, la Corte ha advertido que, “El derecho a ser sancionada que tiene toda persona menor de edad, como parte del proceso de formación, es un derecho constitucional fundamental.

Afrontar esa restricción constituye una medida adecuada que propende por un fin legítimo que es educar a la estudiante; permitirle formarse integralmente [...]. Impedirle la consecuencia sancionatoria a esa persona, sería pues, impedirle entender y comprender las dimensiones de sus actos [...]. Toda sanción legítima y razonable en el contexto educativo, debe posibilitar el crecimiento y desarrollo como persona de todo individuo.” Sentencia T-713 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa.

CORTE CONSTITUCIONAL --- T - 004 DE 2024.

**** Autonomía de las instituciones educativas. Reiteración de jurisprudencia.**

60. Artículos 38, 67 y 68 de la Constitución. Los particulares tienen el derecho de asociarse para la creación de establecimientos educativos y también se dispone la garantía para que los padres puedan escoger el tipo de educación que desean para sus hijos. En esa medida, la educación debe reflejar la pluralidad ética, intelectual, filosófica y religiosa de la sociedad, como expresión de la democracia. Por lo tanto, las instituciones educativas cuentan con un marco de autonomía, con el fin de lograr los fines que les imponen la Constitución y la ley, requiriendo que se ajusten a los principios y objetivos que orientan los procesos de formación.

61. La autonomía representa la capacidad que tienen los establecimientos educativos para tomar decisiones que fortalezcan su proyecto educativo institucional. En ese sentido, el ordenamiento jurídico delega en los colegios un margen de libertad y autorregulación para la prestación del servicio de educación formal, ya sea en los niveles de preescolar, básica y media, que debe respetarse por el Estado, la sociedad



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 278 de 329

y la familia. En particular, el Decreto 1075 de 2015, que compila las normas del sector educación, consagra que “cada establecimiento educativo goza de autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su propio proyecto educativo institucional sin más limitaciones que las definidas por la ley”.

62. El proyecto educativo institucional (en adelante PEI). Es una expresión de la autonomía escolar. En su contenido se fijan los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa. Incluye aquel los objetivos generales del proyecto de formación, su visión y misión. Pasa asimismo por señalar las estrategias pedagógicas para cumplir con sus objetivos. Inclusive, fija el plan de estudios y los criterios para la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes.

63. El reglamento o manual de convivencia hace parte del PEI y, en ese orden, su formulación, adopción y modificación está dentro del marco de la autonomía del establecimiento educativo. Su contenido fija las reglas mínimas que permiten el buen funcionamiento del colegio, acorde con los objetivos del PEI y la finalidad del sistema educativo. En ese orden, el Decreto 1075 de 2015 señala que: “el manual de convivencia debe contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa”.⁷⁵ De modo que, como ha indicado esta corporación “de la observancia obligatoria que haga la comunidad académica a su Manual de Convivencia, depende la materialización de aquellas políticas que buscan la formación moral, intelectual y física de los educandos de conformidad con el proyecto institucional”.

64. Con base en lo expuesto, se puede afirmar que la adopción o modificación de los manuales de convivencia, en principio, no implican una limitación del derecho a la educación de los estudiantes. Lo anterior porque, como se vio, los colegios tienen la libertad para regular la manera en que prestan su servicio, de conformidad con su misión, visión y objetivos institucionales.

SENTENCIA DE CORTE CONSTITUCIONAL T – 565 DE 2013.

Los manuales de convivencia deben ser respetuosos de los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y las sanciones. En consecuencia, los estudiantes solo deben ser investigados y sancionados por faltas que hayan sido previstas con anterioridad a la comisión de la conducta y, de ser ello procedente, la sanción imponible también debió haber estado provista en el ordenamiento de la Institución educativa. Estos principios implican, de suyo, la obligatoriedad de que el manual de convivencia sea puesto a disposición para el conocimiento de los estamentos que, conforman la comunidad educativa. El ejercicio de la potestad disciplinaria debe basarse en los principios de contradicción y defensa, así como de presunción de inocencia. El estudiante tiene derecho a que le sea comunicado el pliego de cargos relativo a las faltas que se le imputan, con el fin que pueda formular los descargos correspondientes, así como presentar las pruebas que considere pertinentes. Del mismo modo, las autoridades de la institución educativa, tienen el deber de demostrar suficientemente la comisión de la conducta, a partir del material probatorio, como condición necesaria para la imposición de la sanción. Finalmente, el estudiante sancionado debe contar con recursos para la revisión de las decisiones adoptadas. La Sala advierte que la jurisprudencia constitucional es unívoca en afirmar que el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de las autoridades de los establecimientos educativos debe: (i) cumplir con los

⁷⁵ Ver, artículo 87 y artículo 96 de la ley 115 de 1994.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 279 de 329

estándares mínimos del derecho sancionador; y (ii) actuar de forma armónica y coordinada con los propósitos formativos del servicio público educativo, por lo que no puede desligarse de un objetivo pedagógico definido.

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA NO. T-569 DE 1994. DERECHO A LA EDUCACION-

Deberes de los estudiantes /REGLAMENTO EDUCATIVO-Cumplimiento. **La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que estén por fuera de la Constitución, de la ley y del ordenamiento interno del ente educativo.** DERECHO A LA EDUCACION- Responsabilidad/. El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres, y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el Colegio, así como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes de alumno. Ver: Sentencia No. T-569 de 1994. Ver Sentencia T – 240 del veintiséis (26) de junio de 2018.

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T-341 DE 2003.

DERECHO A LA EDUCACION-DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE. MANUAL DE CONVIVENCIA-NATURALEZA.

Por exigencia legal expresa, los planteles educativos tienen a su disposición un instrumento o medio importante para regular y evaluar la conducta escolar de los estudiantes, mediante el señalamiento, en forma autónoma, de los derechos, deberes y obligaciones de los mismos en sus relaciones con los demás estudiantes, los educadores y los directivos, las faltas de conducta, las sanciones respectivas, los órganos competentes para imponer éstas y el procedimiento aplicable, en todo lo cual tales establecimientos deben acatar los mandatos, prohibiciones y límites contemplados en el ordenamiento jurídico, en especial en las normas constitucionales que consagran los derechos fundamentales de las personas.

COMPORTAMIENTO SOCIAL-No constituye área o asignatura evaluable.

Al comportamiento social o disciplina, por no constituir un área o una asignatura conforme a las normas mencionadas, no es aplicable esta escala de evaluación. Por el contrario, su determinación corresponde a los manuales de convivencia, en los cuales deben contemplarse las faltas de disciplina, los órganos competentes para investigar su posible comisión y adoptar la decisión, el procedimiento aplicable y las sanciones correspondientes, todo con sujeción a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, en particular a la garantía de los derechos fundamentales, de suerte que los planteles educativos tendrán a su disposición las herramientas necesarias para el control de la disciplina.

DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO A ESTUDIANTE-Imposición de sanción disciplinaria. Es dable concluir que no aplicó el colegio las normas para una debida sanción, y no tuvo en cuenta, como ya se dijo, que el derecho al debido proceso debió respetarse, en tanto que lo que se imponía era una sanción disciplinaria, que terminó por convertirse en obstáculo para que el menor accediera al estudio en otros planteles educativos. No puede admitirse, desde una óptica constitucional, que aquello que claramente era una sanción por una conducta irregular, cuya



imposición y procedimiento debían tener correspondencia con las directrices del Manual de Convivencia, se ampare en la modalidad de una calificación académica, con desconocimiento del debido proceso que debía surtir. Es evidente que en el trámite de la tutela no se aportaron pruebas diferentes al dicho de los docentes involucrados y que en el plantel educativo no se convocó al alumno a explicar lo sucedido y no se le garantizó el derecho de defensa. Bajo ese entendimiento, es claro que el Colegio no respaldó su proceder en un reglamento educativo, y en cambio ideó ad- hoc un Consejo Disciplinario, aplicó una calificación académica a una conducta que no era susceptible de ella, dando infundadamente entidad de asignatura al comportamiento social, y sólo después de la realización de aquella fijó un procedimiento para su evaluación.

El derecho a la educación, en Colombia, según fallo de la Sala Plena de la Corte Constitucional Colombiana, NO OSTENTA CATEGORIA DE UN DERECHO ABSOLUTO:

Corte Constitucional, Sala Plena.

Sentencia C-284 de 2017.

Referencia: Expediente D-11681

Magistrado Ponente (e.): IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO. Bogotá D.C. tres (3) de mayo de dos mil diecisiete (2017).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, Hernán Correa Cardozo (e), Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Iván Humberto Escrucería Mayolo (e.), Aquiles Ignacio Arrieta Gómez (e.), Alberto Rojas Ríos y José Antonio Cepeda Amaris (e.), en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA:

(...)

No obstante, lo anterior, es preciso anotar que el derecho a la educación no es absoluto, porque si bien es cierto que en cumplimiento del principio de progresividad la mejora en la calidad del sistema educativo es una de las principales responsabilidades a cargo del Estado, la sociedad y la familia; también lo es que hay lugar a algunas limitaciones justificadas en la necesidad de garantizar otros principios. En este sentido, la Corte ha considerado que las restricciones razonables que se impongan al ejercicio del derecho a la educación estarán justificadas en la medida en que se pretenda satisfacer otros principios de carácter constitucional y no se vulneren los componentes esenciales de la Carta.

B.1 Debido proceso y conducto regular:

CORTE CONSTITUCIONAL --- T - 004 DEL 19 DE ENERO DE 2024.

**** Debido Proceso de las instituciones educativas. Reiteración de jurisprudencia**

(...)

72. En diferentes pronunciamientos, la Corte Constitucional, ha determinado que, como mínimo, la reglamentación disciplinaria de las instituciones educativas debe contener lo siguiente:



- i) La notificación formal mediante la cual la institución da apertura al proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas susceptibles de ser sancionadas.
- ii) La formulación clara y precisa de las conductas que dieron origen al proceso disciplinario y las faltas disciplinarias a que darían lugar **(con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas)**, así como la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias.
- iii) El traslado al acusado de las pruebas que fundamentan los cargos formulados, para permitir el ejercicio de su derecho de defensa.
- iv) La indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos por escrito o verbalmente, controvertir las pruebas con las que cuente la institución en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar su justificación.
- v) Un acto motivado y con un pronunciamiento de fondo que contenga la decisión definitiva por parte de la institución.
- vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron.
- vii) La posibilidad de que el acusado pueda cuestionar las decisiones de las autoridades competentes.

73. El incumplimiento de cualquiera de los anteriores requisitos implica una violación del derecho fundamental al debido proceso por la institución educativa y puede llevar al juez a inaplicar la reglamentación disciplinaria, en determinados casos, por inconstitucional. También implica la consecuente obligación a cargo de los colegios de ajustar las disposiciones contrarias a esta garantía constitucional. La sujeción al debido proceso incluye asimismo la observancia de las reglas de procedimiento previamente establecidas en los manuales de convivencia de los colegios, una expresión del principio de legalidad que se deriva del artículo 29 de la Constitución.

Corte Constitucional, T – 240 DE 2018.

(...)

Las instituciones educativas tienen un amplio margen de autorregulación en materia disciplinaria, pero sujeto a límites básicos como la previa determinación de las faltas y las sanciones respectivas, además del previo establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de cualquier sanción.

Dicho procedimiento ha de contemplar:

- (1) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción;*
- (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias;*
- (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados;*



(4) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;
(5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente;
(6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y
(7) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes.

Adicionalmente [en] el trámite sancionatorio se debe tener en cuenta: (i) la edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica; (ii) el contexto que rodeó la comisión de la falta; (iii) las condiciones personales y familiares del alumno; (iv) la existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del establecimiento; (v) los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro educativo y (vi) la obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su permanencia en el sistema educativo”.

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T-713 DE 2010

El derecho a ser sancionada que tiene toda persona menor de edad, como parte del proceso de la formación, es un derecho constitucional fundamental. Afrontar esa restricción constituye una medida adecuada que propende por un fin legítimo que es educar a la estudiante; permitirle formarse integralmente, para que, en un futuro, la sociedad no le impida acceder a cargos de dirección pública, ya no en el contexto educativo, sino profesional y político. Impedirle la consecuencia sancionatoria a esa persona, sería pues, impedirle entender y comprender las dimensiones de sus actos y propiciar que, en el futuro, se insista, sea una persona excluida de la posibilidad de acceder a más altas dignidades. Toda sanción legítima y razonable en el contexto educativo, debe posibilitar el crecimiento y desarrollo como persona de todo individuo. M.P. Dra. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA. Bogotá, D.C., ocho (08) de septiembre de dos mil diez (2010).

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T-076 DE 2023

Página 23. En el marco de estas consideraciones, la Corte ha advertido que:

“El derecho a ser sancionada que tiene toda persona menor de edad, como parte del proceso de formación, es un derecho constitucional fundamental. Afrontar esa restricción constituye una medida adecuada que propende por un fin legítimo que es educar a la estudiante; permitirle formarse integralmente [...]. Impedirle la consecuencia sancionatoria a esa persona, sería pues, impedirle entender y comprender las dimensiones de sus actos [...]. Toda sanción legítima y razonable en el contexto educativo, debe posibilitar el crecimiento y desarrollo como persona de todo individuo.” Sentencia T-713 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa.

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T-789 DE 2013.

MANUAL DE CONVIVENCIA-Límites legales y constitucionales.

La autonomía de los colegios para adoptar sus manuales de convivencia está limitada por la Constitución, en cuanto consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho se manifiesta en la libre elección de cada persona en relación con su apariencia física y sólo admite restricciones que se ajusten a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.



DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Inaplicación de las normas del manual de convivencia en lo relacionado con el corte y presentación del cabello. (...) **La Corte ha sostenido que los establecimientos educativos pueden establecer en los manuales de convivencia reglas relacionadas con la longitud del pelo, la higiene personal o la presentación de los alumnos, como se deriva de lo previsto en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 del mismo año, siempre y cuando las mismas no afecten de forma irrazonable o desproporcionada el derecho al libre desarrollo de la personalidad de sus estudiantes. En esta medida, los manuales de convivencia deben ser respetuosos en su contenido con el derecho que tiene cada estudiante de autodeterminarse, por lo que sólo se podrán imponer limitaciones al libre desarrollo de la personalidad cuando las mismas tengan por objeto proteger los derechos de los demás o garantizar el orden jurídico,** en aspectos directamente relacionados con el proceso de formación de los alumnos, sin que las mismas puedan convertirse en una barrera de acceso y/o permanencia en el sistema educativo o terminen lesionando el derecho a la imagen propia de sus estudiantes.

Procede, la anterior jurisprudencia, para nuestro colegio OFICIAL Y PÚBLICO, como quiera que, se está amparando, y protegiendo, los DERECHOS DE LOS MENORES DE 14 AÑOS DE EDAD, escolarizados en nuestro colegio OFICIAL Y PÚBLICO, a no ser inducidos, a no ser coarctados, a no ser constreñidos, a no ser manipulados, a no ser disuadidos, por mayores de 14 años de edad, que deben respetar, los derechos de los demás y especialmente, respetar los derechos de los menores de 14 años de edad en especial y reforzada protección.

Lo anterior emerge, acorde y conexo con el artículo 05 numeral 04 de la ley 115 de 1994, en cuanto ordena que, se aborde como uno de los fines de la educación, que los estudiantes, y educandos, respeten las leyes y las normas vigentes, y entonces, someterse al manual de convivencia es un ejercicio de disciplina, como ordena el artículo 87 de la ley 115 de 1994.

El educando Lenista tiene derecho a respetar no solo su propio ser, sino el de los demás en acatamiento a la sentencia de la corte constitucional que declara.⁷⁶ **Para ello, entiéndase dentro del presente manual de convivencia, que el concepto claro de Dignidad que significa:** "calidad de digna". Deriva del adjetivo latino "dignus", se traduce por "valioso"; es el sentimiento que nos hace sentir valiosos, sin importar nuestra vida material o social. **La dignidad**, se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedor de respeto, es decir que todos merecemos respeto sin importar como seamos, atendiendo incluso, lo señalado por la Honorable Corte Constitucional.⁷⁷ De igual manera el educando, tiene derecho a

⁷⁶ **CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T- 002 DE 1992.** "La Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural respecto a los derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras personas, sino también deberes de la misma persona para consigo misma, pues la persona no sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también ella debe respetar su propio ser". Subraya fuera del texto.

⁷⁷ "Que, Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo, celebra por ese acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones". Corte Constitucional, Sentencia T- 612 de 1992. Subraya fuera de texto. CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA T -397 DE AGOSTO 19 DE 1997. "De lo dicho se concluye que cundo el centro educativo exige del estudiante respuestas en materia académica, disciplinaria, moral o física, o cuando demanda de él unas responsabilidades propias de su estado, así como cuando impone sanciones proporcionales a las faltas que comete, siempre que desempeñe tal papel de



explorar, avanzar y, dar a conocer su libre desarrollo de la personalidad, **sin que con ello, afecte de manera negativa, induciendo, coercitando, estimulando, constriñendo o induciendo, a los demás educandos** y en especial deben actuar y proceder con el debido respeto hacia la primera infancia, tal y como lo señala la corte constitucional aduciendo: “Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la corte constitucional y la doctrina han entendido que: —ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas para auto determinarse, **esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros**”. Corte Constitucional, Sentencia C-481 de 1998.

modo razonable y sujeto al orden jurídico, no está violando los derechos fundamentales del educando sino, por el contrario, entregando a éste la calidad de educación que la constitución desea. Subraya fuera de texto.

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T-341 DE 1993. “Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que, debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las autoridades del centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar una decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de éste”. Subraya fuera de texto.

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T- 1233 DE 2003. “Por consiguiente, los reglamentos internos o manuales de convivencia elaborados por las comunidades de los planteles educativos tienen la obligación de observar las disposiciones constitucionales. En efecto, el respeto al núcleo esencial de los derechos fundamentales de los estudiantes no se disminuye como consecuencia de la facultad otorgada a los centros educativos para regular el comportamiento de sus alumnos. Por el contrario, las reglas que se establezcan deben reflejar el respeto a la dignidad humana y a la diversidad étnica, cultural y social de la población (artículo 1º), así como los derechos al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), libertad de conciencia (artículo 18), libertad de expresión (artículo 20), igualdad (artículo 13), debido proceso (artículo 29) y educación (artículo 67) superiores. Además de su consagración constitucional, la titularidad de estos derechos se encuentra en cabeza de niños y adolescentes en proceso de formación, lo que implica una protección reforzada. Subraya fuera de texto.

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T-366 DE 1992.

“La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no implica de suyo la violación de derechos fundamentales. Pero los profesores y directivos están obligados a respetar la dignidad del estudiante; La Corte Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el caos que podría generarse si cada individuo, sin atender reglas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía de los intereses comunes, en un mal entendido concepto del derecho al libre desarrollo de la personalidad”. Subraya fuera de texto.

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T- 037 DE 1995.

“La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función formativa que cumple la educación”. Subraya y negrilla, fuera de texto.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 285 de 329

Igualmente existe un programa de orientación sexual, a manera de proyecto transversal, (artículo 20 de ley 1620 de 2013) dirigido a los educandos mayores de catorce (14º) años de edad, liderado por personal idóneo en el tema, el cual apoya, la construcción del proyecto de vida de cada uno de nuestros educandos, y acompañado de talleres escuela de padres en el tema de orientación sexual, y conferencias para los educandos, para que se brinde estricto acato a lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional, en materia de la inclusión, la orientación sexual y la diversidad de género, Corte Constitucional, caso Sergio Urrego, Sentencia 478 de 2015. Igualmente, reposa de manera taxativa, en ese mismo tema, el abordaje de la orientación sexual, en punto del tratamiento con los menores de dieciocho (18) años de edad, y mayores de catorce (14) años de edad, y en ese aspecto, estos programas se presentan como anexos al presente Manual de Convivencia de manera taxativa, así:

Igualmente, en acato estricto a lo ordenado por la Corte Constitucional, en materia de diversidad sexual y afines, existe un programa de orientación sexual, a manera de proyecto transversal, dirigido a los educandos mayores de catorce (14º) años de edad, liderado por personal idóneo en el tema, el cual apoya, la construcción del proyecto de vida de cada uno de nuestros educandos, y acompañado de talleres escuela de padres en el tema de orientación sexual, y conferencias para los educandos, para que se brinde estricto acato a lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional, en materia de la inclusión, la orientación sexual y la diversidad de género. Igualmente, reposa de manera taxativa, en ese mismo tema, el abordaje de la orientación sexual, en punto del tratamiento con los menores de dieciocho (18) años de edad, y mayores de catorce (14) años de edad, y su interacción con los menores de catorce (14) años de edad.

*Brindando estricto cumplimiento al artículo 18 de la Ley de Infancia 1098 de 2006, en nuestro COLEGIO OFICIAL: I.E. ANTONIO LENIS, MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; ni portando el uniforme de nuestro COLEGIO OFICIAL, les estará permitido a los educandos, protagonizar, participar, inducir, coaccionar o promover modas o acciones impropias y lesivas, de cualquier tipo de fenómeno juvenil, barras bravas o grupos de adolescentes **actuando en imitación irracional**, sin importar su nombre o denominación, agrupaciones o barras bravas o tribus urbanas, que, entre sus acciones, promuevan, inciten, denoten o induzcan a los cortes y mutilaciones en la piel, la depresión y los intentos de suicidio o lesivas de la dignidad humana.*

*Acciones similares o iconos propios de estas modas, indiferente del nombre común o comercial, sus afines, sus géneros subsiguientes, adyacentes y otros, por considerar que vulneran el derecho a la vida, cuando promueven la anorexia, la bulimia, el suicidio, la mutilación, y/o cortes con cuchillas- además- cuando sus acciones igualmente promuevan, la drogadicción, **la sexualidad irresponsable por moda, el embarazo adolescente por moda**, la violencia, la delincuencia, el consumo de sustancias alienantes, actividades delictuales en masa, o violencia escolar. Por cuanto tales actuaciones, son consideradas para el presente Manual de convivencia, como acciones o conductas que causan muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que están tipificadas, reiteramos, en el artículo 18 de la Ley de Infancia y adolescencia 1098 de 2006; como acciones, situaciones, conductas y comportamientos, que*



claramente atentan contra la vida, la integridad física, moral y psicológica, además de la dignidad personal de los educandos de nuestra Institución, vistas como maltrato infantil.

El educando, sin excepción que presenten cortes y/o mutilaciones propias o resultado de estas modas o fenómenos, o intentos de suicidio, o episodios de depresión; siempre que se le compruebe mediante el debido proceso su participación en dichas conductas y/o que induzca o haya promovido en otros educandos, alumnos o alumnas de nuestra institución, la participación en dichas conductas, será remitido de manera “inmediata” al orientador u orientadora escolar, quien brindará parte, al Consejo Directivo, para ponderar y regular, la prevalecia de sus derechos frente a su grave proceder, y de probarse que indujo, coercitó, constriñó o alentó a otro u otra menor de edad a tales acciones, se estudiará el caso, como una situación Tipo III; y se llevará a cabo el conducto regular, que definirá su permanencia en nuestra institución, como exige el artículo 96 de la ley 115 de 1994; pues se considera situación TIPO III; igualmente, de ser necesario, y agotada la ruta de atención y el debido proceso, sin hallar manifestaciones de cambio positivas, se remitirá al educando a la Comisaria de familia, para que a través de una acción de restablecimiento de derechos, se conduzca al educando, a un internamiento dentro de una institución de resocialización o tratamiento psicológico adecuado y pertinente, siguiendo el debido proceso y la ruta de atención y en estricta armonía y en obediencia expresa al Artículo 18 y Artículo 19 de la Ley 1098 de 2006 y artículo 20 literal 1 y 39 literal 1 de la ley 1098 de 2006.

Además, cuando él o la alumna(a) sea menor de 14 años, establecido y comprobada su participación dentro del hecho, a través de la ruta de atención y el debido proceso, sus padres serán denunciados para que respondan jurídico - legalmente por sus acciones u omisiones.

Cuando el educando sea mayor de 14 años responderá él en primera persona, y responderán, sus padres o acudientes, de manera jurídico - legal por sus acciones, artículo 2348 del código civil, artículo 381 del código penal. Con el agravante de ley correspondiente, si se ha incurrido, además, en algún acto de inducción, coerción o manipulación dirigido a vulnerar a otros menores, y dirigirlos o adoctrinarlos en tales mutilaciones, cortes, daños físicos, emocionales, morales o psicológicos, que se tipifican como lesiones personales agravadas en la persona de un menor de edad, o suministro de drogas u otros.⁷⁸

El educando, alumno o alumna que, comprobado el hecho, sea hallado(a) responsable, conforme al debido proceso, y el conducto regular, NO podrá invocar el derecho a la educación, para excusar sus infracciones; tal y como lo consagra la sentencia de la corte constitucional.⁷⁹
NOTA: Los anteriores párrafos, con sustento y brindando cumplimiento también, a los artículos, 17, 18 y 44 numeral 4 y numeral 9, de la ley 1098 de 2006 de Infancia y Adolescencia, así como también brindando cumplimiento al título de “Acción y omisión”, del artículo 25 del Código Penal de 2000 —Ley 599— que obligándonos a cumplir el rol de garante, nos somete, ya que reza:

⁷⁸ Artículo 18 y Artículo 20 numeral 1 de ley 1098 de 2006.

⁷⁹ “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matricula en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra”. Corte Constitucional, Sentencia T- 235 de 1997. Subraya fuera de texto.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 287 de 329

“La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevar a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley”.

Para el presente manual de convivencia, en este caso y otros afines o similares, se entenderá sin excepción, también como **MALTRATO INFANTIL**,⁸⁰ Por parte de los padres de familia o acudientes, acciones, omisiones y todo tipo de actos, o de hechos, en los cuales los niños o adolescentes, presenten conductas o hechos tales como:

Las mutilaciones y cortes en la piel, drogadicción, anorexia, bulimia, pandillas, intentos de suicidio y todo fenómeno que atente contra la vida, la dignidad y la integridad física, psíquica y emocional del alumno o la alumna escolarizados en Nuestra Institución educativa oficial. Por considerarlos como omisión, descuido y trato negligente,⁸¹ cuando estas conductas sean permitidas, alentadas, propiciadas, aprobadas y facilitadas o respaldadas de manera cómplice e irresponsable por los padres de familia, representantes legales y/o acudientes. En todos estos casos sin excepción, nuestro COLEGIO OFICIAL: I.E.

⁸⁰ **Estos son los parámetros para considerar que existe maltrato infantil. 01 de marzo del 2018.** El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indicó los parámetros para considerar que un menor de edad es víctima de maltrato, con base en la definición prevista en el Código de la Infancia y la Adolescencia, Unicef, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Corte Constitucional. En primer lugar, la entidad precisó que la Constitución Política dispone que los niños serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. El Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 del 2006) señala que los niños y los adolescentes deben ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. **Así mismo, tienen derecho a la integridad y protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, representantes legales, personas responsables de su cuidado y miembros del grupo familiar, escolar y comunitario.** Según la Unicef, hay maltrato cuando sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social. **Este maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos individuales o colectivos e incluye el abandono completo y parcial.** La OMS complementa la definición anterior incluyendo la explotación comercial o de otro tipo que cause o pueda causar daño a la salud, desarrollo o dignidad del menor **o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.**

La exposición a la violencia de pareja también se incluye entre las formas de maltrato infantil. La Corte Constitucional, por su parte, establece tres categorías de maltrato infantil, a saber: (i) El maltrato físico relacionado con las lesiones personales o el daño en el cuerpo del menor. (ii) El maltrato psicológico o emocional, relacionado con conductas como las amenazas constantes, burlas y ofensas que afecten al menor mental y moralmente. (iii) **El maltrato omisivo relacionado con el abandono o descuido del menor que pueda afectar su vida o su salud.** ICBF, Concepto 152, diciembre 28 de 2017. Ver artículo 18 de ley 1098 de 2006 y artículo 44 numeral 4 de ley 1098 de 2006.

⁸¹ Véase artículo 18 de la Ley 1098 de 2006 de Infancia y adolescencia-

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 288 de 329

ANTONIO LENIS, MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; reportará dichos casos de automutilación, anorexia, bulimia, depresión, intentos de suicidio, agresión física, drogadicción, tráfico, micro tráfico, consumo de sustancias alienantes, y de actos sexuales abusivos, y de corrupción de menores en el caso de consumo de bebidas alcohólicas o consumo de sustancias alienantes, y demás conductas afines y derivadas de cualquier fenómeno psicosocial o de moda; indiferente del nombre o denominación, degradaciones subsiguientes, adyacentes y otras a futuro.⁸²

El proceder y accionar y el compromiso de los alumnos y las alumnas con nuestra institución, acudiendo al debido proceso y en cumplimiento al Artículo 44º numeral 4 de la Ley de Infancia 1098 de 2006, es que su condición sexual y su orientación o inclinaciones sexuales, heterosexuales, homosexuales o lésbicas o bisexuales, intersexuales o transexuales, u otras, ***inexcusablemente inherentes a su desarrollo sexual, volitivo y emocional, serán respetadas, frente a sus procesos de madurez y pubertad; y no serán objeto de vulneración alguna***, sin embargo, la medida, el respeto, la dignidad y sobre todo la comprensión del hecho indiscutible del respeto por su propia intimidad en las acciones y comportamientos de índole sexual y erótico – sexual en pareja, que constituyen la base de cualquier relación afectuosa sustentada en el respeto y la responsabilidad. Serán y deben ser el derrotero dentro del ámbito escolar.

Por ello, en absoluta ponderación Constitucional, se busca proteger y salvaguardar dentro de Nuestra Institución educativa oficial y portando el uniforme de la misma, la correcta y proporcional apreciación sexual y erótica de las actuaciones sexuales en pareja y demás manifestaciones de cariño, frente al debido respeto por la dignidad y la integridad sexual de la primera infancia, como lo exigen de manera inaplazable, inexcusable y taxativa, los artículos 18 y artículo 20 numeral 4 de la ley 1098º de 2006 de infancia y adolescencia; artículos 208 y 209 del Código Penal Colombiano, y resaltando siempre, el interés Superior de la Primera Infancia, y de los menores de 14º años de edad; para con ello, armonizar y brindar, el estricto acato a la ley 1146º de 2007 y al artículo 25º del código penal del 2000 en Colombia.⁸³

4. El o La estudiante tienen derecho a No ser discriminados por limitaciones físicas, raza, orientación o inclinación sexual, o religión. Brindando estricto cumplimiento al artículo 42 numeral 12 de la Ley de infancia 1098 de 2006.

⁸² Ello, en cumplimiento al artículo 44 numerales 4º y 9º de la ley 1098 de 2006, de Infancia y Adolescencia y acatando el artículo 25 del Código Penal de 2000 —Ley 599.

⁸³ CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA DE TUTELA T – 077 DE 2016.

“En lo relativo a la orientación sexual como criterio de discriminación, esta Corporación ha especificado que el Estado como garante de la pluralidad de derechos, debe proteger la coexistencia las distintas manifestaciones humanas, por lo que no puede vulnerar la esfera pública, a menos que con el ejercicio del derecho se desconozcan ilegítimamente los derechos de los demás o el orden jurídico.

De lo anteriormente expuesto se tiene que, si bien es claro que la Corte Constitucional ha estudiado mayoritariamente reclamos efectuados para la protección y defensa de derechos de las personas con orientación sexual diversa, particularmente frente a situaciones de personas gais, sería un error afirmar que la protección se extiende solo a este segmento de la comunidad, ya que no son los únicos que ejercen su sexualidad de forma distinta a la heterosexual”.



De otro lado, entiéndase que los grupos urbanos, subculturas, modas y tribus Urbanas que entre sus acciones, sus conceptos o “filosofías” promuevan cualquier atentado contra la integridad, la vida, la moral y la dignidad, no serán aceptadas en Nuestra Institución educativa oficial, por cuanto, están en contravía de la normativa jurídico-legal y además, **NO constituyen una raza, religión o etnia, y cuando su membrecía, atenta claramente contra, la integridad de los alumnos o las alumnas, no tiene cabida en nuestro ambiente escolar.**

B.2 Protocolo estructural y vinculante del debido proceso y conducto regular escolar: Anexo obligatorio para manuales de convivencia (vigencia 2027).

Preámbulo constitucional y naturaleza dogmática del anexo.

La educación en el Estado Social de Derecho colombiano ostenta una doble connotación inescindible: se erige, por un lado, como un derecho fundamental inherente a la dignidad de la persona humana y, por el otro, como un servicio público que cumple una función social primordial orientada a la búsqueda del conocimiento y a la formación en valores democráticos. En virtud de los mandatos imperativos emanados de los artículos 29, 44, 67, 228 y 230 de la Constitución Política de Colombia, la autonomía de las instituciones educativas, si bien garantizada constitucionalmente para la formulación de sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI), no constituye un fuero omnímodo, una prerrogativa absoluta ni un espacio exento del escrutinio constitucional.

La hermenéutica jurídica aplicada por la Corte Constitucional, ha determinado que los Manuales de Convivencia Escolar, operan bajo una naturaleza jurídica tripartita. En primer lugar, ostentan características propias de un contrato de adhesión, en la medida en que las familias, asumen sus estipulaciones al momento de la matrícula; en segundo lugar, representan el compendio normativo de reglas mínimas de convivencia; y, en tercer lugar, son la expresión formal de los valores, principios y anhelos de la comunidad educativa en su conjunto. No obstante, la jurisprudencia pacífica, decantada y reiterada de la Corte Constitucional ha establecido que dichas reglamentaciones internas se encuentran inexorablemente subordinadas a los imperativos constitucionales, operando el derecho fundamental al debido proceso como un límite infranqueable y estricto frente a cualquier potestad sancionatoria. Las disposiciones que integran estos reglamentos deben respetar la legalidad, la tipicidad, la razonabilidad y la proporcionalidad.

El presente documento, concebido bajo el más estricto rigor doctrinal, dogmático y forense, se erige como un anexo estatutario de obligatoria adopción e integración (Anexo, Indexo, Inserto) en todos los Manuales de Convivencia de las instituciones educativas públicas y privadas del territorio nacional para el año lectivo 2027. Su propósito unívoco es cristalizar las subreglas constitucionales proferidas por la Corte Constitucional en sentencias de hito, unificar el procedimiento disciplinario pedagógico y eliminar cualquier vestigio de arbitrariedad, sanción de plano o transgresión a las garantías fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Estos últimos son sujetos de especial protección constitucional, y sus derechos ostentan una prevalencia dogmática ineludible bajo los parámetros del artículo 44 Superior y los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad.



Límites constitucionales a la autonomía escolar, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.

La potestad de autorregulación de los planteles educativos encuentra una frontera dogmática inviolable en el núcleo esencial de los derechos fundamentales de los educandos. La Corte Constitucional ha establecido, sin ambages, que la convivencia pacífica y el mantenimiento del orden institucional no pueden esgrimirse como un pretexto para la homogenización autoritaria ni para la anulación de la identidad individual del menor en formación.

La educación, concebida como un derecho-deber, impone cargas recíprocas; si bien el estudiante debe acatar los reglamentos, la institución tiene la obligación perentoria de garantizar que dichas normas no lesionen la dignidad.

Protección a la apariencia física y libre desarrollo de la personalidad

El paradigma de la uniformidad estética como presupuesto de la disciplina escolar ha sido regulado, pero NO proscrito del ordenamiento constitucional colombiano. Tal como se decantó imperativamente en la Sentencia T-565 de 2013, los establecimientos educativos tienen una regulación constitucional expresa, para imponer una apariencia física particular (*verbigracia, restricciones sobre la longitud o el corte de cabello, uso de tintes, maquillaje o accesorios*) a través de la coacción disciplinaria, cuando dicha elección obedece a la construcción de la identidad de género, la auto-percepción o al libre desarrollo de la personalidad del menor. Por lo anterior, ningún estudiante mayor de 14 años, puede: inducir, coercitar, constreñir, manipular, disuadir o estimular en los menores de 14 años de edad, su estética, tatuajes, piercing o longitud del cabello. Lo anterior, también a voces del artículo 68 de la carta superior, en la cual, señala taxativa que: “el padre de familia podrá elegir, la educación que quiere para su hijo”. Como el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la educación, NO SON DERECHOS ABSOLUTOS, los colegios a través de sus reglamentos institucionales, SI PODRÁN, albergar elementos, normas o principios que favorezcan prácticas de reglamentación y de regulación, sin que se acuda a normas o solicitudes discriminatorias, que anulen la diversidad o impongan tratos humillantes o que aniquilen el proceso de autodeterminación biológica, estética o cultural de los educandos¹². Las decisiones autónomas sobre el propio cuerpo son asuntos definitivos en la estructuración del sujeto y se erigen, como un reducto inexpugnable frente a la intervención disciplinaria de rectores o comités de convivencia; pero sujeto a las regulaciones del artículo 16 de la carta superior: someterse a las normas y NO violar derechos de terceros.

Prohibición absoluta de discriminación por orientación sexual e identidad de género.

El precedente vinculante consolidado en la Sentencia T-478 de 2015 (Caso Sergio Urrego) generó un punto de inflexión en la jurisprudencia educativa, imponiendo a la totalidad de las instituciones la obligación ineludible de adecuar sus reglamentos para proscribir toda forma de



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 291 de 329

discriminación motivada en la orientación sexual, la expresión o la identidad de género. El hostigamiento institucional, la censura infundada de manifestaciones de afecto entre parejas del mismo sexo, el inicio de investigaciones disciplinarias basadas en la orientación sexual, o la exigencia antijurídica de valoraciones clínicas, psiquiátricas o psicológicas para "evaluar" o "corregir" la identidad de un menor, constituyen violaciones flagrantes y sistemáticas a la dignidad humana, la intimidad personal y familiar, y el buen nombre.

El Manual de Convivencia Escolar debe fungir como un instrumento de inclusión armónica y no como un dispositivo de persecución moral o adoctrinamiento segregacionista. Toda falta disciplinaria que pretenda sustentarse, directa o indirectamente, en prejuicios sobre la diversidad sexual es inconstitucional de pleno derecho, debiendo ser inaplicable mediante la excepción de inconstitucionalidad⁴. La escuela está en la obligación de proteger al menor de la exclusión, adoptando enfoques de género y diversidad que dismantelen el acoso escolar (bullying) originado por posturas homofóbicas o transfóbicas.

La diferenciación dogmática entre evaluación académica y sanción disciplinaria (Proscripción de las Sanciones Encubiertas).

Una de las transgresiones procedimentales más lesivas y subrepticias en el entorno escolar colombiano consiste en la instrumentalización y tergiversación de la evaluación académica para infligir castigos de naturaleza conductual o disciplinaria. La reciente y paradigmática **Sentencia T-076 de 2026** aborda con sumo rigor forense esta desviación, estableciendo de manera inobjetable que la calificación del denominado "componente actitudinal" no puede operar como un mecanismo de retaliación punitiva ni como una sanción encubierta desprovista de debido proceso.

El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) tiene una vocación eminentemente formativa, progresiva, continua y objetiva, cuyo fin último es medir la asimilación de conocimientos y el desarrollo de competencias¹. Por consiguiente, la arquitectura institucional demanda una separación dogmática infranqueable entre la evaluación académica y la potestad disciplinaria. Los datos analizados y la jurisprudencia advierten una línea divisoria estricta entre las rutas del SIEE y la Ruta Disciplinaria.

Configura una vía de hecho inconstitucional y un cruce prohibido de esta barrera el asignar una calificación reprobatoria (verbigracia, una nota actitudinal de 1.0) como mecanismo de sanción encubierta por faltas de comportamiento cotidiano (tales como hablar en clase, levantarse del pupitre, retardos o el uso de dispositivos móviles), eludiendo el rigor del debido proceso disciplinario.

Cuando una institución educativa decide castigar una conducta mediante la deducción matemática o el descuento automático de puntos, transformando la evaluación en una penalidad inmediata sin un proceso previo que garantice el derecho fundamental a la defensa, a la contradicción y a la audiencia del menor, desnaturaliza por completo la evaluación académica. Esta práctica ejecuta una "sanción material" en franca violación del artículo 29 de la Carta Política, pues priva al estudiante de la posibilidad de ser escuchado, de aportar pruebas o de recurrir la decisión.

Si el comportamiento del educando altera efectivamente la convivencia escolar o irrumpe en el normal desarrollo de las clases, la institución tiene la obligación ineludible de activar la ruta



disciplinaria pedagógica, formalizar pliegos de cargos y agotar las etapas procedimentales; le está vedado alterar subrepticamente el rendimiento académico y el promedio numérico del estudiante como vía expedita, silenciosa e inconstitucional de castigo.

IV. Enfoque de Salud Mental, Educación Inclusiva y la Taxatividad Funcional del Docente Orientador

La disciplina escolar no opera en un vacío psicosocial; por el contrario, el comportamiento de los menores de edad está íntimamente imbricado con su entorno afectivo, sus dinámicas familiares, su neurodesarrollo y, de manera crítica, su salud mental. **Las Sentencias T-249 de 2024 y T-700 de 2017**, en perfecta armonía jurídica con la Resolución 003842 de 2022 del Ministerio de Educación Nacional, imponen un marco normativo con reglas inquebrantables frente a la gestión institucional de estas complejas variables.

Dimensión Institucional	Parámetros de Actuación y Límites Constitucionales (Vigencia 2026)
Rol del Docente Orientador	Su labor es de planificación pedagógica, prevención de riesgos psicosociales y promoción de la salud mental. Tiene prohibición absoluta de realizar diagnósticos clínicos, psicoterapia sostenida o prescripción médica dentro del plantel.
Atención en Crisis	La intervención directa del Orientador se limita exclusivamente a la aplicación de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) en escenarios de emergencia emocional o alteración aguda.
Ruta de Remisión Obligatoria	Detectado un riesgo crítico (ideación suicida, depresión severa, consumo de SPA, abuso), es mandatorio activar la Ruta de Atención Integral (Ley 1620/13) y remitir el caso al sistema de salud (EPS), ICBF o Comisaría de Familia.
Ajustes razonables (piar)	Ante diagnósticos médicos (tdah, ansiedad, autismo), el colegio está forzado a diseñar un plan individual de ajustes razonables (piar) para flexibilizar la exigencia académica y conductual.

El rol taxativo y restringido del docente orientador.

De conformidad con los mandatos del Decreto 1075 de 2015, la Ley 1620 de 2013 y, específicamente, el manual de funciones adoptado mediante la Resolución 003842 de 2022, el cargo de Docente Orientador es de naturaleza eminentemente educativa y formativa. Es un principio irrefutable jurídicamente que el Docente Orientador, sin importar si posee título



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 293 de 329

profesional como psicólogo clínico, tiene prohibida la intervención clínica, psicoterapéutica, psiquiátrica o el manejo de historias clínicas sanitarias dentro de la infraestructura del plantel educativo. Su responsabilidad es articular, asesorar y mitigar barreras de aprendizaje. Obligar al Docente Orientador a realizar terapias clínicas o imputarle responsabilidad por no curar patologías mentales, constituye una extralimitación funcional gravísima que compromete la responsabilidad jurídica del establecimiento. La remisión al sistema externo de salud no es una omisión de funciones, sino el acatamiento estricto de la barrera operativa fijada por el Ministerio de Educación Nacional.

Prohibición de coacción administrativa frente a diagnósticos en salud mental.

La jurisprudencia es enérgica al señalar que una institución educativa comete una vulneración sistemática y atroz del derecho a la educación cuando, ante la presencia de un diagnóstico psiquiátrico o neurodivergente (*tales como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad - TDAH, cuadros de depresión mayor, ideación suicida o ansiedad*), presiona, induce o coacciona a los padres de familia o al educando a firmar un "retiro voluntario".

Como se constató de manera preclara en la **Sentencia T-700 de 2017** (en el caso de un aprendiz del SENA con presunto TDAH), disfrazar una expulsión de facto bajo la figura de un retiro voluntario, argumentando insidiosamente que es una sanción "más beneficiosa" que afrontar un proceso disciplinario formal, o alegando una supuesta incapacidad institucional para manejar un diagnóstico médico, es un acto de fuerza desproporcionado que vicia el consentimiento. Dicho acto coercitivo anula el derecho a la permanencia en el sistema educativo, constituye un trato discriminatorio por razones de salud y obliga al juez de tutela a ordenar el reintegro inmediato del afectado, dejando sin efectos jurídicos los documentos firmados bajo presión psicológica.

El plan individual de ajustes razonables (piar) y la diligencia institucional frente al acoso escolar

En escenarios donde los estudiantes padecen cuadros agudos de ansiedad o depresión derivados de acoso escolar (Bullying) u otras etiologías sistémicas, la **Sentencia T-249 de 2024**, determina, con calidad de precedente vinculante, que la escuela no puede aplicar una sanción académica o disciplinaria rígida sin antes haber garantizado la flexibilización y adaptabilidad del currículo. El Estado, la sociedad y la familia tienen el deber solidario de generar estrategias de manejo frente a las situaciones psicosociales que enfrentan los menores. Ignorar, la condición de salud mental de un estudiante, que es víctima comprobada de hostigamiento escolar, y proceder a reprobalo académicamente, o sancionarlo por bajo rendimiento, —*cuando dicho rendimiento es consecuencia directa de su aislamiento social, ataques de pánico o efectos secundarios de medicación clínica*— configura una omisión protuberante, del deber de debida diligencia institucional. En estos casos, la exigencia legal impone la construcción e implementación ineludible de un PIAR, que module las cargas académicas y discipline el entorno para restaurar los derechos de la víctima.



Tipología estricta frente a conductas de alta complejidad constitucional y nivel de riesgo.

Para garantizar la juridicidad de los actos colegiales en la vigencia 2027, las instituciones educativas, debemos, adecuar nuestra hermenéutica interna, respecto a faltas gravísimas, que involucran tecnología, sustancias controladas y la afectación profunda de la integridad moral de la comunidad educativa, aplicando para ello juicios de proporcionalidad estrictos. Ley 2564 de 2026.

1. Sexting, Ciberacoso y Acoso Escolar (Conformidad con la Ley 1620 de 2013)

El acoso escolar (bullying) y el ciberacoso escolar son conductas caracterizadas por el ejercicio de la violencia deliberada, repetitiva y sistemática de maltrato o agresión, generalmente perpetrada entre pares (estudiantes). La **Sentencia T-240 de 2018** estableció un hito dogmático inamovible respecto a la difusión inconsulta de material íntimo o de connotación sexual a través de medios digitales (sexting).

La expulsión o desescolarización definitiva, de un estudiante, por divulgar fotografías íntimas de sus pares en redes sociales, es una sanción constitucionalmente válida, y proporcionada, que no vulnera el derecho a la educación, *siempre y cuando* se agote de manera escrupulosa, y fehaciente, el protocolo del debido proceso.

En estas coyunturas de extrema gravedad, el test de ponderación constitucional favorece indefectiblemente el derecho fundamental a la intimidad personal, a la honra, a la integridad psicológica y al buen nombre de las víctimas del ciberacoso. La conducta de divulgación de material íntimo sin consentimiento, debe estar previamente tipificada en el Manual de Convivencia como una falta *gravísima*. El proceso disciplinario, debe ser adelantado de manera independiente, imparcial y garantizar, el derecho de defensa del victimario, pero priorizando en todo momento, la reparación y la no revictimización, de quien sufrió, el escarnio digital.

2. Consumo, Porte y Distribución de Sustancias Psicoactivas (SPA)

El deber de protección del interés superior del menor y el principio *pro infans* imponen al Estado y a las instituciones educativas la obligación perentoria de evitar la exposición de los adolescentes a riesgos prohibidos, salvaguardando su derecho a la salud pública. En el caso de porte, consumo o distribución de sustancias psicoactivas (*e.g., cannabis, estupefacientes, o la distribución de alimentos adulterados con THC, comúnmente conocidos como "brownies"*), el colegio tiene el mandato legal de activar de manera inmediata, la ruta de atención, con la Policía de Infancia y Adolescencia, el ICBF y las entidades del sistema de salud.

No obstante, la severidad del hecho, no autoriza el linchamiento procesal. La **Sentencia T-004 de 2024**, advierte categóricamente, que la imposición de una sanción extrema y desproporcionada, como la desescolarización total (educación extramural prolongada) o la expulsión definitiva, deviene en ilegítima y arbitraria si no existe una formulación probatoria robusta y clara que demuestre la responsabilidad subjetiva y el dolo del estudiante. Condenar a un menor a recibir guías académicas en su domicilio durante meses, sin soporte tecnológico ni acompañamiento docente real, vulnera su derecho a la educación de calidad. Además, someter al menor a interrogatorios inquisitivos sin permitirle ejercer su derecho a la defensa,



acompañado de un representante legal o adulto garante, vicia todo el proceso por falta de garantías procesales.

3. Dispositivos de Administración de Nicotina (Vapeadores) y el Valor de la Confesión

La Sentencia T-076 de 2023, consolidó una subregla procedimental ineludible: la simple confesión de una falta disciplinaria (*como el porte o consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores durante una actividad o retiro escolar*) no exime bajo ninguna circunstancia a la institución educativa de su obligación constitucional de adelantar un proceso disciplinario completo y garantista.

En el derecho sancionatorio escolar, una confesión no equivale, ni puede equivaler, a un allanamiento a cargos que desencadene la imposición automática de la máxima sanción (verbigracia, la no renovación del contrato de matrícula para el año lectivo siguiente). El colegio está férreamente atado a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Por ende, las directivas tienen la obligación de evaluar los eximentes, la edad, el contexto de la infracción, la ausencia de antecedentes disciplinarios previos y, sobre todo, las alternativas pedagógicas y restaurativas disponibles en el Manual, antes de decidir aplicar medidas de *última ratio* que trunquen de manera definitiva la trayectoria formativa y el proyecto de vida del adolescente.

El protocolo absoluto de los siete (7) pasos del debido proceso escolar (ruta disciplinaria vinculante)

Para garantizar, la inmunidad legal de los actos administrativos, y pedagógicos, adoptados por la rectoría, la coordinación de convivencia, o el comité de convivencia escolar, toda institución educativa —sin importar su naturaleza jurídica o filosofía fundacional— debe ejecutar con rigor exegético, el siguiente protocolo procedimental estandarizado. La inobservancia, omisión intencional o alteración sumaria, de cualquiera de estas fases, viciará de nulidad insubsanable, la actuación y configurará, una violación directa e incontrovertible, de los artículos 29 y 44 de la Constitución Nacional, así como del artículo 26 de ley 1098 de 2006.

La jurisprudencia unificada y pacífica de la Corte Constitucional (decantada progresivamente desde la Sentencia T-301 de 1996, consolidada en las Sentencias T – 565 de 2013, T – 240 de 2018; T-004 de 2024, T – 249 de 2024 y T-094 de 2025) decreta, la obligatoriedad perentoria de la siguiente arquitectura procesal para la imposición de sanciones disciplinarias en el entorno escolar:

Fase 1: Notificación Formal y Apertura de la Investigación (Materialización del Principio de Publicidad)

Ante el acaecimiento de un hecho fáctico con presunta relevancia disciplinaria, la autoridad escolar competente no puede asumir la responsabilidad subjetiva del menor *a priori*. Es imperativo emitir una comunicación formal, preferiblemente escrita y con acuse de recibo, dirigida tanto al estudiante investigado como a sus representantes legales (padres de familia,



tutores o acudientes). Dicha comunicación debe señalar inequívocamente la apertura formal de una indagación o proceso disciplinario.

El colegio tiene constitucionalmente prohibido aislar e interrogar al menor a solas, sometiéndolo a presiones psicológicas, encierros en oficinas de coordinación o coacciones jerárquicas para obligarlo a suscribir "confesiones", "actas de compromiso" o "relatos de los hechos" sin la presencia y asistencia efectiva de sus garantes legales.

Fase 2: Formulación Clara, Precisa y Circunstanciada de los Cargos (Principio de Legalidad y Tipicidad)

El pliego de cargos, no puede fundamentarse en apreciaciones subjetivas, chismes, o conceptos morales abstractos. Debe ser un documento taxativo, que delimite estrictamente la acusación. Debe contener, como mínimo sine qua non:

1. **Imputación Fáctica:** Las circunstancias exactas de tiempo, modo y lugar en que presuntamente ocurrió la infracción endilgada³.
2. **Imputación Jurídica:** La indicación exacta y literal de los artículos, numerales o literales del Manual de Convivencia que se estiman transgredidos con la conducta. No se puede sancionar por faltas que no estén descritas en el Manual previamente a la comisión del hecho.
3. **Calificación Provisional de la Falta:** La catalogación preliminar de la infracción (Leve, Grave o Gravísima) según los parámetros de la Ley 1620 de 2013 y la dosimetría del reglamento interno, advirtiendo claramente a las partes cuáles son las posibles sanciones a las que se expone el estudiante de ser hallado responsable.

Fase 3: Traslado Íntegro del Acervo Probatorio (Transparencia Probatoria)

Se debe garantizar la transparencia absoluta de la evidencia que obra en el expediente escolar. El colegio está en la obligación inexcusable de entregar copias, mostrar o correr traslado formal al estudiante y a sus acudientes de la totalidad de las pruebas que sustentan los cargos formulados (ej. videos de cámaras de seguridad del circuito cerrado, quejas escritas de docentes o padres, reportes de coordinación, capturas de pantalla, anotaciones en el observador).

Ocultar pruebas, fundamentar resoluciones de sanción en "rumores de pasillo" o ampararse en testigos anónimos sin sustento documental vicia el proceso de nulidad por violación flagrante del derecho a la contradicción¹³. Cuando las pruebas involucren material sensible que afecte la intimidad de otras víctimas (como en casos de acoso sexual o sexting), la institución debe aplicar técnicas de anonimización y reserva sumarial para proteger a las



víctimas colaterales, pero sin que ello sirva de excusa para cercenar el derecho de defensa y contradicción material del estudiante imputado.

Fase 4: Plazo Razonable para Descargos y Contradicción (El Derecho de Audiencia Material)

Se debe otorgar un término prudencial y perentorio (previamente fijado en el Manual de Convivencia, por ejemplo, de tres a cinco días hábiles) para que el estudiante acusado y sus padres o apoderados formulen sus descargos². Esta etapa procedimental permite al encartado presentar su propia versión material de los hechos, controvertir y refutar las pruebas de cargo presentadas por la institución, y solicitar o allegar pruebas de descargo que considere pertinentes a su favor.

Para materializar este derecho, la institución debe celebrar una audiencia, comité o reunión formal, levantando un acta estricta y detallada con las firmas de todos los asistentes, donde se escuche de manera imparcial a los presuntos responsables, asegurando la bilateralidad del procedimiento.

Fase 5: Pronunciamiento Definitivo Mediante Acto Administrativo Profundamente Motivado

Una vez clausurada la etapa probatoria y valorados integralmente tanto las pruebas de cargo como los descargos (operando siempre bajo los postulados inalienables de la presunción de inocencia), el órgano competente establecido en el reglamento (Rectoría, Consejo Directivo o Comité de Convivencia) debe emitir una decisión definitiva.

Este pronunciamiento debe constar en un acto reglado, escrito y **profundamente motivado**³. La resolución sancionatoria debe guardar congruencia fáctica y jurídica absoluta con los cargos inicialmente formulados; no es jurídicamente viable ni constitucionalmente tolerable sancionar a un estudiante por hechos distintos a los que le fueron imputados en la Fase 2.

La motivación del acto no puede limitarse a transcribir normas del manual; debe explicar de manera exegética el raciocinio lógico, fáctico y legal que condujo a desvirtuar la presunción de inocencia y establecer, la responsabilidad disciplinaria.

Fase 6: Imposición de Sanción Estrictamente Proporcional (Juicio de Ponderación)

Si se halla responsabilidad demostrada, la sanción a imponer debe obedecer a un Juicio de Proporcionalidad Estricto³. La Corte Constitucional enfatiza que las medidas correctivas en el entorno escolar no ostentan un carácter punitivo-retributivo equiparable a las penas del derecho penal (que exigen una estricta tipicidad carcelaria), sino una innegable teleología formativa, pedagógica y restaurativa orientada a la modificación de la conducta.



Para evaluar y justificar, la proporcionalidad de la sanción, la autoridad escolar *debe obligatoria y explícitamente* ponderar los siguientes criterios en su resolución³:

1. La edad biológica y el grado de madurez psicológica y cognitiva del infractor³.
2. El contexto psicosocial, socioeconómico y familiar que rodeó la comisión de la falta³.
3. La existencia previa de medidas preventivas, advertencias o acompañamiento institucional (es decir, analizar si la escuela falló en sus estrategias pedagógicas preventivas antes que el estudiante fallara en su comportamiento)³.
4. Los efectos prácticos que la imposición de la sanción traerá para la permanencia del educando en el sistema educativo a futuro

Nota Jurisprudencial de Obligatorio Cumplimiento: Sanciones draconianas, como la expulsión fulminante, la cancelación definitiva del contrato de matrícula, o la negativa de renovación del cupo para el año siguiente operan exclusivamente como *última ratio* del sistema disciplinario. Se apegan legalmente y son LEGÍTIMAS, conforme al artículo 96 de ley 115 de 1994. Son constitucionales y válidas únicamente, ante faltas y situaciones, que el manual de convivencia escolar, tipifique como gravísimas, y que amenacen inminentemente bienes jurídicos superiores o la integridad del tejido escolar (ej., agresiones físicas graves a docentes, distribución de material íntimo abusivo), y siempre que se haya agotado, rigurosamente, este protocolo de siete pasos.

Fase 7: Garantía del Principio de la Doble Instancia (Derecho a la Impugnación)

El debido proceso, se perfecciona, con la posibilidad real, de que la decisión sancionatoria, sea revisada, por una autoridad distinta. El acto motivado (descrito en la Fase 5) debe informar expresa y claramente, al estudiante sancionado, y a su familia, su derecho a interponer, los recursos de ley aplicables a los reglamentos institucionales: el recurso de reposición (*para que la misma autoridad que emitió la decisión, ósea EL RECTOR a voces del artículo 132 de ley 115 de 1994; la aclare, modifique o revoque*) y, especialmente, el recurso de apelación (*ante el superior jerárquico inmediato estipulado en el Manual, que para nuestro Colegio, recae en el Consejo Directivo*).

Estos recursos deben recibirse y resolverse de fondo, en plazos perentorios, mediante un nuevo acto administrativo, que confirme, modifique o revoque, la sanción impuesta, agotando y cerrando de manera definitiva, la vía procedimental escolar, antes de cualquier intervención del juez constitucional, en sede de tutela.

Régimen de Sanciones, Proporcionalidad y Aplicación Estricta

El régimen sancionatorio, en el ámbito educativo, exige una profunda hermenéutica, que armonice, el poder coercitivo institucional, con los fines de un Estado Social de Derecho. No



existe en Colombia una jurisdicción educativa paralela, inmune a la Carta Política. Las sanciones, deben ostentar, un claro enfoque restaurativo, y reparador, recordando que la Justicia Restaurativa NO HACE PARTE, de ninguna norma legal vigente, sino que, busca la protección superior de las víctimas, y el lenguaje reparador y de NO repetición, PERO NO DEBE ENTENDERSE IMPUNIDAD, se debe ejecutar el debido proceso, y la sanción, sin incurrir en la impunidad y mucho menos en la complicidad por omisión.

En este orden de ideas, la Corte Constitucional, es vehemente al exigir, la aplicación objetiva, del reglamento con sus 7 pasos, para poder sancionar. La simple tipicidad (el encuadramiento de una conducta en la norma escolar) no genera *ipso facto*, la habilitación para aplicar la máxima sanción permitida, sin importar si existe confesión, pruebas contundentes o indignación de la comunidad educativa.

Cada sanción debe estar individualizada y sujeta a la dosimetría pedagógica. Ignorar, las condiciones atenuantes, la falta de apoyo psicológico previo, el arrepentimiento sincero, o el daño colateral, que una desescolarización causaría al menor, es un proceder ilegítimo y objeto de amparo, mediante acción de tutela. Siempre se deben tomar los 7 pasos como imparcialidad absoluta y blindaje legal. La institución educativa, que opta por desvincular a un alumno, a través de la cancelación del contrato de matrícula, tiene la carga de la prueba para demostrar, irrefutablemente, que la presencia del estudiante, representa un peligro real, grave e inminente para la comunidad escolar, y que no existe otra alternativa pedagógica, menos lesiva, para subsanar, la disrupción de la convivencia; producto de varias “oportunidades” en las cuales, el infractor, se dispuso a reincidir y burlarse del sistema que le brindó oportunidades para cambiar y no lo hace.

Síntesis Estructural y Cláusula de Irrefutabilidad Institucional

Para efectos de consulta rápida y aplicación sistemática, por parte de padres de familia, estudiantes, rectores, coordinadores y docentes, se consolida la siguiente tabla matriz, que engrana la categoría de análisis con el respectivo imperativo constitucional vinculante para los reglamentos escolares:

CATEGORÍA DE ANÁLISIS DOGMÁTICO	IMPERATIVO CONSTITUCIONAL VINCULANTE (RATIO DECIDENDI)
---------------------------------	--



Límites Materiales a la Autonomía Escolar	El Manual de Convivencia está subordinado a la Constitución. Es nula y antijurídica cualquier cláusula que imponga estándares estéticos arbitrarios, que NO emergen del acuerdo celebrado en la matrícula o que discriminen por identidad de género u orientación sexual. [Sentencias T-565/13, T-478/15].
Salud Mental y Ajustes Razonables (PIAR)	Existe obligación ineludible, de activar el PIAR ante vulnerabilidades neuropsicológicas. El Docente Orientador, tiene roles exclusivamente pedagógicos, y de remisión clínica, prohibiéndose la práctica de terapias intraescolares. [Ley 1620/13, Res. 003842/22, T-249/24].
Separación entre Sanciones y Calificaciones	Proscripción dogmática y absoluta, de utilizar, las notas académicas (componente actitudinal o cognitivo) como mecanismo de sanción encubierta ante faltas netamente disciplinarias. [Sentencia T-076/26]. ¹
Procedimiento Inquebrantable (El Protocolo)	Garantía material y forzosa de los 7 pasos del Debido Proceso: Comunicación, Cargos, Pruebas, Descargos, Decisión Motivada, Juicio de Proporcionalidad, y Recursos de Impugnación. [Sentencias T-004/24, T-094/25].
Legalidad de Sanciones Máximas (Expulsión O cancelación de la matrícula)	Son válidas y constitucionales, únicamente ante faltas tipificadas expresamente como gravísimas (v.gr., ciberacoso severo, agresión física a autoridades, otros), operando como estricta <i>última ratio</i> y previa observancia del protocolo procesal. [Sentencias T-240/18, T – 004/2024; T-094/25].

La inobservancia material, o procesal de los lineamientos, subreglas constitucionales, y protocolos consagrados en el presente anexo técnico, derivará indefectiblemente, en la



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 301 de 329

configuración de vías de hecho administrativas, por parte de los directivos de los establecimientos educativos. La materialización de sanciones —ya sean encubiertas o formales— carentes de las formalidades, etapas probatorias y etapas de defensa aquí prescritas, de forma exhaustiva, hará totalmente procedente el amparo tutelar³. Esta intervención de la jurisdicción constitucional, acarreará, la nulidad de las resoluciones sancionatorias, forzará el reintegro de los educandos, y suscitará, la consecuente responsabilidad institucional —e incluso disciplinaria, para funcionarios en colegios públicos— por transgresión de los derechos fundamentales al debido proceso, educación, libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana, de la población escolar colombiana.

Las decisiones de las Altas Cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado) constituyen doctrina constitucional orientadora e interpretación vinculante en la aplicación de las normas de convivencia escolar en la Institución Educativa Antonio Lenis. A continuación, se presentan las cuatro dimensiones jurisprudenciales consolidadas:

B.3. Jurisprudencia vinculante

Jurisprudencia vinculante, de la siguiente aclaración, se soporta en la viabilidad de exigencia, consagrada en el artículo 01, 13 y 68 constitucionales y superiores y se soporta, en la misma jurisprudencia:

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T-789 DE 2013.

MANUAL DE CONVIVENCIA-Límites legales y constitucionales.

La autonomía de los colegios para adoptar sus manuales de convivencia está limitada por la Constitución, en cuanto consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho se manifiesta en la libre elección de cada persona en relación con su apariencia física y sólo admite restricciones que se ajusten a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Inaplicación de las normas del manual de convivencia en lo relacionado con el corte y presentación del cabello.

(...) La Corte ha sostenido que los establecimientos educativos pueden establecer en los manuales de convivencia reglas relacionadas con la longitud del pelo, la higiene personal o la presentación de los alumnos, como se deriva de lo previsto en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 del mismo año, siempre y cuando las mismas no afecten de forma irrazonable o desproporcionada el derecho al libre desarrollo de la personalidad de sus estudiantes.

En esta medida, los manuales de convivencia deben ser respetuosos en su contenido con el derecho que tiene cada estudiante de autodeterminarse, por lo que sólo se podrán imponer limitaciones al libre



desarrollo de la personalidad cuando las mismas tengan por objeto proteger los derechos de los demás⁸⁴ o garantizar el orden jurídico, en aspectos directamente relacionados con el proceso de formación de los alumnos, sin que las mismas puedan convertirse en una barrera de acceso y/o permanencia en el sistema educativo o terminen lesionando el derecho a la imagen propia de sus estudiantes.

Procede la anterior jurisprudencia, para nuestro colegio público y oficial, y la dejamos taxativa e inserta, como quiera que, se está amparando, protegiendo y preservando, los DERECHOS DE LOS MENORES DE 14 AÑOS DE EDAD, escolarizados; derecho que les asiste a NO ser inducidos, a no ser constreñidos, a no ser coercitados, a no ser manipulados, a NO ser disuadidos o persuadidos, ni ser estimulados, en su integridad e indemnidad estética, por mayores de 14 años de edad.

Adolescentes mayores de 14 años de edad, que deben respetar, los derechos de los demás y los derechos de los menores de 14 años de edad en especial, por su reforzada protección. Ver artículo 139 de ley 1098 de 2006; Salvo que aparezca legislada, norma en contrario, con efecto vinculante de ley, que señale que los mayores de 14 años de edad, tienen más derechos y mayor refuerzo constitucional, que los menores de 14 años de edad, mientras eso no ocurra, prevalecen los derechos de los menores de 14 años de edad, para nuestro colegio oficial y público.

DE LA POTESTAD DE ELECCIÓN DE LOS ACUDIENTES Y PADRES DE FAMILIA.

En Sentencia de Tutela - 715 de 2017, de Corte Constitucional explica que:

“Estas facultades y obligaciones recíprocas entre el Colegio, el estudiante, sus familiares o acudientes, y el Estado, revelan la doble condición del derecho fundamental a la educación, es decir, su naturaleza de derecho-deber.

Así, el establecimiento educativo debe prestar una educación de calidad, cumplir cabalmente con las obligaciones académicas y civiles que se desprenden del contrato de prestación de servicios y definir con claridad las normas que regularán sus relaciones con los alumnos. El estudiante, quien es, en estricto sentido, el beneficiario del servicio de educación, debe colaborar activamente, en su proceso de formación integral. Así mismo, debe acatar, los deberes y obligaciones definidos autónomamente, por las instituciones educativas –aunque sujetas a la Constitución y a la Ley-. Los padres o acudientes, deben respetar, las disposiciones fijadas por los establecimientos educativos.

Ha señalado taxativa y tajantemente, la SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, lo que, la hace una expresión con fuerte efecto vinculante, tratándose de la SALA PLENA:

⁸⁴ Para nuestro caso, los demás, son los menores de 14 años de edad que, NO son sujetos de constreñimiento, manipulación, coerción, inducción, estímulo o disuasión, o sometimiento en su área estética, por parte de mayores de 14 años de edad.



Corte Constitucional, Sala Plena.

Sentencia C-284 de 2017.

Referencia: Expediente D-11681

Magistrado Ponente (e.): IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO. Bogotá D.C. tres (3) de mayo de dos mil diecisiete (2017).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, Hernán Correa Cardozo (e), Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Iván Humberto Escrucería Mayolo (e.), Aquiles Ignacio Arrieta Gómez (e.), Alberto Rojas Ríos y José Antonio Cepeda Amaris (e.), en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere la siguiente

SENTENCIA:

(...)

No obstante, lo anterior, es preciso anotar que el derecho a la educación no es absoluto, porque si bien es cierto que en cumplimiento del principio de progresividad la mejora en la calidad del sistema educativo es una de las principales responsabilidades a cargo del Estado, la sociedad y la familia; también lo es que hay lugar a algunas limitaciones justificadas en la necesidad de garantizar otros principios. **En este sentido, la Corte ha considerado que las restricciones razonables que se impongan al ejercicio del derecho a la educación estarán justificadas en la medida en que se pretenda satisfacer otros principios de carácter constitucional y no se vulneren, los componentes esenciales de la Carta.**

Ver, artículo 68 de la carta política:

Constitución Política de Colombia. Artículo 68.

Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión.

La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.

Los padres de familia tendrán derecho de escoger, el tipo de educación para sus hijos menores.

En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.

Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.

NO CONSTITUYE UNA VERDAD ABSOLUTA, NUESTRA ARGUMENTACIÓN, pero si dejamos en claro, algunos breves apartes:

Si el padre de familia, acudiente o cuidador, tiene un derecho correlativo y conexo, Derecho Constitucional, para ELEGIR, ESCOGER, SELECCIONAR, entonces, por qué razón, temeraria, abusiva, INCONSTITUCIONAL, en algunos casos, se nos exige y se nos ordena a algunos colegios a



través de tutela, o a través de conceptos de asesores jurídicos, o funcionarios públicos, violando la figura de la autonomía escolar, e inaplicando el artículo 68 superior constitucional, y violando el artículo 87 de la ley 115 de 1994, y violando el artículo 2.3.4.3. literal C del Decreto 1075 de 2015 y violando el artículo 22 numeral 06 de la ley 1620 de 2013.

Cuando se nos señala e indica a los rectores de manera temeraria y abusiva, que, debemos CAMBIAR NUESTRO MANUAL DE CONVIVENCIA, O ACOMODARLO O ADAPTARLO AL CAPRICHOS DE LOS ACUDIENTES Y PADRES DE FAMILIA Y CUIDADORES, violando, los artículos 01, 13, 18, 19, 68, de la carta política y violando el artículo 87 de la ley 115 de 1994, vigentes, violando el artículo 2.3.4.3 literal C del decreto 1075 de 2015 y violando el artículo 22 numeral 06 de la ley 1620 de 2013. Normas y leyes vigentes.

Traduce, el padre de familia, acudiente o cuidador, está en libertad y en opción de elegir, seleccionar, escoger, un colegio más flexible, más abierto, más acorde a sus necesidades y sus caprichos, más coherente con sus propias necesidades académicas, cognitivas, curriculares, y estéticas que, desean acceder y obtener, los acudientes y padres de familia y sus hijos. Pueden y deben, buscar, colegios más flexibles en las exigencias académicas, y comportamentales, menos exigentes, en términos de cabello, cortes, piercings, tatuajes, expansiones. Incluso elegir o escoger un colegio que NO exija uniforme, que no exija sino asistir al aula; contrario sensu, emergen fallos inconstitucionales y violadores, en los que se les exige a los colegios, cambiar y modificar, al capricho del acudiente o del alumno o del estudiante, EL PEI, la misión, la visión, la filosofía y el objetivo del colegio, para “adaptarse” y para rendirle culto, al “libre desarrollo de la personalidad”, fallos de tutela **INCONSTITUCIONALES**, violadores de la autonomía escolar, y violadores de la misma constitución política en sus artículos 01, 13, 18, 19 y 68. Violadores de la norma legal vigente; violadores de los fines de la educación: artículo 05 numeral 04 de la Ley 115 de 1994.

La carta política de Colombia, NO dice, cambiar PEI, NO dice cambiar misión, NO dice cambiar visión, NO dice cambiar requisitos o exigencias, NO dice cambiar manuales de convivencia escolar, al capricho de estudiantes o de padres de familia, acudientes o cuidadores. La carta política de Colombia, SI dice:

“Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores”.

LEY 115 DE 1994. ARTÍCULO 87.- REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan, los derechos y obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo.

LEY 115 DE 1994. ARTÍCULO 96.- PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. El reglamento interno de la institución educativa establecerá, las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. La reprobación por primera vez de un determinado grado por parte del alumno, no será causal de exclusión del respectivo establecimiento, cuando no esté asociada a otra causal expresamente contemplada en el reglamento institucional o manual de convivencia.



Adicional, a lo anterior, tenemos como una verdad concreta, que, la educación, NO ES UN DERECHO ABSOLUTO.

Dentro de los fines de la educación, NO se encuentra, AVALAR, PROHIBIR, PROMOVER, las actuaciones de amenaza, intimidación y hostigamiento de parte de los acudientes o padres de familia, para complacer, y satisfacer, la figura del “derecho a la educación en su etapa de permanencia”. Cuando el acudiente o padre de familia, incumple, los compromisos adquiridos, en la matrícula.

LEY 115 DE 1994. ARTÍCULO 5.- FINES DE LA EDUCACIÓN. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
4. **La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley**, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.



10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación. **Ver Decreto Nacional 1743 de 1994 Educación ambiental.** 11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. Decreto Nacional 114 de 1996, la **Educación no Formal** hace parte del Servicio Público Educativo.

Dentro de los deberes y derechos de los padres, y acudientes, NO se encuentran, las actuaciones de amenaza, intimidación y hostigamiento de parte de los acudientes o padres de familia, para complacer, y satisfacer, la figura del “derecho a la educación en su etapa de permanencia”. Cuando el acudiente o padre de familia, incumple, los compromisos adquiridos, en la matrícula, debe ser objeto de sanción de manera proporcional, y justa, respetando el debido proceso.

DECRETO 1075 DE 2015. ARTÍCULO 2.3.4.3.

ARTÍCULO 2.3.4.3. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA. Con el fin de asegurar, el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus hijos, corresponden a los padres de familia los siguientes deberes:

- a) Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar obligatoria;
- b) Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales;

c) Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia, para facilitar el proceso de educativo;

d) Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa;

e) Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta, acudir a las autoridades competentes;

f) Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, especialmente en la formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento institucional;



- g) Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores ciudadanos;
- h) Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo. (Decreto 1286 de 2005, artículo 3).

Emerge como inexcusable, el cumplimiento de los artículos 05 de ley 115 de 1994, 87 de ley 115 de 1994, y 96 de ley 115 de 1994, y artículo 2.3.4.3 literal C del DURSE, 1075 de 2015, inobjetable, el cumplimiento del artículo 87 de ley 115 de 1994, y cumplimiento del artículo 22 numeral 06 de la ley 1620 de 2013. Por parte de los acudientes y padres de familia.

Emerge cristalino que, NO PUEDE, ningún operador judicial, en sede de tutela, avalar, legitimar, y prohiar, que se violen, desatiendan y vulneren, los artículos 68 superior constitucional, y demás normas legales, vigentes como: 05, 87 y 96 de ley 115 de 1994, y 2.3.4.3 del DURSE, 1075 de 2015, violación del artículo 22 numeral 06 de la ley 1620 de 2013, pues los jueces están sometidos al imperio de la Ley, artículos 228 y 230 de la carta superior constitucional.

ACLARACIONES, EN MATERIA DE TUTELA.

La Ratio Decidendi (La Razón Suficiente de la Decisión)

La *ratio decidendi* constituye el núcleo jurídico, lógico y argumentativo que sustenta de manera directa el *decisum*. Es el conjunto de consideraciones, principios y reglas jurídicas que están inescindiblemente ligadas a la decisión adoptada, conformando la base *sine qua non* del fallo. Para la administración escolar y los órganos de dirección (Rectoría, Coordinación, Consejo Directivo), asimilar e identificar la *ratio decidendi* reviste una trascendencia aún mayor que el propio acatamiento del *decisum*, puesto que esta subregla constitucional tiene valor normativo autónomo y fuerza vinculante de precedente para casos futuros.

EL OBITER DICTA (Los Dichos de Paso)

Es en la delimitación de este tercer concepto donde se genera la mayor confusión administrativa y hermenéutica dentro de los cuerpos directivos colegiados. El obiter dicta (locución latina que en plural se expresa como obiter dicta y en singular como *obiter dictum*) se define, de conformidad con la Sentencia T-292 de 2006, como aquellos argumentos accesorios, consideraciones generales de contexto, citas de derecho comparado, disertaciones filosóficas, o resúmenes jurisprudenciales históricos que el juez plasma en la parte motiva de la sentencia para ilustrar, ambientar o dar elegancia retórica al fallo. La característica definitoria del *obiter dictum* es que no guarda un nexo causal, directo e inescindible con la orden final o *decisum*.

Debe quedar taxativa e irrefutablemente claro para los Rectores y Coordinadores a nivel nacional: el obiter dicta no es un efecto del fallo, carece absolutamente de fuerza normativa y no posee carácter vinculante ni obligatorio.⁹ Constituye exclusivamente un criterio auxiliar de interpretación. Diferenciar la Ratio Decidendi (de cumplimiento forzoso) del Obiter Dicta (de carácter ilustrativo) es una competencia directiva esencial para evitar desgastes



administrativos innecesarios y enfocar los recursos del establecimiento educativo en la restitución efectiva de los derechos.

EFEECTO INTER PARTES.

Aplicación y Limitaciones en la Administración Escolar: Cuando un juez emite un fallo ordinario de tutela, sus efectos se circunscriben al universo procesal de esa controversia particular. Si el Juez de conocimiento falla a favor del estudiante "X", ordenando a la institución educativa que garantice la entrega de guías pedagógicas impresas debido a que el menor reside en una zona rural sin conectividad a internet, esa orden imperativa cubre única y exclusivamente a ese estudiante "X". EL RECTOR y su equipo administrativo están en la obligación inexcusable de acatarla inmediatamente para evitar el desacato.¹⁹

Sin embargo, el efecto *inter-partes* blindará a la administración educativa frente a pretensiones abusivas o descontextualizadas de terceros. Si a la semana siguiente, el estudiante "Y", quien vive en el casco urbano con pleno acceso a banda ancha, pretende exigir que el colegio le imprima todas las guías pedagógicas invocando el fallo del estudiante "X", e incluso amenaza con interponer un incidente de desacato si no se le obedece, la dirección del colegio debe negar la petición jurídicamente. El estudiante "Y" no fue parte procesal en la tutela original; por ende, el fallo no lo ampara directamente, y el juez tutelar rechazaría de plano cualquier intento de exigir cumplimiento incidental por parte de un sujeto procesalmente ajeno.

El efecto *inter-partes* garantiza que cada situación fáctica en el colegio deba ser evaluada según sus propios méritos, acervo probatorio y contexto socioeconómico particular, impidiendo la extensión caprichosa de órdenes singulares a la generalidad del alumnado.

EFEECTO INTER PARES (Entre Sujetos en Identidad de Circunstancias)

Aplicación Obligatoria en el Contexto Educativo: La materialización de este efecto colisiona frecuentemente con la redacción arcaica de ciertos Manuales de Convivencia. Tómese como paradigma el desarrollo jurisprudencial sobre la estética personal y el libre desarrollo de la personalidad de los educandos (v.gr., **Sentencias T-351 de 2008, T-349 de 2016 y T-789 de 2013**). Históricamente, numerosos reglamentos imponían cortes de cabello tipo militar para los varones, prohibían el uso de accesorios, o vedaban la asistencia de estudiantes en estado de gravedad.

Si la Corte Constitucional, aplicando la excepción de inconstitucionalidad, ampara a un estudiante y dictamina que el artículo XX del Manual de Convivencia (*que exige cabello extremadamente corto bajo amenaza de expulsión*) es inaplicable por ser inconstitucional, dotando su ratio decidendi de fuerza de precedente y efectos asimilables al inter pares en el marco institucional, EL RECTOR DE ESE COLEGIO, debe inhibirse inmediatamente, de aplicar esa regla prohibitiva, a todos los alumnos de ESA institución. Persistir en la aplicación de la norma sancionatoria a otros estudiantes, escudándose en el sofisma jurídico de que "la tutela que llegó al colegio solo decía el nombre de Juan Pérez y tiene efectos *inter-partes*", constituye un desconocimiento gravísimo, y temerario del precedente constitucional. Obligar ilegítimamente, a los demás estudiantes, a acudir al aparato judicial por un asunto ya resuelto,



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 309 de 329

estructuralmente, por la Corte acarrea responsabilidad disciplinaria para el directivo, al contravenir el deber superior de acatar la Constitución.

EFEECTO INTER COMUNIS (Extensión de Protección a la Comunidad).

Aplicación Administrativa en el Sector Educativo: La exigencia *sine qua non* para predicar la existencia del efecto *inter comunis* es la verificación de una comunidad con situaciones altamente asimilables, la convergencia en la identidad del derecho fundamental lacerado, la existencia del mismo agente generador del daño, y la imperiosa necesidad constitucional de evitar que la decisión genere un tratamiento inequitativo dentro del propio grupo.

El impacto de este efecto en la administración educativa territorial e institucional es profundo. Un caso ilustrativo irrefutable se evidencia en los conflictos laborales y prestacionales relacionados con los regímenes de los etnoeducadores en Colombia. En la Sentencia de unificación y revisión **T-390 de 2021**, y previamente en la **SU-245 de 2021**, la Corte Constitucional abordó el vacío normativo permanente y las barreras administrativas que enfrentaban cientos de docentes indígenas para gozar de las prerrogativas propias del escalafón docente nacional. Al fallar la tutela, la Corte no restringió la orden de equiparación salarial y prestacional únicamente a los 284 docentes accionantes representados por su apoderado. Empleó el poder irradiador del efecto *inter comunis* para proteger los derechos a la igualdad y a la remuneración justa de todos los etnoeducadores nombrados en propiedad en el territorio nacional que sufrieran la misma carencia.

Para el Secretario de Educación Territorial, el Director de Talento Humano y EL RECTOR de la institución etnoeducativa, el mandato es cristalino: no se puede segmentar, fraccionar o estratificar a los miembros de la comunidad docente exigiendo a los etnoeducadores no accionantes que radiquen incidentes individuales. La orden cubre a toda la comunidad asimilable. Desobedecer esta directriz bajo formalismos burocráticos expondrá a la entidad a investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Del mismo modo, si un fallo con este efecto, protege los derechos de un grupo de estudiantes pertenecientes a un cabildo indígena, o a una comunidad afrodescendiente, frente a prácticas institucionales asimilacionistas, EL RECTOR debe extender, las adecuaciones pedagógicas y de flexibilización del manual, a toda la comunidad minoritaria, presente en el plantel.

EFEECTO ERGA OMNES (Obligatoriedad Hacia Todos) y el Estado de Cosas Inconstitucional.

El Paradigma Transformador de la **Sentencia T-478 de 2015** en el Sistema Educativo Nacional: Para el universo de la dirección escolar en Colombia, la cristalización máxima del poder expansivo y de la naturaleza asimilable al erga omnes de una orden de tutela se halla en la histórica **Sentencia T-478 de 2015**.

Esta providencia, originada a raíz del trágico suicidio del estudiante Sergio Urrego tras sufrir sistemáticos e implacables actos de discriminación, persecución institucional y acoso por su orientación sexual por parte de las directivas del Gimnasio Castillo Campestre, partió en dos la historia de la convivencia escolar en el país.

Al asumir el conocimiento del caso, la Corte Constitucional determinó que el colegio accionado violó los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre, a la intimidad, a la



igualdad y al libre desarrollo de la personalidad del menor. Sin embargo, la Sala de Revisión evidenció un déficit de protección generalizado y estructural en el sistema educativo colombiano frente al acoso escolar homofóbico y la inoperancia institucional frente a la diversidad.

En consecuencia, las órdenes del *decisum* no se restringieron al colegio demandado (el cual fue obligado a realizar actos públicos de desagravio y titulación póstuma) limitándose al habitual esquema *inter partes*.

La Corte emitió mandatos que trascendieron la esfera del caso concreto, e impusieron directrices de carácter universal al rector de la política pública: el Ministerio de Educación Nacional (MEN). La Sentencia T-478 de 2015, ordenó perentoriamente al MEN la revisión exhaustiva y extensiva, en el término de un año, de absolutamente todos los Manuales de Convivencia de los colegios del país (oficiales y privados), con el fin ineludible de garantizar que respetaran plenamente la orientación sexual y la identidad de género. Asimismo, se ordenó la implementación forzosa e inmediata de las estructuras orgánicas dispuestas en la Ley 1620 de 2013 (Sistema Nacional de Convivencia Escolar), la constitución de Comités de Convivencia en el cien por ciento de las instituciones, y el reporte al Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar (SIUCE).

Relevancia Crítica para Rectores y Coordinadores: Un rector debe comprender meridianamente que, como secuela vinculante, de una sentencia de tutela, con este calibre expansivo y estructural, (erga omnes) la actualización, revisión y armonización de su Manual de Convivencia, dejó de ser una prerrogativa de la autonomía escolar para convertirse en un imperativo legal universal, sometido a vigilancia estatal.

Argumentar que la **Sentencia T-478 de 2015**, "no fue dirigida contra mi colegio", evidencia una ignorancia dogmática temeraria y supina. La inobservancia de los lineamientos emanados de este fallo estructural —tales como erradicar normas punitivas discriminatorias, cesar la persecución de manifestaciones de afecto diversas.

O resaltar, la falta de conformación operativa del Comité Escolar de Convivencia— expone de manera fulminante a la institución educativa a la imposición de graves sanciones económicas por parte de la Secretaría de Educación, y a los directivos a procesos penales y disciplinarios al incurrir en faltas gravísimas contra los derechos humanos.

- ✓ Sentencias T-612 de 1992 y T-366 de 1997: 'Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra por ese acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones. La exigibilidad de esas reglas mínimas resulta perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el Manual de Convivencia que él y sus acudientes firman al establecer la vinculación'.
- ✓ Sentencia T-527 de 1995: 'La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un DERECHO-DEBER que genera para el educador como para los educandos y sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse'.



- ✓ Sentencias T-859 de 2002, T-240 de 2018 y C-284 de 2017: Los manuales de convivencia tienen tres dimensiones fundamentales: (i) ostentan las características propias de un contrato de adhesión; (ii) representan las reglas mínimas de convivencia escolar acordadas por la comunidad; y (iii) son la expresión formal de los valores e ideario pedagógico del colegio.

B.4 DIRECTIVA INSTITUCIONAL, DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA, A LA VIDA, LA MATERNIDAD Y EL *NASCITURUS*. CONSIDERANDOS DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL:

1. Que el **Artículo 11 de la Constitución Política**, establece que el derecho a la vida es inviolable.
2. Que el **Artículo 43 y 44 Superior**, imponen al Estado, y a la sociedad, la protección reforzada, de la mujer en estado de embarazo, y de los menores de edad.
3. Que, a voces del derecho civil y la jurisprudencia constitucional, el *nasciturus* (el que está por nacer) es un sujeto de derechos, cuya expectativa de vida, debe ser amparada por el ordenamiento jurídico. A partir del cuarto (4º) mes de gestación, el desarrollo orgánico y fetal, exige medidas precautelativas extremas, frente a cualquier riesgo externo.
4. Que nuestra Institución Educativa, ostenta una **Posición de Garante** (Art. 25 de la Ley 599 de 2000 – Código Penal y Arts. 18 y 44 de la Ley 1098 de 2006) frente a sus estudiantes matriculados. Sin embargo, el entorno escolar natural, conlleva riesgos físicos imprevisibles, e incontrolables, (accidentes, colisiones fortuitas, actividades físicas, estrés académico) que configuran, un riesgo jurídicamente desaprobado, para una menor gestante, y una amenaza letal, para el *nasciturus*.
5. Que, en un estricto **juicio de ponderación**, la salvaguarda de la vida, y la integridad personal, prima de forma indiscutible, sobre el derecho a la educación presencial. Nuestra Institución, garantiza el acceso a la educación (núcleo esencial del derecho), modulando únicamente, su medio de entrega, trasladándolo, a un entorno libre de riesgos (el hogar).

RESUELVE:

Artículo 1. Flexibilización de indumentaria y fuero de protección inicial. Las estudiantes en estado de gestación, como sujetos de máxima protección constitucional, asistirán a sus labores académicas vistiendo prendas maternas cómodas y adecuadas, eximiéndose, del uso del uniforme reglamentario, únicamente hasta el cuarto (4º) mes de gestación.

Artículo 2. Activación del mecanismo de protección absoluta al *Nasciturus*. Alcanzado el cuarto (4º) mes de embarazo —etapa en la cual la anatomía del feto se encuentra en un estado de desarrollo vital, que NO admite, exposición a riesgos físicos—, la estudiante iniciará, inexcusablemente, el mecanismo de educación sustantiva no presencial o educación flexible.

Parágrafo 1. Esta medida, obedece a que, el entorno escolar concentra dinámicas, de alto impacto físico, y psicosocial (posibles resbalones, caídas, golpes fortuitos por actividades lúdicas de otros menores, aglomeraciones y estrés por evaluaciones) que amenazan



directamente, la inviolabilidad de la vida (Art. 11 Carta Superior). Nuestra Institución, protege el derecho a la educación, garantizándolo, en el propio arraigo familiar, de la estudiante (a través de guías y trabajos pedagógicos periódicos), eliminando así, la exposición al riesgo.

Artículo 3. Periodo de recuperación y retorno a las aulas. En analogía a la normativa de salud vigente, sobre licencia de maternidad, y con el fin exclusivo, de garantizar, la salud clínica del neonato y su madre, la estudiante, retornará a las aulas cuarenta (40) días posteriores al parto.

Artículo 4. Asunción parental de riesgos y exoneración de posición de garante. Nuestra Institución Educativa, suscribe el contrato de matrícula, con una estudiante, no con un nasciturus, frente al cual, carecemos de capacidad técnica, médica y jurídica, para ejercer una posición de garante efectiva. Nuestro plantel, no cuenta con escoltas, médicos personalizados, ni infraestructura clínica.

Si, contrariando esta medida de protección vital, los titulares de la patria potestad (padres o acudientes) rechazan, el mecanismo de educación en casa, y exigen que su hija, (embarazada) continúe, asistiendo presencialmente, después del cuarto (4º) mes de gestación, deberán radicar, ante la Rectoría, una Declaración Extrajudicial, rendida bajo gravedad de juramento ante Notaría.

Mediante dicho documento público, los padres asumirán de forma directa, exclusiva y excluyente, toda responsabilidad civil (Art. 2347 del Código Civil), penal y extracontractual, por cualquier siniestro, accidente, eventualidad médica, hecho fortuito o afectación generada, por estrés académico, que atente contra la vida, salud e integridad de su hija y de su nasciturus.

Con la presentación de este documento, los padres, asumen el riesgo de manera consciente, y relevan a nuestra Institución Educativa, a nuestros directivos y planta de docentes, de toda responsabilidad, derivada del deber objetivo de cuidado, frente a la condición de embarazo, en el entorno escolar, cuando surja un ambiente hostil o accidente o fortuito que atente contra la vida de dos menores de edad. Ver artículo 44 numeral 4 de ley 1098 de 2006 y artículo 25 del código penal.

B.5. Doctrina sobre el libre desarrollo de la personalidad, autonomía escolar y sus límites

- ✓ Sentencia T-435 de 2002 y C-491 de 2012: 'El derecho al libre desarrollo de la personalidad NO ES UN DERECHO ABSOLUTO, pues debe armonizarse con el normal funcionamiento de las instituciones y con el ejercicio pacífico de las libertades de los demás. La escogencia de la opción de vida no puede ser entendida como un mecanismo para eludir las obligaciones sociales o de disciplina colectiva'.
- ✓ Sentencias T-625 de 2013, T-789 de 2013 y T-004 de 2024: La Corte Constitucional reafirmó que el PEI y el Manual de Convivencia son expresiones legítimas de la autonomía



escolar (Arts. 38, 67 y 68 C.P.), permitiendo exigir pautas unificadas de presentación personal y uniforme como símbolos de disciplina e identidad colegial, asegurando que la educación refleje un marco ordenado de convivencia.

- ✓ Sentencias T-205 de 2019 y T-532 de 2020: El principio de progresividad rige la implementación de ajustes razonables (PIAR/DUA). Las instituciones educativas avanzan según su capacidad económica e institucional, sin que se pueda exigir lo imposible ni convertir al colegio en un centro médico o terapéutico.

B.6 doctrina sobre responsabilidad parental, intangibilidad sexual e indemnización por acoso escolar

- ✓ Sentencia T-252 del 10 de julio de 2023 (Responsabilidad e Indemnización por Bullying): Estableció la responsabilidad civil extracontractual e indemnizatoria de los padres de familia de estudiantes que incurran en acoso escolar (bullying, cyberbullying o agresiones físicas), obligándolos a reparar económicamente los daños causados a la víctima (Arts. 2347 y 2348 del Código Civil).
- ✓ Sentencias T-478 de 2015, T-076 de 2023 y T-124 de 2024: Fija el deber de protección reforzada hacia la infancia, la no revictimización y la intangibilidad e indemnidad sexual de menores de 14 años en el entorno escolar.
- ✓ Sentencia SP-198 de 2023 de la Corte Suprema de Justicia: La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó que cualquier conducta erótico-sexual desplegada con un menor de 14 años o en su presencia constituye el delito de Actos Sexuales Abusivos (Art. 209° del Código Penal), siendo de denuncia penal obligatoria en 24 horas.

SECCIÓN C: ESTRUCTURA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, FORMATOS OFICIALES Y MINUTAS DE RESPALDO

Para garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y la estricta evidencia escrita exigida, se adoptan e incorporan de manera oficial los siguientes modelos e instrumentos legales de uso obligatorio en la Institución Educativa Antonio Lenis:

C.1 Acto administrativo de adopción oficial: Resolución **Rectoral N° xx de 2026**

RESOLUCIÓN RECTORAL Y DEL CONSEJO DIRECTIVO N°. ____ DE 2026

(Adopta para la vigencia Lectiva 2026 – 2027)



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 314 de 329

POR LA CUAL SE ADOPTA, REESTRUCTURA Y ACTUALIZA INTEGRALMENTE EL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES (SIEE), DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS PARA LA VIGENCIA 2026 – 2027.

EL RECTOR Y EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS DE SINCELEJO - SUCRE,

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 73, 87, 95, 96 y 142 a 145 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), la Ley 1620 de 2013, la Ley 2025 de 2020, la Ley 2170 de 2021, la Ley 2216 de 2022, las Leyes 2359, 2382 y 2388 de 2024, el Decreto 1075 de 2015 (DURSE), el Decreto 0459 de 2024, la Directiva Ministerial 009 de 2026 y, CONSIDERANDO:

1. Marco constitucional del servicio educativo: Que el artículo 67 de la Constitución Política define la educación como un derecho fundamental de la persona y un servicio público con función social, revistiendo la condición de derecho-deber que genera obligaciones recíprocas entre el establecimiento educativo, los estudiantes y sus familias, amparado en el principio de primacía del interés general sobre el particular (Art. 1° C.P.).
2. Autonomía escolar y obligatoriedad del manual: Que los artículos 73, 87 y 96 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 2.3.4.3 del Decreto 1075 de 2015 facultan a los establecimientos educativos para adoptar y modificar autónomamente su Proyecto Educativo Institucional (PEI) y su Manual de Convivencia, el cual constituye una regla de observancia obligatoria y una norma contractual aceptada al momento de la firma de la matrícula.
3. Reestructuración en dos bloques estratégicos: Que, con el fin de brindar máxima claridad operativa y rigurosidad legal, la institución reestructuró el texto del Manual en dos componentes: el BLOQUE 1 (Cuerpo consensuado, operativo y pedagógico, Capítulos I al VIII) y el BLOQUE 2 (Anexo normativo y jurisprudencial de respaldo institucional, Secciones A, B y C).
4. Institucionalización de los centros de interés (CRESE / Directiva 009 de 2026): Que de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional sobre Formación Integral y Tiempo Escolar de Calidad, se incorporó formalmente en el Numeral 4.1.3 del

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antoniolenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



Capítulo IV y en el SIEE (Capítulo VII) la regulación de los tres (3) Centros de Interés oficiales: (i) Lectura, Escritura y Oralidad Conectada con la Empatía (Plan LEO/Empatía), (ii) Tejedores de Paz: Creando Ambientes de Convivencia Escolar, y (iii) Jaque al Pensamiento y a la Resiliencia (Ajedrez Pedagógico Inclusivo).

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. DEROGATORIA EXPRESA: Derogar en todas sus partes los manuales de convivencia, reglamentos internos y disposiciones normativas institucionales expedidos con anterioridad a la presente resolución, quedando sin efecto jurídico cualquier norma interna que le sea contraria.

ARTÍCULO SEGUNDO. ADOPCIÓN OFICIAL DEL MANUAL Y SIEE: Adoptar como carta de navegación oficial de la Institución Educativa Antonio Lenis de Sincelejo el presente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES (SIEE) para el periodo lectivo 2026 – 2027, estructurado operativamente en el BLOQUE 1 (Capítulos I al VIII) y normativamente en el BLOQUE 2 (Secciones A, B y C).

ARTÍCULO TERCERO RESERVA DE DERECHOS DE AUTOR Y REGISTRO: Reconocer la reserva de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual sobre la reestructuración institucional y la Licencia del Bloque Jurídico-Legal (® Alba Rocío Sandoval Alfonso - Sandoval.2005@gmail.com). Radicar copia oficial del presente acto administrativo ante la Secretaría de Educación Municipal de Sincelejo.

ARTÍCULO CUARTO. DIFUSIÓN DIGITAL Y OBLIGATORIEDAD: Garantizar la publicación permanente del texto oficial completo en formato digital PDF en el sitio web de la institución (www.antoniolenis.edu.co) para libre consulta de la comunidad educativa, y exigir la firma de la Declaratoria de Aceptación al momento de la matrícula.

ARTÍCULO QUINTO. VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, promulgación y socialización oficial a toda la comunidad educativa Lenista.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en la ciudad de Sincelejo - Sucre, en la Sede Principal Majagual, a los ____ días del mes de OCTUBRE de 2026



FIRMAN LOS DEL CONSEJO DIRECTIVO

C.2 MODELOS DE ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA, COMPENDIO DE FORMATOS INSTITUCIONALES.

C.2.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN OFICIAL DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Mediante Resolución No. _____
RESOLUCIÓN RECTORAL N° XXX
Aquí, va la (Fecha)
Aquí va el nombre de su (Colegio)
Se constituyó el comité de convivencia escolar.

EL RECTOR, DEL COLEGIO: I.E. ANTONIO LENIS; MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley General de Educación 115 de 1994 y Decreto Reglamentario 1860 de 1994; Ley 715 de 2001, Decreto 3020 del 2002 y el Proyecto Educativo Institucional; además del decreto 1075 de 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1620 de 15 de marzo de 2013, crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Creación del Comité Escolar de Convivencia. De acuerdo a la normatividad vigente se crea el Comité de Convivencia Escolar como una instancia del establecimiento educativo encargada de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, así como al desarrollo del Manual de Convivencia y a la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.

Corresponde a este Comité mediar y ayudar en la conciliación y resolución de los conflictos escolares mediante la aplicación del manual de Convivencia, garantizando en todo caso, el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este último y una vez agotadas las instancias directas de mediación.

El Comité de Convivencia Escolar será la instancia que activa la Ruta de Atención Integral que define la presente ley cuando hayan sido agotadas las vías establecidas en el Manual de Convivencia, actuará siempre como ÓRGANO CONSULTOR. El Comité podrá incorporar recomendaciones de los Comités distritales, Municipales o Departamentales de Convivencia Escolar, en el marco de la autonomía escolar y apoyará la implementación de mecanismos de prevención y mitigación de la violencia escolar.



ARTÍCULO SEGUNDO: Conformación del Comité Escolar de Convivencia. El Comité de Convivencia Escolar estará conformado por:

INTEGRANTES

Los integrantes del Comité de Convivencia Escolar, se nombraron de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1620 en el artículo 12; que rige este manual.

PROCEDIMIENTO PARA ELEGIR LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

El Padre de Familia representante ante el Comité de Convivencia Escolar se elegirá conforme a la votación de todos los aspirantes en la primera reunión de Padres de Familia por cursos.

El (la) representante de Docentes ante el Comité de Convivencia Escolar se elegirá en reunión de Docentes dentro de los que llegaren a postularse o sean candidatos de los cuales por votación se elegirán dos (2); Uno titular y otro suplente.

Los demás integrantes son parte de derecho por ocupación de sus cargos.

FIRMA EL RECTOR

FIRMA SECRETARIA

FIRMA DOCENTES

FIRMA PADRE DE FAMILIA

FIRMA EXALUMNO

FIRMA REP. COMERCIO.

C.2.2 Formato Oficial: Acta de Aceptación y de Exención de Responsabilidad (Estudiantes Mayores de 14 Años y Acudientes)

MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE — FECHA Y AÑO DE MATRÍCULA

ACTA DE ACEPTACIÓN Y DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA

A través de mi firma y aceptación de la presente acta, conexas al Contrato de Matrícula de mi acudido(a): _____ del Grado: _____

Yo, _____, Cédula de Ciudadanía N° _____ de _____,

EXIMO de manera expresa e irrevocable a las Directivas, Rector, Coordinadores, Docentes y Consejo Directivo de la Institución Educativa Antonio Lenis de cualquier tipo de responsabilidad penal, civil, disciplinaria o administrativa que emerja como resultado de actuaciones erótico-sexuales inapropiadas, exageradas o delictivas que violenten derechos de terceros y que sean protagonizadas por mi acudido(a).



Declaro formalmente que he sido informado(a) de manera clara, amplia y suficiente que mi acudido(a), al ser mayor de catorce (14) años, es penalmente responsable bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA - Ley 1098 de 2006, Art. 139°), e interactúa en el colegio con niños y niñas menores de 14 años y de Primera Infancia. Conozco y acepto que cualquier acto erótico-sexual desplegado con un menor de 14 años o en su presencia constituye la comisión presunta del delito de Actos Sexuales Abusivos (Art. 209° del Código Penal), el cual será denotado y denunciado de inmediato ante la Fiscalía General de la Nación, Policía de Infancia y Adolescencia e ICBF en un término no mayor a 24 horas (Ley 1146 de 2007, Arts. 12 y 15°).

Acepto las restricciones parciales fijadas sobre el uniforme oficial y la presentación personal en las instalaciones escolares, comprendiendo que responden a la autonomía escolar y a la preservación de la disciplina en el entorno educativo.

Firma del Padre de Familia / Acudiente: _____ C.C. N° _____

Firma del Estudiante (Mayor de 14 años): _____ T.I. / C.C. N° _____

Firma de El Rector: _____ Ubaldo José Buelvas Solórzano

Firma del Coordinador de Convivencia: _____

C.2.3 Compendio de Formatos Oficiales Institucionales del Debido Proceso y Ruta de Atención

Modelo 1 — Acta conexas a la matrícula

Establece los compromisos bilaterales académicos y de convivencia suscritos por el acudiente y el estudiante al momento de la matrícula o renovación de cupo.

ACTA ESPECIAL DE REFERENTE Y COMPROMISO CONEXO A LA MATRÍCULA DEL EDUCANDO

Garantía del Debido Proceso, Principios de Taxatividad, Legalidad, Tipicidad, Publicidad y Validez de la Firma Electrónica (Ley 527/99, Dec. 2364/12 y Art. 87 Ley 115/94)

1. REGISTRO DILIGENCIADO DE MATRÍCULA Y DATOS DE LAS PARTES

FECHA DE LEGALIZACIÓN:	Día, mes, año
SEDE / JORNADA:	Sede: [] Principal [] Carrenales [] Mercedes Ábrego Jornada: [] Matinal [] Vespertina [] Sabatina
DATOS DEL EDUCANDO:	Nombre Completo: _____ Documento (TI/CC/RC/PPT): _____ Grado: _____
DATOS DEL ACUDIENTE:	Nombre Completo: _____

	Cédula de Ciudadanía N°: _____ de Teléfono / Celular: _____ Correo: _____
REPRESENTANTE LEGAL:	UBALDO JOSÉ BUELVAS SOLÓRZANO — Rector (C.C. 92.026.543 de Sincé)
MODALIDAD DE VINCULACIÓN:	Contrato civil de prestación de servicios educativos oficiales (Art. 87 Ley 115/94)

2. MARCO NORMATIVO Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE CONEXIDAD

- **Obligación ética y previsión legal de protección:** Teniendo en cuenta que la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) establece en su Artículo 43 numeral 2 y Artículo 44 numeral 4 la obligación ética y legal de las instituciones educativas de garantizar el pleno respeto a la dignidad, vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes, y en cumplimiento imperativo del Artículo 44 numeral 9 de reportar las situaciones de vulneración; esta acta se suscribe para evitar incurrir en maltrato por descuido, omisión o trato negligente (Art. 18 Ley 1098/06), abandono (Art. 20 num. 1 Ley 1098/06) o responsabilidad penal por comisión por omisión (Art. 25 del Código Penal / Ley 599 de 2000), garantizando el estricto acato a los Artículos 12 y 15 de la Ley 1146 de 2007.
- **Naturaleza jurídica de la matrícula como contrato civil:** Al firmar la matrícula, el educando y su acudiente formalizan la vinculación mediante un contrato civil contractual de prestación de servicios educativos (Artículos 87 y 95 de la Ley 115 de 1994). Por este acto jurídico, las partes asumen, aceptan y se acogen incondicionalmente a las directrices, derechos, deberes, protocolos y régimen disciplinario contenidos en el Manual de Convivencia Escolar y el SIEE para la vigencia 2026-2027.
- **Garantía de publicidad y entrega del manual de convivencia:** En cumplimiento estricto del Principio Constitucional de Publicidad y Legalidad (Art. 29 C.P.), la institución hace entrega oficial al acudiente de una copia digital completa del Manual de Convivencia Escolar y SIEE en formato PDF durante el acto de matrícula. Asimismo, se garantiza su disponibilidad permanente en la plataforma web oficial del plantel (www.antonioilenis.edu.co) para libre consulta de toda la comunidad.
- **Compendio de normatividad vigente integrada:** El Manual de Convivencia de la I.E. Antonio Lenis incorpora y armoniza de manera taxativa las siguientes normas nacionales vigentes: Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía), Ley 1098 de 2006 (Infancia y Adolescencia), Ley 1146 de 2007 (Prevención de Abuso Sexual), Ley 1620 de 2013 y Decreto 1075 de 2015 (Convivencia Escolar), Ley 2025 de 2020 y Decreto 0459 de 2024 (Escuela de Padres y Alianza Familia-Escuela), Ley 2170 de 2021 (Uso de Dispositivos Móviles), Directiva Ministerial 01 de 2022, Decreto 1421 de 2017 y Ley 2216 de 2022 (Educación Inclusiva - PIAR/DUA), y las Leyes 2382 y 2388 de 2024 (Educación Socioemocional y Ley de la Empatía).

3. CLÁUSULA ESPECIAL DE FIRMA ELECTRÓNICA, MENSAJE DE DATOS Y NOTIFICACIÓN VIRTUAL

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelajoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS

NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180

Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022

MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.



Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 320 de 329

De conformidad con la Ley 527 de 1999 (Ley de Comercio Electrónico y Mensajes de Datos), el Decreto Reglamentario 2364 de 2012, el Artículo 244 del Código General del Proceso y la jurisprudencia constitucional sobre vinculación escolar no presencial:

- Validez probatoria de la aceptación electrónica (Ley 527/99 y Dec. 2364/12): La aceptación otorgada por el acudiente en la plataforma web institucional (www.antoniolenis.edu.co) mediante el marcado de casillas de verificación ("Acepto"), validación de ventanas emergentes o clics de confirmación en el formulario de matrícula en línea, constituye una Firma Electrónica válida con pleno valor probatorio y fuerza vinculante equivalente a la firma manuscrita.
- Generación de registro auditable (Sello de Tiempo e IP): Cada transacción de matrícula virtual genera un registro digital e inalterable que captura la fecha y hora exacta (TIMESTAMP), la dirección IP del dispositivo solicitante, los datos de la cédula del acudiente y el correo electrónico registrado. Dicho registro se consolida en un certificado PDF sellado que se remite automáticamente al correo electrónico del acudiente como comprobante irrefutable del acuerdo.
- Autorización Expresa de Notificación por Mensaje de Datos (Art. 29 C.P. y Ley 1755/15): El acudiente autoriza expresamente a la Institución Educativa Antonio Lenis para efectuar citaciones, comunicaciones del debido proceso, reportes del Observador, circulares de Escuela de Padres y notificaciones de actos administrativos a través de la dirección de correo electrónico y/o número de telefonía móvil (WhatsApp/SMS) suministrados en la matrícula.
- Oponibilidad e Imposibilidad de Alegar Desconocimiento: Habiendo tenido la oportunidad de revisar el Manual de Convivencia a través de la ventana emergente y al recibir la copia digital en formato PDF, el acudiente y el estudiante no podrán alegar desconocimiento de las normas institucionales ni vulneración del debido proceso por el uso de canales digitales autorizados.

4. DOCTRINA Y LÍNEA JURISPRUDENCIAL VINCULANTE DE LAS ALTAS CORTES

- Sentencia Corte Constitucional T-366 de 1997 (Exigibilidad de Reglas): «La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el Manual de Convivencia que él y sus acudientes firman al momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento (...), pero concedida la oportunidad de estudio, si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión».
- Sentencia Corte Constitucional T-235 de 1997 (El Derecho-Deber a la Educación): «Quien se matricula en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que NO puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra». En igual sentido, la Sentencia C-555 de 1994

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antoniolenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



ratifica el principio de coexistencia proporcional entre derechos y deberes para la vida en sociedad.

- Sentencia Corte Constitucional T-478 de 2015 (Corresponsabilidad Familiar): Endilga la responsabilidad del acompañamiento y formación integral no solo al colegio sino de manera primaria a las familias. Dejar el deber de acompañamiento socioemocional y disciplinario únicamente a la institución educativa no permite que el desarrollo del educando se logre satisfactoriamente.
- Sentencias T-076/23, T-252/23 y T-004/24 (Autonomía y Debido Proceso): Unifican la doctrina sobre el DERECHO FUNDAMENTAL A SER SANCIONADO que le asiste a todo menor de edad para su formación moral e intelectual, amparado en las 7 etapas del debido proceso, la autonomía escolar y la responsabilidad patrimonial e indemnizatoria de los padres de familia por agresiones o acoso escolar de sus hijos (Sentencia T-252/23 y Arts. 2346, 2347 y 2348 del Código Civil).

5. CLÁUSULAS DE COMPROMISO INSTITUCIONAL Y DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN

La persona matriculada y su padre de familia, madre o acudiente legal, asumen voluntaria y conscientemente los siguientes compromisos específicos para el periodo lectivo 2026-2027:

1. Acato al Manual de convivencia y SIEE: Cumplir estrictamente todos los artículos, párrafos, deberes, prohibiciones, protocolos y criterios de evaluación contemplados en el Manual de Convivencia y el SIEE institucionales.
2. Asistencia, puntualidad y excusas: Garantizar la asistencia diaria y puntual a clases y jornadas comunitarias. Toda inasistencia deberá justificarse presencialmente por el acudiente ante Coordinación dentro de las 24 horas hábiles siguientes mediante incapacidad médica o prueba de caso fortuito. El estudiante dispondrá de hasta 3 días hábiles tras su reincorporación para reprogramar evaluaciones pendientes.
3. Corresponsabilidad en Escuela de Padres (Ley 2025/20 y Dec. 0459/24): Asistir de manera obligatoria a mínimo tres (3) talleres de Escuela de Padres y Madres durante el año. En caso de inasistencia, el acudiente se somete a la ruta restaurativa y de compromiso familiar solidario descrita en el numeral 6.4.1 del Manual.
4. Póliza de accidentes escolares obligatoria: Tomar y mantener activa la póliza de seguro contra accidentes escolares al momento de la matrícula, como amparo indispensable para el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares (Ley 1098/06 Arts. 10, 14 y 39).
5. Uniforme oficial y presentación personal: Dotar y portar diariamente el uniforme institucional único completo en perfecto estado de aseo y pulcritud desde el primer día de clases. Queda proscrito combinar el uniforme con modas estéticas, piercings, tintes extravagantes o accesorios no autorizados durante la jornada escolar.
6. Uso adecuado de tecnologías y celulares (Ley 2170/21): Abstenerse del uso de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos durante la clase, salvo autorización pedagógica del docente. En caso de interferencia, se aplicará el protocolo de retención en Coordinación y devolución presencial al acudiente.



7. Corresponsabilidad en inclusión y salud (PIAR/DUA): Suministrar el día de la matrícula los diagnósticos, certificaciones de salud o PIAR correspondientes a estudiantes con discapacidad o barreras para el aprendizaje, cumpliendo los compromisos fijados por la institución.
8. Cuidado del patrimonio y responsabilidad patrimonial: Cuidar la planta física, mobiliario, laboratorios y enseres de las tres sedes. Los padres responden patrimonialmente por la reparación o reposición de cualquier daño causado intencional o culposamente por su acudido en un plazo máximo de 10 días hábiles (Arts. 2347 y 2348 C.C.).
9. Respeto al conducto regular y canales de PQRS: Tramitar toda inquietud o reclamo a través del Conducto Regular Institucional (Docente Titular → Coordinación de Convivencia/Académica → Consejo Académico → Consejo Directivo / Rectoría), respetando la lealtad procesal y evitando agresiones físicas o verbales contra servidores educativos.

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN BILATERAL Y CONSTANCIA DE FIRMA:

Leída y comprendida la presente Acta Conexa a la Matrícula, declaramos bajo la gravedad de juramento que hemos recibido copia digital del Manual de Convivencia y SIEE 2026-2027, aceptando íntegramente sus disposiciones, normas, protocolos y sanciones. En constancia de lo anterior, suscribimos el presente compromiso el día de la legalización del Contrato de Matrícula en Sincelajo - Sucre.

FIRMA DEL PADRE / MADRE / ACUDIENTE

C.C. N°: _____

Celular: _____

FIRMA DEL ESTUDIANTE

Documento N°: _____

Grado: _____

UBALDO JOSÉ BUELVAS SOLÓRZANO

Rector / Representante Legal

C.C. N° 92.026.543 de Sincé _____

Modelo 2 — Ficha del Observador del Estudiante

Estructura digital en la plataforma institucional para consignar en orden cronológico tanto las felicitaciones, distinciones y anotaciones positivas por buen comportamiento, como las citaciones y compromisos disciplinarios.

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelajoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelajo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS
NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180
Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022



MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.

Código: MC-GD-003

Versión: 6

Fecha: OCTUBRE 2026

Página 323 de 329

OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE

Ciudad: Sincelejo

Año lectivo:

Estudiante:

FOTO

I. INFORMACIÓN PERSONAL

Documento de identidad:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Edad:

Sexo:

Grado:

Teléfono:

Dirección de residencia:

Seguridad social:

II. INFORMACIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR

Nombre del padre:

Nombre de la madre:

Tipo de discapacidad:

Cabeza de hogar:

Convive con:

Ocupación padre:

Ocupación madre:

Enfermedades:

Desplazado:

Reinsertado:

III. INFORMACIÓN SOCIO-ECONOMICA

Estrato:

Sisben:

Otro:

Vivienda propia:

Arrendada:

IV. OBSERVACIONES ACADEMICAS

Asignatura	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4
Cátedra de la Paz y Afrocolombianidad				
Ciencias Naturales y Educación Ambiental				
Ciencias Sociales				
Educación Artística y Cultural				
Educación Ética y en Valores Humanos				
Educación Física Recreación y Deportes				
Educación Religiosa				
Inglés				
Lengua Castellana				
Matemáticas				
Tecnología e Informática				

comportamientos

Fecha	Docente	Título	Observaciones

Observaciones del Director de Grupo

Firma del Padre o Acudiente

Nombre:

Identificación:

Firma del Estudiante

Nombre:

Identificación:

Firma del Director de Grupo

Nombre:

Identificación:

Modelo 3 — Formato Institucional de PQRS

Formulario físico y digital de radicación formal de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en Secretaría General o dependencias específicas.

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioolenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



FORMATO ÚNICO PARA LA PRESENTACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRS)

Tratamiento a las PQRS e Información Legal (Ley 1755/15 y Ley 1581/12): La Institución Educativa Antonio Lenis, en cumplimiento de su misión, los principios de calidad y el marco legal vigente, se compromete a dar un tratamiento transparente, oportuno y confidencial a la información aquí consignada, garantizando el debido proceso, la protección de datos personales y la mejora continua del servicio educativo.

I. CONTROL E IDENTIFICACIÓN DE RADICACIÓN (USO EXCLUSIVO Y REFERENCIA)

Radicado PQRS N°: _____ Fecha: ____/____/____ Hora: ____:____ AM/PM
¿PQRS Anónima?: ☐ SÍ ☐ NO Medio: ☐ Físico ☐ Web ☐ Email Funcionario Recibe: _____

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA PETICIONARIA / USUARIA

Nombre y Apellidos: _____ Documento: ☐ CC ☐ TI ☐ CE ☐ PPT N°: _____
Dirección Residencia: _____ Teléfono / Celular: _____
Correo Electrónico: _____ Grado / Curso (si aplica): _____
Vínculo con la I.E.: ☐ Estudiante ☐ Acudiente/Padre ☐ Docente Sede Pertenece: ☐ Principal ☐ Carreñales ☐ Mercedes Ábrego
☐ Administrativo ☐ Egresado ☐ Particular Jornada ☐ Matinal ☐ vespertina

III. TIPIFICACIÓN Y MODALIDAD DEL TRÁMITE (MARQUE CON UNA 'X')

☐ **PETICIÓN** Solicitud formal para obtener información, documentos, certificados académicos/administrativos o requerimientos pedagógicos.
☐ **QUEJA** Manifestación de protesta, censura o inconformidad por la conducta de un servidor escolar o falla en la prestación del servicio.
☐ **RECLAMO** Solicitud de revisión ante la prestación inadecuada de un servicio educativo o el incumplimiento de deberes institucionales.
☐ **SUGERENCIA** Propuesta, idea o iniciativa presentada para el mejoramiento continuo de los procesos educativos, institucionales y convivenciales.

IV. DEPENDENCIA OBJETO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS HECHOS / SOLICITUD

Dependencia, Proceso o funcionario a quien se dirige la PQRS: _____
Descripción clara, precisa y cronológica de los hechos, motivos o pretensiones: _____

V. RELACIÓN DE ANEXOS, AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DIGITAL Y FIRMA

Documentos y pruebas que se anexan (indicar número de folios): _____

Cláusula de Autorización de Notificación y Habeas Data (Ley 1581/12 y Ley 1755/15): Autorizo expresamente a la I.E. Antonio Lenis para tratar mis datos personales para el trámite exclusivo de esta solicitud y notificarme la respuesta formal al correo electrónico o WhatsApp registrado.

FIRMA DEL PETICIONARIO / USUARIO
C.C. / T.I. N°: _____

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE (I.E. ANTONIO LENIS)
Fecha de Recibido: ____/____/____

----- DESPRENDIBLE DE SOPORTE DE RADICACIÓN -----

I.E. ANTONIO LENIS — COMPROBANTE OFICIAL DE PQRS		Código: FOR-GL-018 (Versión 2.0)
PQRS N°: _____	Fecha: ____/____/2026	Tipo: ☐ Petición ☐ Queja ☐ Reclamo ☐ Sugerencia
Peticionario: _____		Dependencia que Recibe: _____
Términos Legales Máximos de Respuesta (Ley 1755/15 y Manual): • Quejas y Reclamos: Hasta 8 días hábiles. • Peticiones de Información/Notas: Hasta 15 días hábiles. • Consultas de archivo institucional: Hasta 25 días hábiles.		
Firma y Sello de Recibido Institucional _____		

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180 Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022 MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.		Código: MC-GD-003
			Versión: 6
			Fecha: OCTUBRE 2026
			Página 325 de 329

Modelo 4 - Formato de Citación a Padres

Formato oficial para citación presencial de padres de familia y para el trámite presencial de autorización de salida de estudiantes con firma y número de cédula del acudiente.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS CITACIÓN OFICIAL PRESENCIAL A PADRES DE FAMILIA / ACUDIENES	Código: FOR-GE-008
		Versión: 3
		Fecha: 2026
		Página 1 de 1

Fechas expedición/citación:	Día: ____ / Mes: ____ / Año: ____ Hora de Cita: ____:____ AM/PM
Sede y Jornada:	Sede: [] Principal [] Carreñales [] Mercedes Ábrego Jornada: M__ V__
Estudiante:	____ Grado/Grupo: ____
Nombre del Padre / Acudiente:	____ Teléfono/Celular: ____
Motivo específico de convocatoria:	☐ Seguimiento Académico ☐ Seguimiento de convivencia (Situación Tipo I o II) ☐ Acumulación de Inasistencias / Retardos ☐ Taller obligatorio - escuela de padres (Ley 2025/20) ☐ Citación de Orientación Escolar / Coordinación ☐ Otro ¿Cuál? _____

Firma del Docente/ Directivo citante
Cargo/Asignatura: _____

Vo.Bo. Coordinación de Convivencia / Sede
Institución Educativa Antonio Lenis

NOTA: De los deberes de los padres de familia en el Manual de Convivencia contempla: "7. Asistencia obligatoria a convocatorias: Asistir puntualmente a las entregas de informes académicos, citaciones individuales de Coordinación/Docentes y a los talleres de Escuela de Padres (Ley 2025 de 2020). En estos casos podrá presentar excusa como lo indica el manual de convivencia.

Modelo 4.1 Permiso Especial de Salida de esducando

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS NIT: 892200156-5 DANE: 170001000180 Resolución de aprobación N° 1085 del 25 de mayo de 2022 MANUAL DE CONVIVENCIA 2026-2027.		Código: MC-GD-003
			Versión: 6
			Fecha: OCTUBRE 2026
			Página 326 de 329

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LENIS FORMATO OFICIAL DE PERMISO DE SALIDA DURANTE LA JORNADA ESCOLAR		Código: FOR-GE-010
			Versión: 3
			Fecha: 2026
			Página 1 de 1

Fecha y hora de salida:	Fecha: Día: ____ / Mes: ____ / Año: ____ Hora de Salida: ____:____ AM/PM
Estudiante:	Nombre Completo: _____ Grado/Grupo: ____ Jornada M ____ V ____ Sede: [] Principal [] Carreñales [] Mercedes Ábrego
Motivo justificado de salida:	[] Citación médica / odontológica [] enfermedad repentina / malestar físico [] Calamidad doméstica [] Fuerza mayor / diligencia [] Otro ¿Cual? _____
Adulto que Retira:	Nombre Completo: _____ Cédula de Ciudadanía N°: _____ de _____ Teléfono / Celular de Contacto: _____ Parentesco: [] Padre / Madre / Acudiente Registrado [] Tercero Autorizado por Escrito + C.C.

Compromiso académico de nivelación: El permiso de salida no exonera de las obligaciones académicas. La persona educanda dispone de hasta tres (3) días hábiles tras su retorno para reprogramar y presentar evaluaciones o entregas pendientes.

Firma del Padre / Madre / Acudiente Legal
C.C. N°: _____

Autorizado por: Coordinación de Convivencia / Sede
Institución Educativa Antonio Lenis

• Modelo 5 — Acta Especial de Debido Proceso y Descargos en Versión Libre: Instrumento reservado para notificar el inicio de investigaciones disciplinarias y recepcionar los descargos redactados de puño y letra por los estudiantes (versión libre).

• Modelo 6 — Formato de Remisión Intersectorial de Apoyo: Formato de comunicación e informe técnico emitido por Orientación Escolar o Coordinación para la remisión de casos ante EPS/IPS, ICBF, Comisaría de Familia, Fiscalía o Policía de Infancia.

• Modelo 7 — Formato Oficial: Acta de Consentimiento Informado, Compromiso de Autocuidado y Protección a Estudiantes Gestantes y Lactantes: Instrumento preimpreso de corresponsabilidad tripartita (estudiante, acudiente e institución) que registra los controles prenatales, concepto del médico tratante (EPS/IPS), adaptación curricular de Educación Física (Sentencia T-688/05), ubicación de aula en primer piso, ruta de desplazamiento seguro, póliza de accidentes escolares, EPS y bitácora de seguimiento.

Modelo 8. Autorización para salidas pedagógicas y extracurriculares

FORMATO OFICIAL: AUTORIZACIÓN PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS Y EXTRACURRICULARES

Carrera 16B N° 28-36 Barrio Majagual. Email: ee170001000180@sincelejoaprende.edu.co

Web: www.antonioilenis.edu.co Tel 6052714893 WhatsApp 3003482756

Sincelejo, Sucre, Colombia

Democracia, Gestión, Trabajo y Humanismo



MARCO DE OBLIGATORIEDAD Y FUNDAMENTACIÓN LEGAL TAXATIVA:

El presente formato constituye requisito previo, irrenunciable e ineludible para la participación del estudiante en salidas pedagógicas, extracurriculares y eventos fuera del claustro escolar, en estricto cumplimiento de la Directiva Ministerial 55 de 2014, el Numeral 8.8 del Manual de Convivencia IEAL 2027, la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia - Arts. 10, 14, 18, 20 y 39), el Decreto 1075 de 2015 y la Ley 115 de 1994 (Art. 87 - Contrato de Matrícula). Deberá ser diligenciado con firma y huella por el acudiente legal con un mínimo de ocho (8) días hábiles de anticipación. NO SE ACEPTAN AUTORIZACIONES POR MENSAJERÍA INSTANTÁNEA O LLAMADAS TELEFÓNICAS.

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD / EVENTO

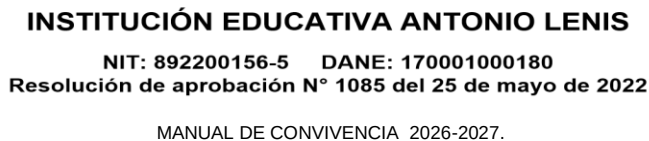
Nombre del Evento / Salida: _____	Fecha del Evento: ____ / ____ / 202__
Lugar / Destino: _____	Horario : De: _____ a.m./p.m. A: _____ a.m./p.m.
Grado(s) y Sede Participante: Grado: _____ Sede: _____	Docente(s) / Coordinador a Cargo: _____
Carácter de la Asistencia: () Asistente / Auditorio () Ponente / Delegado () Actividad Deportiva / Cultural	Póliza de Accidentes Escolares: () Activa () NO adquirida

2. IDENTIFICACIÓN DEL ACUDIENTE LEGAL Y DEL ESTUDIANTE

Yo (Acudiente Legal): _____	Identificado(a) con C.C. N°: _____ de _____
En Calidad de: () Padre de Familia () Madre de Familia () Tutor Legal Registrado	Teléfonos de Contacto Urgencia: Celular 1: _____ Celular 2: _____
Autorizo al Estudiante: _____ _____	Grado, Sede y jornada : Grado: _____ - Sede: Principal () Carrenales () Mercedes Ábrego () - Jornada Mat () Vesp ()

3. DECLARACIÓN TAXATIVA DE SALUD, ALERGIAS Y TRATAMIENTO MÉDICO

Afiliación a Salud (EPS/IPS): EPS: _____ Tipo: () Contributivo () Subsidiado.	Tipo de Sangre y RH: Factor RH: _____
¿Padece enfermedad o condición preexistente?: () NO () SÍ -> ¿Cuál?: _____	¿Sufre de alergias (alimentos/medicamentos) ?: () NO () SÍ -> ¿A qué?: _____



Página 328 de 329

Medicamentos autorizados en la jornada: Nombre: _____ Dosis: _____ Horario: _____	Restricciones físicas o alimenticias: () Ninguna () Especifique: _____
Adulto Responsable de Acompañamiento: Nombre: _____ C.C. N°: _____	Parentesco y Celular del Acompañante: Parentesco: _____ Celular: _____

- **Compromiso de convivencia y presentación personal:** Declaro que he orientado a mi acudido(a) sobre el deber ineludible de acatar las instrucciones de los docentes y directivos a cargo, portar el Uniforme Oficial Único en condiciones de dignidad y decoro (Numeral 3.2.3 del Manual de Convivencia) y mantener un comportamiento ejemplar que honre el buen nombre de la Institución Educativa Antonio Lenis durante todo el desarrollo del itinerario.
- **Responsabilidad sobre bienes personales y prohibición de objetos de valor:** en acato del numeral 8.9 del manual de convivencia y la ley 2170 de 2021, manifiesto conocer que la institución y el personal acompañante NO se hacen responsables por la pérdida, daño o hurto de teléfonos celulares, joyas, dinero en efectivo o dispositivos electrónicos traídos por el estudiante al evento.
- **Póliza de accidentes y posición de garante:** Certifico que el estudiante cuenta con la Póliza Estudiantil de Accidentes vigente adquirida en la matrícula. La responsabilidad de custodia de la institución opera estrictamente dentro del marco del horario y recorrido oficial programado, reasumiendo el acudiente el deber de cuidado (Art. 2347 C.C.) una vez finalizada la actividad en el punto de encuentro fijado.

_____ FIRMA DEL PADRE / ACUDIENTE LEGAL Nombre: _____ _____ C.C. N°: _____ de _____	_____ VO.BO. COORDINACIÓN / DOCENTE A CARGO Institución Educativa Antonio Lenis Fecha de Recepción: ____ / ____ / 202__	HUELLA DACTILAR INDICE DERECHO
---	--	--

C.4 Declaratoria Pública de Aceptación y Cláusula de Firma de Matrícula

C.5 Nota de vigencia y actualización reglamentaria

Entrada en vigencia: Todas las directrices, acuerdos, normas, protocolos y disposiciones del presente Manual de Convivencia Escolar y del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) entran en vigencia a partir de la fecha de su expedición, publicación y socialización oficial a la comunidad educativa para el periodo lectivo 2026 - 2027.

Actualización continua y adaptación normativa: De conformidad con el artículo 2.3.5.3.2 del Decreto 1075 de 2015 y la Ley 1620 de 2013, las reformas, adiciones y modificaciones al presente Manual se revisarán y actualizarán anualmente con la participación democrática del Comité Escolar de Convivencia, el Consejo Académico y el Consejo Directivo, adaptando sus postulados a las nuevas leyes de la República, jurisprudencia de las Altas Cortes y necesidades socioeducativas del contexto local.

Publicidad y difusión digital: En cumplimiento del principio constitucional de publicidad, cada familia y estamento de la comunidad educativa dispondrá del texto oficial completo en formato digital (PDF), el cual podrá ser consultado y descargado de manera permanente en el sitio web oficial de la institución (www.antoniolenis.edu.co) y recibido durante el proceso de legalización de matrícula.

C.6 Nota de derechos de autor y propiedad intelectual

Reserva de derechos de autor: El presente texto reestructurado del Manual de Convivencia Escolar y SIEE de la Institución Educativa Antonio Lenis se encuentra protegido y amparado por la legislación nacional e internacional sobre Derechos de Autor y Propiedad Intelectual (Ley 23 de 1982, Decisión Andina 351 y Constitución Política). Queda prohibida su copia, reproducción total o parcial, plagio, comercialización o utilización no autorizada sin el consentimiento expreso y escrito de las directivas institucionales.

Licencia y referencias del bloque jurídico-legal: El texto del compilado normativo, doctrina constitucional y jurisprudencial integrada en el Bloque 2 se encuentra cobijado bajo la Licencia de Derechos de Autor del material de referencia y sistematización jurídica desarrollado para la actualización y blindaje institucional (© Alba Rocío Sandoval Alfonso — Sandoval.2005@gmail.com).